# KAPITOLU 12

## KODIĊI TA' ORGANIZZAZZJONI U PROĊEDURA ĊIVILI

*Biex jemenda u jikkonsolida l-Liġijiet ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili**

1 ta' Awissu, 1855

*L-Ordinanza IV tal-1854 kif emendata bl-Ordinanzi: V, VII u X tal-1856, XII tal-1857, X1 tal-1858, XI tal-1859, IV tal-1862, III tal-1863, V tal-1864, IV tal-1865, IV tal-1868, 1X tal-1871, VII tal-1876, I, VI u VII tal-1880, XV tal-1885, IX tal-1886, VII tal-1892; Ordni fil-Kunsill tal-1899 għal Malta dwar l-użu tal-Ilsien Ingliż fil-Proċedimenti Legali; Ordinanzi: XV tal-1900, VI u VIII tal-1901, II u VIII tal-1903, V tal-1904, IV tal-1905, XV tal-1913, I, II u XVII tal-1914, II tal-1916; Notifikazzjonijiet tal-Gvern: Nru. 340 tal-1916, Nru. 162 tal-1917; Ordinanza XII tal-1918; Notifikazzjonijiet tal-Gvern: Nri. 136 u 137 tal-1919, Nru. 203 tal-1920; Atti: XVI tal-1922, IV u XII tal-1924, XIII tal-1925, XI, XVI u XX tal-1929; Notifikazzjonijiet tal-Gvern: Nri. 78 u 475 tal-1929; Att XI tal-1932; Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 105 tal-1933; Ordinanzi: IV, XVI, XIX, XXXI u XXXIII tal-1934; Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 393 tal-1934; Ordinanza XXVIII tal-1935; Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 138 tal-1935; Ordinanzi: XXI tal-1936, XXXVI tal-1938, III u XXIX tal-1939; Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 549 tal-1939; Ordinanzi II u XV tal-1940; Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 249 tal-1941; Ordinanzi: XI u XII tal-1942; Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 653 tal-1942. F'din l-Ordinanza ġiet ukoll inkorporata l-Ordinanza II tal-1868 kif emendata bl-Ordinanza VI tal-1895.*

*Dan il-Kodiċi ġie sussegwentement emendat bin-Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 199 tal-1944; Ordinanza I1 tal-1947; Atti: LIII u LXII tal-1948; Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 139 tal-1949; Att XXIX tal-1952; Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 33 tal-1953; Att II tal-1954; Ordinanzi: IV tal-1961, XXI u XXV tal-1962; Att XXII tal-1963; Avviż Legali 4 tal-1963; Atti: XIII u XV tal-1964, XIX u XXXII tal-1965; Avviż Legali 46 tal-1965; Atti: XXXI tal-1966, XX tal-1968; Avviżi Legali: 2, 7 u 9 tal-1968; Atti: I u XXI tal-1969, XXVII tal-1970, XXIII u XXX tal-1971; Avviż Legali 78 tal-1971; Atti: XI u XLVI tal-1973, V, VII, XXXV u LVIII tal-1974, X u XXIV tal-1975; Avviżi Legali: 148 u 154 tal-1975; Atti: XVIII u XXII tal-1976, XI u XXVII tal-1977, XII tal-1978, XXVII tal-1979; Avviżi Legali: 29 u 95 tal-1979; Atti: XI, XIV u XXXI tal-1980; Avviżi Legali: 49, 99 u 102 tal-1980; Atti: VIII, XLIX u LII tal-1981; Avviżi Legali: 56 u 96 tal-1981; Att XVI tal-1982; Avviż Legali 42 tal-1982; Atti: XIII u XV tal-1983, IV u XI tal-1984, XII, XIII u XX tal-1985, V u XXXIX tal-1986; Avviżi Legali: 3 tal-1986, 1 tal-1987, 28 tal-1988, 120 tal-1989; Atti: VIII tal-1990, XVII tal-1991; Avviż Legali 116 tal-1992; Atti: XXII tal-1992, XXI tal-1993, XI tal-1994 u V tal-1995; bl-Avviżi Legali 91 u 190 tal-1995; bl-Att XXIV tal-1995; bl-Avviżi Legali 12 u 18 tal-1996; bl-Atti II u IV tal-1996; bl-Avviżi Legali: 121, 122, 124, 153 u 154 tal-1996, 149 u 226 tal-1997; bl-Atti XI u XVIII tal-1999; bl-Avviżi Legali 1, 142 u 197 tal-2000 u 8 u 34 tal-2001; bl-Atti IV u VI tal-2001, III, XVIII u XXXI tal-2002, u XVII tal-2003; bl-Avviżi Legali 383 tal-2003 u 248 tal-2004; bl-Atti III, IX, X, XVI u XVIII tal-2004, u XIII u XXII tal-2005; bl-Avviżi Legali 277, 290 u 342 tal-2005; bl-Atti I, IX, XIV u XVI tal-2006; bl-Avviżi Legali 68 u 181 tal-2006; bl-Atti VII, VIII u XXXI tal-2007; bl-Avviż Legali 407 tal-2007; bl-Atti III, XV u XVI tal-2008; bl-Avviż Legali 36 tal-2009; bl-Atti I, XII, XV u XXIII tal-2009; bl-Atti V, VIII u IX tal-2010; bl-Avviż Legali 447 tal-2010; bl-Att VI tal-2011; bl-Avviżi Legali 371 u 372 tal-2011, u 79, 158, 218 u 426 tal-2012; bl-Atti II, XVII u XXIV tal-2012, u III, VII u XXIV tal-2014; bl-Avviżi Legali 224 tal-2014, u 36 u 69 tal-2015; u bl-Atti XIX u XXVI tal-2015, IV, XVI, XLV, LII tal-2016, VIII u tal-2017, XV tal-2017. XVII tal-2017 u XXIII tal-2017, bl-Avviżi Legali 327 tal-2017 u bl-Atti I tal-2018, XI tal-2018 u XXXII tal-2018 u XVI u XXXI, XXV u XXVIII tal-2019 u XXI, XXVIII,XLI u LIII u LXI tal-2020 u V u XIX u XXVII tal-2021, XXXII of 2021, XXXVII tal 2021, XXXVII tal 2021 u XLIV tal-2021, LXII tal-2021u VIII tal-2022 u XXIII, XXXV u XXXVII tal-2023 u bl-Avviżi Legali 45 tal-2019, 137 tal-2020 u 212 u 302 tal-2023 u bl-Att IX u XXXIV tal-2025.*

*Dan il-Kodiċi li sar liġi bl-Ordinanza IV tal-1854, ġie ippromulgat bil-Proklama Nru. VI tal-1 ta' Mejju, 1855.

## TAQSIM TAL-KODIĊI


| | | Artikoli |
|---|---|---|
| Titolu fil-qosor | | 1 |

### L-EWWEL KTIEB

| | | |
|---|---|---|
| Titolu I. | Fuq il-Qrati tal-Ġustizzja in ġenerali | 2-30 |
| Titolu II. | Fuq il-Qrati Superjuri | 32-46 |
| Titolu III. | Fuq il-Qrati Inferjuri | 47-56A |
| Titolu IV. | Tal-Uffiċjali Eżekuttivi tal-Qorti | 57-73 |
| Titolu V. | Fuq il-Professjoni Legali | 78A-97Ċ |

### IT-TIENI KTIEB

### FUQ IL-PROĊEDURA FIL-QRATI TAL-ĠUSTIZZJA TA' ĠURISDIZZJONI ĊIVILI

| | | |
|---|---|---|
| | Dispożizzjonijiet Ġenerali | 98-124 |

### TAQSIMA I

### FUQ IL-PROĊEDIMENT ORDINARJU FL-AFFARIJIET KONTENZJUŻI

| | | |
|---|---|---|
| | Dispożizzjoni Ġenerali | 125 |
| Titolu I. | Fuq il-Proċediment b'Rikors biex isir Appell | 142-153 |
| Titolu II. | Fuq il-Proċediment b'Rikors Ġuramentat | 154-160 |
| Titolu III. | Fuq il-Proċediment Ordinarju f'Affarijiet Kontenzjużi għal kull waħda mill-Qrati | 161-173 |
| Titolu IV. | Dispożizzjonijiet li jgħoddu għall-Iskritturi u għal Atti oħra tal-Proċedura | 174-193 |
| Titolu V. | Fuq is-Smigħ tal-Kawżi | 193A-215 |
| Titolu VI. | Fuq id-Digrieti, Sentenzi, u Appelli | 216-251 |
| Titolu VII. | Fuq l-Esekuzzjoni tas-Sentenzi u ta' Titoli Esekuttivi oħra | 252-395 |
| *Sub-titolu I.* | Dispożizzjonijiet Ġenerali | 252-281 |
| *Sub-titolu I.* | Fuq il-Mandat ta' Qbid ta' Ħwejjeġ Mobbli | 282-304A |
| *Sub-titolu II.* | Fuq il-Mandat ta' Qbid ta' Ħwejjeġ Immobbli | 305-311 |
| *Sub-titolu III.* | Fuq il-Mandat ta' Qbid ta' Azjenda Kummerċjali | 312-312K |
| *Sub-titolu IV.* | Fuq il-Bejgħ fl-Irkant bil-Qorti | 313-357 |

| | | Artikoli |
|---|---|---|
| *Sub-titolu V.* | Fuq il-Bejgħ Approvat mill-Qorti għal Vapuri, Bastimenti u Inġenji tal-Ajru | 358-364 |
| *Sub-titolu VI.* | Fuq il-Mandat ta' Sekwestru Esekuttiv | 375-383 |
| *Sub-titolu V.* | Fuq il-Mandat ta' Żgumbrament jew ta' Tkeċċija minn Beni Immobbli | 384 |
| *Sub-titolu V bis* | Fuq il-Mandat ta' Żgumbrament jew ta' Tkeċċija minn Bċejjeċ tal-Baħar jew Inġenji tal-Ajru | 384A |
| *Sub-titolu VIII.* | Fuq il-Mandat *In Factum* | 385-388 |
| *Sub-titolu X.* | Fuq il-Mandat Eżekuttiv ta' Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar | 388Ċ-388D |
| *Sub-titolu XI.* | Fuq il-Mandat Eżekuttiv ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru | 388E-388F |
| *Sub-titolu XII.* | Fuq il-Mandati *In Procinctu* | 388Ġ |
| *Sub-titolu VII.* | Fuq ir-Rendikont u l-Likwidazzjoni ta' Frottijiet | 389-395 |
| Titolu VIII. | Fuq xi Proċeduri Speċjali | 396-469A |
| *Sub-titolu I.* | Fuq ir-Rikonvenzjoni | 396-402 |
| *Sub-titolu II.* | Fuq il-Ġudizzju ta' Jattanza | 403-415 |
| *Sub-titolu III.* | Fuq il-Konkorsi | 416-435 |
| *Sub-titolu IV.* | Fuq il-Werrieta Inċerti jew mhux Magħrufa | 436-447 |
| *Sub-titolu V.* | Fuq id-Deroga ta' Fedekommess | 448-459 |
| *Sub-titolu VI.* | Fuq il-Kawżi tal-Gvern | 460-469 |
| *Sub-titolu VII.* | Stħarriġ Ġudizzjarju ta' Azzjoni Amministrattiva | 469A |


## TAQSIMA II

## FUQ IL-MOD KIF JITMEXXA FIL-QORTI TA' ĠURISDIZZJONI VOLONTARJA


| | | |
|---|---|---|
| | Dispożizzjonijiet Ġenerali | 470-489 |
| Titolu I. | Fuq id-Deroga ta' Fedekommess b'Digriet tal-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja | 490-498 |
| Titolu II. | Fuq il-Ħelsien ta' Immobbli minn Piżijiet bil-Proċedura tal-Editti | 499-511 |
| Titolu III. | Fuq il-Ħatra ta' Tuturi, Kuraturi u Amministraturi oħra | 512-519 |
| Titolu III A. | Fuq il-Kustodja | 519A-519N |
| Titolu IV. | Fuq l-Interdizzjoni u l-Inabilitazzjoni | 520-527 |
| Titolu V. | Fuq il-Preżentata u l-Pubblikazzjoni ta' Testmenti Sigrieti | 528-535A |
| Titolu VI. | Fuq id-Dikjarazzjoni tal-Ftuħ ta' Suċċessjoni | 536-540 |
| Titolu VII. | Fuq l-Inventarju | 541-549 |
| Titolu VIII. | Fuq l-Esekuzzjoni ta'Atti bis-saħħa ta' Digrieti tal-Qorti | |

| | | |
|---|---|---|
| | ta' Ġurisdizzjoni Volontarja | 550-555 |
| Titolu IX. | Taxxi ta' xi Drittijiet | 556-557 |


Artikoli

## IT-TIELET KTIEB

## FUQ MATERJI PARTIKOLARI TAL-PROĊEDURA ĠUDIZZJARJA


| | | |
|---|---|---|
| Titolu I. | Fuq il-Provi | 558-727 |
| *Sub-titolu I.* | Fuq ix-Xhieda | 563-626 |
| *Sub-titolu II.* | Fuq il-Prova b'Dokumenti | 627-636 |
| *Sub-titolu III.* | Fuq it-Talba biex jinġiebu Dokumenti | 637-643 |
| *Sub-titolu IV.* | Fuq il-Periti | 644-682 |
| *Sub-titolu V.* | Fuq l-Aċċessi | 683-692 |
| *Sub-titolu VI.* | Fuq il-Prova bl-Ammissjoni jew bis-Subizzjoni tal-Parti Kuntrarja | 693-727 |
| Titolu II. | Fuq l-Eċċezzjonijiet | 728-805 |
| *Sub-titolu I.* | Fuq l-Eċċezzjonijiet in ġenerali | 728-732 |
| *Sub-titolu II.* | Fuq ir-Rikuża ta' Mħallfin u Maġistrati u fuq is-Surroga | 733-740 |
| *Sub-titolu III.* | Fuq l-Eċċezzjoni ta' Inkompetenza | 741-777 |
| *Sub-titolu IV.* | Fuq l-Eċċezzjoni ta' Illeġittimita' tal-Attur jew tal-Konvenut | 780-788 |
| *Sub-titolu V.* | Fuq l-Eċċezzjoni ta' Nullità ta' Atti Ġudizzjarji | 789-790 |
| *Sub-titolu VI.* | Fuq l-Eċċezzjonijiet fil-Kawżi ta' Spoll | 791 |
| *Sub-titolu VII.* | Fuq l-Eċċezzjoni ta' *Lis Alibi Pendens* jew ta' Konnessjoni ta' Kawża ma' oħra | 792-794 |
| *Sub-titolu VIII.* | Fuq l-Eċċezzjoni ta' Eskussjoni | 795-801 |
| *Sub-titolu IX.* | Fuq l-Eċċezzjoni ta' Falsifikazzjoni | 802-805 |
| Titolu III. | Fuq it-Trasfużjoni tal-Ġudizzju minħabba Mewt, eċċ. | 806-810A |
| Titolu IV. | Fuq ir-Ritrattazzjoni | 811-825 |
| Titolu V. | Fuq l-Esekuzzjoni ta' Sentenzi ta' Tribunali ta' Pajjiżi barra minn Malta | 825A-828 |
| Titolu VI. | Fuq l-Atti Kawtelatorji | 829-877 |
| | Dispożizzjonijiet Ġenerali | 829-838B |
| *Sub-titolu I.* | Fuq il-Mandat ta' Deskrizzjoni | 839-845 |
| *Sub-titolu II.* | Fuq il-Mandat ta' Qbid | 846-848 |
| *Sub-titolu III.* | Fuq il-Mandat ta' Qbid ta' Azjenda Kummerċjali | 848A-848B |
| *Sub-titolu III.* | Fuq il-Mandat ta' Sekwestru | 849-854 |
| *Sub-titolu V.* | Dwar il-Mandat ta'Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar | 855-865 |
| *Sub-titolu IV A.* | Dwar il-Mandat ta'Arrest ta' Inġenji tal-Ajru | 865A-865K |
| *Sub-titolu V.* | Fuq il-Mandat ta' Inibizzjoni | 873-877 |

| | | |
|---|---|---|
| Titolu VII. | Fuq il-Protest u l-Ittra Uffiċjali | 889-892 |
| Titolu VIII. | Fuq il-Garanzija | 893-905 |
| Titolu IX. | Fuq ir-Rinunzja għall-Atti | 906-910 |
| | | Artikoli |
| Titolu X. | Fuq il-Benefiċċju Sabiex Wieħed Iħarrek jew Jiddefendi Ruħu b'Għajnuna Legali | 911-926 |
| Titolu X A. | Fuq l-Għajnuna Legali (Tilwim Transkonfini) | 928A-928Ħ |
| Titolu X B | Ta' Għajnuna Legali F'tilwimiet Transkonfinali Li Jirrelataw Ma' Obbligi Ta' Manteniment | 928I-928K |
| Titolu XI. | Fuq il-Kuraturi | 929-942 |
| Titolu XII. | Fuq id-Depożiti | 943-951 |
| Titolu XIV. | Fuq l-Intervent u Sejħa ta' Persuna f'Kawża | 960-962 |
| Titolu XV. | Fuq id-Deżerzjoni tal-Kawżi | 963-967 |
| Titolu XVI. | Fuq l-Arbitraġġ | 968-969 |
| Titolu XVII. | Fuq ir-Rispett li għandu jinġieb lill-Qorti | 988-1003A |
| Titoiu XVIII. | Fuq l-Ispejjeż Ġudizzjarji | 1004-1006 |
| Titolu XIX. | Fuq il-Formuli | 1007-1008 |
| | Dispożizzjonijiet ta' Tħassir | 1009-1009B |


## SKEDI


| | |
|---|---|
| Skeda A. | Tariffi msemmija fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili. |
| Skeda B. | Formuli. |
| Skeda Ċ. | |

Titolu.

**1.** It-titolu ta' dan il-Kodiċi hu l-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

---

## L-EWWEL KTIEB

### Titolu I

### FUQ IL-QRATI TAL-ĠUSTIZZJA IN ĠENERALI

---

Qrati ċivili tal-ġustizzja.
*Emendat: XXII.1976.4; XXXI.2002.3.*

**2.** (1) Il-qrati tal-ġustizzja ta' ġurisdizzjoni ċivili għal Malta huma jew superjuri jew inferjuri. Kull qorti tista' tiġi maqsuma f'sezzjonijiet differenti.

(2) Sakemm ma jiġix stabbilit mod ieħor b'liġi, il-President ta' Malta jista' b'Ordni jistabbilixxi s-sezzjonijiet ta' kull Qorti, u jistabbilixxi l-kategoriji ta' kawżi mogħtija lil kull sezzjoni; u jista' b'Ordni sussegwenti jemenda, jirrevoka jew jibdel dik l-Ordni.

(3) Bla ħsara ta' kull dispożizzjoni oħra ta' liġi, lill-qrati tal-ġustizzja ta' ġurisdizzjoni ċivili biss hija mogħtija l-awtorità ġudizzjarja fil-ħwejjeġ ċivili ta' kompetenza tat-tribunali ta' Malta.

Qrati superjuri.
*Emendat: XIII.1964.2. Sostitwit: A.L. 148 tal-1975; XXIV.1995.2.*

**3.** Il-qrati superjuri huma:

(*a*) Il-Qorti Ċivili;

(*b*) Il-Qorti tal-Appell; u

(*ċ*) Il-Qorti Kostituzzjonali.

Qrati inferjuri.
*Emendat: XV.1913.1; VIII.1990.3.*

**4.** Il-qrati inferjuri huma:

(*a*) il-Qorti tal-Maġistrati (Malta), għall-Gżira ta' Malta;

(*b*) il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), għall-Gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna.

Ġurisdizzjoni tal-qrati superjuri u inferjuri.
*Emendat: IX .1886.1.*

**5.** (1) Bla ħsara ta' fejn il-liġi tgħid xort'oħra, il-ġurisdizzjoni tal-qrati superjuri hija ġenerali għal Malta.

(2) Il-ġurisdizzjoni tal-qrati inferjuri hija limitata għal postijiet partikolari.

Estensjoni tal-applikabbiltà għal medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent.
*Miżjud: XXXV.2023.5.*
Kap. 362.
Kap. 625.

**5A.** Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi u ta' kwalunkwe leġiżlazzjoni sussidjarja magħmula taħtu għandhom japplikaw ukoll, skont id-dispożizzjonijiet tal-Konvenzjoni tan-Nazzjonijiet Uniti dwar il-Liġi tal-Baħar tal-1982 kif ratifikata skont l-Att dwar ir-Ratifika tal-Liġi tal-Baħar, għal medda f'żona ekonomika esklussiva jew medda ta' protezzjoni tal-ambjent kif imfissra fl-Att dwar iż-Żona Ekonomika Esklussiva. Kwalunkwe gżira artifiċjali, stallazzjoni, struttura, tagħmir jew apparat fiha għandhom, unikament għall-għanijiet ta' dan il-Kodiċi u kwalunkwe liġi sussidjarja magħmula taħtu, jitqiesu daqslikieku jinsabu ġewwa Malta stess.

**6.** (1) Il-Prim Imħallef u President tal-Qorti tal-Appell u l-imħallfin l-oħra kollha għandhom joqogħdu fil-qrati superjuri kif stabbilit mil-liġi.

(2) Minbarra l-Prim Imħallef, l-imħallfin tal-Qrati Superjuri jkunu tlettax jew dak l-għadd ikbar li l-President ta' Malta jista' jistabbilixxi b'Ordni.

Kostituzzjoni tal-qrati superjuri.
*Emendat: IX.1886.2; IV.1905.2; XV.1913.2; XVII.1914.1; XXXI.1934.2; XXVIII.1935.2. Sostitwit: XIII.1964.3; A.L. 148 tal-1975. Emendat: XXII.1992.2.*

**7.** (1) Il-maġistrati joqogħdu fil-qrati inferjuri.

(2) Il-Prim Imħallef jista' jaħtar wieħed mill-maġistrati bħala Maġistrat Anzjan; dik il-ħatra tkun għal żmien speċifikat jew sakemm jinħatar maġistrat ieħor f'dik il-kariga.

(3) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi jew ta' xi liġi oħra li tippreskrivi l-qorti jew il-qrati li fihom maġistrat għandu jippresjedi, il-Maġistrat Anzjan għandu jwettaq dawk id-dmirijiet u funzjonijiet li jistgħu jiġu assenjati lilu mill-Prim Imħallef jew kif jista' jiġi preskritt minn xi liġi li tkun fis-seħħ f'dak iż-żmien.

Kostituzzjoni tal-qrati inferjuri.
*Emendat: IX.1886.3. Sostitwit: XIII.1964.4. Emendat: VII.2007.2.*

**8.** (1) Barra minn fil-każijiet li dan il-Kodiċi jsemmi espressament, l-imħallfin ma jistgħux, ħlief fil-qorti bil-miftuħ, direttament jew indirettament, jikkumnikaw mal-partijiet f'kawża li tkun quddiem waħda mill-qrati, jew mal-avukati, prokuraturi legali, jew ma' ħaddieħor fl-isem tal-partijiet, dwar kawża li f'dak iż-żmien tkun għad ma nqatgħatx, jew li tkun sejra tinbeda jew tissokta. Lanqas ma jistgħu, mingħajr qabel ma jkun ġie lilhom mogħti l-permess mill-President ta' Malta, fuq talba magħmula għaldaqshekk, jaġixxu ta' avukati jew f'ebda każ ma jistgħu jagħtu parir jew il-fehma tagħhom fuq kawża li huma jkunu jafu li nbdiet, jew li jaħsbu li x'aktarx sejra tinbeda.

L-imħallfin ma jistgħux jikkumnikaw mal-partijiet fil-kawża eċċ.
*Emendat: A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; A.L. 148 tal-1975; XXXI.2002.4.*

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jgħoddux għall-każijiet li fihom ikollhom x'jaqsmu mal-kawżi l-persuni msemmijin fl-artikolu 734(*a*), (*b*), (*ċ*) u (*e*).

Eċċezzjonijiet.

(3) Xejn fid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu ta' qabel dan ma għandu jitqies li jipprekludi mħallef jew maġistrat milli jikkomunika mal-avukat jew mal-prokuratur legali ta' parti rigward kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-konduzzjoni ta' kawża pendenti quddiem l-imħallef jew il-maġistrat:

Iżda maġistrat ma jkunx prekluż milli jkollu komunikazzjoni għall-għanjiet ta' xi inkjesta fi kwistjoni kriminali meta dan il-maġistrat ikun qed jagħmel inkjesta taħt it-Titolu II tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi Kriminali.

Kap. 9.

L-imħallfin ma jistgħux jagħmluha ta' arbitri, eċċ.
*Emendat: A.L. 148 tal-1975; VII.2007.3.*

**9.** L-imħallfin ma jistgħu lanqas jagħmluha ta' arbitri, jew jieħdu tuteli jew amministrazzjonijiet oħra barra minn attivitajiet fi ħdan il-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji u dawk li għalihom taħtarhom il-liġi.

Il-ġuramenti ta' lealtà u tal-kariga li għandhom jieħdu imħallfin.
*Emendat: XIII.1964.5; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; A.L. 148 tal-1975; XII.1978.2; XXIV.1995.3; XXXI.2002.5.*

**10.** (1) L-imħallfin għandhom, qabel ma jibdew id-dmirijiet tagħhom, jieħdu, quddiem il-President ta' Malta, il-ġurament ta' lealtà muri fil-Kostituzzjoni ta' Malta u il-ġurament li ġej:

Forma tal-ġurament tal-kariga.

ĠURAMENT TAL-KARIGA

*Jiena ..... naħlef li nagħmel bis-sewwa d-dmirijiet ta' mħallef bla favuri u mingħajr ma nżomm ma ħadd, kif irid il-ħaqq u l-jedd, u kif iridu l-liġijiet u d-drawwiet ta' Malta, għall-gieh t'Alla u tar-Repubblika ta' Malta, u li ma nikkomunika, direttament jew indirettament, ma' ebda waħda mill-partijiet f'kawża f'waħda jew oħra mill-qrati superjuri jew inferjuri, lanqas ma l-avukati jew prokuraturi legali tagħhom, lanqas ma' ħaddieħor, fl-isem ta' waħda jew oħra mill-partijiet, dwar kawża li tkun għad ma nqatgħatx, jew li tkun sejra tibda jew tissokta f'waħda mill-qrati hawn fuq imsemmija, barra minn fil-qorti bil-miftuħ, ħlief fil-każijiet li l-liġi ssemmi espressament; u li jiena nxandar fil-qorti bil-miftuħ, dawk il-kumnikazzjonijiet li jsiruli u ngħarraf bihom lill-President tar-Republika. U naħlef ukoll li, dirrettament jew indirettament, ma nagħmilhiex ta' avukat jew ta' arbitru, lanqas, f'ebda każ, ma nagħti parir jew fehma lil ħadd dwar ebda kawża mibdija jew li għandha tinbeda jew tissokta f'waħda mill-qrati hawn fuq imsemmija, ħlief fil-każijiet li tgħid il-liġi, mingħajr qabel ma jiġi mogħti lili permess mill-President ta' Malta wara rikors li nagħmel għaldaqshekk. Hekk Alla jgħini.*

(2) Meta xi kumnikazzjoni kif imsemmija fil-forma tal-ġurament li hemm fis-subartikolu (1) tkun tikkonsisti f'ittra anonima jew f'ittra li min kitibha ma jkunx jista' jiġi magħruf malajr, jew meta xi kumnikazzjoni bħal dik ikun fiha xi kliem inġurjuż jew offensiv, l-imħallef li jkun irċieva l-kumnikazzjoni ma jkollux għalfejn jaqra l-kumnikazzjoni fil-qorti bil-miftuħ iżda jista' minflok jikxef il-fatt li jkun irċeviha u għandu f'kull każ igħarraf il-kontenut tagħha lill-President ta' Malta.

Taqsim tad-dmirijiet bejn l-imħallfin.
*Emendat: I.1914.1; XII.1918.2; XIII.1964.6; A.L. 46 tal-1965; XXIII.1971.2; LVIII.1974.68; A.L. 148 tal-1975; XXII.1992.3; XXXI.2002.6. Sostitwit: VII.2007.4.*

**11.** (1) Il-President ta' Malta għandu jassenja lil kull wieħed mill-Imħallfin billi jassenjalu l-qorti jew l-awla tal-qorti jew is-sezzjoni li fiha għandu ordinarjament joqgħod, u jista' jbiddel imħallef minn qorti jew awla jew sezzjoni ta' qorti għal oħra:

Iżda mħallef jista' jiġi assenjat li joqgħod ordinarjament f'iktar minn qorti waħda jew iktar minn awla jew sezzjoni waħda ta' qorti waħda jew aktar minn waħda.

(2) Il-President ta' Malta għandu wkoll is-setgħa li jissurroga mħallef fil-każ li titbattal kariga ta' mħallef.

(3) Meta iktar minn imħallef wieħed jiġi assenjat li joqgħod ordinarjament f'qorti, jew f'awla jew f'sezzjoni ta' qorti, it-tqassim ta' dmirijiet b'mod ġenerali bejn dawk l-imħallfin għandu jsir mill-Prim Imħallef, u r-reġistratur għandu jassenja l-kawżi u atti ġudizzjarji oħra lill-imħallfin kif ordnat mill-Prim Imħallef:

Iżda, ħlief meta każijiet jew atti ġudizzjarji huma assenjati skont direttivi ġenerali jew skont regoli magħmulin skont is-subartikolu (6), meta l-Prim Imħallef jista' jiġi rikużat jew jista' jastjeni milli jieħu konjizzjoni ta' kawża għal xi waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 734(1)(*a*), (*b*), (*ċ*), (*d*)(ii) u (iii), (*e*) u (*g*), l-assenjazzjoni ta' dak il-każ għandha ssir mill-Imħallef Anzjan Amministrattiv imsemmi fis-subartikolu (11).

(4) Kull meta xi mħallef, ħlief il-Prim Imħallef, ikun rikużat jew xort'oħra legalment impedut, il-Prim Imħallef għandu jassenja mħallef ieħor biex jieħu konjizzjoni tal-kawża:

Iżda, ħlief meta każijiet jew atti ġudizzjarji huma assenjati skont direttivi ġenerali jew skont regoli magħmulin skont is-subartikolu (6), meta l-Prim Imħallef jista' jiġi rikużat jew jista' jastjeni milli jieħu konjizzjoni ta' kawża għal xi waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 734(1)(*a*), (*b*), (*ċ*), (*d*)(ii) u (iii), (*e*) u (*g*), l-assenjazzjoni ta' imħallef biex jieħu konjizzjoni ta' dak il-każ għandha ssir mill-Imħallef Anzjan Amministrattiv imsemmi fis-subartikolu (11).

(5) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 12(2), u ħlief fejn każijiet jew atti ġudizzjarji huma assenjati skont direttivi ġenerali jew skont regoli magħmulin skont is-subartikolu (6), meta l-Prim Imħallef jiġi rikużat jew xort'oħra legalment impedut, l-Imħallef Anzjan Amministrattiv imsemmi fis-subartikolu (11) għandu jassenja mħallef ieħor biex jieħu konjizzjoni tal-kawża.

(6) Il-Bord bis-Setgħa li jagħmel ir-Regoli stabbilit skont l-artikolu 29 jista' jagħmel regoli li jipprovdu għall-mod kif jiġu mqassma każijiet u atti ġudizzjarji oħra għall-finijiet tas-subartikoli (3), (4) u (5).

(7) Kull assenjazzjoni, tibdil jew surroga magħmulin mill-President ta' Malta, u kull tqassim ta' dmirijiet in ġenerali, u kull assenjazzjoni ta' każijiet bħala riżultat ta' rikuża jew astensjoni magħmula mill-Prim Imħallef jew, kif ikun il-każ, mill-Imħallef Anzjan Amministrattiv imsemmi fis-subartikolu (11), għandhom jitqiesu li jkunu ġew notifikati kif imiss u biżżejjed għall-finijiet kollha jekk jitwaħħal avviż dwarhom f'dak ir-reġistru li l-Ministru

jista' jippreskrivi għal dan il-għan taħt l-artikolu 27 qabel jew malli jibda il-perijodu li fih dik l-assenjazzjoni, dak it-tibdil, dik is-surroga jew dak it-tqassim għandhom iseħħu.

(8) Ir-reġistratur għandu jżomm notament tal-avviżi kollha li jitwaħħlu skont l-aħħar subartikolu qabel dan u tad-data ta' meta jkunu twaħħlu.

(9) Meta tinqala' tilwima dwar jekk kawża jew att ġudizzjarju ieħor għandhom jiġu assenjati lil imħallef jew lil imħallef ieħor li jippresjedi fl-istess qorti jew fl-istess awla jew sezzjoni tal-qorti, jew meta tinqala' tilwima dwar liema awla jew sezzjoni ta' qorti għandhom jittrattaw kawża partikolari jew att ġudizzjarju partikolari, il-kwistjoni għandha tintbagħat lill-Prim Imħallef li għandu, in camera, jiddeċiedi lil liema imħallef jew awla jew sezzjoni l-kawża jew l-att ġudizzjarju għandhom jiġu assenjati:

Iżda meta l-Prim Imħallef jista' jiġi rikużat jew jista' jastjeni milli jieħu konjizzjoni ta' dik il-kawża jew dak l-att ġudizzjarju għal xi waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 734(1)(*a*), (*b*), (*ċ*), (*d*)(ii) u (iii), (*e*) u (*g*), id-deċiżjoni għandha tittieħed mill-Imħallef Anzjan Amministrattiv imsemmi fis-subartikolu (11).

(10) Meta aktar minn imħallef wieħed jiġi assenjat li joqgħod f'awla jew sezzjoni ta' qorti li ma tkunx qorti tal-appell, il-Prim Imħallef jista' jaħtar wieħed mill-imħallfin bħala President ta' dik l-awla jew sezzjoni; dik il-ħatra tkun għal żmien speċifikat jew sakemm hekk jinħatar imħallef ieħor. L-imħallef hekk maħtur għandu jaqdi dawk id-dmirijiet u funzjonijiet kif jistgħu jiġu assenjati lilu mill-Prim Imħallef jew kif jista' jkun previst b'xi liġi fis-seħħ f'dak iż-żmien.

(11) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, u biex jaqdi d-dmirijiet elenkati f'dan l-artikolu, il-Prim Imħallef jinnomina Mħallef Anzjan Amministrattiv.

Xi dispożizzjonijiet li jgħoddu għall-President tal-Qorti tal-Appell. *Emendat: I.1914.2; XXXI.1934.3; XIII.1964.7; XXXI.2002.7; VII.2007.5.*

**12.** (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 8, 9, 10 u 11(1) għandhom, *mutatis mutandis*, ukoll japplikaw għall-President tal-Qorti tal-Appell.

(2) Kull meta l-President tal-Qorti tal-Appell, fil-każijiet mogħtijin mil-liġi, ikun rikużat jew xort'oħra impedut skont il-liġi, l-imħallef anzjan fost l-imħallfin li jiffurmaw il-Qorti tal-Appell, ikun il-President ta' dik il-qorti.

Ħatra ta' mħallfin supplenti. *Emendat: XII.1918.3; XXX1. 1934.4. Sostitwit: XIII.1964.8. Emendat: LVIII.1974.68*

**13.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.8.*

**14.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.8.*

Ġuramenti li jingħataw lill-imħallfin supplenti.
*Emendat: XV.1913.3; XII.1918.4; XIII.1964.9; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68.*

**15.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 8, 9, 10 u 11 għandhom, *mutatis mutandis*, japplikaw għall-maġistrati; u r-referenzi għall-Imħallef Anzjan Amministrattiv fis-subartikoli (3), (4), (7) u (9) tal-artikolu 11 għandhom jitqiesu bħala referenzi għall-Maġistrat Anzjan imsemmi fl-artikolu 7(2).

Xi dispożizzjonijiet li jgħoddu għall-maġistrati.
*Emendat: XV.1913.5; IV.1924.3; VIII.1990.3; XXIV.1995.4. Sostitwit: XXXI.2002.9; VII.2007.6.*

**16.** L-imħallfin u l-maġistrati ma jistgħux ikkollhom ebda professjoni, negozju jew kummerċ, jew ebda kariga oħra bi ħlas ta' ebda xorta, lanqas temporanja, minbarra kariga ġudizzjarja f'Qorti jew tribunal internazzjonali jew f'korp ta' ġudikatura internazzjonali, jew il-kariga ta' eżaminatur fl-Università ta' Malta.

Imħallfin u maġistrati ma jistgħux ikollhom karigi oħra bi ħlas. Eċċezzjonijiet.
*Emendat: IV.1868.1; XV.1913.5; IV.1924.4. Sostitwit: XXIV.1995.5. Emendat: XXXI.2002.10.*

**17.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.11.*

Ġuramenti li għandhom jieħdu l-maġistrati.
*Emendat: XV.1913.5; IV.1924.5; A.L. 46 tal-1965. LVIII.1974.68; A.L. 148 tal-1975; XII.1978.3.*

**18.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.11.*

Surroga ta' maġistrati.
*Emendat: XV.1913.6; XXXI.1934.5; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; XXIV.1995.6.*

**19.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.11.*

Setgħa tal-President ta' Malta li jagħmel regolamenti dwar it-tqassim tad-dmirijiet bejn il-maġistrati, f'Malta jew Għawdex.
*Miżjud: IX.1886.4. Emendat: XV.1913.6; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; VIII.1990.3; XXIV.1995.7.*

Maġistrati supplenti għal Għawdex. *Emendat: XV.1913.6; XIII.1964.11; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; VIII.1990.3; XXIV.1995.8.*

**20.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.11.*

L-ilsien tal-qrati. *Emendat: Ordni fil-Kunsill tal-1899, sez. 11; II.1914.1; Ittri Patenti tal-1921, sez. 57(3); XVI.1929,5,6; XI.1932.1,2; XXXI.1934.6; XXI.1936.2. Sostitwit: XXXII.1965.8. Emendat: XXIV.1995.9.* Kap. 189.

**21.** (1) L-ilsien Malti jkun l-ilsien tal-qrati u, bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Proċeduri Ġudizzjarji (Użu tal-Ilsien Ingliż), il-proċeduri kollha għandhom isiru b'dak l-ilsien.

(2) Meta xi parti ma tifhimx l-ilsien li bih ikunu qed isiru l-proċeduri orali, dawk il-proċeduri għandhom jiġu interpretati lilha jew mill-qorti jew minn interpretu li jiġi mogħti lilu l-ġurament.

(3) Kull xiehda mogħtija b'affidavit għandha titniżżel fl-ilsien li l-persuna li tkun qed tagħmel l-affidavit tuża normalment. L-affidavit, meta ma jkunx bil-Malti, għandu jiġi ppreżentat flimkien ma' traduzzjoni bil-Malti, liema traduzzjoni għandha barra minn hekk tiġi kkonfermata bil-ġurament minn min jagħmilha.

Is-smigħ tal-kawżi jsir bil-miftuħ. Eċċezzjonijiet. *Emendat: IV.1862.2.*

**22.** (1) Il-kawżi għandhom jiġu mismugħin bil-miftuħ:

Iżda l-qorti tista' tordna li l-kawża tiġi mismugħa bil-magħluq, meta hekk ikun xieraq għad-deċenza jew għall-morali.

(2) Il-qorti tista' wkoll, f'kull każ ieħor, fuq talba tal-parti l-waħda u l-oħra, meta tinġieb raġuni tajba, tordna li l-kawża tiġi mismugħa bil-magħluq.

L-ordni tal-qorti għandu jiġi rreġistrat.

(3) F'kull wieħed mill-każijiet hawn fuq imsemmija, l-ordni tal-qorti għandu jiġi rreġistrat.

Is-sentenzi għandhom jingħataw bil-miftuħ. *Sostitwit: XXIV.1995.10.*

**23.** Is-sentenzi fil-każijiet kollha għandhom jingħataw fil-pubbliku. Il-qorti li tkun qegħda tagħti sentenza għandha taqra l-parti operattiva, li tkun inkluża fil-parti konklużiva tas-sentenza. Il-parti operattiva tas-sentenza għandha tinkludi talbiet jew l-eċċezzjonijiet li jkunu ġew deċiżi u kull dikjarazzjoni maħsuba li tkun konklusiva jew vinkolanti. Minnufih malli tingħata s-sentenza, l-imħallef jew il-maġistrat għandu jdaħħal traskrizzjoni ffirmata tas-sentenza fil-proċess tal-kawża.

Kull provvediment dwar affarijiet li jkunu quddiem qorti, għandu jingħata minn dik il-qorti.

**24.** Kull provvediment dwar affarijiet li jkunu quddiem il-qrati għandu jingħata mill-qorti li tkun tagħmel minnhom, u kull rikors għal kull provvediment bħal dan għandu jsir biss lil dik il-qorti.

Il-partijiet, eċċ., ma jistax ikollhom komunikazzjoni privata ma' mħallfin jew maġistrati. *Emendat: XI.1859.1; XXXI.1934,7; A.L. 140 tal-1975.*

**25.** Bla ħsara tal-*proviso* tal-artikolu 15, il-partijiet f'kawża, kif ukoll l-avukati, il-prokuraturi legali, u kull persuna oħra fl-isem u għall-partijiet f'kawża, ma jistgħux, taħt il-pieni msemmija fl-artikolu 997, jikkomunikaw privatament mal-imħallfin jew mal-maġistrati fuq affarijiet li jkunu jew li għandhom jinġiebu quddiem waħda jew oħra mill-qrati tal-ġustizzja.

**26.** Kull waħda mill-partijiet f'kawża, avukat jew prokuratur legali, illi jkunu jridu jitolbu provvediment lill-qorti, jistgħu jagħmlu dan sew waqt is-seduta kemm ukoll f'kull żmien ieħor; iżda, f'dan l-aħħar każ, it-talba għandha ssir bil-mezz tar-reġistratur.

Kif għandha ssir it-talba lill-qorti għal provvedimenti.

**27.** (1) Għandu jkun hemm dak in-numru ta' reġistri li l-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' jippreskrivi b'regolamenti. Dawn ir-regolamenti jistgħu ukoll jistabilixxu l-post tar-reġistri, l-atti li kull reġistru hu kompetenti li jirċievi u l-kwistjonijiet l-oħra kollha neċessarji għall-funzjoni tagħhom kif ikun xieraq.

Reġistru tal-qrati superjuri.
*Emendat: VI.1880.2; A.L. 46 tal-1965; X.1975.2; XXIV.1995.11. Sostitwit: XXXI.2002.12.*

(2) Kull dispożizzjoni f'dan il-Kodiċi jew f'liġi jew regolament ieħor li tagħmel referenza għal reġistru jew għal sezzjoni ta' qorti għandha tinftiehem bħala referenza għar-reġistru ta' qorti jew ta' sezzjoni stabbiliti għal dak il-għan taħt is-subartikolu (1).

(3) Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja għandu jaħtar uffiċjal pubbliku biex ikun responsabbli għal kull reġistru li hu stabbilit taħt is-subartikolu (1), u fl-għemil ta' dik il-ħatra, il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' wkoll jiddetermina l-funzjonijiet li għandhom jitwettqu mill-persuna u l-ħwejjeġ kollha anċilljari.

**28.** Ikun hemm dawk l-arkivji li fihom jiġu depożitati l-atti kollha tal-qorti li għandhom jiġu depożitati kif jingħad fl-artikolu 65. Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' jippreskrivi n-numru ta' arkivji li għandhom jiġu mwaqqfa, l-atti li għandhom jiġu depożitati f'kull wieħed minnhom, il-post tagħhom, il-mod li bih għandhom jinżammu d-dokumenti u kull ħaġa oħra li għandha x'taqsam jew li hi anċilljari għalihom.

Arkivji tal-Qorti.
*Emendat: VI.1880.3; XI.1942.2; A.L. 4 tal-1963; XXXI.1966.2. Sostitwit: XXXI.2002.13.*

**29.** (1) Għandu jkun hemm Bord, magħmul mill-Prim Imħallef, bħala president li jkollu wkoll *casting vote*, minn imħallef li ordinarjament iservi fil-Qorti tal-Appell u maġistrat li jiġu appuntati mill-President ta' Malta fuq ir-rakkomandazzjoni tal-Prim Imħallef, mill-Avukat Ġenerali, mill-Avukat tal-Istat, mill-President tal-Kamra tal-Avukati u mill-President tal-Kamra tal-Prokuraturi Legali, li jkollu l-funzjoni li jagħmel regoli, imsejħin Regoli tal-Qrati, għall-għanijiet imsemmija fis-subartikolu (2) jew f'xi dispożizzjoni oħra ta' dan il-Kodiċi jew ta' xi liġi oħra.

Bord tar-Regoli.
*Emendat: XV.1913.7; XXXI 1934.8; XXI.1936.3; XIII.1964.12; XIX.1965.2; XXXII.1965.8; A.L. 46 tal-1965; XXX.1971.3; LVIII.1974.68; A.L. 148 tal-1975; LII.1981.2; XXII.1992.4. Sostitwit: XXIV.1995.12. Emendat: XXXI.2002.14; VII.2007.7; XXXVII.2023.2.*

(2) Ir-Regoli tal-Qrati jistgħu b'mod ġenerali jintgħamlu għal kull ħaġa li tolqot it-tmexxija tal-qrati u t-tmexxija tal-kawzi bil-għan li jassiguraw amministrazzjoni tal-ġustizzja xierqa u effiċjenti, u b'mod partikolari, iżda bla ħsara għas-sens ġenerali ta' dak imsemmi qabel -

(*a*) sabiex jirregolaw it-tmexxija tal-qrati u sabiex jiżguraw iż-żamma tal-ordni u d-dekor fil-bini tal-qrati;

(*b*) sabiex jiġu stabbiliti l-ġranet, il-ħinijiet, it-tul u l-għadd tas-seduti tal-qrati, u kif għandhom jitqassmu l-kawżi fost l-imħallfin u l-maġistrati maħtura biex joqogħdu f'qorti partikolari jew awla relattiva u sabiex

jipprovdu dwar kull ħaġa imsemmija qabel skont kif il-Bord jista' jidhirlu xieraq;

(*ċ*) sabiex jirregolaw kull permess għal btala, għal kull raġuni, mogħti lill-imħallfin jew lill-maġistrati, magħduda l-ħtieġa ta' awtorizzazzjoni jew approvazzjoni ta' dak il-permess mill-awtoritajiet kompetenti;

(*d*) sabiex jagħmlu formuli li ma jinsabux f'dan il-Kodiċi;

Kap. 189

(*e*) sabiex jingħata effett għad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar Proċeduri Ġudizzjarji (Użu tal-Ilsien Ingliż) dwar l-ilsien li bih għandhom jitmexxew il-proċeduri;

(*f*) sabiex jipprovdu dwar atti ġudizzjarji u ħwejjeġ ta' jew li għandhom x'jaqsmu mal-prattika u proċedura li m'humiex imsemmija f'dan il-Kodiċi jew f'liġijiet oħra;

(*g*) sabiex jiġu stabbiliti proċeduri ta' tmexxija ta' kawżi;

(*h*) sabiex jistabbilixxu s-sessjonijiet tas-sena tal-qrati u l-ferjat fil-qrati superjuri u fil-qrati inferjuri, u għal ħwejjeġ anċillari u inċidentali għal dawk is-sessjonijiet u dak il-ferjat:

Iżda, xejn f'dawn ir-regoli m'għandu jkun ma jaqbilx ma' jew imur kontra d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi jew ta' liġijiet oħra:

Iżda wkoll il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' fin-nuqqas ta' Regoli tal-Qrati magħmula skont id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, jagħmel regolamenti fuq kull ħaġa msemmija f'dan is-subartikolu.

(3) Il-Bord jista' jaġixxi minkejja li l-post ta' xi membru tiegħu jisfa battal, iżda m'għandux jaġixxi jekk għall-inqas il-Prim Imħallef u żewġ membri oħra ma jkunux preżenti.

(4) Regoli magħmulin bis-saħħa ta' dan l-artikolu huma suġġetti għall-approvazzjoni tal-President ta' Malta u jibdew iseħħu minn meta jiġu pubblikati fil-Gazzetta, skont kif jiġi speċifikat.

(5) Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' permezz ta' regolamenti li jagħmel jagħti lill-Bord aktar setgħat u funzjonijiet li jwasslu għal titjib fl-amministrazjoni tal-ġustizzja.

(6) Il-Prim Imħallef jista' minn żmien għal żmien isejjaħ laqgħat tal-imħallfin u maġistrati, kemm flimkien kif ukoll separatament, u għandu b'mod regolari jikkonsulta mal-istess, individwalment jew kollettivament, dwar afffarijiet li jikkonċernaw it-tmexxija u l-proċedura tal-kawżi, l-applikazzjoni u t-tmexxija ta' proċeduri u regoli tal-qrati, l-implimentazzjoni ta' proċeduri amministrattivi li għandhom x'jaqsmu mat-tmexxija u l-proċeduri tal-kawżi, ir-relazzjonijiet bejn il-membri tal-ġudikatura u l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, il-formulazzjoni ta' Regoli tal-Qorti u affarijiet oħra li l-Prim Imħallef jidhirlu xieraq li għandu jressaq għad-diskussjoni.

(7) Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel dan l-

artikolu, u għal kull regola jew regolament magħmulin bis-saħħa tiegħu, l-imħallfin u l-maġistrati għandhom is-setgħa li jirregolaw it-tmexxija tal-proċedimenti u tas-smigħ tal-kawżi fil-qrati rispettivi li fihom joqogħdu, u li jagħtu ordnijiet dwar il-bon ordni fis-seduti tal-qorti, skont il-liġi.

(8) Mingħajr preġġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (7), il-Prim Imħallef jista', fid-diskrezzjoni tiegħu, jittrasferixxi kull kawża minn qorti għal oħra:

Iżda fl-eżekuzzjoni ta' din il-funzjoni l-Prim Imħallef għandu jiddiskuti l-kwistjoni mal-imħallfin jew il-maġġistrati interessati, jew waqt xi waħda mil-laqgħat imsejħa skont is-subartikolu (6) jew waqt laqgħa *ad hoc* miżmuma għal dan il-għan.

**30.** L-avukati u l-prokuraturi legali, meta jidhru quddiem il-qrati superjuri jew inferjuri, jitqiesu bħala uffiċjali tal-qorti.

L-avukati u l-prokuraturi legali quddiem il-qorti huma magħduda bħala uffiċjali tagħha.

---

Titolu II

FUQ IL-QRATI SUPERJURI

**31.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.15.*

Il-Qorti Ċivili. Kif hija mqassma.

**32.** (1) Imħallef wieħed jippresjedi f'kull sezzjoni tal-Qorti Ċivili.

(2) Il-Qorti Ċivili taqta' l-kawżi kollha ta' natura ċivili jew kummerċjali, u dawk il-kawżi l-oħra kollha li l-liġi tgħid espressament li għandha tieħu konjizzjoni tagħhom.

Qorti Ċivlli. *Emendat: XI.1859.2; A.L. 148 tal-1975; Sostitwit: XXIV.1995.13; XXXI.2002.16.*

**33.** L-eżerċizzju tal-ġurisdizzjoni volontarja fi ħwejjeġ ta' natura ċivili jkun mogħti lill-Qorti Ċivili.

Ġurisdizzjoni volintarja. *Emendat: A.L. 148 tal-1975. Sostitwit: XXXI.2002.17.*

**34.** Ħlief meta jkun hemm provdut mod ieħor f'dan il-Kodiċi jew f'kull liġi oħra, mis-sentenzi tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili jista' jsir appell lill-Qorti tal-Appell:

Iżda fil-każijiet fejn kawża li tkun inbdiet permezz ta' rikors ġuramentat, u fejn ebda deċiżjoni espliċita ma tkun intalbet u ngħatat dwar l-interpretazzjoni tal-Kostituzzjoni skont -lartikolu 95(2)(*d*) tal-imsemmija Kostituzzjoni, tkun ġiet deċiża mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili b'sentenza li fiha jkunu ġew diskussi u deċiżi punti ta' liġi dwar drittijiet fondamentali tal-bniedem jew referenzi għall-Kostituzzjoni bħala parti mill-meritu tal-kawża, il-Qorti tal-Appell għandha xorta waħda titqies li hija kompetenti u li għandha ġurisdizzjoni biex tiddeċiedi appell minn tali sentenza tal-

Appell mis-sentenzi tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili. *Emendat: XV.1913.8; XXIV.1995.14; IX.2004.3; A.L. 181 tal-2006.*

Prim'Awla tal-Qorti Ċivili.

Proċedura kontra d-digrieti tal-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja. *Emendat: IX.2004.11.*

**35.** Mid-digrieti tal-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja ma jingħatax appell; iżda, meta l-parti jidhrilha li hija aggravata, tista' tagħmel kawża quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili għall-provvediment meħtieġ.

Kompetenza tal-Qorti Ċivili. *Miżjud: I.2018.2; Emendat: XVI.2019.3; V.2021.64.*

**36.** (1)* Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili u l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) għandhom ikunu kompetenti sabiex jisimgħu l-kawżi f'Malta u Għawdex.

(2)† Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili u l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) għandhom iżommu seduti kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex.

(3)‡ Meta l-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili u l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) iżommu seduti f'Malta, għandhom jieħdu konjizzjoni tal-pretensjonijiet kollha kontra persuni li huma residenti jew li għandhom id-dar ordinarja tagħhom fil-Gżira ta' Malta u tal-kawżi l-oħra kollha espressament assenjati bil-liġi lil dawk is-sezzjonijiet tal-Qorti Ċivili.

(4)§ Meta l-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili u l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) iżommu seduti f'Għawdex, għandhom jieħdu konjizzjoni tal-pretensjonijiet kollha kontra persuni li huma residenti jew li għandhom id-dar ordinarja tagħhom fil-Gżejjer ta' Għawdex u ta' Kemmuna u tal-kawżi l-oħra kollha espressament assenjati bil-liġi lil dawk is-sezzjonijiet tal-Qorti Ċivili.

(5)** Ir-regoli mniżżla f'dan il-Kodiċi li jikkonċernaw il-*privilegium fori* u l-eċċezzjonijiet fir-rigward tagħhom, għandhom japplikaw ukoll bejn il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili u l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja), meta jżommu seduti fil-Gżira ta' Malta u fil-Gżira ta' Għawdex.

(6)†† Il-kawżi li mhumiex inklużi fil-kawżi li jistgħu jinstemgħu mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili u l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) meta jżommu seduti fil-Gżira ta' Għawdex, għandhom jinstemgħu mill-imsemmija qorti f'Malta.

(7) Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ) għandha tieħu konjizzjoni tal-kawżi kollha kontra persuni kemm naturali kif ukoll ġuridiċi li huma residenti jew li għandhom id-dar ordinarja jew l-uffiċċju reġistrat tagħhom fil-Gżejjer ta' Malta u fil-Gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna, u tal-kawżi l-oħra kollha, li huma espressament assenjati bil-liġi lil dik is-sezzjoni tal-Qorti Ċivili:

Iżda meta l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ) għandha tisma' kawżi li jikkonċernaw pretensjonijiet kontra persuni kemm naturali kif ukoll ġuridiċi li huma residenti jew li għandhom id-dar ordinarja jew l-uffiċċju reġistrat tagħhom fil-Gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna, is-seduti għandhom jinżammu fil-bini tal-qrati ta'

*Għadu mhux fis-seħħ. *Ara* l-Avviż Legali 164 tal-2018.
†Għadu mhux fis-seħħ.
‡Għadu mhux fis-seħħ.
§Għadu mhux fis-seħħ.
**Għadu mhux fis-seħħ.
††Għadu mhux fis-seħħ.

Għawdex:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet tas-Sub-titolu IV tat-Titolu I tat-Tielet Ktieb intitolat "Fuq il-Periti" ta' dan il-Kodiċi għandhom, *mutatis mutandis,* japplikaw għal materji li għandhom x'jaqsmu mal-Att dwar il-Kompetizzjoni u xi regolamenti magħmula taħtu u mal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u xi regolamenti magħmula taħtu.

Kap. 379.

Kap. 378.

(7A) Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi) għandha tieħu konjizzjoni tat-talbiet kollha kontra persuni kemm jekk huma naturali jew legali li joqogħdu jew għandhom l-uffiċċju ordinarju tagħhom jew uffiċċju reġistrat jew li għandhom assi jew proprjetà ta' kwalunkwe tip fil-Gżira ta' Malta u fil-Gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna u ta' azzjonijiet *in rem*, għall-irkupru tar-rikavat mill-kriminalità mill-Istat jew minn entità tal-Istat jew għall-konfiska bbażata fuq nuqqas ta' kundanna ta' assi u proprjetà ta' kwalunkwe tip kif jistgħu jiġu pprovduti fi kwalunkwe liġi minn żmien għal żmien fis-seħħ u l-kawżi l-oħra kollha espressament assenjati bil-liġi lil tali sezzjoni tal-Qorti Ċivili:

Iżda meta l-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Irkupru tal-Assi) tieħu konjizzjoni tat-talbiet kontra persuni, kemm jekk fiżiċi kif ukoll legali, li joqogħdu jew li għandhom id-djar ordinarji tagħhom fil-Gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna għandha żżomm is-seduti tagħha fil-bini tal-qrati ta' Għawdex.

(8)* Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni ta' Ġurisdizzjoni Volontarja) għandha wkoll iżżomm seduti f'Malta u f'Għawdex.

(9)† Fi kwalunkwe sottomissjoni bil-miktub, att ġudizzjarju, digriet tal-qorti, sentenza tal-qorti, proċess-verbal, formola jew xi dokument ieħor ikun li jkun, li jkunu qed jiġu preżentati jew użati mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) jew mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni ta' Ġurisdizzjoni Volontarja), tista' tiżdied il-kelma "(Għawdex)", meta dawn id-dokumenti jkunu relatati ma' atti, pretensjonijiet jew proċeduri tal-imsemmija qrati li s-seduti fir-rigward tagħhom ikunu qegħdin jinżammu f' Għawdex.

**36A.** (1) Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili meta tkun qiegħda teżerċita l-ġurisdizzjoni tagħha sabiex tisma' kawżi preżentati taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni jew taħt l-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea għandha żżomm is-seduti tagħha fil-bini tal-Qrati ta' Għawdex meta tieħu konjizzjoni ta' kawżi fejn ir-rikorrent ikun persuna naturali li jkollha r-residenza ordinarja tagħha jew persuna legali li jkollha l-uffiċċju reġistrat tagħha, fil-Gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna.

Ġurisdizzjoni tal-Qrati ta' Għawdex f'kawżi kostituzzjonali.
Kap. 319.
*Miżjud: XXIII.2023.2.*

(2) Is-subartikolu (1) ma għandux japplika fejn, meta tiġi preżentata l-kawża l-għadd ta' rikorrenti u intimati, eskluż l-intimati li jkunu jirrappreżentaw lill-Gvern jew lil xi awtorità pubblika, li joqogħdu fil-gżira ta' Malta jkun aktar minn dak tar-rikorrenti u l-intimati li joqogħdu fil-gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna, u f'dak il-

*Għadu mhux fis-seħħ.
†Għadu mhux fis-seħħ.

każ is-seduti tal-Qorti għandhom jinżammu fil-bini tal-qrati f'Malta.

Kompetenza oħra tal-Qorti tal-Kummerċ.
*Emendat: IV.1862.3; IV.1905.4.*

**37.** *Imħassar: XXIV.1995.15.*

Kompetenza fil-fallimenti, eċċ.
*Emendat: XI. 1858.2; IV.1862.3; IV.1905.3; XV.1913.10.*

**38.** *Imħassar: XXIV.1995.15.*

Dmirijiet tal-Imħallef tal-Qorti Ċivili, Prim' Awla fl-avarija u testimonjali.
*Emendat: IV.1862.3; IV.1905.5; XXII.1992.5; XXXI.2002.18.*

**39.** Kull imħallef li joqgħod fil-Qorti Ċivili, jew xi sezzjoni tagħha għandu jirregola l-proċeduri dwar l-avarija u jassisti, huwa nnifsu jew bil-mezz ta' avukat surrogat minnu għaldaqshekk, fit-testimonjali.

Il-Qrati jista'jkollhom iktar minn sezzjoni waħda.
*Miżjud: XXII.1992.6. Emendat: XXIV.1995.16.*

**39A.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.19.*

Appell mis-sentenzi tal-Qorti tal-Kummerċ.
*Emendat: XV.1913.11.*

**40.** *Imħassar: XXIV.1995.17.*

Qorti tal-Appell. Kif hija kkostitwita. Ġurisdizzjoni.
*Emendat: VII.1880.7; XV.1913.14; XIII.1964.13; A.L. 46 tal-1965; XXX.1971.4; LVIII.1974.68; A.L. 148 tal-1975; VIII.1990.3; XXII.1992.7; XXIV.1995.18.; VI.2001.3; XVII.2012.2; I.2018.3.*

**41.** (1) Il-Qorti tal-Appell għandu jkollha sezzjoni waħda jew iktar.

(2) Meta l-Qorti tal-Appell tkun tikkonsisti f'sezzjoni waħda jew iktar, kull sezzjoni għandha tkun komposta mill-Prim' Imħallef u minn żewġ imħallfin oħra.

(3) Meta l-Qorti tal-Appell tkun tikkonsisti f'żewġ sezzjonijiet jew iktar, it-tielet sezzjoni u s-sezzjonijiet l-oħra jistgħu jkunu preseduti minn imħallef li għandu jiġi nominat fuq parir tal-Prim Imħallef.

(4) Kull sezzjoni tal-Qorti tal-Appell għandha tħaddem u jkollha s-setgħat kollha li huma b'dan il-Kodiċi jew b'kull liġi oħra vestiti fil-Qorti tal-Appell.

(5) L-għadd ta' sezzjonijiet jiġi stabbilit b'Ordni magħmul mill-President ta' Malta.

(6) Meta jintgħamel Ordni mill-President ta' Malta li jkun jipprovdi għall aktar minn sezzjoni waħda tal-Qorti tal-Appell, il-bord bis-setgħa li jagħmel regoli stabbiliti bis-saħħa tal-artikolu 29 għandu jipprovdi dwar il-mod kif il-kawżi għandhom jitqassmu bejn id-diversi sezzjonijiet.

(7) (*a*) Ordni bħal dak imsemmi fis-subartikolu (3) jista' jipprovdi li meta wieħed mill-imħallfin, li ma jkunx il-Prim Imħallef, li joqgħod f'waħda mis-sezzjonijiet, jastjeni jew mod ieħor jiġi rikużat u jekk dik ir-rikuża tiġi aċċettata, il-kawża li fiha sseħħ dik l-astensjoni jew rikuża għandha tinstema minn sezzjoni oħra li tiġi hekk stabbilita bl-Ordni.

(*b*) Meta jiġi rikużat u dik ir-rikuża tiġi aċċettata jew jastjeni l-Prim Imħallef, għandu jiġi surrogat minflok il-Prim Imħallef fis-sezzjoni fejn tkun qegħda tinstema' l-kawża, l-imħallef bl-aktar preċedenza (li ma jkunx il-Prim Imħallef) f'dik is-sezzjoni li tista' tiġi hekk stabbilita bl-Ordni.

(*ċ*) Meta, minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull ordni magħmul bis-saħħa tal-paragrafi (*a*) u (*b*), il-kawża ma tkunx tista' tinstema minn ebda sezzjoni skont kif provdut f'dik l-ordni minħabba fir-rikuża jew astensjoni tal-Prim Imħallef jew xi wieħed mill-imħallfin l-oħra, il-President ta' Malta jissurroga imħallef ieħor jew imħallfin oħra biex joqgħod jew joqogħdu minflok l-imħallfin li jkunu ġew rikużati jew leġittimament impediti fis-sezzjoni fejn il-kawża tkun l-ewwel ġiet assenjata taħt id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3).

(8)* Il-Qorti tal-Appell għandha tisma' u tiddeċiedi l-appelli kollha minn sentenzi tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili (Għawdex), mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja), mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) (Għawdex) u mill-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ).

Appell mil-qrati inferjuri ta' Malta.

(9)† Il-Qorti tal-Appell tisma' wkoll u tiddeċiedi l-appelli mid-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) u tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza inferjuri tagħha. Iżda, għal dawn l-appelli, il-Qorti tal-Appell hija magħmula minn wieħed biss mill-membri tagħha, u kull imħallef, maħtur mill-President ta' Malta biex joqgħod għas-smigħ ta' dawn l-appelli, jitqies bħala membru ta' dik il-qorti. Il-Qorti tal-Appell kif magħmula taħt dan is-subartikolu tista' wkoll tissejjaħ bħala l-Qorti tal-Appell (Kompetenza Inferjuri).

(10) Meta l-Qorti tal-Appell tkun ser tisma' appelli mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza inferjuri tagħha jew minn sentenzi jew deċiżjonijiet ta' xi bord jew tribunal mogħtija minn dak il-bord jew tribunal meta joqgħodu f'Għawdex, dik is-seduta għandha ssir fil-bini tal-Qrati ta' Għawdex, u għall-finijiet ta' dawk l-appelli r-reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) għandu wkoll ikun ir-Reġistru tal-Qorti tal-Appell.

---

* Fis-seħħ mill-11 ta' Ġunju 2018, *ara* wkoll l-Avviż Legali 187 tal-2018.
Is-subartikolu (8) preċendenti:
(8)Hija tisma' u tiddeċiedi l-appelli kollha mid-deċiżjonijiet -
tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili; u
tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza superjuri tagħha:
Iżda r-referenza għall-"Prim' Awla tal-Qorti Ċivili" f'dan is-subartikolu għandha titqies bħala li tinkludi referenza għall-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja) u li kienet tinkludi tali referenza sa mid-data tat-twaqqif tas-sezzjonijiet tal-qrati ċivili.
† Ara l-Avviż Legali 187 tal-2018.

Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Appell ġhall-appelli taħt il-Liġi dwar il-Legati taż-Żwieġ. *Emendat: VI.1880.4; XV.1913.15; II.1940.2.* Kap. 3.

**42.** Il-Qorti tal-Appell biss hija kompetenti biex tieħu konjizzjoni tal-appelli msemmijin fl-artikolu 6 tal-Liġi dwar il-Legati taż-Żwieġ.

Ġurisdizzjoni tal-Qorti tal-Appell fi kwistjonijiet li ġhandhom x'jaqsmu ma' eżekuzzjoni ta' sentenzi jew mandati. *Emendat: IV.1862.5; IV.1905.6; XV.1913.13.*

**43.** *Imħassar: XXIV.1995.19.*

Setgħat oħra tal-Qorti tal-Appell.

**44.** Il-Qorti tal-Appell, barra milli tieħu konjizzjoni tal-kawżi msemmija taħt dan it-Titolu, tiddeċiedi wkoll il-kawżi l-oħra kollha illi b'dispożizzjoni espressa tal-liġi huma mħollijin ġhaliha.

Qorti Kostituzzjonali. *Miżjud: XIII.1964.14. Emendat: LVIII.1974.68.*

**45.** Il-Qorti Kostituzzjonali tkun hekk kostitwita u ġhandha teżerċita dik il-ġurisdizzjoni kif inhu provdut fil-Kostituzzjoni ta' Malta.

Riserva. *Miżjud: XIII.1964.14. Sostitwit: XXIV.1995.20.* Kap. 319.

**46.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 34 u tas-subartikolu (6) tal-artikolu 41 ikunu bla ħsara ġhad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) tal-artikolu 46 u tas-subartikolu (2) tal-artikolu 95 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u tas-subartikolu (4) tal-artikolu 4 tal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea.

---

## Titolu III

### FUQ IL-QRATI INFERJURI

Qorti Ċivili tal-Maġistrati (Malta). Kif hija kkostitwita u l-ġurisdizzjoni tagħha. *Emendat: IV.1865.1; XV.1913.16; XXXI.1934.9; XXIII.1971.3; XII.1985.2; VIII.1990.3; XXIV.1995.21; VI.2001.3; XXXI.2002.21; A.L. 407 tal-2007; IV.2016.3.*

**47.** (1) Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) Maġistrat wieħed jippresjedi, u dik il-qorti, bħala qorti tal-ewwel grad tisma' u tiddeċidi l-pretensjonijiet kollha sa l-ammont ta' ħmistax-il elf euro (€15,000), kontra persuni li joqogħdu, jew li ġhandhom ir-residenza tagħhom ordinarja, f'parti tal-Gżira ta' Malta.

(2) Dik il-qorti tiddeċiedi wkoll il-kawżi l-oħra kollha li l-liġi espressament tħalli ġhaliha.

(3) Iżda l-kawżi li fihom jidħlu kwistjonijiet dwar il-proprjetà ta' beni immobbli, jew li ġhandhom x'jaqsmu ma' servitujiet, piżijiet jew drittijiet oħra mġhaqqdin mal-beni immobbli, inkluża kull talba ġhal żgumbrament jew tkeċċija minn beni immobbli kemm urbani kif ukoll rurali, mikrija jew okkupati minn persuni li joqgħodu jew li ġhandhom l-abitazzjoni ordinarja tagħhom fil-limiti tal-ġurisdizzjoni ta' dik il-qorti, ma jidħlux fil-kompetenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) indipendentement mill-valur tat-talba.

**48.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.22.*

Ġurisdizzjoni oħra.
*Emendat. XXXI.1934.9; XXIII.1971.4; XII.1985.3; VIII.1990.3; XXIV.1995.22; VI.2001.3.*

**49.** Mid-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), jingħata appell lill-Qorti tal-Appell, kostitwita kif jingħad fl-artikolu 41(9).

Appell mid-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Maġistrati.
*Emendat: VII.1880.8; XV.1913.17; VIII.1990.3; XXIV.1995.23. Sostitwit: XXXI.2002.23.*

**50.** (1) Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 770 u 771, il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), b'esklużjoni tal-qrati ta' Malta, hija kompetenti biex tieħu konjizzjoni ta' kull pretensjoni kontra l-persuni li joqogħdu jew li għandhom ir-residenza tagħhom ordinarja fil-Gżira ta' Għawdex jew ta' Kemmuna, kif ukoll ta' dawk il-kawżi l-oħra kollha li l-liġi tgħid espressament li għandha tieħu konjizzjoni tagħhom dik il-qorti.

Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), bħala qorti tal-ewwel grad.
*Emendat: XV.1913.18; XIII.1925.2; XI.1929.2; XIII.1964.15; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; VIII.1990.3; XXIV.1995.24.*

(2) Dik il-qorti hija magħmula minn maġistrat wieħed, u għandha żewġ attribuzzjonijiet, jiġifieri:

Kif hija kkostitwita u l-ġurisdizzjoni tagħha.

(*a*) attribuzzjoni inferjuri, illi bis-saħħa tagħha tieħu konjizzjoni tal-kawżi kollha tax-xorta ta' dawk illi, skont l-artikoli 47 u 48, huma ta' kompetenza ta' maġistrat għall-Gżira ta' Malta; u

Kompetenza inferjuri li hija ugwali għal dik tal-qorti inferjuri ta' Malta,

(*b*) attribuzzjoni superjuri, li bis-saħħa tagħha, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni ta' Malta u tal-artikolu 4 tal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea, tieħu konjizzjoni tal-kawżi kollha tax-xorta ta' dawk illi, skont l-artikolu 32, huma ta' kompetenza tal-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili.

u superjuri, jiġifieri, bħall-Prim'Awla Ċivili. Kap.319.

**51.** *Imħassar: XXIV.1995.25.*

Deċiżjonijiet li għalihom hemm appell lill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala Qorti tal-Appell fil-kompetenza tagħha superjuri.
*Emendat: XXIII.1971.5; XII.1985.4; VIII.1990.3.*

Deċiżjonijiet li għalihom hemm appell quddiem il-Qorti tal-Appell. *Emendat: XXIII.1971.6; XII.1985.5; VIII.1990.3.*

**52.** *Imħassar: XXIV.1995.25.*

Dispożizzjonijiet dwar il-qrati superjuri li jgħoddu għall-Qorti ta' Għawdex fil-kompetenza tagħha superjuri. *Emendat: XV.1913.19; XXXI.1934.10; VIII.1990.3.*

**53.** Għal dawk li huma kawżi li jidħlu fil-kompetenza superjuri tal-Qrati tal-Maġistrati (Għawdex), igħoddu d-dispożizzjonijiet dwar il-qrati superjuri.

Ġurisdizzjoni volontarja tal-qorti ta' Għawdex. *Emendat: A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; VIII.1990.3; XXXI.2002.24.*

**54.** Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), magħmula minn maġistrat wieħed maħtur għaldaqshekk mill-President ta' Malta, għandha wkoll, fil-limiti tal-ġurisdizzjoni tagħha lokali, l-istess setgħat li huma mogħtija lill-Qorti Ċivili fil-ġurisdizzjoni volontarja tagħha.

Kwalifiki tal-maġistrati u tal-maġistrati surrogati. *Emendat: VIII.1990.3; XXIV.1995.26.*

**55.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.25.*

Riserva. *Miżjud: XIII.1964.16. Emendat: A.L. 148 tal-1975. Sostitwit: XXIV.1995.27.* Kap. 319.

**56.** Id-dispożizzjoni tal-artikolu 49 tkun mingħajr ħsara għad-dispożizzjoni tas-subartikolu (4) tal-artikolu 46 u tas-subartikolu (2) tal-artikolu 95 tal-Kostituzzjoni ta' Malta, u tas-subartikolu (4) tal-artikolu 4 tal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea.

Tribunal għal Talbiet Żgħar. *Miżjud: V.1995.18.* Kap. 380.

**56A.** Minkejja kull dispożizzjoni ta' dan il-Kodiċi l-qrati inferjuri ma għandhom jieħdu konjizzjoni ta' xi talba li taqa' fil-ġurisdizzjoni tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar imwaqqaf taħt l-Att dwar Tribunal għal Talbiet Żgħar.

## Titolu IV

## TAL-UFFIĊJALI EŻEKUTTIVI TAL-QORTI

*Sostitwit: XXXI.2002.26.*

Dmirijiet tad-Direttur Ġenerali (Qrati). *Emendat: VI.1880.6; XV.1913.22; X.1975.3; XIV.1980.2. Sostitwit: XXIV.1995.28. Emendat: A.L. 34 tal-2001. Sostitwit: XXXI.2002.27.*

**57.** (1) Id-Direttur Ġenerali (Qrati) ikun maħtur mill-Prim Ministru u, sakemm il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja ma jiddeċidix mod ieħor, ikun responsabbli għall-amministrazzjoni tar-reġistri, l-arkivji, is-servizzi tal-qorti u l-uffiċiji amministrattivi l-oħra kollha tal-qrati.

(2) Id-Direttur Ġenerali (Qrati) ikollu l-funzjonijiet, is-setgħat u d-dmirijiet mogħtija lilu b'dan il-Kodiċi jew b'kull liġi oħra applikabbli, kif ukoll b'kull regolament li jista', minn żmien għal żmien, isir mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja taħt dan l-artikolu.

(3) Id-dmirijiet tad-Direttur Ġenerali (Qrati) għandhom jiġu mwettqa mid-Direttur Ġenerali (Qrati) innifsu jew minn dawk il-persuni l-oħra jew minn uffiċjali eżekuttivi tal-qrati li l-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' b'regolament jaħtar, jew fin-nuqqas ta' regolament ta' din ix-xorta, minn kull persuna maħtura għal hekk mid-Direttur Ġenerali (Qrati); regolamenti ta' din ix-xorta jistgħu wkoll jispeċifikaw d-dmirijiet li għandhom jitwettqu minn kull persuna jew uffiċjali bħal dawk.

Reġistri.
*Imħassar: XI.1858.3. Miżjud: VI.1880.7. Emendat: XXIX.1952.2; A.L. 4 tal-1963; XV.1964.2; XXXI.1966.2; X.1975.4; XI.1977.2. Sositwit: XXIV.1995.29; XXXI.2002.28.*

**58.** (1) Ikun hemm dawk ir-reġistri tal-Qrati u tat-tribunali oħra stabbiliti bil-liġi kif il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista', b'regolamenti taħt dan l-artikolu, jistabbilixxi.

(2) Dawn ir-regolamenti għandhom jassenjaw lil kull Qorti jew tribunal ir-reġistru li għandu jkun għad-dispożizzjoni ta' dik il-Qorti jew dak it-tribunal u reġistru wieħed jista', skont dawk ir-regolamenti, ikun għad-dispożizzjoni ta' aktar minn Qorti waħda jew tribunal wieħed.

(3) Kull referenza f'xi liġi għal reġistru ta' Qorti jew tribunal partikolari għandha tinftiehem bħala referenza għar-reġistru assenjat lil dik il-qorti jew tribunal mill-Ministru f'regolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu.

(4) Kull reġistru għandu jkun immexxi minn uffiċjal pubbliku maħtur mill-Ministru għal dak il-għan, u fin-nuqqas ta' dik il-ħatra, mid-Direttur Ġenerali (Qrati). Il-kap ta' kull reġistru huwa hawn iżjed 'il quddiem imsejjaħ "ir-reġistratur".

(5) Kull reġistratur ikollu l-funzjonijiet, is-setgħat u dmirijiet mogħtija lilu b'dan il-Kodiċi jew b'kull liġi oħra applikabbli, kif ukoll b'kull regolament li jista', minn żmien għal żmien, isir mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja.

(6) Id-dmirijiet tar-reġistratur, inkluż kull dmir matul is-seduti tal-qrati, għandhom jiġu mwettqa mir-Reġistratur innifsu jew minn dawk il-persuni oħra jew minn uffiċjali eżekuttivi tal-qrati li l-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' jaħtar, jew fin-nuqqas ta' ħatra ta' din ix-xorta, minn kull persuna maħtura għal hekk mir-Reġistratur, u ħatra ta' din ix-xorta tista' wkoll tispeċifika d-dmirijiet li għandhom jitwettqu minn kull persuna jew uffiċjal bħal dawn.

(7) Kull dispożizzjoni f'dan il-Kodiċi jew f'regolament li tagħmel referenza għar-Reġistratur għandha tinftiehem bħala referenza għar-reġistratur ta' dak ir-reġistru li għalih tirreferi id-dispożizzjoni jew għar-reġistratur li jkun imexxi r-reġistru assenjat lil dik il-Qorti u, fin-nuqqas ta' kull referenza ta' din ix-xorta, għandha tinftiehem bħala referenza għar-reġistratur responsabbli għar-reġistru assenjat lill-Qorti Ċivili.

(8) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi u ta' kull regola magħmula taħt l-artikolu 29, ir-reġistratur jieħu l-ordnijiet mill-awtoritajiet ġudizzjarji dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu ma' kull proċedura legali u dwar ħwejjeġ li għandhom x'jaqsmu ma' kull att ġudizzjarju, jiġifieri:

(*a*) fil-qrati superjuri fi ħwejjeġ li jikkonċernaw qorti

partikolari, jieħu l-ordnijiet mill-imħallef jew mill-imħallfin, jekk ikun hemm żewġ imħallfin jew iktar, ta' dik il-qorti; f'każijiet oħra, jieħu l-ordnijiet mill-Prim Imħallef; u

(*b*) fil-qrati inferjuri, jieħu l-ordnijiet mill-maġistrati tal-qorti partikolari.

(9) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (8) għandhom, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 69, jgħoddu *mutatis mutandis* għal uffiċjali eżekuttivi tal-qorti.

(10) Id-Direttur Ġenerali (Qrati), ir-Reġistratur u kull uffiċjal eżekuttiv tal-qorti maħtur għal hekk mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja għandhom, għall-għanjiet tal-Ordinanza dwar il-Kummissjunarji b'setgħa li jagħtu Ġurament, ikunu *ex officio* Kummissjunarji b'setgħa li jagħtu ġurament.

Kap. 79.

każijiet li fihom ir-reġistratur ma jistax joqgħod. *Mižjud: VI.1880.7. Emendat: IX.1886.7; VIII.1903.1.*

**59.** Ir-reġistratur, jew uffiċjal ieħor li jkun qiegħed jagħmel floku, ma jistax jesegwixxi d-dmirijiet ta' reġistratur f'dawk il-każijiet li fihom imħallef jista' jiġi rikużat.

Ġurament tad-Direttur Ġenerali (Qrati). *Emendat: VI.1880.8; IX.1886.8; XXIV.1952.3; XV.1964.3. Sostitwit: XXIV.1995.30; XXXI.2002.29.*

**60.** Meta d-Direttur Ġenerali (Qrati) u kull Reġistratur jidħlu għad-dmirijiet tal-kariga tagħhom, għandhom jieħdu quddiem il-Qorti tal-Appell, il-ġurament ta' lealtà imsemmi fl-artikolu 10, u l-ġurament tal-kariga skont il-formola li ġejja:

"Jiena . . . . . naħlef li nagħmel bil-ħaqq u bis-sewwa u bir-reqqa kollha d-dmirijiet ta' Direttur Ġenerali / Reġistratur, mill-aħjar li nista' u li naf, u bl-aħjar ħila tiegħi. Hekk Alla jgħini.".

Dmirijiet oħra tar-reġistratur. *Emendat: V.1856.1; VI.1880.9; XV.1913.23.*

**61.** (1) Ir-reġistratur, kemm-il darba ma jkunx provdut xort'oħra f'dan il-Kodiċi, għandu jirreġistra l-proċeduri u l-ordnijiet tal-qorti, u r-reġistru miżmum minnu jagħmel prova awtentika tagħhom.

(2) Meta ssir talba bil-fomm għal xi att jew proċedura, fil-każijiet illi fihom dan l-att jew proċedura jistgħu jsiru b'talba bil-fomm tal-parti, ir-reġistratur għandu jżomm notament ta' din it-talba, u jfisser jekk din saritx mill-parti nfisha, minn prokuratur legali, jew minn rappreżentant leġittimu ieħor; u dan in-notament jagħmel prova awtentika ta' din it-talba u tal-persuna li għamlitha.

Awtentiċità tal-kopji.

**62.** Ir-reġistratur għandu jiċċertifika l-awtentiċità ta' kull kopja, li tkun tinħtieġ, ta' att jew dokument li jinsab fir-reġistru.

Responsabbiltà tar-reġistratur. *Emendat: VI.1880.10.*

**63.** Ir-reġistratur huwa responsabbli għat-telf, mutilazzjoni jew tibdil f'att jew dokument ippreżentat fir-reġistru, kif ukoll għad-dewmien fit-tmexxija ta' dak l-att jew dokument.

**64.** (1) L-ispejjeż ġudizzjarji jiġu ntaxxati u likwidati mir-reġistratur, u t-taxxi magħmulin minnu ma jistgħux jiġu attakkati wara li jagħlaq xahar. Dik l-azzjoni għandha tinbeda b'rikors li għandu jiġi trattat sommarjament mill-qorti. Dan iż-żmien, għal dawk li jitolbu t-taxxa tal-ispejjeż, jibda jgħodd mill-ġurnata li fiha tkun ħarġet it-taxxa, u, għad-debitur li jkun regolarment innotifikat bit-taxxa b'att ġudizjarju, mill-ġurnata ta' dik in-notifika.

Taxxar ta' spejjeż ġudizzjarji. Żmien li fih it-taxxi jistgħu jiġu attakkati. *Emendat: IV.1862.6; XXXI.1934.11; XXIV.1995.31.*

(2) Ir-rikorrent għandu jara li kopja tar-rikors għandha tiġi notifikata lil kull min ikollu interess fih, li mbagħad ikollu għoxrin jum li matulhom ikun jista' jippreżenta risposta.

(3) Il-proċeduri bil-miktub li għandhom x'jaqsmu mar-rikors għandhom jitqiesu magħluqin meta ssir ir-risposta jew jekk din ma ssirx, meta jagħlaq iż-żmien mogħti għaliha. Il-partijiet għandhom jiġu notifikati bid-data meta jkun ser jinstema' r-rikors.

**65.** Ikun hemm dawk l-arkivji tal-Qrati u tat-tribunali oħra stabbiliti bil-liġi kif il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista', b'regolamenti taħt dan l-artikolu, jistabbilixxi.

Arkivji. *Emendat: VI.1880.11. Sostitwit: XXXI.2002.30.*

(2) Dawn ir-regolamenti għandhom jassenjaw lil kull Qorti jew tribunal l-arkivji li fihom għandhom jiġu depożitati ir-rekords u l-atti ta' dik il-Qorti jew ta' dak it-tribunal, u jistgħu, b'dawk ir-regolamenti, jiġu depożitati ir-rekords ta' iktar minn Qorti waħda jew tribunal wieħed f'xi arkivju partikolari.

(3) Id-Direttur Ġenerali (Qrati), ikun responsabbli għall-amministrazzjoni tal-arkiviji u għandu, suġġett għad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi jew ta' xi liġi oħra, jagħti dawk id-direttivi li jista' jidhirlu meħtieġa għall-ħażna xierqa ta' dokumenti fl-arkivji, l-aċċess għal dawk l-arkivji, l-għemil u l-awtentikazzjoni ta' kopji u għal kull ħaġa oħra li għandha x'taqsam mal-arkivji.

(4) Il-Ministru msemmi jista' minn żmien għal żmien jagħmel regolamenti li jirregolaw l-arkivji u t-tħaddim tagħhom.

**66.** Il-Ministru responsabbi għall-ġustizzja għandu jaħtar persuni biex jaġixxu għad-Direttur Ġenerali (Qrati), ir-Reġistratur u kull uffiċjal eżekuttiv tal-qorti fil-każ ta' assenza jew impediment ieħor bil-liġi tad-Direttur Ġenerali (Qrati), ir-reġistraturi, jew kull uffiċjal eżekuttiv tal-qorti ieħor, kif ikun il-każ.

Assenza jew impediment leġittimu tar-reġistratur. *Emendat: VI.1880.12; VII.1903.2; XV.1913.24; XV.1964.4; A.L. 46 tal-1965; X.1975.5; XXIV.1995.32. Sostitwit: XXXI.2002.31.*

Dmirijiet tal-uffiċjali eżekuttivi tal-qorti.
*Emendat: VI.1880.13; XIX.1965.3. Sostitwit: XXIII.1971.7. Emendat: XII.1978.4; VIII.1990.3; XXIV.1995.33. Sostitwit: XXXI.2002.33.*

**67.** (1) Għandu jkun hemm uffiċjali eżekuttivi tal-qorti li jkunu inkarigati bin-notifika u bl-eżekuzzjoni ta' atti ġudizzjarji, mandati u ordnijiet oħra mogħtija mill-Qrati, mill-Imħallfin u mill-Maġistrati, u biex iwettqu dawk id-dmirijiet l-oħra li jistgħu jiġu lilhom assenjati mid-Direttur Ġenerali (Qrati) u mir-reġistraturi.

(2) Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista', b'regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu, jaħtar l-uffiċjali li jkunu uffiċjali eżekuttivi tal-qorti, u jippreskrivi d-dmirijiet, is-setgħat u r-responsabbilitajiet tagħhom rispettivi u jista' jirregola kull ħaġa oħra li jista' jqis neċessarja għat-twettiq aħjar tal-funzjonijiet tagħhom.

Żamma tal-bon ordni fil-Qrati.
*Emendat: VI.1880.13. Sostitwit: XXIV.1995.34. Emendat: XXXI.2002.34.*

**68.** (1) L-uffiċjali eżekuttivi tal-Qorti maħtura għal dak il-għan mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja għandhom ukoll id-dmir li jżommu l-bon ordni u l-imġieba xierqa ġewwa l-edifizzju tal-qrati.

(2) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 72, kull uffiċjal bħal dan għandu jkollu, fil-limiti tal-edifizzju tal-qrati u ta' kull uffiċċju, bini jew fond ieħor okkupat mid-Direttur Ġenerali (Qrati) jew taħt is-sorveljanza tiegħu, is-setgħa li jwettaq dawk il-funzjonijiet, setgħat u dmirijiet kollha li skont il-liġi tista' twettaq il-Pulizija.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 990 u 992, meta dak l-uffiċjal iżomm jew jarresta lil xi ħadd għal xi reat li jsir fil-limiti ta' edifizzju kif imsemmi fis-subartikolu ta' qabel dan, huwa għandu minnufih iġib lil min jikser il-liġi quddiem maġistrat filwaqt li jixlih bi ksur tal-bon ordni u mġieba mhux xierqa ġewwa l-edifizzju tal-qorti u jekk il-qorti, wara li tisma' l-każ sommarjament, issib lil dik il-persuna ħatja ta' ksur tal-bonordni u l-imġieba xierqa ġewwa l-edifizzju tal-qrati, il-qorti għandha tikkundanna lil dik il-persuna għal xi piena msemmija fl-artikolu 990.

L-uffiċjali eżekuttivi tal-qorti jeżegwixxu d-dmirijiet tagħhom personalment.
*Emendat: VI.1880.13; XV.1913.25; XXIV.1995.35. Sostitwit: XXXI.2002.35.*

**69.** (1) L-uffiċjali eżekuttivi tal-qorti għandhom jesegwixxu d-dmirijiet tagħhom huma nfushom ħlief fil-każijiet preskritti minn regolamenti magħmula mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, jew mir-Regoli tal-Qorti jew, fin-nuqqas ta' dawn ir-regolamenti jew regoli, skont l-ordnijiet, ukoll bil-fomm, tal-imħallfin jew maġistrati kif jingħad fl-artikolu 58.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 59 igħoddu għall-uffiċjali eżekuttivi tal-qrati u għal dawk li jagħmlu flokhom.

Oppożizzjoni lill-uffiċjali eżekuttivi tal-Qorti fl-eżekuzzjoni tad-dmirijiet tagħhom.
*Emendat: VI.1880.13; XIX.1965.4; XXIV.1995.36; XXXI.2002.36.*

**70.** Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 992, jekk persuna xjentement tevita, tfixkel jew tirrifjuta s-servizz ta' xi att jew ordni tal-qorti jew l-eżekuzzjoni ta' xi mandat jew ordni li ssir minn uffiċjal esekutur tal-qorti, ikun ħati ta' disprezz tal-qorti u jista' jeħel, meta jinstab ħati, il-pieni msemmija fl-artikolu 990.

**71.** Meta, qabel l-esekuzzjoni ta' mandat, uffiċjal esekutur isir jaf, li l-persuna illi kontra tagħha l-mandat ħareġ hija waħda minn dawk illi huma eżentati mil-liġi, għandu minnufih, bil-mezz tar-reġistratur, jew, meta l-każ ma jkunx irid dewmien, huwa nnifsu, igħarraf b'dan lill-qorti biex jieħu minn għandha l-ordnijiet meħtieġa.

Dmir tal-uffiċjal esekutur li jgħarraf lill-qorti dwar mandati maħruġin kontra nies li huma eżentati mil-liġi. *Emendat: VI.1880.13.*

**72.** Kull uffiċjal inkarigat mill-esekuzzjoni ta' xi ordni tal-qorti, għandu, għall-esekuzzjoni tad-dmirijiet tiegħu, l-istess setgħat li l-liġi tagħti lill-uffiċjali tal-Pulizija.

Setgħat tal-uffiċjali esekuturi. *Emendat: VI.1880.13.*

**73.** Fil-każ ta' oppożizzjoni b'użu ta' vjolenza, kull uffiċjal esekutur jista' jitlob il-għajnuna tal-membri tal-Pulizija.

Għajnuna tal-Pulizija. *Emendat: VI.1880.13.*

---

## Titolu VI

### FUQ L-ARKIVISTI

*Emendat: VI.1880.14.*

**74.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.37.*

Arkivista. *Emendat: VI.1880.14,15.*

**75.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.37.*

Dmirijiet tal-arkivista. *Emendat: XI.1858.4; VI.1880.14; XV.1913.26.*

**76.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.37.*

Indiċi tal-proċessi, eċċ. *Emendat: VI.1880.14,16.*

**77.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.37.*

Responsabbiltà tal-arkivista. *Emendat: VI.1880.14,17; XV.1913.27.*

**78.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.37.*

Ir-Reġistratur tal-Qrati hu *ex officio* l-Arkivista tal-Qrati ta' Malta u reġistratur tal-qorti ta' Għawdex hu l-arkivista *ex officio* tal-qorti ta' Għawdex. *Emendat: VI.1880.14,17; A.L. 4 tal-1963; A.L. 46 tal-1965; XXXI.1966.2; XXIV.1995.37.*

---

## Titolu V

*Emendat: XXXI.2002.38.*

### FUQ IL-PROFESSJONI LEGALI

Tifsiriet f'dan it-Titolu.
*Miżjud: XVIII.2002.10. Sostitwit: A.L. 248 tal-2004. Emendat: XIX.2021.3.*
Kap. 450.

**78A.** (1) Għall-fini ta' dan it-Titolu u tat-Titolu VIII tal-Ewwel Ktieb ta' dan il-Kodiċi, il-frażijiet "Stat Membru", "ċittadin ta' Stat Membru", "awtorità kompetenti" u "it-Trattat" għandhom l-istess tifsir mogħti lilhom fl-Att dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Kwalifiki.

(2) Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, kemm-il darba r-rabta ta' kliem ma teħtieġx xort'oħra:

"avukat" tfisser persuna awtorizzata taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 79;

"ditta legali" tfisser assoċjazzjoni jew soċjetà ċivili, sew jekk formalment kostitwita u sew jekk le, jew kwalsiasi struttura legali oħra ta' avukati kwantu professjonisti;

"Kumitat" tfisser il-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali kif imwaqqaf bl-artikolu 3 tal-Att dwar Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja;

Kap. 369.

"Reġistru" tfisser ir-Reġistru miżmum mill-Kumitat skont l-artikolu 88D fejn tinżamm informazzjoni fuq individwi li għandhom warrant sabiex jipprattikaw bħala avukati jew prokuraturi legali u fuq ditti legali.

Dħul ta' avukati u restrizzjonijiet dwar membri tal-Parlament.
*Sostitwit: XXVII.1977.2. Emendat: XII.1978.5; XXIV.1995.38. Sostitwit: VII.2007.10. Emendat: XIX.2021.4.*

**79.** (1) L-ebda persuna ma tista' teżerċita l-professjoni ta' avukat jew tipprovdi servizzi legali f'Malta jew b'xi mod ieħor tipproġetta lilha nnifisha bħala furnitur ta' kwalunkwe servizzi legali f'Malta mingħajr l-awtorità tal-President ta' Malta mogħtija permezz ta' warrant taħt Siġill Pubbliku ta' Malta li jaġixxi fuq rakkomandazzjoni tal-Kumitat u wara li tali persuna tkun tniżżlet fir-Reġistru kif xieraq skont id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi.

(2) Hekk kif jingħata l-warrant skont is-subartikolu (1), il-Kumitat għandu jirreġistra lill-avukat fir-Reġistru miżmum mill-Kumitat.

(3) Kull persuna li taġixxi bi ksur tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) jew perjodu ta' priġunerija ta' mhux aktar minn sena (1), jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Ġurament ta' lealtà u tal-kariga.
*Emendat: XXIV.1995.39; Emendat: XIX.2021.5.*

**80.** Kull min jiġi hekk mogħti din l-awtorizzazzjoni għandu, qabel ma jibda l-eżerċizzju tal-professjoni, tal-avukat jieħu quddiem il-Qorti tal-Appell, f'seduta bil-miftuħ ta' dik il-qorti, il-ġurament ta' lealtà skont il-formula msemmija fl-artikolu 10, u l-ġurament tal-kariga bħal ma ġej:

*Jiena ..... naħlef, li naqdi bil-ħaqq u bis-sewwa u bir-reqqa kollha d-dmirijiet ta' avukat fil-qrati tal-ġustizzja ta' Malta, mill-aħjar li naf u bl-aħjar ħila tiegħi. Hekk Alla jgħini.*

Kwalifiki ghall-*warrant*. *Emendat: IX.1886.9; XV.1913.28; II.1916.2,3; XVI.1922.2; XXVIII.1935.3; LXII.1948.2; XX.1968.2; A.L. 148 tal-1975; XXIV.1995.40; XVIII.2002.10; A.L. 248 tal-2004; XXIV.2014.74; Emendat: XIX.2021.6.*

**81.** (1) Ħadd ma jkun intitolat għall-*warrant* imsemmi fl-artikolu 79, jekk ma jkunx -

(*a*) persuna tajba u xierqa kif irrakkomandat mill-Kumitat;

(*b*) ta' kondotta u morali tajba u mhux u ma kienx involut jew mhux jew ma kienx assoċjat ma' xi attività jew prattika li fil-fehma tal-Kumitat mhijiex kompatibbli mal-eżerċizzju tal-professjoni legali jew ma jkunx ġab ruħu b'tali mod li jista' jitfa' dubju fuq l-onesta u l-integrità tiegħu;

(*ċ*) ikun ċittadin ta' Malta jew ta' Stat Membru jew li jkollu xort'oħra permess li jaħdem f'Malta taħt kull liġi;

(*d*) kiseb il-grad akkademiku fil-liġi skont id-dispożizzjonijiet tal-Istatut tal-Università ta' Malta jew kwalifika oħra bħal dik li l-Ministru, wara konsultazzjoni mal-Kumitat, jista' minn żmien għal żmien jippreskrivi, jew grad komparabbli, minn awtorità kompetenti oħra, skont il-prinċipji ta' rikonoxximent reċiproku, wara li jkun studja l-liġi f'Malta jew fi Stat Membru;

(*e*) wara li jkun issodisfa l-kwalifika msemmija fil-paragrafu (*d*) jew, fil-każ ta' persuni li jkunu qegħdin regolarment jagħmlu l-kors akkademiku tal-liġi fl-Università ta' Malta, f'xi żmien wara l-bidu tal-aħħar sena akkademika ta' dak il-kors, għal żmien ta' mhux anqas minn sena, iffrekwenta regolarment l-uffiċċju ta' avukat eżerċenti l-professjoni fil-qrati ta' Malta kif ukoll is-seduti tal-qrati superjuri;

(*f*) jaf tajjeb bl-ilsien Malti bħala l-ilsien tal-qrati;

(*g*) ġie eżaminat u appruvat minn żewġ imħallfin, illi, taħt il-firma u siġill tagħhom, jagħtu ċertifikat li sabu li għandu l-kwalifiki kif imsemmija fil-paragrafi (b) sa (e) u li huwa kompetenti biex jeżerċita l-professjoni ta' avukat fil-qrati ta' Malta.

(2) Il-Kumitat għandu minn żmien għal żmien u bl-approvazzjoni tal-Ministru, jipprepara u jippubblika regoli u linji gwida li jipprovdu ħtiġijiet illi persuna trid tissodisfa minn żmien għal żmien biex tikkonforma mar-rekwiżiti tal-artikolu 81(a), (b) u (ċ).

Regolamenti. *Miżjud: XVIII.2002.10.* Kap. 450.

**81A.** Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' jagħmel regolamenti biex iġib fis-seħħ id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Kwalifiki u r-regolamenti kollha magħmulin taħtu, dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki ta' avukati.

Ma jistgħux isiru pattijiet fuq drittijiet. *Emendat: XXIV.1995.41.*

**82.** Ħlief kif jista' jiġi provdut f'regolamenti magħmula taħt l-artikolu 1004, l-avukati ma jistgħux bi ftehim jiffissaw id-drittijiet tagħhom f'ammont akbar jew iżgħar minn dak stabbilit f'dan il-Kodiċi, ħlief meta, għal skop partikolari tal-parti, il-kawża tiġi limitata għal interess iżgħar minn dak li fuqu d-deċiżjoni tkun tinfluwixxi; f'dan il-każ biss l-avukati jistgħu jagħmlu ftehim li d-

dritt tagħhom jiġi magħdud daqs li kieku l-kawża saret fuq l-interess kollu, jew li jiġi stabbilit f'somma akbar minn dik stabbilita f'dan il-Kodiċi għall-kawża kif fil-fatt proposta.

Pattijiet *quotae litis.*

**83.** L-avukati ma jistgħux jagħmlu, direttament jew indirettament, ftehim jew pattijiet *quotae litis.*

Kawżi ta' skwalifika. *Miżjud: IX.1886.10. Emendat: XV.1913.29; XXXI.1934.12; III.1939.2; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; IX.1976.9; VIII.1981.2; XI.1994.12; XXIV.1995.42; XVIII.2002.10; XXXI.2002.39; A.L. 248 tal-2004. Sostitwit: XIX.2021.7.* Kap. 9.

**84.** (1) Persuna tista' b'mod perpetwu jew għal xi żmien ma titħalliex tipprattika l-professjoni ta' avukat fuq rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, jekk dik il-persuna:

(*a*) ma għadhiex persuna tajba u xierqa;

Kap. 373. L.S. 373. 01.

(*b*) naqset b'mod serju, ripetut u sistematiku li tissodisfa l-obbligazzjonijiet tagħha taħt l-Att kontra *Money Laundering* jew taħt ir-Regolamenti kontra *Money Laundering* u Finanzjar ta' Terroriżmu;

(*ċ*) instabet ħatja minn qorti ta' delitt kontra l-fiduċja pubblika jew ta' serq jew frodi jew li xjentement irċiviet proprjetà miksuba minn serq jew frodi jew ta' xi delitt punibbli bi priġunerija ta' aktar minn sena (1) bl-eċċezzjoni ta' reati involuntarji; u

(*d*) hija kkunsidrata li qiegħda tbati minn marda tal-moħħ li tkun qed taffettwalha serjament l-eżerċizzju tal-professjoni tagħha.

(2) L-irtirar temporanju jew permanenti, minn awtorità kompetenti fl-Istat Membru fejn l-avukat ikun kiseb id-dritt li juża titolu professjonali u l-awtorizzazzjoni sabiex jipprattika l-professjoni, għandu jwassal awtomatikament biex l-avukat ikun temporanjament jew permanentement projbit milli jipprattika f'Malta.

(3) L-iskwalifika msemmija fis-subartikolu (1) għandha tiġi ddikjarata mill-President ta' Malta permezz ta' ittra lir-reġistraturi tal-Qrati ta' Malta u Għawdex u lill-avukat skwalifikat, sakemm l-avukat ma jiġix interdettjat permezz ta' sentenza finali mogħtija minn qorti:

Iżda l-Kumitat jista' jagħti parir lill-President ta' Malta li jneħħi l-iskwalifika msemmija qabel.

Il-Kamra tal-Avukati. *Sostitwit: XIX.2021.8.*

**84A.** (1) Il-Kamra tal-Avukati għandha tkun korp professjonali indipendenti għall-avukati f'Malta u għandha tkun irregolata mill-istatut tagħha u minn dan il-Kodiċi.

(2) Il-Kamra għandha teżerċita funzjonijiet dwar ir-

rappreżentanza u l-promozzjoni tal-interessi tal-professjoni u tal-avukati u d-ditti legali. Dawn il-funzjonijiet għandhom jinkludu:

(*a*) il-ħarsien u l-protezzjoni tad-dinjità, l-unur u r-reputazzjoni tal-professjoni ta' avukat;

(*b*) l-inkoraġġiment ta' professjoni legali indipendenti, b'saħħitha, diversa u effettiva;

(*ċ*) li tippromwovi u tiżgura konformità ma' prinċipji professjonali għolja u ma' regoli ta' mġiba etika minn avukati;

(*d*) li ġġib 'il quddiem u tippromwovi livell u standard ta' kompetenza u ħila fil-professjoni fost oħrajn permezz ta' żvilupp professjonali kontinwu u biex tagħmel arranġamenti u rekwiżiti għall-iżvilupp professjonali kontinwu.

(3) Is-sħubija fil-Kamra għandha tkun miftuħa għall-avukati u ditti legali kollha li huma eliġibbli biex jiġu mniżżla fir-Reġistru taħt dan il-Kodiċi skont l-Istatut tal-Kamra applikabbli minn żmien għal żmien, bil-ħlas ta' dik is-sħubija u l-miżata annwali kif il-Kamra tista' minn żmien għal żmien tistabbilixxi. Il-Kamra tista' tiġbor ħlasijiet oħra għall-provvista ta' servizzi oħra lill-membri.

(4) Jekk fl-eżerċizzju tal-funzjoni tagħha bħala korp professjonali l-Kamra ssir taf b'kondotta ħażina minn avukat jew ditta legali u jkun jidher lilha li dik il-kondotta ħażina tista' jkollha riperkussjonjiet serji u negattivi ġenerali fuq id-dinjità, l-unur u r-reputazzjoni tal-professjoni kollha, il-Kamra għandha d-dritt li tippreżenta rapport lill-Kumitat għal azzjoni ta' dixxiplina li għandha tittieħed kontra dik il-persuna regolata.

Eżerċizzju tal-professjoni ta' prokuraturi legali. *Emendat: A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68. Sostitwit: XIX.2021.9.*

**85.** (1) Ħadd ma jista' jiġi ammess biex jeżerċita bħala prokuratur legali mingħajr l-awtorizzazzjoni tal-President ta' Malta mogħtija b'warrant taħt is-Siġġill Pubbliku ta' Malta, li jkun qiegħed jaġixxi fuq rakkomandazzjoni tal-Kumitat.

(2) Mal-għotja tal-warrant skont is-subartikolu (1), il-Kumitat għandu jirreġistra lill-prokuratur legali fir-Reġistru miżmum mill-Kumitat.

(3) Kull persuna li taġixxi bi ksur tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) jew perjodu ta' priġunerija ta' mhux aktar minn sena (1), jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Ġurament ta' lealtà u tal-kariga. *Emendat: XXIV.1995.43.*

**86.** Kull min jiġi hekk ammess, għandu, qabel ma jibda jeżerċita bħala prokuratur legali, jieħu quddiem il-Qorti tal-Appell, f'seduta bil-miftuħ ta' dik il-qorti, il-ġurament ta' lealtà, skont il-formula msemmija fl-artikolu 10, u l-ġurament tal-kariga bħal ma ġej:

*Jiena ..... naħlef, li naqdi bil-ħaqq u bis-sewwa u bir-reqqa kollha d-dmirijiet ta' prokuratur legali fil-qrati tal-ġustizzja ta'*

*Malta, mill-aħjar li naf u bl-aħjar ħila tiegħi. Hekk Alla jgħini.*

Kwalifiki għall-*warrant*. *Emendat: IX.1886.11; XV.1913.30; II.1954.2; XX.1968.3; XXIII.1971.8; A.L. 148 tal-1975; XXIV.1995.44; XVIII.2002.10; A.L. 248 taq' l-2004. XIX.2021.10.*

**87.** Ħadd ma jkun intitolat għall-*warrant* imsemmi fl-artikolu 85, jekk ma jkunx -

(*a*) persuna tajba u xierqa kif irrakkomandat mill-Kumitat;

(*b*) ikun ċittadin ta' Malta jew ta' Stat Membru jew li jkollu xort'oħra permess li jaħdem f'Malta taħt kull liġi;

(*ċ*) *ġie* approvat mill-bord tal-eżaminaturi tal-Fakultà tal-Liġi, wara eżami regolari fil-materji tal-kors tal-istudji li għandhom jagħmlu l-kandidati għall-professjoni ta' prokuratur legali, skont ir-regolamenti tal-Università ta' Malta, jew grad komparabbli minn dik l-awtorità kompetenti oħra skont il-prinċipji tar-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki, wara li jkun studja l-liġi f'Malta jew fi Stat Membru;

(*d*) wara li jgħaddi mill-eżami msemmi fil-paragrafu (*ċ*) jew f'kull żmien li jkun wara l-bidu tal-aħħar sena akkademika tal-kors fuq imsemmi, iffrekwenta, għal żmien ta' mhux anqas minn sena, l-uffiċċju ta' avukat eżerċenti l-professjoni fil-qrati ta' Malta, u ħa l-prattika fil-professjoni;

(*e*) ġie eżaminat u approvat minn żewġ imħallfin, illi, taħt il-firma u siġill tagħhom, jagħtu ċertifikat li sabu li għandu l-kwalifiki msemmija fil-paragrafi (b) sa (d) u li huwa kompetenti biex jeżerċita l-professjoni ta' prokuratur legali fil-qrati ta' Malta.

Regolamenti dwar rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki. *Miżjud: XVIII.2002.10.* Kap. 450.

**87A.** Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' jagħmel regolamenti biex igġb fis-seħħ id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar ir-Rikonoxximent Reċiproku ta' Kwalifiki u r-regolamenti kollha magħmulin taħtu, dwar ir-rikonoxximent reċiproku ta' kwalifiki ta' prokuraturi legali.

Applikabbiltà tal-artikoli 83 u 84. *Emendat: XV.1913.31.*

**88.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 83 u 84 igħoddu għall-prokuraturi legali.

Ditti legali. *Miżjud: XIX.2021.11.*

**88A.** (1) Ditta legali għandha tiġi rreġistrata fir-Reġistru miżmum mill-Kumitat wara applikazzjoni bil-miktub sottomessa lill-Kumitat u l-ebda soċjetà jew assoċjazzjoni ta' persuni jew entità legali, tkun kif tkun iffurmata, ma għandha taġixxi jew tiddistingwi ruħa bħala ditta legali u l-ebda persuna ma għandha tkun intitolata, rikonoxxuta jew awtorizzata li taġixxi f'isem jew fl-interess tad-ditta legali sakemm din ma tkunx ġiet reġistrata kif suppost kif intqal qabel:

Iżda ditti legali li jkunu diġà jeżistu għandhom jiġu rreġistrati fi żmien tnax (12)-il xahar minn meta tidħol fis-seħħ din id-dispożizzjoni tal-liġi, u wara din id-data l-ebda persuna ma tkun intitolata, rikonoxxuta jew awtorizzata li taġixxi f'isem jew fl-interess ta' ditta legali mhux reġistrata.

(2) L-applikazzjoni għar-reġistrazzjoni għandha tinkludi l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni kif ġej:

(*a*) isem id-ditta legali;

(*b*) isem u kunjom, data tat-twelid, post ta' residenza u numru ta' identifikazzjoni ta' kull membru ta' dik id-ditta;

(*ċ*) l-isem ta' dawk l-avukati vestiti bir-rappreżentanza u l-ġestjoni ta' dik id-ditta legali; u

(*d*) l-indirizz u l-post minn fejn id-ditta legali tkun se tipprovdi s-servizzi tagħha.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-proviso tas-subartikolu (1), kull persuna, li ma tkunx avukat, li tagħmel użu mit-tismija "ditta legali" jew xi tismija simili oħra, kemm bil-miktub jew mod ieħor, jew ta' kwalunkwe forma oħra ta' lingwa jew kliem li jistgħu jiġu perċepiti bħala ditta legali jew li jimplikaw b'mod qarrieqi l-eżistenza ta' ditta legali meta l-ebda ditta legali bħal din ma tkun irreġistrata fir-Reġistru miżmum mill-Kumitat, għandha tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinstab ħatja, multa ta' mhux aktar minn tnax-il elf euro (€12,000) jew priġunerija għal perjodu ta' mhux aktar minn sitt (6) xhur jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Isem tad-ditti legali.
*Miżjud: XIX.2021.11.*

**88B.** (1) L-isem tad-ditta legali:

(*a*) għandu jinkludi termini bħal "avukati", "legali", "ditta legali" jew kliem ta' importazzjoni simili li huma maħsuba sabiex jindikaw in-natura tad-ditta u s-servizzi li tipprovdi;

(*b*) ma għandux ikollu kliem ħażin jew kliem li hu kkonsidrat bħala offensiv jew li jkollu effett negattiv fuq id-dekor u d-dinjità tal-professjoni legali;

(*ċ*) ma għandux ikun qarrieqi jew li jqarraq bil-pubbliku inġenerali u bil-persuni li jinħtieġu servizzi legali dwar in-natura veru tad-ditta u s-servizzi li tipprovdi;

(*d*) jista' jinkludi:

(i) l-isem jew l-ismijiet ta' avukat wieħed jew aktar avukati li jkun sieħeb jew sieħba fid-ditta legali, jew kwalunkwe abbrevazzjoni tiegħu jew tagħhom; jew

(ii) l-isem ta' avukat jew ta' kwalunkwe abbrevazzjoni tiegħu li ma jkunx baqa' sieħeb fid-ditta, fejn l-imsieħba eżistenti jkunu ddeċidew li jżommu l-istess isem tad-ditta jew l-isem tal-eks sieħeb bħala parti mill-isem tad-ditta legali.

(2) L-ebda persuna jew entità ma għandha tagħmel użu minn isem jew marka li hija indikattiva minn ta' ditta legali sakemm id-ditta legali ma tkunx irreġistrata skont dan it-Titolu.

(3) Ditta legali ma tkunx irreġistrata mill-Kumitat sakemm l-isem tad-ditta legali ma jkunx jissodisfa l-ħtiġijiet ta' dan l-artikolu u l-ksur ta' din id-dispożizzjoni minn ditta legali jkun jikkostitwixxi mġiba ħażina.

L-obbligi tal-avukati li japplikaw f'ditti legali. *Miżjud: XIX.2021.11*

**88Ċ.** Minkejja kull dispożizzjoni fi kwalunkwe liġi oħra u kull ftehim kuntrarju:

(*a*) kwalunkwe att jew servizz magħmul jew provdut minn avukat jista' jiġi magħmul jew provdut minn wieħed jew aktar mill-imsieħba f'isem jew fl-interess tad-ditta legali u kwalunkwe att jew servizz magħmul f'isem id-ditta legali għandu jsir u jiġi pprovdut minn wieħed jew aktar mill-imsieħba; u

(*b*) kwalunkwe projbizzjoni imposta fuq avukati permezz jew taħt kwanunkwe liġi għandha tapplika wkoll għad-ditti legali.

Reġistru ta' professjonisti legali u ditti legali. *Miżjud: XIX.2021.11*

**88D.** (1) Il-Kumitat għandu jżomm Reġistru aġġornat li jkun fih l-informazzjoni li ġejja:

(*a*) l-ismijiet tal-persuni li għandhom fil-pussess tagħhom warrant biex jipprattikaw bħala avukati;

(*b*) l-ismijiet tal-persuni li għandhom fil-pussess tagħhom warrant biex jipprattikaw bħala prokuraturi legali;

(*ċ*) l-isem tad-ditti legali imwaqqfin skont dan it-Titolu, inkluż l-ismijiet u d-dettalji ta' identifikazzjoni ta' dawk l-avukati u professjonisti oħra bil-warrant li huma membri ta' dawn id-ditti legali.

(2) Ir-Reġistru għandu jkun disponibbli għall-ispezzjoni tal-pubbliku mingħajr ħlas.

Ħatra ta' kuratori *ex officio*, eċċ. *Emendat: XV.1913.32; XXXI.1934.13; A.L. 4 tal-1963; XXXI.1966.2; XXIII.1971.10; XXIV.1995.45; III.2002.158; XII.2009.3.*

**89.** (1) Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja għandu jaħtar dawk il-listi li jista' jqis li jkunu xierqa, u kull lista tkun magħmula minn dak l-għadd li jista' jqis xieraq ta' avukati, prokuraturi legali u esperti oħra, biex iwettqu d-dmirijiet ta' kuraturi, avukati jew prokuraturi legali *ex ufficio* u ta' esperti fil-Qrati ta' Malta u ta' Għawdex, u ta' irkantaturi pubbliċi skont ma jkun jenħtieġ taħt dan il-Kodiċi.

(2) L-avukati u l-prokuraturi legali maħtura kif jingħad fis-subartikolu (1), għandhom ukoll id-dmir li jagħtu l-assistenza tagħhom lil kull min, għad li ma jkollux jedd għal benefiċċju ta' għajnuna legali, jagħmel talba għal dik l-assistenza lill-qorti kompetenti u jissodisfa lill-istess qorti, bil-mod u l-mezz li dik tordna, illi *prima facie* hu għandu raġunijiet tajba biex iħarrek jew jiddefendi ruħu jew jieħu parti fi proċeduri u li hu ma rnexxilhux li jqabbad avukat jew prokuratur legali ieħor:

Iżda l-avukat jew prokuratur legali msejjaħ mlll-qorti biex jagħti l-assistenza tiegħu kif jingħad hawn fuq, mhux obbligat jagħti dik l-assistenza, kemm-il darba r-rikorrent ma jqiegħedx f'idejn ir-reġistratur somma li, fil-fehma tar-reġistratur, tkun biżżejjed biex tagħmel tajjeb għad-drittijiet tal-avukat jew tal-

prokuratur legali.

**90.** *Imħassar bl-Att III.2002.158.*

Ħatra ta' kuraturi *ex officio*, eċċ., għall-qorti ta' Għawdex. *Emendat: XXXI.1934.14; A.L. 4 tal-1963; XXXI.1966.2; VIII.1990.3.*

**91.** Elenku tal-membri fil-gruppi maħturin kif imsemmi qabel għandu jiġi pubblikat fil-Gazzetta.

Pubblikazzjoni tal-elenku. *Emendat: VI.1880.18; VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.46; XXXI.2002.42.*

**92.** Il-persuni maħtura skont id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu, jiġu msejħa għad-dmirijiet tagħhom skont kif ikun imisshom.

Sejħa għad-dmirijiet wieħed wara l-ieħor kif imisshom.

**93.** Kull wieħed ikun imissu skont l-ordni li fih l-ismijiet tal-persuni maħtura jkunu mniżżlin fl-elenku tal-qorti rispettiva li minnha għandha ssir il-ħatra, kemm-il darba ma jkunx hemm xi oġġezzjoni raġonevoli kontra l-persuna li lilha jkun imiss; f'dan il-każ jiġi msejjaħ dak li l-isem tiegħu fuq l-elenku jkun jaħbat sewwa sew l-ewwel wieħed wara, u l-persuna li kontra tagħha jkun hemm l-oġġezzjoni kif jingħad hawn fuq, hija intitolata għall-ewwel ħatra li għaliha ma jkunx hemm lok ta' oġġezzjoni.

Ordni kif imisshom.

**94.** Meta minħabba impediment jew rikuża ta' dawk imniżżlin fuq l-elenku, il-ħatra li tinħtieġ, ta' avukat, prokuratur legali jew komputista, ma tistax issir fil-persuna ta' ebda wieħed minnhom, il-qorti tista' taħtar lil kull wieħed ieħor, għalkemm ismu ma jkunx miġjub fl-elenku.

Ħatra ta' wieħed mhux minn fuq l-elenku. *Emendat: XXXI.1934.15.*

**95.** Il-kuraturi maħtura taħt l-artikoli ta' qabel dan it-Titolu, fil-kawżi li fihom ikun ingħata liż-żewġ partijiet, jew lill-parti li fuq talba tagħha tkun saret il-ħatra, li jaġixxu bil-benefiċċju ta' għajnuna legali, jew li jkunu parti fil-proċedimenti jew li jkomplu dawk il-proċedimenti b'dak il-benefiċċju, għandhom jagħtu l-għajnuna tagħhom bla ħlas, bla ħsara tal-jedd tagħhom għad-drittijiet li dan il-Kodiċi espressament jagħtihom fuq dak li jintrebaħ.

Għajnuna legali bla ħlas mill-kuraturi. *Emendat: XXIII.1971.11; XXIV.1995.47.*

**96.** F'każ ta' mġieba ħażina jew traskuraġni minn kuratur maħtur mill-elenku biex jaqdi d-dmirijiet ta' kuratur jew ta' avukat għall-għajnuna legali, jew f'każ li ssir oġġezzjoni raġonevoli għall-istess kuratur, il-qorti tista' tneħħih mill-qadi ta' dmirijietu u taħtar floku kuratur ieħor mill-elenku:

Prevarikazzjoni jew traskuraġni ta' kuraturi. *Sostitwit: XXIV.1995.48.*

Iżda l-qorti tista', permezz tar-reġistratur, tikkomunika lill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja id-digriet tagħha.

Imġieba mhux legali.
*Miżjud:* VIII.1981.3.
*Sostitwit:* XI.1994.12.
*Emendat:* XXXI.2002.44.

**97.** (1) Ikun abbuż fit-twettieq tal-professjoni tiegħu -

(*a*) li avukat jew prokuratur legali xjentement, direttament jew indirettament, jimpjega jew jaċċetta s-servizzi ta' xi sensal; jew

(*b*) li avukat jiftiehem ma' prokuratur legali jew nutar pubbliku jew li prokuratur legali jiftiehem ma' xi avukat jew nutar pubbliku, li jagħti jew jirċievi xi sehem mid-drittijiet jew xi rimunerazzjoni oħra maqlugħa minn xi wieħed minnhom dwar xogħol professjonali; jew

(*ċ*) li xi avukat jew prokuratur legali jikser xi liġi jew Kodiċi tal-Etika li jista' jkun fis-seħħ u li jgħodd għalih,

u kull imħallef jew maġistrat għandu jirrapporta lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja kull avukat jew prokuratur legali li jissuspetta li hu ħati ta' abbuż ta' din ix-xorta.

(2) F'dan l-artikolu, l-espressjoni "sensal" tfisser kull persuna li bi ħlas ta' xi dritt, rigal jew rimunerazzjoni, sew bil-flus jew bi ħwejjeġ oħra jew b'xi tpattija oħra, tindaħal biex issib klijenti għal xi avukat jew prokuratur legali.

Ħatra ta' Assistenti Ġudizzjarji.
*Miżjud:* XXIV.1995.49.
*Emendat:* XXXI.2002.46.

**97A.** (1) Il-President ta' Malta għandu jaħtar assistenti ġudizzjarji biex iwettqu dawk il-funzjonijiet li huma mogħtija lilhom b'dan il-Kodiċi jew b'kull liġi oħra.

(2) L-assistenti ġudizzjarji għandhom jinħatru minn fost persuni li jkollhom il-*warrant* ta' avukat.

(3) Il-funzjonijiet tal-assistenti ġudizzjarji għandhom jinkludu dan li ġej:-

(*a*) li jassistu fil-proċess ġudizzjarju u fuq talba tal-qorti li jipparteċipaw fil-proċedimenti li jkunu pendenti quddiem qorti, magħdud kull xogħol ta' riċerka jew xogħol ieħor meħtieġ għaldaqshekk, u sabiex iwettqu dawk id-dmirijiet u jħaddmu dawk is-setgħat li huma jistgħu jkunu meħtieġa jew awtorizzati li jwettqu minn dik il-qorti;

(*b*) li jagħtu ġuramenti;

(*ċ*) li jieħdu x-xiehda ta' kull persuna li tinġieb b'xhud waqt kull proċediment;

(*d*) li jieħdu kull affidavit fuq kull ħaġa, inkluża ħaġa li jkollha x'taqsam ma' kull proċedimenti li jkunu ttieħdu jew li jkun hemm il-ħsieb li jittieħdu quddiem xi qorti jew quddiem qorti jew tribunal ta' kompetenza ċivili mwaqqfa b'liġi;

(*e*) li jirċievu dokumenti prodotti ma' kull xiehda, affidavit jew dikjarazzjoni, inklużi b'mod partikolari xiehda, affidavit jew dikjarazzjoni kif imsemmija f'dan il-Kodiċi;

(*f*) li jkollhom dawk is-seduti kif jiġi deċiż mill-qorti, biex jiltaqgħu mal-avukati u l-prokuraturi legali tal-partijiet

biex tiġi ppjanata t-tmexxija tal-kawża, u jistabilixxu dati għas-sottomissjoni ta' xiehda, talbiet jew atti ġudizzjarji oħra mill-partijiet.

(4) Fil-qadi tal-funzjonijiet tagħhom l-assistenti ġudizzjarji għandhom jiġu assenjati f'qorti u għandhom jaġixxu taħt id-direzzjoni u l-kontroll tal-qorti li quddiemha jkun hemm il-każ pendenti, u għandu, b'żieda ma' kull setgħa li jistgħu leġittimament jingħataw minn dik il-qorti, jkollhom is-setgħa li jordnaw l-attendenza ta' kull persuna sabiex tixhed jew tagħmel affidavit jew dikjarazzjoni, jew iġġib dokumenti, f'dak il-post u ħin li jistgħu jiġu speċifikati fl-ordni.

Ġurament tal-ħatra. *Miżjud: XXIV.1995.49. Emendat: IV.1996.2.*

**97B.** (1) Assistent ġudizzjarju ma jibdiex iwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu qabel ma jieħu, quddiem il-Qorti tal-Appell, il-ġurament tal-ħatra kif ġej:

"*Jien ..... naħlef li fedelment u bl-onestà kollha u bl-aħjar ħila tiegħi inwettaq id-dmirijiet ta' assistent ġudizzjarju hekk kif stabbiliti bil-liġi.*"

Rikuża.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-Sub-titolu II tat-Titolu II tat-Tielet Ktieb għandhom ukoll japplikaw għall-assistenti ġudizzjarji, b'dan illi d-deċiżjoni fuq kull ħaġa bħal din għandha tittieħed mill-qorti li quddiemha jkun hemm il-każ pendenti.

Deċiżjonijiet mill-assistenti ġudizzjarji. *Miżjud: XXIV.1995.49.*

**97C.** Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) tal-artikolu 97B meta fi proċedimenti quddiem assistent ġudizzjarju titqajjem xi kwistjoni dwar jew in konnessjoni mal-istess proċedimenti, il-kwistjoni għandha fl-ewwel lok tiġi deċiża mill-assistent ġudizzjarju li mingħajr dewmien però fi kwalunkwe każ mhux aktar tard minn tlett ijiem mindu jagħti l-imsemmija deċiżjoni għandu jinforma lill-qorti biha, u d-deċiżjoni tal-assistent ġudizzjarju għandha torbot sakemm il-qorti, b'digriet, ma tiddeċidix mod ieħor.

---

## IT-TIENI KTIEB

## FUQ IL-PROĊEDURA FIL-QRATI TAL-ĠUSTIZZJA TA' ĠURISDIZZJONI ĊIVILI

---

### DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

*Emendat: XXXI.2002.47.*

Nullità ta' atti ġudizzjarji.

**98.** L-atti ġudizzjarji, magħmulin bis-saħħa ta' att null jew li ġejjin minn att null, huma wkoll nulli.

L-att null jista' jsir mill-ġdid.

**99.** L-att null jista' jsir mill-ġdid, jekk ma jkunx għadda ż-żmien perentorju li fih għandu jsir.

Ħadd ma jista' jeċċepixxi nullità ta' forma li tagħha jkun il-ħtija.

**100.** Ħadd ma jista' jeċċepixxi nullità ta' forma li tagħha huwa jew dawk li jagħmlu floku jkunu l-ħtija.

Kif jimxu ż-żminijiet legali jew ġudizzjarji.

**101.** Iż-żmien legali jew ġudizzjarju, illi l-mixi tiegħu jiddependi minn att li għandu jkun innotifikat jew ippubblikat, jibda miexi minn dak in-nhar li fih l-att jiġi regolarment innotifikat jew ippubblikat.

Bidu taż-żmien.
*Emendat: IX.1886.12.*

**102.** Meta ż-żmien legali jew ġudizzjarju għandu jibda jgħodd minn ġurnata stabbilita, dik il-ġurnata ma tingħaddx bħala mdaħħla f'dak iż-żmien; u meta ż-żmien jingħadd bis-sigħat, ma tingħaddx bħala mdaħħla s-siegħa li fiha ssir in-notifika.

Kif jingħadd iż-żmien.

**103.** Fil-għadd taż-żmien, il-ġurnata tingħadd ta' erbgħa u għoxrin siegħa, ix-xahar u s-sena jingħaddu skont il-kalendarju.

Iż-żmien ta' erbgħa u għoxrin siegħa.

**104.** Meta ma jingħadx espressament xort'oħra, iż-żmien ta' erbgħa u għoxrin siegħa jitqies li jagħlaq il-ġurnata ta' wara fis-siegħa stabbilita għall-egħluq tar-reġistru.

Iż-żmien legali jew ġudizzjarju jimxi kontra l-parti l-waħda u l-oħra.

**105.** Iż-żmien legali jew ġudizzjarju jimxi wkoll kontra l-parti li fuq talba jew favur tagħha jkun mogħti.

Iż-żmien, mhux perentorju, jista' jiġi mġedded.
*Emendat: IX.1886.13; XXIV.1995.50.*

**106.** Iż-żmien legali jew ġudizzjarju, meta mhux perentorju, jista' jiġġedded għal raġuni tajba, kemm-il darba t-talba għal dan it-tiġdid tiġi magħmula fiż-żmien li tiegħu jintalab it-tiġdid.

Tqassir taż-żmien legali f'każijiet li ma jridux dewmien.
*Emendat: VIII.1981.4; XXIV.1995.51.*

**107.** Il-qorti, fil-każijiet li ma jridux dewmien, tista' tqassar iż-żmien legali u tordna l-esekuzzjoni ta' att minn ġurnata għal oħra jew minn siegħa għal oħra jew minnufih.

Il-vakanzi pubbliċi ma jwaqqfux il-mixi taż-żmien.
*Emendat: V.1904.7. Sostitwit: VII.1974.2.*

**108.** Il-jiem imsemmija fl-artikolu li jaħbat minnufih wara dan ma jissospendux it-termini; iżda jekk l-aħħar jum ta' xi terminu legali jew ġudizzjarju jkun xi jum minn dawk, it-terminu għandu jitqies li jiskadi fil-jum li jiġi minnufih wara, li ma jkunx wieħed minn dawk il-jiem.

Meta jinżammu s-seduti, eċċ.
*Emendat: VII.1876.1; V.1904;7; XV.1913.33; VII.1974.3; XXII.1976.4. Sostitwit: XIV.1980.3; XXIV.1995.52; XXXI.2002.48.*

**109.** (1) Is-seduti tal-qorti jistgħu jinżammu f'dawk il-ġranet u f'dawk il-ħinijiet li jistgħu jiġu preskritti mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja b'regolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu u matul dak iż-żmien ieħor li l-qorti tista', fid-diskrezzjoni tagħha, tiffissa.

(2) Ir-reġistri tal-qrati jkunu miftuħa għall-preżentata tal-atti ġudizzjarji f'dawk il-ġranet u dawk iż-żminijiet li jistgħu, b'regolamenti, jkunu preskritti mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja taħt dan l-artikolu:

Iżda kull wieħed mir-reġistri msemmija qabel jistgħu b'ordni speċjali tal-qorti jew b'ordni bil-miktub mogħti mir-reġistratur, jinfetħu għall-preżentata ta' atti ġudizzjarji f'kull ġurnata u f'kull ħin.

(3) Id-Direttur Ġenerali (Qrati) u r-reġistratur għandhom jikkonformaw ruħhom u jwettqu għal kollox kull ordni tal-qorti biex huma jiftħu l-edifizzju tal-qorti f'kull jum u f'kull ħin kif il-qorti tista' tispeċifika fl-ordni.

(4) Att ġudizzjarju jista' jiġi notifikat jew esegwit f'dawk il-ġranet, f'dawk il-ħinijiet u f'dak il-mod li jista' jkun preskritt mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja b'regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu:

Iżda b'ordni speċjali tal-qorti jew b'ordni mogħtija bil-miktub mir-reġistratur f'każijiet ta' urġenza, att ġudizzjarju jista' jiġi notifikat jew esegwit f'kull ġurnata oħra jew f'kull ħin ieħor.

(5) Ir-Reġistratur ma għandux jirrifjuta li jagħti ordni bis-saħħa tas-subartikoli (2) jew (4) sakemm huwa ma jkunx irrefera l-kwistjoni lill-qorti kompetenti għad-deċiżjoni tagħha.

**110.** Kull qorti u kull imħallef jew maġistrat għandhom is-setgħa li jagħtu l-ġurament.

Setgħa li jingħata l-ġurament.
*Emendat: XV.1913.34.*

**111.** Ix-xhud li jistqarr ir-reliġjon Kattolika Rumana għandu jaħlef kif hi d-drawwa ta' dawk li huma ta' dik ir-reliġjon; u x-xhud li ma jistqarrx dik ir-reliġjon għandu jaħlef bil-mod li huwa jidhirlu illi hu l-akbar rabta għall-kuxjenza tiegħu.

Formola tal-ġurament skont ir-reliġjon tax-xhud.
*Sostitwit: XXXV.1974.6.*

**112.** (1) Ix-xhieda u kull min għandu jieħu ġurament, għandu jaħlef li jgħid is-sewwa, is-sewwa kollu u xejn ħlief is-sewwa.

Ġurament tax-xhieda u tal-periti.

(2) Il-periti jaħilfu li jesegwixxu bil-ħaqq u bir-ruħ id-dmir tagħhom.

**113.** Il-qorti, li quddiemha għandu jittieħed il-ġurament, tista' tagħmel twissija lil min ikun sejjer jaħlef, fuq l-importanza tal-ġurament, u fuq il-konsegwenzi ta' ġurament falz.

Setgħa tal-qorti li twissi fuq l-importanza tal-ġurament.

**114.** F'kull każ il-ġurament għandu jittieħed mill-persuna nfisha li għandha taħlef.

Il-ġurament għandu jingħata lill-persuna nfisha.

**115.** L-atti ta' kull qorti jista' jarahom kulħadd, u tagħhom tingħata kopja lil kull min jitlobha.

L-atti ġudizzjarji jista' jarahom kulħadd.
Kopji.

**116.** L-ebda att oriġinali ma jista' jingħata lill-avukati, lill-prokuraturi legali, lill-partijiet f'kawża jew lil nies oħra mhux impjegati fil-qrati, sabiex jittieħed barra, jekk il-qorti, għal xi raġuni li għandha x'taqsam mal-kawża jew għal xi raġuni oħra tajba, ma tordnax espressament li jingħata barra.

L-atti oriġinali ma jistgħux jingħataw barra.
Eċċezzjoni.
*Emendat: XXIV.1995.53.*

**117.** *Kull mandat tal-qrati superjuri jinħareġ fl-isem tar-Repubblika ta' Malta bix-xiehda ta' mħallef jew ta' assistent ġudizzjarju delegat għal dan l-għan minn imħallef; delega bħal din għandha tiġi ppubblikata fil-Gazzetta:

Iżda ma għandha ssir ebda delega bħal dik rigward mandat ta' inibizzjoni.

L-atti jinħarġu fl-isem tar-Repubblika ta' Malta.
*Emendat: XI.1977.2.*
*Sostitwit: XXXI.2002.49.*
*Emendat: XXII.2005.11; VII.2007.11.*

---

**Ara* l-artikolu 11(2) tal-Att VII tal-2007 għall-bidu fis-seħħ.

Firma tal-imħallef jew maġistrat fuq l-atti.
*Emendat: XV.1913.35; XXXI.2002.50.*

**118.** Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 117, l-atti li għalihom hija meħtieġa l-firma ta' mħallef jew maġistrat, għandhom jiġu ffirmati mill-imħallef jew maġistrat tal-qorti rispettiva, jew, meta l-qorti hija magħmula minn iżjed minn imħallef jew maġistrat wieħed, minn wieħed minn dawk l-imħallfin jew maġistrati.

Kull imħallef jista' jagħti provvedimenti fuq rikorsi *ex parte*.
*Emendat: XV.1913.36.*

**119.** B'dak kollu li hu miġjub fl-aħħar artikolu qabel dan, kull imħallef jista' jagħti l-provvedimenti meħtieġa fuq rikorsi *ex parte*, ippreżentati f'waħda mill-qrati superjuri tal-kontenzjuż, u jista' jiffirma mandati li għandhom jinħarġu taħt l-awtorità ta' waħda minn dawk il-qrati.

Numru ta' kopji li għandhom jiġu ppreżentati.
*Miżjud: XXXI.2002.51.*

**119A.** Kull min, meta jippreżenta fir-reġistru tal-qorti xi att jew dokument li jeħtieġ li jiġi notifikat lill-parti l-oħra, għandu, minbarra l-kopja oriġinali, jippreżenta dak in-numru ta' kopji li hu ekwivalenti għan-numru ta' persuni li għandhom jiġu notifikati bl-att jew bid-dokument.

Is-sena tal-qrati. Sessjonijiet.
*Emendat: XI.1859.3; XV.1913.37.*

**120.** *Revokat bl-Att XXXI.2002.52.*

Ferjat fil-qrati superjuri.
*Emendat: XI.1859.3; XV.1900.1; II.1903.1; VIII.1990.3; XIV.1995.54.*

**121.** *Revokat bl-Att XXXI.2002.52.*

Ma jsirux seduti fil-ferjat. Eċċezzjonijiet.
*Emendat: XI.1859.3; VII.1880.8; XV.1913.38; VIII.1990.3.*

**122.** *Revokat bl-Att XXXI.2002.52.*

Ħruġ ta' mandati fiż-żmien tal-ferjat.
*Emendat: II.1940.3; XXXI.2002.53.*

**123.** Il-ferjat kif jiġi stabbilit b'regolamenti skont l-artikolu 109 m'huwiex ta' xkiel għall-ħruġ jew esekuzzjoni ta' mandati, sew esekuttivi kemm kawtelatorji.

Tifsir ta' "jiem tax-xogħol".
*Miżjud: VII.1974.4.*

**124.** F'dan il-Kodiċi, il-fraži "jiem tax-xogħol" ma tinkludix is-Sibtijiet.

TAQSIMA I

FUQ IL-PROĊEDIMENT ORDINARJU FL-AFFARIJIET KONTENZJUŻI

DISPOSIZZJONI ĠENERALI

**125.** (1) Fil-qrati superjuri u fil-Qrati tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri, ordinarjament, jitmexxa b'rikors, sija ġuramentat jew le, skont ma tgħid il-liġi.

(2) Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) u fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha inferjuri, jitmexxa b'rikors.

Kif jitmexxa fil-qrati superjuri u fil-qrati inferjuri. *Emendat: XIII.1964.17; VIII.1990.3; XXIV.1995.55; XXII.2005.12; I.2006.11.*

---

Titolu I

FUQ IL-PROĊEDIMENTI B'RIKORS BIEX ISIR APPELL

*Sostitwit: XXIV.1995.56.*

**126.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Tmexxija b'libell fil-qorti tal-ewwel grad.

**127.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Libell.

**128.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

X'għandu jkun fih il-libell. *Emendat: X.1856.1.*

**129.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Dokumenti li għandhom jinġiebu mal-libell.

**130.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Kif għandhom jinġiebu d-dokumenti. *Emendat: IX.1886.14.*

**131.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Garanzija għall-ispejjeż tal-kawża.

**132.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Notifika tal-libell lill-konvenut. *Emendat: XV.1913.39; XIX.1965.5.*

**133.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Żmien għat-tweġiba tal-libell fil-Qorti Ċivili. *Emendat: IX.1886.15.*

**134.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Żmien għat-tweġiba għal-libell ippreżentat fil-qorti ta' Għawdex. *Emendat: IX.1886.15; XV.1913.40; VIII.1990.3.*

X'għandu jkun fiha t-tweġiba għal-libell.
*Emendat: X.1856.3; IV.1868.2.*

**135.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Mod kif il-konvenut jista' jammetti t-talba.

**136.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Notifika tat-tweġiba. Żmien għar-replika.

**137.** *Imħassar: XXIV 1995.57.*

X'għandu jkun fiha r-replika.
*Emendat: X.1856.4; IX.1886.16.*

**138.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Notifika tar-replika.

**139.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Setgħa tal-qorti dwar skritturi li jkun fihom ħwejjeġ bla meħtieġa.

**140.** *Imħassar: XX1V.1995.57.*

Eġħluq tal-proċess bil-miktub fil-qorti tal-ewwel grad.
*Emendat: XXXI.1934.16.*

**141.** *Imħassar: XXIV.1995.57.*

Kif jitmexxa fil-qorti fi grad ta' appell.
*Emendat: IX.1886.17; XV.1913.41; XIII.1964.18; XXIV.1995.58.*

**142.** (1) Salv kif provdut xort'oħra b'dan il-Kodiċi jew bi jew skont xi liġi oħra, quddiem qorti ta' grad ta' appell jitmexxa b'rikors.

(2) Ir-rikors għandu jkun fih t-talba għat-tħassir jew tibdil tas-sentenza appellata jew ta' xi parti minnha.

X'għandu jkun fih ir-rikors fl-appell.
*Emendat: IX.1886.17; XV.1913.42; XXVII.1979.2. Sostitwit: XXIV.1995.59.*

**143.** (1) Ir-rikors għat-tħassir tas-sentenza għandu jkun fih riferenza għat-talba u għas-sentenza li tkun qegħda tiġi appellata flimkien ma' raġunijiet dettaljati li għalihom ikun qiegħed isir l-appell u fih għandu jintalab li dik it-talba tiġi milqugħa jew miċħuda.

(2) Ir-rikors għat-tibdil tas-sentenza għandu jkun fih riferenza għat-talba u għas-sentenza li tkun qegħda tiġi appellata u għandu jfisser, wieħed wieħed għalih, il-kapi tas-sentenza li jsir ilment minnhom flimkien ma' raġunijiet dettaljati għaliex ikun qiegħed isir l-appell u, fl-għeluq tiegħu, għandu jingħad, speċifikatament, it-tibdil tas-sentenza li jintalab dwar kull kap.

(3) Ir-rikors għat-tħassir, annullament jew tibdil ta' digriet għandu jkun fih riferenza għall-kontenut tad-digriet li jkun qed jiġi appellat flimkien ma' raġunijiet dettaljati għal dak it-tħassir, annullament jew tibdil.

(4) Fil-każijiet imsemmija f'dan l-artikolu talba għal tħassir għandha titqies li tinkludi talba għal annullament u tibdil tas-sentenza jew tad-digriet, u talba għal annullament għandha titqies li tinkludi talba għal tħassir u tibdil tas-sentenza jew tad-digriet.

(5) In-nuqqas ta' tħaris ta' dak li hu meħtieġ skont is-

subartikolu (1), (2) u (3), ma jagħmilx null ir-rikors; iżda, f'kull każ bħal dan, il-qorti tordna b'digriet lill-appellant biex jippreżenta, fi żmien jumejn, nota li jkun fiha l-partikolaritajiet meħtieġa mil-liġi u li ma jkunux inġiebu regolarment fir-rikors.

(6) L-ispejjeż tad-digriet u tal-preżentata tan-nota jħallashom l-appellant.

(7) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (5) u (6), fil-każ imsemmi fl-artikolu 240, igħoddu għat-tweġiba.

Notifika ta' rikors ta' appell. Żmien għat-tweġiba. *Emendat: IX.1886.17; XV.1913.43; XXVII.1979.3. Sostitwit: XXIV.1995.60. Emendat: XVII.2012.3; XXXII.2021.2.*

**144.** (1) Appell jista' jsir minn kull parti kontra l-partijiet l-oħra kollha jew kull wieħed minnhom. L-appellant għandu jindika fir-rikors ta' appell il-partijiet li kontra tagħhom l-appell ikun qed isir. Ir-rikors ta' appell għandu jiġi notifikat lill-partijiet kollha iżda l-partijiet biss li kontra tagħhom isir l-appell għandhom fi żmien tletin (30) jum jippreżentaw it-tweġiba li jkun fiha r-raġunijiet għaliex l-appell għandu jiġi miċħud:

Iżda f'kawżi fejn ikun hemm aktar minn tliet atturi jew aktar minn tliet konvenuti, ir-rikors tal-appell u kwalunkwe avviż ieħor, inkluż l-avviż ta' smigħ tal-appell, jista' jiġi notifikat lil kwalunkwe żewġ atturi jew kwalunkwe żewġ konvenuti skont il-każ, u lil avukat u prokuratur legali li jkun aġixxa f'isem l-atturi u l-konvenuti l-oħrajn quddiem il-Qorti fl-ewwel istanza:

Iżda wkoll li fejn ma jkunx hemm avukat jew prokuratur legali kif imsemmi fl-ewwel proviso jew fejn l-istess avukat jew prokuratur legali jkun informa l-appellant li huwa ma jkunx għadu jaġixxi fl-istess rwol, il-parti li tkun qiegħda titlob in-notifika tar-rikors tal-appell tista' titlob lill-Qorti li quddiemha jkun ġie intavolat l-appell sabiex tawtorizzaha li tinnotifika lill-partijiet kollha, ħlief għaż-żewġ atturi jew żewġ konvenuti skont il-każ, kif imsemmi fil-proviso preċedenti, permezz tal-pubblikazzjoni fil-Gazzetta u f'gazzetta ta' kuljum waħda jew aktar skont kif tidderieġi l-Qorti, mingħajr proċeduri jew ħtiġijiet ulterjuri.

Żmien għat-tweġiba f'każ ta' appell inċidentali.

(2) F'każ ta' appell inċidentali skont l-artikolu 240, il-parti li kontra tagħha jsir l-appell inċidentali għandha fl-imsemmi terminu ta' tletin jum tippreżenta tweġiba li fiha tirreplika kontra l-allegazzjonijiet inklużi fl-appell inċidentali.

(3) Meta żewġ (2) partijiet jew iżjed jippreżentaw rikors tal-appell jew risposta flimkien, dawn għandhom, mal-preżentata tal-iskritturi, jiddikjaraw indirizz wieħed fejn għandha titwettaq in-notifika tal-avviż tal-garanzija tal-ispejjeż tal-appell u n-notifika tal-avviż li l-kawża tħalliet għas-sentenza.

X'dokumenti għandhom jinġiebu. *Emendat: IX.1886.17; XXIV.1995.61; XXXII.2021.3.*

**145.** Ma jistgħu jinġiebu l-ebda dokumenti ġodda flimkien mar-rikors, mar-risposta jew mar-replika, ħlief bl-awtorizzazzjoni tal-qorti.

Eġħluq tal-iskritturi fl-appell.
*Emendat: IV.1868.3; IX.1886.17; XXXI.1934.17; XXIV.1995.62.*

**146.** (1) Il-proċedura bil-miktub quddiem il-qorti fi grad ta' appell titqies magħluqa bit-tweġiba għar-rikors, u fin-nuqqas ta' tweġiba, bl-eġħluq taż-żmien mogħti għaliha.

(2) Meta, skont is-subartikolu (2) tal-artikolu 144, hu mogħti li ssir replika, il-proċedura bil-miktub titqies magħluqa bir-replika u, fin-nuqqas ta' din, bl-eġħluq taż-żmien stabbilit għal din ir-replika.

(3) In-nuqqas ta' xi parti milli tippreżenta tweġiba jew risposta fit-termini stabbiliti ma għandhiex twaqqaf lil dik il-parti milli tidher quddiem, jew tagħmel sottomissjonijiet lill-qorti matul is-smiegħ tal-appell.

Setgħa tal-qorti li tordna skritturi oħra.
*Emendat: IX.1886.18; XXXII.2021.4.*

**147.** (1) Il-qorti tista', wara li tingħalaq il-proċedura bil-miktub skont l-artikolu 146, meta, fil-fehma tagħha, iċ-ċirkostanzi tal-każ jagħmluh meħtieġ, tagħti l-permess, b'digriet, lil waħda mill-partijiet, li tippreżenta skrittura oħra, bil-fakultà lill-parti kuntrarja li tippreżenta, jekk trid, skrittura oħra bi tweġiba, fiż-żmien li l-qorti jidhrilha li għandha tordna.

(2) Il-qorti tista' wkoll permezz ta' digriet titlob lill-partijiet sabiex iwieġbu xi mistoqsijiet li hija jista' jkollha jew inkella illi titlob lill-partijiet sabiex jiċċaraw xi kwistjonijiet li huma meqjusa meħtieġa għall-qorti qabel tagħti s-sentenza tagħha.

Żmien li fih dawn l-iskritturi l-oħra għandhom jiġu ippreżentati.

(3) Jekk il-qorti ma ssemmi ebda żmien, il-parti li lilha jkun ingħata l-permess għandha tippreżenta l-iskrittura l-oħra fi żmien għaxart ijiem mid-data tad-digriet, u l-parti kuntrarja għandha tippreżenta t-tweġiba f'daqshekk żmien ieħor li jibda jgħodd min notifika tal-iskrittura fuq imsemmija. Iż-żmien il-wieħed u l-ieħor jista', għal raġuni tajba, jiġi mġedded għal darba waħda biss.

(4) Xejn fid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandu jżomm lill-qorti milli titlob li jsir smigħ bil-fomm kif stipulat fl-artikolu 207(5).

Żmien li fih il-konvenut jista' jammetti t-talba.
*Emendat: XI.1859.4; IX.1886.19; XXXI.1934.18.*

**148.** *Imħassar: XXIV.1995.63.*

Fil-ferjat ma jimxix iż-żmien għall-preżentata tal-iskritturi.
*Emendat: IV.1862.7; XXXI.1934.20.*

**149.** *Imħassar: XXIV.1995.63.*

Meta jistgħu jinġiebu dokumenti barra miż-żmien.
*Emendat: IX.1886.20; XV.1913.44; XXIV.1995.64; XXXII.2021.5.*

**150.** (1) Il-Qorti tal-Appell għandha tħalli li jinġiebu dokumenti ġodda biss-

(*a*) meta, għad li wieħed ikun għamel ħiltu, ma setax ikollu d-dokument qabel il-preżentata tal-att li miegħu kien imissu jinġieb, u l-preżentata ta' dak l-att ma setgħatx, bla ħsara, titħalla għal wara; jew

(*b*) meta l-qorti tkun sodisfatta mill-ħtieġa jew mill-utilità

li jkollha d-dokument quddiemha:

Iżda, f'kull każ bħal dan, il-qorti tista', fil-qtugħ tal-ispejjeż tal-kawża, tieħu qies tad-dewmien li bih ġie miġjub id-dokument; jew

(*ċ*) meta l-parti kuntrarja, b'nota separata, jew b'notament fil-ġenb jew fit-tarf tan-nota li biha d-dokument jinġieb, tagħti l-kunsens tagħha; jew

(*d*) meta jiġi ppruvat, b'ġurament jew xort'oħra, li l-parti li ġġib id-dokument, ma kinitx taf bih, jew ma setgħatx, bil-mezzi li tagħti l-liġi, iġġibu fiż-żmien li jmiss; jew

(*e*) meta d-dokument li għandu jinġieb huwa ktieb jew karti oriġinali oħra, illi tkun inġiebet kopja tagħhom jew estratti minnhom dwar il-kwistjoni fil-kawża fiż-żmien li jmiss; jew

(*f*) quddiem periti, meta d-dokument għandu x'jaqsam mal-kwistjoni mħollija għall-eżami tagħhom.

(2) Iżda, f'kull stadju tal-kawża li fih jinqala' l-bżonn, jistgħu jsiru t-talbiet li jinħtieġu dwar kwistjonijiet kollaterali.

Talba fuq kwistjoni kollaterali.

**151.** Ir-reġistratur għandu jniżżel fi ktieb miżmum għaldaqshekk, il-kawżi li l-iskritturi tagħhom ikunu ġew magħluqa kif jingħad fl-artikolu 146, fl-ordni tad-data li fiha dawk l-iskritturi jkunu ġew hekk magħluqa.

Ktieb tal-kawżi.
*Emendat: IX.1886.21; XXIV.1995.65.*

**152.** (1) Wara li jkun hemm l-għeluq tal-proċedura bil-miktub ir-reġistratur għandu jivverifika li sar il-ħlas tal-garanzija għall-ispejjeż tal-appell prinċipali u inċidentali, u għandu, sakemm ma jkunx hemm ordni tal-qorti li tgħid mod ieħor, jippubblika dawn il-kawżi fil-lista ta' kawżi mħollija għas-sentenza.

Lista tal-kawżi lesti għas-smigħ. Il-partijiet għandhom jiġu innotifikati bil-ġurnata tas-smigħ.
*Emendat: XXXI.1980.2; XXIV.1995.66; IV.1996.3; XXII.2005.13; VII.2007.12; IV.2016.4; XXXII.2021.6.*

(2) Ir-reġistratur għandu jiżgura li l-partijiet jiġu notifikati b'avviż tal-ġurnata meta l-kawża tkun tħalliet għas-sentenza:

Iżda kull waħda mill-partijiet tista' b'nota ppreżentata fir-reġistru teżenta lir-reġistratur mill-obbligu tan-notifika tal-avviż imsemmi.

(3) In-notifika ta' dan l-avviż għandha ssir skont il-proċedura msemmija fis-subartikoli (1) u (4) tal-artikolu 187 u jekk dan ma jkunx possibbli, in-notifika għandha ssir billi l-uffiċjal inkarigat bin-notifika jwaħħal l-avviż mal-aħħar indirizz mogħti mill-partijiet fl-atti tal-appell.

(4) L-avviż hawn fuq imsemmi jingħata bil-miktub. Jekk l-appellant ma jiġix notifikat b'dan l-avviż, ir-reġistratur, kemm-il darba ma jkunx eżentat kif jingħad fis-subartikolu (1) għandu fi żmien għaxart ijiem jinforma bil-miktub lill-avukat ta' dik il-parti li l-avviż ma ġiex notifikat u l-avukat għandu jiffirma fuq kopja li rċieva din il-komunika:

L-avviż jingħata bil-miktub.

Iżda ma tista' tittieħed l-ebda azzjoni kontra l-avukat talli jonqos milli javża lil dik il-parti.

Setgħa tal-qorti.

(5) Il-qorti tista', tgħaddi għas-sentenza jew tordna s-smigħ ta' kawża li l-proċedura bil-miktub tagħha tkun ġiet magħluqa, għalkemm ma jkunx wasal iż-żmien.

Nuqqas ta' preżentata ta' skritturi. *Sostitwit: XXXII.2021.7.*

**153.** (1) In-nuqqas ta' preżentata tar-risposta għall-appell jew għall-appell inċidentali mhux ta' xkiel għall-parti li kellha l-jedd li tippreżenta dak l-att illi tressaq rikors lill-qorti sabiex tingħata l-jedd li tressaq sottomissjonijiet bil-miktub u li ġġib il-provi dwarhom jekk hija tagħti, fil-fehma tal-qorti, raġuni tajba għan-nuqqas ta' dik il-preżentata fiż-żmien li trid il-liġi.

(2) Dan ir-rikors ma jistax jitressaq jekk ikunu għaddew aktar minn għaxart (10) ijiem minn meta jiġi notifikat l-avviż tal-ġurnata ta' meta l-kawża tkun tħalliet għas-sentenza.

(3) Fejn ser isir smigħ tal-appell in-nuqqas tal-preżentata ta' skrittura mhux ta' xkiel għall-parti li kellha l-jedd li tippreżenta dik l-iskrittura illi tidher fis-smigħ tal-kawża u li ġġib il-provi tagħha jekk hija tagħti, fil-fehma tal-qorti, raġuni tajba għan-nuqqas ta' dik il-preżentata.

---

## Titolu II

*Sostitwit: XXII.2005.14.*

## FUQ IL-PROĊEDIMENT B'RIKORS ĠURAMENTAT

Tmexxija b'rikors ġuramentat. *Sostitwit: XXVII.1979.4; XIII.1985.2. Emendat: XXII.2005.15.*

**154.** (1) Il-proċediment b'rikors ġuramentat jitqies li huwa kawża, meta l-qorti toħroġ jew tagħti ordni lill-parti biex tidher quddiemha fil-jum u l-ħin stabbilit sabiex tgħid għaliex m'għandhiex tiġi milqugħa t-talba miġjuba fir-rikors ġuramentat.

(2) Meta jiġi stabbilit dak il-jum għandu jittieħed kont taż-żmien meħtieġ biex jingħalqu l-proċeduri ta' skritturi preliminari tal-każ, iżda f'każijiet urġenti l-qorti tista' tistabbilixxi jum biex jinstema' l-każ qabel l-egħluq tal-proċeduri ta' skritturi preliminari.

Forma taċ-ċitazzjoni *Emendat: IX.1886.22. Sostitwit: XXVII.1979.5.*

**155.** (*Imħassar bl-Att XXII.2005.16.*).

Min għandu jlesti u x'għandu jkun fih ir-rikors ġuramentat. *Emendat: IX.1886.22; XXXI.1934.22; XXVIII.1935.4; XXVII.1979.6; XIII.1985.3; XXIV.1995.67; XXII.2005.17; I.2006.12.*

**156.** (1) Ir-rikors ġuramentat għandu jitlesta mill-attur u għandu jkun fih -

(*a*) dikjarazzjoni li tfisser b'mod ċar u sewwa l-oġġett tal-kawża f'paragrafi numerati separatament, sabiex isaħħaħ it-talba tiegħu u jiddikjara wkoll liema fatti huwa jaf bihom personalment;

(*b*) ir-raġuni tat-talba;

(*ċ*) it-talba jew it-talbiet li għandhom ikunu enumerati; u

(*d*) f'kull rikors ġuramentat għandu jkun hemm stampat b'ittri ċari u preċiżi taħt l-intestatura tal-Qorti dan il-

kliem li ġej:

> "Min jirċievi dan ir-rikors maħluf kontra tiegħu għandu jippreżenta r-risposta maħlufa tiegħu fi żmien għoxrin (20) jum mid-data tan-notifika, cioè minn meta jirċeviha. Jekk ma tiġix ippreżentata r-risposta maħlufa bil-miktub kif trid il-liġi saż-żmien imsemmi, il-Qorti tgħaddi biex tagħti d-deċiżjoni skont il-liġi.
>
> Għalhekk huwa fl-interess ta' min jirċievi dan ir-rikors maħluf li jkellem avukat bla dewmien sabiex il-Qorti tisma' x'għandu xi jgħid fil-kawża.".

(2) Flimkien mar-rikors ġuramentat għandhom jinġiebu d-dokumenti meħtieġa biex isaħħu t-talba. Dokumenti.

(3) Ir-rikors ġuramentat għandu jiġi konfermat bil-ġurament quddiem ir-reġistratur jew prokuratur legali maħtur bħala Kummissjunarju b'setgħa li jagħti ġurament taħt l-Ordinanza dwar il-Kummissjunarji b'setgħa li jagħtu Ġurament. Kap. 79.

(4) L-attur għandu wkoll jagħti mad-dikjarazzjoni l-ismijiet tax-xhieda li jkun bi ħsiebu jġib, filwaqt li jiddikjara dwar kull wieħed minnhom x'fatti u xi prova bi ħsiebu jagħmel bix-xiehda tagħhom.

(5) Meta jitressqu diversi azzjonijiet flimkien kif provdut fl-artikolu 161(3), (4) u (5), mill-inqas wieħed mill-atturi għandu jikkonferma bil-ġurament quddiem ir-reġistratur jew il-prokuratur legali maħtur bħala Kummissjunarju b'setgħa li jagħti ġurament taħt l-Ordinanza dwar il-Kummissjunarji b'setgħa li jagħtu Ġurament, u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1)(*a*). Kap. 79.

(6) Ir-rikors ġuramentat għandu jiġi notifikat lill -konvenut.

(7) Ir-reġistratur ma għandu jirċievi ebda rikors ġuramentat li ma jissodisfax l-elementi tas-subartikolu (1) u l-qorti ma għandha tħalli lil ebda xhud jinġieb sakemm dan ma jkollux ismu mniżżel flimkien mar-rikors.

Meta l-ħtieġa għall-produzzjoni ta' xhud tinqala' wara li jkun ġie ippreżentat ir-rikors ġuramentat, jew meta parti kuntrarja tagħti l-kunsens tagħha bil-mod kif jingħad fl-artikolu 150(1)(*ċ*), jew jekk il-qorti jidhrilha li jkun fl-interess tal-ġustizzja li tisma' lil xi xhud partikolari, il-qorti tista' tħalli lil dak ix-xhud jinstama'.

(8) Meta l-prova li hemm maħsub li tinġieb dwar kull xhud ma tiġi dikjarata xejn jew ma tiġix dikjarata biżżejjed fid-dikjarazzjoni, il-qorti għandha fl-ewwel jum appuntat għas-smigħ preliminari tal-kawża tordna lill-attur sabiex jindika b'mod sewwa xi prova bi ħsiebu jġib permezz ta' kull xhud fi żmien li jiġi lilu stabbilit mill-qorti.

**156A.** *Imħassar: XXIV.1995.68.*

Ċitazzjoni ta' iktar minn kawża waħda. *Miżjud: XIII.1985.4.*

Notifika tar-rikors ġuramentat.
*Emendat: IX.1886.23; XV.1913.45, 46; XXXI.1934.23. 24. Sostitwit: XXVII.1979.7; XXIV.1995.69; XXXI.2002.55. Emendat: XXII.2005.18. Sostitwit: XVL. 2016.3.*

**157.** Tkun ir-responsabilità tal-attur li jieħu ħsieb li jiġi notifikat lill-konvenut ir-rikors ġuramentat, kull affidavit tal-attur u d-dokumenti annessi mar-rikors, u dawn għandhom jiġu notifikati permezz tar-Reġistratur.

Risposta ġuramentata u nota ta' ammissjoni, preżentata, eċċ.
*Emendat: IX.1886.24; XV.1913.47; XXXI.1934.25; XXVIII.1935.5. Sostitwit: XXVII.1979.9. Emendat: XXXI.1980.3; XV.1983.2; XXIV.1995.70; XXII.2005.19.*

**158.** (1) Il-konvenut għandu jippreżenta r-risposta ġuramentata tiegħu fi żmien għoxrin jum mid-data tan-notifika, kemm-il darba ma jkunx se jammetti t-talba.

(2) Meta l-konvenut ikun bi ħsiebu jammetti t-talba, għal kollox u bla ebda kondizzjoni, dan għandu jippreżenta nota għaldaqshekk.

(3) Jekk dan ma jkunx il-każ għandu jippreżenta risposta ġuramentata li jkun fiha -

(*a*) dawk l-eċċezzjonijiet li jitqiesu rinunzjati jekk ma jinġibux fil-bidu tad-difiża;

(*b*) stqarrija ċara u korretta tal-eċċezzjonijiet fuq il-meriti tat-talba jew tat-talbiet mingħajr riferenza għal awtoritajiet;

(*ċ*) il-konvenut, jew wieħed mill-konvenuti jekk ikun hemm aktar minn wieħed, għandu wkoll jiddikjara bil-ġurament fir-risposta ġuramentata b'paragrafi numerati, il-fatti kollha dwar it-talba, fejn jiċħad, jammetti jew jispjega ċ-ċirkostanzi tal-fatti murija fid-dikjarazzjoni tal-attur, filwaqt li jiddikjara liema fatti huwa jaf bihom personalment.

(4) Ir-risposta ġuramentata għandha tiġi konfermata bil-ġurament quddiem ir-reġistratur jew prokuratur legali maħtur bħala Kummissjunarju b'setgħa li jagħti ġurament taħt l-Ordinanza dwar il-Kummissjunarji b'setgħa li jagħtu Ġurament. Il-konvenut għandu wkoll jagħti l-ismijiet tax-xhieda li jkun bi ħsiebu jġib u jiddikjara dwar kull wieħed minnhom xi prova jkun bi ħsiebu jagħmel bix-xiehda tagħhom. Flimkien mar-risposta ġuramentata għandhom jiġu ppreżentati dawk id-dokumenti kollha li jistgħu jinħtieġu biex isaħħu l-eċċezzjonijiet.

Kap. 79.

(5) Ir-reġistratur ma għandu jirċievi ebda risposta ġuramentata li magħha ma jkunx hemm dak li huwa elenkat fis-subartikolu (3), u l-qorti ma għandha tħalli jinġieb ebda xhud li ismu ma jkunx ingħata f'dik id-dikjarazzjoni. Meta l-ħtieġa għall-produzzjoni ta' xhud tinqala wara li tkun ġiet preżentata d-dikjarazzjoni, jew meta l-parti kuntrarja tagħti l-kunsens tagħha bil-mod kif jingħad fl-artikolu 150(1)(*ċ*), jew jekk il-qorti tqis li jkun fl-interess tal-ġustizzja li tisma' lil xi xhud partikolari, il-qorti tista' tħalli lil dak ix-xhud jinstema.

(6) Meta l-prova li hemm maħsuba li tinġieb minn kull xhud ma tiġi dikjarata xejn jew ma tiġix dikjarata sewwa fid-

dikjarazzjoni, il-qorti għandha, fl-ewwel jum stabbilit għas-smigħ preliminari tal-kawża, tordna lill-konvenut sabiex jindika sew xi tkun dik il-prova li bi ħsiebu jġib permezz ta' kull xhud f'dak iż-żmien li jiġi hekk stabbilit mill-qorti.

(7) Meta l-konvenut huwa assenti jew minuri jew persuna inkapaċi skont il-liġi, jew wirt battal, u jkun jidher għalih prokuratur jew kuratur, minflok id-dikjarazzjoni msemmija hawn fuq, tista' ssir dikjarazzjoni fis-sens li l-fatti tal-kawża mhumiex magħrufa u li ma kienx possibbli li tittieħed l-informazzjoni meħtieġa sabiex it-talba tal-attur tiġi kkontestata.

(8) Flimkien mal-preżentata tan-nota li biha jammetti t-talba jew ir-risposta ġuramentata, skont il-każ, il-konvenut għandu jieħu ħsieb li kopja identika tagħha, iċċertifikata minnu nnifsu jew mill-avukat tiegħu, tiġi notifikata permezz tar-reġistru lill-attur jew lill-avukat tiegħu.

(9) Il-qorti tista' tieħu b'qies in-nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (7) fl-applikazzjoni tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) tal-artikolu 223.

(10) Jekk il-konvenut jonqos li jippreżenta r-risposta ġuramentata msemmija f'dan l-artikolu, il-qorti tiddeċiedi l-kawża bħallikieku l-konvenut baqa' kontumaċi kemm-il darba ma jippruvax għas-sodisfazzjon tal-qorti raġuni tajba li għaliha naqas li jippreżenta r-risposta ġuramentata fiż-żmien li jmiss. Il-qorti għandha, madankollu, qabel ma tagħti s-sentenza, tagħti lill-konvenut żmien qasir li ma jistax jiġġedded biex fih jagħmel sottomissjonijiet bil-miktub biex jiddefendi ruħu kontra t-talba tal-attur. Dawk is-sottomissjonijiet għandhom jiġu notifikati lill-attur li jkollu żmien qasir biex jirrispondi.

(11) Ir-risposta ġuramentata tista', wara li jinġiebu l-provi tal-attur u qabel ma l-konvenut iġib il-provi tiegħu, tiġi emendata b'nota separata, sew bir-rinunzja ta' waħda jew oħra mill-eċċezzjonijiet, kemm b'żieda ta' eċċezzjonijiet oħra, bla ħsara għal dawk l-eċċezzjonijiet li jinqalgħu f'kull stadju tal-kawża.

(12) Mal-preżentazzjoni tar-risposta ġuramentata jew malli jagħlaq iż-żmien stabbilit fis-subartikolu (1), l-proċeduri bil-miktub preliminari għandhom jitqiesu li huma magħluqa, u għandhom japplikaw l-artikoli 151 u 152.

(13) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' qabel dan l-artikolu, meta l-qorti tkun stabbiliet jum għas-smigħ tal-kawża qabel iż-żmien stabbilit biex tiġi ppreżentata r-risposta ġuramentata skont dan l-artikolu, il-konvenut għandu jippreżenta r-risposta ġuramentata mhux iktar tard mill-ħin li fih il-kawża tkun se tinstema' l-ewwel darba, u jista' wkoll jippreżentahom quddiem il-qorti f'dik is-seduta u jinnotifika kopja tagħhom lill-attur billi jagħti kopja lilu jew lill-avukat tiegħu f'dik l-istess seduta.

Fir-rikors ġuramentat jew fir-risposta ġuramentata m'għandux ikun hemm kummenti jew ħwejjeġ żejda.
*Emendat: IV.1862.9; VI.1880.20; IX.1886.24; XXII.2005.20.*

**159.** (1) Ħlief riferenza għal-liġi, fir-rikors ġuramentat u fir-risposta ġuramentata, li għandhom ikunu fil-qosor, m'għandu jkun hemm ebda kumment, jew ħwejjeġ mhux meħtieġa sabiex jiġu mfissra l-fatti sustanzjali fir-rikors ġuramentat, jew sabiex jiġu mwaqqgħa dawk il-fatti jew biex jiġu indikati l-eċċezzjonijiet fir-risposta ġuramentata.

(2) Meta dan ma jiġix imħares, il-qorti tista' tordna li l-ħwejjeġ żejda jiġu mħassra, jew li l-iskrittura tiġi mneħħija mill-inkartament u mbiddla b'oħra flokha magħmulha skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Affidavit ta' xhieda.
*Emendat: XV.1913.48. Sostitwit: XXIV.1995.71. Emendat: XXII.2005.21.*

**160.** Meta parti tkun bi ħsiebha ġġib xhud f'xi proċediment quddiem il-qorti hija tista', flimkien mar-rikors ġuramentat jew mar-risposta ġuramentata, skont ma jeħtieġ il-każ, tippreżenta fir-reġistru ta' dik il-qorti affidavit magħmul minn dak ix-xhud quddiem assistent ġudizzjarju jew quddiem persuna oħra awtorizzata tagħti ġurament, u kopja ta' dak l-affidavit għandha tiġi notifikata lill-parti l-oħra.

---

## Titolu III

## FUQ IL-PROĊEDIMENT ORDINARJU F'AFFARIJIET KONTENZJUŻI GĦAL KULL WAĦDA MILL-QRATI

Kif jitmexxa fil-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili u fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri.
*Emendat: XV.1913.49; XIII.1964.19; VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.72. Emendat: XXII.2005.22.*

**161.** (1) Fil-Qrati Superjuri u tal-Maġistrati f'Malta u Għawdex, il-proċediment ordinarju jitmexxa b'rikors iżda f'dawk superjuri għandu jkun ġuramentat.

(2) Il-proċedimenti jistgħu jitmexxew b'rikors fil-każijiet preskritti bi jew skont xi liġi.

(3) Żewġ atturi jew aktar jistgħu jibdew il-kawżi tagħhom permezz ta' rikors ġuramentat jew rikors mhux ġuramentat wieħed skont il-każ, jekk il-kawżi jkollhom x'jaqsmu ma' xulxin minħabba fil-mertu tagħhom jew jekk id-deċiżjoni li tingħata dwar waħda mill-kawżi tista' tolqot id-deċiżjoni dwar il-kawża jew il-kawżi l-oħra u jekk il-provi li jinġiebu f'waħda mill-kawżi jkunu, ġeneralment, l-istess provi li għandhom jinġiebu fil-kawża jew fil-kawżi l-oħra. Ir-raġuni għaliex ikunu qegħdin isiru l-kawżi u l-mertu tagħhom għandhom jiġu dikjarati b'mod ċar u speċifiku minn kull attur.

(4) Madankollu, kull waħda mill-kawżi li hekk jinbdew flimkien għandhom jinstemgħu separatament meta xi attur jitlob li jsir dan fil-kawża tiegħu; u l-qorti tista' wkoll tordna li kawża għandha tinstama' għaliha meta ma jkunx espedjenti li l-kawżi tal-atturi kollha jinstemgħu flimkien. Dik l-ordni tista' tingħata f'kull żmien tal-kawża qabel is-sentenza finali.

(5) Meta diversi kawżi jinbdew flimkien skont kif provdut fis-subartikolu (3), dawn għandhom għall-għan li tiġi stabbilita l-kompetenza tal-qorti jiġu kkunsidrati f'daqqa. Dik il-qorti tibqa' wkoll kompetenti għar-rigward ta' kull kawża li tinfired mill-

oħrajn skont is-subartikolu (4).

**162.** *Imħassar: XXIV.1995.73.*

Tmexxija bil-mezz ta' ċitazzjoni. *Emendat: XI.1859.5; XV.1913.50.*

**163.** *Imħassar: XXIV.1995.74.*

Tmexxija fil-Qorti tal-Kummerċ u fil-qorti ta' Għawdex fil-kompetenza tagħha superjuri f'affarijiet kummerċjali. *Emendat: XI.1859.6; XV.1913.51; VIII.1990.3.*

**164.** (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 175, ikun hemm nullità jekk kawża illi jmissha tinġieb b'rikors ġuramentat jew b'rikors ta' appell minflok tinġieb permezz ta' xi att ġudizzjarju ieħor.

Meta jkun hemm nullità. *Emendat: XI.1859.6. Sostitwit: XXIV.1995.75. Emendat: XXII.2005.23.*

(2) Ma hemmx nullità jekk kawża illi jmissha tinġieb b'rikors minflok tinġieb b'rikors ġuramentat:

Iżda kull żieda addizjonali li ssir fl-ispejjeż għandha titħallas mill-attur:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu għandhom japplikaw meta skont xi liġi oħra li ma tkunx dan il-Kodiċi l-proċedimenti għandhom jinbdew b'rikors.

**165.** Il-qorti, wara l-eġħluq tal-proċedura bil-miktub, tista' tagħti, fuq talba ta' wahda jew oħra mill-partijiet, il-permess li tippreżenta, fiż-żmien li jiġi mogħti mill-istess qorti, skrittura li tiġbor fil-qosor ir-raġunijiet ta' dik il-parti, kemm-il darba l-parti l-oħra ma turix li dan il-permess sejjer iġib dewmien bi ħsara għaliha.

Permess sabiex tiġi ippreżentata nota ta' osservazzjonijiet. *Emendat: XI.1859.6; XXXI.1934.26.*

**166.** Meta jingħata lil waħda mill-partijiet il-permess imsemmi fl-artikolu ta' qabel dan, il-parti l-oħra għandha l-jedd li tippreżenta tweġiba bi skrittura oħra, fi żmien daqs dak mogħti mill-qorti kif jingħad hawn fuq, li jibda jgħodd mill-ġurnata tan-notifika tal-iskrittura li għall-preżentata tagħha l-qorti tkun tat il-permess.

Skrittura bi tweġiba. *Emendat: XI.1859.6; XXXI.1934.27.*

**166A.** (1) F'azzjonijiet għall-ħlas ta' dejn ċert, likwidu u li għalaq u li ma jkunx jikkonsisti fl-esekuzzjoni ta' fatt u meta l-ammont tad-dejn ma jkunx jeċċedi ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000), jew dik is-somma l-oħra li tista' tiġi stabbilita minn żmien għal żmien b'Ordni fil-Gazzetta mill-Ministru, il-kreditur ikun jista' jipproċedi skont dawn is-subartikoli ta' dan l-artikolu li ġejjin:

Proċeduri speċjali għar-rigward ta' talbiet mhux opposti eċċ. *Miżjud: IX.2004.4. Emendat: XXII.2005.24; VII.2007.13; A.L. 407 tal-2007; IV.2016.5.*

Iżda meta d-dejn ma jkunx likwidu, il-kreditur jista' jimxi skont dan l-artikolu jekk huwa jillimita d-dejn tiegħu għal ammont li ma jeċċedix ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) u jirrinunzja espressament għal kull parti mit-talba tiegħu li tista' meta tiġi likwidata teċċedi dik is-somma ta' ħamsa u għoxrin elf euro

(€25,000), jew dik is-somma l-oħra li tista' tiġi stabbilita minn żmien għal żmien b'Ordni fil-Gazzetta mill-Ministru:

Iżda wkoll il-kreditur ikun jista' jimxi skont dan l-artikolu biss jekk id-debitur ikun preżenti f'Malta u ma jkunx minuri jew persuna inkapaċitata skont il-liġi u jekk id-dejn ma jkunx dovut minn eredità ġjaċenti. Il-ħatra ta' kuraturi skont it-Titolu XI tat-Tielet Ktieb ta' dan il-Kodiċi ma għandhiex tapplika għal proċeduri skont dan l-artikolu:

Kap. 104.

Iżda wkoll, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-Ordinanza dwar l-Assigurazzjoni ta' Vetturi tal-Mutur għar-Riskji ta' Terzi Persuni, meta dejn illi għalih ikun japplika dan l-artikolu jkun kopert b'polza ta' assigurazzjoni, l-assigurat għandu, bla ħsara għal dak stipulat fil-polza ta' assigurazzjoni, fi żmien ħmistax-il ġurnata mindu jiġi notifikat b'ittra uffiċjali magħmula skont dan l-artikolu javża bil-miktub lill-assigurazzjoni b'dik l-ittra uffiċjali u jagħtiha dawk id-dettalji dwar it-talba illi huwa jkun jaf bihom. Fin-nuqqas, kull titolu eżekuttiv li jinkiseb skont dan l-artikolu ma jkollu l-ebda effett fir-rigward tal-assiguratur.

(2) Il-kreditur għandu jmexxi billi jippreżenta ittra uffiċjali, illi għandha tkun skont forma stabbilita mill-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja b'avviż legali u illi l-kontenut tagħha għandu jiġi konfermat bil-ġurament mill-kreditur, jew quddiem ir-reġistratur jew prokuratur legali maħtur bħala Kummissarju bis-setgħa li jagħti ġurament taħt l-Ordinanza dwar il-Kummissjunarji b'setgħa li jagħtu l-Ġurament, li għandha tiġi notifikata lid-debitur fejn għandu jiġi dikjarat b'mod ċar, taħt piena ta' nullità, ir-raġuni li fuqha tkun imsejsa t-talba, ir-raġunijiet għaliex it-talba għandha tintlaqa', u dikjarazzjoni tal-fatti b'sostenn tat-talba:

Kap. 79.

Iżda ma jistax isir użu mid-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (3), (5) jew (6) tal-artikolu 187 biex issir in-notifika tal-imsemmija ittra uffiċjali.

(3) L-ittra uffiċjali għandu wkoll ikun fiha taħt piena ta' nullità intimazzjoni lid-debitur li jekk huwa ma jweġibx fi żmien tletin jum mindu jiġi notifikat bl-imsemmija ittra uffiċjali billi jippreżenta nota fl-atti ta' dik l-ittra uffiċjali li fiha tiġi respinta t-talba u li tista' tiġi ffirmata u ppreżentata fil-qorti mid-debitur stess mingħajr il-ħtieġa ta' firma ta' Avukat jew Prokuratur Legali, dik l-ittra uffiċjali tkun tikkostitwixxi titolu eżekuttiv:

Iżda:

(*a*) d-debitur jista' fl-istess nota jammetti t-talba f'parti minnha biss u jopponiha f'partijiet oħra, u meta t-talba tkun opposta f'xi parti minnha biss din titqies bħala li tkun ġiet ammessa sal-limitu li din ma tkunx ġiet opposta;

(*b*) meta d-debitur ikun oppona talba jew xi parti minn talba li tiġi sussegwentement milqugħa, l-ispejjeż relattivi għat-talba jew parti minnhom li tkun ġiet opposta u sussegwentement milqugħa għandhom jiġu mħallsa mid-debitur;

(*ċ*) l-ispejjeż ta' kull talba jew parti minnha li tkun ġiet

opposta u mhux sussegwentement milqugħa għandhom dejjem jitħallsu mill-kreditur;

(*d*) meta d-debitur ikun oppona t-talba kif imiss, il-proċedura speċjali li tinsab f'dan l-artikolu ma tistax terġa' tintuża kontra d-debitur għar-rigward tal-istess talba li jkun hemm fl-ittra ufficjali notifikata lid-debitur; u

(*e*) meta t-talba toriġina taħt l-Ordinanza dwar l-Assigurazzjoni ta' Vetturi tal-Mutur għar-Riskji ta' Terzi Persuni, dik l-ittra uffiċjali għandha taħt piena ta' nullità tiġi wkoll notifikata lill-assigurazzjoni awtorizzata li għandu jkollha l-istess drittijiet taħt dan l-artikolu daqslikieku kienet id-debitur fuq imsemmi. Kap. 104.

(4) Meta d-debitur ma jopponix it-talba, fi żmien tletin jum minn notifika tagħha lid-debitur, jew meta d-debitur jopponi biss it-talba f'parti minnha fiż-żmien hawn qabel imsemmi, l-ittra uffiċjali għandha għar-rigward tat-talba hekk mhux opposta, jew dik il-parti fiha hekk mhux opposta, tkun tikkostitwixxi titolu eżekuttiv bħallikieku dik l-ittra uffiċjali kienet inkluża fl-artikolu 253(*a*).

(5) Titolu eżekuttiv li jinkiseb skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, dejjem jekk ma jkunx hemm oppożizzjoni min-naħa tad-debitur, għandu jiġi rexiss u ddikjarat null u bla ebda effett jekk meta ssir talba permezz ta' rikors fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), skont il-każ, li tiġi ppreżentata mid-debitur fi żmien għoxrin ġurnata minn l-ewwel notifika li ssirlu ta' xi mandat eżekuttiv jew xi att ġudizzjarju ieħor imsejjes fuq dak it-titolu, il-qorti tkun sodisfatta:

(i) li d-debitur ma kienx jaf b'dik l-ittra uffiċjali għaliex huwa ma kienx notifikat kif imiss; jew

(ii) li l-ittra uffiċjali ma kienx fiha l-ħtiġijiet stipulati fis-subartikoli (1), (2) jew (3):

B'dan illi dan ir-rikors għandu jiġu appuntat għas-smigħ fi żmien ġimgħatejn.

(6) Ebda oppożizzjoni, ħlief dik li hemm speċifikament provdut dwarha fis-subartikolu (5), ma għandha twaqqaf il-ħruġ jew l-eżekuzzjoni ta' xi att eżekuttiv li jinkiseb taħt dak is-subartikolu jew il-ħlas tar-rikavat ta' xi mandat jew bejgħ b'irkant li jsir konformement ma' dan.

(7) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-artikolu, meta ittra uffiċjali ppreżentata skont dan l-artikolu ma tiġix notifikata fuq id-debitur f'sitt xhur minn meta l-istess ittra tiġi ppreżentata, il-proċedura provduta f'dan l-artikolu ma tibqax tapplika mingħajr preġudizzju għall-jedd tal-kreditur li jkun jista' jippreżenta ittra uffiċjali oħra skont dan l-artikolu b'referenza għall-istess debitu.

**166B.** (1) Ittra uffiċjali maħruġa skont l-artikolu 166A ma tkunx tikkostitwixxi titolu eżekuttiv sakemm ma tkunx ġiet reġistrata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu li għandhom japplikaw għar-reġistrazzjoni ta' dawk l-ittri uffiċjali bħala titoli eżekuttivi. Reġistrazzjoni ta' Titoli Eżekuttivi miksuba skont l-artikolu 166A. *Miżjud: IX.2004.4.*

(2) L-applikant għar-reġistrazzjoni ta' ittra uffiċjali li tkun

tikkwalifika bħala titolu eżekuttiv għandu jippreżenta lir-Reġistratur tal-Qorti kopja legali tal-ittra uffiċjali, inkluża l-prova tan-notifika u kopja ta' kull risposta li tkun ġiet riċevuta għaliha jekk ikun hemm.

(3) Meta jirċievi d-dokumenti msemmija fis-subartikolu (2) ir-Reġistratur għandu jeżamina d-dokumenti ppreżentati, jivverifika jekk id-debitur ippreżentax nota ta' tweġiba fiż-żmien stipulat u jekk huwa jkun sodisfatt illi l-kondizzjonijiet għar-reġistrazzjoni tal-ittra uffiċjali bħala titolu eżekuttiv jkunu jissussistu, huwa għandu jipproċedi biex jirreġistra d-dokumenti ppreżentati f'reġistru li jissejjaħ ir-Reġistru ta' Ittri Uffiċjali bħala Titoli Eżekuttivi li għandu jinżamm mir-Reġistratur għall-iskopijiet tal-artikolu 166A.

Proċedimenti sommarju speċjali. *Imħassar: IX.1886.25. Maħruġ mill-ġdid: XV.1913.52; Emendat: XXXI.1934.28; VIII.1990.3; XXIV.1995.76; XXII.2005.25; VII.2007.14; XXXVII.2021.37.*

**167.** (1) Fil-kawżi ta' kompetenza tal-qrati superjuri jew tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri, meta t-talba hija biss -

(*a*) għall-ħlas ta' dejn ċert, likwidu u li għalaq, illi ma jkunx jikkonsisti fl-esekuzzjoni ta' fatt; inkella

(*b*) għall-iżgumbrament ta' kull persuna minn raba' jew minn bini, sew jekk b'talba għall-ħlas ta' ċens, kera jew kull ħlas ieħor dovut, jew għal danni bħala kumpens sakemm il-fond jitbattal, jew mingħajrha, jew

(*ċ*) għal żgumbrament ta' operatur, kerrej jew xi okkupanti oħra, li jinkludu xi membri ta' persunal tagħhom minn bċejjeċ tal-baħar jew inġenji tal-ajru,

l-attur jista' jitlob fl-att stess tar-rikors ġuramentat li jiġi deċiż skont it-talba, bid-dispensa tas-smiegħ tal-kawża:

Iżda l-attur għandu fid-dikjarazzjoni tiegħu, magħmula skont l-artikolu 156(3), jiddikjara li safejn jaf hu l-konvenut ma għandux eċċezzjonijiet x'jagħti kontra t-talba:

Iżda wkoll, l-attur jista' wkoll jippreżenta affidavit maħluf ta' kull persuna oħra, li jkun fih fatti li għandhom x'jaqsmu mat-talba, u li jikkonferma li l-persuna tkun taf b'dawk il-fatti personalment.

(2) Fil-każijiet ikkuntemplati f'dan l-artikolu, ir-rikors ġuramentat isir bil-miktub, skont il-formula stabbilita u għandu jkun fih l-ordni lill-konvenut biex jidher quddiem il-qorti fil-jum u fil-ħin li jiġu mogħtija.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 156(1)(*a*), (*b*), u (*ċ*), (2) u (3) u tal-artikolu 159 jgħoddu għal dan ir-rikors ġuramentat.

Notifika lill-konvenut. *Imħassar: IX.1886.25. Maħruġ mill-ġdid: XV.1913.52. Emendat: XXIV.1995.77; XXII.2005.26.*

**168.** Mar-rikors ġuramentat għandhom jiġu nnotifikati lill-konvenut b'kopja, id-dikjarazzjoni u kull dikjarazzjoni maħlufa fuq imsemmija u n-nota tad-dokumenti miġjubin flimkien mar-rikors ġuramentat.

**169.** Fil-każijiet imsemmija fl-artikolu 167, ir-rikors ġuramentat għandu jkun notifikat lill-konvenut mingħajr dewmien; u huwa għandu jiġi mħarrek biex jidher mhux aktar kmieni minn ħmistax-il jum u mhux aktar tard minn tletin jum min-notifika:

Żmien għan-notifika tar-rikors ġuramentat.
*Imħassar: IX.1886.25. Miżjud: XV.1913.52. Sostitwit: XXIV.1995.78. Emendat: XXII.2005.27.*

Iżda fin-nuqqas ta' osservanza tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu l-qorti ma għandhiex tieqaf timxi bi proċediment sommarju speċjali iżda, għandha tagħti dawk l-ordnijiet li jidhrilha xierqa biex id-drittijiet tal-partijiet ma jiġux preġudikati.

**169A.** Ir-rikors ġuramentat, id-dikjarazzjoni u kull affidavit u nota li ssir miegħu, kif ukoll ordni imsemmi fl-artikoli 168 u 169 għandhom jiġu notifikati minn uffiċjal eżekutur tal-qrati.

Kif issir notifika.
*Miżjud: XIII.1985.5. Sostitwit: XXIV.1995.79. Emendat: XXII.2005.28.*

**170.** (1) Jekk il-konvenut jibqa' kontumaċi, jew, jekk jidher, ma jopponix bħala mhix regolari jew li ma tgħoddx għall-każ, il-proċedura li biha nqeda l-attur, inkella, jekk jagħti din l-eċċezzjoni u ma tiġix milqugħa, ma jagħtix prova, bil-ġurament tiegħu, jew xort'oħra, li fil-fehma tal-qorti tkun biżżejjed biex turi li għandu eċċezzjonijiet *prima facie*, fil-liġi jew fil-fatt xi jġib kontra l-meritu tal-azzjoni, jew xort'oħra ma jġibx fatti jew punti ta' liġi li jistgħu jitqiesu li jkunu biżżejjed biex jagħtuh il-jedd li jopponi t-talba jew li jagħmel kontro-talba, il-qorti tiddeċiedi minnufih il-kawża, billi tilqa' t-talba tal-attur. Il-konvenut jista' jagħmel is-sottomissjonijiet tiegħu biex jattakka l-proċedimenti magħmula mill-attur bħala mhux regolari jew li ma jgħoddux għall-każ permezz ta' nota li tiġi preżentata fir-reġistru tal-qorti jew fl-udjenza.

Smigħ ta' dawn il-kawżi bi proċedura sommarja.
*Imħassar: IX.1886.25. Maħruġ mill-ġdid: XV.1913.52. Emendat: XXXI.1934.29; XXIV.1995.80.*

(2) Meta l-konvenut jirnexxilu jattakka l-proċedimenti fuq il-bażi ta' irregolarità, jew inapplikabilità, jew meta jissodisfa lill-qorti li huwa għandu eċċezzjoni *prima facie* biex jopponi t-talba, jew iġib fatti jew punti ta' dritt li jitqiesu bħala biżżejjed biex jagħtuh il-jedd li jopponi t-talba jew li jagħmel kontro-talba, jingħata lilu l-permess li jopponi l-azzjoni u li jippreżenta l-eċċezzjonijiet tiegħu fi żmien għoxrin jum mid-data tal-ordni msemmi fis-subartikolu (4), f'liema każ il-konvenut għandu jħares id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 158 sa fejn dan igħodd.

(3) Meta jingħata dan il-permess, il-kawża tiġi mismugħa u deċiża, fuq l-istess atti, fil-kors ordinarju tagħha kif stabbilit f'dan il-Kodiċi.

(4) Id-digriet dwar il-permess hawn fuq imsemmi jingħata bil-fomm, u tiegħu jitniżżel notament fl-atti tal-kawża.

Tmexxija fil-qrati inferjuri.
*Emendat: XI.1859.7; VII.1880.8; XV.1913.53, 54; XXIII.1971.12; XLIX.1981.6; VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.81. Emendat: XXXI.2002.57; XXII.2005.29.*

**171.** (1) Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) u fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha inferjuri, jitmexxa bil-mod ta' rikors li jkun skont l-għamla preskritta u jsir fl-għamla ta' avviż sempliċi ffirmat mir-Reġistratur, li jkun fih l-isem u l-kunjom tal-attur u tal-konvenut, it-talba tal-attur, u l-jum u l-ħin meta l-konvenut għandu jidher, minbarra partikolaritajiet oħra li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu preskritti.

(2) Il-kawża għandha titmexxa sommarjament skont l-artikolu 215.

(3) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 23, is-sentenza li tingħata fil-qrati msemmija ma teħtieġx li tkun tinkludi r-raġunijiet kollha li wasslu għaliha, iżda tista' biss issemmi l-punti ewlenin li fuqhom il-qorti tkun ibbażat il-konklużjonijiet tagħha.

Medjazzjoni.
*Miżjud: VIII.2017.7.*

**171A.** Fil-jum li fih issir l-ewwel seduta, il-Qorti għandha teżamina jekk, *prima facie*, minħabba ċirkostanzi tal-każ partikolari, hemmx raġuni sabiex din il-kwistjoni tiġi riferuta għall-medjazzjoni, u għandha tapplika d-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(*a*) il-Qorti għandha tagħti digriet għal dak il-għan, *in camera*, fil-jum appuntat stess;

Kap. 474.

(*b*) id-dispożizzjonijiet ta' artikolu 18 tal-Att dwar il-Medjazzjoni għandhom japplikaw meta l-Qorti tagħti digriet li għandu jsir tentattiv sabiex tiġi riżolta l-kwistjoni permezz ta' medjazzjoni;

(*ċ*) ebda appell ma jista' jsir kontra digriet tal-Qorti, li jkun ingħata skont il-paragrafu (*a*); u

(*d*) id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw f'ċirkostanzi meta l-obbligu sabiex wieħed jirrikorri għal medjazzjoni jinstab f'liġi oħra jew f'każijiet ta' stħarriġ ġudizzjarju taħt l-artikolu 469A jew f'każijiet fejn il-Qorti Ċivili taġixxi fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha.

Kif jitmexxa fl-appelli mis-sentenzi tal-qrati inferjuri.
*Emendat: XI.1859.8; VII.1880.8; IX.1886.26; XV.1913.56; XXVII.1979.10; VIII.1990.3; XXIV.1995.82; XXII.2005.30.*

**172.** (1) Għat-tħassir jew għat-tibdil ta' sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha inferjuri, jitmexxa dejjem b'rikors tal-appell.

(2) Ir-rikors tal-appell, kif ukoll att ieħor li jiġi ppreżentat wara, jistgħu jkunu ffirmati mill-appellant jew mill-appellat biss.

**173.** (1) Il-qorti tista', sabiex tiżgura li jkun hemm tħaris għal kollox ma' dak kollu li għandu x'jaqsam ma' proċedura, jew sabiex tikseb tagħrif iktar dettaljat, jew sabiex jitħaffu jew jiġu faċilitati l-proċeduri jew sabiex jiġi evitat li partijiet jew xhieda jidhru għal xejn, tagħti *in camera* dawk l-ordnijiet u d-direttivi kollha li jidhrilha xierqa, u jkun biżżejjed li dawk l-ordnijiet u direttivi jiġu komunikati mir-reġistratur ukoll b'ittra lill-avukati jew lill-prokuraturi legali tal-partijiet, liema ittra għandha tiġi mogħtija personalment lil dak l-avukat jew prokuratur legali, u, bil-posta, lill-partijiet innifishom. Din id-dispożizzjoni tapplika f'kull stadju tal-proċedimenti qabel ma tingħata s-sentenza. Appell minn dawk l-ordnijiet jew direttivi, meta dawn huma appellabbli, jista' jsir biss wara s-sentenza finali u flimkien ma' appell minn dik is-sentenza, u dawk l-ordnijiet jew direttivi ma jistgħux jiġu kkontestati qabel ma tingħata s-sentenza finali.

Ordnijiet *in camera*. *Emendat: VII.1880.8; IX.1886.27; XV.1913.57. Sostitwit: XXVII.1979.11. Emendat: XXIV.1995.83; XXXI.2002.58; XVI.2004.33; VII.2007.15.*

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu l-qorti tista', f'kull waqt tal-proċedimenti -

(*a*) jew b'inizjattiva tagħha stess jew fuq rikors ta' xi parti fil-proċedimenti, tordna li x-xiehda ta' xi persuna li tkun ser tinġieb bħala xhud għandha quddiem assistent ġudizzjarju f'dak il-post u f'dak il-ħin u b'dawk il-kundizzjonijiet li jistgħu jiġu speċifikati fl-ordni;

(*b*) meta jsir rikors minn xi parti fil-proċedimenti bil-għan li jiġi konfermat bl-affidavit ta' persuna indikata mill-parti fatt dikjarat fir-rikors jew f'nota li jkun hemm miegħu, tordna lill-persuna hekk indikata sabiex tidher għal dak l-għan quddiem assistent ġudizzjarju f'dak il-lok u ħin li jistgħu jiġu speċifikati fl-ordni;

(*ċ*) sew minn jeddha jew għax tiġi ppreżentata nota minn xi parti fil-proċedimenti, tordna li l-proċedimenti jiġu sospiżi għal dak il-perjodu li tista' tqis li jkun adatt, u tirreferi lill-partijiet għand medjatur skont l-Att dwar il-Medjazzjoni.

Kap. 474.

(3) Fil-każ ta' ordni mogħti bis-saħħa tas-subartikolu (2)(*b*), l-assistent ġudizzjarju għandu jistaqsu lill-persuna indikata jekk tikkonfermax jew tiċħadx kull fatt speċifikat fir-rikors jew fin-nota u għandu jivverbalizza r-risposta mogħtija flimkien ma' kull dikjarazzjoni oħra, jekk ikun il-każ, li jikkwalifikaw ir-risposta tiegħu, u jaraw li dak il-verbal jiġi konfermat bil-ġurament mill-persuna msemmija. L-assistent ġudizzjarju għandu jinkludi l-affidavit fil-proċess tal-kawża u jara li kopja tiegħu tiġi notifikata lill-partijiet.

(4) Meta rikors bħal dak imsemmi fis-subartikolu (2)(*b*) jiġi ppreżentat flimkien ma' xi skrittura msemmija fl-artikolu 160, il-qorti tista' tordna li n-notifika ta' dik l-iskrittura għandha tiġi sospiża sa dak iż-żmien, li ma għandux ikun aktar minn tliet xhur, skont kif tistabbilixxi l-qorti.

Titolu IV

DISPOSIZZJONIJIET LI JGĦODDU GĦALL-ISKRITTURI U GĦAL ATTI OĦRA TAL-PROĊEDURA

X'għandu jkun fihom l-iskritturi. *Emendat: XV.1913.58; XXXI.1934.30; XXIII.1971.13; XXVII.1979.12; VIII.1990.3,4; XXIV.1995.84; XXXI.2002.59; XXII.2005.31; A.L. 426 tal-2012.*

**174.** (1) Kull skrittura għandu jkun fiha -

(*a*) l-isem tal-qorti u tas-sezzjoni tagħha li fiha tiġi ppreżentata l-iskrittura, u, fil-każ tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), l-indikazzjoni tal-kompetenza tal-qorti;

(*b*) l-isem u l-kunjom tal-parti li tidher u tal-parti li kontra tagħha l-iskrittura ssir, u, meta hu l-każ, l-isem li fih jidhru l-partijiet:

Iżda f'kull każ imsemmi fis-subartikolu (1) tal-artikolu 181 ikunu biżżejjed li tissemma' l-kariga tal-parti li tippreżenta jew li kontra tagħha tiġi ppreżentata l-iskrittura, skont il-każ;

(*ċ*) l-isem tal-iskrittura; u

(*d*) jekk l-iskrittura tkun tirreferixxi għal kawża ġa mressqa f'waħda mill-qrati superjuri, in-numru tar-rikors ġuramentat li għalihom tkun tirriferixxi.

(2) Kull skrittura jew att ieħor li għandhom jiġu notifikati, għandu jkollhom magħhom:

(*a*) in-numru ta' dokument ta' identifikazzjoni legalment validu, jekk ikun il-każ, jekk il-persuna qed tagħmel it-talba fil-kapaċità tagħha;

(*b*) in-numru ta' reġistrazzjoni jekk il-persuna li qed tagħmel it-talba hija soċjetà jew kumpannija reġistrata skont l-Att dwar il-Kumpanniji;

Kap. 386.

(*ċ*) indikazzjoni xierqa u sħiħa tal-post ta' residenza jew tan-negozju tal-parti li qed tagħmel it-talba u l-indirizz professjonali tal-avukat u, jew tal-prokuratur legali tagħha;

(*d*) indikazzjoni xierqa u sħiħa tal-post ta' residenza jew negozju tal-parti li kontriha qed issir it-talba jew l-att;

(*e*) xi partikolari oħrajn li jistgħu jgħinu għall-identifikazzjoni tal-partijiet imsemmija kif jista' jkun stabbilit bil-liġi jew b' regolament.

Setgħa tal-qorti li tordna jew tagħti li jsir tibdil fl-iskritturi. *Emendat: XV.1913.59; XIII.1964.20. Sostitwit: XXIV.1995.85. Emendat: IV.2016.6.*

**175.** (1) Il-qorti tista', f'kull waqt tal-kawża, qabel is-sentenza, wara talba ta' waħda mill-partijiet, wara li tisma' meta jeħtieġ lill-partijiet, tordna s-sostituzzjoni ta' xi att jew tippermetti tibdil fl-iskritturi, sew billi fihom jiżdied jew jitneħħa l-isem ta' waħda mill-partijiet u jitqiegħed ieħor floku, jew billi jissewwa żball fl-isem tal-partijiet jew fil-kwalità li fiha jidhru, jew billi jissewwa kull żball ieħor jew billi jiddaħħlu ħwejjeġ oħra ta' fatt jew ta' dritt ukoll permezz ta' nota separata, sakemm sostituzzjoni jew tibdil bħal dan ma jbiddilx fis-sustanza l-azzjoni jew l-eċċezzjoni fuq il-meritu tal-kawża.

(2) Kull qorti fi grad ta' appell tista' wkoll tordna jew tippermetti, f'kull żmien sas-sentenza, li jissewwa kull żball fir-rikors li bihom ikun tressaq l-appell jew fit-tweġiba, kif ukoll kull żball fl-isem tal-qorti li tkun tat is-sentenza appellata, jew f'dak tal-partijiet, jew fil-kwalità li fiha huma jidhru, jew fid-data tas-sentenza appellata:

Iżda kull qorti fi grad ta' appell tista' tordna wkoll korrezzjonijiet fis-sentenza tal-qorti tal-ewwel istanza u korrezzjonijet oħra li l-qorti fi grad ta' appell tqis li huma ġustifikati fl-atti ġudizzjarji fi kwalunkwe stadju tal-proċeduri fl-appell sa meta l-appell jitħalla għas-sentenza, fuq talba ta' xi waħda mill-partijiet, u wara li tagħti lill-partijiet l-opportunità li jinstemgħu:

Iżda wkoll qorti fi grad ta' appell tista' tordna wkoll korrezzjonijiet f'sentenza li tkun ingħatat minnha wara li jkun sar rikors preżentat minn waħda mill-partijiet fi żmien tletin ġurnata mid-data tas-sentenza.

(3) Il-qorti tista', sa dakinhar li tagħti s-sentenza u taqta' l-kawża, tordna minn jeddha li tissewwa kull omissjoni jew żball ġudizzjarju jew amministrattiv f'att ġudizzjarju.

Kif għandhom jinkitbu l-iskritturi. *Emendat: XV.1913.60. Sostitwit: XIX.1965.7. Emendat: XXIV.1995.86; XXXI.2002.60.*

**176.** (1) L-iskritturi għandhom ikunu stampati, miktuba bit-*typewriter* jew miktuba bil-linka:

Iżda f'kull każ għandhom jinkitbu b'karattri ċari u leġġibbli faċilment, mingħajr spazji vojta, kliem interlineari, abbrevjazzjonijiet jew tħassir, u, ħlief bl-awtorità miktuba tar-reġistratur mogħtija qabel il-preżentata tal-att, mingħajr korrezzjonijiet, tibdil jew żidiet.

(2) Kull kwantità, somma jew kejl għandha, għallanqas fejn tidher l-ewwel darba fl-iskrittura, tiġi miktuba bi kliem.

(3) Il-kopji tat-talbiet, kif kien ikun meħtieġ għan-notifika tagħhom, għandhom ikunu ffirmati mill-istess persuni bħall-oriġinali.

Klawsola "bl-ispejjeż".

**177.** Il-klawsola "bl-ispejjeż" titqies dejjem bħala mdaħħla f'kull skrittura li fiha jistgħu jintalbu l-ispejjeż.

Il-firma fl-iskrittura. *Emendat: XXIV.1995.87; XXII.2005.32.*

**178.** L-iskritturi u rikorsi ġuramentati jew le għandhom ikunu ffirmati mill-avukat u, meta jkun hemm, minn prokuratur legali.

Fejn, meta u kif għandhom jiġu ippreżentati l-iskritturi. *Emendat: VII.1856.1; XV.1913.61; VIII.1990.3; XXXI.2002.62..*

**179.** L-iskritturi għandhon jiġu ppreżentati fir-reġistru tal-qorti rispettiva matul il-ħinijiet li, skont ir-regolamenti, ir-reġistri jinżammu miftuħa.

Persuni li jistgħu jippreżentaw l-iskritturi.
*Emendat: IX.1886.28; XV.1913.62; XXIII.1971.14; XLVI.1973.108; XXIV.1995.88; XXIII.2017.19.*

**180.** (1) Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 181, il-preżentata tal-iskritturi tista' ssir -

(*a*) mill-parti stess li tidher fl-isem tagħha nfisha, jew mill-persuna li tidher bħala l-ġenitur tat-tfal taħt is-setgħa tiegħu ta' ġenitur, jew bħala tutur, kuratur. amministratur tal-komunjoni, esekutur, kap ta' dipartiment jew amministratur pubbliku ieħor, jew bħala prokuratur ta' knisja, xirka, sptar, jew ta' istituti piji, jew bħala ekonomu ta' proprjetà f'kawża, jew bħala soċju jew rappreżentant ta' ditta, jew bħala wieħed mill-persuni msemmija fis-subartikolu (2) tal-artikolu 181A fil-każ ta' korp li jkollu personalità ġuridika distinta, jew bħala aġent jew rappreżentant ta' soċjetà oħra kkostitwita skont il-liġi, jew bħala prokuratur ta' persuni li jinsabu barra mill-Gżira ta' Malta jew ta' Għawdex, li fiha l-iskrittura tiġi ppreżentata;

(*b*) minn prokuratur legali;

(*ċ*) minn kull soċju ieħor ta' ditta kummerċjali li għaliha l-iskrittura tirriferixxi;

(*d*) minn axxendent, dixxendent tal-parti, ħuha jew oħtha, iz-ziju jew iz-zija, in-neputi jew in-neputija, kwalunkwe wieħed mill-ġenituri ta' kwalunkwe mill-konjuġi, kwalunkwe wieħed mill-konjuġi tal-ulied, wieħed mill-konjuġi, li jkunu għal daqshekk maħtura bħala prokuraturi mill-parti li tidher u li l-firma tagħha hija kontrosenjata skont is-subartikolu (2) tal-artikolu 634;

(*e*) minn kull min ikun parti fil-kawża ma' ħaddieħor;

(*f*) minn avukat, jekk l-iskrittura għandha tiġi ppreżentata f'waħda mill-qrati inferjuri, jew fil-Qorti tal-Appell fil-każijiet ta' appell minn sentenzi tal-qrati inferjuri.

(2) Iżda ebda skrittura li jkun fiha rinunzja għall-atti, jew ammissjoni tat-talba, jew il-kunsens għal żbank ta' depożitu, ma tista' tiġi ppreżentata ħlief -

(i) mill-persuni msemmijin fil-paragrafi (*a*) u (*ċ*) tas-subartikolu (1), jew

(ii) minn prokuratur awtorizzat b'mod speċjali għal daqshekk, jew

(iii) mill-avukat, meta l-preżentata ta' dawn l-iskritturi ssir waqt is-smigħ tal-kawża.

Skritturi preżentati minn Ministru jew minn uffiċjal pubbliku.
*Miżjud: XXIII.1971.15. Emendat: XXIV.1995.89.*

**181.** (1) Meta skrittura għandha tiġi ppreżentata mill-Prim Ministru jew minn Ministru ieħor, minn kap ta' dipartiment jew minn amministratur pubbliku ieħor, ikun biżżejjed jekk tkun imsemmija f'dik l-iskrittura l-kariga tal-persuna li tkun qiegħda tippreżentaha u ma jkunx meħtieġ li tissemma l-persuna li f'dak iż-żmien ikollha dik il-kariga.

(2) Ebda formalità ma tkun meħtieġa fl-atti ta' kawża jew fi kwalunkwe proċediment ta' qorti meta jkun hemm tibdil fil-

persuna li timla xi kariga msemmija kif intqal qabel jew tinħatar xi persuna biex taġixxi f'xi kariga bħal dik jew meta xi kariga bħal dik tiġi magħquda ma' xi kariga oħra.

(3) Id-dispożizzjoni tal-aħħar subartikolu qabel dan għandha tapplika wkoll meta jkun hemm imsemmija f'xi skrittura l-persuna li f'dak iż-żmien tkun qegħda timla l-kariga msemmija f'dik l-iskrittura, jekk dik il-kariga tkun imsemmija b'mod ċar.

(4) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1), (2) u (3), għandhom japplikaw ukoll dwar il-parti li kontra tagħha għandha ssir l-iskrittura, meta dik il-parti tkun timla kariga li għaliha hemm riferenza fl-imsemmi subartikolu (1).

Skritturi li jiġu preżentati minn jew kontra korp b'personalità ġuridika distinta.
*Miżjud: XXIV.1995.90. Emendat: XXII.2005.33.*

**181A.** (1) Meta tiġi preżentata skrittura minn jew kontra korp li jkollu personalità ġuridika distinta, ikun biżżejjed li wieħed iniżżel isem dak il-korp.

(2) Kull dikjarazzjoni, jew skrittura li għandha tinħalef skont il-liġi għandha, fil-każ ta' korp li jkollu personalità ġuridika distinta, tinħalef mill-persuna jew persuni li jkollhom ir-rappreżentanza ġuridika ta' dak il-korp jew minn kull segretarju tal-kumpannija jew minn kull persuna oħra li tkun awtorizzata bil-miktub minn dak il-korp sabiex tippreżenta atti ġudizzjarji f'ismu jew li jagħmel dikjarazzjoni, risposta ġuramentata jew skrittura bħal dawk imsemmija.

(3) Meta għandha tiġi preżentata skrittura minn jew kontra bastimenti jew inġenji oħra tal-baħar, ikun biżżejjed jekk jissemma l-isem ta' dak il-bastiment jew ta' dawk l-inġenji l-oħra, skont il-każ, u ma jkunx meħtieġ li jissemma l-isem ta' xi persuna sabiex tirrappreżenta lil dak il-bastiment jew dawk l-inġenji:

Iżda l-iskritturi msemmija f'dan is-subartikolu għandhom jiġu notifikati skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (7) tal-artikolu 187.

Rappreżentanza ġudizzjarja tal-Gvern.
*Miżjud: XXIV.1995.91. Emendat: XXII.2005.34; I.2009.50; XXV.2019.12.*

**181B.** (1) Il-Gvern għandu jkun rappreżentat fl-atti u fl-azzjonijiet ġudizzjarji mill-kap tad-dipartiment tal-gvern li jkun inkarigat fil-materja in kwistjoni:

Iżda, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu:

(*a*) kawżi għall-ġbir ta' ammonti dovuti lill-Gvern jistgħu f'kull każ isiru mill-*Accountant General*;

(*b*) kawżi li jinvolvu kwistjonijiet dwar impieg jew obbligu ta' servizz mal-Gvern jistgħu f'kull każ isiru mis-Segretarju Permanenti Ewlieni;

(*ċ*) kawżi dwar kuntratti ta' provvista jew ta' appalt mal-Gvern jistgħu f'kull każ isiru mid-Direttur tal-Kuntratti.

(2) L-Avukat tal-Istat jirrappreżenta lill-Gvern f'dawk l-atti u l-azzjonijiet ġudizzjarji li minħabba n-natura tat-talba ma jkunux jistgħu jiġu diretti kontra xi wieħed jew aktar mill-kapijiet tad-dipartimenti l-oħra tal-Gvern.

(3) Kull rikors, ġuramentat jew le, jew att ġudizzjarju ieħor magħmul kontra l-Gvern għandu jiġi notifikat lil kull kap ta' dipartiment tal-gvern li kontra tiegħu jkun dirett u lill-Avukat tal-Istat u kull terminu biex issir risposta dwar att bħal dak minn kull kap ta' dipartiment tal-gvern li jkun konvenut jew intimat fi proċeduri ġudizzjarji ma jibdiex jiddekorri qabel ma l-att jiġi notifikat lill-kap jew kapijiet ta' dipartimenti tal-gvern li kontra tagħhom ikun dirett u lill-Avukat tal-Istat. In-notifika lill-Avukat tal-Istat ssir bla ħlas lir-reġistratur.

Trasferiment ta' atti ġudizzjarji u skritturi bejn il-qrati f'Malta u l-qrati f'Għawdex. *Miżjud: VII.2014.5.*

**181Ċ.** (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 181D, kull att ġudizzjarju jew kull skrittura jistgħu jiġu preżentati fir-reġistru tal-Qrati Ċivili u Tribunali, Malta, sabiex jintbagħtu mir-reġistratur ta' dik il-qorti lir-reġistratur tal-qorti ċivili jew tat-tribunal kompetenti li jżomm is-seduti f'Għawdex kif ikun indikat fl-att ġudizzjarju jew fl-iskrittura.

(2) Għandu jkun biżżejjed għall-finijiet tal-liġi li kopja vera tal-att ġudizzjarju jew tal-iskrittura tiġi scanned fir-reġistru tal-Qrati Ċivili u Tribunali, Malta, u tinbagħat bil-posta elettronika lir-reġistratur tal-qorti ċivili jew tat-tribunal kompetenti f'Għawdex kif ikun indikat fl-att ġudizzjaru jew fl-iskrittura.

(3) Ir-reġistratur li jirċievi l-kopja scanned kif intqal qabel għandu jiċċertifika li jkun irċeviha billi jibgħat risposta bil-posta elettronika lir-reġistratur li jkun bagħat il-kopja vera scanned tal-att ġudizzjarju jew tal-iskrittura.

(4) L-uffiċjal li jagħmel in-notifika tal-kopja scanned tal-att ġudizzjarju jew tal-iskrittura kif imsemmi qabel għandu jikkonsenja lir-reġistratur tal-Qrati Civili u Tribunali, Għawdex, ir-riferta tan-notifika, konfermata kif imiss bil-ġurament quddiem ir-reġistratur stess li għandu jibgħatha lir-reġistratur tal-qorti ċivili jew tribunal kompetenti f'Malta kif ikun indikat fl-att ġudizjarju jew fl-iskrittura u viceversa. Din il-konsenja tista' ssir ukoll bil-posta elettronika u r-reġistratur li jkun irċieva r-riferta tan-notifika, kif intqal qabel, għandu jiċċertifika li rċeviha billi jibgħat posta elettronika lura lir-reġistratur li jkun bagħatlu r-riferta tan-notifika.

(5) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) sa (4), it-tnejn inkluži, għandhom mutatis mutandis japplikaw fil-każ fejn att ġudizzjarju jew skrittura jiġu preżentati fir-reġistru tal-Qrati Ċivili u Tribunali, Għawdex, sabiex jintbagħtu lill-qorti ċivili jew lit-tribunal kompetenti f'Malta kif ikun indikat fl-att jew fl-iskrittura.

(6) Id-data tal-preżentata għandha tkun id-data ta' meta l-att ġudizzjarju jew l-iskrittura ġiet ippreżentata l-ewwel darba fir-reġistru tal-Qrati Civili u Tribunali, Malta u mhux id-data ta' meta l-att ġudizzjarju jew l-iskrittura waslet fir-reġistru tal-Qrati Ċivili u Tribunali, Għawdex, u viceversa.

Trasferiment u eżekuzzjoni ta' mandati u ordnijiet bejn il-qrati f'Malta u l-qrati f'Għawdex. *Miżjud: VII.2014.5.*

**181D.** (1) Kull talba għall-ħruġ ta' mandat jew mandat ta' sekwestru minn qorti ċivili jew minn tribunal f'Għawdex tista' tiġi preżentata fir-reġistru tal-Qrati Civili u Tribunali, Malta.

(2) Ir-reġistratur tal-Qrati Civili u Tribunali, Malta, għandu jibgħat dik it-talba lir-reġistratur tal-qorti ċivili jew lit-tribunal

kompetenti f'Għawdex kif ikun indikat fit-talba.

(3) Ir-reġistratur tal-Qorti Civili u Tribunali, Għawdex għandu jibgħat dik it-talba lill-qorti ċivili jew lit-tribunal kompetenti f'Għawdex kif ikun indikat fit-talba sabiex tiġi eżegwita skont il-liġi.

(4) Jekk il-qorti ċivili jew tribunal kompetenti f'Għawdex tiddikjara li dak il-mandat jew ordni jiġi eżegwit f'Għawdex jew Kemmuna, kopja *scanned* tiegħu għandha tintbagħat mir-reġistratur tal-Qorti Ċivili u Tribunali, Għawdex indikati fit-talba lir-reġistratur tal-qorti ċivili jew tat-tribunal kompetenti f'Malta minn fejn oriġinat it-talba. Kopja tad-digriet għandha tiġi notifikata lill-persuna li tkun qed titlob il-ħruġ ta' dak il-mandat jew dak il-mandat ta' sekwestru.

(5) L-uffiċjal li jeżegwixxi n-notifika għandu jikkonsenja lir-reġistratur tal-qorti ċivili jew tat-tribunal kompetenti f'Għawdex kif ikun indikat fit-talba r-riferta dwar in-notifika jew l-eżekuzzjoni, konfermata kif imiss bil-ġurament quddiem ir-reġistratur stess li għandu jibgħatha lir-reġistratur tal-qorti ċivili jew lit-tribunal kompetenti f'Malta minn fejn it-talba tkun oriġinat

(6) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) sa (4), it-tnejn inklużi, għandhom mutatis mutandis japplikaw meta att ġudizzjarju jiġi preżentat fir-reġistru ta' qorti ċivili kompetenti jew tribunal f'Għawdex biex jintbagħat lil qorti ċivili kompetenti jew tribunal f'Malta.

(7) Id-data tal-preżentata għandha tkun id-data ta' meta l-mandat jew il-mandat ta' sekwestru ġie ippreżentat l-ewwel darba fir-reġistru tal-Qrati Civili u Tribunali, Malta u mhux id-data ta' meta l-mandat jew il-mandat ta' sekwestru wasal fir-reġistru tal-Qrati Ċivili u Tribunali, Għawdex, u viċeversa.

Il-persuni li jippreżentaw skritturi għandhom jirċievu n-notifika ta' skritturi oħra. *Emendat: XXIII.1971.16.*

**182.** (1) Meta waħda mill-persuni msemmijin fl-artikolu 180(1)(*b*), (*ċ*), (*d*) u (*e*) tippreżenta skrittura skont dak l-artikolu, hija obbligata li tirċievi n-notifika ta' kull skrittura oħra dwar il-kawża, kemm-il darba l-parti kuntrarja, bil-mezz tal-qorti, ma tkunx ġiet imgħarrfa li dik il-persuna m'għadhiex tidher fil-kwalità li biha kienet ippreżentat l-iskrittura.

Iċ-ċitazzjoni għas-smigħ tal-kawża għandha tiġi nnotifikata lill-parti nfisha.

(2) B'dak kollu li jingħad fis-subartikolu (1), l-avviż għas-smigħ tal-kawża għandu jiġi nnotifikat lill-parti nfisha.

Dmirijiet tar-reġistratur dwar il-preżentata tal-iskritturi. *Emendat: IX.1886.29; XV.1913.62.*

**183.** Meta tiġi ppreżentata skrittura, ir-reġistratur għandu jniżżel fuqha d-data tal-preżentata, l-isem u l-kwalità li fiha tidher il-persuna li tippreżenta l-iskrittura, u n-numru tad-dokumenti li jinġiebu mal-iskrittura. Għandu wkoll jikteb l-obbligazzjoni tal-garanzija għall-ispejjeż, meta din hija meħtieġa, u l-obbligazzjoni tal-partijiet meta jkun ġie mogħti lilhom li jagħtu l-garanzija bil-ġurament. Hu għandu jniżżel fil-ġenb tal-iskrittura s-somma mħallsa għad-drittijiet u l-isem tal-persuna li tħallashom.

Diffikultà dwar il-preżentata ta' skritturi.
*Emendat: XI.1980.2; XXIV.1995.92.*

**184.** (1) Meta tinqala' xi diffikultà dwar il-preżentata ta' skrittura, ir-reġistratur għandu jgħarraf b'dan lill-parti interessata, iżda ma jistax jirrifjuta li jirċievi l-iskrittura, ħlief meta dan il-Kodiċi espressament jordna jew jagħti s-setgħa lilu li jagħmel hekk. Fil-każ ta' diffikultà bħal din, hu għandu, mill-aktar fis, jagħmel rapport lill-qorti, u din tagħtih l-ordnijiet meħtieġa sabiex fuqhom huwa jimxi. Iżda hu għandu jirrifjuta li jirċievi skrittura li tkun tikser biċ-ċar id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 174, 176 u 178.

(2) Fil-każijiet kollha, ir-reġistratur għandu, fuq talba li ssirlu għaldaqshekk, jiddikjara bil-miktub ir-raġuni li għaliha jkun irrifjuta li jirċievi l-iskrittura.

Notifika lill-partijiet kollha.
*Sostitwit: XXIV.1995.93.*

**185.** Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 186(1), meta skrittura għandha tkun notifikata lil tnejn minn nies jew iżjed, ukoll jekk dawn ikunu jgħixu flimkien fl-istess indirizz, kull wieħed minnhom għandu jiġi notifikat b'kopja ta' dik l-iskrittura.

Tismija ta' persuna waħda fost iżjed biex tiġi innotifikata bl-att.
*Emendat: XV.1913.63; XXIV.1995.94; XXXI.2002.64.*

**186.** (1) Meta jidhru flimkien żewġ partijiet jew iżjed, huma għandhom, meta jippreżentaw l-iskrittura, minbarra li jagħtu l-indirizzi rispettivi tagħhom, isemmu b'mezz ta' nota, waħda mill-persuni msemmijin fl-artikolu 180, bħala dik li lilha għandhom jiġu, fl-isem ta' kulħadd, innotifikati t-tweġiba u l-atti l-oħra kollha tal-parti kuntrarja.

(2) Jekk skrittura tkun magħmula kontra żewġ persuni jew iżjed, dawn jistgħu, meta jippreżentaw it-tweġiba fl-isem ta' kulħadd, isemmu, b'mezz ta' nota, waħda mill-persuni msemmijin fl-artikolu 180 bħala dik li lilha għandu jkun innotifikat fl-isem ta' kulħadd kull att tal-parti kuntrarja.

(3) Meta tkun hekk imsemmija persuna, in-notifiki dwar l-att li għalih dik il-persuna tkun ġiet imsemmija, għandhom isiru lilha:

Iżda kull waħda minn dawn il-persuni tista' permezz ta' nota oħra tiddikjara li minn dak il-ħin teħtieġ notifikazzjoni separata f'indirizz, li jkun l-indirizz tar-residenza tiegħu jew tal-post tan-negozju tiegħu, li għandu jiġi indikat minnha.

Kif isiru n-notifiki.
*Emendat: VII.1856.2; XV.1913.63; XIX.1965.8; XXVII.1979.13; XXIV .1995.95; XXII.2005.35; II.2012.3; IV.2016.7.*

**187.** (1) In-notifika ssir bil-kunsinna ta' kopja tal-iskrittura lill-persuna li lilha l-iskrittura għandha tkun innotifikata, kull fejn dik il-persuna tista' tinstab. In-notifika tista' wkoll issir billi dik il-kopja titħalla fil-lok fejn toqgħod jew taħdem jew fil-post tax-xogħol jew fl-indirizz postali ta' dik il-persuna f'idejn membru tal-familja jew tad-dar jew f'idejn wieħed fis-servizz ta' dik il-persuna jew f'idejn il-prokuratur tagħha jew persuna awtorizzata minnha biex tirċievi l-posta tagħha. Jekk in-notifika ma ssirx fl-ewwel tentattiv, l-uffiċjal inkarigat min-notifika għandu jagħmel żewġ tentattivi oħra biex jinnotifika l-kopja tal-iskrittura mingħajr ebda awtorizzazzjonijiet oħra mill-qorti u dawn it-tentattivi għandhom isiru f'ħinijet differenti tal-ġurnata bl-aħħar tentattiv ta' notifika jsir wara l-ħinijiet ġudizzjarji. Kull tentattiv ta' notifika għandu jsir wara li jitħallas id-dritt xieraq dovut lir-reġistru. L-uffiċjal inkarigat min-notifika għandu jirreġistra ċertifikat separat ta' notifika fl-atti ġudizzjarji għal kull tentattiv li jkun sar:

Iżda, il-kopja ma tistax titħalla f'idejn persuni ta' età anqas minn erbatax-il sena, jew f'idejn persuna li, fil-ħin tan-notifika,

għandha diżordni mentali jew kundizzjoni oħra, li tagħmilha inkapaċi li tagħti xhieda ta' dik in-notifika. Persuna titqies li hija kapaċi li tagħti dik ix-xiehda, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju; u n-notifika ma tistax tiġi attakkata bħala irregolari, għal waħda minn dawk ir-raġunijiet, jekk jinsab illi fil-fatt il-kopja tkun waslet f'idejn il-persuna li lilha kellha tkun innotifikata:

Iżda wkoll meta persuna li lilha tkun indirizzata skrittura tirrifjuta li tirċiviha personalment mingħand uffiċjal eżekuttiv tal-qrati, il-qorti tista' fuq rikors tal-parti interessata u wara li tisma' lill-uffiċjal esekuttiv tal-qrati u tikkonsidra ċ-ċirkostanzi kollha tal-inċident, tiddikjara b'digriet li n-notifika tkun saret lil dik il-persuna fil-jum u l-ħin tar-rifjut u tali digriet għandu jitqies bħala prova tan-notifika għall-finijiet u l-effetti kollha tal-liġi.

(2) Fil-każ ta' persuni li jgħixu abbord ta' bastimenti merkantili, jew li jagħmlu parti mill-ekwipaġġ u ma jkollhomx darhom f'Malta, in-notifika tista' ssir billi titħalla kopja f'idejn il-kaptan jew f'idejn min jagħmel floku.

(3) Jekk mir-riferta tal-uffiċjal inkarigat minn notifika ta' skrittura jew att ġudizzjarju jinstab li l-persuna li għandha tiġi notifikata bl-iskrittura jew att, għalkemm ma tirriżultax li qegħda barra minn Malta, id-dħul fil-post tar-residenza tagħha ma jkunx jista' jsir, jew il-post tar-residenza tagħha ma jkunx magħruf, il-qorti tista' tordna illi n-notifika ssir billi titwaħħal kopja tal-att fil-post, fil-belt jew fid-distrett fejn soltu jitwaħħlu l-atti uffiċjali, u billi dik l-iskrittura jew att jinħarġu fil-qosor fil-Gazzetta u f'ġurnal ta' kuljum wieħed jew iktar minn wieħed skont kif il-qorti tiddeċiedi u, meta jkun possibbli, jekk il-post tar-residenza jkun magħruf, billi titwaħħal kopja tal-iskrittura mal-bieb ta' dik ir-residenza. Il-qorti tista' wkoll tieħu dawk il-miżuri oħra li jkunu jidhrulha xierqa sabiex l-iskrittura jew l-att issir taf bihom il-persuna li lilha għandhom ikunu notifikati. F'dawk il-każijiet in-notifika għandha titqies li tkun saret fit-tielet jum tax-xogħol wara l-aħħar data meta tkun ġiet pubblikata jew minn meta tkun twaħħlet il-kopja, skont liema tiġi l-aktar tard. F'każijiet meta n-notifika tkun ġiet ordnata li ssir b'urġenza, in-notifika titqies li tkun saret f'dak iż-żmien speċifiku, wara t-twaħħil jew il-pubblikazzjoni skont kif il-qorti tista' tistabbilixxi, li jissemma fl-istess pubblikazzjoni jaw twaħħil.

(4) Fil-każ ta' korp li jkollu personalità ġuridika distinta, in-notifika lil dak il-korp għandha ssir billi titħalla kopja tal-iskrittura:

(*a*) fl-uffiċċju reġistrat, fl-uffiċċju prinċipali, tiegħu jew fil-post tan-negozju jew fl-indirizz postali f'idejn xi ħadd mill-persuni msemmija fis-subartikolu (2) tal-artikolu 181A jew f'idejn impjegat ta' dak il-korp; jew

(*b*) f'idejn xi ħadd mill-persuni msemmija fl-artikolu 181A(2) bil-mod provdut fis-subartikolu (1).

(5) Jekk mir-riferta tal-uffiċjal inkarigat minn notifika ta' skrittura jinstab li n-notifika kif provdut fis-subartikolu (4) ma tkunx saret, il-qorti tista', jekk jirriżulta li mill-inqas xi ħadd mill-persuni msemmija fl-artikolu 181A(2) ikun jinsab Malta tordna illi

n-notifika ssir billi titwaħħal kopja tal-iskrittura fil-post fil-belt jew fid-distrett fejn soltu jitwaħħlu l-atti uffiċjali, fejn dak il-korp ikollu l-uffiċċju reġistrat, uffiċċju prinċipali, jew il-post tan-negozju tiegħu, u billi dik l-iskrittura tinħareġ fil-qosor fil-Gazzetta tal-Gvern u f'ġurnal ta' kuljum wieħed jew aktar minn wieħed skont kif il-qorti tista' tiddeċiedi u, meta possibbli, billi titwaħħal kopja tal-iskrittura mal-bieb tal-uffiċċju reġistrat, uffiċċju prinċipali, jew post tan-negozju. Il-qorti tista' wkoll tieħu dawk il-miżuri oħra li jkunu jidhrulha xierqa sabiex tgħarraf b'dik l-iskrittura lil xi ħadd mill-persuni msemmija fl-artikolu 181A(2).

(6) Meta jirriżulta li l-persuni kollha msemmija fl-artikolu 181A(2) ma jkunux jinsabu Malta jew li dawk il-persuni ma jeżistux, il-qorti għandha taħtar kuratur li jidher għal dak il-korp skont ma hemm provdut fl-artikolu 929(*d*).

(7) Fil-każ ta' azzjoni kontra bastimenti jew inġenji oħra tal-baħar, in-notifika ssir billi tingħata kopja tal-iskrittura lill-kaptan jew lil kull min ikun jaqdi dawk id-dmirijiet jew, fin-nuqqas ta' dawk il-persuni, lill-aġent tal-bastiment jew ta' inġenji oħra, skont il-każ, jew fin-nuqqas ta' dawk il-persuni u aġent, lil kuraturi li jinħatru mill-qorti skont l-artikolu 929:

Iżda l-qorti tista' wkoll tuża kull mezz ieħor li jidhrilha xieraq sabiex tgħarraf lil min għandu jiġi notifikat b'dik l-iskrittura.

(8) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 193, in-notifiki jistgħu ukoll isiru minn uffiċjali tal-Posta b'dak il-mod u skont dawk ir-regoli li jkunu konformi mar-regolamenti postali skont kif il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' jordna b'avviż fil-Gazzetta:

Iżda r-rikorsi tal-appell, u r-rikorsi ġuramentati li jsiru bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Kostituzzjoni ta' Malta u tal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea, għandhom jiġu notifikati mill-uffiċjali eżekuttivi tal-qrati.

Kap. 319.

Aċċessibbiltà għar-reġistru elettorali f'format elettroniku. *Miżjud: IV.2016.8.*

**187A.** (1) Il-Kummissarju Elettorali Ewlieni għandu jippermetti l-aċċess *online* u mingħajr ħlas tar-reġistru elettorali għall-elezzjonijiet ġenerali lir-reġistri tal-qorti li minnhom il-qrati, l-uffiċjali tal-qorti, avukati u prokuraturi legali jistgħu jkollhom aċċess għad-*data* li tinsab fl-imsemmi reġistru għal finijiet li għandhom x'jaqsmu man-notifika ta' atti ġudizzjarji.

(2) Ir-Reġistratur tal-Kumpanniji għandu jippermetti l-aċċess, *online* u mingħajr ħlas fir-Reġistru tal-Qorti, għal dik id-*data* li għandha x'taqsam ma' kumpanniji li tkun meħtieġa għan-notifika ta' atti ġudizzjarji lil dawk il-kumpanniji, li l-qrati, l-uffiċjali tal-qorti, avukati u prokuraturi legali jkollhom aċċess għaliha.

Riferta ta' notifika. *Emendat: XV.1913.64. Sostitwit: XIX.1965.9.*

**188.** (1) L-uffiċjal inkarigat min-notifika ta' att għandu, fl-istess ġurnata li fiha jinnotifika jew li fiha jipprova bla suċċess li jinnotifika l-att, jew, l-aktar tard, il-għada, jagħmel riferta li turi jekk in-notifika saritx jew le. Fl-affermattiv, ir-riferta għandha turi l-isem u l-kunjom tal-persuna nnotifikata u, jekk l-att ma jkunx notifikat direttament lill-persuna li lilha kellha ssir in-notifika, l-

isem u l-kunjom tal-persuna illi lilha ġiet konsenjata l-kopja u l-post fejn l-att ġie notifikat; fin-negattiv, ir-riferta għandha turi r-raġuni l-għala n-notifika ma saritx.

(2) Kull riferta msemmija fis-subartikolu (1) għandha ssir bil-mod preskritt mir-reġistratur, li jista' jordna wkoll li formula jew formuli stampati, ittimbrati jew xort'oħra preparati jiġu wżati għal hekk.

(3) Ir-reġistratur jista' wkoll jordna li kull riferta bħal dik tiġi konfermata b'ġurament mill-uffiċjal inkarigat min-notifika u kull ġurament bħal dak għandu jingħata mir-reġistratur.

Notifika ta' atti u esekuzzjoni ta' mandati f'Għawdex u Kemmuna.
*Miżjud: XIX.1965.10. Emendat: VIII.1990.3.*

**189.** (1) Jekk att preżentat fi, jew mandat jew sekwestru maħruġ minn xi qorti fil-Gżira ta' Malta għandu jiġi notifikat jew, skont il-każ, esegwit fil-Gżira ta' Għawdex jew ta' Kemmuna, kopja tiegħu għandha tiġi mibgħuta mir-reġistratur tal-imsemmija qorti lir-reġistratur tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex).

(2) L-uffiċjal li jagħmel in-notifika jew l-esekuzzjoni għandu jikkonsenja lir-reġistratur tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) ir-riferta tan-notifika jew tal-esekuzzjoni, konfermata kif imiss bil-ġurament quddiem ir-reġistratur stess li għandu jibgħatha lir-reġistratur tal-qorti li fiha l-att kien preżentat jew li minnha l-mandat kien maħruġ.

Notifika ta' atti u esekuzzjoni ta' mandati f'Malta.
*Miżjud: XIX.1965.10. Emendat: VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.96.*

**190.** (1) Jekk att preżentat fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) jew mandat jew sekwestru maħruġ minn dik il-qorti għandu jiġi notifikat jew esegwit, skont il-każ, fil-Gżira ta' Malta, għandha tintbagħat kopja tiegħu minn uffiċjal tal-imsemmija qorti lir-reġistratur.

(2) L-uffiċjal li jagħmel in-notifika jew l-esekuzzjoni għandu jikkonsenja lir-reġistratur ir-riferta tan-notifika jew esekuzzjoni, konfermata kif imiss bil-ġurament quddiem ir-reġistratur stess li għandu jibagħtha lil xi uffiċjal fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex).

Kif jiġu preparati kopji.
*Sostitwit: XIX.1965.11. Emendat: XXIV.1995.96; XXXI.2002.69.*

**191.** (1) Il-kopji għandhom ikunu stampati, miktuba bit-*typewriter*, magħmula b'mezzi oħra mekkaniċi jew elettroniċi jew b'xi proċess fotografiku jew miktuba bil-linka:

Iżda f'kull każ għandhom jinkitbu b'karattru ċar u leġġibbli faċilment.

(2) Il-kopji għandhom ikunu wkoll awtentikati mill-persuna li tippreżentahom jew minn avukat jew prokuratur legali li jkunu kopji veri tal-oriġinal.

Piena għal meta l-kopji ma jkunux sewwa bħall-oriġinal.

**192.** Meta d-dispożizzjonijiet tal-aħħar artikolu qabel dan ma jiġux imħarsa, il-parti għandha l-jedd għal kopja oħra li għandha tiġi magħmula skont dan l-artikolu, bi spejjeż ta' min ikun għamel il-kopja mhux regolari, iżda dan kemm-il darba t-talba għal din il-kopja l-oħra tiġi magħmula lir-reġistratur mill-persuna interessata fi żmien jumejn mill-kunsinna tal-kopja mhux regolari; u f'dan il-każ, meta jkun hemm żmien stabbilit, dan iż-żmien ma jibdiex igħodd qabel ma tiġi kkunsinnata l-kopja tajba.

Meta jibda jgħodd iż-żmien.

Id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu jgħoddu għall-qrati kollha u għall-atti kollha.
*Emendat: XXVII.1979.15.*

**193.** Id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu jgħoddu għall-qrati kollha u għall-atti l-oħra kollha li jkunu ppreżentati mill-partijiet jew li jiġu maħruġa mill-qorti, safejn dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu jgħoddu għal dawk il-qrati u għal dawk l-atti l-oħra:

Iżda, b'danakollu, mandati kawtelatorji u esekuttivi jistgħu jiġu biss notifikati jew esegwiti minn uffiċjali tal-qrati.

---

## Titolu V

### FUQ IS-SMIGĦ TAL-KAWŻI

It-tqassim tal-kawżi.
*Miżjud: XXXI.2002.70.*

**193A.**(1) Il-kawżi għandhom jiġu assenjati skont regoli tal-qorti jew regolamenti magħmula skont l-artikolu 29.

(2) Dawn ir-regoli jew regolamenti jistgħu ukoll jipprovdu għall-proċedura li għandha tiġi segwita fl-istadji ta' qabel is-seduti u tas-seduti ta' kawża li ġiet imqiegħda għas-smigħ

Twaħħil tal-lista tal-kawżi.
*Emendat: XI.1859.9; XXVII.1979.16; XXIV.1995.98.*

**194.** (1) Ir-reġistratur għandu jieħu ħsieb li tiġi mwaħħla mal-ġenb tal-bieb tal-awla tal-qorti, il-lista tal-kawżi li s-smigħ tagħhom għandu jsir f'seduta partikolari, mill-anqas siegħa qabel il-ħin stabbilit għas-smiegħ, bla ħsara tal-każijiet urġenti imsemmijin fl-artikolu 154(2).

(2) Il-lista għandha ġġib id-data tal-ġurnata li fiha twaħħlet bħal ma jingħad hawn fuq, u tkun iffirmata mir-reġistratur.

(3) Il-lista titqies li twaħħlet, skont ir-regolamenti, fid-data li tkun iġġib u fil-ħin tal-egħluq tar-reġistru.

Smigħ tal-kawżi.
*Emendat: XXXI.1934.31; XXXIII.1934.2; XXVII.1979.17; VIII.1981.5; XXIV.1995.99.*
*Sostitwit: XXXI.2002.72.*
*Emendat: IX.2004.5; VII.2007.16; IV.2016.9.*

**195.** (1) Kawża li s-sottomissjonijiet bil-miktub tagħha ġew konklużi għandha titqiegħed jew għal smigħ qabel is-seduti jew għal smigħ waqt is-seduti kif jista' jkun provdut f'regolamenti u għandha tiġi deċiża kemm jista' jkun malajr possibbli:

Iżda f'kawżi fi qrati ta' ġurisdizzjoni inferjuri, is-sottomissjonijiet bil-miktub jiġu konklużi meta l-parti li għandha tiġi notifikata bil-kawża relativa tkun ġiet hekk notifikata skont id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi.

(2) (*a*) Il-Qorti għandha -

(i) fl-ewwel smigħ ta' kemm fl-ewwel istanza kif ukoll fil-Qorti fi grad ta' appell, tivverbalizza min huma dawk il-partijiet li huma notifikati bir-rikors, bir-rikors ġuramentat jew bir-rikors tal-appell skont il-każ u, jekk jirriżulta li jkun hemm xi partijiet li ma jkunux ġew notifikati, tagħti dawk l-ordnijiet kif jidhrilha xieraq biex isiru n-notifiki jew l-atti l-oħra meħtieġa; u

(ii) fl-ewwel smigħ ta' kemm l-istadju ta' qabel is-seduta u kif ukoll l-istadju tas-seduta, tippjana bil-quddiem, wara konsultazzjoni mal-avukati tal-partijiet, is-seduti kollha li għandhom

jinżammu kif ukoll id-data proġettata tas-sentenza u tidderieġi wkoll il-partijiet dwar liema xiehda u sottomissjonijiet tistenna li jsiru f'kull seduta:

Iżda l-qorti tista', minħabba raġunijiet serji li għandhom jiġu espressament imsemmija fil-verbal tal-kawża jew minħabba raġunijiet ta' urġenza, tappunta xi seduti oħra u titlob kull xiehda jew sottomissjoni oħra li tqis xierqa.

(*b*) Il-Qorti tista' diddelega l-funzjonijiet tagħha taħt il-paragrafu (*a*) lil assistent ġudizzjarju.

(3) Sakemm ma jkunx hemm regoli tal-qorti magħmulin skont l-artikolu 29, il-kawżi kollha għandhom jiġu appuntati fi żmien xahrejn u s-seduti għandhom jinżammu minn xahrejn għal xahrejn.

(4) Id-data u l-ħin iffissati għas-smigħ għandhom jiġu determinati għall-inqas xahrejn qabel d-data ffissata għas-smigħ, iżda l-qorti tista' tiddeċiedi, jew jekk tħoss li huwa hekk xieraq jew wara konsultazzjoni mal-avukati tal-partijiet jew f'kull każ ieħor fejn il-kawża għandha tinstema' b'urġenza, li tiffissa data aktar kmieni, u meta jiġu hekk iffissati data u ħin l-ebda differiment għas-smigħ ma jista' jingħata ħlief għal raġunijiet serji u eċċezzjonali li għandhom jiġu mniżżlin fil-verbal tal-kawża:

Iżda f'kawżi li għandhom jiġu mismugħa b'urġenza l-perjodu msemmi ta' xahrejn m' għandux japplika.

(5) (*a*) Meta kawża tkun ilha pendenti quddiem qorti partikolari għal tliet snin jew aktar, kull parti fil-każ tista', personalment, u mingħajr il-ħtieġa li tkun rappreżentata minn xi avukat, tagħmel rikors (liema rikors, madankollu, ma jkunx jifforma parti mill-atti tal-kawża) lill-Prim Imħallef fejn jintalab li, għas-semplici raġuni li l-kawża damet daqshekk, il-membru tal-ġudikatura li jippresjedi f'dik il-qorti jinbidel u li l-każ jiġi assenjat lil membru ieħor tal-ġudikatura; id-deciżjoni tal-Prim Imħallef, li tittieħed *in camera*, tkun finali u konklużiva; u fejn isir assenjament bħal dan ma jkunx hemm bżonn ta' notifika dwar dak l-assenjament.

(*b*) Meta kawża tkun ilha pendenti għas-sentenza quddiem qorti partikolari għal tmintax-il xahar jew aktar, kull parti fil-każ tista', personalment, u mingħajr il-ħtieġa li tkun rappreżentata minn xi avukat, tagħmel rikors (liema rikors, madankollu, ma jkunx jifforma parti mill-atti tal-kawża) lill-Prim Imħallef għal dan il-għan, u l-Prim Imħallef jista', għas-semplici raġuni li s-sentenza damet daqshekk biex tingħata, jilqa' it-talba biex il-membru tal-ġudikatura li jippresjedi f'dik il-qorti jinbidel u biex il-każ għas-sentenza jiġi assenjat lil membru ieħor tal-ġudikatura; id-deciżjoni tal-Prim Imħallef, li tittieħed *in camera*, tkun finali u konklużiva; u fejn isir assenjament bħal dan ma jkunx hemm bżonn ta' notifika dwar dak l-assenjament.

(*ċ*) Il-Prim Imħallef għandu jħejji rapport annwali dwar il-kawżi li jkunu ġew trasferiti skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi (*a*) u (*b*), fejn jiġu specifikati r-raġunijiet possibbli għal dak id-dewmien, u għandu jibgħat ir-rapport lill-Kummissjoni dwar l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja. Il-Kummissjoni għandha tieħu dik l-azzjoni kif jidhrilha xieraq skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kummissjoni dwar l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, u għandha, fi żmien tliet xhur, tippubblika dak ir-rapport.

Kap. 369.

(6) Xejn f'dan l-artikolu ma jżomm il-qorti milli tiddeċiedi kawża fil-ġurnata ffissata għall-ewwel smigħ meta l-konvenut ma jopponix it-talba inkella meta l-qorti hija sodisfatta li l-attur ma għandu ebda talba tajba x'jagħmel jew il-konvenut ebda difiża valida.

(7) Meta, wara li s-sottomissjonijiet bil-miktub jitqiesu li ġew konklużi, il-Qorti tal-Appell jidhrilha li appell hu frivolu u vessatorju, il-Qorti tal-Appell tista' tiċħad l-appell fil-qorti bil-miftuħ fil-ġurnata ffissata għall-ewwel smigħ.

In-nuqqas ta' dehra ta' xhud jingħadd bħala raġuni tajba għat-tħollija tal-kawża għal darb'oħra. *Sostitwit: XXIV.1995.100. Emendat: XXXI.2002.73.*

**196.** (1) In-nuqqas ta' xhud li jidher, minkejja li jkun ġie mħarrek regolarment, għandu jitqies bħala raġuni tajba biex il-kawża titħalla għal darb'oħra, sakemm jintwera li x-xiehda tiegħu hi waħda rilevanti.

(2) F'dan il-każ il-qorti tista' taħtar assistent ġudizzjarju sabiex jisma' x-xiehda ta' dak ix-xhud f'dak il-jum u l-ħin li l-qorti nnifisha tistabbilixxi. Dak il-jum u ħin għandhom jiġu qabel il-jum meta għandha tkompli tinstama' l-kawża.

Ordni li fih jinstemgħu l-kawżi. *Emendat: XI.1859.10; XXXI.1934.32; A.L. 148 tal-1975.*

**197.** (1) Is-smigħ ta' kull kawża għandu jsir fl-ordni li l-kawżi jkunu mniżżlin fil-lista, kemm-il darba l-qorti, għal raġuni tajba, ma tordnax xort'oħra.

Kawżi tal-Gvern.

(2) Iżda, il-kawżi li fihom il-Gvern ta' Malta jkun waħda mill-partijiet, għandhom dejjem jinstemgħu qabel kull kawża oħra, kemm-il darba l-qorti ma jkunx jidhrilha meħtieġ, minħabba li l-każ ma jkunx irid dewmien, li timxi skont l-ordni tal-lista jew li tisma' kawżi oħra.

Sejħa tal-kawżi.

**198.** Qabel ma jibda s-smigħ ta' kawża, l-uffiċjal inkarigat għandu jxandar is-smigħ tagħha barra l-bieb tal-awla tal-qorti, billi jsejjaħ għal tliet darbiet b'leħen għoli l-ismijiet u l-kunjomijiet tal-partijiet:

Iżda meta l-atturi jew il-konvenuti jkunu aktar minn wieħed, hu għandu jsejjaħ l-isem u l-kunjom tal-ewwel wieħed miktub fl-isem tal-proċess, u jsejjaħ lill-oħrajn bil-kelma ġenerali "oħrajn".

**199.** (1) Jekk, wara li kawża tissejjaħ tliet darbiet, il-parti l-waħda u l-oħra jew l-avukati tagħhom, jew, fil-kawżi quddiem il-qrati inferjuri, il-parti l-waħda u l-oħra jew l-avukati jew il-prokuraturi legali tagħhom, ma jidhrux, il-qorti tista' tordna t-tħassir tal-kawża minn fuq il-lista, bi spejjeż tal-attur.

Nuqqas ta' dehra tal-partijiet fil-kawża. *Emendat: IX.1886.30; XXXI.1934.33; II.1940.4; XXIV.1995.101; VIII 2007.28*

(2) Kemm-il darba jidher biss il-konvenut jew l-avukat jew il-prokuratur legali tiegħu, kif jagħti l-każ, hu jista' jitlob li jiġi meħlus mill-osservanza tal-ġudizzju, bl-ispejjeż.

Meta ma jidhirx l-attur.

(3) Fil-każ il-wieħed u l-ieħor, jekk l-attur ikun irid li, fuq l-istess atti, il-kawża tiġi mill-ġdid mqiegħda fuq il-lista, mismugħa u maqtugħa, għandu, b'rikors, li għandu jiġi ppreżentat fiż-żmien ta' tliet xhur, jagħmel talba għaldaqshekk. Din it-talba għandha tintlaqa' għal darba waħda biss, u l-qorti għandha tappunta ġurnata għas-smiegħ tal-kawża bi spejjeż tal-attur, b'dan illi l-attur għandu jħallas, jew jiddepożita fir-reġistru tal-qorti qabel il-jum stabbilit għas-smiegħ tal-kawża, l-ispejjeż kollha stabbiliti fit-tariffa, u li joħorġu mill-fatt li l-attur naqas li jidher, jew li l-avukat jew il-prokuratur legali tiegħu naqsu li jidhru, skont il-każ.

Jedd tal-attur li jerġa' jġib il-kawża għas-smigħ.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw meta kawża tkun qed tistenna l-eżitu ta' kawża oħra.

**199A.** (1) Fi kwalunkwe kawża, qorti tista' fuq rikors ta' waħda mill-partijiet jew *ex officio*, wara li tisma' rappreżentazzjonijiet mill-partijiet, tiddikjara li kwalunkwe parti jew xhud f'post barra mill-qorti stess (minn hawn 'il quddiem imsejjaħ "post remot") għandhom jiġu ttrattati bħala preżenti fil-qorti għal kwalunkwe parti tal-proċedimenti, inkluż kwalunkwe proċedimenti li jkunu inċidentali għall-kawża prinċipali, jew għall-kawża kollha.

Preżenza permezz ta' link għall-konferenzi bil-vidjo live. *Miżjud: LIII.2020.2.*

(2) Qorti ma għandhiex tagħti ordni skont is-subartikolu (1) jekk:

(a) ma tkunx sodisfatta li huma disponibbli faċilitajiet li jippermettu li persuni fil-post remot jaraw u jisimgħu l-qorti u li jkunu jistgħu jidhru u jinstemgħu minnha;

(b) ikun inġust għal xi waħda mill-partijiet li jsiru seduti permezz ta' links ta' konferenzi bil-vidjo live; jew

(ċ) ikun kuntrarju għall-interessi tal-ġustizzja li jsir hekk.

(3) Jekk qorti tiddeċiedi li ma tagħtix ordni taħt is-subartikolu (1) biex torganizza seduti permezz ta' links ta' konferenza bil-vidjo, hija għandha tagħti r-raġunijiet għar-rifjut tagħha.

(4) Il-Bord tar-Regoli stabbilit taħt l-artikolu 29 jista', b'regolamenti, jippreskrivi regoli u kodiċi ta' prattika għall-amministrazzjoni aħjar ta' proċeduri ta' konferenzi bil-vidjo live.

Ħelsien mill-osservanza tal-ġudizzju minħabba li ma tkunx ingħatat garanzija għall-ispejjeż.

**200.** (1) Hekk ukoll il-konvenut, fuq talba tiegħu, jiġi meħlus mill-osservanza tal-ġudizzju, bl-ispejjeż, jekk, meta tissejjaħ il-kawża, ma tkunx ingħatat garanzija għall-ispejjeż tagħha skont dan il-Kodiċi, kemm-il darba, fi żmien qasir li l-qorti jidhrilha xieraq li għandha tagħti, ma tiġix imqiegħda f'idejn ir-reġistratur somma ta' flus kontanti, li tkun biżżejjed biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-kawża.

Id-depożitu tal-ispejjeż ma jistgħux għalih il-krediturі tad-depożitant.

(2) Is-somma hekk iddepożitata mhix suġġetta għall-jeddijiet tal-krediturі tad-depożitant, sakemm hija għandha tagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-kawża.

Meta l-konvenut ma jidhirx. *Emendat: XXXI.1934.34; XXIV.1995.102.*

**201.** Jekk il-konvenut jew l-avukat tiegħu, jew, fil-kawżi quddiem il-qrati inferjuri, il-konvenut jew l-avukat jew prokuratur legali tiegħu, jonqos li jidher, il-kawża tista' tiġi maqtugħa skont il-liġi fuq l-atti li jkun hemm wara s-smiegħ ta' dik ix-xiehda li l-qorti tista' tqis li tkun meħtieġa, għad li huwa ma jkunx deher.

Ordni tas-smigħ tal-kawża. *Sostitwit: XXIV.1995.103. Emendat: A.L. 115 tal-1996.*

**202.** *Mħassar bl-Att XXXI.2002.74.*

Setgħa tal-qorti li tbiddel l-ordni tal-provi. *Sostitwit: XXIV.1995.104. Emendat: A.L. 115 tal-1996.*

**203.** *Mħassar bl-Att XXXI.2002.74.*

Trattazzjoni tal-kawża mill-parti nfisha jew mill-avukat tagħha. *Emendat: XXXI.2002.75.*

**204.**(1)(*a*)Il-partijiet, jew personalment jew permezz tal-avukati tagħhom jew, fil-qrati inferjuri, jew personalment jew permezz tal-avukati jew tal-prokuraturi legali tagħhom, ikollhom id-dritt li jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom bil-miktub jew bil-kliem skont ma tiddeċiedi l-qorti, billi l-attur li jissottometti l-każ tiegħu u l-konvenut it-tweġiba tiegħu:

Iżda l-qorti tista' f'ċirkostanzi xierqa tippermetti replika oħra tal-attur u l-kontro-replika tal-konvenut.

(*b*) Meta s-smigħ tal-kawża jingħalaq ma tista' tingħata l-ebda xiehda oħra, ħlief għal raġuni ġusta u bil-permess tal-qorti.

Tqassim tat-trattazzjoni tal-kawża meta jidher iżjed minn avukat wieħed għall-istess parti.

(2) Jekk jidher iżjed minn avukat wieħed għall-istess parti, wieħed minnhom jista', għall-attur, ifisser il-każ u l-ieħor jirreplika, u, għall-konvenut, wieħed minnhom jagħmel it-tweġiba u l-ieħor il-kontro-replika. L-avukati jistgħu ukoll iqassmu bejniethom id-diversi punti dwar il-meritu tal-kawża, u l-provi.

Setgħa tal-qorti li ma tħallix titwil għalxejn fit-trattazzjoni.

(3) Iżda, fil-każijiet kollha, il-qorti tista' ma tħallix fit-trattazzjoni orali dak kollu li, fil-fehma tagħha, jista' jġib titwil ta' żmien għalxejn, jew li jkun ripetizzjoni jew mhux rilevanti jew ma jkollux x'jaqsam mal-kawża.

**205.** (1) Il-parti assistita minn avukat ma tistax, mingħajr permess tal-qorti, issemma' r-raġunijiet tagħha jekk mhux bl-avukat.

Il-parti għandha ssamma' r-raġunijiet tagħha bl-avukat meta hija assistita minnu. *Emendat: IX.1886.31; XXIV.1995.105.*

(2) Il-qorti tista' tordna lill-parti li ma tkunx assistita minn avukat biex tqabbad avukat, jekk, fil-fehma tal-qorti, dik il-parti ma tistax tittratta l-kawża kif imiss; u jekk il-parti tonqos li tqabbad avukat, il-qorti taħtar għaldaqshekk wieħed mill-kuraturi *ex officio* magħżul kif ikun imiss skont l-elenku; jekk il-parti tirrifjuta tagħti lill-avukat hekk maħtur l-informazzjonijiet meħtieġa, il-qorti tista' tiddeċidi l-kawża wara li tkun semgħet dik ix-xiehda li l-qorti tista' tqis li tkun meħtieġa.

Setgħa tal-qorti meta l-parti tidher mingħajr avukat.

**206.** *Mħassar bl-Att XXXI.2002.76.*

Egħluq tas-smigħ tal-kawża.

**207.** Ħlief għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (5) u (7), il-proċeduri kollha quddiem qorti tal-appell għandhom isiru bil-miktub.

Proċedura għat-trattazzjoni fil-qorti tal-appell. *Sostitwit: XXXII.2021.8.*

(2) Il-proċedura bil-miktub għandha titqies magħluqa kif provdut fid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 146.

(3) Meta f'risposta għall-appell jitqajmu punti dwar in-nullità jew siwi tal-appell jew jissemmew fatti jew punti ta' liġi li ma tqajmux mill-appellant fir-rikors tal-appell, l-appellant jista' fi żmien tletin (30) jum minn meta jkun ġie notifikat bir-risposta, permezz ta' rikors, jitlob lill-qorti sabiex tawtorizzah jippreżenta kontro-replika li tindirizza biss dawk il-punti li tqajmu għall-ewwel darba fir-risposta għar-rikors tal-appell. Il-qorti għandha, jekk tqis li huwa raġonevoli u espedjenti fiċ-ċirkostanzi, tagħti lill-appellant permess biex jippreżenta l-kontro-replika tiegħu fi żmien li m'għandux jeċċedi t-tletin (30) jum minn meta l-avukat tal-appellant jingħata avviż bil-miktub tad-digriet.

(4) Meta tingħalaq il-proċedura bil-miktub u jsir il-ħlas tal-garanzija għall-ispejjeż tal-appell, il-qorti għandha tgħaddi għas-sentenza f'data u ħin li hija tiffissa għal dan l-iskop.

(5) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), il-qorti tista' tappunta seduta għas-smigħ tal-kawża jekk tqis li hu meħtieġ li tisma' provi jew sottomissjonijiet bil-fomm mill-partijiet.

(6) Il-garanzija għall-ispejjeż tal-appell għandha tiġi prodotta u depożitata kif provdut fl-artikolu 249 u fin-nuqqas, il-qorti tista' tiddikjara l-appell dežert.

(7) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) sa (6) il-kawżi kollha quddiem il-Qorti Kostituzzjonali u l-kawżi kollha quddiem il-Qorti tal-Appell fejn ma kienx hemm smigħ bil-fomm fl-ewwel istanza għandhom jiġu appuntati għas-smigħ bil-fomm.

(8) Is-smigħ bil-fomm għandu jitmexxa hekk:

(*a*) meta l-appell isir mill-attur biss, jew miż-żewġ partijiet, l-ordni tas-smigħ tal-kawża għandu jkun l-istess kif jingħad fl-artikolu 204(1);

(*b*) meta l-appell isir mill-konvenut biss, hu għandu jibda biex ifisser fil-qosor ir-raġunijiet ta' aggravju u jitlob it-tħassir jew it-tibdil tas-sentenza appellata, u mbagħad l-ordni tas-smigħ tal-kawża għandu jissokta kif jingħad fl-artikolu 204(1).

Xhieda fl-appell. *Emendat: IX.1886.32; XV.1913.65; XXXI.1934.35; XXII.2005.36.*

**208.** (1) Ebda xhud li ma jkunx inġieb fil-qorti tal-ewwel grad, ma jista' jinġieb fl-appell, ħlief -

(*a*) meta l-parti kuntrarja tagħti l-kunsens tagħha; jew

(*b*) meta, bil-ġurament jew b'mezzi oħra, jiġi ppruvat li l-parti li trid iġġib ix-xiehda ta' dak ix-xhud ma kinitx taf biha, jew ma setgħatx, bil-mezzi li tagħti l-liġi, iġġib dak ix-xhud fil-qorti tal-ewwel grad; jew

(*ċ*) meta t-talba biex tinġieb ix-xiehda ta' dak ix-xhud tkun saret u ġiet miċħuda quddiem il-qorti tal-ewwel grad, u l-qorti fi grad ta' appell tkun ta' fehma li dik ix-xiehda hija ammissibbli u rilevanti; jew

(*d*) meta l-qorti fi grad ta' appell hija ta' fehma li x-xiehda ta' dak ix-xhud hija meħtieġa jew utli:

Iżda l-qorti, f'dan il-każ, tista', fid-deċiżjoni dwar l-ispejjeż, tieħu qies tal-fatt li x-xhud ikun inġieb barra miż-żmien.

(2) Jekk fil-qorti tal-ewwel grad il-konvenut ma jkunx ippreżenta r-risposta ġuramentata kif inhuwa msemmi fl-artikolu 158 u jkun naqas li jidher għas-smigħ tal-kawża, huwa ma jkunx jista' jġib xhieda fil-qorti fi grad ta' appell, kemm-il darba ma jurix raġuni tajba, fil-fehma tal-qorti, li għaliha huwa jkun naqas.

Appell jiġi ddikjarat deżert minħabba nuqqas ta' dehra tal-partijiet. *Sostitwit: XXXII.2021.9.*

**209.** Jekk, il-qorti tappunta l-appell għas-smigħ bil-fomm, u wara li l-kawża tissejjaħ għal tliet (3) darbiet, ma tidher ebda waħda (1) mill-partijiet jew mill-avukati tagħhom, inkella jidher biss l-appellat jew l-avukat tiegħu, il-qorti tista' tiddikjara l-appell deżert:

Iżda fuq talba tal-appellant, b'rikors li għandu jiġi ppreżentat fi żmien tmint (8) ijiem minn dakinhar li l-appell jiġi ddikjarat deżert, il-qorti għandha tordna li l-kawża tiġi mqiegħda mill-ġdid fuq il-lista biex tiġi mismugħa u maqtugħa, kemm-il darba l-appellant, fiż-żmien hawn fuq imsemmi, jiddepożita l-ammont tal-ispejjeż li jkunu saru minħabba n-nuqqas tad-dehra tiegħu.

L-avukat u l-partijiet ma jistgħux jinterrompu lil xulxin.

**210.** Ma jistgħux il-partijiet jew l-avukati tagħhom jinterrompu lil xulxin. Dak illi jmissu jitkellem, għandu jindirizza ruħu lill-qorti biss.

Id-deċiżjoni għandha tingħata fi-istess seduta jew f'ġurnata oħra wara l-aktar fil-qrib.

**211.** Wara l-egħluq tas-smigħ tal-kawża, il-qorti, jekk ma taqtax il-kawża dak in-nhar stess, għandha tħalliha għad-deċiżjoni għal ġurnata oħra l-aktar fil-qrib li tiffissa għaldaqshekk.

**212.** (1) Meta l-qorti ma taqtax il-kawża fil-ġurnata ffissata għas-smigħ tal-kawża, il-qorti għandha tagħti r-raġuni li għaliha, skont il-liġi, tkun ħalliet il-kawża għal darb'oħra.

Il-qorti għandha tagħti r-raġuni tad-differiment. *Miżjud: XXXI.1934.37.*

(2) Ir-reġistratur għandu jagħmel proċess verbal, li jiġi mdaħħal fl-atti, tar-raġunijiet ta' kull differiment tal-kawża u ta' kull ma jkun sar f'kull seduta.

Ir-reġistratur għandu jagħmel proċess verbal tar-raġuni ta' kull differiment.

**213.** Fl-ewwel grad, fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) u fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-ġurisdizzjoni tagħha inferjuri, jekk ma tiġix ippruvata t-talba kif imfissra fir-rikors, iżda jiġi ppruvat jedd ieħor għad li dan il-jedd l-ieħor ma jkunx jidħol sewwa fit-talba oriġinali, il-qorti tista' tiddeċiedi fuq dan il-jedd l-ieħor kif ikun ġie hekk ippruvat, fuq l-istess rikors:

Fil-qrati inferjuri l-qorti tista' tiddeċiedi fuq jedd għalkemm dan il-jedd ma jkunx jidħol sewwa fit-talba oriġinali. *Emendat: XV.1913.66; VIII.1990.3; XXII.2005.37; I.2006.13.*

Iżda l-qorti tista', meta mitluba jew jidhrilha meħtieġ li jsir hekk, tagħti żmien qasir biex il-konvenut ikun jista' jlesti d-difiża tiegħu biex jopponi dak il-jedd l-ieħor:

Iżda l-qorti ma tista' f'ebda każ tagħti ammont akbar minn dak mitlub bit-talba oriġinali.

**214.** Fil-qrati msemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan, il-partijiet għandhom jidhru huma nfishom, jew bil-mezz ta' waħda mill-persuni msemmijin fl-artikolu 180 bħala li jistgħu skont il-liġi jidhru għalihom jew bil-mezz ta' avukat.

Dehra tal-partijiet infishom fil-qrati inferjuri.

**215.** Il-qrati msemmijin fl-artikolu 213 għandhom imexxu sommarjament u bl-akbar ħeffa li tkun kompatibbli mal-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja, u għandhom iħarsu id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu, sa fejn dawn id-dispożizzjonijiet jistgħu joqogħdu mal-mod li bih għandu jitmexxa fil-qrati hawn fuq imsemmija bħal ma jingħad hawn fuq.

It-tmexxija tal-kawżi fil-qrati inferjuri ssir fil-qosor.

---

## Titolu VI

### FUQ ID-DIGRIETI, SENTENZI, U APPELLI

**216.** Is-sentenza għandha tingħata mill-imħallef jew maġistrat li quddiemu tkun insamgħat il-kawża; u meta jkun hemm iżjed minn imħallef jew maġistrat wieħed, minn wieħed minnhom; iżda b'dan illi l-imħallef jew il-maġistrat li jippresjedi dik il-qorti jista' jagħti sentenza hu mingħajr ma jattendu l-membri l-oħra tal-qorti sakemm dik is-sentenza tkun iffirmata mill-anqas minn żewġ membri tal-qorti.

Għoti tas-sentenza. *Emendat: XV.1913.61; XXII.1992.8.*

Id-deċiżjoni tal-maġġoranza tkun is-sentenza tal-qorti meta dina jkun fiha iżjed minn membru wieħed.
*Emendat: IX.1886.34; IV.1905.3.*

**217.** Meta l-qorti jkun fiha iżjed minn membru wieħed, id-deċiżjoni tal-maġġoranza tkun is-sentenza illi tingħata bħala s-sentenza tal-qorti kollha.

Is-sentenza għandu jkun fiha r-raġunijiet tad-deċiżjoni.
*Emendat: VI.1880.21; XXIV.1995.108. Sostitwit: VII.2007.18.*

**218.** Fis-sentenza għandhom qabel xejn jingħataw ir-raġunijiet li fuqhom il-qorti tkun ibbażat id-deċiżjoni tagħha, u għandu jkun hemm fiha wkoll riferenza għall-proċedimenti, għat-talbiet tal-attur u għall-eċċezzjonijiet tal-konvenut:

Iżda il-Bord tar-Regoli maħtur skont l-artikolu 29 jista', permezz ta' Regoli tal-Qorti, jidderoga mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Dikjarazzjonijiet deċiżivi jew obbligatorji għandhom ikunu fid-dispożitiv.

**219.** Kull dikjarazzjoni li l-qorti trid li tkun deċiżiva jew obbligatorja, għandha tiġi mdaħħla fid-dispożitiv.

Proċeduri għall-irkupru ta' djun.
*Miżjud: IV.2001.35. Emendat: XXII.2005.38.*

**219A.**(1) Fi proċeduri għall-irkupru ta' djun, sentenza li tingħata wara li tkun saret ammissjoni tat-talba jew wara talba li ma tkunx ġiet kontestata mill-konvenut għandha tingħata, kemm jista' jkun possibbli wara li jitqiesu ċ-ċirkostanzi tal-każ, fi żmien disgħin jum minn meta tkun ġiet ippreżentata l-azzjoni fil-Qorti.

(2) Il-perjodu msemmi fis-subartikolu (1) ma għandux jinkludi il-perjodu ta' żmien li jittieħed għan-notifika tar-rikors lill-intimat.

Reġistrazzjoni tad-deċiżjoni u tar-raġunijiet.

**220.** Ir-reġistratur, wara li tingħata s-sentenza, għandu jirreġistra d-deċiżjoni flimkien mar-raġunijiet tagħha kif mogħtija mill-qorti.

Għoti u reġistrazzjoni tad-digrieti interlokutorji.
*Emendat: XI.1859.11; XXVII.1979.18.*

**221.** (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 173, id-diġrieti interlokutorji għandhom jingħataw u jiġu rreġistrati kif imsemmi fl-artikoli ta' qabel ta' dan it-Titolu.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 218 igħoddu wkoll għad-digrieti hawn fuq imsemmija, meta jista' jsir appell minnhom skont l-artikolu 229.

Sentenza dwar esekuzzjoni ta' fatt.

**222.** Jekk it-talba tkun dwar esekuzzjoni ta' fatt, fis-sentenza għandu jingħata żmien, skont iċ-ċirkostanzi, li fih it-tellief għandu jesegwixxi l-fatt, u għandu jingħad ukoll kif għandha tiġi esegwita s-sentenza fin-nuqqas tal-esekuzzjoni tal-fatt.

Spejjeż.
*Emendat: XIII.1964.21; XXIV.1995.109; XVI.2004.33; VII.2007.19.*

**223.** (1) Kull sentenza definittiva għandha tikkundanna lit-tellief għall-ispejjeż.

(2) Fil-każ ta' digriet interlokutorju, il-qorti tista' tħalli d-deċiżjoni dwar l-ispejjeż għas-sentenza definittiva, inkella tikkundanna t-tellief għall-ispejjeż.

(3) Fil-każijiet kollha, il-qorti tista' tordna li kull parti għandha tbati l-ispejjeż tagħha, meta kull waħda mill-partijiet tkun it-telliefa f'xi punt tal-kawża, jew meta jindaħlu kwistjonijiet diffiċli tal-liġi, inkella għal xi raġuni tajba oħra.

(4) Fil-każijiet ta' appelli u ritrattazzjonijiet fiergħa jew vessatorji, il-Qorti tal-Appell jew il-Qorti Kostituzzjonali tista' tikkundanna lill-appellant li jħallas lill-appellat l-ispejjeż għal darbtejn.

(5) F'każ meta jinġieb xhud peritali *ex parte* minn xi waħda mill-partijiet fil-kawża, il-qorti għandha fis-sentenza definittiva tagħha tistabbilixxi somma xierqa li tista' tintalab bħala spejjeż għal dak ix-xhud. Il-qorti għandha, biex taqta' dwar l-ammont ta' dik is-somma, tqis l-entità tat-talbiet, f'każ ta' xhud peritali mhux residenti f'Malta, jekk kienx hemm esperti lokali li setgħu jagħmlu dak ix-xogħol u ċ-ċirkostanzi l-oħra kollha tal-każ. Il-qorti għandha wkoll tistabbilixxi kif il-ħlas ta' dawk l-ispejjeż għandu jinqasam bejn il-partijiet fil-kawża.

(6) Bla ħsara għall-artikolu 173(2)(*ċ*), meta xi parti mingħajr ebda raġuni ġusta tirrifjuta jew tonqos milli tipparteċipa quddiem medjatur jew tikkollabora miegħu, il-Qorti tista' tordna l-ħlas ta' spejjeż doppji favur il-parti l-oħra minħabba f'dak ir-rifjut jew nuqqas.

Kundanna għall-ħlas tal-ispejjeż *in solidum* jew *pro rata*. *Emendat: IX.1886.35.*

**224.** Meta żewġ persuni jew iżjed jiġu kkundannati għall-ħlas tal-ispejjeż, kull waħda minnhom tingħadd li ġiet ikkundannata *in solidum* jew f'kemm ikun l-interess tagħha fil-kawża skont id-deċiżjoni fuq il-meritu.

Kundanna ta' tuturi, eċċ., għall-ħlas tal-ispejjeż.

**225.** Meta tutur, kuratur, werriet bil-benefiċċju tal-inventarju jew amministratur ieħor pubbliku jew privat ikun mexa f'kawża bi preġudizzju tal-amministrazzjoni tiegħu, il-qorti tista', fl-istess sentenza li tagħti fuq dik il-kawża, mingħajr il-ħtieġa ta' kawża separata, tikkundanna lil dak it-tutur, kuratur, werriet jew amministratur, għall-ħlas tal-ispejjeż fl-isem tiegħu u bla jedd li jitlobhom lura, kif ukoll tad-danni u l-imgħaxijiet skont il-liġi, bla ħsara ta' pieni oħra li għalihom jista' jkun suġġett, skont iċ-ċirkostanzi.

Żmien għall-preżentata ta' rikors ta' appell. *Emendat: IX.1836.36; XV.1913.67; XII.1924.2; VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.110. Emendat: XXXII.2021.10.*

**226.** (1) L-appell isir b'rikors li jiġi preżentat fir-reġistru tal-Qorti tal-Appell fi żmien tletin (30) jum mid-data tas-sentenza.

(2) Meta appell ma jsirx mis-sentenza kollha, għandhom jissemmew, fir-rikors tal-appell, il-kapi tas-sentenza li minnhom isir appell.

M'hemmx appell mis-sentenzi tal-qrati fi grad ta' appell. *Emendat: VII.1880.8; XXII.1976.4; VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.111.*

**227.** M'hemmx appell mis-sentenzi tal-Qorti tal-Appell.

Sentenzi oħra li minnhom m'hemmx appell.
*Emendat: XV.1913.68; XXXI.1934.38; XXIII.1971.17; XII.1985.6; VIII.1990.3; XXIV.1995.112; A.L. 407 tal-2007.*

**228.** (1) M'hemmx appell mis-sentenzi mogħtija fuq ammissjoni tat-talba jew minn sentenzi li l-parti taċċetta bir-rinunzja għall-appell jew billi toqgħod għal dak li tkun qatgħat is-sentenza.

Meta jingħata appell mill-qrati inferjuri.

(2) Hekk ukoll m'hemmx appell mis-sentenzi tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta), jew tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala qorti tal-ewwel grad fil-kompetenza tagħha inferjuri, meta l-valur tal-pretensjoni, stabbilit jew li jista' jiġi stabbilit skont l-artikoli 748 u 761, ma jkunx jiskorri erba' mija u ħamsa u sittin euro u sebgħa u tmenin ċenteżmu (465.87), u l-kwistjoni fil-kawża ma tkunx dwar punt ta' liġi maqtugħ fis-sentenza jew f'deċiżjoni dwar talba għall-iżgumbrament ta' xi ħadd minn proprjetà immobbli.

Appell minn digrieti.
*Emendat: XV.1913.69. Sostitwit: XXIV.1995.113. Emendat: IV.1996.4; IX.2004.6; A.L. 407 tal-2007; XVII.2012.4.*

**229.** (1) Appell minn dawn id-digrieti li ġejjin jista' jsir biss wara l-għoti ta' sentenza definittiva u flimkien ma' appell minn dik is-sentenza, u dawn id-digrieti ma jistgħux jiġu kontestati qabel ma tingħata s-sentenza definittiva:

(*a*) digriet dwar l-akkoljiment ta' talba għall-urġenza;

(*b*) dwar kull ordni jew direttiva skont il-provvedimenti tal-artikolu 173;

(*ċ*) digriet dwar jekk tintlaqax jew le talba għat-tħollija tal-kawża għal data oħra skont l-artikolu 195(3);

(*d*) digriet dwar jekk tintlaqax jew le oġġezzjoni għall-ammissjoni ta' xhud skont l-artikolu 567;

(*e*) digriet dwar jekk tintlaqax jew le talba biex isiru mistoqsijiet lil xhud skont l-artikolu 587;

(*f*) digriet dwar jekk tintlaqax jew le talba biex jinġiebu dokumenti skont l-artikolu 637 ħlief jekk d-digriet ikun dwar jekk tintlaqax jew le talba biex jinġieb dokument li jkun dokument privileġġat skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 637(4);

(*g*) dwar il-ħatra ta' perit skont l-artikolu 646;

(*h*) digriet dwar jekk tintlaqax jew le talba għall-konnessjoni ta' kawża ma' oħra skont l-artikolu 793(1);

(*i*) digriet dwar jekk tintlaqax jew le talba għas-sospensjoni tal-għoti ta' digriet;

(*j*) digriet dwar jekk tintlaqax jew le talba għall-isfilz ta' dokument mill-atti ta' kawża;

(*k*) digriet dwar jekk tintlaqax jew le talba għar-revoka jew emenda ta' digriet, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu;

(*l*) digriet dwar jekk tintlaqax jew le talba għal konċessjoni speċjali sabiex ikun jista' jsir appell skont is-subartikolu (5);

(*m*) dwar digriet li ma jilqax talba għal waqfien fil-proċedimenti.

(2) Id-deċizjoni tal-qorti fil-każijiet hawn taħt imsemmija għandha tingħata permezz ta' digriet li jinqara bil-miftuħ fil-qorti f'jum li jiġi debitament notifikat lill-partijiet, u jista' jsir appell minn dak id-digriet qabel is-sentenza definittiva bla ħsara għall-proċedura stabbilita fis-subartikoli (4) u (5):

(*a*) digriet li jiċħad il-ħatra ta' periti addizzjonali skont l-artikolu 674;

(*b*) digriet dwar it-trasferiment tas-smiegħ ta' kawża minn qorti oħra skont l-artikolu 792;

(*ċ*) digriet li jiċħad is-sejħa ta' terza persuna f'kawża skont l-artikolu 961;

(*d*) digriet li ma jilqax talba għall-urġenza;

(*e*) digriet li jordna l-waqfien tal-proċedimenti;

(*f*) digriet li jordna li jinġieb dokument li jkun dokument privileġġat skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 637(4).

(3) Ħlief kif provdut speċifikatament mod ieħor f'dan il-Kodiċi, appell minn kull digriet interlokutorju ieħor li mhuwiex inkluż fis-subartikoli (1) u (2) jista' jsir biss qabel is-sentenza definittiva jekk il-qorti li tkun qed tittratta l-każ tagħti permess speċjali sabiex dan isir, liema permess għandu jintalab b'rikors li jiġi preżentat fi żmien għaxart ijiem mill-jum meta d-digriet jinqara bil-miftuħ fil-qorti. Il-qorti, wara li tkun semgħet lill-partijiet, tista' tilqa' li jsir dan l-appell jekk jidhrilha li jkun aħjar u ġust li l-kwistjoni tinġieb quddiem il-Qorti tal-Appell qabel ma tingħata s-sentenza definittiva u t-terminu biex jiġi preżentat tali appell għandu jibda jgħaddi mid-data tad-digriet li bih il-Qorti tkun laqgħet li jsir dak l-appell.

(4) Fil-każ ta' xi digriet li jingħata taħt is-subartikoli (2) u (3), sakemm ma jkunx ġie preżentat rikors ta' appell, il-parti aggravata tista', b'rikors li jiġi preżentat fi żmien sitt ijiem mill-jum meta d-digriet ikun inqara bil-miftuħ fil-qorti, titlob lill-qorti li tkun tat id-digriet sabiex tikkonsidra mill-ġdid id-deċiżjoni tagħha. Fir-rikors għandu jkun hemm ir-raġunijiet kollha dettaljati li jsaħħu t-talba u dan għandu jiġi notifikat lill-parti l-oħra li jkollha dritt tippreżenta risposta fi żmien sitt ijiem mill-jum tan-notifika.

(5) Il-qorti għandha, kemm jista' jkun mingħajr dewmien tagħti digriet waqt seduta bil-miftuħ dwar it-talba għal permess speċjali sabiex isir appell skont is-subartikolu (3) jew dwar ir-rikors sabiex l-istess qorti tikkonsidra mill-ġdid id-deċiżjoni tagħha skont is-subartikolu (4), b'mod illi tiddikjara fid-dettall ir-raġunijiet li wassluha għad-deċiżjoni tagħha.

(6) Iż-żmien biex isir appell minn digriet qabel is-sentenza definittiva, għandu jkun ta' sitt ijiem mill-jum meta d-digriet ikun inqara fil-qorti bil-miftuħ:

Iżda fil-każijiet maħsubin fis-subartikoli (3) u (4), dak iż-żmien biex isir l-appell jibda għaddej mill-jum meta d-digrieti skont is-subartikolu (5) ikunu nqraw fil-qorti bil-miftuħ.

(7) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi li għandhom x'jaqsmu ma' appelli minn sentenzi għandhom jgħoddu għal appelli minn digrieti taħt dan l-artikolu.

(8) Il-garanzija msemmija fl-artikolu 249 ma tenħtieġx fil-każijiet imsemmija fis-subartikolu (6).

(9) Fil-każ ta' appell frivolu jew vessatorju, il-Qorti tal-Appell għandha taqta' spejjeż doppji kontra l-appellant u favur l-appellat, u tista' tikkundanna lill-appellant iħallas lill-appellat somma li ma tkunx iżjed minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (2,329.37) bħala penali, salv kull jedd għall-ħlas ta' danni li l-appellat jista' jkollu.

(10) Meta digriet interlokutorju jkun ingħata *in camera*, dan għandu għall-għanijiet ta' dan l-artikolu u għall-għanijiet tal-kalkolu ta' kull żmien li jkun hemm fih stabbilit, jitqies bħala li jkun inqara bil-miftuħ fil-qorti fid-data tal-ewwel seduta ta' dik il-kawża li tiġi minnufih wara li jkun ingħata d-digriet mill-qorti *in camera*.

Id-digrieti interlokutorji ma jagħmlux ġudikat għall-qorti li tagħtihom.

**230.** Id-digrieti interlokutorji ma jagħmlux ġudikat għall-qorti li tkun tathom, meta tinġieb raġuni sewwa, fil-fehma tal-qorti, biex titbiegħed minnhom.

Appell f'każ ta' sentenzi separati fuq kwistjonijiet diversi fl-istess kawża.
*Sostitwit: XXIV.1995.114.*
*Emendat: XIII.2005.7.*

**231.** (1) Jekk diversi kwistjonijiet f'kawża jinqatgħu b'sentenzi separati, jista' jsir appell minn kull waħda minn dawk is-sentenzi wara s-sentenza finali u fiż-żmien li jmiss li jibda jgħodd mill-jum meta tingħata l-aħħar sentenza; u f'dak l-appell għandhom jissemmew espressament is-sentenza jew sentenzi li minnhom isir appell:

Iżda appell minn dawk is-sentenzi separati jista' jsir qabel l-aħħar sentenza biss bil-permess tal-qorti mogħti fil-qorti bil-miftuħ; u din it-talba għal permess biex isir appell għandha ssir jew verbalment meta tingħata s-sentenza jew b'rikors fi żmien sitt ijiem minn dik is-sentenza u meta jingħata dak il-permess biex isir appell minn dawk is-sentenzi separati, iż-żmien biex jiġi preżentat l-appell relattiv għandu jibda għaddej mill-jum minn meta jingħata dak il-permess fil-qorti bil-miftuħ.

(2) Meta jkun hemm azzjoni li tkun tinvolvi iktar minn attur wieħed jew iktar minn konvenut wieħed, sentenza li taqta' l-azzjoni dwar xi attur jew konvenut partikolari jista' biss isir appell minnha fiż-żmien stabbilit li jibda jitqies mill-jum ta' dik is-sentenza.

Likwidazzjoni ta' danni, eċċ., matul l-appell. Responsabbiltà għall-ispejjeż fil-każ li s-sentenza tiġi mħassra.

**232.** Il-parti, li favur tagħha jiġu maqtugħin danni, imgħaxijiet jew utli, tista' tfittex għal-likwidazzjoni tagħhom, fiż-żmien li l-appell ikun pendenti; iżda tkun responsabbli għall-ħlas tal-ispejjeż kollha li jiġu kkaġunati minn dik il-proċedura, jekk is-sentenza appellata tiġi mħassra.

**233.** (1) Meta qorti fi grad ta' appell tħassar sentenza u tilqa' t-talba għad-danni jew imgħaxijiet jew għar-radd tal-utli, hija għandha tagħmel dik il-likwidazzjoni mingħajr ma tibgħat lura l-atti tal-kawża lill-qorti tal-ewwel grad, sakemm il-qorti ma tqisx li għal raġunijiet eċċezzjonali jkun fl-interess tal-ġustizzja li tibgħat il-kawża lura fil-qorti tal-ewwel grad.

Setgħa tal-Qorti tal-Appell li tillikwida danni, imgħaxijiet jew utli.
*Emendat: XV.1913.70. Sostitwit: XXIV.1995.115.*

(2) Bl-istess mod il-qorti fi grad ta' appell għandha, fil-każ ta' tħassir ta' sentenza li teħles lill-konvenut mill-osservanza tal-ġudizzju jew ta' sentenza mogħtija taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 170(1) jew (2), jew terġa' tibgħat il-proċess lura fil-qorti tal-ewwel grad jew tiddeċiedi dwar il-mertu tal-każ, skont iċ-ċirkostanzi.

**234.** Bla ħsara ta' dispożizzjonijiet speċjali oħra ta' dan il-Kodiċi dwar l-eċċezzjoni tal-inkompetenza minħabba x-xorta tal-ħaġa fil-kawża, minn kull sentenza mogħtija minn kull qorti fuq il-kompetenza tagħha li tieħu konjizzjoni mill-kawża, jista' jsir appell; u l-qorti tista' twaqqaf is-smigħ tal-kawża sakemm jinqata' dak il-punt fil-qorti fi grad ta' appell, meta ebda waħda mill-partijiet ma tipprova lill-qorti, li t-twaqqif tas-smigħ tal-kawża jista' jkun ta' ħsara għaliha.

Appell minn digrieti dwar il-kompetenza tal-qorti.
*Emendat: XV.1913.71; XXIV.1995.116.*

**235.** Meta l-qorti tal-ewwel grad tħalli barra fid-deċiżjoni waħda mit-talbiet proposti, ma jingħatax appell *ab omissa decisione*:

M'hemmx appell *ab omissa decisione.*
*Emendat: IV.1865.2; XXIV.1995.117; XXII.2005.39.*

Iżda, kull waħda mill-partijiet tista', fiż-żmien ta' ħmistax-il jum minn dak in-nhar tas-sentenza, bil-mezz ta' rikors, titlob lill-qorti tal-ewwel grad li taqta' dik it-talba; u fuq dan ir-rikors, wara li l-partijiet jiġu mħarrkin mill-ġdid, il-qorti tiddeċiedi fuq dik it-talba; f'dan il-każ, iż-żmien għall-appell mis-sentenza kollha, jew minn kull parti minnha, jibda jgħodd minn dak in-nhar tal-aħħar deċiżjoni:

Il-partijiet jistgħu jitolbu l-ewwel qorti li taqta' t-talba mhux maqtugħa b'rikors fi żmien ħmistax il-jum,

Iżda, ukoll, kull waħda mill-partijiet tista', f'kull żmien li jkun, titlob quddiem il-qorti tal-ewwel grad, bil-mezz ta' rikors ġuramentat, id-deċiżjoni tat-talba li ma ġietx deċiża.

jew b'rikors ġuramentat f'kull żmien li jkun.

**236.** L-appell jista' jsir mhux biss mill-partijiet fil-kawża, iżda wkoll minn kull min ikollu interess.

Min jista' jappella.

**237.** Is-sentenza ma tista' tkun qatt ta' ħsara għal min, la huwa nnifsu u lanqas bil-mezz tal-awturi jew ta' rappreżentant leġittimu tiegħu, ma jkunx parti fil-kawża maqtugħa b'dik is-sentenza.

Is-sentenzi m'għandhomx seħħa fuq partijiet mhux fil-kawża.

**238.** (1) It-tħassir jew it-tibdil ta' sentenza jiswa lill-parti illi fuq talba tagħha jkun ġie mogħti t-tibdil jew it-tħassir ta' dik is-sentenza.

Lil min jiswa l-appell.
*Miżjud: IX.1886.37.*

(2) Dak it-tħassir jew tibdil jiswa wkoll lil dawk -

(*a*) illi jkollhom interess dipendenti essenzjalment minn dak tal-parti li fuq talba tagħha jkun ġie mogħti t-tħassir jew it-tibdil tas-sentenza;

(*b*) illi, f'każża fuq ħaġa indiviżibbli, ikunu atturi jew

konvenuti flimkien mal-parti li fuq talba tagħha jkun ġie mogħti t-tħassir jew it-tibdil tas-sentenza;

(*ċ*) illi bis-sentenza mħassra jew imbiddla, ikunu ġew ikkundannati *in solidum* mal-parti li fuq talba tagħha jkun ġie mogħti t-tħassir jew it-tibdil tas-sentenza:

Iżda t-tħassir jew it-tibdil ta' sentenza ma jiswiex favur il-persuni msemmijin fil-paragrafi (*b*) u (*ċ*), jekk dak it-taħsir jew tibdil ikun ġie mogħti għal raġunijiet li jmissu biss lill-parti li tkun talbet dak it-tħassir jew tibdil.

Xi sentenzi jistgħu jseħħu biss kontra terzi jekk u meta jiġu mniżżlin fir-Reġistru Pubbliku. *Miżjud: IX.1886.37. Emendat: XXIV.1995.118.*

**239.** (1) Is-sentenzi msemmijin hawn taħt jibdew iseħħu kontra terzi, mill-waqt biss li jiġu insinwati fir-Reġistru Pubbliku, jiġifieri:

(*a*) kull sentenza illi biha att ta' trasferiment ta' proprjetà ta' ħwejjeġ immobbli, jew ta' jedd reali ieħor fuq dawk il-ħwejjeġ, jiġi maħlul, annullat jew imħassar; jew

(*b*) kull sentenza illi biha stess isir it-trasferiment tal-proprjetà ta' ħwejjeġ immobbli jew ta' jedd reali ieħor fuq dawk il-ħwejjeġ.

(2) Kull min għandu interess jista' jitlob li s-sentenza tiġi insinwata fir-Reġistru Pubbliku billi jippreżenta f'dan ir-reġistru nota ta' insinwa flimkien ma' kopja legali ta' dik is-sentenza kif ukoll ċertifikat mingħand ir-reġistratur li juri li s-sentenza tkun għaddiet f'ġudikat. Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar ir-Reġistru Pubbliku għandhom jgħoddu dwar kif issir u tiġi preżentata l-imsemmija nota.

Kap. 56.

(3) Fil-każ ta' sentenza imsemmija fis-subartikolu (1)(*a*), ir-reġistratur, wara li s-sentenza tgħaddi f'ġudikat, għandu, b'talba u bi spejjeż tal-parti li għandha interess, jagħti nota ta' riferenza ta' dik is-sentenza lin-nutar li jkun irċieva l-att li ġie maħlul, annullat jew imħassar, jew li tiegħu jkun il-konservatur.

Appell inċidentali. *Emendat: XI.1859.12; IX.1886.38. Sostitwit: XXIV.1995.119.*

**240.** (1) Kull parti tista' tinqeda b'appell li jsir minn sentenza, magħduda sentenza parzjali u minn kap wieħed jew iżjed ta' kull sentenza, jew minn digriet interlokutorju, u tista' mhux biss tagħmel appell inċidentali dwar is-sentenza definittiva, sentenza parzjali, kap wieħed jew iżjed ta' sentenza, jew digriet interlokutorju li jsir appell minnu, iżda wkoll dwar kull sentenza jew kull kap tagħha jew digrieti interlokutorji mogħtija fl-istess kawża ukoll jekk ma jsirx appell minnhom minn min jappella. Dak l-appell inċidentali jista' jsir ukoll kontra u minn kull parti li ma tkunx waħda li kontra tagħha jkun sar l-appell skont l-artikolu 144(1):

Iżda parti ma tistax hekk tinqeda b'dak l-appell dwar sentenza partikolari jekk dik il-parti tkun diġà appellat minn dik is-sentenza jew minn xi kap tagħha.

(2) Dik il-parti li tkun bi ħsiebha tinqeda b'dak l-appell għandha tagħmel dikjarazzjoni f'dak is-sens fir-risposta fejn issemmi t-talbiet tagħha u r-raġunijiet għall-appell inċidentali tagħha.

**241.** Id-dikjarazzjoni msemmija fl-aħħar artikolu qabel dan tibqa' sseħħ għalkemm il-parti kuntrarja ma tissoktax fl-appell tagħha.

L-appell inċidentali jibqa' jseħħ għad li l-parti l-oħra ma tissoktax l-appell tagħha.

**242.** (1) Meta qorti, permezz ta' sentenza li tkun għaddiet f'ġudikat, tiddikjara li xi strument li jkollu l-forza ta' liġi f'Malta jew xi dispożizzjoni tiegħu tmur kontra xi dispożizzjoni tal-Kostituzzjoni ta' Malta jew xi dritt tal-bniedem jew libertà fondamentali elenkati fl-Ewwel Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea, jew li tkun *ultra vires*, ir-reġistratur għandu jibgħat kopja tal-imsemmija sentenza lill-i*Speaker* tal-Kamra tad-Deputati li għandu meta l-Kamra tiltaqa' għall-ewwel darba wara li jkun irċeva dik is-sentenza jgħarraf lill-Kamra b'dak li jkun irċieva u jqiegħed kopja tas-sentenza fuq il-Mejda tal-Kamra.

Avviż dwar il-validità ta' liġijiet.
*Emendat: IX.1886.39; XV.1913.72; VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.120. Emendat: IX.2006.3.*
Kap. 319.

(2) Meta jkun hemm sentenza bħal dik imsemmija fis-subartikolu (1), il-Prim Ministru jista', matul il-perjodu ta' sitt xhur mid-data meta s-sentenza tkun għaddiet f'ġudikat u sakemm ikun meħtieġ fil-fehma tiegħu jneħħi kull inkonsistenza mal-Kostituzzjoni ta' Malta jew mad-dritt jew libertà fundamentali tal-individwu rilevanti stabbiliti fl-Ewwel Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea skont ma jkun ġie dikjarat f'dik is-sentenza, jagħmel regolamenti li jkunu jħassru l-istrument jew id-dispożizzjoni rilevanti li tkun ġiet dikjarata bħala li tmur kontra l-Kostituzzjoni jew l-Ewwel Skeda li tinsab mal-Att dwar il-Konvenzjoni Ewropea kif imsemmi fis-subartikolu (1).

Kap. 319.

**243.** (1) Il-qorti tal-ewwel grad, fil-każijiet li ma jridux dewmien, b'talba, ukoll bil-fomm, minn waħda mill-partijiet, minnufih wara li tiġi mogħtija s-sentenza, tista' tqassar iż-żmien għall-preżentata tal-iskrittura tal-appellant quddiem il-qorti fi grad ta' appell.

Taqsir taż-żmien għall-appell.
*Miżjud: IX.1886.39. Emendat: XV.1913.73; XXIV.1995.121.*

(2) Meta l-partijiet ma jagħmlux din it-talba minnufih wara li tingħata s-sentenza, jistgħu jagħmlu din it-talba b'rikors, u l-qorti tal-ewwel grad, wara li tisma' fil-qosor il-partijiet, tagħti l-provvediment meħtieġ.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jgħoddu għat-tweġiba, u, meta hemm lok, għar-replika.

**244.** (1) Meta isiru proċedimenti għall-appell, l-atti tal-qorti tal-ewwel grad għandhom jiġu mdaħħla fil-qorti fi grad ta' appell.

(2) Id-dritt stabbilit għall-introduzzjoni tal-atti għandu jitħallas flimkien mad-dritt għall-preżentata tar-rikors.

Introduzzjoni tal-atti.
*Miżjud: IX.1886.39. Emendat: XV.1913.74; LIII.1948.2. Sostitwit: XXIV.1995.122.*

**245.** Fl-appelli mis-sentenzi jew digrieti tal-Qorti Civili, Prim'Awla, u mid-deċiżjonijiet mogħtijin mill-Bord li Jirregola l-Kera, l-introduzzjoni tal-atti ssir kemm jista' jkun malajr billi dawn jitressqu quddiem il-Qorti tal-Appell mir-Reġistratur.

Kif issir l-introduzzjoni tal-atti.
*Emendat: VII.1880.8. Sostitwit: LIII.1948.3; XXIV.1995.123.*

Introduzzjoni ta' atti fl-appelli quddiem il-qorti ta' Ġħawdex bħala qorti fi grad ta' appell.
*Emendat: VII. 1880.8; IX.1886.39.*

**246.** *Imħassar: XXIV.1995.124.*

Introduzzjoni ta' atti f'appelli minn qorti inferjuri għall-Qorti tal-Appell.
*Emendat: VII.1880.8. Sostitwit: LIII.1948.4. Emendat: VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.125.*

**247.** (1) F'appelli mis-sentenzi tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) u mis-sentenzi tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta), l-introduzzjoni tal-atti ssir billi uffiċjal tal-qorti li tkun, jibgħat dawn l-atti lir-reġistratur tal-Qorti tal-Appell.

(2) Għall-finijiet tas-subartikolu (1) -

(*a*) ir-reġistratur għandu, fl-istess ġurnata li fiha jkun sar l-appell, jgħarraf bil-miktub lill-uffiċjal tal-qorti li tkun, b'dak l-appell;

(*b*) meta jsir it-tagħrif lil uffiċjal tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), ir-Reġistratur, minbarra t-tagħrif bil-miktub, għandu wkoll jgħarrfu bil-mezz tat-*telefax* jew apparat elettroniku ieħor jew bil-fomm permezz tat-telefon.

(3) Fl-appelli li jsiru kontra sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), it-trasmissjoni tal-atti titqies li tkun saret bil-kunsinna tal-atti indirizzati lir-reġistratur lill-Uffiċċju tal-Posta, ir-Rabat, Għawdex.

Dritt għall-introduzzjoni tal-atti f'appell mill-Qorti ta' Għawdex għall-Qorti tal-Appell.
*Sostitwit: LIII.1948.5.*

**248.** *Imħassar: XXIV.1995.126.*

Garanzija għall-ispejjeż tal-kawża.
*Emendat: IX.1886.41; XV.1913.75. Sostitwit: XXIV.1995.127. Emendat: XXII.2005.40; VII.2007.20; Emendat: XXXII.2021.11.*

**249.** (1) Sakemm ma jiġix provdut mod ieħor f'xi liġi oħra, fil-każ ta' appell prinċipali jew inċidentali minn sentenzi jew digrieti mogħtija f'kawża mibdija minn rikors maħluf, il-garanzija għall-ispejjeż tal-appell għandha tiġi prodotta u depożitata fil-qorti fi żmien tliet (3) xhur minn meta l-appellant jirċievi l-avviż għall-ħlas. Jekk l-appellant ma jiġix notifikat b'dan l-avviż, ir-reġistratur għandu, fi żmien għaxart (10) ijiem, jinforma bil-miktub lill-avukat ta' dik il-parti li l-avviż ma ġiex notifikat u l-avukat għandu jiffirma fuq kopja li rċieva din il-komunika:

Iżda ma għandha tittieħed l-ebda azzjoni kontra l-avukat talli jonqos milli javża lil dik il-parti.

(2) Dik il-garanzija għandha tkun fis-somma stabbilita mir-reġistratur u għandha ssir jew billi jiġu depożitati flus likwidi jew billi tinħareġ garanzija bankarja ta' bank li jkollu liċenza skont l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju skont l-Iskeda Ċ li tinsab ma' dan il-Kodiċi.

Kap. 371.

(3) Dak id-depożitu ma għandux jissodisfa it-talbiet tal-krediturі ta' dik il-parti li tkun għamlet dak id-depożitu, sakemm dan jibqa' hekk depożitat sabiex bih jitħallsu l-ispejjeż tal-kawża.

(4) Il-Gvern ta' Malta, korporazzjonijiet pubbliċi, il-Bank Ċentrali ta' Malta u l-banek li għandhom liċenza maħruġa skont l-Att dwar il-Kummerċ Bankarju, huma eżenti milli jagħmlu dik il-garanzija. Kap. 371.

(5) Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' b'regolamenti jeżenta lil kull kategorija oħra ta' persuni jew ta' korpi milli jagħtu dik il-garanzija.

(6) Meta d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 893 sa 905 ma jkunux konsistenti ma' dan l-artikolu, dawn ma jgħoddux għall-garanzija mogħtija taħt dan l-artikolu.

**250.** Il-garanzija msemmija fl-aħħar artikolu qabel dan ma hiex meħtieġa fil-każijiet imsemmija fl-artikoli 42 u 172, jew meta l-appell isir minn sentenza li tkun ċaħdet it-talba għall-benefiċċju tal-garanzija bil-ġurament, inkella jekk it-talba tkun għall-ammissjoni tal-benefiċċju tal-garanzija b'ġurament jew fil-każ ta' talbiet oħra kollaterali.

Ħelsien mill-garanzija. *Emendat: VII.1880.9; IX.1886.42; XV.1913.76; XXIV.1995.128.*

**251.** Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 143, iż-żminijiet imsemmija fl-artikolu 226 huma perentorji.

Żminijiet imsemmija fl-artikolu 226 huma perentorji. *Emendat: IX.1886.44; XV.1913.77; XXIV.1995.129.*

---

## Titolu VII

## FUQ L-ESEKUZZJONI TAS-SENTENZI U TA' TITOLI ESEKUTTIVI OĦRA

*Emendat: IX.1886.45.*

### Sub-titolu I

*Miżjud: XXXI.2002.84.*

### DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

**252.** Bla ħsara għal kull dispożizzjoni oħra tal-liġi dwar il-mandati *in factum*, l-eżekuzzjoni b'wieħed mill-mezzi msemmijin fl-artikolu 273 tista' ssir biss bis-saħħa ta' titolu eżekuttiv.

Kif issir l-esekuzzjoni ta' titoli esekuttivi. *Miżjud: IX.1886.46. Sostitwit: XII.1985.7.*

**253.** Huma titoli esekuttivi:

(*a*) is-sentenzi u d-digrieti tal-qrati tal-ġustizzja ta' Malta;

(*b*) il-kuntratti rċevuti minn nutar pubbliku ta' Malta, jew minn uffiċjal pubbliku ieħor awtorizzat li jirċevihom, meta l-kuntratt huwa dwar dejn ċert, likwidu u li għalaq, u ma jikkonsistix f'esekuzzjoni ta' fatt;

(*ċ*) taxxi ta' drittijiet u spejjeż ġudizzjarji, maħruġa favur tar-Reġistratur, ta' avukat, prokuratur legali, nutar pubbliku, perit jew perit ieħor imqabbad minn qorti, jew xhud, meta dawn it-taxxi ma jkunux ġew attakkati skont il-liġi;

(*d*) id-deċiżjonijiet ta' arbitri rreġistrati maċ-Ċentru tal-Arbitraġġ ta' Malta;

Titoli esekuttivi. *Miżjud: IX.1886.46. Emendat: XV.1983.3; II.1996.78; XVIII.1999.33; XXXI.2002.85; IX.2004.7; XVIII.2004.113; IX.2010.31; VI.2011.180; III.2014.7; IV.2016.11; XVI.2016.34; XXVIII.2019.36; IX.2025.7.*

Kap. 13.

(*e*) kambjali u *promissory notes* maħruġa skont il-Kodiċi tal-Kummerċ:

B'dan iżda illi l-qorti kompetenti skont il-valur tal-kambjala jew *promissory note* tista', b'digriet li ma jkunx appellabbli, tissospendi l-eżekuzzjoni ta' dik il-kambjala jew *promissory note* kollha jew f'parti minnha u sew suġġett għal garanzija kif ukoll mingħajrha, fuq rikors tal-persuna li tkun qed topponi l-eżekuzzjoni ta' dik il-kambjala jew *promissory note* kif fuq imsemmi, u li għandu jsir fi żmien għoxrin jum min-notifika tal-ittra uffiċjali li tintbagħat biex tirrendi l-istess kambjala jew *promissory note* esegwibbli, minħabba illi l-firma fuq dik il-kambjala jew *promissory note* ma tkunx tagħha jew tal-mandatarju tagħha jew fejn dik il-persuna tressaq raġunijiet oħra gravi u validi biex topponi dik l-eżekuzzjoni u f'dak il-każ biex persuna tesiġi l-ħlas ta' dik il-kambjala jew *promissory note* tkun trid tipproċedi b'kawża skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Kummerċ.

Kap. 13.

L-ittra uffiċjali msemmija aktar 'il fuq f'dan il-proviso għandha, taħt piena ta' nullità, tavża lid-debitur bid-dritt mogħti lilu minn dan il-proviso;

(*f*) ftehim ta' medjazzjoni magħmulin eżegwibbli mill-partijiet għall-medjazzjoni skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Medjazzjoni;

Kap. 474.

(*g*) deċiżjonijiet tat-Tribunal għal Talbiet ta' Konsumaturi;

(*h*) deċiżjonijiet u għotjiet tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji.

Kap. 555.

(*i*) Deċiżjonijiet tal-Panel ta' Arbitraġġ għal Kirjiet Residenzjali Privati;

(*j*) strument uniformi li jippermetti l-infurzar skont id-Direttiva tal-Kunsill 2010/24/UE tas-16 ta' Marzu 2010 dwar l-assistenza reċiproka għall-irkupru ta' talbiet relatati ma' taxxi, dazji u miżuri oħra.

Is-sentenzi ta' ħelsien mill-arrest huma esegwibbli minnufih.

**254.** *Imħassar: XII.1985.8.*

Sentenzi esegwibbli wara erbgħa u għoxrin siegħa li jingħataw. *Emendat: XXIV.1995.130; XXXI.2002.86.*

**255.** Huma esegwibbli wara erbgħa u għoxrin siegħa li jingħataw:

(*a*) is-sentenzi fuq talba kollaterali u d-digrieti interlokutorji, meta ż-żmien tal-esekuzzjoni ma jkunx imsemmi fis-sentenza jew fid-digriet stess;

(*b*) is-sentenzi li bihom jiġi mneħħi impediment tas-safar ta' bastiment, jew il-qbid jew is-sekwestri ta' bastimenti jew ta' merkanzija;

(*ċ*) is-sentenzi li bihom jiġi ordnat il-għoti ta' manteniment;

Kap. 387.

(*d*) kull deċiżjoni mogħtija minn arbitru skont l-Att dwar l-

Arbitraġġ.

**256.** (1) Kull sentenza oħra definittiva illi ma jkunx fiha kondizzjonijiet sospensivi, u li tkun tikkundanna lid-debitur għal ħlas ta' somma likwida, jew biex jagħti jew jitlaq ħaġa ċerta, jew biex jesegwixxi fatt jew obbligu partikolari, hija esegwibbli wara jumejn minn dak in-nhar li tingħata.

Is-sentenzi l-oħra kollha huma esegwibbli wara jumejn milii jingħataw. *Emendat: IX.1886.47.*

(2) L-esekuzzjoni ta' kull titolu esekuttiv ieħor ma tistax issir ħlief wara jumejn għall-anqas min-notifika ta' sejħa għall-ħlas magħmula b'att ġudizzjarju.

Titoli esekuttivi oħra li jistgħu jiġu esegwiti wara jumejn li ssir sejħa għall-ħlas, b'att ġudizzjarju.

**257.** Il-qorti tista', għal raġunijiet li ma jridux dewmien, tordna l-esekuzzjoni tas-sentenza wkoll qabel l-egħluq taż-żminijiet imsemmijin fl-aħħar żewġ artikoli qabel dan. L-ordni għal din l-esekuzzjoni jista' wkoll jingħata fl-istess sentenza.

Setgħa tal-qorti li tqassar iż-żmien għall-esekuzzjoni tas-sentenzi.

**258.** Wara -

(*a*) l-għeluq ta' ħmistax-il sena minn dak in-nhar li fih skont il-liġi it-titolu esekuttiv imsemmi fil-paragrafu (*a*), (*ċ*) u (*d*) tal-artikolu 253, rigward sentenzi u digrieti tal-Qrati Superjuri seta' ġie esegwit; jew

(*b*) l-għeluq ta' għaxar snin minn dak in-nhar li fih skont il-liġi it-titolu esekuttiv imsemmi fil-paragrafi (*a*), (*ċ*) u (*d*) tal-artikolu 253, rigward sentenzi u digrieti tal-Qrati Inferjuri jew tat-Tribunal tat-Talbiet Żgħar seta' ġie esegwit; jew

(*ċ*) l-għeluq ta' ħames snin minn dak in-nhar li fih skont il-liġi it-titolu esekuttiv imsemmi fil-paragrafi (*b*) u (*e*) tal-artikolu 253, jew rigward il-proċeduri meħudin skont l-artikolu 166A seta' ġie esegwit,

l-esekuzzjoni tista' ssir biss wara talba magħmula b'rikors quddiem il-qorti kompetenti. Ir-rikorrent għandu wkoll jikkonferma bil-ġurament ix-xorta tad-dejn jew tat-talba li jkun qed ifittex l-esekuzzjoni tagħha, u li d-dejn jew parti minnu jkun għadu dovut.

Tmexxija għall-esekuzzjoni ta' titolu esekuttiv. *Emendat: IX.1886.48. Sostitwit: XXII.1963.2; XXIV.1995.131; VII.2007.21. Emendat: IV.2016.12.*

**259.** (1) Ir-rikors imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan hu dejjem meħtieġ, meta l-esekuzzjoni tintalab kontra l-werrieta tad-debitur, ukoll jekk ma jkunx għadda ż-żmien imsemmi fl-imsemmi artikolu.

Tmexxija għall-esekuzzjoni ta' titolu esekuttiv meta d-debitur hu mejjet. *Emendat: IX.1886.48; XXIV.1995.132.*

(2) Meta l-werriet ma jkunx magħruf, jew ikun għad ma ddikjarax jekk hux bi ħsiebu jaċċetta l-wirt, jiġi maħtur kuratur biex jidher għal dan il-wirt, u l-esekuzzjoni titmexxa kontra dak il-kuratur.

(3) Iż-żmien li fih wieħed jista' jiddikjara jekk iridx jaċċetta l-wirt ma jissospendix l-esekuzzjoni.

(4) L-eredi, suċċessuri jew ċessjonarji tal-krediturі jistgħu jagħmlu rikors li jiġi notifikat lid-debitur, lill-eredi, suċċessuri jew ċessjonarji tiegħu, fejn jitolbu lill-qorti sabiex jiġi esegwit kull titolu eżekuttiv f'isem il-kreditur ukoll jekk ma jkunx skada ż-żmien imsemmi fl-artikolu ta' qabel dan. Dan ir-rikors għandu

jintlaqa' mill-qorti jekk din tkun sodisfatta illi:

(*a*) ir-rikorrenti huma l-uniċi eredi, suċċessuri jew ċessjonarji tal-kreditur;

(*b*) it-titolu eżekuttiv għadu jiswa dwar dak li jkun qed jintalab; u

(*ċ*) il-persuni li tkun qed tintalab l-eżekuzzjoni kontrihom ikunu d-debitur, jew l-eredi, suċċessuri jew ċessjonarji tiegħu.

L-esekuzzjoni ta' titoli esekuttivi tista' ssir fuq ħwejjeġ tad-debitur sew mobbli kemm immobbli. *Emendat: IX.1886.50.*

**260.** Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 353, l-esekuzzjoni ta' wieħed mit-titoli esekuttivi msemmijin fl-artikolu 253, tista' ssir fuq ħwejjeġ tad-debitur sew mobbli kemm ukoll immobbli, skont ma jitlob il-kreditur.

Esekuzzjoni waħda ta' titoli esekuttivi. *Emendat: IX.1886.51.*

**261.** Il-kreditur li kontra l-istess persuna jkollu iżjed minn titolu esekuttiv wieħed, ta' kompetenza tal-istess qorti, jista' jitlob esekuzzjoni waħda ta' dawn it-titoli esekuttivi għall-krediti kollha li huma esiġibbli.

Il-ħlas jew l-esekuzzjoni ta' biċċa tad-dejn jew kreditu ma jġibx rinunzja għall-esekuzzjoni. *Emendat: IX.1886.52.*

**262.** Il-fatt li jittieħed xi ħlas b'akkont tad-dejn jew li tiġi esegwita jew maħfura parti mill-kreditu, ma jġibx rinunzja għall-esekuzzjoni ta' dik il-parti li ma tkunx tħallset jew ma ġietx esegwita, bla ħsara tal-prova kuntrarja.

Esekuzzjoni mill-kreditur tal-kreditur. *Emendat: IX.1886.53; XXII.2005.41.*

**263.** (1) Il-kreditur tal-kreditur jista', b'rikors ġuramentat, jesegwixxi jew jissokta l-esekuzzjoni tat-titolu li għalih id-debitur tiegħu kellu l-jedd li jitlob l-esekuzzjoni.

(2) Ir-rikors ġuramentat għandu jkun notifikat lid-debitur li kontra tiegħu tintalab l-esekuzzjoni u lill-kreditur tiegħu.

Liema qorti hi kompetenti għall-esekuzzjoni tat-titoli esekuttivi. *Emendat: IX.1886.54.*

**264.** (1) Barra minn fil-każijiet eċċettwati f'dan il-Kodiċi, l-esekuzzjoni tas-sentenzi ssir mill-qorti li minnha jiġu mogħtija, għalkemm l-esekuzzjoni jkollha ssir barra mil-limiti tal-ġurisdizzjoni lokali ta' dik il-qorti.

(2) Kull titolu esekuttiv ieħor imsemmi fl-artikolu 253 huwa esegwibbli mill-qorti li hija kompetenti biex tieħu konjizzjoni tal-oġġett tat-titolu.

Esekuzzjoni ta' sentenzi ta' qorti fi grad ta' appell. *Emendat: IX.1886.55; XV.1913.78. Sostitwit: XXXI.2002.88.*

**265.** Fil-każ ta' appelli, is-sentenza għandha tiġi esegwita mill-qorti tal-ewwel grad indipendentement minn jekk il-Qorti tal-Appell tikkonferma, tvarja jew tħassar is-sentenza tal-ewwel qorti.

Esekuzzjoni provviżorja ta' sentenzi b'ordni tal-qorti. *Sostitwit: XXII.1963.3.*

**266.** (1) Ħlief fil-każijiet imsemmija fl-artikolu 267, sentenza li ma tikkostitwix ġudikat ma tkunx esegwibbli kemm-il darba, fuq talba tal-parti interessata, dik is-sentenza ma tkunx ġiet dikjarata mill-qorti li tkun esegwibbli provviżorjament.

(2) Dik it-talba għandha ssir permezz ta' rikors li għandu jiġi

notifikat lill-parti kuntrarja li jkollha dritt tippreżenta risposta għalih fi żmien jumejn tax-xogħol.

(3) Il-qorti tal-ewwel grad għandha, wara li tisma' fil-qosor il-partijiet, tiddeċidi r-rikors kemm jista' jkun malajr wara l-preżentata tiegħu:

Iżda -

(*a*) jekk ir-rikors ikun preżentat qabel ma tingħata s-sentenza, il-qorti tal-ewwel grad għandha tiddeċiedi r-rikors kemm jista' jkun malajr wara li tingħata dik is-sentenza; u

(*b*) jekk, fuq appell mis-sentenza tal-qorti tal-ewwel grad, l-introduzzjoni tal-atti quddiem il-qorti fi grad ta' appell issir qabel id-deċiżjoni tar-rikors mill-qorti tal-ewwel grad, dak ir-rikors għandu jiġi trattat u deċiż mill-qorti fi grad ta' appell, u, f'kull każ bħal dan, jekk ir-risposta għar-rikors ma tkunx ġiet preżentata qabel, dik l-introduzzjoni għandha tiġi preżentata fil-qorti fi grad ta' appell.

(4) Meta l-qorti tal-ewwel grad tkun iddikjarat sentenza bħala li tista' tiġi esegwita provviżorjament, il-qorti fi grad ta' appell tista', f'kull żmien qabel ma tagħti s-sentenza, fuq ir-rikors tal-parti interessata, tikkonferma, tbiddel jew tħassar id-deċiżjoni.

(5) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2) għandhom jgħoddu għal kull rikors preżentat skont l-aħħar subartikolu qabel dan.

(6) Meta talba għal dikjarazzjoni skont is-subartikolu (1) ma ssirx quddiem il-qorti tal-ewwel grad, dik it-talba tista' ssir lill-qorti fi grad ta' appell f'kull żmien qabel ma tingħata s-sentenza ta' appell.

(7) Il-qorti għandħa tiddikjara li s-sentenza tkun esegwibbli provviżorjament jekk tkun soddisfatta illi d-dewmien fl-esekuzzjoni tas-sentenza jkun sejjer aktarx jikkaġuna preġudizzju akbar lill-parti li titlob dikjarazzjoni skont is-subartikolu (1) milli dik l-esekuzzjoni tkun tikkaġuna lill-parti kuntrarja.

(8) Il-parti li kontra tagħha l-esekuzzjoni ta' sentenza dikjarata esegwibbli provviżorjament skont dan l-artikolu tkun imħarka għandha, f'każ ta' tħassir jew tibdil ta' dik is-sentenza, ikollha dritt għal danni u mgħax.

(9) Il-qorti li quddiemha l-atti dwar sentenza dikjarata esegwibbli provviżorjament skont dan l-artikolu jkunu għal dak iż-żmien introdotti tista' f'kull żmien tordna li tagħti lill-parti kuntrarja garanzija tajba għall-ħlas tad-danni u mgħax li jistgħu jkunu dovuti skont is-subartikolu (8).

(10) Meta sentenza tkun ġiet dikjarata esegwibbli provviżorjament skont dan l-artikolu, l-esekuzzjoni tagħha għandha titwaqqaf jekk il-parti interessata tagħti garanzija tajba għall-esekuzzjoni tas-sentenza malli tgħaddi b'ġudikat, magħduda, meta l-ħaġa tirriferixxi għall-ħlas ta' flejjes, garanzija għall-ħlas ta' mgħax, u, meta l-ħaġa tirriferixxi għal ħwejjeġ oħra, garanzija biex tagħmel tajjeb għal kull ħsara li tista' tiġi kaġunata lilha minħabba

t-traskuraġni jew ħtija tagħha u biex trodd kull frottijiet li jistgħu jittieħdu minnha.

(11) Jekk tinqala' xi kwistjoni dwar is-suffiċjenza tal-garanzija mogħtija skont is-subartikolu (10) il-qorti tista' tagħti dawk l-ordnijiet li jidhrulha xierqa dwar jekk l-esekuzzjoni tas-sentenza għandhiex tiġi sospiża sakemm dik il-kwistjoni tiġi deċiża b'sentenza oħra li tikkostitwixxi ġudikat.

(12) F'dan l-artikolu l-frażi "qorti tal-ewwel grad" għandha tiftiehem bħallikieku tinkludi riferenza għall-Bord li Jirregola l-Kera.

Esekuzzjoni provviżorja bis-saħħa tal-liġi. *Sostitwit: XXII.1963.4. Emendat: XXIV.1995.133.*

**267.** Dawn li ġejjin ikunu fil-każijiet kollha esegwibbli provviżorjament:

(*a*) kull sentenza msemmija fl-artikolu 255(*ċ*);

(*b*) kull sentenza li tipprovdi rimedju kontra ksur tad-dritt ta' individwu għall-ħajja jew li tipprovdi rimedji kontra arrest illegali jew xogħol iebes; u

(*ċ*) kull digriet interlokutorju.

Artikoli oħra applikabbli għal esekuzzjoni provviżorja. *Sostitwit: XXII.1963.5. Emendat: XXIV.1995.134.*

**268.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 255, 256 u 257 għandhom japplikaw għal kull esekuzzjoni provviżorja.

Appell minn sentenza li biha tingħata l-esekuzzjoni ta' sentenza oħra, eċċ. *Emendat: XXII.1963.7.*

**269.** F'ebda każ l-appell minn sentenza li tawtorizza l-esekuzzjoni ta' sentenza oħra ma jwaqqaf l-esekuzzjoni ta' dik is-sentenza l-oħra.

X'jinħtieġ għar-reġistrazzjoni fir-Reġistru Pubbliku ta' noti ta' riferenza ħerġin minn sentenza. *Miżjud: IX.1886.56. Sostitwit: XXIV.1995.135.*

**270.** Id-Direttur tar-Reġistru Pubbliku ma għandu jirċievi ebda nota ta' riferenza li toħroġ minn sentenza li għandha x'taqsam ma' xi reġistrazzjoni ipotekarja sakemm ma jintbagħtux lill-imsemmi reġistru flimkien man-nota imsemmija qabel, kopja awtentika tas-sentenza flimkien ma' ċertifikat mingħand ir-reġistratur li ma hemm ebda appell dwar dik is-sentenza u li ż-żmien biex isir dak l-appell skada jew li ma jistax ikun hemm appell mis-sentenza, skont il-każ:

Iżda dak imsemmi qabel f'dan l-artikolu ma għandux ikun jgħodd meta d-Direttur tar-Reġistru Pubbliku jkun parti fil-kawża, f'liema każ huwa għandu jieħu l-passi meħtieġa kif imsemmi qabel hekk kif is-sentenza tgħaddi f'ġudikat.

Esekuzzjoni ta' parti ta' sentenza għad li jkun hemm appell minn parti oħra tagħha.

**271.** Il-parti tista' tgħaddi għall-esekuzzjoni tal-kapi tas-sentenza li jkunu favur tagħha, għad li jkun hemm appell mill-kapi kuntrarji għaliha.

**272.** Fin-nuqqas ta' dispożizzjoni espressa ta' liġi li tgħid kontra, il-qorti tista', matul l-eżekuzzjoni ta' titolu eżekuttiv, fuq rikors tal-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti, jew tal-partijiet, jew ta' persuna interessata oħra, bla ma ddewwem l-esekuzzjoni, tagħti dawk il-provvedimenti li jkunu meħtieġa sabiex tqiegħed fiż-żgur il-jeddijiet tal-partijiet.

Setgħa tal-qorti fl-esekuzzjoni ta' titoli. *Sostitwit: XXXI.2002.89.*

**273.** L-atti illi bihom, skont ma jkun il-każ, tista' ssir l-eżekuzzjoni tat-titoli eżekuttivi msemmijin fl-artikolu 253 huma:

Atti esekuttivi. *Emendat: IX.1886.57, 58. Sostitwit: XIV.2006.4. Emendat: VII.2007.35; VIII.2010.61; XXXVII.2021.38.*

(*a*) il-mandat ta' qbid ta' ħwejjeġ mobbli;

(*b*) il-mandat ta' qbid ta' ħwejjeġ immobbli;

(*ċ*) mandat ta' qbid ta' azjendi kummerċjali;

(*d*) il-bejgħ fl-irkant bil-qorti ta' ħwejjeġ mobbli jew immobbli jew ta' jeddijiet imgħaqqdin ma' immobbli;

(*e*) il-mandat ta' sekwestru eżekuttiv;

(*f*) il-mandat ta' żgumbrament jew tkeċċija minn beni immobbli;

(*g*) il-mandat *in factum*;

(*h*) il-mandat ta' arrest ta' bċejjeċ tal-baħar;

(*i*) il-mandat ta' arrest ta' inġenji tal-ajru;

(*j*) il-mandat *in procinctu;*

(*k*) mandat ta' żgumbrament jew ta' tkeċċija minn bċejjeċ tal-baħar jew inġenji tal-ajru.

**274.** (1) Kull wieħed mill-mandati msemmija fl-aħħar artikolu qabel dan, jiġu maħruġa mill-qorti fuq talba tal-esekutant:

Kitba u ħruġ tal-mandati esekuttivi. *Emendat: XV.1913.79; XXIX.1939.2; A.L. 4 tal-1963; XXXI.1966.2; XIV.1980.4; XXIV.1995.136; XXXI.2002.91; XIV.2006.5.*

Iżda, meta fil-fehma tar-reġistratur il-firma tal-imħallef jew tal-maġistrat li għandu s-setgħa li joħroġ mandat ta' qbid ta' ħwejjeġ mobbli jew mandat ta' sekwestru esekuttiv ma tistax tinkiseb fi żmien raġonevoli u illi d-dewmien jista' jkun ta' preġudizzju, l-imsemmi mandat jista' jiġi maħruġ bil-firma personali tar-reġistratur wara li jkun l-ewwel kiseb awtorizzazzjoni verbali mingħand l-imħallef jew il-maġistrat biex jagħmel hekk, l-imħallef jew il-maġistrat għandu jżid il-firma tiegħu taħt dik tar-reġistratur mal-ewwel opportunità li jkollu bi prova li dik l-awtorità tkun ingħatat jew inkella, jekk mhuwiex possibbli għar-reġistratur li jikseb dik l-awtorizzazzjoni, ir-reġistratur għandu joħroġ dak il-mandat jew ordni bil-firma tiegħu biss b'dan illi mħallef jew maġistrat ikun irid jirratifika dik il-firma kemm jista' jkun malajr, u ħadd ma jkun jista' jattakka r-regolarità ta' dak il-mandat minħabba li l-mandat ikun seta' joħroġ bil-firma ta' mħallef jew maġistrat, skont il-każ.

(2) It-talba għall-ħruġ ta' mandat jew ordni għandha ssir b'rikors, u dan ir-rikors għandu jindika s-somma jew u, jew il-ħaġa dovuta bis-saħħa tat-titolu, kif ukoll ir-rimedji u, jew il-provvedimenti mitluba.

(3) Fejn it-titolu eżekuttiv ikun ta' xort'oħra milli sentenza tal-qorti li lilha hi magħmula t-talba, kopja tal-istess titolu u tal-att li fih in-notifika, fejn l-istess notifika hi meħtieġa skont l-artikolu 256, għandhom jiġu ppreżentati flimkien mat-talba.

(4) Jekk bl-istess mandat jew ordni jintalab li jiġu rkuprati wkoll spejjeż ġudizzjarji, l-ammont tagħhom għandu jitniżżel fit-talba u t-taxxa ta' dawn l-ispejjeż tiġi annessa magħhom.

Setgħat tal-uffiċjal esekutur.
*Emendat: XI.1859.14; A.L. 148 tal-1975. Enumerat mill-ġdid u emendat: XIV.2006.6.*

**275.** (1) L-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti jista', fl-eżekuzzjoni ta' mandat li bih ikun inkarigat, wara li jsejjaħ żewġ xhieda jagħmel dak kollu li huwa raġonevolment meħtieġ sabiex jeżegwixxi l-mandat, inkluż li jiżgassa bibien sew ta' ġewwa kemm ta' barra, kif ukoll kaxex jew ħaġ'oħra fejn jista' jkun hemm oġġetti suġġetti għall-qbid, bla ħsara tal-eċċezzjonijiet ikkuntemplati f'dan il-Kodiċi.

Tagħrifa li għandha tingħata qabel il-qbid ta' ħwejjeġ tal-Gvern.

(2) F'każ ta' mandat ta' qbid ta' ħwejjeġ tal-Gvern ta' Malta, l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti ma jistax jesegwixxi dan il-mandat, qabel ma jgħaddu erbat ijiem tax-xogħol minn dak in-nhar li, bil-miktub, ikun għarraf bil-ħruġ tal-mandat lill-uffiċjal li jkollu taħt idejh il-kustodja jew il-ħsieb ta' dawk il-ħwejjeġ.

(3) Il-Prim Ministru jista' minn żmien għal żmien permezz ta' regolamenti jistabbilixxi elenku ta' beni tal-Istat li ma jistgħux ikunu suġġett ta' mandat eżekuttiv jew kawtelatorju.

Ma tista' ssir ebda oppożizzjoni għall-esekuzzjoni ta' mandat.
*Enumerat mill-ġdid: XIV.2006.7.*

**276.** Ħadd ma jista' jagħmel oppożizzjoni għall-esekuzzjoni ta' mandat, ħlief wara li tkun saret l-esekuzzjoni.

Żmien għall-eżekuzzjoni ta' mandati u ordnijiet.
*Emendat: IX.1886.62; XIX.1965.13; XXIV.1995.138. Enumerat mill-ġdid u sostitwit: XIV.2006.8.*

**277.** (1) Mingħajr preġudizzju għall-eċċezzjonijiet stabbiliti f'dan il-Kodiċi, ebda mandat jew sekwestru ma għandu jiġi eżegwit jekk mhux matul dawk is-sigħat li jistgħu jiġu ordnati mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja permezz ta' regolamenti magħmula taħt dan l-artikolu.

(2) Ir-regolamenti magħmulin taħt dan l-artikolu jistgħu wkoll jipprovdu għall-każijiet li fihom l-eżekuzzjoni ta' mandat jew ordni hi permessa barra milli fis-sigħat ordnati, il-metodu tal-eżekuzzjoni u l-istqarrijiet li għandu jkun hemm fiċ-ċertifikat tan-notifika:

Iżda, għal raġunijiet ta' urġenza li għandhom jiġu konfermati bil-ġurament mir-rikorrent, il-qorti tista' tippermetti l-eżekuzzjoni ta' mandat jew ordni barra milli fis-sigħat ordnati.

Notifika tal-att esekuttiv lill-esekutat.
*Emendat: IX.1886.63; XIX.1965.14. Enumerat mill-ġdid u emendat: XIV.2006.9.*

**278.** (1) L-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jagħti kopja tal-mandat fl-ewwel mument opportun lill-parti li kontra tagħha l-mandat ikun ħareġ, jew lil min ikun jidher għaliha skont il-liġi.

L-esekuzzjoni għandha ssir bla dewmien.

(2) Sakemm ma jiġix ordnat xort'oħra mill-qorti jew jiġi preskritt differenti mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja kif preskritt fl-artikolu 277(2), l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jagħmel l-esekuzzjoni tal-mandat mingħajr dewmien, u, meta jlestiha, għandu jagħti lura lir-reġistratur il-mandat b'riferta li turi jekk il-mandat kienx esegwit: fl-affermattiv, ir-riferta għandha turi

wkoll id-dettalji tal-esekuzzjoni, u fin-negattiv ir-raġuni l-għala l-esekuzzjoni ma saritx.

Danni f'każ ta' nullità tal-mandat jew tal-esekuzzjoni tiegħu. *Enumerat mill-ġdid u emendat: XIV.2006.10.*

**279.** In-nullità ta' mandat jew tal-esekuzzjoni tiegħu tagħti lill-esekutat jedd tad-danni u mgħaxijiet kontra l-esekutant, jekk in-nullità tkun ġejja mill-fatt tal-esekutant, jew kontra l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti jekk in-nullità tkun ġejja mill-fatt tal-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti.

Dmir tan-nutar li jagħti avviż lir-reġistratur tal-pubblikazzjoni ta' att b'esekuzzjoni ta' sentenza. *Miżjud: XV.1913.80. Emendat: XI.1977.2; XXIV.1995.139; A.L. 407 tal-2007. Enumerat mill-ġdid: XIV.2006.11.*

**280.** (1) In-nutar li jirċievi att ordnat b'sentenza, għandu, fi żmien ħmistax-il ġurnata, u taħt piena ta' penali sa sitta u erbgħin euro u disgħa u ħamsin ċenteżmu (46.59), jew dik is-somma akbar li ma tkunx aktar minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94) kif il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja minn żmien għal żmien b'ordni fil-Gazzetta jistabbilixxi, li tingħata mill-qorti u li tkun esegwibbli bħala dejn ċivili, jagħti avviż lir-reġistratur tal-pubblikazzjoni ta' dak l-att.

(2) Ir-reġistratur għandu jniżżel nota ta' dan l-avviż fit-tarf jew fil-ġenb tas-sentenza, u, jekk mitlub, għandu jagħti lin-nutar ċertifikat tal-avviż hekk mogħti.

Kif jistgħu l-atti eżekuttivi jiġu attakkati. Appell minn digriet. *Miżjud: XXIV.1995.140. Emendat: IV.1996.5. Enumerat mill-ġdid u sostitwit: XIV.2006.12.*

**281.** (1) Mingħajr preġudizzju għal kull jedd ieħor taħt din il-liġi jew xi liġi oħra, persuna kontra min jinħareġ att eżekuttiv jew xi persuna oħra interessata, tista' tagħmel rikors li jkun fih is-sottomissjonijiet kollha li tista' tkun tixtieq tagħmel flimkien mad-dokumenti kollha li jsostnu r-rikors lil dik il-qorti li tkun ħarġet dak l-att fejn titlob li l-att eżekuttiv jitħassar, sew għal kollox jew f'parti minnu biss, għal raġuni valida skont il-liġi.

(2) Ir-rikors għandu jiġi notifikat lill-parti opposta li, fi żmien għaxart ijiem, għandha tippreżenta risposta li jkun fiha s-sottomissjonijiet kollha li tista' tkun tixtieq tagħmel flimkien mad-dokumenti kollha li jsostnu r-risposta li tista' tippreżenta:

Iżda l-qorti tista', f'każijiet urġenti, tirriduċi l-perjodu msemmi f'dan is-subartikolu. Fin-nuqqas ta' din l-oppożizzjoni, il-qorti għandha tilqa' t-talba.

(3) Il-qorti għandha tiddeċiedi dwar ir-rikors wara s-smigħ tal-partijiet, u kull xiehda li jidhrilha xierqa, jekk taħseb hekk, u dan mhux iktar tard minn perjodu ta' xahar mill-jum tal-preżentata.

Appell minn digriet.

(4) Appell minn digriet mogħti taħt is-subartikolu (3) jista' jsir b'rikors fi żmien sitt ijiem minn meta d-digriet jinqara fil-qorti bil-miftuħ. Il-Qorti tal-Appell għandha tappunta dan l-appell għas-smigħ fi żmien xahar minn meta d-digriet jinqara' fil-qorti bil-miftuħ u dan għandu jiġi deċiż fi żmien tliet xhur mid-data tal-appuntament għas-smigħ.

(5) Il-garanzija msemmija fl-artikolu 249 ma tinħtieġx fil-każijiet imsemmija fis-subartikolu ta' qabel dan.

*Sub-titolu I*

FUQ IL-MANDAT TA' QBID TA' ĦWEJJEĠ MOBBLI

Mandat ta' qbid fuq ħwejjeġ mobbli.
*Miżjud: XIV.2006.14.*
*Sostitwit: XII.2009.23.*

**282.** Il-mandat ta' qbid ta' ħwejjeġ mobbli, barra l-partikolaritajiet imsemmijin fl-artikolu 274, għandu jkun fih l-ordnijiet tal-Qorti fejn:

(*a*) (i) għandu jiffissa l-jum, il-lok u l-ħin tal-bejgħ fl-irkant bil-qorti u sussegwentement li jaqbad u kontestwalment jeleva l-oġġetti kollha mil-lok indikat mill-kreditur jew minn fuq il-persuna tad-debitur; jew

(ii) għandhom jinqabdu mil-lok li jiġi indikat mill-kreditur, inkluż minn fuq il-persuna tad-debitur, l-oġġetti kollha fil-pussess tad-debitur jew l-oġġett jew oġġetti msemmija fil-mandat; kif ukoll li wara l-eżekuzzjoni, l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jiġi ordnat sabiex jiffissa, flimkien ma' l-avukat jew prokuratur legali tal-kreditur, il-ġurnata tal-bejgħ fl-irkant bil-qorti wara konsultazzjoni mal-uffiċjal eżekuttiv inkarigat, u liema uffiċjal għandu jiffissa wkoll mal-kreditur il-jum li għandu jkun tal-inqas sebat ijiem qabel dak iffissat għall-bejgħ fl-irkant bil-qorti sabiex issir l-elevazzjoni tal-oġġetti li l-kreditur eżekutant jagħżel li jiġu elevati;

(*b*) għandu jiġi eżegwit il-mandat, jekk hekk meħtieġ, wara s-sigħat legali u fil-Ħdud u btajjel pubbliċi u jekk wara żewġ attentati ta' eżekuzzjoni l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti ma jirnexxilux jinnotifika, huwa jkun awtorizzat jiżgassa;

(*ċ*) għandhom jiġu trasportati l-ħwejjeġ maqbuda u elevati għall-postijiet tal-ħażna li jiġu indikati mill-kunsinnatarju u jittrasferixxi l-pussess tagħhom mid-debitur għall-kunsinnatarju;

(*d*) għandu jaħtar kunsinnatarju u għandu jintaxxa u jirċievi l-ħlas dovut lill-kunsinnatarju mingħand il-kreditur għall-perjodu li l-oġġetti maqbuda u elevati ser jagħmlu f'idejn il-kunsinnatarju b'dan illi dan il-ħlas jista' jiġi maqsum fuq perjodi li jiffissa r-Reġistratur skont in-natura tal-oġġetti maqbuda u elevati. Dan il-ħlas isir bla ħsara tal-jedd tar-rigress kontra d-debitur meta hemm lok għal dan ir-rigress;

(*e*) għandhom jiġu maħtura esperti biex jivvalutaw il-ħwejjeġ miżmuma, jekk dan hu meħtieġ bil-liġi, jew f'ċirkostanzi speċjali li l-qorti jidhrilha li hu xieraq, jew fuq talba ta' xi parti interessata jew tad-debitur;

(*f*) għandu jiġi maħtur irkantatur bi ħlas skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Irkantaturi, jekk dan hu meħtieġ bil-liġi; Kap. 342.

(*g*) tordna l-bejgħ fl-irkant bil-qorti ta' dawk l-oġġetti maqbuda u elevati fil-jum stabbilit skont ir-regolamenti magħmulin mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, u dan mingħajr il-bżonn ta' notifika oħra lid-debitur.

**283.**(1)(*a*)L-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jehmeż mal-mandat, deskrizzjoni dettaljata tal-ħwejjeġ maqbuda. Deskrizzjoni tal-ħwejjeġ maqbuda. *Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23.*

(*b*) Il-kreditur jew id-debitur jew xi parti interessata jistgħu jagħmlu talba lill-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti sabiex jieħu ritratti jew filmat tal-oġġetti miżmuma b'mezzi elettroniċi jew bi kwalunkwe apparat ieħor, bi spejjeż fuq il-parti li tagħmel it-talba.

(2) Jekk l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti ma jsibx ħwejjeġ mobbli, jew isib biss ħwejjeġ minn dawk li m'humiex suġġetti għal qbid, huwa għandu jagħmel riferta ta' dan il-fatt u, meta jkun il-każ, jiddeskrivi x-xorta tal-ħwejjeġ mobbli li ma jkunux suġġetti għall-qbid u għandu jwaħħal ir-riferta mal-mandat. X'għandu jkun fiha r-riferta meta ma jinstabux ħwejjeġ mobbli, eċċ.

**284.** (1) Fl-eżekuzzjoni ta' mandat ta' qbid, huwa biss l-ammont sħiħ mitlub mill-kreditur li jista' jitħallas mid-debitur f'idejn l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti. Ħlas tal-ammont dovut. *Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23.*

(2) L-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jiddeskrivi ħaġa b'ħaġa l-ħwejjeġ maqbuda u jekk -

(*a*) fost il-ħwejjeġ ikun hemm merkanzija, iqabbad lil min jiżinha, iqejjisha jew ikejjilha skont il-każ;

(*b*) jaqbad flus jew titoli li jissarrfu fi flus, ħaġar fin jew oġġetti ta' metall prezzjuż, għandu bir-reqqa jniżżel l-ammont jew il-valur nominali jew il-piż tagħhom u għandu fl-iqsar żmien possibbli jeħodhom u jqegħdhom b'ċedola fir-reġistru;

(*ċ*) meta jiġu maqbuda karti, l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jwaħħal fuqhom siġilli u jagħtihom f'idejn ir-Reġistratur, u dawn is-siġilli ma jistgħux jiġu mneħħija mingħajr l-awtorità tal-qorti.

**285.** (1) Huma suġġetti għall-qbid ħwejjeġ mobbli, inklużi wkoll: Qbid ta' ħwejjeġ mobbli oħra. *Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23. Emendat: V.2010.3.*

(*a*) azzjonijiet u ishma f'soċjetajiet kummerċjali;

(*b*) liċenzi maħruġa minn xi awtorità kompetenti kif jista' jiġi stabbilit b'regolamenti magħmulin mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja;

(*ċ*) poloz ta' assigurazzjoni;

(*d*) titoli ta' kreditu u kwalunkwe titolu ta' proprjetà intellettwali jew industrijali:

Iżda fuq dawn l-oġġetti, l-effett tal-mandat jibda jopera mill-ġurnata minn meta tiġi notifikata dik l-awtorità jew dik il-

persuna li tkun ħarġet tali mobbli. Kull trasferiment jew piż li jsir minn jew fuq dawn il-mobbli wara dik il-ġurnata jkunu *ipso jure* nulli u dan b'effett mid-data tan-notifika tal-qbid lill-persuna jew lill-awtorità li tkun ħarġet l-istess:

Iżda wkoll, fir-rigward ta' ishma jew titoli ta' kreditu rreġistrati f'depożitarju ċentrali tat-titolu, kif imfisser skont l-artikolu 2 tal-Att dwar is-Swieq Finanzjarji, dak id-depożitarju ċentrali tat-titoli għandu wkoll jiġi notifikat b'mandat ta' qbid u għandu jkollu effett biss jekk ma jkun hemm l-ebda ordni ta' trasferiment jew *netting* li taffettwa l-imsemmija ishma jew titoli mdaħħla f'sistema ta' saldu tat-titoli, awtorizzata skont l-artikolu 34 tal-Att dwar il-Bank Ċentrali ta' Malta, qabel in-notifika tal-mandat lid-depożitarju.

Kap. 345.

Kap. 204.

(2) Fejn f'soċjetà kummerċjali l-istatut tagħha jagħti xi dritt ta' preferenza dwar it-trasferiment ta' azzjonijiet, dawk l-azzjonisti għandhom ikunu infurmati bil-ġurnata tal-bejgħ u jistgħu jeżerċitaw dan id-dritt fl-imsemmi bejgħ.

(3) F'kull bejgħ fl-irkant bil-qorti ta' polza ta' assigurazzjoni għandħa tigi notifikata d-ditta assiguratriċi bid-data ta' dak il-bejgħ.

Kunsinnatarju. *Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23.*

**286.** (1) Ħwejjeġ elevati mill-pussess tad-debitur, skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 282(1)(*ċ*), bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 293, għandhom ikunu minnufih trasferiti fil-pussess fiżiku tal-kunsinnatarju fil-preżenza tal-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti, u l-kunsinnatarju għandu jirċievi u jżomm dawn il-ħwejjeġ f'post tal-ħażna awtorizzat mir-Reġistratur sakemm dawn il-ħwejjeġ jiġu mibjugħa jew sakemm il-kunsinnatarju ma jingħatax ordnijiet oħra.

(2) Il-kunsinnatarju għandu joħroġ riċevuta ffirmata minnu għall-ħwejjeġ li jkunu ġew maqbuda u elevati mill-pussess tad-debitur li jkunu ġew f'idejh:

Iżda l-kunsinnatarju jista', bil-kunsens bil-miktub tar-Reġistratur, iżomm dawk il-ħwejjeġ f'postijiet oħra minflok il-post tal-ħażna uffiċjali u dan fejn, minħabba x-xorta jew id-daqs tal-beni maqbuda, ma jkunx possibbli li jsir mod ieħor.

Persuni li ma jistgħux ikunu kunsinnatarji. *Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23. Emendat: XXIII.2017.20.*

**287.** Kunsinnatarju ma jistax jiġi maħtur taħt dan it-Titolu meta jkun:

(*a*) il-kreditur li jitlob il-ħruġ tal-mandat;

(*b*) l-konjuġi tad-debitur jew tal-kreditur;

(*ċ*) wieħed mill-ġenituri tal-kreditur, bintu jew ibnu, jew ħuh jew oħtu, iz-ziju jew iz-zija tiegħu, ġenitur tal-konjuġi tiegħu jew il-konjuġi tal-wild tiegħu;

(*d*) fl-impjieg dirett jew indirett tal-kreditur;

(*e*) tkun il-persuna li tippretendi li hija s-sid tal-ħwejjeġ maqbuda.

**288.** Fl-eżekuzzjoni tal-mandat ta' qbid taħt l-artikolu 282, il-kunsinnatarju għandu jattendi flimkien mal-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għall-eżekuzzjoni tal-mandat. L-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti jista' jaqbad u jeleva mingħajr ma javża lill-kreditur.

Attendenza tal-kunsinnatarju.
*Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23.*

**289.** (1) Il-kunsinnatarju għandu jkun responsabbli għall-preservazzjoni xierqa tal-ħwejjeġ fdati lilu u ma għandu la huwa u anqas iħalli lil ebda persuna oħra li tagħmel użu mill-ħwejjeġ sakemm mhux ordnat mod ieħor mill-qorti:

Kunsinnatarju responsabbli għall-preservazzjoni tal-ħwejjeġ.
*Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23.*

Iżda d-debitur jista' jitħalla juża jew jibqa' jżomm pussess ta' dawk l-oġġetti minn fost il-ħwejjeġ maqbuda li l-qorti tista' tawtorizza jekk tqis li dawk l-oġġetti huma normalment meħtieġa f'dar medja għal għajxien deċenti sabiex tinżamm id-dinjità umana tad-debitur u tal-familja tiegħu.

(2) Meta jinqabdu ħwejjeġ li jiddeterjoraw, ir-Reġistratur għandu, mingħajr bżonn ta' aktar awtorizzazzjoni, ibiegħ il-ħwejjeġ maqbuda u bir-rikavat minn dak il-bejgħ, jaġixxi skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 284.

**290.** Il-kunsinnatarju hu fid-dmir li juża, għaż-żamma fiż-żgur tal-ħwejjeġ maqbuda, id-diligenza ta' missier tajjeb; jekk il-kunsinnatarju jonqos li jippreżenta dawk il-ħwejjeġ meta jintalab li jagħmel dan, il-qorti għandha tordnalu jidher quddiemha biex jiġġustifika n-nuqqas tiegħu li jagħmel dan; il-kunsinnatarju jkun responsabbli għad-danni u l-imgħax u l-qorti, wara li teżamina ċ-ċirkostanzi tal-każ, tista' tagħti dawk l-ordnijiet li jidhrilha xierqa, magħdud l-arrest personali tal-kunsinnatarju għal perjodu li ma jaqbiżx it-tliet xhur, sabiex huwa jiġi mġiegħel jippreżenta dawk il-ħwejjeġ. In-nuqqas tal-kunsinnatarju li jippreżenta dwak il-ħwejjeġ meta jiġi ordnat mill-qorti biex jagħmel dan, għandu jikkostitwixxi disprezz lejn l-awtorità tal-qorti skont id-dispożizzjonijiet applikabbli taħt dan il-Kodiċi.

Il-kunsinnatarju għandu jaġixxi bħal missier tajjeb.
*Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23.*

**291.** Il-krediturі tal-parti li kontra tagħha jkun sar il-qbid ta' ħwejjiġha, ma jistgħu għall-ebda raġuni jagħmlu oppożizzjoni għall-eżekuzzjoni tal-mandat jew għall-bejgħ tal-ħwejjeġ:

Iżda dawk il-krediturі jistgħu jeżerċitaw il-jeddijiet tagħhom fuq il-prezz li jġibu l-ħwejjeġ maqbuda.

Il-krediturі l-oħra ma jistgħu jagħmlu ebda oppożizzjoni għall-mandat.
*Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23.*

**292.** (1) Meta l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti jsir jaf li sar mandat ieħor u l-oġġetti ma ġewx elevati, huwa għandu xorta waħda jerġa' jeżegwixxi l-mandat fil-post lilu indikat mill-kreditur. Ir-rikonjizzjoni ma hijiex aktar permessa. L-uffiċjal eżekuttiv tal-Qorti għandu, bi spejjeż tal-kreditur, jinforma lill-krediturі li fuq talba tagħhom kienu ġew eżegwiti mandati oħra bil-mandat l-ieħor.

Ma għandhiex issir rikonjizzjoni ta' ħwejjeġ ġa maqbuda.
*Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23.*

(2) Meta jkun diġà nħatar kunsinnatarju, u l-oġġetti elevati, mandati oħrajn ma jistgħux jiġu eżegwiti fuq dawk l-oġġetti.

Il-mandat jista' jiġi eżegwit fuq oġġetti oħrajn minbarra l-oġġetti diġà maqbuda.

Ħwejjeġ li ma jistgħux jiġu maqbuda.
*Miżjud: XIV.2006.14. Sostitwit: XII.2009.23. Emendat: XXIII.2017.21.*

**293.** (1) M'humiex suġġetti għal qbid:

(*a*) l-ilbies ta' kuljum, is-sodda u dawk l-affarijiet tal-kċina u l-għamara li jitqiesu raġonevolment meħtieġa għall-għajxien b'mod deċenti tad-debitur u tal-familja tiegħu;

(*b*) il-karti personali u l-kotba li għandhom x'jaqsmu mal-professjoni tad-debitur, tal-konjuġi tiegħu jew tat-tfal tiegħu;

(*ċ*) ir-reġistri u l-minutarji tan-nutara pubbliċi;

(*d*) il-magni u l-għodda meħtieġa għat-tagħlim jew l-eżerċizzju ta' xi xjenza jew ta' xi arti tad-debitur, tal-konjuġi tiegħu jew tat-tfal tiegħu;

(*e*) il-bhejjem u l-għodod meħtieġa għall-biedja u xi frott kemm jekk imqaċċta jew mhux imqaċċta mill-art;

(*f*) inġenji tal-ajru, approprjati b'mod esklużiv għas-servizz tal-istat, inkluż is-servizz postali, iżda eskluż servizz kummerċjali;

(*g*) bastimenti mikrija għal kollox fis-servizz tal-Gvern ta' Malta;

(*ħ*) ilbies sagru u kontenituri wżati fi knisja konsagrata jew ta' proprjetà ta' qassis, ta' ordni reliġjuża jew ta' membru tagħha;

(*i*) kull proprjetà ta' kull membru tal-Korp tal-Pulizija jew tal-Forzi Armati ta' Malta li tkun armi, munizzjon, tagħmir, strumenti jew ilbies użati minnu fil-qadi ta' dmirijietu:

Iżda l-ħwejjeġ imsemmija fil-paragrafi (*a*) sa (*g*) jistgħu jiġu maqbuda -

(i) meta l-mandat ta' qbid jintalab għall-prezz ta' dawk il-ħwejjeġ;

(ii) meta l-mandat ta' qbid jintalab għall-kera jew għal ċnus tal-fond fejn dawk il-ħwejjeġ kienu jinżammu;

(iii) jekk it-titolu eżekuttiv li fuqu l-mandat inħareġ jikkundanna lid-debitur b'mod speċifiku biex jagħti lura dawk il-ħwejjeġ.

(2) Jistgħu jiġu maqbuda ħwejjeġ mobbli mhux maqsuma bejn id-debitur u terza persuna, iżda ma jistax isir il-bejgħ ta' dawn il-ħwejjeġ jekk mhux wara l-qasma tagħhom.

(*l-artikoli 294 sa 304 ġew imħassra bl-Att XIV.2006.13*).

Proċedura ta' bejgħ ta' oġġetti mobbli.
*Miżjud: XII.2009.5.*

**304A.** Il-proċedura tal-bejgħ ta' oġġetti mobbli għandha ssegwi l-istess proċedura, *mutatis mutandis*, bħal dik imsemmija fl-artikolu 305.

*Sub-titolu II*

FUQ IL-MANDAT TA' QBID TA' ĦWEJJEĠ IMMOBBLI

Talba għandha ssir b'rikors.
*Emendat: IX.1886.67; XV.1913.82; XI.1984.2; VIII.1990.3; XXIV.1995.145. Mħassar: XIV.2006.16. Miżjud: XIV.2006.15. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30. Emendat: XV.2008.22.*

**305.** (1) It-talba għall-qbid ta' beni immobbli ssir permezz ta' rikors.

(2) Fir-rikors għandu jkun hemm indikat deskrizzjoni dettaljata tal-ħwejjeġ li tagħhom jintalab il-bejgħ fl-irkant, inkluża l-provenjenza u kull piż fuq l-istess art u pjanta li turi b'mod ċar fejn hija l-art:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu japplikaw għall-vapuri jew bastimenti oħra ta' iktar minn għaxar metri tul, liema ħwejjeġ għandhom huma wkoll jiġu deskritti dettaljatament, inklużi wkoll il-privileġġi fuqhom; u għandha ssir stima jekk tkun meħtieġa biss mill-kreditur jew mid-debitur.

(3) Fil-każ ta' digriet kif provdut fil-proviso li hemm mas-subartikolu (2), il-proċedura li għandha titħaddem tkun dik stabbilita f'dan is-Sub-titolu għall-bejgħ fl-irkant bil-qorti ta' proprjetà immobbli.

Dmirijiet tal-qorti.
*Emendat: IX.1886.68; XV.1913.83; XXXI.1934.40; IX.2004.8. Mħassar: XIV.2006.16. Miżjud: XIV.2006.15. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30. Emendat: XII.2009.6.*

**306.** (1) Fid-digriet li fih il-qorti tilqa' t-talba tal-ħruġ ta' mandat ta' qbid ta' ħwejjeġ immobbli hija għandha:

(*a*) tordna lir-Reġistratur li jaħtar dawk l-esperti skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 89 li jistgħu jkunu meħtieġa u li tiffissa żmien qasir u perentorju meta dawn l-istimi għandhom jiġu preżentati u li tagħti dawk l-ordnijiet li huma neċessarji għall-adempiment ta' dan l-inkargu;

(*b*) tiffissa l-jum, il-ħin u l-lok tal-bejgħ;

(*ċ*) tordna lir-Reġistratur li jinforma lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku u lir-Reġistratur tal-Artijiet jew xi awtorità kompetenti li tista' tiġi appuntata skont regolamenti li jistgħu jsiru mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, bid-digriet u dan fl-ewwel ġurnata utli;

(*d*) tordna lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku biex jirreġistra minnufih id-digriet fi ktieb li għandu jinżamm għal dak l-għan fir-Reġistru Pubbliku u li jkun aċċessibbli għall-pubbliku; u

(*e*) taħtar irkantatur pubbliku bi ħlas skont regolamenti magħmulin mill-Ministru taħt dan l-artikolu.

(2) Dan id-digriet għandu jkun notifikat lid-debitur.

Stima tad-debitur.
*Emendat:* IV.1984.2; XI.1984.3; XXIV.1995.146.
*Mħassar:* XIV.2006.16.
*Miżjud:* XIV.2006.15.
*Enumerat mill-ġdid:* VII.2007.30.
*Emendat:* XII.2009.7.

**307.** (1) Fi żmien għoxrin ġurnata minn meta d-debitur jiġi notifikat bid-digriet tal-qorti, huwa jkun jista' jippreżenta stima separata u jitlob li ma ssirx stima ġdida, b'dan li din l-istima għandha tkun ġuramentata.

(2) L-istima ġuramentata preżentata mid-debitur għandha, fi żmien għoxrin ġurnata, tiġi notifikata lill-kreditur li jkollu għoxrin ġurnata żmien biex jopponi għaliha.

(3) Meta kreditur jopponi għall-istima preżentata mid-debitur, il-qorti għandha, wara li tisma' l-partijiet, tiddeċiedi jekk għandhiex taħtar espert ġdid jew le.

(4) Stima tal-ħwejjeġ li għandhom jiġu mibjugħa għandha dejjem issir qabel il-bejgħ iżda jekk stima, magħmula mhux iktar kmieni minn tnax-il xahar qabel is-sentenza li qed tiġi nfurzata, ġiet aċċettata mill-qorti fis-sentenza tagħha, il-qorti għandha tieħu kont ta' dik l-istima u ma tappuntax esperti ġodda biex iwettqu stima ġdida.

Ħatra tal-espert mill-qorti kemm-il darba l-partijiet ma jaqblux.
*Emendat:* XXIV.1995.147.
*Mħassar:* XIV.2006.16.
*Miżjud:* XIV.2006.15.
*Enumerat mill-ġdid:* VII.2007.30.

**308.** (1) L-espert hu dejjem maħtur mill-qorti *ex officio* skont l-elenku stabbilit fl-artikolu 89 u fuq bażi ta' rotazzjoni sakemm il-partijiet ma jkunux diġà ippreżentaw nota li fiha jipproponu l-isem ta' espert li jkunu jaqblu fuqu, jew ġiet aċċettata l-istima preżentata skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 307.

(2) Espert għandu jfassal valutazzjoni tal-ħwejjeġ flimkien mad-deskrizzjoni dettaljata tagħhom, inklużi aggravji u piżijiet, u jissottometti l-istess b'ġurament lir-Reġistratur.

(3) Id-debitur għandu b'ġurament jagħti dik l-informazzjoni li għandha x'taqsam mal-ħwejjeġ kif jista' jkun meħtieġ mir-Reġistratur jew l-esperti, u d-dispożizzjonijiet li għandhom x'jaqsmu max-xiehda għandhom jgħoddu għad-debitur.

(4) L-istima ma tistax tiġi attakkata imma l-qorti tista', permezz ta' rikors, tordna l-korrezzjoni ta' kull żball li jkun ittieħed fid-deskrizzjoni jew valutazzjoni.

(5) L-espert nominat taħt dan it-Titolu jitħallas skont tariffa li tiġi stabbilita skont regolamenti li jsiru mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja.

L-istima ta' oġġetti tad-deheb jew tal-fidda għandha turi kemm jiswa l-materjal tal-ħaġa, eċċ.
*Mħassar:* XIV.2006.16.
*Miżjud:* XIV.2006.15.
*Enumerat mill-ġdid:* VII.2007.30.

**309.** F'kull stima ta' ħwejjeġ tad-deheb jew tal-fidda, l-espert għandu jniżżel il-valur tal-materjal tal-ħaġa u l-prezz tal-fattura, kull wieħed għalih kif ukoll it-total.

**310.** (1) Fl-istima ta' immobbli, l-esperti għandhom jinkludu deskrizzjoni tal-fond u jfissru l-piżijiet, kirjiet u jeddijiet oħra sew reali kemm personali, jekk ikun hemm, li għalihom dan il-fond ikun suġġett, kif ukoll l-aħħar trasferiment tiegħu, skont l-informazzjoni li jkunu ħadu mill-kreditur jew mid-debitur u din id-deskrizzjoni għandu jkun fiha dan li ġej:

L-istima tal-immobbli għandu jkun fiha deskrizzjoni tal-fond, eċċ.
*Emendat: XXXI.1934.41; XXIV.1995.148. Mħassar: XIV.2006.16. Miżjud: XIV.2006.15. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30. Emendat: IV.2016.13.*

(*a*) indikazzjoni tas-sit u l-għoli tal-fond li hu soġġett għall-bejgħ bl-irkant fil-qorti;

(*b*) pjanta jew skizz li juru l-għadd ta' kmamar li jiffurmaw il-fond u d-daqs tagħhom;

(*ċ*) rapport dwar jekk il-fond ġiex mibni skont permessi tal-bini u regoli sanitarji;

(*d*) kopja tal-att tal-akkwist; u

(*e*) dikjarazzjoni dwar jekk il-fond hu abitat jew okkupat minn terzi, u taħt liema titolu hu hekk okkupat:

Iżda jekk l-inkwilin, meta mitlub mill-espert biex jagħti l-informazzjoni msemmija fil-paragrafu (*e*), jonqos milli jagħmel dan, l-espert għandu jinkludi fir-rapport tiegħu dikjarazzjoni dwar dan in-nuqqas:

Iżda wkoll jekk il-Qorti tkun sodisfatta li l-inkwilin naqas milli jagħti l-informazzjoni msemmija fl-ewwel proviso mingħajr raġuni valida, il-Qorti tista' ssib l-inkwilin ħati ta' disprezz tal-qorti u meta jinsab ħati jeħel piena li tikkonsisti f'multa ta' mhux inqas minn mitejn euro (€200) u mhux iżjed minn elf euro (€1,000).

(2) Id-debitur jista' jiġi mġiegħel, fuq talba bil-miktub jew bil-fomm tal-espert jew tal-kreditur, biex iwettaq bil-ġurament, mogħti lilu mill-qorti jew mir-reġistratur, l-informazzjoni mogħtija lill-espert jew li dan ikun talab.

Id-debitur jista' jkun imġiegħel jagħti l-informazzjonijiet meħtieġa għall-istima.

(3) Id-debitur jiġi msejjaħ b'ittra mingħand ir-reġistratur, biex jagħti l-informazzjoni hawn fuq imsemmija.

Id-debitur jiġi msejjaħ b'ittra tar-reġistratur.

(4) Id-dispożizzjonijiet dwar ix-xhieda jgħoddu għad-debitur imsejjaħ kif jingħad hawn fuq.

Dispożizzjonijiet dwar ix-xhieda jgħoddu għad-debitur.

**311.** (1) Ir-rapport li jkun fih il-valutazzjoni jew l-istima għandu jiġi ppreżentat mill-espert fiż-żmien li jkun ġie mogħti mill-qorti fid-digriet, skont iċ-ċirkostanzi, u għandu jiġi maħluf mill-espert quddiem ir-Reġistratur.

Ir-rapport tal-istima għandu jiġi maħluf mill-espert.
*Emendat: X.1856.5; VI.1880.23; VIII.1990.3; XXIV.1995.149. Mħassar: XIV.2006.16. Miżjud: XIV.2006.15. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30.*

(2) Meta l-bejgħ fl-irkant ta' fond, jew ta' jeddijiet imgħaqqdin ma' fond, illi jkun qiegħed fil-Gżira ta' Għawdex jew ta' Kemmuna, jiġi ordnat minn waħda mill-qrati superjuri, din il-qorti tista' tordna li l-espert jaħlef ir-rapport tiegħu fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), quddiem wieħed mill-uffiċjali msemmija fl-artikolu 57(2)(*a*) sa (*ċ*), u li jagħti dan ir-rapport, hekk maħluf, f'idejn l-uffiċjal fuq imsemmi, sabiex dan jibgħatu lill-qorti superjuri li tkun ħarġet l-ordni msemmija.

(3) Meta l-irkant ta' fond, jew ta' jeddijiet imgħaqqdin ma' fond, illi jkun qiegħed fil-Gżira ta' Malta, jiġi ordnat mill-Qorti tal-

Maġistrati (Għawdex), dik il-qorti tista' tordna li l-espert jaħlef ir-rapport tiegħu quddiem ir-Reġistratur, u li jagħti dak ir-rapport, hekk maħluf, f'idejn ir-Reġistratur fuq imsemmi, sabiex dan jintbagħat minnu lill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex).

Taxxa u ħlas tad-dritt tal-espert.

(4) Id-dritt tal-espert jiġi intaxxat mir-Reġistratur, bla ħsara tal-jedd ta' appell lill-qorti. Dan l-appell isir b'rikors minn kull min huwa interessat fi żmien xahar min-notifika tat-taxxa. Dan id-dritt għandu jitħallas dejjem mill-kreditur, bla ħsara tal-jedd tiegħu kontra d-debitur għall-ħlas lura ta' dan id-dritt flimkien mal-ispejjeż l-oħra tal-bejgħ:

Iżda fejn isir l-appell, il-kreditur għandu jiddepożita d-dritt intaxxat mir-Reġistratur u l-proċeduri tal-bejgħ għandhom jitkomplew u jiġu finalizzati.

---

*Sub-titolu III*

FUQ IL-MANDAT TA' QBID TA' AZJENDA KUMMERĊJALI

Bejgħ fl-irkant ta' mobbli, immobbli u azjendi kummerċjali.
*Emendat: IX.1886.69; XXIV.1995.150. Mħassar: XIV.2006.16. Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30.*

**312.** Il-mobbli, l-immobbli jew azjendi kummerċjali maqbuda mill-pussess ta' debitur, għandhom jinbiegħu b'irkant pubbliku skont id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu.

L-irkanti jinżammu meta jkun hemm bżonn.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30.*

**312A.** L-irkanti għandhom jinżammu kull meta jkun hemm bżonn meta jkun hemm għadd suffiċjenti ta' ħwejjeġ biex jinbiegħu.

Dispożizzjonijiet jgħoddu għall-proprjetà kemm mobbli jew immobbli jew azjendi kummerċjali.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid u emendat: VII.2007.30.*

**312B.** (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan is-Sub-titolu għandhom jgħoddu għall-proprjetà kemm mobbli jew immobbli jew azjendi kummerċjali. Xejn ma għandu jwaqqaf lir-Reġistratur u l-irkantatur pubbliku milli jbiegħu proprjetà mobbli, immobbli jew azjenda kummerċjali fl-istess irkant.

(2) Għall-għanijiet ta' dan is-Sub-titolu t-tifsira ta' mobbli għandha tkun l-istess bħal dik mogħtija fis-Sub-titolu I ta' dan it-Titolu u dik ta' immobbli għandha tkun l-istess bħal dik mogħtija fis-Sub-titolu II ta' dan it-Titolu, salv li fil-każ ta' azjenda kummerċjali t-tifsira hija dik mogħtija fl-artikolu 312K iżda għall-finijiet ta' dan it-Titolu azjenda kummerċjali għandha titqies bħala immobbli.

**312Ċ.** It-talba għall-qbid ta' azjenda kummerċjali ssir permezz ta' rikors u dan għandu jiġi notifikat lid-debitur.

Talba għall-qbid ta' azjenda kummerċjali.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30.*

**312D.** F'digriet li fih il-qorti tilqa' t-talba tal-ħruġ ta' mandat ta' qbid ta' azjenda kummerċjali, il-qorti -

(*a*) għandha tordna lir-Reġistratur jaħtar dawk l-esperti skont l-artikolu 89 li jistgħu jkunu meħtieġa sabiex:

(i) jelenkaw u jistmaw l-assi kollha tal-istess azjenda;

(ii) jippreżentaw rapport jekk, meta jitqies id-debitu tal-azjenda, l-azjenda għandhiex tiġi mibjugħa jew inkella amministrata għal perjodu ta' żmien li fih tista' tħallas lura dan id-debitu; u

(*b*) tiffissa żmien qasir u perentorju meta dawn l-istimi u dan ir-rapport għandhom jiġu ppreżentati u li tagħti dawk l-ordnijiet li huma neċessarji għall-adempiment ta' dawn l-inkariġi:

Iżda fejn l-elenku u l-istima tal-assjem sħiħ ikun diġà sar fl-atti tal-mandat kawtelatorju ta' qbid ta' azjenda kummerċjali, il-qorti għandha tadottah u taħtar biss esperti sabiex jippreżentaw rapport jekk l-azjenda għandhiex tiġi mibjugħa jew amministrata.

Digriet li fih il-qorti tilqa' t-talba tal-ħruġ tal-mandat.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30.*

**312E.** Wara li jiġu maħlufa l-istimi u r-rapporti, l-qorti għandha, fi żmien ġimgħa tiffissa r-rikors għas-smigħ u, wara li tisma' l-partijiet, tiddeċiedi jekk kemm-il darba għandux ikun hemm il-bejgħ fl-irkant bil-qorti tal-azjenda kummerċjali jew li jiġi maħtur amministratur sabiex imexxi l-azjenda sakemm jitħallas l-ammont dovut.

Iffissar tar-rikors għas-smigħ.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30.*

**312F.** Fejn il-qorti tiddeċiedi li għandu jkun hemm il-bejgħ, hija għandha tiffissa jum, lok u ħin għall-bejgħ tal-assjem sħiħ bħala azjenda kummerċjali.

Iffissar tal-jum, lok u ħin għall-bejgħ.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30.*

**312G.** Il-qorti għandha taħtar amministratur sabiex ikompli jamministra l-azjenda sakemm din tinbiegħ:

Iżda fejn fl-atti tal-mandat kawtelatorju jkun hemm amministratur diġà maħtur, dan għandu jiġi konfermat.

Ħatra ta' amministratur.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30.*

**312H.** L-artikoli 308 sa 311 għandhom japplikaw *mutatis mutandis* għal dan il-mandat.

Applikabilità tal-artikoli 308 sa 311.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid u emendat: VII.2007.30.*

Fejn il-qorti tiddeċiedi li l-azjenda għandha tibqa' tiġi amministrata.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30.*

**312I.** (1) Fejn il-qorti tiddeċiedi li l-azjenda għandha tibqa' tiġi amministrata sakemm isir il-ħlas tal-ammonti dovuti, hija għandha taħtar amministratur u tagħti dawk l-ordnijiet u provvedimenti li tħoss xierqa, meta jitqiesu d-debitu, u n-natura u l-valur tal-azjenda kummerċjali.

(2) L-amministratur maħtur għandu jieħu f'idejh l-azjenda u jkollu d-dritt li jbiegħ u jinnegozja fil-ġestjoni ordinarja, iżda għal kull deċiżjoni ta' natura straordinarja huwa għandu jagħmel talba għall-awtorizzazzjoni tal-qorti:

Iżda bank kummerċjali ma' jistax jiġi maħtur bħala amministratur.

Talba għall-bejgħ tal-azjenda.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid u emendat: VII.2007.30.*

**312J.** (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 312I, tul din il-ħatra, l-amministratur, jekk jidhirlu li l-azjenda ser titlef il-valur tagħha fis-suq, jista' jagħmel talba lill-qorti sabiex tawtorizzah li jbiegħ l-azjenda kollha jew partijiet minnha.

(2) L-amministratur maħtur skont l-artikolu 312I għandu dritt għal dak il-ħlas li lqorti, fid-diskrezzjoni tagħha, jidhrilha li lilu jmiss meta jitqies il-valur tal-azjenda u l-ħidma marbuta mal-ġestjoni tan-negozju.

Tifsira ta' azjenda kummerċjali.
*Miżjud: XIV.2006.17. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.30.*

**312K.** Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, il-fraži "azjenda kummerċjali" tfisser impriża kummerċjali ta' kull tip li tkun qed topera fil-kummerċ u tinkludi makkinarju, tagħmir, merkanzija, drittijiet tanġibbli u intanġibbli, mobbli, immobbli, liċenzi, drittijiet tal-awtur u l-avvjament.

---

*Miżjud: XIV.2006.18.*

*Sub-titolu IV*

FUQ IL-BEJGĦ FL-IRKANT BIL-QORTI.

Forma tal-avviż tal-bejgħ fl-irkant.
*Emendat: XXIV.1995.151. Sostitwit: XIV.2006.19. Emendat: IV.2016.14.*

**313.** (1) Ir-Reġistratur għandu jippubblika regolarment f'żewġ gazzetti, waħda bil-lingwa Maltija u l-oħra bil-lingwa Ingliża, listi tal-bejgħ fl-irkant li jkunu ser isiru u fihom jindika b'mod ċar il-ħwejjeġ b'dak il-mod li l-pubbliku jkun infurmat sew sabiex l-interessi tal-partijiet jiġu protetti:

Iżda d-debitur, il-kreditur jew persuni oħra interessati jistgħu jippubblikaw u jinfurmaw, bi spejjeż tagħhom, kull bejgħ partikolari f'liema gazzetta jridu jew ixandru dan fi kwalunkwe mezz ieħor ta' xandir.

(2) Ir-reklam dwar bejgħ bl-irkant fil-qorti għandu jkun fih:

(*a*) indikazzjoni tar-referenza tal-qorti tal-bejgħ bl-irkant fil-qorti;

(*b*) l-ismijiet tal-partijiet fih u n-numri tal-karta tal-identità jew ta' xi dokument ieħor ta' identità jekk disponibbli;

(*ċ*) indikazzjoni ċara tal-fond li ser jinbiegħ;

(*d*) il-valur ta' kull fond, meta l-istima tkun saret skont il-

liġi; u

(*e*) id-data, ħin u post li fihom ser isir il-bejgħ bl-irkant fil-qorti.

**314.** (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-bejgħ fl-irkant għandu jsir fil-pubbliku, jew -

(*a*) fil-bini tal-qrati tal-ġustizzja; jew

(*b*) f'bini ieħor iddestinat mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja għal dan il-bejgħ fl-irkant u f'dak iż-żmien li jiġi stabbilit mill-qorti:

Iżda l-qorti għandha s-setgħa li tordna, għal raġuni tajba, illi l-bejgħ fl-irkant isir f'kull lok u ħin li jkun, billi dan il-lok u ħin jiġu regolarment imgħarrfa fl-avviż.

Lok u żmien tal-bejgħ fl-irkant. *Emendat: XIII.1925.3; XXXI.1934.42; A.L. 4 tal-1963; XXXI.1966.2; XXIV.1995.153. Enumerat mill-ġdid u emendat: XIV.2006.21. Emendat: XII.2009.8.*

(2) Fil-każ ta' abiti u ważi sagri, l-irkant ma jsirx fil-pubbliku, iżda l-qorti tagħti dawk il-provvedimenti li jidhrilha xierqa għall-bejgħ tagħhom bil-mod li jkun tal-aqwa ġid lill-interessati, u billi tiġi mħarsa l-qima li jmiss għax-xorta mqaddsa tal-ħaġa li tkun sejra tinbiegħ fl-irkant.

(3) Fil-każ ta' bejgħ fl-irkant ta' titoli elenkati fi swieq regolati, l-irkant għandu jsir skont il-proċeduri preskritti fir-regoli u *bye-laws* magħmulin skont l-artikoli 4(2) u 28(2) tal-Att dwar is-Swieq Finanzjarji.

Kap. 345.

**315.** (1) Qabel il-bejgħ fl-irkant ta' immobbli jew ta' jeddijiet imgħaqqdin ma' immobbli, jew ta' ħwejjeġ mobbli tad-deheb jew tal-fidda, ta' ġawhar jew ħaġar fin jew ta' oġġetti prezzjużi oħra, u azjendi kummerċjali għandha dejjem issir stima.

Stima tal-ħwejjeġ li għandhom jinbiegħu fl-irkant. *Miżjud: XIV.2006.22. Emendat: VII.2007.30.*

(2) Għal ħwejjeġ mobbli oħra, l-istima ssir biss meta hija mitluba mill-kreditur jew mid-debitur.

(3) Stima magħmula skont id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 308, 311 u 312F u li tkun qegħda fi proċess ta' bejgħ fl-irkant għandha tiġi aċċettata mill-qorti li tkun l-istima li għandha ssir għall-finijiet ta' dan l-artikolu.

**316.** F'kull stima ta' ħwejjeġ tad-deheb jew tal-fidda, ta' ġawhar jew ħaġar fin jew ta' oġġetti prezzjużi oħra, l-espert għandu jikkunsidra l-valur tal-materjal tal-ħaġa, u l-prezz tal-fattura, flimkien ma' kull karatteristika distintiva tal-imsemmi oġġett u jistima l-valur komplessiv tiegħu.

L-istima ta' oġġetti tad-deheb jew tal-fidda għandha turi kemm jiswa l-materjal tal-ħaġa. *Miżjud: XIV.2006.22.*

**317.** Il-marixxall għandu jieħu ħsieb tal-ġarr tal-ħwejjeġ mobbli fil-lok tal-irkant, fejn, mill-anqas għal sagħtejn qabel ma jinfetaħ l-irkant, ikun jista' jarahom kulħadd.

Ġarr tal-ħwejjeġ mobbli għal-lok tal-irkant.

**318.** Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 305, l-irkant ta' ħwejjeg mobbli jista' jsir bil-bejgħ tal-ħwejjeġ jew kollha f'daqqa, jew f'lottijiet għalihom, jew ħaġa ħaġa, kif tordna l-qorti, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ.

Bejgħ fl-irkant ta' ħwejjeġ kollha f'daqqa jew f'lottijiet, jew ħaġa ħaġa. *Emendat: XI.1984.4; XXIV.1995.154; XIV.2006.24.*

Ftuħ tal-bejgħ fl-irkant.
*Emendat: IX.1886.70; XV.1913.84. Sostitwit: XXIV.1995.155. Emendat: XIV.2006.25; XV.2008.23; XLV.2016.4.*

**319.** (1) L-irkant għandu, salv l-eċċezzjonijiet previsti fl-artikoli preċedenti, jsir minn irkantatur pubbliku fil-preżenza tar-Reġistratur.

(1A) L-irkant għandu jibda fil-ħin stabbilit mill-Qorti u jibqa' għaddej sakemm tiġi aġġudikata l-ogħla offerta pubblika.

(1B) Fl-istess ħin, jista' jsir irkant ta' iżjed minn ħaġa waħda, kull ħaġa għaliha, waħda wara l-oħra.

(2) L-offerti jsiru bil-fomm. Kull offerta għandha tixxandar mill-anqas tliet darbiet, jekk matul ix-xandir ma ssirx offerta ogħla. Il-liberazzjoni ssir lil min jagħmel l-ogħla offerta fiż-żmien stabbilit fl-avviżi.

(3) Offerta ma tibqax isseħħ malli tiġi aċċettata offerta ogħla, għalkemm dik l-offerta ogħla, wara, tiġi dikjarata nulla.

(4) L-irkantatur pubbliku jew *broker* ikollhom jedd għal dritt li jiġi ntaxxat mir-Reġistratur skont tariffa li tiġi stabbilita mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja.

(5) L-ebda offerta ma tista' tiġi aċċettata jekk tkun inqas minn sittin fil-mija (60%) tal-valur li bih l-oġġett mobbli, l-immobbli jew l-azjenda kummerċjali jkun ġie stmat:

Iżda jekk ma ssir l-ebda offerta li tkun għallinqas ekwivalenti għal sittin fil-mija (60%) tal-valur li bih l-oġġett mobbli, l-immobbli jew l-azjenda kummerċjali jkun ġie stmat, il-kreditur jista' jitlob li l-oġġett mobbli, l-immobbli jew l-azjenda kummerċjali jerġgħu jitqiegħdu għall-irkant pubbliku:

Iżda dan is-subartikolu m'għandux jgħodd għal bastimenti u bċejjeċ tal-baħar oħra li jkunu aktar minn għaxar metri fit-tul.

(6) L-irkantatur pubbliku jkollu d-dritt jitlob li min ikun ser jagħmel offerta jkollu l-garanziji meħtieġa.

Ma jistgħux jiġu aċċettati offerti *pro persona nominanda*, eċċ.
*Emendat: XI.1984.5; XXIV.1995.156. Sostitwit: XIV.2006.26.*

**320.** L-irkantatur għandu jieħu ħsieb li ebda offerta ma tiġi aċċettata li ssir jew *pro persona nominanda* inkella minn persuni li huma notorjament inkapaċi li jwettqu l-obbligi mnissla mill-aġġudikazzjoni.

Offerti bil-kondizzjoni tal-ħruġ tal-editti.

**321.** *Imħassar: XXIV.1995.157.*

Sa meta tibqa' sseħħ l-offerta.
*Emendat: XI.1859.17; IX.1886.71; XI.1977.2; XXIV.1995.158.*

**322.** *Imħassar: XIV.2006.27.*

Kemm għandu jdum sejjer l-irkant.
*Sostitwit: XIV.2006.28.*

**323.** Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja għandu jistabbilixxi b'regolamenti ż-żmien li għandu jdum għaddej bejgħ b'irkant.

**324.** *Imħassar: XIV.2006.29.*

Meta l-liberazzjoni m'għandhiex issir dak in-nhar tal-irkant.
*Emendat: IV.1984.3; XXIV.1995.158.*

**325.** *Imħassar: XIV.2006.29.*

Meta għandha tingħata ġurnata oħra biex jissokta l-irkant.
Il-liberazzjoni ssir f'din il-ġurnata l-oħra.
Riserva.
*Emendat: IX.1886.72.*
*Sostitwit: XXIV.1995.160.*

**326.** (l) L-irkant jew il-liberazzjoni għandhom dejjem jitwaqqfu fuq talba tad-debitur bil-kunsens tal-kreditur, jew fuq talba tal-kreditur bil-kunsens tad-debitur, u, f'dan il-każ, kif ukoll meta t-twaqqif isir minħabba impediment leġittimu ieħor, għandhom jinħarġu avviżi ġodda sabiex l-irkant jissokta f'jum ieħor li jiġi stabbilit mir-Reġistratur fi żmien ġimgħatejn.

Twaqqif tal-irkant jew tal-liberazzjoni.
*Emendat: XV.1913.85; IV.1984.4; XXIV.1995.161; XIV.2006.30.*

(2) Jekk it-twaqqif tal-irkant jiġi mitlub mid-debitur jew minn terza persuna, mingħajr il-kunsens tal-kreditur, it-talba ma tiġix milqugħa, kemm-il darba, flimkien magħha, ma titqiegħedx f'idejn ir-reġistratur, somma, illi, fil-fehma ta' dan, tkun biżżejjed biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż li jsiru minħabba t-twaqqif.

(3) Ma tiġix lanqas milqugħa t-talba għat-twaqqif tal-irkant, illi, mingħajr il-kunsens tal-kreditur, tiġi magħmula f'anqas minn sebat ijiem qabel il-jum iffissat għall-irkant, kemm-il darba min jagħmel it-talba ma jaħlifx f'idejn ir-reġistratur, illi r-raġuni tat-twaqqif inqalgħat f'dak iż-żmien, inkella, illi hu ma kienx jaf b'dik ir-raġuni qabel dak iż-żmien.

(4) Kull min għandu interess jista' jagħmel rikors li bih jitlob lill-qorti tirrevoka *contrario imperio* d-digriet tagħha li bih tkun awtorizzat it-twaqqif tal-irkant jew tal-liberazzjoni u l-qorti għandha tisma' lill-partijiet b'mod sommarju qabel ma tagħti d-digriet tagħha. Kull digriet bħal dan ma jista' jiġi kkontestat f'ebda qorti.

(5) Il-qorti għandha tisma' lill-partijiet fuq it-talba għas-sospensjoni, iżda ma għandhiex tiddekreta r-rikors relattiv qabel ma jkun sar depożitu tal-ispejjeż kollha tal-bejgħ fl-irkant bil-qorti.

**327.** *Imħassar: XIV.2006.29.*

Offerti ġodda fil-*quindena.*
*Emendat: IX.1886.73; IV.1984.5; XXIV.1995.162; IV.1996.7.*

**328.** Ix-xerrej, f'każ ta' bejgħ ta' immobbli, jew ta' jeddijiet imgħaqqdin ma' immobbli, jew ta' bastimenti, jew ta' inġenji tal-ajru,jew ta' azjendi kummerċjali, għandu jiddepożita l-prezz fi żmien sebat ijiem minn dak in-nhar tal-liberazzjoni finali; u, fi

Depożitu tal-prezz tal-liberazzjoni.
*Emendat: XXIV.1995.163; XIV.2006.32. LII.2016.29.*

żmien erbgħa u għoxrin siegħa mil-liberazzjoni, fil-każ ta' ħwejjeġ mobbli oħra.

Ix-xerrej li jonqos li jiddepożita l-prezz jista' jiġi ikkundannat għall-arrest tal-persuna. *Emendat: XXII.2005.42.*

**329.** (1) Ix-xerrej illi jonqos li jiddepożita l-prezz, jista', fuq talba tal-esekutant jew tal-esekutat, b'rikors, jiġi kkundannat għall-arrest tal-persuna.

Irkant ġdid bi spejjeż u b'riskju tax-xerrej.

(2) Minbarra dan, f'kull każ bħal dan, il-ħwejjeġ mibjugħa jistgħu, fuq talba b'rikors tal-esekutant jew tal-esekutat, jerġgħu jinġiebu fl-irkant bi spejjeż tax-xerrej; u meta jsir dan, jekk l-offerti jkunu iċken, ix-xerrej jibqa' jwieġeb għad-differenza; u jekk l-offerti jkunu ogħla, id-differenza tmur favur l-esekutat, iżda tibqa' suġġetta għall-jeddijiet tal-esekutant.

Id-digriet għandu jiġi innotifikat lix-xerrej.

(3) Id-digriet fuq ir-rikors hawn fuq imsemmi għandu jiġi nnotifikat lix-xerrej.

Depożitu tal-prezz ta' ħwejjeġ mobbli.

**330.** Ix-xerrej ta' ħwejjeġ mobbli mibjugħa b'irkant jista' jqiegħed il-prezz f'idejn ir-reġistratur, illi, fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, għandu jagħmel, b'ċedola, id-depożitu ta' dak il-prezz.

Kunsinna lix-xerrej ta' ħwejjeġ immobbli jew mobbli. *Emendat: IX.1886.74; XXIV.1995.164; XIV.2006.34.*

**331.** (1) Il-kunsinna ta' beni immobbli, jew ta' jeddijiet imgħaqqdin ma' immobbli, jew ta' azjendi kummerċjali, issir *ipso jure* bil-liberazzjoni finali u bid-depożitu tal-prezz fil-qorti jew bl-approvazzjoni tat-tpaċija.

(2) Il-kunsinna ta' ħwejjeġ mobbli ssir bil-għoti tal-ħaġa u bid-depożitu tal-prezz jew bl-approvazzjoni tat-tpaċija.

(3) Fil-każ ta' bastimenti, jew bċejjeċ oħra tal-baħar jew inġenji tal-ajru, il-qorti tista' tagħmel dawk l-ordnijiet li hija tqis li jkunu xierqa sabiex tiżgura li l-proprjetà liberata tiġi konsenjata lix-xerrej minnufih malli x-xerrej jagħmel dik il-garanzija li l-qorti tista' tistabbilixxi biex tħares it-talbiet tal-partijiet. Dawk l-ordnijiet jistgħu wkoll jingħataw f'każijiet oħra meta l-qorti tikkonsidra li dewmien fil-konsenja tal-proprjetà jista' jikkawża preġudizzju serju lix-xerrej. Ordni mogħti bis-saħħa ta' dan is-subartikolu ma jista' jiġi kkontestat b'ebda mod u għandu jitwettaq minnufih.

Mhux meħtieġ li x-xerrej iqiegħed il-prezz fil-qorti meta joffri *animo compensandi*. *Emendat: II.1940.5; XIV.2006.35.*

**332.** Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 337(1) u (2), ix-xerrej mhux obbligat jiddepożita l-prezz, jekk ikun offra *animo compensandi*.

Offerta *animo compensandi*. *Sostitwit: XIV.2007.36.*

**333.** (1) Kull min għandu kreditu likwidu li jkun ġej minn sentenza, titolu eżekuttiv, kuntratt, jew obbligazzjoni bil-miktub oħra, jista' joffri *animo compensandi*.

(2) Kull min irid joffri *animo compensandi* għandu jirreġistra ruħu permezz ta' nota qabel il-ftuħ tal-bejgħ bl-irkant billi jagħmel dikjarazzjoni ġuramentata quddiem ir-Reġistratur fuq liema bażi jrid joffri *animo compensandi*.

(3) Kull min jista' joffri *animo compensandi* jista' jiġi notifikat minn kull min huwa interessat bil-bejgħ fl-irkant bil-qorti għall-inqas ġimgħatejn qabel il-ġurnata tal-bejgħ u min ma jiġix notifikat jew ma jiġix notifikat fit-terminu jista' jeżerċita d-dritt taħt l-artikolu 356.

**334.** Kull offerta *animo compensandi* ssir taħt il-kondizzjoni li l-offerent għandu jobbliga ruħu li jiddepożita l-prezz jekk jiġi hekk deċiż mill-qorti.

Offerta *animo compensandi* taħt kondizzjoni. *Sostitwit: XIV.2006.37.*

**335.** Kull oġġezzjoni għal talba għal offerta *animo compensandi* tista' ssir biss wara l-bejgħ. Ma jistgħux isiru oġġezzjonijiet qabel jew waqt il-bejgħ.

Oppożizzjoni għall-offerta *animo compensandi*. *Emendat: XXIV.1995.165. Sostitwit: XIV.2006.38.*

**336.** *Imħassar: XIV.2006.39.*

Permess taħt kondizzjoni lil diversi krediturі biex joffru *animo compensandi*.

**337.** (1) Ix-xerrej *animo compensandi* għandu, fiż-żminijiet imsemmija fl-artikolu 328, jitlob permezz ta' rikors u kontestwali ċedola, l-approvazzjoni tat-tpaċija u jiddepożita l-bqija tal-prezz, meta dan il-prezz ikun jiskorri l-kreditu u l-ispejjeż, u għandu jġib id-dokumenti meħtieġa li jippruvaw il-kreditu tiegħu.

Talba għall-approvazzjoni tat-tpaċija. Depożitu taż-żejjed, jekk ikun hemm. *Emendat: XIV.2006.40.*

(2) Meta x-xerrej ma jkunx l-esekutant, huwa għandu wkoll jiddepożita l-ispejjeż li l-esekutant ikun għamel għall-kanonizzazzjoni tal-kreditu tiegħu u għall-irkant.

Depożitu tal-ispejjeż tal-esekutant.

(3) L-esekutant jieħu lura mid-depożitu l-ispejjeż tal-irkant bla ebda kondizzjoni; u jieħu lura l-ispejjeż legali u l-ispejjeż għall-kanonizzazzjoni tal-kreditu tiegħu taħt l-obbligazzjoni, imsaħħa b'garanzija tajba, li jerġa' jroddhom lix-xerrej f'każ ta' evizzjoni tal-immobbli li jkun ġie hekk illiberat.

Il-kreditur esekutant jieħu lura l-ispejjeż.

**338.** (1) It-talba msemmija għandha tiġi pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern u notifikata lid-debitur u lill-krediturі kollha magħrufa, inklużi dawk li b'talba tagħhom ikunu saru mandati ta' qbid jew ta' sekwestru jew ta' impediment tas-safar kif ukoll dawk imsemmija fil-mandat ta' qbid li wassal għall-bejgħ fl-irkant bil-qorti.

Talba biex tiġi approvata t-tpaċija. Notifika tar-rikors. *Emendat: XXIV.1995.166; XIV.2006.41.*

(2) Kull min jista' jkollu interess u l-persuni hekk notifikati għandhom żmien għoxrin ġurnata biex jippreżentaw tweġiba li fiha jiddikjaraw bid-dettal ir-raġunijiet għall-oppożizzjoni tagħhom u s-somom kontestati; u meta dik l-oppożizzjoni tkun imsejjsa fuq talba li tolqot ir-rikavat tal-bejgħ u allegata kawża ta' preferenza, huma għandhom jiddikjaraw l-ammont ta' dik it-talba u l-bażi għal dik il-preferenza. Dawn il-persuni għandhom flimkien mar-risposta jippreżentaw kull prova rilevanti sabiex jissostanzjaw l-opożizzjoni tagħhom.

Żmien għat-tweġiba.

Kondizzjoni li tista' tagħmel il-qorti meta tapprova t-tpaċija.

(3) Il-qorti, meta tapprova t-tpaċija, tista' tordna lix-xerrej li jagħti garanzija tajba li jiddepożita fil-qorti l-prezz flimkien mal-imgħaxijiet, jekk jiġi hekk deċiż.

(4) Meta l-qorti tilqa' t-talba, kull min għandu interess jikkontesta jista', fi żmien għoxrin ġurnata, jippreżenta appell permezz ta' rikors, liema appell għandu jiġi appuntat u deċiż fi żmien tliet xhur mid-data tad-digriet.

(5) Fejn il-Qorti tal-Appell tirrevoka d-deċiżjoni dwar li ssir offerta *animo compensandi*, hija għandha tibgħat l-atti lura lill-ewwel qorti.

Konkors tal-krediturі. *Sostitwit: XIV.2006.42.*

**339.** Meta jkun hemm iktar minn kreditur wieħed li jkun għamel talba sabiex jitħallas mir-rikavat b'mod li jkun hemm lok għall-konkors tal-krediturі, dik il-qorti għandha tiftaħ il-proċess quddiemha stess skont id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 416 *et sequitur*.

Effetti fil-każ li t-tpaċija tiġi approvata u fil-każ li ma tiġix. *Emendat: IX.1886.75; XXIV.1995.167; XIV.2006.43.*

**340.** (1) Jekk it-tpaċija ma tiġix approvata, igħoddu d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 329(2) u (3).

Iżda kull min jagħmel offerta *animo compensandi* taħt il-kundizzjoni msemmija fl-artikolu 334 għandu, fi żmien sebat ijiem minn meta jiġi notifikat bl-ordni tal-qorti li tiċħad ir-rikors tiegħu għat-tpaċija, jiddepożita l-prezz fir-reġistru tal-qorti, f'liema każ id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jgħoddux. Fil-każ li dik il-parti tonqos milli tħallas il-prezz f'dak iż-żmien mogħti, għandu jgħodd l-artikolu 329:

Iżda wkoll fil-każ li l-proprjetà liberata tiġi trasferita u mogħtija lix-xerrej skont l-artikolu 331(3), id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx jgħoddu u d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 338(6) għandhom jgħoddu għall-garanzija kif ordnata li tingħata mill-qorti.

(2) Meta t-tpaċija tiġi approvata mingħajr kundizzjonijiet, ix-xerrej għandu l-jedd għat-trasferiment formali u li jieħu l-kunsinna tal-proprjetà mobbli liberata lilu jew, fil-każ li l-proprjetà tkun diġà ġiet konsenjata taħt l-artikolu 331(3), ix-xerrej ikollu jedd għall-ħelsien ta' kull garanzija li jkun għamel.

L-esekutant, eċċ., jista' jitlob esekuzzjonijiet oħra jekk il-prezz li jinġieb ma jkunx biżżejjed.

**341.** Jekk il-prezz li jinġieb fl-irkant ma jkunx biżżejjed għall-ħlas tal-krediti u tal-ispejjeż tal-esekutant u tas-sekwestranti, jistgħu jsiru esekuzzjonijiet oħra fuq talba ta' kull wieħed minnhom.

Ħlas tal-bilanċ lid-debitur. *Sostitwit: XIV.2006.44.*

**342.** Jekk wara li jkunu tħallsu l-krediti u l-ispejjeż, ikun baqa' bilanċ, il-qorti għandha, fuq talba tad-debitur, tordna li dan il-bilanċ jiġi mogħti lilu.

Twaqqif tal-irkant u radd lid-debitur tal-ħwejjeġ mhux mibjugħa. *Sostitwit: XIV.2006.45.*

**343.** Jekk matul il-bejgħ jinstab illi nġiebet somma biżżejjed għall-ħlas tal-krediti u għall-ispejjeż tal-irkant, ir-Reġistratur għandu jwaqqaf il-bejgħ minnufih. Fuq talba verbali tad-debitur il-qorti għandha tordna li huwa jingħata lura l-ħwejjeġ mhux mibjugħa.

**344.** L-ammont tal-kreditu li jkollu jieħu l-esekutant, flimkien mal-ispejjeż kif intaxxati, jiġi, fuq talba tiegħu, imħallas lilu mill-prezz imqiegħed il-qorti, meta ma jkun hemm ebda impediment leġittimu.

Żbank mill-esekutant tal-kreditu u tal-ispejjeż intaxxati.

**345.** Fil-każ ta' qbid ta' merkanzija li tista' titħassar jew ta' ħwejjeġ oħra fi stat li kull ma jmorru iżjed jitħassru jew ta' oġġetti li ser joħorġu mill-moda jew li ser jispiċċaw jiġu teknoloġikament ta' mingħajr użu, il-qorti tista', fuq talba ta' kull min huwa interessat jew tal-kunsinnatarju uffiċjali, tordna l-bejgħ ta' dik il-merkanzija jew oġġetti oħra b'dak il-mod li jidhrilha xieraq, inkluż li dan isir minnufih mir-Reġistratur jew mill-kunsinnatarju.

Bejgħ ta' merkanzija li tista' titħassar.
*Sostitwit: XIV.2006.46.*
*Emendat: XII.2009.10.*

**346.** (1) Kull kreditur ieħor jista' permezz ta' nota li tiġi notifikata lill-esekutant u lid-debitur, jidħol fl-atti tal-irkant bħala esekutant ieħor, u dan l-esekutant l-ieħor ikollu l-istess jeddijiet u obbligazzjonijiet daqslikieku kien l-esekutant oriġinali.

(2) Kull esekutant jista' jkompli l-atti tal-irkant indipendentement miċ-ċessjoni ta' kull esekutant ieħor jew mill-mewt tiegħu.

Jedd ta' krediturі oħra li jissoktaw l-atti tal-irkant.
*Sostitwit: XXIV.1995.168.*

**347.** (1) Ir-reġistratur għandu jagħmel proċess verbal, u fih iniżżel ħaġa b'ħaġa, il-jum u s-siegħa tal-irkant, ix-xorta tal-ħwejjeġ li nġiebu għall-irkant, l-isem u l-kunjom tal-aħjar offerent u ta' dak li jkun għamel l-eqreb offerta għall-ogħla waħda, u l-lok fejn joqogħdu, u partikolaritajiet li jkollhom x'jaqsmu mal-irkant.

(2) Dak il-proċess verbal għandu jagħmlu l-marixxall meta l-irkant ma jsirx fl-edifizzju fejn il-qorti toqgħod.

Proċess verbal tal-bejgħ fl-irkant.

**348.** *Imħassar: XIV.2006.47.*

Proċedura fl-irkant ta' merkanzija jew ta' proprjetà oħra.
*Emendat: XV.1913.86; VIII.1990.3; XXIV.1995.169.*

**349.** L-imħallef, il-maġistrat, ir-reġistratur, l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti jew irkantatur liċenzjat jew *broker*, ma jistgħux, la huma nfishom u lanqas b'ħaddieħor għalihom, joffru f'irkantijiet illi fihom ikollhom x'jaqsmu minħabba d-dmirijiet tagħhom. Iżda, jekk xi ħadd minnhom ikun irid joffri, jiġi surrogat ħaddieħor floku mill-awtorità kompetenti.

Persuni li ma jistgħux joffru f'irkant.
*Emendat: XV.1913.87; XXIV.1995.170; XIV.2008.48.*

**350.** Id-debitur jiġi, b'ordni tar-reġistratur jew tal-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti, imkeċċi mil-lok fejn ikun qiegħed isir l-irkant, jekk jittanta li jfixkel il-kors tal-irkant, jew li jiddiswadi lil min joffri.

Tkeċċija tad-debitur mil-lok tal-irkant jekk ifixkel l-irkant.
*Emendat: XIV.2006.49.*

**351.** (1) Jekk il-kreditur iħalli wieqaf l-irkant għal iżjed minn sena, l-atti kollha tal-irkant isiru nulli.

(2) F'kull każ, l-effetti tad-digriet li bih ikun ġie ordnat l-irkant ta' immobbli jew ta' jeddijiet imgħaqqdin ma' immobbli, jispiċċaw, rigward it-terzi, egħluq is-sena mill-iskrizzjoni msemmija fl-artikolu 306, kemm-il darba f'dak iż-żmien, fuq talba tal-kreditur esekutant, l-iskrizzjoni ma tkunx ġiet imġedda.

Effett tat-twaqqif tal-irkant għal iżjed minn sena.
*Emendat: IX.1886.76.*

It-trasferiment ta' immobbli, eċċ., magħmul mid-debitur fi żmien sena mill-iskrizzjoni tad-digriet għall-irkant, huwa null.
*Emendat: IX.1886.77; XV.1913.88; XXIV.1995.171; XIV.2006.50.*

**352.** (1) Kull trasferiment ta' immobbli jew ta' jeddijiet imgħaqqdin ma' immobbli, magħmul mid-debitur, fi żmien sena li tibda mid-data tal-iskrizzjoni, oriġinali jew imġedda, tas-sentenza jew tad-digiret li bih jiġi ordnat l-irkant ta' dik il-proprjetà jew jeddijiet, huwa null fl-interess ta' dak li fuq talba tiegħu s-sentenza jew id-digriet ikunu ġew mogħtija, f'liema każ il-qorti għandha fuq talba b'rikors tgħaddi sabiex wara li tisma' l-partijiet tiddikjara null u mingħajr effett dak it-trasferiment u tagħti dawk il-provvedimenti li tħoss opportuni.

Il-kiri huwa wkoll null.

(2) Isiru nulli wkoll, fl-interess ta' dik il-persuna, il-kiri jew trasferiment ieħor tat-tgawdija ta' dawk il-beni jew jeddijiet u kull tnaqqis jew restrizzjoni fit-tgawdija ta' dawk il-beni jew jeddijiet, li matul is-sena imsemmija jkunu saru mid-debitur mingħajr l-awtorità tal-qorti li tkun tat is-sentenza jew id-digriet.

Depożitu tal-frottijiet li jinġabru mid-debitur.

(3) Meta, waqt il-proċeduri tal-bejgħ fl-irkant, dawn il-beni jkunu baqgħu f'idejn id-debitur, dan jista' jiġi mġiegħel jiddepożita fil-qorti l-frottijiet li fil-fatt ikunu inġabru jew li setgħu jinġabru.

Id-debitur jista' joffri għall-bejgħ ħwejjeġ mobbli flok immobbli.
*Emendat: IV.1862.10; XIV.2006.51.*

**353.** (1) Kemm-il darba d-debitur jippreżenta għall-irkant ħwejjeġ mobbli jew ta' azjenda kummerċjali li jkunu biżżejjed biex bihom jista' jitħallas il-kreditur bla ebda xkiel jew tfixkil, l-irkant tal-immobbli jiġi mwaqqaf.

Id-debitur jista' joffri immobbli oħra flok dawk miġjubin fl-irkant.

(2) Jiġi wkoll imwaqqaf l-irkant tal-immobbli jew azjenda kummerċjali mitlub mill-kreditur, kemm-il darba d-debitur jippreżenta immobbli ieħor li jkun biżżejjed biex bih jitħallas il-kreditur, bla ebda xkiel jew tfixkil.

Eżekuzzjoni ta' sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta) fuq immobbli.
*Emendat: XV.1913.89; II.1940.6; XXII.1976.4; XII.1985.11; VIII.1990.3; XXIV.1995.172. Sostitwit: XXXI.2002.135; XIV.2006.52. Emendat: IV.2016.15.*

**354.** (1) Meta s-sentenza li tagħha tintalab l-eżekuzzjoni tkun sentenza mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta), l-eżekuzzjoni, kemm-il darba għandha ssir fuq immobbli jew jeddijiet imgħaqqdin ma' immobbli, issir mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili.

(2) L-istess regola tgħodd fil-każ li tintalab l-eżekuzzjoni ta' żewġ sentenzi jew iżjed, li l-ammont tagħhom flimkien, mingħajr ma jitqiesu l-ispejjeż, ikun jiskorri s-somma ta' ħmistax-il elf euro (€15,000).

*Jus redimendi.*
*Emendat: IX.1886.78; IV.1961.12; IV.1984.6. Sostitwit: XXIV.1995.173. Emendat: XIV.2006.53.*

**355.** (1) Id-debitur ikollu l-jedd ta' fidwa ta' ħwejjeġ immobbli u ta' azjenda kummerċjali mibjugħin fl-irkant sakemm dak il-jedd huwa jeżerċitah fi żmien erba' xhur mid-data tal-iskrizzjoni tal-att tal-liberazzjoni fir-Reġistru Pubbliku.

Kap. 16.

(2) Il-jedd ta' fidwa għandu jiġi eżerċitat billi tiġi ppreżentata ċedola ta' fidwa, flimkien ma' depożitu konkorrenti hekk kif hemm provdut, *mutatis mutandis*, fis-Sub-titolu VI tat-Titolu VI tat-Taqsima II tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi Ċivili.

Id-dritt tal-kreditur li jerġa' jbiegħ beni immobbli huwa għal sentejn.
*Emendat: IX.1886.79; IV.1984.7. Sostitwit: XXIV.1995.174. Emendat: XIV.2006.54.*
Kap. 16.

**356.** (1) Iż-żmien maħsub fl-artikolu 2086 tal-Kodiċi Ċivili, dwar proprjetà liberata f'bejgħ fl-irkant, għandu jkun ta' sentejn li jibdew jgħaddu mid-data tal-insinwa tal-att ta' liberazzjoni fir-Reġistru Pubbliku.

(2) Iż-żmien ta' sentejn imsemmi għandu jitnaqqas għal erba' xhur mid-data tan-notifika permezz ta' att ġudizzjarju ta' kopja tal-att ta' liberazzjoni, jew ta' kopja tan-nota tal-insinwa tal-att ta' liberazzjoni fir-Reġistru Pubbliku, u dan fir-rigward biss ta' kreditur ipotekarju jew privileġġat li jiġi hekk notifikat.

(3) Meta l-bejgħ fl-irkant ikun dak ta' azjenda kummerċjali li tinkludi ħwejjeġ immobbli, iż-żmien imsemmi ta' sentejn għandu jitnaqqas għal erba' xhur li jibdew jgħaddu mid-data tal-insinwa tal-att ta' liberazzjoni fir-Reġistru Pubbliku.

(4) Kull azzjoni mill-kreditur ipotekarju jew privileġġat kontra terzi li jkollhom pussess ta' ħwejjeġ immobbli akkwistati bis-saħħa ta' bejgħ fl-irkant tkun preskritta jekk il-protest imsemmi fl-artikolu 2072(1) tal-Kodiċi Ċivili (li jsejjaħ lid-debitur sabiex iħallas id-dejn u lit-terza persuna li jkollha l-pussess jew biex tħallas id-dejn jew biex iċċedi l-proprjetà) ma jiġix ippreżentat fi żmien is-sentejn jew l-erba' xhur imsemmija fis-subartikoli ta' qabel ta' dan l-artikolu, jew inkella jekk il-kreditur jonqos milli jagħmel talba fil-qorti għall-bejgħ tal-ħwejjeġ immobbli fi żmien sitt xhur minn meta jiġi ppreżentat il-protest imsemmi fl-artikolu 2072(1) tal-Kodiċi Ċivili. Din l-azzjoni tkun ukoll preskritta jekk it-terza persuna li jkollha l-pussess iċċedi l-proprjetà u l-kreditur jonqos milli jibda proċeduri għall-bejgħ fl-irkant fi żmien sitt xhur minn notifika ta' kopja tan-nota ta' dik iċ-ċessjoni.

(5) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 2072(2) tal-Kodiċi Ċivili, it-talba għall-bejgħ fl-irkant tal-ħaġa immobbli tista' ssir f'kull żmien wara li jgħaddu sittin jum minn meta jiġi preżentat il-protest.

(6) Il-krediturі li jkollhom l-azzjoni tagħhom preskritta skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jkollhom ebda jedd kontra t-terza persuna li tkun akkwistat il-pussess tal-ħaġa mmobbli b'riżultat tal-bejgħ fl-irkant ġdid li jsir taħt id-dispożizzjonijiet imsemmija; iżda dawk il-krediturі jibqgħu jiggradwaw skont ma kienu qabel il-bejgħ.

(7) Jekk qabel jew wara li tkun saret liberazzjoni l-offerent jew ix-xerrej, skont il-każ, jiskopri li l-proprjetà immobbli tkun suġġetta għal kull piż, kirja jew jeddijiet oħra sew reali jew personali li ma jkunux ġew magħduda fil-valutazzjoni skont l-artikolu 310, l-offerent jew ix-xerrej, skont il-każ, ikollu l-jedd, fl-ewwel każ, jew li jitlob li jirtira l-offerta tiegħu jew li jkollu l-offerta tiegħu imnaqqsa, u, fit-tieni każ, ix-xerrej ikollu d-dritt li jitlob ir-rexxissjoni tal-bejgħ.

(7A) Fejn din l-azzjoni tiġi eżerċitata u l-bejgħ iseħħ, it-terza persuna li tkun akkwistat il-pussess tal-ħaġa immobbli li favur tiegħu tkun ġiet oriġinarjament liberata l-proprjetà, li ma jkunx ukoll l-istess persuna li fit-tieni bejgħ ġiet liberata favur tiegħu, għandu jitħallas mir-rikavat tat-tieni bejgħ l-ammont tal-flus li jkun ħareġ flimkien mal-ispejjeż involuti qabel kull kreditur ieħor:

Iżda meta t-terza persuna li tkun akkwistat il-pussess tal-ħaġa immobbli fit-tieni bejgħ bi prezz ogħla tkun l-istess persuna li favur tiegħu tkun ġiet oriġinarjament liberata l-proprjetà, dik it-tielet persuna tkun meħtieġa li tiddepożita fil-qorti d-differenza fil-prezz biss, u mhux il-prezz sħiħ.

(8) Dik it-talba għar-rexxissjoni tal-bejgħ għandha ssir mhux aktar tard minn sitt xhur mid-data tal-liberazzjoni permezz ta' rikors li jiġi notifikat lill-kreditur esekutant u lid-debitur.

(9) Il-qorti għandha tilqa' t-talba tal-offerent jew tax-xerrej, skont il-każ, jekk hija tkun sodisfatta li n-nuqqas fil-valutazzjoni msemmija jew fl-elenku msemmi kienet daqstant li kellha effett fuq l-offerta tax-xerrej.

Żgumbrament wara l-liberazzjoni.
*Miżjud: XIV.2006.55. Emendat: IV.2016.16.*

**357.** Il-liberazzjoni tal-immobbli tikkostitwixxi minnha nnifisha titolu eżekuttiv u jekk id-debitur eżekutat jew terza persuna li qed tokkupa l-fond bla titolu jonqos milli jivvaka l-fond liberat, ix-xerrej ikollu l-jedd, fi żmien sena mil-liberazzjoni, li jitlob il-ħruġ ta' mandat ta' żgumbrament abbażi tal-imsemmi titolu ta' liberazzjoni.

Azzjoni biex jiġi annullat jew rexiss bejgħ bl-irkant fil-qorti.
*Miżjud: IV.2016.17.*

**357A.** L-ebda azzjoni biex jiġi annullat jew rexiss bejgħ bl-irkant fil-qorti ta' immobbli ma tista' tiġi preżentata jew milqugħa sakemm dik l-azzjoni ma tiġix preżentata qabel ma tgħaddi sena mid-data meta tkun saret fir-Reġistru Pubbliku l-iskrizzjoni tal-liberazzjoni tal-proprjetà immobbli.

---

*Miżjud: XIV.2006.57. Emendat: XV.2008.25; VIII.2010.61.*

## *Sub-titolu V*

## FUQ IL-BEJGĦ APPROVAT MILL-QORTI GĦAL VAPURI, BASTIMENTI U INĠENJI TAL-AJRU

Bejgħ privat ta' vapuri, bastimenti jew inġenji tal-ajru.
*Miżjud: XIV.2006.57. Emendat: XV.2008.25; VIII.2010.61.*

**358.** Minkejja kull dispożizzjoni oħra ta' dan il-Kodiċi, il-Qorti tista', wara rikors ta' kull kreditur b'titolu eżekuttiv, tapprova l-bejgħ privat ta' vapur jew bastiment jew inġenji tal-ajru, favur xerrej identifikat u bil-ħlas ta' prezz determinat.

Stimi minn stimaturi indipendenti u ta' fama tajba.
*Miżjud: XIV.2006.57. Emendat: XV.2008.25; VIII.2010.61.*

**359.** Ir-rikorrent għandu flimkien mar-rikors jissottometti stimi minn żewġ stimaturi indipendenti u ta' fama tajba li jikkonfermaw il-valur tal-vapur jew bastiment jew inġenji tal-ajru; ir-rikorrent għandu wkoll iġib quddiem il-Qorti xiedha li dak il-bejgħ privat huwa fl-interess tal-krediturі kollha magħrufin u li l-prezz offrut mix-xerrej propost huwa raġonevoli fiċ-ċirkostanzi tal-każ.

Persuni mitlubin jagħmlu sottomissjonijiet.
*Miżjud: XIV.2006.57.*

**360.** Ma jingħata l-ebda ordni mill-Qorti qabel ma r-rikors jiġi notifikat lil dawk il-persuni li l-Qorti, fiċ-ċirkostanzi u skont l-informazzjoni mogħtija mir-rikorrent, jidhrilha li huwa xieraq li jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom.

**361.** Il-Qorti għandha tappunta r-rikors għas-smigħ fi żmien għaxart ijiem mill-preżentata.

Smigħ.
*Miżjud: XIV.2006.57.*

**362.** Jekk il-Qorti tilqa' it-talba fir-rikors u tapprova li jsir bejgħ privat skont id-dispożizzjonijiet ta' dan is-Sub-titolu, il-Qorti għandha fid-digriet tagħha ta' approvazzjoni taħtar persuna li b'hekk tkun intitolata tittrasferixxi l-vapur jew il-bastiment jew l-inġenji tal-ajru skont il-pattijiet u l-kondizzjonijiet approvati mill-Qorti, bħallikieku kien is-sid reġistrat tagħhom.

Meta l-Qorti tilqa' t-talba fir-rikors.
*Miżjud: XIV.2006.57. Emendat: XV.2008.25; VIII.2010.61.*

**363.** Il-persuna hekk maħtura mill-Qorti għandha tiddepożita l-prezz fil-Qorti fi żmien sebat ijiem mid-data ta' meta l-bejgħ jiġi finalizzat.

Depożitu tal-prezz fil-Qorti.
*Miżjud: XIV.2006.57.*

**364.** Il-bejgħ tal-vapur jew tal-bastiment jew tal-inġenji tal-ajru skont id-dispożizzjonijiet ta' dan is-Sub-titolu jagħti lix-xerrej titolu li ma jkunx aggravat minn kull privileġġ jew piż, u wara l-bejgħ il-pretensjonijiet jew talbiet kollha kontra l-vapur jew il-bastiment jew l-inġenji tal-ajru jistgħu jiġu eżegwiti kontra ir-rikavat tal-bejgħ biss.

Titolu li ma jkunx aggravat minn xi privileġġ jew piż.
*Miżjud: XIV.2006.57. Emendat: XV.2008.25; VIII.2010.61.*

---

(*l-artikoli oriġinali 357 sa 374, it-tnejn inklużi, ġew revokati bl-Att XII tal-1985*)

---

*Sub-titolu VI*

*Emendat: XIV.2006.58.*

FUQ IL-MANDAT TA' SEKWESTRU ESEKUTTIV

**375.** Meta kreditur bis-saħħa ta' sentenza jew titolu esekuttiv ieħor, sabiex jitħallas tal-kreditu tiegħu, ikun irid iżomm li ma jgħaddux f'idejn id-debitur tiegħu, flus jew haġa mobbli li jkunu jinsabu f'idejn ħaddieħor, jista' jagħmel dan bil-mezz ta' mandat ta' sekwestru.

Mandat ta' sekwestru esekuttiv.
*Emendat: II.1940.9.*

**376.** (1) Il-kreditur għandu, fir-rikors għall-ħruġ ta' mandat ta' sekwestru, jindika sew l-isem u l-kunjom tad-debitur, u dettalji oħra dwar id-debitur kif jista' jkun ordnat mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja sabiex id-debitur ikun jista' jiġi identifikat mis-sekwestratarju.

X'għandu jkun fih il-mandat ta' sekwestru.
*Miżjud: XII. 1924.3. Sostitwit: XIV.2006.59. Emendat: XV.2008.17; A.L. 426 tal-2012.*

(2) Il-mandat għandu:

(*a*) jindika l-isem u l-kunjom tad-debitur u xi dettalji oħra mniżżlin fir-rikors għall-identifikazzjoni tad-debitur, inkluża fejn huwa possibbli, n-numru ta' dokument ta' identifikazzjoni legalment validu jew in-numru tar-reġistrazzjoni tal-kumpannija;

(*b*) jindika s-somma jew il-ħaġa dovuta;

(*ċ*) jindika t-titolu li bis-saħħa tiegħu l-kreditur jitlob l-eżekuzzjoni;

(*d*) jordna lis-sekwestratarju li ma jħallasx jew ma jagħtix lid-debitur, jew lil xi persuna oħra, il-flus jew il-

ħwejjeġ li jistgħu jinsabu għandu u li huma tad-debitur, taħt piena ta' ħlas tad-danni u l-imgħax; u

(*e*) jordna lis-sekwestratarju biex jiddepożita, bi spejjeż tad-debitur fi żmien dsatax-il jum min-notifika tal-mandat, mar-Reġistratur xi flus jew ħwejjeġ li jkunu proprjetà tad-debitur, issekwestrati bil-mandat.

(3) Jekk is-sekwestru ma jkunx fih dawn id-dettalji, ikun *ipso jure* null.

Kif għandha ssir l-esekuzzjoni tas-sekwestru. *Emendat: XXIV.1995.175; XIV.2006.60.*

**377.** (1) L-esekuzzjoni ta' mandat ta' sekwestru ssir billi tingħata kopja, permezz tal-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti, lis-sekwestratarju jew bil-mezzi elettroniċi li jiġu ordnati mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja.

(2) Kopja tal-mandat għandha tiġi wkoll notifikata lid-debitur bl-istess mod kif hemm provdut fl-artikolu 187, jew, jekk dan ikun nieqes minn Malta, lir-rappreżentant leġittimu tiegħu.

Dikjarazzjoni tas-sekwestratarju. Żmien għal din id-dikjarazzjoni. *Emendat: XI.1859.21; XV.1913.91; XXXI.1934.44; XXIV.1995.176. Sostitwit: XIV.2006.61. Emendat: XII.2009.11.*

**378.** Sekwestratarju li, għalkemm ikun fil-pussess ta' flus jew ħwejjeġ oħra, ta' proprjetà tad-debitur, jew dovuti lid-debitur, li setgħu ġew issekwestrati bil-mandat, u li ma jagħmilx id-depożitu msemmi fl-artikolu 376 fi żmien il-perjodu hemm stipulat, ikun responsabbli għad-danni u l-imgħax favur il-kreditur u l-qorti tista', wara rikors magħmul għal dak il-għan mill-kreditur, toħroġ dawk l-ordinijiet li jistgħu jkunu meħtieġa, inkluż l-arrest personali tal-persuna għal perjodu li ma jaqbiżx it-tliet xhur, biex iġġiegħlu jiddepożita dawk il-beni:

Iżda meta s-sekwestratarju jkun Bank, dak il-Bank ikollu jiddikjara x'hemm *fixed deposits* u kotba bankarji oħra proprjetà tad-debitur, mingħajr ma jiddepożitahom, b'dan illi l-persuna li għandha t-tmexxija tal-Bank tibqa dejjem responsabbli skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

Sejħa lis-sekwestratarju biex jiddepożita. *Emendat: XV.1913.92; XXIV.1995.177. Sostitwit: XIV.2006.62.*

**379.** (1) Fil-każ ta' sekwestru ta' flus, is-sekwestratarju jista', qabel ma jqiegħed fil-qorti dawk il-flus, iżomm l-ispejjeż ta' dak id-depożitu u, fil-każ ta' sekwestru ta' ħwejjeġ mobbli oħra, hu jista' jitlob lura dawk l-ispejjeż bi privileġġ fuq il-ħwejjeġ depożitati.

(2) Fil-każijiet kollha, is-sekwestrant u s-sekwestrat għandhom jiġu notifikati bid-depożitu.

Forma tas-sejħa għad-depożitu. *Emendat: XV.1913.93.*

**380.** *Imħassar bl-Att XIV.2006.63.*

**381.** (1) Ma jistgħux jinħarġu mandati ta' sekwestru fuq -

Ħwejjeġ li ma jistgħux jiġu issekwestrati. *Emendat: XI.1859.22; XII.1924.4; XIII.1925.4; XX.1929.2; XXXVI.1938.2; II.1940.10; XXI.1969.17; XXVII.1970.186; XI.1973.377; A.L. 148 tal-1975; XXI.1993.87; XXIV.1995.178; XXII.2005.43; XIV.2006.64.; XXVIII.2020.2; LXII.2021.2.* Kap. 318.

(*a*) salarju jew paga (magħdudin il-bonus, *allowances*, *overtime* u ħlasijiet oħra);

(*b*) benefiċċju, pensjoni, *allowance* jew għajnuna msemmija fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jew pensjoni privata jew kwalunkwe pensjoni, benefiċċju jew allowance oħra maħruġa mill-Gvern jew gvern barrani ieħor:

Iżda fil-każ ta' pensjonijiet privati u pensjonijiet maħruġa minn gvernijiet barranin l-ammont li mhux sekwestrabbli m'għandux jeċċedi l-ammont stabbilit għall-ogħla pensjoni maħruġa mill-Gvern;

(*ċ*) dak li wieħed jirċievi bħala karità jew bħala donazzjoni mingħand il-Gvern;

(*d*) il-legati mħollija espressament għall-manteniment, meta d-debitur ma jkollux mezzi oħra biex jgħix u l-kreditu stess ma jkunx dwar manteniment;

(*e*) flus li għandhom jingħataw taħt titolu ta' manteniment sew jekk *officio judicis* kemm jekk b'kuntratt pubbliku, meta l-kreditu stess ma jkunx għall-manteniment;

(*f*) fuq flus li jkunu tqiegħdu għad-dispożizzjoni tas-sekwestrat b'kuntratt ta' self għall-bini, kostruzzjoni u manteniment ta' djar intenzjonati għall-abitazzjoni tas-sekwestrat;

(*g*) fuq faċilitajiet bankarji ta' *overdraft* esklużi l-*credit cards* li jkunu qed joperaw bihom azjendi kummerċjali mmexxija mis-sekwestrat;

(*h*) fuq garanziji bankarji u ittri ta' kreditu;

(*i*) benefiċċji jew sussidji maħruġa mill-Awtorità tad-Djar;

(*j*) kontijiet bankarji li huma użati biss u esklussivament biex jirċievu fihom depożiti skont il-paragrafi (b), (ċ) u (i). Banek li huma indikati bħala sekwestratarji f'mandat ta' sekwestru għandhom jiżguraw li dawn il-kontijiet ma jiġux milquta bl-effetti tal-istess mandat ta' sekwestru:

Iżda l-banek huma obbligati li jiftħu, u jżommu miftuħa, il-kontijiet bankarji għall-għanijiet hawn fuq imsemmija.

Eċċezzjonijiet.

(2) B'dak kollu li jingħad fid-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, fil-kawżi ta' manteniment, il-qorti, jew fis-sentenza jew f'digriet li jingħata wara fuq talba għaldaqshekk mill-kreditur li jitlob il-manteniment, meta l-kreditur ikun waħda mill-partijiet fiż-żwieġ, jew it-tfal minuri jew inkapaċi, jew l-axxendenti tad-debitur, tista' tordna illi parti speċifikata tas-salarju, pensjoni jew legat imsemmijin fis-subartikolu (1)(*a*), (*b*) u (*d*) jew tas-salarju ta' xi persuna, tiġi mħallsa direttament lill-kreditur; in-notifika ta' dak l-ordni lill-persuna illi għandha tagħti s-salarju, pensjoni, jew legat

hawn fuq imsemmijin għandha l-istess effett daqs mandat ta' sekwestru; u l-persuna hekk innotifikata għandha tħallas direttament lill-kreditur il-parti tas-salarju, pensjoni jew legat speċifikat fil-mandat.

Kap. 220.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 149, 150 u 151 tal-Att dwar il-Forzi Armati ta' Malta għandhom jgħoddu dwar is-salarju ta' uffiċjal jew raġel fil-forza regolari ta' Malta.

(4) Minkejja kull dispożizzjoni f'dan il-Kodiċi u f'kull liġi oħra, meta s-sekwestrat ikun prinċipal, l-ordni ma għandhiex tissekwestra s-salarju, il-paga (inkluż bonus, *allowances*, *overtime* u ħlasijiet oħra) tal-impjegati tas-sekwestrat:

Salv li, is-sekwestrarju jkun ġie avżat b'notifika uffiċjali f'dan ir-rigward.

Salarju jew pagi mhux sekwestrabbli.
*Miżjud: XXI.1969.17. Emendat: XXI.1993.87. Sostitwit: XXIV.1995.179. Emendat: XIV.2006.65; A.L. 407 tal-2007; III.2008.7; LXII.2021.3; A.L. 302 tal-2023.*
Kap. 318.

**382.** (1) Fil-każ ta' kwalunkwe salarju jew paga msemmija fl-artikolu 381(1)(a) meta dawk jeċċedu elf mitejn u tlieta u tletin euro (€1233.00) fix-xahar jew dik is-somma li l-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' minn żmien għal żmien b'ordni jistabbilixxi, il-ħruġ ta' mandat ta' sekwestru jkun jgħodd fuq dik il-parti li teċċedi l-ammont imsemmi qabel:

Iżda jekk id-debitur jagħmel rikors li fih juri għas-sodisfazzjon tal-qorti li huwa jkollu bżonn dak l-eċċess jew parti minnu għall-manteniment tiegħu jew għall-manteniment tal-familja tiegħu, il-qorti għandha tħassar il-mandat ta' sekwestru dwar dak l-eċċess jew dik il-parti minnu, u wara hekk l-imsemmi mandat għandu jitqies li jkun u li kien mingħajr effett safejn ikun ġie revokat:

Iżda wkoll dan l-artikolu ma jgħoddx għas-salarju ta' uffiċjal jew raġel fil-forza regolari ta' Malta.

(2) Il-qorti tista', f'kull żmien, tibdel l-ordni mogħtija taħt is-subartikolu (1) fuq talba b'rikors tal-kreditur jew tad-debitur jekk ikun hemm xi tibdil fiċ-ċirkostanzi materjali tad-debitur.

Is-sekwestru eżekuttiv m'huwiex prorogabbli.
*Sostitwit: XXIV.1995.180; XIV.2006.66.*

**383.** Il-mandat ta' sekwestru m'huwiex prorogabbli u jibqa' fis-seħħ sakemm jiġi mħassar b'digriet tal-qorti.

---

*Sub-titolu V*

*Emendat: IX.1886.83.*

FUQ IL-MANDAT TA' ZGUMBRAMENT
JEW TA' TKEĊĊIJA MINN BENI IMMOBBLI

Kif għandu jsir il-mandat ta' żgumbrament jew ta' tkeċċija minn immobbli.
*Emendat: XXIV.1995.181; XIV.2006.68.*

**384.** Fl-esekuzzjoni ta' mandat ta' żgumbrament jew ta' tkeċċija ta' kerrej jew ta' detenturi oħra ta' beni immobbli, l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jordna lill-kerrej jew lid-detentur li jħalli l-fond fi żmien mhux anqas minn erbat ijiem u mhux iżjed minn tmint ijiem; meta jagħlaq dan iż-żmien l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu joħroġ mill-fond lill-kerrej jew lid-detentur u jħalli l-istess fond battal minn kull ħaġa li tkun ta' dak il-kerrej jew detentur.

Sub-titolu V bis
FUQ IL-MANDAT TA' ŻGUMBRAMENT JEW TA' TKEĊĊIJA MINN BĊEJJEĊ TAL-BAĦAR JEW INĠENJI TAL-AJRU

*Miżjud: XXXVII.2021.39.*

Mandat ta' Żgumbrament jew ta' Tkeċċija minn Bċejjeċ tal-Baħar jew Inġenji tal-Ajru. *Miżjud: XXXVII.2021.39.*

**384A.** (1) Fl-eżekuzzjoni ta' mandat ta' żgumbrament jew ta' tkeċċija, fuq it-talba ta' sid il-kera jew ta' *mortgagee,* tal-operatur, ta' kerrej jew ta' detenturi oħra, inkluż membri tal-persunal tagħhom minn bċejjeċ tal-baħar jew inġenji tal-ajru, l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jordna lill-operatur, kerrej jew lid-detenturi l-oħrajn, inkluż membri tal-persunal tagħhom li jħallu l-biċċa tal-baħar jew l-inġenju tal-ajru indikat fil-mandat a favur sid il-kera jew *mortgagee* jew il-Parti Awtorizzata fi żmien mhux anqas minn erbat (4) ijiem u mhux iżjed minn tmint (8) ijiem. Jekk l-operatur, il-kerrej jew detenturi oħrajn, inkluż membri tal-persunal tagħhom ma jħallux il-biċċa tal-baħar jew inġenju tal-ajru indikat fil-mandat meta jagħlaq dan iż-żmien, l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jiżgura li l-operatur, il-kerrej jew detenturi oħrajn, inkluż membri tal-persunal tagħhom, għandhom jitneħħew mill-biċċa tal-baħar jew mill-inġenju tal-ajru u dan għandu anke jitbattal minn kull ħaġa li tkun ta' dawn il-persuni.

(2) Il-biċċa tal-baħar jew l-inġenju tal-ajru indikat fil-mandat għandu jkun miżmum f'Malta għall-għanijiet ta' eżekuzzjoni ta' mandat ta' żgumbrament jew ta' tkeċċija u safejn jikkonċerna d-detenzjoni tal-biċċa tal-baħar jew l-inġenju tal-ajru, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 388Ċ għall-bċejjeċ tal-baħar u tal-artikolu 388E għall-inġenji tal-ajru għandhom japplikaw *mutatis mutandis*.

---

*Sub-titolu VIII*

*Emendat: XIV.2006.69.*

FUQ IL-MANDAT *IN FACTUM*

Mandat *in factum*. *Emendat: XXIV.1995.182. Sostitwit: XXXI.2002.146; XIV.2006.70.*

**385.** (1) Fl-eżekuzzjoni tal-mandati *in factum*, l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti għandu jimxi bħal ma jkun ġie ordnat fil-mandat.

(2) Il-mandat għandu jkun fih l-ordni li l-eżekutat għandu jiġi meħud il-ħabs, sabiex hemm jinżamm bi spejjeż tiegħu nnifsu, sakemm ma jagħmilx il-fatt ordnat b'sentenza, jew sakemm il-qorti jidhrilha li hu meħtieġ sabiex tiżgura l-eżekuzzjoni ta' dak il-fatt.

(3) Il-mandat m'għandux jinħareġ ħlief b'ordni espressa tal-qorti mogħtija fuq talba magħmula b'rikors mill-kreditur.

(4) Il-qorti għandha biss toħroġ il-mandat jekk tkun sodisfatta li l-kreditur ma għandux mezz ieħor ta' eżekuzzjoni.

Fejn u kontra min jista' jiġi esegwit il-mandat *in factum*.

**386.** Il-mandat *in factum*, meta huwa hekk meħtieġ għall-esekuzzjoni tas-sentenza u meta jkun ġie ordnat espressament mill-qorti, jista' jiġi esegwit f'kull lok, minbarra milli fil-knejjes, u kontra kull persuna, minbarra kontra l-axxendenti tar-rikorrent u l-ministri ta' reliġjon waqt l-eżerċizzju tal-ministeru tagħhom.

Il-manteniment hu bi spejjeż ta' min jitlob il-mandat.
*Sostitwit: XII.1985.13.*
*Emendat: XIV.2006.71.*

**387.** (1) Ma jista' jiġi eżegwit ebda mandat *in factum*, qabel ma dak li jkun talab il-mandat jagħti f'idejn l-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti somma li tiġi stabbilita mill-qorti, biex tingħata, bil-mezz tal-kalzrier, lill-persuna li kontriha jkun inħareġ il-mandat, għall-manteniment tagħha ta' erbat ijiem kompriż il-jum tal-arrest; u l-kalzrier ma għandux jirċievi lill-arrestat qabel ma jkun sar dan id-depożitu.

(2) Somma daqs dik ta' hawn fuq għandha tiġi mqegħda f'idejn il-kalzrier kull erbat ijiem bil-quddiem u mhux iżjed tard minn nofs in-nhar tal-aħħar ġurnata ta' kull perijodu ta' ġimgħa. Din is-somma għandha tiġi mogħtija lill-arrestat.

(3) L-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti u l-kalzrier għandhom jagħtu irċevuta ta' dak id-depożitu.

L-esekuzzjoni tal-mandat *in factum* ma twaqqax l-azzjoni għall-ħlas tad-danni.
*Emendat: IX.1886.85.*

**388.** (1) L-esekuzzjoni ta' mandat *in factum* tħalli sħiħ il-jedd tal-azzjoni għad-danni u l-imgħaxijiet ikkaġunati bin-nuqqas tal-esekuzzjoni tal-fatt ordnat b'sentenza.

Il-mandat *in factum* ma jingħatax biex waħda mill-partijiet miżżewġin flimkien tiġi mġiegħla tgħammar mal-oħra.

(2) Bla ħsara ta' dispożizzjonijiet oħra tal-liġi għal danni u mgħaxijiet jew għal skopijiet oħra, il-mandat *in factum* ma jistax jintalab sabiex waħda mill-partijiet miżżewġin flimkien tiġi mġiegħla tgħammar mal-oħra.

---

*Mižjud: XIV.2006.74.*
*Emendat: XV.2008.26.*

*Sub-titolu X*

FUQ IL-MANDAT EŻEKUTTIV TA' ARREST
TA' BĊEJJEĊ TAL-BAĦAR

Il-mandat isir b'rikors.
*Mižjud: XIV.2006.74.*
*Emendat: VII.2007.30. XV.2008.26; XII.2009.12.*

**388Ċ.** Mandat ta' arrest eżekuttiv ta' bċejjeċ tal-baħar isir permezz ta' rikors skont id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 858 u 860.

Il-qorti taqta' dwar il-bejgħ jew tiffissa terminu għall-ħlas.
*Mižjud: XIV.2006.74.*
*Emendat: XV.2008.26.*
*Emendat: XXXVII.2021.40.*

**388D.** (1) Il-qorti għandha, fuq talba ta' mandat eżekuttiv ta' arrest, tistabbilixxi jekk għandhiex tordna l-bejgħ tal-imsemmi oġġett inkella li tiffissa terminu li fih id-debitur għandu jħallas l-ammont dovut jew jordna li l-imsemmija biċċa tal-baħar għandha tiġi rritornata lis-sid jew lil sid il-kera jew lill-*mortgagee*.

(2) Meta l-qorti tordna dak il-bejgħ, hija għandha ssegwi l-proċeduri stabbiliti fl-artikoli dwar il-bejgħ fl-irkant bil-qorti.

(3) Meta l-qorti tiffissa terminu għall-ħlas mid-debitur, hija għandha tordna li l-mandat eżekuttiv jibqa' definittivament iseħħ sakemm dan isir.

(4) Meta t-terminu msemmi jgħaddi inutilment, il-qorti għandha fuq talba ta' parti interessata tordna l-bejgħ skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2).

(5) Fuq talba ta' eżekuzzjoni ta' ordni skont artikolu 1526 tal-Kodiċi Ċivili fuq ħruġ ta' mandat eżekuttiv ta' arrest tal-biċċa tal-baħar għal għanijiet ta' pussess mill-ġdid tal-istess, il-qorti għandha tordna mingħajr dewmien lill-operatur, kerrej jew detenturi oħrajn, inkluż membri tal-persunal tagħhom, sabiex jirritornaw il-biċċa tal-baħar a favur is-sid jew sid il-kera jew *mortgagee* skont il-każ, u, jekk ikun hemm bżonn, toħroġ ordnijiet kif stabbilit fl-artikolu 384A.

---

*Sub-titolu XI*

*Miżjud: VIII.2010.61.*

FUQ IL-MANDAT EŻEKUTTIV TA' ARREST TA' INĠENJI TAL-AJRU

Il-mandat isir b'rikors. *Miżjud: VIII.2010.61.*

**388E.** Mandat ta' arrest eżekuttiv ta' inġenji tal-ajru jsir permezz ta' rikors skont id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 865D u 865F.

Il-qorti taqta' dwar il-bejgħ jew tiffisa t-terminu għall-ħlas. *Miżjud: VIII.2010.61. Emendat: XXXVII.2021.41.*

**388F.** (1) Il-qorti għandha, wara li ssir talba għall-ħruġ ta' mandat eżekuttiv ta' arrest, tistabbilixxi jekk għandhiex tordna l-bejgħ tal-imsemmi inġenji tal-ajru inkella li tiffissa terminu li fih id-debitur għandu jħallas l-ammont dovut jew jirrimedja n-nuqqas u f'kull każ dak it-terminu ma għandux ikun ta' aktar minn tletin ġurnata kalendarja mid-data tal-applikazzjoni jew tordna li l-imsemmi inġenju tal-ajru jiġi rritornat lis-sid, sid il-kera jew *mortgagee*.

(2) Meta l-qorti tordna dak il-bejgħ, hi għandha ssegwi l-proċeduri stabbiliti fid-dispożizzjonijiet dwar il-bejgħ fl-irkant bil-qorti.

(3) Meta l-qorti tiffissa terminu għall-ħlas mid-debitur, hija għandha tordna li l-mandat eżekuttiv jibqa' definittivament iseħħ sakemm jitħallas l-ammont dovut, jew sakemm jitwettaq l-obbligu tar-rimedju.

(4) Meta t-terminu msemmi jgħaddi inutilment, il-qorti għandha fuq talba tal-parti interessata, tordna l-bejgħ skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2).

(5) Fuq talba ta' eżekuzzjoni ta' ordni skont l-artikolu 1526 tal-Kodiċi Ċivili fuq ħruġ ta' mandat eżekuttiv ta' arrest tal-inġenju tal-ajru għal għanijiet ta' pussess mill-ġdid tal-istess, il-qorti għandha tordna mingħajr dewmien lill-operatur, kerrej jew detenturi oħrajn, inkluż membri tal-persunal tagħhom, sabiex jirritornaw l-inġenju tal-ajru a favur is-sid jew sid il-kera jew *mortgagee* skont il-każ u, jekk ikun hemm bżonn, toħroġ ordnijiet kif stabbilit fl-artikolu 384A.

Kap. 16.

---

*Mżjud: XIV.2006.75. Emendat: VIII.2010.61.*

*Sub-titolu XII*

FUQ IL-MANDATI *IN PROCINCTU*

Il-qorti tista' toħroġ ordnijiet oħra. *Mżjud: XIV.2006.75. Emendat: VIII.2010.61.*

**388G.** (1) Bla ħsara għal dispożizzjonijiet oħra li jinsabu fit-Titolu VII ta' dan il-Kodiċi, il-qorti tista' fuq talba tal-parti, toħroġ dawk l-ordnijiet lir-Reġistratur li hija tqis neċessarji sabiex jiġu eżegwiti l-ordnijiet li hemm fis-sentenza:

Iżda dan il-mandat m'għandux jinħareġ ħlief wara rikors mill-kreditur għal dan il-għan u wara li l-qorti tkun sodisfatta li l-kreditur ma għandu ebda mezz ta' eżekuzzjoni ieħor.

(2) Ir-rikors għandu jkun fih b'mod ċar ir-raġuni għaliex hemm bżonn ta' dawn l-ordnijiet u għandu jiġi dekretat dwar dan wara li jiġi notifikat lid-debitur, li jkollu erbat ijiem żmien sabiex iwieġeb.

*Sub-titolu VII*

*Mżjud: IX.1886.86.*

FUQ IR-RENDIKONT U L-LIKWIDAZZJONI TA' FROTTIJIET

Il-kont għandu jkun imwettaq bid-dokumenti. *Mżjud: IX.1886.86.*

**389.** (1) Kull min hu obbligat li jagħti kont, għandu jippreżentah bid-dokumenti kollha li jiġġustifikawh.

(2) Jekk xi wieħed mid-dokumenti jkun att pubbliku, tkun biżżejjed li ssir riferenza għalih.

X'għandu jkun fih il-kont. *Mżjud: IX.1886.86.*

**390.** (1) Il-kont għandu jkun fih -

(*a*) tifsira ċara tal-ħwejjeġ li tagħhom għandu jingħata kont;

(*b*) il-partiti tad-dħul;

(*ċ*) il-partiti tan-nefqa;

(*d*) il-bilanċ li għad irid jidħol u l-ħwejjeġ li għandhom jittieħdu lura.

(2) Il-kont għandu jagħlaq b'rijassunt.

Il-ħlas tal-bilanċ ma jfissirx approvazzjoni tal-kont. *Mżjud: IX.1886.86.*

**391.** (1) Meta d-dħul jiskorri n-nefqa, il-qorti, fuq rikors tal-parti interessata, tordna l-ħlas tal-bilanċ:

Iżda dan ma jfissirx li l-kont ġie approvat.

M'hemmx appell mid-digriet.

(2) M'hemmx appell mid-digriet mogħti fuq dan ir-rikors, u, wara egħluq jumejn min-notifika tiegħu, dan id-digriet jista' jiġi esegwit bl-istess mod u bl-istess mezzi kif jistgħu jiġu esegwiti s-sentenzi.

Kif il-kont jista' jiġi attakkat. *Mżjud: IX.1886.86. Emendat: XXII.2005.44.*

**392.** Meta l-parti, li lilha jingħata l-kont, tkun trid tattakka dak il-kont, għandha tagħmel l-oppożizzjoni tagħha billi ssemmi l-partiti li tkun trid topponi, bil-mezz ta' rikors ġuramentat kontra l-parti kuntrarja:

Kap. 398.

Iżda fil-każijiet ta' rendikont taħt l-Att dwar il-Condominia, dan għandu jsir fiċ-Ċentru tal-Arbitraġġ.

**393.** (1) Jistgħu jingħaddu bħala approvati l-partiti li tagħhom ma tistax tinġieb jew soltu ma tinġiebx irċevuta, kemm-il darba jkun jidher li saru tassew u li m'humiex barra mill-qies:

Xi partiti jistgħu jiġu approvati għalkemm mhux imwettqa b'dokumenti. *Miżjud: IX.1886.86.*

Iżda b'dan illi l-parti li tagħti l-kont tista' tiġi mġiegħla, meta hu meħtieġ, twettaq il-verità tagħhom bil-ġurament.

(2) Fuq talba ta' min jippreżenta l-kont, il-qorti tista', skont iċ-ċirkostanzi, tagħtih dawk l-ispejjeż li kien meħtieġ li huwa jagħmel sabiex ilesti u jagħti dak il-kont.

Ħlas tal-ispejjeż għall-formazzjoni tal-kont.

**394.** (1) Meta min għandu jagħti l-kont ma jippreżentahx fiż-żmien stabbilit, il-qorti tista' tippermetti lill-parti li tkun talbet il-kont li tispeċifika, imqar b'ġurament, is-somma li għandha tingħata.

Meta l-kont ma jingħatax fiż-żmien stabbilit. *Miżjud: IX.1886.86. Emendat: XXXI.1934.45.*

(2) Jekk il-parti li lilha jingħata l-kont, ma tagħmel ebda oppożizzjoni għalih bħal ma jingħad fl-artikolu 392, il-qorti tista', fuq talba tal-parti l-oħra, tapprova l-kont.

Approvazzjoni tal-kont fin-nuqqas ta' oppożizzjoni.

**395.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli ta' qabel ta' dan is-sub-titolu jgħoddu, sa fejn jistgħu jgħoddu, fil-każijiet ta' likwidazzjoni ta' frottijiet.

Likwidazzjoni tal-frottijiet. *Miżjud: IX.1886.86.*

---

## Titolu VIII

## FUQ XI PROĊEDURI SPEĊJALI

---

### *Sub-titolu I*

### FUQ IR-RIKONVENZJONI

**396.** Fil-kawżi, l-konvenut jista' jagħmel kontro-talba kontra l-attur, basta li din il-kontro-talba tkun konnessa mat-talba tal-attur kif sejjer jingħad hawn taħt:

Rikonvenzjoni. *Emendat: XXXI.1980.4.*

(*a*) meta l-kontro-talba tal-konvenut tkun ġejja mill-istess fatt, jew mill-istess kuntratt jew titolu li minnu tkun ġejja t-talba tal-attur; jew

Raġunijiet biex jingħata l-jedd għall-kontro-talba.

(*b*) meta l-iskop tal-kontro-talba tal-konvenut huwa li jpaċi l-kreditu mitlub mill-attur, jew li b'kull mod ieħor iġib fix-xejn l-azzjoni tal-attur jew li jimpedixxi l-effetti tagħha.

**397.** L-effett tal-kontro-talba, rigward il-proċedura, huwa dak li dwar it-talba oriġinali u l-kontro-talba jsir proċess wieħed u li żżewġ talbiet jiġu deċiżi fl-istess kawża.

Effetti tar-rikonvenzjoni.

Forma tar-rikonvenzjoni. *Sostitwit: XXXI.1980.5. Emendat: XXIV.1995.183; XXII.2005.45.*

**398.** (1) Il-konvenut li jkun irid jipproponi r-rikonvenzjoni, għandu jagħmel il-kontro-talba tiegħu fir-risposta bil-miktub għar-rikors ġuramentat jew le.

(2) Il-kontro-talba għandha titressaq wara l-eċċezzjonijiet għat-talba oriġinali li jsiru kif meħtieġ bil-liġi; u l-konvenut għandu, dwar il-kontro-talba jħares, kemm jista' jkun, ir-regoli stabbiliti b'dan il-Kodiċi jew b'xi liġi oħra għall-att proċedurali li bih il-proċedimenti kienu l-ewwel inbdew.

(3) Meta l-proċedimenti jkunu b'rikors ġuramentat, kontro-talba magħmula fir-risposta ġuramentata tkun tiswa daqs preżentata ta' rikors ġuramentat dwar dik it-talba, li għandha tiġi notifikata lill-attur, li għandu jipproċedi daqslikieku kien il-konvenut dwarha; u f'kull każ bħal dan, l-eġħluq tal-proċedimenti preliminari bil-miktub u l-applikazzjoni tal-artikoli 151 u 152 għandhom jibdew mal-preżentata ta' dik ir-risposta ġuramentata mill-attur jew malli jagħlaq iż-żmien għall-preżentata tagħha.

Garanzija għall-ispejjeż. *Emendat: XXXI.1934.46. Sostitwit: XXXI.1980.6.*

**399.** *Imħassar: XXIV.1995.184.*

F'liema kwalità tista' ssir il-kontro-talba.

**400.** Il-konvenut ma jistax jipproponi l-kontro-talba fi kwalità oħra minn dik li fiha jkun imħarrek, lanqas ma jista' jipproponi l-kontro-talba kontra l-attur fi kwalità oħra minn dik li fiha dan ikun deher fit-talba tiegħu.

Ir-rinunzja għall-atti mill-attur mhix ta' xkiel ħalli tiġi deċiża l-kontro-talba.

**401.** Jekk, f'kawża li fiha l-konvenut jipproponi l-kontro-talba, l-attur jirrinunzja b'xi mod li jkun għall-atti, il-konvenut jista' dejjem jitlob li tiġi deċiża l-kontro-talba miġjuba 'l quddiem skont il-liġi.

Konnessjoni tal-kawżi.

**402.** Meta l-konvenut f'kawża jkun ippropona f'kawża oħra, talba konnessa ma' dik tal-attur skont l-artikolu 396, il-qorti tista' tordna li ż-żewġ kawżi jiġu mismugħin flimkien.

*Sub-titolu II*

FUQ IL-ĠUDIZZJU TA' JATTANZA

Azzjoni ta' jattanza. *Emendat: XV.1913.94; XXII.2005.46.*

**403.** Meta f'atti ġudizzjarji, jew xort'oħra bil-miktub, persuna tippretendi li għandha xi jedd, il-parti li trid teħles din il-pretensjoni tista' fi żmien sena mill-istess pretensjoni, titlob, b'rikors ġuramentat, li jiġi mogħti żmien lill-persuna li ppretendiet li għandha dak il-jedd, biex iġġib 'il quddiem b'kawża dik il-pretensjoni, u li, fin-nuqqas ta' dan, jiġi lilha impedut li taġixxi qatt iżjed għal dik il-pretensjoni.

Żmien biex tinġieb 'il quddiem il-pretensjoni. *Emendat: XI.1859.23; XV.1913.94; XXIII.1971.21.*

**404.** (1) Iż-żmien imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan ma jistax ikun iżjed minn tliet xhur.

Twaqqif taż-żmien

(2) Dak iż-żmien jiġi mwaqqaf meta jkun hemm pendenti rikors għat-tmexxija bil-benefiċċju ta' għajnuna legali, kemm-il

darba dak ir-rikors jiġi ppreżentat mill-parti li ppretendiet il-jedd fl-ewwel erbat ijiem taż-żmien hawn fuq imsemmi.

**405.** Il-qorti ma tilqax it-talba msemmija fl-artikolu 403 jekk il-pretensjoni tkun dwar jeddijiet inċerti, li jiddependu minn fatt li jista' jiġri u ma jiġrix jew minn kondizzjonijiet, jew dwar jeddijiet li ma jistgħux jinġiebu 'l quddiem f'dak iż-żmien.

Meta mhix ammissibbli l-azzjoni ta' jattanza.

**406.** Il-parti li ppretendiet li għandha l-jedd, u li lilha jkun ġie mogħti ż-żmien biex iġġib 'il quddiem il-pretensjoni tagħha, għandha tipproponi t-talba fil-qorti li għaliha tkun suġġetta l-parti li kontra tagħha tkun saret dik il-pretensjoni.

Min jippretendi li għandu l-jedd għandu jipproponi t-talba fil-qorti li għaliha tkun suġġetta l-parti li kontra tagħha saret il-pretensjoni.

**407.** Jekk il-parti li ppretendiet li għandha l-jedd, meta tidher quddiem il-qorti, tiddikjara, b'nota, li hija m'għandha ebda jedd kontra l-attur jew kontra l-beni tiegħu, kif ikun il-każ, skont it-talba tal-attur miġjuba fir-rikors ġuramentat, il-qorti ma tidħolx fil-meritu, iżda tiddeċiedi biss, jekk ikun meħtieġ, fuq l-ispejjeż; u f'dak il-każ, id-dikjarazzjoni hawn fuq imsemmija tal-parti li ppretendiet li għandha l-jedd, tkun tiswa daqs li kieku ġie lilha mpost is-skiet għal dejjem u ma tkunx tista' iżjed taġixxi għall-pretensjoni li għaliha tirriferixxi t-talba.

Meta min jippretendi li għandu l-jedd jiddikjara quddiem il-qorti li m'għandux dak il-jedd.
*Emendat: XXII.2005.47.*

**408.** Jekk il-fatt li saret il-pretensjoni jiġi ppruvat u ma ssirx id-dikjarazzjoni msemmija fl-aħħar artikolu qabel dan, il-qorti tagħti żmien lill-parti li ppretendiet li għandha l-jedd, bħal kif jingħad fl-artikolu 404, u tħalli d-deċiżjoni dwar il-kwistjoni tas-skiet għal dejjem għal waħda mill-ewwel seduti li jsiru wara l-egħluq taż-żmien mogħti kif jingħad hawn fuq.

Żmien li jiġi mogħti lill-parti li ppretendiet li għandha l-jedd.
*Emendat: XV.1913.94.*

**409.** Jekk matul iż-żmien hawn fuq imsemmi, il-parti li ppretendiet li għandha l-jedd titlob it-tiġdid ta' dak iż-żmien, id-deċiżjoni fuq it-talba tas-skiet għal dejjem imħollija kif jingħad fl-aħħar artikolu qabel dan, titħalla sakemm tiġi deċiża t-talba dwar it-tiġdid, jew sakemm jagħlaq iż-żmien imġedded.

Tiġdid taż-żmien.

**410.** Jekk il-parti li ppretendiet li għandha l-jedd, fiż-żmien li jkun ġie lilha mogħti, ma ġġibx 'il quddiem b'kawża l-pretensjoni tagħha, il-qorti tiddeċidi t-tieni talba miġjuba fir-rikors ġuramentat oriġinali, u timponi lill-parti li ppretendiet li għandha dak il-jedd is-skiet għal dejjem dwar dik il-pretensjoni.

Imposizzjoni tas-skiet għal dejjem.
*Emendat: XXII.2005.48.*

**411.** Is-skiet għal dejjem imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan jitqies li jgħodd biss għall-pretensjoni li għaliha tirriferixxi t-talba miġjuba fir-rikors ġuramentat.

Is-skiet għal dejjem jgħodd biss għall-pretensjonijiet imsemmija fir-rikors ġuramentat.
*Emendat: XXII.2005.49.*

**412.** Jekk il-parti li ppretendiet li għandha l-jedd, tipprova li fiż-żmien lilha mogħti, hija ġiebet 'il quddiem il-pretensjoni tagħha, il-qorti ma tiddeċidix it-tieni talba miġjuba fir-rikors ġuramentat oriġinali, u tħalli d-deċiżjoni tal-ispejjeż għall-kawża magħmula minn dik il-parti.

Meta l-parti li ippretendiet li għandha l-jedd iġġib 'il quddiem il-pretensjoni tagħha.
*Emendat: XXII.2005.50.*

Effetti tal-ħelsien *ab observantia* fil-kawża magħmula mill-parti li ppretendiet li għandha l-jedd. *Emendat: XV.1913.94.*

**413.** Jekk fil-kawża magħmula mill-parti li ppretendiet li għandha l-jedd, il-qorti tiddeċidi billi teħles lill-konvenut mill-osservanza tal-ġudizzju, iż-żmien mogħti taħt l-artikolu 408, jerġa' jibda għaddej mill-ġdid minn dak in-nhar illi s-sentenza li tkun ħelset lill-konvenut mill-osservanza tal-ġudizzju tkun għaddiet f'ġudikat, iżda dak iż-żmien ikun perentorju.

Meta l-parti li ippretendiet li għandha l-jedd ma terġax tipproponi l-kawża. *Emendat: XXII.2005.51.*

**414.** Jekk, fiż-żmien li jerġa' jibda għaddej mill-ġdid, skont l-aħħar artikolu qabel dan, il-parti li ppretendiet li għandha l-jedd ma terġax tipproponi l-kawża, l-attur fil-kawża ta' jattanza jista' jitlob, b'rikors ġuramentat, quddiem il-qorti li tkun tat l-ewwel żmien, li jiġi impost lil dik il-parti skiet għal dejjem dwar il-pretensjoni li din il-parti tkun ġiebet 'il quddiem.

L-azzjoni ta' jattanza ma tistax issir kontra persuni assenti, eċċ. *Miżjud: XV.1913.94. Emendat: XXIV.1995.185.*

**415.** L-azzjoni ta' jattanza ma tistax issir kontra persuni assenti u din lanqas ma tista' ssir jew titkompla kontra minuri jew persuna oħra inkapaċi li joqogħdu f'kawża.

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx japplikaw għar-rigward ta' kull min matul it-tliet xhur li jiġu minnufih qabel ma tkun saret l-azzjoni ta' jattanza, ikun jew personalment jew permezz ta' mandatarju ppreżenta att ġudizzjarju fejn ivvanta l-pretensjoni tiegħu.

---

*Sub-titolu III*

FUQ IL-KONKORSI

Konkors ta' krediturі fuq flus iddepożitati l-qorti. *Emendat: VII.1892.1; XV.1913.95; VIII.1990.3.* Ħruġ ta' avviż.

**416.** (1) Meta fil-qrati superjuri jew fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri, ikunu ġew iddepożitati flus, illi fuqhom iżjed minn żewġ persuni jippretendu jeddijiet aqwa minn ta' ħaddieħor jew qabilhom, jew xi interess ieħor, il-qorti, fuq rikors ta' wieħed minn dawk il-pretendenti, tordna, bil-mezz tar-reġistratur, li, f'gazzetta waħda jew iżjed, fosthom f'kull każ il-Gazzetta tal-Gvern, jiġi maħruġ avviż li jgħarraf b'dak id-depożitu u b'dawk il-pretensjonijiet fuqu u illi jsejjaħ lil kull min jista' jkollu interess sabiex iġib 'il quddiem il-jeddijiet tiegħu fi żmien xahar; u meta jagħlaq dak iż-żmien ebda persuna, illi ma tkunx dehret f'dak iż-żmien, ma tista' twaqqaf jew xort'oħra żżomm il-kawża ta' konkors milli tiġi deċiża bejn dawk li jkunu dehru.

Żmien biex wieħed iġib 'il quddiem il-jedd tiegħu fuq id-depożitu.

Fl-avviż għandu jkun hemm imsemmi l-jum tas-smigħ tal-kawża.

(2) Fl-avviż hawn fuq imsemmi għandu jkun hemm il-jum li fih, wara li jagħlaq l-imsemmi żmien ta' xahar, il-partijiet interessati kollha li jkunu ġiebu 'l quddiem il-pretensjonijiet tagħhom, għandhom jidhru fil-qorti għas-smigħ tal-kawża.

Setgħa tal-qorti li tqassar iż-żmien f'affarijiet tal-kummerċ.

(3) F'affarijiet tal-kummerċ, iż-żmien ħawn fuq imsemmi jista' jiġi mqassar daqs kemm il-qorti jidhrilha li jkun biżżejjed.

Notifika tal-avviż.

(4) Bl-avviż hawn fuq imsemmi għandhom ikunu nnotifikati d-depożitanti, id-debitur, il-krediturі esekutanti kif ukoll kull kreditur ieħor li fuq talba tiegħu jkun ġie maħruġ mandat ta' sekwestru.

**417.** Id-deċiżjoni tal-kawża ta' konkors bejn il-krediturі li jkunu dehru fiż-żmien stabbilit, ma twaqqax mill-jeddijiet tagħhom lil dawk il-persuni li ma jkunux dehru; u kull waħda minn dawn il-persuni tista', wara, titlob lura l-flus, kollha jew parti minnhom, mingħand il-kreditur gradwat, kemm-il darba l-jeddijiet tagħha jiġu f'kawża għaliha, magħrufa bħala aqwa jew daqs dawk tal-kreditur gradwat: iżda jekk jiġi ppruvat illi dik il-persuna li għandha jedd aqwa jew indaqs setgħat tidher biex tikkonkorri fiż-żmien li jmiss, in-nuqqas tad-dehra tagħha jista' jitqies fid-deċiżjoni tal-ispejjeż.

*Jus avocandi.*

**418.** Kull min irid jikkonkorri fuq il-flus iddepożitati fil-qorti, għandu, fiż-żmien li jmiss, jippreżenta rikors u fih jitlob li l-kreditu tiegħu jiġi gradwat dwar il-flus. L-ewwel konkorrent għandu flimkien mar-rikors tiegħu jġib kopja taċ-ċedola tad-depożitu.

Il-krediturі li jikkonkorru għandhom imexxu b'rikors.
*Emendat: XXIV.1995.186.*

**419.** (1) Ir-rikors għandu jkun notifikat lid-debitur u lid-depożitant, iżda ebda tweġiba ma tista' ssir għal dak ir-rikors.

Notifika tar-rikors.
*Emendat: XI.1859.24; VII. 1892.2; XXIV.1995.187.*

(2) Is-smigħ tal-kawża ma jistax isir qabel erbat ijiem minn dak in-nhar li jagħlaq iż-żmien imsemmi fl-artikolu 416.

Żmien għas-smigħ tal-kawża.

**420.** (1) Bil-preżentata tar-rikors ta' kull wieħed mill-konkorrenti, wara li jagħlaq iż-żmien imsemmi fl-artikolu 416, il-proċess jingħadd magħluq.

L-eġħluq tal-proċess bil-miktub.
*Emendat: XXIV.1995.188.*

(2) Fis-smigħ tal-kawża, il-konkorrenti jiġu mismugħa mill-qorti sew biex jippruvaw il-kreditu tagħhom u r-raġuni li għaliha dan il-kreditu għandu jitħallas qabel krediti oħra jew bi preferenza fuqhom, kemm ukoll biex jikkontestaw it-talbiet tal-konkorrenti l-oħra, u dwar kull ħaġa li tkun meħtieġa sabiex il-kompilazzjoni tal-kawża tkun kompluta minn kollox. Jiġu mismugħin ukoll id-debitur, id-depożitant u kull persuna interessata oħra li tkun dehret fil-kawża.

Smigħ tal-kawża.

**421.** Meta l-qorti, minħabba l-kompilazzjoni tal-kwistjonijiet, jidhrilha li biex il-kawża tiġi kkompilata aħjar, hija meħtieġa skrittura barranija, il-qorti tista' tordna din l-iskrittura barranija u tagħti kull provvediment ieħor speċjali li jidhrilha meħtieġ.

Skritturi barranin.

**422.** Waqt il-kompilazzjoni tal-proċess tal-konkors, ebda somma li fuqha jkun hemm il-konkors ma tista' titħallas mingħajr il-kunsens tal-interessati kollha, ħlief meta l-qorti, biex ma tħallix li jinġemgħu l-imgħaxijiet, bi ħsara ta' kulħadd, inkella għal raġuni oħra tajba, ikun jidhrilha li għandha tordna l-ħlas tal-kreditu ta' xi wieħed mill-konkorrenti, illi dwaru ma jkunx ġie kkontestat illi għandu jitħallas qabel krediti oħra jew preferenza fuqhom.

Id-depożitu ma jistax jintmiss mingħajr il-kunsens tal-interessati kollha jew l-ordni tal-qorti.

**423.** Bla hsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 424, 425 u 427, jekk il-konkors isir fuq flus iddepożitati l-qorti taħt il-kondizzjoni li ma jistgħux jiġu żbankati mingħajr garanzija, ebda somma minn dawk il-flus, taħt ebda titolu jew raġuni, ma tista' tiġi żbankata mingħajr dik il-garanzija.

Żbank tad-depożitu bil-kundizzjoni tal-garanzija.

**424.** Fil-każ ta' żbank mitlub minn xi dipartiment tal-gvern, jew xi amministrazzjoni taħtu, jew minn istituti jew fondazzjonijiet piji, jew korpi magħquda oħra, li joffru garanzija biżżejjed b'beni

L-ipoteka ta' immobbli minflok il-garanzija.

immobbli, l-ipoteka ta' dawk il-beni immobbli magħmula minn persuna leġittimament awtorizzata għaldaqshekk, tista' tiġi ammessa minflok il-garanzija msemmija fl-aħħar artikolu qabel dan.

Ħelsien mill-garanzija.

**425.** Huma meħlusa mill-obbligu li jġibu garanzija, għalkemm tkun mitluba mid-depożitant:

(*a*) il-padrun dirett, meta t-talba tkun dwar ċnus tal-fond li fuq il-prezz tiegħu jkun il-konkors;

(*b*) il-baħrin ta' bastiment, meta t-talba tkun dwar salarji tal-aħħar safra, kemm-il darba d-depożitu jkun ġej mill-bejgħ ta' dak il-bastiment, jew mill-bejgħ tat-tagħbija ta' dik l-aħħar safra, jew mill-irkupru ta' bastiment jew tat-tagħbija, jew min-nol tas-safra hawn fuq imsemmija.

Kemm idumu l-effetti tal-garanzija.

**426.** L-effetti tal-garanzija msemmija fl-artikolu 423 jibqgħu jseħħu -

(*a*) jekk id-depożitu jkun ġej mill-prezz ta' immobbli, sażżmien li fih jista' jiġi eżerċitat il-jedd tal-azzjoni li għaliha l-immobbli jista' jkun suġġett;

(*b*) jekk id-depożitu jkun ġej mill-bejgħ ta' bastiment, sa żmien sena;

(*ċ*) jekk id-depożitu jkun ġej minn ħwejjeġ oħra, sakemm id-depożitant jibqa' suġġett għall-molestja li kontra tagħha jkollu l-jedd li jkun ikkawtelat.

Meta ma jitteħidx qies tal-kondizzjoni tal-garanzija.

**427.** Ma jitteħidx qies tal-kondizzjoni tal-garanzija msemmija fl-artikolu 423 -

(*a*) meta d-depożitu jsir għal prezz ta' ħwejjeġ mobbli, minbarra bastimenti; jew

(*b*) f'kull każ ieħor, jekk il-qorti tkun ta' fehma li d-depożitant ma jista' jkun suġġett għal ebda molestja.

Konkorsi fuq primoġenitura, eċċ. Preżentata tar-rikors. *Emendat: XXIV.1995.189.*

**428.** (1) Fil-konkorsi fuq primoġenituri, maġġuraski, fedekommessi, suċċessjonijiet jew benefizzji, kull min jidhirlu li għandu jedd għalihom u jrid jistabbilixxi dan il-jedd, għandu jippreżenta rikors u bih jagħmel it-talba tiegħu u jinnotifikah lil dawk li jidhirlu illi jippretendu l-istess jedd.

Dokumenti li għandhom jinġiebu.

(2) Mar-rikors għandhom jinġiebu d-dokumenti li jsaħħu t-talba.

Tweġiba u talba. *Sostitwit: XXIV.1995.190.*

**429.** Kull parti li tkun notifikata bir-rikors tista' tippreżenta risposta li jkun fiha l-eċċezzjonijiet li tkun trid tagħti kontra t-talbiet l-oħra konkorrenti, u t-talba tagħha.

Notifika tat-tweġiba u kontro-libell.

**430.** Bl-iskrittura msemmija fl-aħħar artikolu qabel dan, għandhom jiġu nnotifikati dawk kollha li jkunu dehru u ġiebu 'l quddiem il-pretensjoni tagħhom, u kull persuna oħra, li l-parti li tippreżenta dik l-iskrittura jidhrilha li huwa fl-interess tagħha li tinnotifikaha b'dik l-iskrittura.

**431.** (1) Fil-każijiet imsemmija fl-artikolu 428 il-proċess għandu jitqies magħluq -

Eġħluq tal-proċess. *Emendat: XXXI.1934.47. Sostitwit: XXIV.1995.191.*

(*a*) bil-preżentata tat-tweġibiet u rikorsi rispettivi tal-partijiet; jew

(*b*) bl-għeluq taż-żmien imsemmi fis-subartikolu (2), jekk il-partijiet, jew xi wħud minnhom, notifikati bir-rikors ma jippreżentawx it-tweġiba u r-rikors rispettiv fiż-żmien imsemmi.

(2) Dik il-parti li tiġi notifikata b'rikors għandha tippreżenta risposta jew ir-rikors tagħha fi żmien ħmistax-il jum minn meta tiġi notifikata.

**432.** Ma tistax issir replika għat-tweġiba u rikors rispettiv, iżda l-partijiet innotifikati bi tweġiba u rikors rispettiv jistgħu jippreżentaw nota biex isaħħu t-talba tagħhom u jikkontestaw it-talba tal-partijiet l-oħra mhux iżjed tard mill-ġurnata mogħtija għas-smigħ tal-kawża.

Il-partijiet innotifikati bit-tweġiba u rikors rispettiv jistgħu jippreżentaw nota. *Emendat: XV.1913.96; XXXI.1934.48; XXIV.1995.192.*

**433.** Kull persuna oħra li jidhrilha li għandha jedd għall-primoġenitura, maġġurask, fedekommess, suċċessjoni jew benefizzju li dwarhom ikun hemm konkors, tista' tippreżenta ir-rikors tagħha f'kull żmien qabel l-egħluq tal-proċess u tinnotifikah lill-partijiet kollha li jkunu ġa dehru, f'dan il-każ, igħoddu d-dispożizzjonijiet tal-aħħar erba' artikoli qabel dan.

Persuni oħra li jistgħu jippreżentaw rikors. *Emendat: XXXI.1934.49; XXIV.1995.193.*

**434.** Jekk jinsab li tkun tinħtieġ kompilazzjoni aħjar tal-kwistjonijiet fil-kawża, il-qorti tista' tordna lill-konkorrenti kollha, jew lil xi wħud minnhom, li jippreżentaw skrittura barranija fuq dak il-punt ta' liġi, jew ta' fatt, illi fil-fehma tal-qorti jkun jistħoqq li jiġi mfisser aħjar.

Skritturi barranin oħra.

**435.** Il-fatt li persuna ma tkunx dehret, ħlief fil-każ li tkun ġiet espressament innotifikata b'att ġudizzjarju, ma jtellifx il-jedd ta' dik il-persuna li ma dehritx illi, f'kawża separata, taġixxi kontra l-parti rebbieħa, bil-jeddijiet li lilha jmissu.

Min ma jkunx ġie espressament innotifikat jista' jitlob il-jeddijiet tiegħu b'kawża separata.

---

*Sub-titolu IV*

FUQ IL-WERRIETA INĊERTI JEW MHUX MAGĦRUFA

**436.** Meta persuna tmut mingħajr werrieta magħrufa u preżenti f'Malta, l-Avukat Ġenerali għandu jidħol fil-pussess tal-wirt, biex iħares l-interessi ta' dawk illi jistgħu jkollhom jedd għall-wirt.

L-Avukat tal-Istat għandu jidħol fil-pussess tal-wirt meta ma jkunx hemm werrieta magħrufa preżenti f'Malta. *Emendat: A.L. 46 tal-1965. LVIII.1974.68.; XXV.2019.13.*

Mandat ta' deskrizzjoni. *Emendat: XI.1913.97; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; VIII.1990.3; XXIV.1995.194.; XXV.2019.14.*

**437.** Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, jew, skont il-każ, il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri, għandha, fuq talba, b'rikors, tal-Avukat tal-Istat, toħroġ mandat, li bih tordna lill-marixxall biex jagħmel id-deskrizzjoni tal-wirt.

Il-partijiet interessati jistgħu jitolbu permess biex ikunu preżenti fid-deskrizzjoni.

**438.** Kull min jidhirlu li għandu interess fil-wirt, sew f'ismu jew f'isem ħaddieħor, jista', b'rikors, jaqla' l-permess mill-qorti li jkun preżenti fid-deskrizzjoni.

Qbid tal-ħwejjeġ mobbli.

**439.** Bis-saħħa tal-mandat fuq imsemmi, il-ħwejjeġ mobbli kollha tal-mejjet jiġu maqbuda.

Bejgħ fl-irkant ta' ħwejjeġ li jistgħu jitgħarrqu, eċċ. *Emendat: XXXI.1934.50; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68.; XXV.2019.15.*

**440.** (1) L-Avukat tal-Istat jista' jitlob, b'rikors, il-bejgħ fl-irkant ta' dawk il-ħwejjeġ li hu jidhirlu jistgħu jitgħarrqu jew jitħassru.

(2) Dan igħodd ukoll għal meta l-wirt ikun ta' valur żgħir ħafna.

L-Avukat tal-Istat huwa r-rappreżentant leġittimu tal-wirt. *Emendat: A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; XXV.2019.16.*

**441.** L-Avukat tal-Istat huwa r-rappreżentant leġittimu tal-wirt sew bħala attur kemm bħala konvenut.

Il-wirt ma jistax jitmess bla ordni tal-qorti.

**442.** Ma jista' jsir xejn mill-wirt jew minn xi parti minnu, mingħajr digriet tal-qorti.

Dmirijiet tal-Avukat tal-Istat meta l-wirt hu ta' valur kbir. *Emendat: A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; XXIV.1995.195; XXV.2019.17.*

**443.** (1) Hu dmir tal-Avukat tal-Istat, wara li jidħol fil-pussess tal-wirt, li jsejjaħ, b'avviż maħruġ fil-Gazzetta tal-Gvern u f'ġurnal ta' kuljum, lil dawk kollha illi jista' jkollhom jedd għal dak il-wirt, biex iġibu 'l quddiem il-jedd tagħhom fil-qorti kompetenti fi żmien sena.

Tqegħid ta' persuna fil-pussess tal-wirt. Garanzija.

(2) Il-qorti ma tista' tqiegħed lil ebda persuna fil-pussess tal-wirt, qabel ma jagħlaq iż-żmien fuq imsemmi, kemm-il darba dik il-persuna ma tobbligax ruħha b'garanzija tajba li trodd dak il-wirt lil kull min ikollu jedd aqwa u jkun deher fiż-żmien hawn fuq imsemmi.

Persuni meħlusin mill-garanzija. *Emendat: XLVI.1973.108.*

**444.** (1) Huma meħlusa milli jobbligaw ruħhom bil-garanzija kif imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan:

(*a*) il-werriet istitwit;

(*b*) it-tfal leġittimi tal-mejjet;

(*ċ*) il-ġenitur tal-mejjet jew ħu jew oħt il-mejjet, kemm-il darba jaħilfu, quddiem il-qorti kompetenti, li jafu li l-mejjet ma kellux tfal leġittimi.

Setgħa tal-qorti.

(2) F'dawn il-każijiet, il-qorti tista' tippermetti lill-werriet istitwit, lit-tifel, lill-ġenitur, lil ħu jew oħt il-mejjet, li jieħu l-

pussess tal-wirt kollu, taħt l-obbligazzjoni li jagħti s-sehem li jista' jmiss lil werriet ieħor b'testment, jew lil tifel ieħor, jew lill-ġenitur l-ieħor tal-mejjet, jew lil ħuh ieħor jew oħtu l-oħra.

**445.** (1) Meta l-wirt ikun ta' valur żgħir ħafna, il-qorti, jekk l-Avukat tal-Istat ma jopponix, tista' tordna, ukoll fuq rikors biss, li l-wirt jiġi kkunsinnat lill-kreditur li jitolbu bħala ħlas ta' kollox jew ta' biċċa ta' dak li jkollu jieħu.

Kunsinna tal-wirt lill-kreditur.
*Emendat: XI.1859.25; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; XXV.2019.18.*

(2) Il-qorti, f'dak il-każ, tista' tippermetti lill-kreditur li jwettaq il-kont tiegħu bil-ġurament, meta, minħabba ċ-ċirkostanzi tal-każ, ikun diffiċili li jinġiebu provi oħra u l-qorti jkun jidhrilha li hu biżżejjed il-ġurament hawn fuq imsemmi.

Twettiq tal-kont bil-ġurament.

**446.** Fil-każ imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan, il-kunsinna tal-wirt lill-kreditur bħala ħlas ta' dak kollu li għandu jieħu jew ta' biċċa minnu, tista' ssir ukoll, mingħajr digriet tal-qorti, u mingħajr rikors tal-kreditur, b'nota li għaldaqshekk jippreżenta l-Avukat tal-Istat meta l-kreditu jkun jidher minn prova bil-miktub.

Proċedura sommarja għall-kunsinna tal-wirt meta l-kreditu hu msaħħaħ bi prova bil-miktub.
*Emendat: XI.1859.25; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68. XXV.2019.19.*

**447.** L-Avukat tal-Istat jista', wara sena minn dak in-nhar li jkun daħal fil-pussess tal-wirt, jottjeni digriet mill-qorti biex il-wirt kollu tal-mejjet jinbiegħ fl-irkant u f'dak il-każ il-prezz tal-bejgħ wara li jinqatgħu l-ispejjeż li jkunu saru, għandu jiġi mqiegħed fil-qorti akkont tal-wirt.

Bejgħ tal-wirt fl-irkant u tqegħid tal-prezz fil-qorti.
*Emendat: A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68. XXV.2019.20.*

---

*Sub-titolu V*

FUQ ID-DEROGA TA' FEDEKOMMESS

**448.** Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tat-Titolu I tat-Taqsima II tat-Tieni Ktieb ta' dan il-Kodiċi, it-talba għad-deroga ta' fedekommess, fil-każijiet mogħtija mil-liġi, issir b'rikors quddiem il-qorti kompetenti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża.

Proċedura għad-deroga ta' fedekommess.

**449.** Fir-rikors għandha tingħad ix-xorta tal-fedekommess li għalih l-immobbli jkun suġġett, u r-raġuni li għaliha tintalab id-deroga.

X'għandu jkun fih ir-rikors.

**450.** Flimkien mar-rikors għandhom jinġiebu d-dokumenti li jsaħħu dak li jingħad fih u l-garanzija għall-ispejjeż.

Mar-rikors għandhom jinġiebu d-dokumenti u l-garanzija għall-ispejjeż.

**451.** Meta jiġi ppreżentat rikors bħal dak, il-qorti, fuq talba separata tar-rikorrent, jew fuq talba li għaldaqshekk tkun saret fir-rikors fuq imsemmi, tordna l-ħruġ tal-bandi għall-ħatra ta' kuratur jew kuraturi.

Ħruġ tal-bandi għall-ħatra ta' kuraturi.

Ħruġ ta' avviżi fil-gazzetti dwar it-talba għad-deroga ta' fedekommess.

**452.** Flimkien mal-ħruġ tal-bandi, ir-reġistratur għandu javża f'gazzetta waħda jew iżjed, fosthom f'kull każ il-Gazzetta tal-Gvern, li ġie ppreżentat rikors għad-deroga tal-fedekommess, u jgħarraf lil kull min għandu interess u jrid jopponi dak ir-rikors, li għandu jippreżenta tweġiba bir-raġunijiet tal-oppożizzjoni tiegħu għal dak ir-rikors, fi żmien xahar, jew f'dak iż-żmien aqsar li l-qorti tordna f'xi każ partikolari.

Notifika tar-rikors.

**453.** Barra minn dan, ir-rikors għandu jiġi espressament innotifikat lill-kuratur jew kuraturi maħturin bħal ma jingħad hawn fuq, u lill-vokati immedjati għall-fedekommess, illi jkunu preżenti f'Malta u magħrufa mir-rikorrent.

Tweġiba tal-kuraturi, eċċ.

**454.** Wara n-notifika tar-rikors, il-kuratur jew kuraturi, u dawk l-oħra li jkunu ġew innotifikati espressament, u kull wieħed ieħor li jidhirlu li għandu interess, fil-ħaġa, jistgħu jippreżentaw tweġiba.

Ma jingħatax li ssir replika bil-miktub.

**455.** Għat-tweġiba ma jingħatax li ssir replika bil-miktub.

Eġħluq tal-proċediment bil-miktub.

**456.** Il-proċess jitqies magħluq bl-eġħluq taż-żmien imsemmi fl-artikolu 452, għad li ma tkun ġiet ippreżentata ebda tweġiba.

Ġurnata maħtura għas-smigħ tar-rikors.

**457.** Il-qorti ma taħtarx ġurnata għas-smigħ tar-rikors qabel ma jagħlaq iż-żmien imsemmi fl-avviż mogħti skont l-artikolu 452.

Effetti ta' sentenza ta' deroga ta' fedekommess.

**458.** Is-sentenza li tordna d-deroga ta' fedekommess, mill-waqt li tgħaddi f'ġudikat, tillibera l-immobbli minn kull fedekommess li għalih l-istess immobbli seta' kien suġġett.

Setgħa tal-qorti li żżomm l-effetti tad-deroga tal-fedekommess.

**459.** (1) Il-qorti tista', f'kull żmien qabel it-trasferiment ta' dak l-immobbli, fuq talba ta' kull min ikollu interess, tiddikjara li spiċċa l-effett tad-deroga tal-fedekommess jekk, għal ċirkostanzi li jinqalgħu wara, ir-raġuni tad-deroga tal-fedekommess ma tkunx baqgħat teżisti.

(2) Fin-nuqqas ta' xi dikjarazzjoni bħal dik, jew ta' talba għal dikjarazzjoni bħal dik, it-trasferiment ma jistax jiġi attakkat minħabba li jkun sar wara li ma baqgħetx teżisti r-raġuni tad-deroga tal-fedekommess.

---

*Sub-titolu VI*

FUQ IL-KAWŻI TAL-GVERN

*Sostitwit: A.L. 148 tal-1975.*

Proċedimenti kontra l-Gvern. *Miżjud: VIII.1981.6. Emendat: XXIV.1995.196; XXXI.2002.149.*

**460.** (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), ebda att ġudizzjarju li bih jinbdew xi proċedimenti ma jista' jiġi ppreżentat, u ebda proċedimenti ma jistgħu jittieħdu jew jinbdew, u ebda mandat ma jista' jiġi mitlub, kontra l-Gvern, jew kontra xi awtorità mwaqqfa bil-Kostituzzjoni, barra mill-Kummissjoni Elettorali, jew kontra xi persuna li jkollha kariga pubblika fil-kwalità uffiċjali tagħha, ħlief wara li jgħaddu għaxart ijiem min-notifika kontra l-Gvern jew dik l-awtorità jew persuna kif intqal qabel, ta' ittra uffiċjali jew ta' protest li fih il-pretensjoni jew it-talba tiġi mfissra b'mod ċar.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) ma japplikawx -

(*a*) għal azzjonijiet għal rimedju taħt l-artikolu 46 tal-Kostituzzjoni; jew

(*b*) għal mandati ta' inibizzjoni; jew

(*ċ*) għal azzjonijiet għall-korrezzjoni ta' atti tal-istat ċivili; jew

(*d*) għal azzjonijiet li għandhom jinstemgħu bl-urġenza;

(*e*) għal riferenzi ta' tilwimiet għall-arbitraġġ,

u meta skont id-dispożizzjonijiet ta' xi liġi għandha tiġi mħarsa proċedura partikolari, magħdud terminu jew żmien ieħor, id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) m'għandhomx japplikaw u l-imsemmija proċedura, magħdud kull terminu jew żmien ieħor, għandha tapplika u tiġi mħarsa minflokhom.

(3) Kawżi kontra l-Gvern li dwarhom ikun hemm fis-seħħ mandat ta' inibizzjoni għandhom jinstemgħu mill-Qorti b'urġenza u bi preferenza għal kawżi oħra.

Kif jitmexxa fil-qrati ċivili għall-ħlas ta' multi.
*Emendat: XV.1913.97; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; VIII.1990.3; XXIV.1995.197; XXII.2005.52; A.L.212 tal-2023.*

**461.** Għall-ħlas ta' multi li jistgħu jintalbu bi proċedimenti ċivili, l-Avukat tal-Istat għandu jaġixxi fil-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, jew, skont il-każ, fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri, bil-mezz ta' rikors.

Proċedimenti ċivili għad-dikjarazzjoni tal-konfiska ta' ħwejjeġ maqbuda.
*Emendat: XV.1913.97; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; VIII.1990.3; XXIV.1995.198; XXII.2005.53; A.L.212 tal-2023.*

**462.** F'każ ta' qbid ta' ħwejjeġ li jistgħu jiġu kkonfiskati bi proċedimenti ċivili, skont il-liġi, l-Avukat tal-Istat għandu jaġixxi wkoll fil-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili jew fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri, u jitlob, b'rikors, li dawk il-ħwejjeġ jiġu ddikjarati kkonfiskati.

Persuna li kontra tagħha għandu jsir ir-rikors.
*Emendat: XXII.2005.54.*

**463.** Ir-rikors imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan għandu jsir kontra l-persuna li fil-pussess tagħha l-ħwejjeġ ikunu nsabu.

Meta r-rikors għandu jsir kontra kuraturi *ex officio*.
*Emendat: XXXI.1934.51; XXII.2005.55.*

**464.** (1) Meta l-ħwejjeġ ma kinux jinsabu fil-pussess ta' ebda persuna, ir-rikors għandu jsir kontra l-avukat u l-prokuratur legali li lilhom ikun imiss li jiġu maħtura bħala kuraturi.

Il-kuraturi jidhru għas-sid mhux magħruf.

(2) Dawk il-kuraturi jidhru għal sid dawk il-ħwejjeġ li ma jkunx magħruf.

Twaħħil ta' kopja tar-rikors.

(3) Kopja ta' dak ir-rikors għandha tiġi mwaħħla fid-daħla tal-edifizzju fejn il-qorti toqgħod, mill-anqas jumejn qabel il-jum stabbilit għas-smigħ tal-kawża.

Kull min ikollu interess jista' jidher fis-smigħ tal-kawża biex jopponi t-talba.

**465.** Kull min ikollu interess, għad li ma jkunx imħarrek, jista' jidher fis-smigħ tal-kawża u jagħti eċċezzjonijiet kontra t-talba msemmija fl-artikolu 462.

Proċedimenti għall-ħlas ta' krediti tal-Gvern. *Emendat: XV.1913.98. Sostitwit: XXIV.1995.199. Emendat: XXII.2005.56; XVII.2012.5.*

**466.** (1) Meta kap ta' dipartiment tal-gvern jew il-persuna vestita bir-rappreżentanza legali ta' korp magħqud stabbilit bil-liġi jew b'rappreżentanza legali ta' xi kumpannija jew korp ieħor li jkun hekk awtorizzat, bi jew taħt kull liġi, sabiex jiġbor kull ammont dovut lil dipartiment tal-gvern jew lil korp magħqud stabbilit bil-liġi, ikun irid jaġixxi sabiex jinġabar lura dejn dovut lil dipartiment tal-gvern jew lil xi uffiċċju amministrattiv tiegħu jew lil korp magħqud stabbilit bil-liġi, dwar kull servizz, provvista, penali, kera, ċens, piżijiet oħra fuq beni, kumpens għall-okkupazzjoni u jew għal dritt ta' xi liċenza jew dritt jew taxxa oħra dovuti, huwa jista' jagħmel dikjarazzjoni tiegħu maħlufa quddiem ir-reġistratur, imħallef jew maġistrat li fiha huwa għandu jiddikjara xi tkun ix-xorta tad-debitu u l-isem tad-debitur u jikkonferma li dak id-debitu jkun dovut:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ukoll japplikaw fir-rigward ta' ammonti dovuti għall-provdiment ta' ilma u elettriku u għall-kiri ta' *meters* relatati iżda ma għandhomx japplikaw meta qabel ma tingħata n-notifika meħtieġa taħt is-subartikolu (2), il-persuna li mingħandha l-ammont qed jiġi mitlub tkun avżat lir-rikorrent sew permezz ta' att ġudizzjarju jew permezz ta' ittra reġistrata li qiegħda tikkontesta l-*metering*, il-kalkolu jew l-ammont dovut fir-rigward ta' dak il-provdiment jew il-kiri ta' dak il-*meter*.

(2) Id-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) għandha tiġi notifikata lid-debitur permezz ta' att ġudizzjarju u għandu jkollha l-istess effett daqslikieku kienet ġudikat tal-qorti kompetenti, kemm-il darba d-debitur, fi żmien għoxrin jum min-notifika li ssirlu ta' dik id-dikjarazzjoni, ma jopponix it-talba billi jippreżenta rikors li fih jitlob li l-qorti tiddikjara t-talba bħala waħda infondata.

(3) Ir-rikors preżentat skont is-subartikolu (2) għandu jiġi notifikat lill-kap tad-dipartiment, li jkollu dritt jippreżenta risposta fi żmien għoxrin jum. Il-qorti tgħaddi biex tappunta dak ir-rikors għas-smiegħ f'jum li jiġi wara li jgħaddi dak iż-żmien.

(4) F'każijiet ta' xorta urġenti l-qorti tista', wara li jsirilha rikors mill-kreditur jew mid-debitur, tqassar kull żmien perentorju bħalma huwa provdut f'dan l-artikolu bil-mezz ta' digriet li jiġi notifikat lill-parti l-oħra.

Oppożizzjoni għall-proċedimenti taħt l-artikolu 466. *Emendat: XV.1913.99.100; VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.200. Emendat: XXII.2005.57.*

**467.** (1) Kull titolu esekuttiv maħruġ skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu tal-aħħar ta' qabel dan fin-nuqqas ta' xi oppożizzjoni mid-debitur għandu jiġi revokat jekk, meta ssir talba permezz ta' rikors li jiġi preżentat fi żmien għoxrin jum mill-ewwel notifika li ssirlu ta' xi mandat esekuttiv li jkun imsejjes fuq dak it-titolu jew ta' kull att ġudizzjarju ieħor li fih issir referenza għal dak it-titolu, il-qorti tkun sodisfatta li d-debitur ma kienx jaf bin-notifika tad-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) tal-artikolu tal-aħħar ta' qabel dan matul il-perijodu li fih id-debitur seta' jopponi u li t-talba li tinsab f'dik id-dikjarazzjoni tkun infondata fil-mertu.

(2) Ebda oppożizzjoni ħlief dik li hemm speċifikatament provdut dwarha f'dan l-artikolu u fl-artikolu tal-aħħar ta' qabel dan ma għandha twaqqaf il-ħruġ jew l-esekuzzjoni ta' xi att esekuttiv maħruġ bis-saħħa ta' dak l-artikolu jew ir-rifużjoni tar-rikavat miksub minn xi mandat jew bejgħ b'irkant li jsiru bi prosegwiment ta' dak l-att.

**468.** *Imħassar bl-XVII.2017.84.*

Proċedura sommarja għal żgumbrament minn ċerti artijiet.
*Imħassar: XXIV.1995.200.*
*Miżjud: XXVI.2015.2.*
Kap. 228.
*Imħassar: XVII.2017.84.*

**468A.** *Imħassar bl-XVII.2017.84.*

Proċedura sussegwenti għal talba taħt l-artikolu 468.
*Miżjud: XXVI.2015.32.*
*Imħassar: XVII.2017.84.*

**468B.** Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti u jippreskrivi skemi fejn jippromwovi l-medjazzjoni u skemi ta' metodi ta' soluzzjoni alternattiva li jinvolvu l-Gvern, biex b'hekk jippromwovi wkoll il-prinċipji konformi mar-Rakkomandazzjonijiet tal-Kummissjoni 2001/310/KE.

Regolamenti.

**469.** Id-drittijiet li jiġu ntaxxati lill-uffiċjali legali tal-Gvern ta' Malta għandhom jiġu mgħoddija lill-Fond Konsolidat.

Spejjeż tal-Gvern.
*Emendat: XVI.1922.3; XXXI.1966.2; A.L. 148 tal-1975.*

---

*Sub-Titolu VII*

*Miżjud: XXIV.1995.201.*

STĦARRIĠ ĠUDIZZJARJU TA' AZZJONI AMMINISTRATTIVA

**469A.** (1) Ħlief hekk kif provdut mod ieħor bil-liġi, il-qrati tal-ġustizzja ta' kompetenza ċivili għandhom ġurisdizzjoni biex jistħarrġu l-validità ta' xi egħmil amministrattiv jew li jiddikjaraw dak l-egħmil null, invalidu jew mingħajr effett fil-każijiet li ġejjin biss:

Stħarriġ ġudizzjarju ta' azzjoni amministrattiva.
*Emendat: IV.1996.8; XXI tal-2020.*

(*a*) meta l-egħmil amministrattiv jikser il-Kostituzzjoni;

(*b*) meta l-egħmil amministrattiv ikun *ultra vires* għal xi raġuni minn dawn li ġejjin:

(i) meta dak l-egħmil jitwettaq minn awtorità pubblika li ma tkunx awtorizzata sabiex twettqu; jew

(ii) meta l-awtorità pubblika tkun naqset milli tosserva l-prinċipji tal-ġustizzja naturali jew ħtiġiet proċedurali mandatorji fit-twettiq tal-egħmil amministrattiv jew fid-deliberazzjonijiet ta' qabel dwar dak l-egħmil; jew

(iii) meta l-eġħmil amministrattiv jikkostitwixxi abbuż tas-setgħa tal-awtorità pubblika billi dan isir għal għanijiet mhux xierqa jew jissejjes fuq konsiderazzjonijiet mhux rilevanti;

(iv) meta l-eġħmil amministrattiv ikun imur mod ieħor kontra l-liġi.

(2) F'dan l-artikolu -

"eġħmil amministrattiv" tfisser il-ħruġ ta' kull ordni, liċenza, permess, *warrant*, deċiżjoni jew ir-rifjut għal talba ta' xi persuna li jsir minn awtorità pubblika, iżda ma tinkludix xi ħaġa li ssir bl-għan ta' organizzazzjoni jew amministrazzjoni interna fl-istess awtorità:

Iżda, ħlief f'dawk il-każijiet fejn il-liġi tistabbilixxi perijodu li fih awtorità pubblika tenħtieġ tagħti deċiżjoni, meta ssir talba bil-miktub minn persuna li tiġi notifikata lill-awtorità u din l-awtorità tibqa' ma tagħtix deċiżjoni dwar dik it-talba, dak in-nuqqas għandu, wara xahrejn minn dik in-notifika, jikkostitwixxi rifjut għall-finijiet ta' din it-tifsira;

"awtorità pubblika" tfisser il-Gvern ta' Malta, magħdudin il-Ministeri u dipartimenti tiegħu, awtoritajiet lokali u kull korp magħqud kostitwit permezz ta' liġi u tinkludi Bordijiet li jkollhom awtorità bil-liġi li joħorġu *warrants* għall-eżerċizzju ta' xi sengħa jew professjoni.

(3) Kawża biex twaqqa' eġħmil amministrattiv taħt is-subartikolu (1)(*b*) għandha ssir fi żmien sitt xhur minn meta min ikollu interess isir jaf jew seta' jsir, jaf, skont liema jiġi l-ewwel, b'dak l-eġħmil amministrattiv.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx japplikaw meta l-mod ta' kontestazzjoni jew ta' ksib ta' rimedju dwar xi att amministrattiv partikolari quddiem qorti jew tribunal jiġi provdut dwaru f'xi liġi oħra.

(5) F'azzjoni li ssir bis-saħħa ta' dan l-artikolu l-attur ikun jista' jinkludi fit-talbiet tiegħu talba għall-ħlas tad-danni li tkun imsejjsa fuq ir-responsabbiltà allegata tal-awtorità pubblika li tkun għamlet delitt jew kważi delitt li joħroġ mill-att amministrattiv. Dawk id-danni ma għandhomx jingħataw mill-qorti meta minkejja l-annullament tal-att amministrattiv l-awtorità pubblika ma tkunx aġixxiet *in mala fede* jew b'mod mhux raġonevoli jew meta l-azzjoni mitluba mill-attur setgħet legalment u raġonevolment ġiet miċħuda taħt kull setgħa oħra.

(6) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, u ta' kull dispożizzjoni oħra ta' din il-liġi u ta' kull liġi oħra, servizz mal-Gvern hu rapport speċjali regolat b'dispożizzjonijiet speċjali speċifikatament applikabbli għalih u bil-pattijiet u l-kondizzjonijiet stabbiliti minn żmien għal żmien mill-Gvern, u ebda liġi jew dispożizzjoni tagħha dwar kondizzjonijiet ta' impieg jew kuntratti ta' servizz jew ta' impieg ma tapplika, u qatt ma kienet tapplika, għal servizz mal-Gvern ħlief safejn dik il-liġi ma tipprovdix xort'oħra.

**469B.** (1) Meta l-Avukat Ġenerali jieħu deċiżjoni:

Stħarriġ ġudizzjarju ta' deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali. *XLI.2020.8.*

(*a*) li ma ssirx prosekuzzjoni skont is-setgħat mogħtija lilu minn xi liġi; jew

(*b*) li ma jurix jew ma jagħtix kopja ta' proċess verbali skont il-proviso tal-artikolu 518 tal-Kodiċi Kriminali,

Kap. 9.

il-qrati ta' ġustizzja ta' kompetenza ċivili għandhom ġuriżdizzjoni biex filwaqt li jagħtu konsiderazzjoni xierqa lill-indipendenza kostituzzjonali tal-Avukat Ġenerali, jistħarrġu l-validità ta' dik id-deċiżjoni u biex jiddikjaraw dik id-deċiżjoni nulla, invalida jew mingħajr effett u biex konsegwentement jibagħtu lura l-każ lill-Avukat Ġenerali biex jirrevedi dik id-deċiżjoni b'mod konformi mad-deċiżjoni tal-qorti biss f'każ ta' sejbien li dik id-deċiżjoni ma tkunx imsejsa kif jixraq fuq konsiderazzjonijiet ta' liġi jew li dik id-deċiżjoni tkun irraġonevoli in kwantu li ebda prosekutur raġonevoli ma kellu jasal għaliha.

(2) Kawża għall-istħarriġ ġudizzjarju ta' deċiżjoni tal-Avukat Ġenerali kif provdut fil-paragrafu (*a*) tas-subartikolu (1) tista' ssir biss mill-parti offiża u kawża skont il-paragrafu (*b*) tas-subartikolu (1) għandha ssir mill-persuna li tagħmel it-talba fi żmien xahrejn minn meta l-parti offiża jew il-persuna li tagħmel it-talba ssir taf jew setgħet issir taf bid-deċiżjoni, skont liema żmien tiġi l-ewwel:

Iżda fejn il-liġi tkun tipprovdi għal proċedura li biha l-Avukat Ġenerali jkun jista' jintalab biex iwettaq reviżjoni tad-deċiżjoni, l-imsemmi żmien ta' xahrejn jibda jgħaddi mid-data li fiha l-parti offiża tiġi informata bir-riżultat ta' dik ir-reviżjoni:

Iżda wkoll għall-finijiet ta' dan l-artikolu, l-Awditur Ġenerali, il-Kummissarju ghall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni u l-Ombudsman għandu jkollhom l-fakultà li jagħmlu kull talba u li jeżerċitaw kull azzjoni li skont dan l-artikolu tispetta lill-parti offiża fejn huma jkunu rrapportaw att ta' korruzzjoni kif imfisser fl-Att dwar il-Kummissjoni Permanenti Kontra l-Korruzzjoni lill-Avukat Ġenerali.

Kap. 326.

(3) Ma jistax isir stħarriġ ġudizzjarju fejn ikun intlaħaq ftehim mal-awtoritajiet kompetenti ta' pajjiż ieħor li l-qrati ta' dak il-pajjiż għandhom jeżerċitaw ġuriżdizzjoni dwar id-delitt.

Taqsima II

*Emendat: IX.2004.11.*

## FUQ IL-MOD KIF JITMEXXA FIL-QORTI TA' ĠURISDIZZJONI VOLONTARJA

### DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Proċediment f'affarijiet ta' ġurisdizzjoni volontarja. *Emendat: XV.1983.4; XXI.1993.87. Sostitwit: XXXI.2002.150.*

**470.** (1) Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 489 u tal-artikolu 37 tal-Kodiċi Ċivili, it-talba għal awtorizzazzjoni jew permess biex wieħed jista' jikkuntratta jew biex jagħmel dispożizzjoni li dwarhom il-liġi ma tippermettix mingħajr ma' jkun hemm qabel awtorizzazzjoni jew permess, jew għal provvediment jew ordni ieħor ta' ġurisdizzjoni volontarja u ta' natura ċivili, għandha ssir lil sezzjoni tal-Qorti Ċivili kif jiġi preskritt b'regolamenti.

(2) Dak ir-rikors għandu jkun iffirmat mill-parti nfisha, jew minn avukat, nutar jew prokuratur legali.

Setgħat tal-imħallef. *Emendat: IV.1868.5.*

**471.** Fuq xi rikors bħal dak, l-imħallef jieħu l-informazzjonijiet meħtieġa, u għal dak il-ħsieb jordna li jinġiebu dokumenti, jeżamina, bil-ġurament jew mingħajru, lir-rikorrent innifsu jew lil persuna oħra, u, meta jidhirlu meħtieġ illi jkun jaf sewwa l-valur tal-beni li dwarhom tkun it-talba miġjuba fir-rikors, jaħtar ukoll perit wieħed jew iżjed.

Il-qorti tista', f'xi każijiet, tordna li jinġieb il-parir bil-miktub ta' avukat.

**472.** Jekk ir-rikors ikun dwar rinunzja, transazzjoni jew garanzija, jew dwar awtorizzazzjoni biex tinbeda kawża, il-qorti tista' tordna lir-rikorrent li jġib parir bil-miktub, imsaħħaħ b'raġunijiet, ta' avukat wieħed jew iżjed li jkunu jeżerċitaw il-professjoni.

L-imħallef jista' jeżamina kull persuna fuq is-suġġett tat-talba. *Emendat: IV.1868.6.*

**473.** Il-qorti tista' tordna lil kull persuna biex tidher fil-jum u fil-ħin li jiġu ffissati, sabiex tiġi eżaminata fuq is-suġġett tat-talba.

Ġbir ta' informazzjoni. *Emendat: IV.1868.6.*

**474.** Il-qorti tista' wkoll taħtar persuna waħda jew iżjed biex tiġbor l-informazzjoni meħtieġa fuq is-suġġett tat-talba.

Kull min irid jista' jidher minn rajh biex jagħti informazzjoni. *Emendat: IV.1868.6.*

**475.** Kull min irid jista' jidher minn rajh biex jagħti lill-qorti l-informazzjoni hawn fuq imsemmija.

L-att għandu jsir skont id-digriet.

**476.** Kull att li jsir b'awtorizzazzjoni mogħtija mill-qorti għandu jkun skont id-digriet; u jekk wara d-digriet ikun hemm bżonn li jiżdiedu pattijiet jew konvenzjonijiet ġodda, jew ħaġ'oħra li tiħtieġ awtorizzazzjoni, għandu jsir rikors ieħor għall-awtorizzazzjoni meħtiega.

L-att jiswa biss sa fejn ikun ġie awtorizzat.

**477.** Ebda att li jsir bis-saħħa ta' digriet tal-qorti fuq imsemmija ma jiswa fil-partijiet li għalihom tiħtieġ l-awtorizzazzjoni ġudizzjarja, ħlief sa fejn dawk il-partijiet ikunu ġew awtorizzati.

**478.** (1) Meta l-liġi trid il-preżenza tal-imħallef tal-qorti fuq imsemmija waqt il-pubblikazzjoni ta' att, hu għandu jkun preżenti personalment:

Il-preżenza tal-imħallef fil-pubblikazzjoni ta' atti. *Emendat: X.1856.6; XV.1913.101; A.L. 148 tal-1975; XXXI.2002.151.*

Iżda, it-testmenti sigrieti jistgħu jiġu ppreżentati jew meħudin lura quddiem imħallef ieħor, għad li dan l-imħallef ma jkunx maħtur biex joqgħod f'dik il-qorti.

(2) Il-preżenza tal-imħallef waqt il-pubblikazzjoni tal-att ma ssewwi ebda difett imnissel milli dak l-att ikun ħareġ barra mill-kondizzjonijiet espressi tad-digriet ta' awtorizzazzjoni, lanqas tagħmel jiswew il-partijiet tal-att illi jkunu jiħtieġu awtorizzazzjoni, jekk dik l-awtorizzazzjoni ma tkunx ġiet mogħtija b'digriet tal-qorti.

Effett tal-preżenza tal-imħallef.

(3) L-imħallef jista' jaħtar assistent ġudizzjarju biex ikun preżenti floku waqt il-pubblikazzjoni tal-att. Jista' wkoll jaħtar assistent ġudizzjarju biex jieħu l-informazzjonijiet kif jingħad fl-artikolu 471, jew id-dikjarazzjonijiet b'ġurament imsemmija f'din it-Taqsima, jekk il-persuna li għandha tiġi eżaminata jew mismugħa, jew li għandha tagħmel id-dikjarazzjoni, ma tkunx tista', minħabba mard, tidher il-qorti jew f'lok ieħor magħżul mill-imħallef.

L-imħallef jista' jaħtar assistent ġudizzjarju.

**479.** Id-digrieti jiġu mogħtija fl-isem tal-qorti, u għandhom jiġu iffirmati mill-imħallef u kontrofirmati mir-reġistratur.

Digrieti.

**480.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.152.*

Smigħ ta' rikors għal manteniment provviżorju eċċ. *Miżjud: XV.1983.5. Emendat: XXI.1993.87.*

**481.** *Imħassar: XXIV.1995.202.*

Kif issir notifika. *Miżjud: XV.1983.5. Sostitwit: XIII.1985.7.*

**481A.** *Imħassar bl-Att XXXI.2002.152.*

Reviżjoni ta' digriet ta' manteniment. *Miżjud. XIII.1985.7.*

**482.** (1) Il-qorti tista', u fil-każ ta' proċeduri dwar adozzjoni għandha, tipproċedi bil-magħluq meta teżamina u tiddeċidi rikorsi.

Smigħ tar-rikorsi bil-magħluq. *Sostitwit: XXI.1962.20.*

(2) Fil-każ ta' proċeduri dwar adozzjoni kull rikors, digriet u inkartament li jkollu x'jaqsam magħhom ikun sigriet u ma jkunx aċċessibbli għal ebda persuna ħlief bl-awtorizzazzjoni tal-qorti.

**483.** Meta jidher minn dak li jkun miġjub fir-rikors, jew mill-eżami, jew mill-informazzjoni miksuba, li terza persuna għandha interess fih, il-qorti tordna li r-rikors jiġi nnotifikat lil dik il-persuna interessata bi żmien xieraq biex tippreżenta tweġiba.

Notifika tar-rikors lit-terzi li jkollhom interess.

**484.** Meta l-parti hekk innotifikata ma tippreżentax tweġiba fiż-żmien lilha mogħti, il-qorti tagħti l-provvediment fuq ir-rikors skont il-liġi.

Nuqqas ta' tweġiba minn terza persuna li jkollha interess.

Oppożizzjoni għat-talba.
*Emendat: XV.1983.6.*

**485.** Meta tidher persuna biex topponi t-talba il-qorti teżamina r-raġunijiet tal-oppożizzjoni, u jew tagħti l-provvediment mitlub, jew tibgħat il-partijiet quddiem il-qorti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża, skont ma jidhrilha sewwa.

Iżda l-qorti m'għandhiex tibgħat il-partijiet quddiem il-qorti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża meta, fil-każ ta' talba magħmula skont il-*proviso* għall-artikolu 470(1), il-qorti tkun laqgħet l-oppożizzjoni għall-imsemmija talba.

Irfigħ tar-rikorsi u digrieti.
*Emendat: XV.1913.102; XXXI.2002.153.*

**486.** (1) Ir-rikorsi u d-digrieti jiġu merfugħin fir-Reġistru.

Fid-digriet għandu jingħad l-isem tan-nutar.

(2) Fid-digriet li jawtorizza l-pubblikazzjoni ta' kuntratt għandu jingħad l-isem tan-nutar li għandu jirċievi u jippubblika l-att.

Firma tal-imħallef fuq il-kopji.

(3) Kull kopja ta' digriet li għandha tiġi mdaħħla f'att nutarili għandha tkun kontrofirmata mill-imħallef.

Indiċijiet tar-rikorsi u tad-digrieti.

(4) Għandhom jinżammu indiċijiet regolari tar-rikorsi u digrieti kollha.

Il-fatt li l-imħallef ikun ħa konjizzjoni ta' każ ta' ġurisdizzjoni voluntarja mhuwiex raġuni ta' rikuża jew ta' astensjoni.

**487.** L-imħallef li jkun ta jew ċahad il-permess jew l-awtorizzazzjoni mitlubin, jew li xort'oħra jkun ħa konjizzjoni ta' każ ta' ġurisdizzjoni volontarja, ma jistax minħabba f'hekk jiġi rikużat jew ikun impedut milli jieħu konjizzjoni ta' kawża f'waħda mill-qrati ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża, illi fiha tista' wara tinqala' kwistjoni fuq dak il-każ.

Għal liema raġunijiet jistgħu jitwaqqgħu atti li jsiru bl-awtorizzazzjoni jew permess tal-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja.

**488.** (1) Kontra l-atti magħmulin bil-permess jew bl-awtorizzazzjoni tal-qorti, ma tistax tinġieb il-prova li l-kunsens ġie mogħti bi żball, jew meħud bi vjolenza jew b'egħmil doluż, jew li l-att kien b'xi mod ta' ħsara jew ta' preġudizzju.

(2) Iżda l-att jista' jiġi mwaqqa' jekk jiġi ppruvat illi l-permess jew l-awtorizzazzjoni tal-qorti ġew mogħtija minħabba dikjarazzjonijiet foloz jew minħabba li ma ntqalux xi ċirkostanzi.

Dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima li jgħoddu għall-qorti ta' Għawdex u Kemmuna, bħala qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja.
*Emendat: X.1856.7; VIII.1990.3. Sostitwit: XXXI.2002.154.*

**489.** Id-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima ta' dan il-Kodiċi dwar is-sezzjoni ta' Ġurisdizzjoni Volontarja tal-Qorti Ċivili, u l-imħallef tagħha igħoddu wkoll għall-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) bħala qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, kif kostitwita taħt l-artikolu 54, u għall-maġistrat li joqgħod f'dik il-qorti.

Titolu I

FUQ ID-DEROGA TA' FEDEKOMMESS B'DIGRIET TAL-QORTI TA' ĠURISDIZZJONI VOLONTARJA

*Miżjud taħt l-Ordinanza tal-1936 dwar ir-Reviżjoni tal-Liġijiet Statutarji. L-artikoli mill-1 sat-8 tal-Ord. II ta' l-1868 ġew inkorporati.*

**490.** B'dak kollu li hemm f'dispożizzjonijiet oħra ta' dan il-Kodiċi dwar id-deroga ta' fedekommessi, il-pussessur ta' beni taħt fedekommess jista', b'rikors għaldaqshekk, jottjeni d-deroga tal-fedekommess tal-beni kollha jew ta' biċċa minnhom, b'digriet tal-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, kemm-il darba -

Deroga ta' fedekommess meta l-frottijiet ma jiskorrux tlieta u disgħin euro u sbatax-il ċenteżmu (93.17) fis-sena. *Miżjud: II.1868.1. Emendat: A.L. 407 tal-2007.*

(*a*) il-fedekommess ikun dividwu; u

(*b*) il-frottijiet tal-beni kollha fil-pussess tar-rikorrent suġġetti għall-fedekommess imsemmi fir-rikors, ma jiskorrux, wara li jitnaqqsu l-piżijiet kollha, is-somma ta' tlieta u disgħin euro u sbatax-il ċenteżmu (93.17) fis-sena; u

(*ċ*) ikun inġieb il-kunsens tal-immedjati vokati kollha:

Iżda, jekk fiż-żmien tar-rikors ma jkunx hemm ħlief immedjat vokat wieħed, allura, barra mill-kunsens ta' dan, huwa meħtieġ ukoll il-kunsens ta' kull persuna oħra li, fil-każ li huwa jmut qabel, tkun hija l-vokat immedjat jew wieħed mill-vokati immedjati.

**491.** Jekk xi waħda mill-persuni li l-kunsens tagħhom hu meħtieġ kif jingħad fl-aħħar artikolu qabel dan, hija minuri, jew miġnuna, jew interdetta, il-qorti tista', b'dan kollu, tordna d-deroga tal-fedekommess, meta hija ta' fehma li din id-deroga hija meħtieġa jew utli fl-interess ukoll ta' dik il-persuna.

Meta l-persuna li l-kunsens tagħha hu meħtieġ hija minuri, eċċ. *Miżjud: II.1868.2. Emendat: II.2012.4.*

**492.** Jekk il-frottijiet tal-beni kollha fil-pussess tar-rikorrent suġġetti għall-fedekommess imsemmi fir-rikors, ma jiskorrux, wara li jitnaqqsu l-piżijiet kollha, is-somma ta' erbgħa u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (34.94) fis-sena, il-qorti tista' tordna d-deroga tal-fedekommess indipendentement mill-kunsens tal-vokati.

Meta l-frottijiet tal-beni kollha taħt fedekommess ma jiskorrux erbgħa u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (34.94) fis-sena. *Miżjud: II.1868.3. Emendat: A.L. 407 tal-2007.*

**493.** Meta l-frottijiet tal-fond fil-pussess tar-rikorrent suġġett għall-fedekommess, sew dividwu kemm individwu, imsemmi fir-rikors, ma jiskorrux, wara li jitnaqqsu l-piżijiet kollha, is-somma ta' disa' euro u tnejn u tletin ċenteżmu (9.32) fis-sena, il-qorti tista' wkoll tordna d-deroga tal-fedekommess indipendentement mill-kunsens tal-vokati.

Meta l-frottijiet tal-fond ma jiskorrux disa' euro u tnejn u tletin ċenteżmu (9.32) fis-sena. *Miżjud: II.1868.3. Emendat: VI.1895.19; A.L. 407 tal-2007.*

**494.** (1) Id-digriet li jordna d-deroga jeħles il-beni minn kull fedekommess dividwu ieħor ta' qabel li seta' kien hemm fuq dawk il-beni, għalkemm dak il-fedekommess ma jkun ġie xejn imsemmi

Fedekommess dividwu ta' qabel. *Miżjud: II.1868.4.*

fir-rikors.

Fedekommess individwu ta' qabel.

(2) Dan id-digriet jeħles ukoll il-beni minn kull fedekommess individwu ta' qabel, jekk ikunu għaddew erbgħin sena mill-mewt ta' dak li jkun ikkostitwixxa l-fedekommess, jekk il-fedekommess imsemmi fir-rikors ikun ġie kkostitwit b'testment, inkella minn dak in-nhar tal-att jekk il-fedekommess ikun ġie kkostitwit b'att fost il-ħajjin.

Surroga. *Miżjud: II.1868.5. Emendat: A.L. 407 tal-2007.*

**495.** (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli ta' qabel dan igħoddu wkoll jekk it-talba miġjuba fir-rikors tkun li jiġi surrogat immobbli flok ħaġa oħra, mobbli jew immobbli, suġġetta għal fedekommess dividwu.

(2) F'dak il-każ, is-surroga tista' tiġi awtorizzata b'digriet tal-qorti hawn fuq imsemmija, ukoll jekk il-frottijiet tal-ħaġa li tagħha jintalab il-ħelsien mill-fedekommess, ikunu jiskorru s-somma ta' tlieta u disgħin euro u sbatax-il ċenteżmu (93.17) fis-sena.

Kiri ta' beni taħt fedekommess. *Miżjud: II.1868.6.*

**496.** Dik il-qorti tista' wkoll tagħti lill-pussessur ta' beni taħt fedekommess, dividwu jew individwu, jiswew kemm jiswew, is-setgħa ii jagħtihom b'kiri għal żmien ta' iżjed minn tmien snin, f'każ ta' raba', jew ta' iżjed minn erba' snin, f'każ ta' bini, jekk jiġi ippruvat, għas-sodisfazzjon tal-qorti, li dan il-kiri huwa ta' ġid għall-vokati:

Iżda l-qorti ma tistax tagħti din is-setgħa għal żmien iżjed minn tnax-il sena, f'każ ta' raba', jew għal iżjed minn tmien snin, f'każ ta' bini.

Ċens ta' beni taħt fedekommess. *Miżjud: II.1868.7. Emendat: VI.1895.18.*

**497.** (1) Dik il-qorti tista' wkoll tagħti, lill-pussessur ta' beni taħt fedekommess, dividwu jew individwu, jiswew kemm jiswew, is-setgħa li jagħtihom b'ċens temporanju jew perpetwu, kemm-il darba jagħtu l-kunsens tagħhom dawk illi skont l-artikolu 490 huwa meħtieġ il-kunsens tagħhom għad-deroga ta' fedekommess.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 491 igħoddu wkoll għall-każ ikkuntemplat f'dan l-artikolu.

Rifjut ta' kunsens. *Miżjud: II.1868.8.*

**498.** Meta l-persuna li l-kunsens tagħha hu meħtieġ kif jingħad fl-artikoli ta' qabel dan, ma tagħtix, mingħajr raġuni tajba, dak il-kunsens, u b'daqshekk ikun jinħtieġ li t-talba għad-deroga tal-fedekommess jew għal awtorizzazzjoni oħra, issir lill-qorti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża, dik il-qorti, meta tagħti lir-rikorrent dak li bil-kunsens hawn fuq imsemmi huwa seta' jottjeni mill-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, tikkundanna lil dik il-persuna għall-ħlas tal-ispejjeż tal-kawża.

## Titolu II

### FUQ IL-ĦELSIEN TA' IMMOBBLI MINN PIŻIJIET BIL-PROĊEDURA TAL-EDITTI

**499.** Il-ħelsien ta' immobbli minn fedekommess, ipoteka, servitù, jew piż ieħor ta' kull xorta li jkun, jista' jsir bil-mezz ta' editti maħruġin mill-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja.

Ħruġ tal-editti. *Emendat: IX.2004.11.*

**500.** (1) It-talba għall-ħruġ tal-editti għandha ssir b'rikors.

Rikors. *Emendat: X.1856.8; IX.1886.87.*

(2) Ir-rikors għandu juri l-provenjenza tal-immobbli, kif ukoll kull passaġġ illi tiegħu jkun sar minn pussessur għal ieħor fil-għaxar snin ta' qabel.

X'għandu jkun fih ir-rikors.

(3) Ir-rikorrent għandu jippreżenta flimkien mar-rikors jew wara, lista tad-djun ipotekarji tiegħu, u fiha għandu jniżżel, waħda waħda, is-somma kollha, li jkollu jagħti, l-isem tal-krediturі u t-titolu ta' kull wieħed minnhom, kif ukoll il-piżijiet u kull xkiel ieħor illi għalihom l-immobbli jkun suġġett; u dik il-lista għandha tkun minnu mwettqa bil-ġurament quddiem ir-reġistratur.

Lista tad-djun ipotekarji.

(4) Ir-rikorrent għandu jġib ukoll ċertifikat mill-uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku li juri jekk u liema obbligazzjonijiet huma irreġistrati kontra tiegħu, kif ukoll kontra dawk kollha li fl-aħħar għaxar snin kellhom qablu l-pussess tal-immobbli.

Ċertifikat tar-Reġistru Pubbliku.

(5) Jekk ma jinġiebx dan iċ-ċertifikat, l-ordni għall-ħruġ tal-editti ma jistax jingħata.

Ma jingħatax ħruġ tal-editti mingħajr iċ-ċertifikat.

(6) Jekk ir-rikorrent jiddikjara illi fuq l-immobbli ma hemmx djun jew piżijiet oħra, għandu jwettaq din id-dikjarazzjoni bil-ġurament.

Jekk ir-rikorrent jiddikjara li ma hemmx djun fuq l-immobbli.

(7) Meta r-rikors isir minn prokuratur jew rappreżentant ieħor ta' persuna li ma tkunx toqgħod f'Malta, jew mhix kapaċi li tieħu ġurament, il-ġurament imsemmi taħt dan l-artikolu għandu jittieħed mill-prokuratur jew rappreżentant, illi għandu jiddikjara li ma jafx jekk fuq l-immobbli hemmx djun jew piżijiet oħra, inkella jekk hemmx djun jew piżijiet oħra barra minn dawk miġjuba fil-lista hawn fuq imsemmija.

Meta r-rikors isir minn prokuratur jew rappreżentant.

**501.** (1) Il-qorti toħroġ żewġ editti b'intervall ta' mill-anqas ħmistax-il ġurnata bejn l-ewwel u t-tieni editt.

Il-qorti toħroġ żewġ editti b'intervall ta' ħmistax-il ġurnata. *Emendat: X.1856.9; XXIV.1995.203.*

(2) Kopja ta' kull editt għandha titwaħħal fid-daħla tal-edifizzju fejn il-qorti toqgħod.

Twaħħil ta' kopja tal-editt.

(3) Dawn l-editti jsejħu 'l persuni interessati biex jidhru u jġibu 'l quddiem il-pretensjoni tagħhom bil-mezz ta' protest fi żmien xahrejn mill-egħluq taż-żmien ta' ħmistax-il ġurnata li jibda għaddej minn dak in-nhar tal-ħruġ tat-tieni editt; iżda kuratur maħtur mill-qorti skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) tal-

Kull persuna li ikollha interess għandha ġġib 'il quddiem il-pretensjoni tagħha bi protest. Żmien.

artikolu 504 jista' jagħmel rikors quddiem il-qorti sabiex din iġġedded iż-żmien imsemmi. Il-qorti tista', wara li tikkunsidra iċ-ċirkostanzi tal-każ, tagħti dak iż-żmien iktar li tista' tqis li jkun xieraq.

X'għandu jkun fihom l-editti.

(4) Fl-editti ssir it-twissija illi meta jagħlaq iż-żmien hawn fuq imsemmi ta' xahrejn, l-immobbli jiġi meħlus minn kull fedekommess, ipoteka, servitù jew piż ieħor rigward kull persuna li ma tkunx dehret, ħlief jekk l-isem ta' din il-persuna jkun ġie mogħti fil-lista msemmija fl-aħħar artikolu qabel dan.

Avviż mir-reġistratur. X'għandu jkun fih. *Emendat: X.1856.9; IV.1868.7.*

**502.** (1) Ir-reġistratur għandu, fi żmien ta' ħmistax-il ġurnata mill-ħruġ tat-tieni editt, jieħu ħsieb illi avviż, iffirmat minnu, u li jkun fih it-talba għall-ħruġ tal-editti u sejħa bħal dik miġjuba fis-subartikoli (3) u (4) tal-aħħar artikolu qabel dan, jiġi maħruġ fil-Gazzetta tal-Gvern, u mwaħħal fil-lok fejn soltu jiġu mwaħħlin l-avviżi jew atti uffiċjali oħra tal-Gvern fil-belt, subborg jew distrett li fih ikun joqgħod ir-rikorrent, kif ukoll fil-belt, subborg jew distrett li fih ikun jinsab l-immobbli.

Meta l-avviż għandu jġib l-ismijiet tal-krediturі.

(2) Meta, dwar xi obbligazzjoni miġjuba fuq iċ-ċertifikat tar-Reġistru Pubbliku, ir-rikorrent, jekk ikun jidher fl-isem tiegħu nnifsu, jaħlef li dik l-obbligazzjoni m'hiex tiegħu, u illi ma jafx jekk hiex ta' wieħed minn dawk illi fl-aħħar għaxar snin kellhom qablu l-pussess tal-immobbli inkella, jekk ikun jidher bħala prokuratur jew rappreżentant ta' persuna oħra kif jingħad fl-artikolu 500(7), jaħlef li ma jafx jekk l-immobbli hux suġġett għal dawk l-obbligazzjonijiet, f'dawn il-każijiet, l-avviż ta' hawn fuq għandu jkun fih kif miġjubin fiċ-ċertifikat, l-ismijiet tal-krediturі li favur tagħhom dawk l-obbligazzjonijiet ikunu rreġistrati u twissija espressa illi, jekk jonqsu li jidhru u li jġibu 'l quddiem bil-mezz ta' protest il-pretensjonijiet tagħhom, fiż-żmien mogħti fis-subartikolu (3) tal-aħħar artikolu qabel dan, dawk l-obbligazzjonijiet jitqiesu bħala li ma jeżistux rigward l-immobbli msemmi fl-avviż.

Twaħħil tal-avviż. *Emendat: IV.1868.8.*

**503.** (1) Jekk ir-rikorrent ma jkunx joqgħod Malta, l-avviż hawn fuq imsemmi għandu jiġi mwaħħal f'dak il-lok f'Malta illi, fil-fehma tal-qorti, jinsab li fih huwa kien joqgħod fl-aħħar għaxar snin; u fin-nuqqas ta' dik il-prova, l-avviż ta' hawn fuq għandu jiġi mwaħħal biss fil-lok li fil-limiti tiegħu l-immobbli jkun qiegħed.

(2) Iżda l-qorti tista', fil-każijiet kollha, tordna li l-avviż fuq imsemmi jiġi mwaħħal bnadijiet oħra wkoll.

Ħatra ta' kuraturi.

**504.** (1) Il-qorti taħtar kuraturi biex jidhru għall-assenti, minuri jew pupilli interessati li ma jkollhomx tuturi jew kuraturi jew rappreżentanti leġittimi oħra.

Dmirijiet tal-kuraturi.

(2) Il-kuraturi hekk maħtura huma fid-dmir li jagħmlu t-tiftix meħtieġ dwar il-jeddijiet ta' dawk li għalihom huma jidhru, kif ukoll li jivverifikaw mill-aħjar li jistgħu jekk l-immobbli jkunx suġġett għal xi fedekommess.

Rapport bil-miktub tal-kuraturi.

**505.** Il-kuraturi hekk maħtura għandhom jagħmlu rapport bil-miktub lill-qorti u fih isemmu l-verifiki li jkunu għamlu dwar l-iskop imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan; u jekk isiru jafu li l-

partijiet li għalihom huma jidhru għandhom xi jedd fuq l-immobbli, għandhom iġibu 'l quddiem dak il-jedd billi jagħmlu l-protest meħtieġ.

**506.** Ir-rikors, iċ-ċertifikat tar-Reġistru Pubbliku, il-lista mwettqa bil-ġurament, iż-żewġ editti biċ-ċertifikat tal-marixxall dwar il-pubblikazzjoni ta' dawn l-editti, l-avviż maħruġ fil-Gazzetta tal-Gvern, id-dokumenti, il-protesti tal-persuni interessati li jkunu dehru u r-rapport kif ukoll il-jeddijiet miġjuba 'l quddiem mill-kuraturi maħtura kif jingħad hawn fuq, għandhom jinġabru f'inkartament wieħed fl-ordni tad-dati rispettivi tagħhom u jinżammu fl-oriġinal.

X'għandu jkun fih l-inkartament.

**507.** Meta jagħlaq iż-żmien imsemmi fl-artikolu 501(3), il-qorti teżamina l-inkartament, u jekk issib li ġew esegwiti d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 499 sal-506 inkluživament, tagħti digriet, u fih tiddikjara li l-editti ġew ippurifikati, illi huwa ippruvat li saru l-formalitajiet kollha meħtieġa f'dan il-Kodiċi, u illi l-immobbli hu meħlus minn kull fedekommess, ipoteka, servitù, jew piż ieħor li tista' tippretendi fuqu xi persuna jew enti morali ukoll jekk privileġġata, kompriż il-Gvern, minbarra dawk li għalihom għandhom jedd il-krediturijew persuni interessati oħra li jkunu dehru, jew li l-krediti tagħhom jidhru miċ-ċertifikat tar-Reġistru Pubbliku, jew mill-lista ppreżentata mir-rikorrent, jew mill-protest tal-kuraturi.

Digriet tal-qorti.

**508.** (1) L-ipoteki, illi skont l-aħħar artikolu qabel dan jibqgħu jseħħu, għandhom effett għaż-żmien ta' sena biss, minn dak in-nhar li fih id-debitur, li jkun ittrasferixxa l-immobbli, isejjaħ, bi protest jew b'ittra uffiċjali, lill-kreditur sabiex jeżerċita l-jeddijiet tiegħu.

Żmien li fih għandhom effett l-ipoteki li jibqgħu jseħħu skont l-art. 507.
*Emendat: XI.1859.26.*

(2) Jekk fiż-żmien li ssir dik is-sejħa l-jeddijiet tal-kreditur ma jkunux għad jistgħu jiġu eżerċitati, iż-żmien hawn fuq imsemmi jibqa' wieqaf saż-żmien li fih dawk il-jeddijiet ikunu jistgħu jiġu eżerċitati.

Twaqqif taż-żmien.

(3) Iż-żmien hawn fuq imsemmi jibqa' wkoll wieqaf, meta ż-żmien għall-ħlas ikun ġie miftiehem favur il-kreditur.

**509.** Meta t-talba għall-ħruġ tal-editti ssir wara offerta magħmula f'irkant bil-qorti taħt il-kondizzjoni tal-ħruġ tal-editti, ix-xerrej għandu, flimkien mar-rikors, iġib kopja tal-att tal-liberazzjoni; u, f'dak il-każ, il-lista msemmija fl-artikolu 500 għandha tiġi magħmula mix-xerrej innifsu, kemm-il darba ma jaħlifx quddiem il-qorti li ma jafx biċ-ċirkostanzi li l-lista jmissu jkun fiha.

Ħruġ tal-editti bħala kondizzjoni ta' offerta f'irkant bil-qorti.

**510.** Il-kuraturi maħturin mill-qorti taħt id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 504, għandhom jagħmlu l-ħila tagħhom kollha biex ifittxu l-provenjenza tal-immobbli, u fir-rapport tagħhom għandhom b'mod speċjali jsemmu dik il-verifika. Meta huma jirnexxilhom isibu l-provenjenza tal-immobbli, il-qorti tordna l-ħruġ ta' editt ieħor, bil-mod li jingħad fl-artikolu 501.

Il-kuraturi għandhom ifittxu l-provenjenza tal-immobbli.
*Emendat: X.1856.9.*

Tiġdid tal-ewwel żmien ta' xahrejn. *Emendat: XXIV.1995.204.*

**511.** Jekk il-pubblikazzjoni tal-provenjenza tal-immobbli, kif imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan, issir fl-aħħar xahar tax-xahrejn stabbiliti bl-editti, jew fil-waqt tat-tiġdid taż-żmien mogħti skont l-artikolu 501(3), dak iż-żmien ta' xahrejn jew dak it-tiġdid taż-żmien għandu jiġġedded għal xahar ieħor.

---

## Titolu III

## FUQ IL-ĦATRA TA' TUTURI, KURATURI U AMMINISTRATURI OĦRA

Talba għall-ħatra ta' tuturi, kuraturi, eċċ. *Emendat: XLVI.1973.108; IX.2004.11.*

**512.** Kull min irid jista' jagħmel rikors lill-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja sabiex jiġi maħtur tutur jew kuratur ta' minuri, jew biex jiġi maħtur kuratur għal wirt battal jew għal nies assenti, inkella amministratur ieħor, skont il-liġi.

Ħatra ta' periti legali għall-eżami ta' kontijiet.

**513.** Fuq rikors ta' tuturi, kuraturi jew amministraturi oħra sabiex jiġu eżaminati u approvati l-kontijiet tagħhom u jingħata lilhom saldu tal-kontijiet, il-qorti tista' taħtar avukati u komputisti tal-elenku, u fuq ir-rapport tagħhom tagħti d-digriet li jiħtieġ.

Ħatra ta' periti legali għar-regolament ta' ħlas ta' manteniment.

**514.** Meta jiħtieġ illi jiġi regolat kemm għandu jingħata għall-manteniment, il-qorti tista' taħtar avukat li jkun jeżerċita l-professjoni jew missier tal-familja biex jagħmel rapport fuq daqshekk, u fuq dak ir-rapport il-qorti tagħti d-digriet li jiħtieġ.

Setgħa tal-qorti li teħles tuturi, eċċ., milli jissoktaw fid-dmirijiet tagħhom, *Emendat: XLVI.1973.108.*

**515.** Il-qorti għandha s-setgħa li teħles, għal raġuni tajba, tuturi, kuraturi jew amministraturi oħra li jkunu ġew minnha maħtura, milli jissoktaw fit-tutela, kurazija jew amministrazzjoni.

jew li tissospendi dawn it-tuturi, eċċ. *Emendat: XLVI.1973.108.*

**516.** Il-qorti għandha wkoll is-setgħa, minn jeddha jew fuq talba ta' kull min ikun, li tissospendi tutur jew kuratur jew amministratur ieħor maħtur minnha, milli jissokta fit-tutela, kurazija jew amministrazzjoni, waqt li tkun miexja l-kawża għat-tneħħija tiegħu, jew għal raġuni tajba oħra, u li taħtar ieħor bħala tutur, kuratur jew amministratur biex jagħmel minfloku.

Iż-żmien tas-sospensjoni.

**517.** Is-sospensjoni tibqa' sakemm tiġi mħassra mill-qorti li ordnatha, jew sakemm, fuq talba tat-tutur, kuratur jew amministratur hekk sospiż, kontra l-persuna li talbet is-sospensjoni, tiġi mħassra mill-qorti kompetenti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża.

Esekuturi, amministraturi, eċċ., flok oħrajn. *Emendat: IX.2004.11.*

**518.** It-talba sabiex jiġu mqeigħda esekuturi, amministraturi, prokuraturi, jew konsulturi minflok dawk maħturin b'testment jew att ieħor, meta huma ma jkunux iridu jaċċettaw il-kariga, jew imutu, jew xort'oħra jsiru inkapaċi biex jesegwixxu d-dmirijiet ta' dik il-kariga, għandha ssir lill-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, barra minn meta skont il-liġi din is-sostituzzjoni għandha ssir minn awtorità jew persuna oħra.

**519.** (1) Meta ma jiġix ippruvat li kien hemm rifjut pożittiv jew inkapaċità għall-qadi tad-dmirijiet tal-kariga msemmija fl-aħħar artikolu qabel dan, il-qorti tordna li r-rikors għas-sostituzzjoni jiġi nnotifikat lill-parti illi kontra tagħha tintalab is-sostituzzjoni, biż-żmien ta' erbat ijiem biex tippreżenta tweġiba; u n-nuqqas ta' tweġiba fiż-żmien hawn fuq imsemmi jitqies bħala ammissjoni tat-talba miġjuba fir-rikors.

Notifika tat-talba għas-sostituzzjoni. *Emendat: II.2012.5.*

Tweġiba.

(2) Meta jkun hemm raġuni li għaliha wieħed għandu jaħseb illi l-inkapaċità ġejja minn ġenn jew raġunijiet oħra li minħabba fihom ma tkunx tista' ssir dik it-tweġiba, il-qorti tieħu l-passi li jidhrilha sewwa u meħtieġa biex tiżgura ruħha mill-fatti.

Setgħa tal-qorti.

---

## Titolu III A

*Miżjud: XXIV.2012.5.*

### FUQ IL-KUSTODJA

**519A.** (1) Għandu jkun hemm Bord dwar il-Kustodja (hawn iżjed 'il quddiem f'dan it-Titolu msejjaħ "il-Bord") li għandu jiġi maħtur mill-President ta' Malta li jaġixxi fuq il-parir tal-Prim Ministru mogħti wara li jkun ikkonsulta lill-Kumitat dwar l-Affarijiet Soċjali tal-Kamra tad-Deputati.

Bord dwar il-Kustodja. *Miżjud: XXIV.2012.5.*

(2) Il-Bord dwar il-Kustodja għandu jkun magħmul minn tliet membri kif ġej:

(*a*) Imħallef jew Maġistrat jew persuna li kienet Imħallef jew Maġistrat, li għandha tkun ukoll il-President tal-Bord;

(*b*) membru wieħed maħtur wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni Nazzjonali Persuni b'Diżabilità wara li din tkun ikkonsultat mal-għaqdiet li jaħdmu fil-qasam tad-diżabilità;

(*ċ*) membru wieħed maħtur wara konsultazzjoni mal-awtorità rilevanti responsabbli biex tissalvagwardja d-drittijiet ta' persuni b'diżordni mentali wara li din tkun ikkonsultat mal-għaqdiet li jaħdmu fil-qasam tad-diżordni mentali:

Iżda persuni li jissodisfaw il-ħtiġiet tal-paragrafi (*a*), (*b*) jew (*ċ*) hawn qabel imsemmija jistgħu jiġu maħtura bħala membri sostituti sabiex iservu fil-Bord f'każijiet meta xi ħadd mill-persuni appuntati taħt il-paragrafu rispettiv ma jkunx jista' jisma' rikors partikolari.

(3) Il-President u l-membri l-oħra tal-Bord għandhom jibqgħu fil-kariga għal perjodu ta' tliet snin u jkunu eliġibbli biex jerġgħu jiġu maħtura għal perjodi oħra fil-kariga:

Iżda jekk membru tal-Bord jiġi maħtur f'xi żmien wara li jkunu ġew maħtura l-membri l-oħra, il-ħatra ta' dak il-membru għandha tintemm fl-istess data li fiha tintemm il-ħatra tal-membri l-oħra.

(4) Persuna ma tkunx kwalifikata biex ikollha l-kariga tal-

membru tal-Bord jekk dik il-persuna -

(*a*) tkun Ministru, Segretarju Parlamentari jew Membru tal-Kamra tad-Deputati jew Sindku jew Kunsillier f'Kunsill Lokali; jew

(*b*) tkun legalment inabilitata jew interdetta; jew

(*ċ*) hi soġġetta għal kustodja; jew

(*d*) ġiet dikjarata falluta; jew

(*e*) ġiet misjuba ħatja ta' reat li jaffettwa l-fiduċja pubblika jew ta' serq jew frodi, jew li xjentement ġiet mogħtija lilu proprjetà miksuba minn serq jew frodi, jew ta' reati kontra l-bonordni tal-familja.

(5) Il-kariga tal-membru tal-Bord issir vakanti -

(*a*) meta jintemm il-perjodu tal-kariga; jew

(*b*) jekk jinħolqu ċirkostanzi li, kieku dik il-persuna ma kenitx membru tal-Bord, kienu jwasslu biex dik il-persuna ma tikkwalifikax biex tinħatar f'dik il-kariga; jew

(*ċ*) mar-riżenja ta' dak il-membru.

(6) Il-ħatra ta' xi persuna bħala membru tal-Bord u t-temm tal-kariga jew riżenja ta' dik il-persuna għandhom jiġu notifikati fil-Gazzetta:

Iżda n-nuqqas li jiġu pubblikati dik il-ħatra, dak it-temm jew dik ir-riżenja, skont il-każ, ma għandhomx jippreġudikaw il-validità ta' dik il-ħatra, dak it-temm, jew dik ir-riżenja.

(7) Il-Bord għandu jwettaq dawk il-funzjonijiet kif huma assenjati lilu f'dan it-Titolu u fis-Subtitolu IA tat-Titolu VI tal-Ewwel Ktieb tal-Kodiċi Ċivili u f'xi regolamenti li l-Ministru responsabbli għall-Politika Soċjali flimkien mal-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja u l-Ministru responsabbli għas-Saħħa jista' jagħmel minn żmien għal żmien.

Kap. 16.

(8) Meta waqt l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu l-Bord isir jaf dwar xi fatt li jqajjem suspett raġonevoli ta' ksur ta' kondotta professjonali, il-Bord għandu jirreferi dan il-fatt lill-awtoritajiet xierqa.

(9) Meta waqt l-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu l-Bord isir jaf dwar xi fatt li jqajjem suspett raġonevoli ta' twettiq ta' reat kriminali, il-Bord għandu jirrapporta dan il-fatt lill-awtoritajiet xierqa.

(10) Fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu il-Bord ma għandux ikun soġġett għal ebda direzzjoni jew kontroll minn xi persuna jew awtorità oħra.

(11) Il-Ministru għandu jaħtar uffiċjal pubbliku biex jaġixxi bħala Reġistratur tal-Bord.

(12) Sakemm l-Bord ma jiddeċidix mod ieħor, il-Bord għandu jipproċedi *in camera*.

Proċeduri.
*Miżjud:* XXIV.2012.5.

**519B.** (1) Il-Bord, fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu, għandu jaġixxi fi żmien raġonevoli u għandu josserva r-regoli tal-ġustizzja naturali. Kull każ għandu jibda jinstema' mhux aktar tard minn tletin ġurnata minn meta jitressaq quddiem il-Bord.

(2) Mingħajr ħsara għal dak imsemmi fis-subartikolu (1) il-Bord għandu jirregola l-proċedura tiegħu stess:

Iżda l-membri kollha tal-Bord għandhom ikunu preżenti waqt laqgħat tal-Bord.

(3) Xhieda quddiem il-Bord tista' tingħata bil-fomm jew bil-miktub jew b'kull mezz xieraq ieħor ta' komunikazzjoni.

(4) Il-President tal-Bord jista' jitlob li jittieħed ġurament jew affermazzjoni.

(5) Il-Bord jista' fuq mozzjoni tiegħu stess, jew wara rikors ta' xi parti fil-proċeduri quddiemu, jordna lir-Reġistratur tal-Bord biex iħarrek permezz ta' uffiċjal eżekuttiv tal-Qrati jew tal-Bord persuna biex tidher quddiemu biex tagħti xhieda jew biex tipproduċi dokumenti speċifikati f'dik it-taħrika.

(6) Il-Bord jista' wkoll, permezz ta' mandat ta' skorta, iġiegħel dawk ix-xhieda biex jidhru għall-finijiet tal-għoti ta' xhieda. Il-Bord jista' jitlob li l-uffiċjali tiegħu jkunu assistiti mill-uffiċjali eżekuttivi tal-Qrati jew mill-Pulizija waqt l-eżekuzzjoni tal-mandat ta' skorta.

(7) Jekk xi persuna debitament imħarrka tonqos milli tidher meta tkun ġiet notifikata, dik il-persuna tkun ħatja ta' reat u teħel, meta tinstab ħatja minn qorti kompetenti ta' ġurisdizzjoni kriminali, il-piena ta' multa ta' mitejn u ħamsin euro (€250) jew priġunerija għal żmien ta' tliet xhur jew dik il-multa u l-priġunerija flimkien.

(8) Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi li għandhom x'jaqsmu mad-disprezz tal-qorti għandhom, *mutatis mutandis*, jgħoddu għall-Bord.

(9) Meta l-Bord ikun tal-opinjoni li f'każ partikolari li jkun hemm ċirkostanzi li jiġġustifikaw li l-Bord jaġġixxi b'dan il-mod, il-Bord jista' jagħti dawk l-ordnijiet rigward il-ħlas ta' spejjeż fir-rigward tal-proċeduri quddiemu, kif il-Bord jidhirlu xieraq.

(10) Meta f'xi proċeduri il-Bord jagħmel ordni jew jagħti deċiżjoni, dak l-ordni jew dik id-deċiżjoni għandu jkun fihom raġunjiet u għandhom jiġu notifikati lil kull persuna kif jista' jkun speċifikat mill-Bord.

Ħatra ta' esperti u talba għal informazzjoni.
*Miżjud:* XXIV.2012.5.

**519Ċ.** (1) Il-Bord jista jaħtar kull persuna li jkollha l-għarfien xieraq biex tassistih waqt kull proċedura quddiemu.

(2) Il-Bord jista', waqt xi proċeduri, jitlob kull dipartiment tal-gvern, aġenzija jew entità, kunsill lokali, kustodju, entità jew xi persuna oħra biex jirrapportaw lill-Bord dwar kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-imsemmija proċeduri u jista' wkoll jordna li dak ir-rapport jintbagħat lill-Bord fil-perjodu ta' żmien kif jista' jiġi

speċifikat.

Rikors għall-ħatra ta' kustodju.
*Miżjud: XXIV.2012.5.*
Kap. 16.

**519D.** (1) Talba permezz ta' rikors għall-ħatra ta' kustodju għandha ssir lill-Bord dwar il-Kustodja skont l-artikolu 188A tal-Kodiċi Ċivili.

(2) Ir-rikors għandu jkun fih dikjarazzjoni tal-fatti li fuqhom hi bbażata t-talba u indikazzjoni tax-xhieda, jekk ikun hemm, dwar dawk il-fatti.

(3) Kull dokument li jappoġġa t-talba għandu jiġi ppreżentat flimkien mar-rikors.

Eżami tal-persuni li dwarhom qed tintalab il-kustodja u l-ħatra ta' kustodju temporanju.
*Miżjud: XXIV.2012.5.*

**519E.** (1) Il-Bord dwar il-Kustodja għandu jara li l-persuna li dwarha qed tintalab il-kustodja tidher quddiemu, biex jagħmel mistoqsijiet lil dik il-persuna u, jew jara li tiġi eżaminata minn espert indipendenti wieħed jew aktar, u l-Bord jista' fil-każijiet kollha, bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet li jidhirlu xierqa, jaħtar kustodju temporanju biex jaġixxi bħala kustodju għal dik il-persuna waqt li jkun hemm pendenti l-proċeduri quddiem il-Bord:

Iżda l-ħatra temporanja ta' kustodju ma għandhiex, fl-ebda każ, taqbeż il-perjodu ta' sitta w għoxrin ġimgħa f'liema perjodu il-Bord għandu jiddeċiedi jekk għandux isir Ordni ta' Kustodja.

(2) Sabiex isir l-eżami msemmi fis-subartikolu (1), il-Bord għandu, meta ċirkostanzi eċċezzjonali għandhom hekk jirrikjedu, iżomm seduti jew spezzjonijiet *in faciem loci* f'dawk il-postijiet li huwa jista' jagħżel.

(3) Meta l-Bord jikkunsidra illi l-interessi tal-ġustizzja hekk jinħtieġu, huwa għandu jappunta avukat tal-għajnuna legali sabiex jassisti lill-persuna li dwarha tkun saret talba għall-ħatra ta' kustodju.

Ħatra ta' kustodju.
*Miżjud: XXIV.2012.5.*
Kap. 16

**519F.** (1) Jekk il-Bord dwar il-Kustodja jidhirlu li hemm raġuni tajba għall-ħatra ta' kustodju, il-Bord għandu jipproċedi biex jagħmel dik il-ħatra u l-persuna hekk maħtura bħala kustodju għandha teżerċita l-funzjonijiet, l-obbligi u d-dmirijiet kollha previsti fir-rigward ta' kustodji skont is-Subtitolu IA tat-Titolu VI tal-Ewwel Ktieb tal-Kodiċi Ċivili u skont dan it-Titolu.

(2) Fid-deċiżjoni jekk persuna għandhiex bżonn ta' kustodju jew le, il-Bord għandu jikkonsidra jekk il-ħtiġiet tal-persuna li dwarha sar ir-rikors jistgħux jiġu osservati permezz ta' mezzi anqas restrittivi fuq il-libertà tal-volontà u l-azzjoni tal-persuna.

(3) Meta l-Bord jagħmel ordni li jaħtar kustodju fir-rigward ta' persuna, l-ordni għandu jkun l-anqas restrittiv possibbli tal-libertà ta' deċiżjoni u azzjoni ta' dik il-persuna kemm jista' jkun possibbli fiċ-ċirkostanzi.

(4) Meta l-Bord jagħmel ordni biex jaħtar kustodju, il-Bord għandu jordna wkoll li tinżamm seduta għar-reviżjoni tal-ordni fi żmien speċifikat, li ma jkunx aktar minn sentejn, kif jista' jkun stipulat fl-ordni:

Iżda l-Bord jista' f'kull żmien jew fuq mozzjoni tiegħu stess jew wara rikors tal-persuna msemmija fl-artikolu 188A(3) tal-Kodiċi Ċivili jagħmel seduta għar-reviżjoni tal-Ordni ta' Kustodja.

Kap. 16.

(5) Il-Bord għandu permezz tar-Reġistratur tiegħu jinnotifika r-Reġistratur tal-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja dwar l-Ordnijiet kollha ta' Kustodja approvati jew revokati.

(6) Ir-Reġistratur tal-Bord għandu jżomm reġistru aġġornat tal-Ordnijiet kollha ta' Kustodja approvati jew revokati u l-kondizzjonijiet dwarhom.

(7) Ebda informazzjoni meħuda mir-reġistru msemmi fis-subartikolu (6) ma tista' tingħata mir-Reġistratur sakemm il-Bord ma jkunx assigura l-interess leġittimu tal-persuna li tkun qed titlob din l-informazzjoni.

Persuni eliġibbli biex jinħatru kustodji. *Miżjud: XXIV.2012.5.*

**519G.** (1) Il-Bord jista' jaħtar kull persuna li tkun għalqet l-età ta' tmintax-il sena, tkun residenti ordinarjament f'Malta u tagħti l-kunsens tagħha biex taġixxi bħala kustodju, jekk il-Bord ikun sodisfatt li dik il-persuna:

(*a*) hi f'pożizzjoni li twettaq il-funzjonijiet, l-obbligi u d-dmirijiet kollha previsti fir-rigward ta' kustodji skont is-Subtitolu IA tat-Titolu VI tal-Ewwel Ktieb tal-Kodiċi Ċivili u skont dan it-Titolu; u

Kap. 16.

(*b*) se taġixxi fl-aħjar interessi tal-persuna soġġetta għall-kustodja; u

(*ċ*) ma tkunx f'pożizzjoni li l-interessi tagħha jkunu jew jistgħu jkunu konfliġġenti mal-interess tal-persuna soġġetta għall-kustodja b'dan illi tali interess għandu jiġi komunikat lill-Bord immedjatament malli jiġi magħruf jew jiġi suspettat li jeżisti; u

(*d*) ma tkunx Ministru, Segretarju Parlamentari jew membru tal-Kamra tad-Deputati jew Sindku jew Kunsillier f'Kunsill Lokali; u

(*e*) ma tkunx legalment inabilitata jew interdetta; u

(*f*) ma tkunx soġġetta għal kustodja; u

(*g*) ma tkunx ġiet dikjarata falluta; u

(*h*) ma tkunx ġiet misjuba ħatja ta' xi reat kontra l-fiduċja pubblika, jew approprijazzjoni bla jedd jew ta' serq jew frodi, jew ta' reat kontra l-bonordni tal-familja:

Iżda l-Bord jista' jaħtar kustodji konġunti għall-kustodja, li kull wieħed minnhom għandu jwettaq dawk il-funzjonijiet, l-obbligi u d-dmirijiet kif il-Bord jista' jiddeċiedi.

(2) Fid-deċiżjoni jekk persuna hijiex adatta biex taġixxi bħala kustodju għal persuna soġġetta għall-kustodja, il-Bord għandu jikkonsidra r-rieda tal-persuna li dwarha sar ir-rikors, ix-xewqa li jinżammu l-familja u r-relazzjonijiet soċjali eżistenti u l-kompatibilità tal-persuna proposta bħala kustodju mal-persuna soġġetta għall-kustodja.

(3) Kustodju ma jistax jirċievi ebda miżata, rimunerazzjoni jew kontribuzzjoni oħra talli jaġixxi bħala kustodju sakemm il-Bord ma jispeċifika mod ieħor fl-ordni tal-ħatra tal-kustodju.

(4) Meta l-Bord jidhirlu li l-kustodju, anke jekk temporanju,

ma josservax il-ħtiġijiet tas-subartikolu (1) biex jiġi maħtur bħala kustodju, il-Bord jista' jaħtar kull persuna oħra xierqa biex taġixxi bħala kustodju.

(5) Il-Bord jista' wkoll jordna s-sostituzzjoni ta' kustodju f'kull żmien waqt il-perjodu ta' Ordni ta' Kustodja għal raġuni tajba u suffiċjenti.

Ħatra ta' grupp ta' kustodji. *Miżjud: XIX.2015.2.*

**519GA.** (1) Il-Ministru responsabbli għall-Persuni b'Diżabilità għandu jaħtar grupp ta' kustodji kif jista' iqis xieraq, li jikkonsistu f'avukati, prokuraturi legali, ħaddiema soċjali u esperti oħra, sabiex iwettqu d-dmirijiet ta' kustodji.

(2) Elenku ta' dan il-grupp ta' membri nominati kif intqal qabel għandu jiġi ppubblikat fil-Gazzetta.

(3) Il-persuni maħtura taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom iwettqu d-dmirijiet tagħhom skont min imissu sakemm il-Bord dwar il-Kustodja ma jqisx li jkun xieraq li jappunta kustodju partikolari li jissodisfa l-bżonnijiet tal-ħtiġiet ta' rikors għal kustodja partikolari.

(4) Kull kustodju għandu jkun imissu skont l-ordni li fih l-ismijiet tal-persuni maħtura jkunu mniżżlin fl-elenku sakemm ma jkunx hemm oġġezzjoni raġonevoli kontra l-persuna li lilha jkun imiss, f'liema każ għandha tissejjaħ il-persuna li jkun imissha wara tali persuna, u l-persuna oġġezzjonata kif hawn fuq imsemmi għandha tkun intitolata li tinħatar għad-darba li jkun imiss li għaliha ma jkunx hemm oġġezzjoni.

(5) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 519F, 519G, 519H, 519I u 519J li jirrigwardaw il-funzjonijiet, id-dmirijiet u r-responsabilitajiet ta' kustodji għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għall-grupp ta' kustodji.

(6) F'każ ta' mġiba ħażina jew traskuraġni jew kwalunkwe oġġezzjoni raġonevoli oħra għal kustodju magħżul mill-elenku biex jaqdi dmirijiet ta' kustodju, il-Bord għandu jkollu s-setgħa li jneħħih mill-każ u jaħtar kustodju ieħor minfloku mill-elenku.

Dmirijiet ta' kustodju meta l-Ordni ta' Kustodja jkun fih l-amministrazzjoni tal-proprjetà. *Miżjud: XXIV.2012.5.*

**519H.** (1) Kustodju li jkun awtorizzat f'Ordni ta' Kustodja biex jamministra flejjes jew proprjetà oħra tal-persuna soġġetta għall-kustodja għandu fi żmien xahrejn mill-ħatra tiegħu jissottometti lill-Bord lista tal-attiv u l-passiv, li jirriżultalu, tal-persuna soġġetta għall-kustodja li jkun hemm fid-data tal-ħruġ tal-Ordni ta' Kustodja.

(2) Kustodju li jirċievi xi flejjes jew proprjetà oħra dovuti lill-persuna soġġetta għall-kustodja għandu jżomm kont u rekord separat ta' dawk il-flejjes jew proprjetà oħra.

(3) Kustodju għandu jinnotifika u jitlob l-approvazzjoni minn qabel tal-Bord fir-rigward ta' kull trasferiment jew impożizzjoni ta' piż fuq proprjetà li tappartjeni lill-persuna soġġetta għall-kustodja:

Iżda kull trasferiment jew impożizzjoni ta' piż fuq xi proprjetà li tappartjeni għal persuna soġġetta għall-kustodja li jsiru bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dak is-subartikolu għandhom ikunu nulli u bla effett:

Iżda wkoll xejn f'dan is-subartikolu ma għandu jinftiehem li jillimita s-setgħat ta' kustodju li jipprovdi għall-ħtiġiet personali ordinarji tal-persuna soġġetta għall-kustodja.

(4) Il-kustodju għandu wkoll jissottometti lill-Bord, rendikont ġuramentat tad-dħul u spejjeż fir-rigward tal-kustodja:

(*a*) kull sena; u

(*b*) meta jkun hemm ir-revoka jew temm ieħor tal-kustodja; jew

(*ċ*) mat-temm ta' Ordni ta' Kustodja temporanja.

(5) Fi żmien tlettax-il ġimgħa mill-mewt tal-persuna soġġetta għall-kustodja, l-kustodju għandu jagħti lill-Bord rapport dettaljat tal-amministrazzjoni tiegħu tal-attiv tal-persuna soġġetta għall-kustodja, inkluż id-dħul, l-ispejjeż u l-amministrazzjoni tal-proprjetà u, fejn rilevanti, l-ispejjeż tal-funeral u d-difna.

(6) Kull persuna interessata bħala kreditur, benefiċjarju, membru tal-familja, jew mod ieħor f'xi flejjes jew proprjetà oħra amministrata minn kustodju jista' jagħmel rikors lill-Bord biex jintervjeni u jagħti l-parir tiegħu dwar kull ordni xierqa fiċ-ċirkostanzi li jirrigwarda kull ħaġa li toħroġ mill-amministrazzjoni tal-imsemmija flejjes jew proprjetà min-naħa tal-kustodju u l-Bord, wara li jkun sema' lill-kustodju, jista' jagħmel dak l-ordni fir-rigward ta' dak ir-rikors kif iċ-ċirkostanzi tal-każ jirrikjedu.

Kustodju jista' jitlob parir. *Mižjud: XXIV.2012.5.*

**519I.** (1) Kustodju jista' jitlob il-parir tal-Bord rigward kull ħaġa li għandha x'taqsam mal-Ordni ta' Kustodja jew l-eżerċizzju tal-funzjonijiet, obbligi u dmirijiet tal-Kustodju skont l-Ordni ta' Kustodja.

(2) Il-Bord għandu jordna li avviż tat-talba taħt is-subartikolu (1) jintbagħat lil kull persuna li l-Bord jiddeċiedi.

(3) Il-Bord jista -

(*a*) japprova jew ma japprovax kull att propost biex isir mill-kustodju;

(*b*) jagħti dak il-parir li hu jidhirlu xieraq;

(*ċ*) jagħmel dak l-ordni jew jagħti dik id-deċiżjoni li jidhirlu meħtieġa jew jemenda jew jirrevoka l-Ordni ta' Kustodja.

(4) Ma għandhom jittieħdu ebda proċeduri legali kontra l-kustodja fir-rigward ta' xi att jew xi ħaġa magħmula jew li ma tkunx saret mill-kustodju skont xi ordni jew deċiżjoni fuq il-parir tal-Bord magħmul jew mogħti skont dan l-artikolu sakemm fil-preżentazzjoni tal-fatti lill-Bord il-kustodju ma jkunx aġixxa b'mod frawdolenti, jew ikun xjentement ħeba jew fisser ħażin il-fatti.

Revoka ta' kustodja. *Mižjud: XXIV.2012.5.* Kap. 16.

**519J.** (1) Kull persuna msemmija fl-artikolu 188A(3) tal-Kodiċi Ċivili tista', permezz ta' rikors, titlob lill-Bord biex jirrevoka Ordni ta' Kustodja u il-Bord, wara li jikkunsidra t-talba, jista' jirrevoka l-kustodja fir-rigward ta' kull persuna jekk il-Bord jiddeċiedi li:

(*a*) il-kawża li tat lok għall-kustodja ma għadhiex teżisti;

jew

(*b*) hemm raġuni tajba u biżżejjed biex il-kustodja tiġi revokata.

(2) Meta persuna soġġetta għall-kustodja tmut il-kustodju għandu jirrapporta l-mewt lill-Bord fi żmien li m'għandux ikun aktar minn massimu ta' ġimgħa mill-mewt tal-persuna li kienet taħt il-kustodja tiegħu.

Setgħat speċjali tal-Bord. *Miżjud: XXIV.2012.5.*

**519K.** (1) Jekk il-Bord jirċievi informazzjoni li persuna b'diżordni mentali jew xi kundizzjoni oħra qiegħda ssofri minn ħsara kbira għas-saħħa fiżika, emozzjonali, jew mentali tagħha jew il-benesseri tagħha b'konsegwenza ta' trattament ħażin, abbuż jew traskuraġni, il-Bord jista' jaħtar persuna jew aktar minn persuna waħda biex iżuru lill-persuna bid-diżabilità jew bid-diżordni mentali sabiex il-każ jiġi mistħarreġ u jħejju rapport lill-Bord dwar is-sitwazzjoni tali msemmija persuna b'diżabilità jew b'diżordni mentali. Dak ir-rapport għandu jintbagħat lill-Bord fi żmien erbat ijiem jew f'dak il-limitu ta' żmien kif jista' jkun stipulat fl-ordni:

Iżda l-Bord, jekk u meta jidhirlu opportun, jista' jesiġi li dik l-informazzjoni tiġi konfermata bil-ġurament.

(2) Meta persuna maħtura mill-Bord skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) biex tistħarreġ il-każ tinforma lill-Bord li ma setgħetx twettaq dik il-funzjoni minħabba fi xkiel minn xi persuna, il-Bord jista' jitlob l-għajnuna tal-pulizija u dik l-għajnuna tal-pulizija għandha tingħata sabiex issir l-eżekuzzjoni tal-imsemmija funzjoni.

(3) Meta jirċievi r-rapport, il-Bord jista', wara li jagħti lil kull persuna interessata d-dritt li tagħti l-opinjoni tagħha, jitlob kull awtorità xierqa, biex tieħu dawk il-miżuri li l-imsemmija awtorità jista' jidhrilha meħtieġa sabiex jiġu indirizzati kull trattament ħażin, abbuż jew traskuraġni jew il-konsegwenzi tagħhom.

(4) Sabiex tagħti dik l-għajnuna kif meħtieġ skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), il-pulizija jkollha s-setgħa li tidħol f'kull post u tuża dik il-forza li tkun raġonevolment meħtieġa biex tippermetti li l-persuna jew persuni maħtura mill-Bord iżuru l-persuna b'diżabilità jew diżordni mentali skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1).

(5) Ebda ħaġa jew azzjoni magħmula minn xi membru tal-Bord, mir-Reġistratur jew minn xi persuna oħra li taġixxi taħt id-direzzjoni tal-Bord b'*bona fide* fl-eżerċizzju jew li jidhru li huma fl-eżerċizzju ta' xi setgħa mogħtija jew dmir impost fuq il-Bord jew fuq xi membru tal-Bord, ir-Reġistratur jew kull persuna oħra hekk imsemmija skont jew taħt dan it-Titolu jew skont is-Subtitolu IA tat-Titolu VI tal-Ewwel Ktieb tal-Kodiċi Ċivili, ma jagħmlu xi membru tal-Bord, ir-Reġistratur jew kull persuna oħra hekk imsemmija soġġetti personalment għal xi azzjoni, responsabbiltà, pretensjoni jew talba.

Kap. 16

Appell mid-deċizjonijiet tal-Bord.
*Miżjud: XXIV.2012.5.*

**519L.** (1) Kull persuna li tħoss ruħha aggravata minn deċiżjoni tal-Bord tista' tappella permezz ta' rikors minn dik id-deċiżjoni lill-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja.

(2) Appell taħt is-subartikolu (1) għandu jiġi preżentat mhux aktar tard minn għoxrin ġurnata mid-data tad-deċiżjoni tal-Bord.

(3) Appell preżentat taħt dan l-artikolu ma għandux iwaqqaf l-eżekuzzjoni tad-deċiżjoni meħuda mill-Bord sakemm il-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja, wara li jsir rikors mir-rikorrent, ma tiddeċidix mod ieħor.

Persuni soġġetti għal interdizzjoni jew inabilitazzjoni.
*Miżjud: XXIV.2012.5.*
Kap. 16.

**519M.** (1) Kull persuna msemmija fl-artikolu 189(3) tal-Kodiċi Ċivili jew l-artikolu 521 ta' dan il-Kodiċi tista' titlob lill-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja biex tibdel ordni ta' interdizzjoni jew ta' inabilitazzjoni f'Ordni ta' Kustodja u l-imsemmija Qorti tista' titlob il-parir tal-Bord dwar il-Kustodja.

(2) Meta l-Qorti tikkunsidra li hemm raġunijiet suffiċjenti biex issir il-bidla msemmija fis-subartikolu (1) il-Qorti għandha toħroġ Ordni ta' Kustodja u għandha tavża b'dan lill-Bord dwar il-Kustodja.

Setgħa biex isiru regolamenti.
*Miżjud: XXIV.2012.5.*

**519N.** Il-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, flimkien mal-Ministru responsabbli għall-Politika Soċjali u l-Ministru responsabbli għas-Saħħa jista' jagħmel regolamenti għall-implimentazzjoni aħjar tad-dispożizzjonijiet ta' dan is-Subtitolu u mingħajr ħsara għall-ġeneralità ta' dak li intqal qabel, dawn ir-regolamenti jistgħu:

(*a*) jippreskrivu materji fir-rigward tal-prassi u tal-proċeduri tal-Bord;

(*b*) jistabbilixxu l-proċedura għar-reġistrazzjoni u tħassir tar-reġistrazzjonijiet ta' Ordnijiet ta' Kustodja u l-aċċess, inkluż aċċess elettroniku, għal dawk ir-reġistrazzjonijiet, u jippreskrivi l-format tar-reġistru li għandu jinżamm mir-Reġistratur skont dan it-Titolu;

(*ċ*) jippreskrivu l-formuli li għandhom jintużaw għall-finijiet ta' dan it-Titolu;

(*d*) jistabbilixxu reati kontra regolamenti magħmulin taħt dan it-Titolu u jistabbilixxu firxa ta' multi li m'għandhomx jeċċedu massimu ta' multa ta' tlett elef euro (€3000) għal kull ksur ta' xi dispożizzjoni ta' regolamenti magħmula taħt dan it-Titolu jew għan-nuqqas ta' osservanza ta' xi dispożizzjoni tagħhom jew ta' xi ħtieġa imposta b'dik id-dispożizzjoni;

(*e*) jippreskrivu d-drittijiet li għandhom jitħallsu fir-rigward tal-amministrazzjoni ta' flejjes jew proprjetà oħra li jkunu soġġetti għal Ordnijiet ta' Kustodja;

(*f*) jippreskrivu d-drittijiet tar-reġistru kif ukoll id-drittijiet oħra nklużi dawk li jitħallsu lill-esperti nominati mill-Bord taħt dan it-Titolu.

## Titolu IV

## FUQ L-INTERDIZZJONI U L-INABILITAZZJONI

*Emendat: IX.1886.88.*

Talba għall-interdizzjoni jew għall-inabilitazzjoni. *Emendat: IX.1886.89; IX.2004.11; II.2012.6.*

**520.** (1) It-talba għall-interdizzjoni jew għall-inabilitazzjoni fil-każijiet ta' diżordni mentali jew kundizzjoni oħra, li tagħmel persuna inkapaċi li tieħu ħsieb ħwejjiġha, ta' ġenn, jew ta' tberbiq, issir b'rikors lill-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja.

X'għandu jkun fih ir-rikors.

(2) Fir-rikors għandhom jiġu mfissra l-fatti li fuqhom issir it-talba u għandhom jiġu msemmija x-xhieda, jekk ikun hemm, ta' dawn il-fatti.

Dokumenti.

(3) Jekk ikun hemm dokumenti li jsaħħu t-talba, għandhom jiġu ppreżentati flimkien mar-rikors.

(4) Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, u għall-finijiet tad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 187, 747, 781 u 929 ta' dan il-Kodiċi:

(*a*) "kundizzjoni oħra", meta wżata fil-kuntest ta' kundizzjoni li tagħmel persuna inkapaċi li tieħu ħsieb ħwejjiġha, tfisser nuqqas fiżiku, mentali, intellettwali jew sensorju għal żmien twil li flimkien ma' ostakli diversi, jista' jillimita lil persuna milli tipparteċipa b'mod sħiħ u effettiv fis-soċjetà b'mod ugwali daqs l-oħrajn; u

Kap. 262.

(*b*) "diżordni mentali" għandu jkollha t-tifsira mogħtija lilha fl-Att dwar is-Saħħa Mentali:

Iżda kull referenza f'dawn it-tifsiriet għal "diżabilità tal-moħħ" jew "żvilupp imwaqqaf jew mhux komplet tal-moħħ" m'għandhiex tinftiehem li tfisser diżordni mentali għall-finijiet ta' dan it-Titolu u dawk id-dispożizzjonijiet.

Persuni li jistgħu jitolbu l-interdizzjoni jew l-inabilitazzjoni. *Emendat: IX.1886.89. A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; II.2012.7; XXIII.2017.21; XXV.2019.21.*

**521.** L-interdizzjoni jew l-inabilitazzjoni tista' tintalab -

(*a*) minn wieħed mill-konjuġi kontra l-ieħor;

(*b*) minn qarib mid-demm kontra qarib mid-demm;

(*ċ*) mill-qarib bi żwieġ li jista' jkun obbligat jagħti l-manteniment lill-persuna illi tagħha tintalab l-interdizzjoni jew l-inabilitazzjoni;

(*d*) f'każ ta' diżordni mentali jew kundizzjoni oħra, li tagħmel persuna inkapaċi li tieħu ħsieb ħwejjiġha, mill-Avukat tal-Istat, kemm-il darba t-talba ma tkunx ġiet magħmula minn ħaddieħor.

Eżami tal-persuna li tagħha tintalab l-interdizzjoni. Ħatra ta' kuratur temporanju. *Emendat: IX.1886.89.*

**522.** Il-qorti tista' ssejjaħ lill-persuna li tagħha tintalab l-interdizzjoni jew l-inabilitazzjoni sabiex tidher quddiemha, tagħmlilha mistoqsijiet, u tordna li tiġi eżaminata minn perit wieħed jew iżjed; u l-qorti tista', f'kull każ, taħtar kuratur temporanju, sabiex jieħu ħsieb tal-persuna u tal-beni tagħha.

**523.** (1) Meta l-qorti ssib li hemm raġuni biżżejjed għall-interdizzjoni, għandha taħtar kuratur sabiex jamministra l-beni tal-interdett.

Ħatra ta' kuratur. *Emendat: IX.1886.89; II.2012.8.*

Kuratur għandu jinħatar għal żmien ta' mhux iktar minn tliet snin. Din il-ħatra tista' tiġġedded, meta l-qorti tikkunsidra hekk xieraq, wara li tkun evalwat ir-rapporti mogħtija mill-kuratur skont is-subartikolu (4).

(2) Id-dispożizzjonijiet dwar it-tutela tal-minuri jgħoddu, sa fejn jistgħu jgħoddu, għall-kurazija tal-interdetti.

Dispożizzjonijiet dwar it-tutela li jgħoddu għall-kurazija tal-interdetti.

(3) Il-qorti tista' wkoll, fuq talba tal-kuratur, flimkien mal-ħatra, jew wara, tiffissa l-ħlas tiegħu, skont l-inkomdi tiegħu u l-ġid tal-interdett.

Ħlas tal-kuraturi.

(4) (*a*) Matul iż-żmien ta' kariga tiegħu, il-kuratur għandu jippreżenta lill-qorti rapport maħluf ta' kull sena li jiddikjara ċ-ċirkostanzi li jkollhom x'jaqsmu mal-kurazija fdata lilu u l-istat ġenerali tal-persuna interdetta jew inabilitata, u għandu wkoll jikkonforma ruħu ma' dmirijiet oħra ta' kuraturi hekk kif jista' jiġi provdut skont il-ħtiġiet ta' xi liġi oħra.

(*b*) Il-qorti, wara li tkun rat ir-rapport, għandha tisma' lill-kuratur u lil kull persuna oħra li jidhrilha xierqa sabiex tiżgura l-benesseri tal-persuna interdetta jew inabilitata u t-twettiq tad-drittijiet u d-dmirijiet tal-kuratur.

**524.** (1) Meta ma jkunx hemm raġunijiet biżżejjed għall-interdizzjoni, il-qorti tista' tordna b'digriet, jekk iċ-ċirkostanzi hekk ikunu jiħtieġu, li l-persuna, illi tagħha tintalab l-interdizzjoni, tiġi inabilitata milli toqgħod f'kawża, tagħmel transazzjonijiet, tissellef flus, tirċievi kapitali, teħles lil ħaddieħor minn obbligi, tittrasferixxi jew tipoteka l-beni tagħha, jew milli tagħmel atti oħra mhux ta' sempliċi amministrazzjoni, mingħajr l-assistenza ta' kuratur, li jiġi maħtur fl-istess digriet.

Inabilitazzjoni. *Emendat: IX.1886.89.*

(2) Il-qorti tista' wkoll, meta tara li hekk jinħtieġ, tinabilita persuna għal kollox jew f'parti, milli tagħmel atti ta' sempliċi amministrazzjoni, u tagħti dik l-amministrazzjoni f'idejn kuratur, b'dak il-mod li hija jidhrilha l-aħjar li għandha tordna.

**525.** (1) L-interdizzjoni, kif ukoll l-inabilitazzjoni, tibda sseħħ minn dak in-nhar tad-digriet; u l-atti magħmulin mill-interdett jew mill-inabilitat, wara d-digriet, jew, ukoll, wara l-ħatra ta' kuratur temporanju, huma nulli.

L-interdizzjoni jew l-inabilitazzjoni tibda sseħħ mid-digriet. Nullità ta' atti magħmula wara d-digriet. *Emendat: IX.1886.89.*

(2) L-atti ta' qabel l-interdizzjoni jew inabilitazzjoni jistgħu jiġu annullati, jekk ir-raġuni tal-interdizzjoni jew tal-inabilitazzjoni kienet teżisti fiż-żmien li saru dawk l-atti.

Atti magħmulin qabel id-digriet jistgħu jiġu annulati.

Thassir tal-interdizzjoni jew inabilitazzjoni.
*Emendat: IX.1886.89.*

**526.** L-interdizzjoni, kif ukoll l-inabilitazzjoni, tiġi mħassra, kemm-il darba ma tkunx teżisti iżjed ir-raġuni li għaliha tkun ġiet ordnata.

Avviż li jkun fih il-kondizzjonijiet tal-inabilitazzjoni għandu jiġi ppubblikat fil-Gazzetta.
*Emendat: IX.1886.89; XV.1913.103; XVI.1922.4; XV.1983.7; XXIV.1995.205; Emendat: XII.2009.13; A.L. 426 tal-2012. Sostitwit: IV.2016.18. Emendat: XXIII.2017.24.*

**527.** (1) Il-qorti għandha, fid-digriet ta' interdizzjoni jew ta' inabilitazzjoni, tordna li jiġi pubblikat, fil-Gazzetta, avviż dwar l-interdizzjoni jew l-inabilitazzjoni u li jkun fih il-kondizzjonijiet tal-inibizzjoni:

Iżda l-Qorti għandha tordna li d-digriet għandu jintbagħat lill-Arkivista tal-Atti Nutarili li għandu jdaħħal nota dwar dik l-interdizzjoni jew l-inabilitazzjoni fi ktieb miżmum għal dan il-għan.

Reġistru f'format elettroniku.

(2) Ir-reġistratur għandu jżomm Reġistru tal-Persuni Interdetti u Inabilitati uffiċjali f'format elettroniku. Dak ir-reġistru għandu jinżamm kontinwament aġġornat mir-reġistratur. Ir-reġistru għandu jinżamm f'verżjoni elettronika u jkun aċċessibbli għall-Kummissarju għall-Promozzjoni tad-Drittijiet ta' Persuni b'Diżordni Mentali, għal avukati, nutara u prokuraturi legali u għal dawk il-persuni l-oħra kif il-Ministru jista', permezz ta' regolamenti, isemmi.

(3) Ir-reġistru għandu jkun maqsum fi tliet taqsimiet. L-ewwel taqsima jkun fiha lista ta' persuni interdetti, it-tieni taqsima jkun fiha lista ta' persuni inabilitati u t-tielet taqsima jkun fiha lista ta' persuni li jkun inħarġilhom ċertifikat ta' nuqqas ta' kapaċità mentali skont l-Att dwar is-Saħħa Mentali. Kull taqsima tar-reġistru għandha tinżamm f'ordni alfabetiku.

(4) Ir-reġistratur għandu jniżżel fir-reġistru l-isem, il-kunjom, isem il-ġenituri u kunjomhom fit-twelid u wara ż-żwieġ, il-lok tat-twelid, u ta' dak fejn toqgħod u referenza għal numru ta' dokument ta' identità legalment validu tal-persuna interdetta jew inabilitata u sunt tad-digriet tal-interdizzjoni jew inabilitazzjoni:

Iżda l-każijiet li ġejjin għandhom jiġu eskluži mir-reġistru:

(*a*) fejn ikunu għaddew aktar minn tmenin sena mid-data tad-digriet;

(*b*) fejn il-persuna li kieku kienet tkun laħqet l-età ta' mija u għaxar snin;

(*ċ*) fejn id-digriet ikun ġie revokat skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 526; u

(*d*) fejn il-persuna interdetta jew inabilitata tkun mietet.

(5) Ir-reġistru għandu jkun aċċessibbli lill-pubbliku taħt is-superviżjoni ta' uffiċjali tal-Qorti fl-edifiċju tal-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja.

(6) Sakemm jiġi stabbilit reġistru elettroniku skont it-termini ta' dan l-artikolu, l-istess reġistru jista' jinżamm f'format manwali

mir-Reġistratur tal-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja li għandu jipprovdi aċċess għalih fil-ħinijiet tal-ftuħ tar-reġistru.

## Titolu V

## FUQ IL-PREŻENTATA U L-PUBBLIKAZZJONI TA' TESTMENTI SIGRIETI

*Emendat: V.1864.1.*

Preżentata ta' testmenti sigrieti. Irċevuta. *Emendat: V.1864.1; VI.1880.24.*

**528.** Ir-reġistratur għandu jirċievi, quddiem l-imħallef, kull testment sigriet li jiġi ppreżentat lilu mit-testatur jew min-nutar, u għandu jagħti rċevuta tiegħu lil dak it-testatur jew nutar.

Partikolaritajiet li għandhom jitniżżlu mir-reġistratur mal-preżentata ta' testment. *Emendat: V.1864.1; XXIII.2017.25; LXI.2020.3.* Kap. 16.

**529.** Ir-reġistratur għandu, fuq il-karta li fuqha jkun miktub it-testment, jew fuq il-karta li tkun isservi ta' envelop, iniżżel nota bil-partikolaritajiet li ġejjin:

(*a*) id-data tal-preżentata tat-testment;

(*b*) id-dettalji personali tat-testatur, kif elenkati fl-artikolu 2042 (a) u (b) tal-Kodiċi Ċivili;

(*ċ*) minn min ġie ppreżentat it-testment, jiġifieri, jekk mit-testatur innifsu, jew min-nutar, u, f'dan l-aħħar każ, l-isem u l-kunjom tan-nutar;

(*d*) jekk it-testment jiġi ppreżentat mit-testatur innifsu, id-dikjarazzjoni tiegħu li l-karta hekk ippreżentata fiha t-testment tiegħu;

(*e*) illi l-imħallef kien preżenti waqt il-preżentata tat-testment.

In-nota ta' dawn il-partikolaritajiet għandha tiġi iffirmata mir-reġistratur, eċċ., u mniżżla fi ktieb. *Emendat: V.1864.1; XV.1913.104.*

**530.** (1) In-nota ta' dawn il-partikolaritajiet għandha tiġi ffirmata mir-reġistratur, u ffirmata wkoll mit-testatur jew min-nutar li jkun ippreżenta t-testment u mill-imħallef; u r-reġistratur għandu, fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, iniżżel dawk il-partikolaritajiet fi ktieb miżmum minnu għaldaqshekk.

Meta t-testatur ma jafx jikteb.

(2) Jekk it-testatur jiddikjara li ma jafx jikteb, għandha tinkiteb din id-dikjarazzjoni u tkun tgħodd flok il-firma.

L-imħallef għandu jqabbel il-partikolaritajiet irreġistrati mat-testmenti.

(3) Kopja tal-ktieb fuq imsemmi għandha tiġi merfugħa mill-imħallef, illi, għall-anqas darba kull tliet xhur, għandu jqabbel il-partikolaritajiet irreġistrati mat-testmenti, illi, skont dak il-ktieb, imissu jkun hemm taħt idejn ir-reġistratur.

Fid-dahar tat-testment għandu jitniżżel l-att tal-kunsinna. *Emendat: V.1864.1.*

**531.** (1) L-imħallef ma jippermettix li r-reġistratur jirċievi mingħand nutar ebda testment sigriet li fuq id-dahar tiegħu ma jkollux miktub l-att tal-kunsinna magħmula mit-testatur lin-nutar.

(2) L-imħallef lanqas ma jippermetti li r-reġistratur jirċievi testment bl-att tal-kunsinna miktub fid-dahar kif jingħad hawn fuq, jekk f'dan l-att tal-kunsinna ma jkunx hemm id-dikjarazzjoni meħtieġa mil-liġi illi l-karta kkunsinnata lin-nutar fiha t-testment tal-persuna li mingħandha n-nutar ikun irċieva dik il-karta.

Kif jittieħed lura testment sigriet. *Emendat: V.1864.1.*

**532.** (1) Testment sigriet ma jistax jiġi meħud lura qabel iż-żmien li fih għandu jinfetaħ, ħlief mit-testatur innifsu, jew minn prokuratur tiegħu b'mandat speċjali.

Dikjarazzjoni li t-testment ġie meħud lura.

(2) It-testatur jew prokuratur li jieħu lura t-testment, għandu jiffirma, quddiem l-imħallef, fil-ġenb jew fit-tarf tar-reġistrazzjoni fil-ktieb imsemmi fl-artikolu 530(1) fejn tkun imniżżla l-preżentata ta' dak it-testment, dikjarazzjoni li huwa ħa lura t-testment; u dik id-dikjarazzjoni għandha tiġi ffirmata wkoll mill-imħallef.

Ġurnata għall-ftuħ u pubblikazzjoni ta' testment. *Emendat: V.1864.1; XV.1913.105. Sostitwit: XXIV.1995.206. Emendat: XI.1999.2; XXII.2005.58.*

**533.** (1) Meta għandu jinfetaħ testment, il-qorti, b'digriet, fuq rikors ta' kull min ikollu interess, tiffissa l-ġurnata, il-ħin u l-lok għall-ftuħ u pubblikazzjoni tat-testment, u tordna li l-interessati kollha jiġu msejħa; dawk li huma magħrufa, b'rikors, u dawk li ma humiex magħrufa, bil-mezz ta' bandu mwaħħal fid-daħla tal-bini fejn il-qorti toqgħod u li jiġi pubblikat fil-Gazzetta u f'ġurnal lokali ta' kuljum.

(2) Il-ftuħ u l-pubblikazzjoni tat-testment ma jistgħux isiru qabel ma jgħaddu erbat ijiem minn notifika tar-rikors fuq imsemmija, jew qabel erbat ijiem mit-twaħħil tal-bandi u l-pubblikazzjoni tagħhom skont liema jiġi l-aktar tard.

Ftuħ ta' testment. *Emendat: V.1864.1; XXIV.1995.207.*

**534.** (1) Il-ftuħ tat-testment isir mir-reġistratur quddiem l-imħallef, fil-ħin u fil-lok imsemmijin fid-digriet tal-qorti, wara li ssir il-verifika tal-firem magħmulin mill-imħallef u mir-reġistratur fit-tarf tal-aħħar tan-nota tal-partikolaritajiet imsemmija fl-artikolu 530.

Pubblikazzjoni ta' testment.

(2) It-testment, wara li jinfetaħ, għandu jiġi ppubblikat quddiem l-imħallef u ir-reġistratur, min-nutar li jkun ippreżentah, inkella, jekk dak in-nutar ikun mejjet jew assenti, jew minħabba mard jew ħaġ'oħra ma jkunx jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu, kif ukoll jekk it-testment ikun ġie ppreżentat mit-testatur innifsu, minn nutar li jiġi magħżul mill-parti li tkun għamlet ir-rikors għall-ftuħ tat-testment.

Kunsinna tat-testment lin-nutar. *Emendat: V.1864.1; XV.1913.106; XXIII.1971.22.*

**535.** (1) Meta t-testment jiġi ppubblikat kif jingħad fl-aħħar artikolu qabel dan, għandu jiġi kkunsinnat lin-nutar li jkun għamel il-pubblikazzjoni tat-testment.

Irċevuta.

(2) In-nutar għandu jiffirma, quddiem l-imħallef, irċevuta fil-ktieb imsemmi fl-artikolu 530; u din l-irċevuta għandha tiġi ffirmata ukoll mill-imħallef.

(3) Kull testment ikkunsinnat skont is-subartikolu (1) m'għandux jitqies li hu mħassar mill-ktieb imsemmi fl-artikolu 530 għal fini ta' kull dokument li jiċċertifika hemmx jew le testmenti sigrieti, u għandu jkun hemm imsemmijin f'kull dokument tali, dwar kull testment bħal dak, isem in-nutar li jkun ippubblikah u d-data tal-pubblikazzjoni tiegħu.

**535A.** (1) Meta r-reġistratur ikun irċieva testmenti sigrieti skont id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu iżda dawn ma jkunux ittieħdu lura mit-testaturi, jew ma jkunux infetħu u ġew pubblikati, u jkunu għaddew mija u ħamsin sena mid-data tal-preżentata tat-testmenti, ir-reġistratur għandu jħejji u jippubblika elenku ta' dawk it-testmenti fil-Gazzetta.

Ftuħ ta' testmenti li jkunu saru aktar minn mija u ħamsin sena qabel. *Miżjud: XI.1999.3.*

(2) Wara l-pubblikazzjoni tal-elenku msemmi fis-subartikolu (1) fil-Gazzetta, il-qorti għandha tappunta jum u ħin meta t-testmenti msemmija fl-elenku għandhom jinfetħu fil-pubbliku mingħajr il-bżonn li jinqraw. Il-qorti għandha mbagħad tordna li dawk it-testmenti għandhom jintbagħtu għand l-arkivist tal-Atti Nutarili li għandu jirreġistra dawn it-testmenti fi ktieb li għandu jinżamm minnu u d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan it-Titolu dwar il-ftuħ u l-pubblikazzjoni ta' testmenti sigrieti m'għandhomx japplikaw. Il-Qorti għandha tagħmel proċess verbal dwar il-ftuħ ta' dawk it-testmenti, liema proċess verbal għandu jikkonstata biss id-data u lok tal-ftuħ tagħhom, u jekk id-dokument pubblikat jikkontjenix testment jew le. Kopja tal-proċess verbal flimkien ma' dawk it-testmenti għandhom jintbagħtu lill-arkivist tal-Atti Nutarili u minn dakinhar jkunu miftuħa u jiġu spezzjonati u jistgħu jinħarġu kopji tagħhom.

---

## Titolu VI

### FUQ ID-DIKJARAZZJONI TAL-FTUĦ TA' SUĊĊESSJONI

**536.** Meta ma hemmx oppożizzjoni, id-dikjarazzjoni tal-ftuħ ta' suċċessjoni tista' ssir mill-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, fuq rikors, favur kull persuna li f'isimha tkun saret it-talba.

Dikjarazzjoni ta' ftuħ ta' suċċessjoni. *Sostitwit: XXVI.1995.208. Emendat: IX.2004.11.*

**537.** (1) Wara l-preżentata tar-rikors, il-qorti toħroġ bandu illi jiġi pubblikat fil-Gazzetta u mill-anqas f'ġurnal wieħed ta' kuljum u illi jiġi mwaħħal fid-daħla tal-bini fejn il-qorti toqgħod, u bih issejjaħ lil kull min għandu interess li jagħmel l-oppożizzjoni tiegħu b'nota fi żmien ta' mhux anqas minn tmint ijiem, u mhux aktar minn xahar, kif jiġi ffissat mill-imħallef.

Ħruġ u twaħħil ta' bandi. Żmien għall-oppożizzjoni. *Emendat: IV.1868.9; XXIV.1995.209.*

(2) Dan iż-żmien jibda għaddej minn dak in-nhar li fih jiġu mwaħħla l-bandi, jew jiġu pubblikati għall-aħħar darba jew fil-Gazzetta jew f'ġurnal ta' kuljum, skont liema jiġi l-aktar tard.

Bidu ta' dan iż-żmien.

(3) Ir-reġistratur għandu jieħu ħsieb li avviż, iffirmat minnu, u li jkun fih sunt tal-bandu, jiġi maħruġ fil-Gazzetta tal-Gvern, u mwaħħal fil-lok fejn soltu jitwaħħlu l-avviżi jew atti oħra tal-Gvern fil-belt, subborg jew distrett li fih il-mejjet kien joqgħod fiż-żmien tal-mewt tiegħu.

Ħruġ u twaħħil ta' avviż.

(4) Jekk fiż-żmien tal-mewt tiegħu, il-mejjet ma kienx joqgħod Malta, l-avviż hawn fuq imsemmi għandu jiġi mwaħħal fil-lok fejn soltu jitwaħħlu l-avviżi jew atti oħra tal-Gvern fil-belt, subborg jew distrett f'Malta li fih jiġi ppruvat, b'sodisfazzjon tal-qorti, illi l-

mejjet kien joqgħod fil-għaxar snin ta' qabel il-mewt tiegħu; u, fin-nuqqas ta' din il-prova, l-avviż fuq imsemmi għandu jiġi mwaħħal fil-lok fejn soltu jitwaħħlu l-avviżi jew atti oħra tal-Gvern fil-Belt Valletta.

(5) Iżda f'kull każ il-qorti tista' tordna li dan l-avviż jiġi mwaħħal fi bnadijiet oħra wkoll.

Digriet tal-qorti. *Sostitwit: XXIV.1995.210.*

**538.** Meta jagħlaq iż-żmien hawn fuq imsemmi, il-qorti fin-nuqqas ta' oppożizzjoni, teżamina t-talba tar-rikorrent; u jekk it-talba tidher ġustifikata, il-qorti għandha tilqa' t-talba tar-rikorrent u tiddikjara s-suċċessjoni miftuħa favur tiegħu u tista', fuq talba ta' min japplika, ukoll tistabbilixxi fid-digriet tagħha, l-identità ta' kull persuna oħra li tissejjaħ biex taqsam fil-wirt u s-sehem relattiv tiegħu.

Provvedimenti.

**539.** Sakemm ir-rikors idum pendenti u ma jagħlaqx iż-żmien fuq imsemmi, il-qorti tista' tagħti kull provvediment speċjali sabiex jiġu kkonservati l-jeddijiet jew il-ġid tal-wirt li jistgħu jbatu preġudizzju jew ħsara.

Id-dikjarazzjoni tal-ftuħ ta' suċċessjoni ma tneħħix il-jedd tal-azzjoni ta' persuni quddiem il-qorti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża. *Emendat: IX.2004.11.*

**540.** Id-dikjarazzjoni tal-ftuħ ta' suċċessjoni favur ta' persuna, b'digriet tal-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja, mhix ta' xkiel għal kull min ikollu jedd, li jitlob lura l-wirt jew xi sehem minnu, quddiem il-qorti kompetenti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża.

---

## Titolu VII

## FUQ L-INVENTARJU

L-aċċettazzjoni tal-wirt bil-benefiċċju tal-inventarju, issir b'nota. *Emendat: V.1864.2; IX.2004.11.*

**541.** Id-dikjarazzjoni ta' persuna li taċċetta, bil-benefiċċju tal-inventarju, wirt li ġej b'testment jew *ab intestato*, jew li ma tridx taċċetta l-wirt qabel ma jsir l-inventarju, issir b'nota fil-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja.

Ġurament ta' min jippreżenta n-nota. *Emendat: V.1864.2.*

**542.** (1) Meta tiġi ppreżentata dik in-nota, il-persuna li trid tagħmel l-inventarju għandha taħlef quddiem ir-reġistratur li tiddeskrivi l-wirt bir-reqqa.

(2) Ir-reġistratur għandu jniżżel fit-tarf tan-nota tifkira tal-ġurament hekk meħud.

X'għandu jkun fih l-inventarju. *Emendat: V.1864.2.*

**543.** (1) L-inventarju għandu jkun fih deskrizzjoni tal-wirt kollu, u għandu jsemmi ħaġa b'ħaġa l-ilbies, il-għamara tad-dar, l-oġġetti tad-deheb, u tal-fidda, il-ġjojjelli, il-flus u ħwejjeġ mobbli oħra, il-krediti, kull jedd ta' azzjoni, l-immobbli kollha, kif ukoll id-djun jew obbligi oħra tal-wirt.

(2) Fl-inventarju għandu jingħad ukoll il-valur tal-ħwejjeġ mobbli, fuq stima ta' periti, kemm-il darba l-qorti, meta fil-fehma tagħha n-nuqqas ta' stima ma jistax ikun ta' preġudizzju għall-interessati, ma tawtorizzax li, minflok dik l-istima, jiġi ddikjarat biss il-valur tagħhom mill-persuna li tagħmel l-inventarju.

**544.** Fuq rikors tal-persuna li tagħmel l-inventarju, il-qorti, b'digriet, tiffissa l-lok, il-ġurnata u l-ħin għall-pubblikazzjoni tal-inventarju minn nutar maħtur mir-rikorrent.

Ħatra tal-jum li fih għandu jiġi ippubblikat l-inventarju. *Emendat: V.1864.2.*

**545.** Il-qorti, fid-digriet hawn fuq imsemmi, tordna li jissejħu l-interessati kollha sabiex, jekk iridu, ikunu preżenti fil-pubblikazzjoni tal-inventarju.

Sejħa tal-interessati, *Emendat: V.1864.2.*

**546.** (1) Il-partijiet interessati jiġu msejħa: dawk li huma magħrufa, b'rikors, u dawk li ma jkunux magħrufa jew inċerti, bil-mezz ta' bandu mwaħħal fid-daħla tal-edifizzju fejn il-qorti toqgħod. Ir-reġistratur għandu jippubblika wkoll avviż fil-Gazzetta u f'ġurnal ta' kuljum li bih jistieden lil dawk il-partijiet kollha interessati biex ikunu preżenti filwaqt li jiġi pubblikat l-inventarju.

b'rikors,

bil-bandi. *Emendat: IV.1862.11; V.1864.2; XXIV.1995.211; XXII.2005.59.*

(2) Sew fir-rikors kemm fil-bandu għandu jkun hemm imsemmi il-ħin u l-lok tal-pubblikazzjoni tal-inventarju, u l-isem tan-nutar li għandu jippubblikah.

**547.** (1) Il-pubblikazzjoni tal-inventarju għandha ssir fil-jum u fil-ħin iffissat mill-qorti.

Pubblikazzjoni tal-inventarju. *Emendat: V.1864.2; XXIV.1995.212.*

(2) L-inventarju, wara li jiġi ppubblikat, jista' jiġi attakkat minn kull min ikollu interess, ukoll jekk dan ikun preżenti f'dik il-pubblikazzjoni.

L-interessati jistgħu jattakkaw l-inventarju.

**548.** In-nuqqas ta' tħaris tad-dispożizzjonijiet tal-artikoli ta' qabel ta' dan it-Titolu, bi ħsieb li jġib preġudizzju lill-interessati, itellef lill-werriet il-jedd għall-benefiċċju tal-inventarju.

Telfa tal-benefiċċju tal-inventarju. *Emendat: V.1864.2.*

**549.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 542 sal-547 inklużivament, igħoddu għal kull inventarju illi, skont il-liġi, għandu jsir taħt l-awtorità tal-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja.

L-artikoli 542 sal-547 igħoddu għall-inventarji magħmulin taħt l-awtorità tal-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja. *Emendat: V.1864.2; XV.1913.108; IX.2004.11.*

---

## Titolu VIII

## FUQ L-ESEKUZZJONI TA' ATTI BIS-SAĦĦA TA' DIGRIETI TAL-QORTI TA' ĠURISDIZZJONI VOLONTARJA

*Emendat: IX.2004.11.*

**550.** (1) L-emanċipazzjoni ssir bid-digriet li bih tiġi mogħtija.

Emanċipazzjoni. *Emendat: IX.1886.90; XXIV.1995.213.*

(2) Iżda, jekk il-qorti fid-digriet tordna li l-emanċipazzjoni għandha ssir bil-mezz ta' att ta' nutar, id-digriet m'għandux effett qabel ma jsir dak l-att.

**551.** Kull konvenzjoni illi, biex tkun tiswa, trid tkun ġiet għaliha mogħtija l-awtorizzazzjoni jew il-permess tal-qorti, għandha f'kull każ, taħt piena ta' nullità, issir b'att ta' nutar:

Il-konvenzjonijiet li jiġġieġu awtorizzazzjoni tal-qorti għandhom isiru b'att ta' nutar. Eċċezzjoni. *Emendat: IX.1886.90.*

Iżda, dan l-artikolu ma jgħoddx għall-obbligazzjonijiet magħmulin fl-atti ta' din il-qorti.

Il-validità ta' xi obbligazzjonijiet awtorizzati mill-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja tiddependi mir-reġistrazzjoni fir-Reġistru Pubbliku. *Emendat: XLVI.1973.108; IX.2004.11.*

**552.** Id-digrieti tal-qorti ma jagħmlux validi l-obbligazzjonijiet ta' minuri f'kuntratti li fihom ikun hemm l-obbligu espress ta' ħaddieħor li jindennizza lil dawn il-minuri, kemm-il darba dawn il-kuntratti ma jiġux irreġistrati fir-Reġistru Pubbliku fi żmien xahar minn dak in-nhar tad-digriet jew mill-ġurnata li tkun ġiet mogħtija fid-digriet.

Żmien li fih jibqgħu jseħħu d-digrieti ta' awtorizzazzjoni. *Emendat: X.1856.10; XV.1983.8.*

**553.** Kull digriet ta' awtorizzazzjoni jew permess, għal xi konvenzjoni jew rinunzja, ma jibqax iseħħ, kemm-il darba l-att ta' konvenzjoni jew rinunzja, imsemmi fid-digriet, ma jsirx fi żmien sitt xhur minn dak in-nhar tad-digriet jew mill-ġurnata mogħtija fid-digriet.

Dmir tar-reġistratur li jieħu ħsieb tar-reġistrazzjoni tal-ipoteka. *Emendat: XI.1859.27; VI.1880.25.*

**554.** Hu dmir tar-reġistratur li jieħu ħsieb li kull obbligazzjoni b'ipoteka ta' proprjetà, magħmula fl-atti ta' din il-qorti, tiġi rreġistrata fir-Reġistru Pubbliku, fi żmien erbat ijiem mid-data ta' dik l-obbligazzjoni, kemm-il darba f'dak iż-żmien ir-reġistrazzjoni ma tkunx saret minn ħaddieħor.

Dmirijiet tan-nutara. *Miżjud: XV.1913.109.*

**555.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 283 jgħoddu wkoll f'każ ta' atti b'nutar li jsiru bis-saħħa ta' digrieti ta' din il-qorti.

---

## Titolu IX

### TAXXI TA' XI DRITTIJET

Taxxar ta' drittijiet extra-ġudizzjarji. *Emendat: VI.1880.26; XXXI.1934.52; XXIV.1995.214.*

**556.** (1) Fuq talba ta' kull min ikollu interess, ir-reġistratur jintaxxa d-drittijiet li jmissu lil avukati, nutara pubbliċi jew prokuraturi legali, għal xogħlijiet extra-ġudizzjarji, bla ħsara tal-jedd għall-appell, lill-qorti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża, fi żmien xahar, b'rikors, b'talba sabiex it-taxxa tiġi emendata.

(2) It-talba sabiex jiġu ntaxxati d-drittijiet issr b'nota li turi x-xogħlijiet li għalihom tintalab it-taxxa.

(3) Meta t-taxxa tintalab mill-kreditur, hu għandu jwettaq bil-ġurament quddiem ir-reġistratur dak kollu li jkun fiha n-nota.

(4) Iż-żmien ta' hawn fuq jibda jgħodd, għal min ikun talab it-taxxa, mill-ġurnata li t-taxxa tiġi magħmula, u, għad-debitur, mill-ġurnata li din it-taxxa tiġi nnotifikata lilu.

(5) L-egħluq taż-żmien fuq imsemmi mhux ta' xkiel għad-debitur biex b'kull mod mogħti mill-liġi, jattakka l-eżistenza tad-dritt mitlub jew biex jipprova li dan id-dritt m'għadux iseħħ.

Taxxar ta' drittijiet dwar proċeduri taħt l-awtorità tal-qrati superjuri. *Emendat: XXIV.1995.215.*

**557.** Id-dispożizzjonijiet tal-aħħar artikolu qabel dan ma jiddispensawx lir-reġistratur milli jintaxxa d-drittijiet ta' avukati, nutara jew prokuraturi legali, meta dawk id-drittijiet, għad li ma jkunux dwar kawżi miġjuba fil-qrati, ikollhom x'jaqsmu ma' proċeduri li jkunu saru taħt l-awtorità tal-qrati.

# IT-TIELET KTIEB

# FUQ MATERJI PARTIKOLARI TAL-PROĊEDURA ĠUDIZZJARJA

## Titolu I

## FUQ IL-PROVI

**558.** Kull prova għandha tkun rilevanti għall-kwistjoni fil-kawża bejn il-partijiet.

Rilevanza tal-prova.

**559.** Il-qorti għandha fil-każijiet kollha tordna li ssirilha l-aħjar prova li l-parti tista' ġġib.

Għandha tinġieb l-aħjar prova.

**560.** (1) Il-qorti għandha tiċħad li tinġieb kull prova li jidhrilha li mhix rilevanti jew li hija żejda, jew li jidhrilha li mhix l-aħjar prova li l-parti tista' ġġib.

Riġett ta' prova irrilevanti. *Emendat: 1. 1880.1; LXII.1948.3; XXIV.1995.216.*

(2) Meta l-prova li waħda mill-partijiet titlob li ġġib tiġi miċħuda, din il-parti tista' titlob li r-riġett ta' din il-prova jiġi mogħti b'digriet; iżda, meta ma jkunx tħalla biss li ssir mistoqsija lil xhud, il-parti tista' titlob biss li titniżżel nota ta' daqshekk fl-atti tal-kawża, bil-mod li tordna l-qorti, skont iċ-ċirkostanzi.

Digriet dwar ir-riġett ta' prova.

Nota fl-atti tal-kawża tar-riġett tal-mistoqsija lil xhud.

(3) Meta f'xi kawża jew proċedura oħra xi parti f'dik il-kawża jew proċedura oħra ma tkunx tista', minħabba ħsara lil jew telf ta' dokumenti tal-qorti jew dokumenti oħra, toqgħod għal dak li jitlob dan il-Kodiċi sew jekk dwar il-ħtieġa li jinġiebu formalment xi dokumenti jew xort'oħra, il-qorti tista' jew teħles minn dik il-ħtieġa jew tagħti dawk l-ordnijiet l-oħra li jinħtieġu fiċ-ċirkostanzi:

Iżda fi proċedimenti quddiem il-qrati ta' kompetenza ċivili, il-partijiet fil-kawża għandhom jgħinu lir-reġistratur biex jikkompila kopja tad-dokumenti tal-qorti jew ta' kull dokument ieħor li jkunu tgħarrqu jew intilfu, u f'dak iż-żmien li l-qorti tista' tistabbilixxi, huma għandhom jagħtu lir-reġistratur dak it-tagħrif u dokumentazzjoni li jkollhom u li jkun jgħin lir-reġistratur biex jikkompila l-proċessi tal-qorti jew dokumenti oħra mgħarrqa jew mitlufa bl-iktar mod komplet possibbli.

**561.** Il-qorti tista' tistaqsi lill-parti li toffri prova l-oġġett ta' dik il-prova.

Setgħa tal-qorti li tistaqsi l-oġġett tal-prova.

**562.** Bla ħsara ta' kull dispożizzjoni oħra tal-liġi, l-obbligu tal-prova ta' fatt imiss dejjem lil min jallegah.

L-obbligu tal-prova jmiss lil min jallega l-fatt.

*Sub-titolu I*

FUQ IX-XHIEDA

Min jista' jixhed. *Emendat: VII.1880.14.*

**563.** Kull min hu f'sensieh, meta ma jkun hemm ebda eċċezzjoni kontra l-kompetenza tiegħu, jista' jinġieb bħala xhud.

Ammissibilità ta' opinjoni ta' espert *ex parte* u meta tingħata ċertu opinjoni minn nies mhux esperti. *Mižjud: XXIV.1995.217.*

**563A.** (1) Meta persuna tissejjaħ bħal xhud, l-opinjoni tagħha fuq kull kwistjoni rilevanti li dwarha hi kwalifikata tagħti xiehda bħala espert, għandha tintlaqa' bħala xiehda biss jekk, fil-fehma tal-qorti, dik il-persuna jkollha l-kwalifiki meħtieġa dwar dik il-kwistjoni.

(2) Meta persuna tissejjaħ bħala xhud, dikjarazzjoni ta' opinjoni li ssir minnha fuq kull kwistjoni rilevanti li dwarha mhijiex kwalifikata tagħti xiehda bħala espert, jekk din ix-xiehda tingħata b'mod li jingħadu fatti rilevanti li jkunu ġew konstatati personalment minnha, għandha tkun ammissibbli bħala prova ta' dak li dik il-persuna tkun hemm ikkonstatat.

(3) L-opinjoni mogħtija minn persuna skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandha tkun mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 681 u għas-setgħa tal-qorti li taħtar perit skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 646.

Xiehda dwar dritt barrani. *Mižjud: XXIV.1995.217.*

**563B.** (1) Min ikollu l-kwalifiki meħtieġa minħabba f'li jaf jew minħabba l-esperjenza tiegħu jkun jista' jagħti xiehda ta' espert dwar id-dritt ta' xi stat barrani, irrispettivament minn jekk huwa qatt ipprattikax jew kellu dritt jipprattika bħala avukat, jew bħala uffiċjal ġudizzjarju jew legali f'dak l-istat.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 563A(3) għandhom *mutatis mutandis* jgħoddu għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

L-età mhix ta' xkiel sabiex wieħed jinġieb bħala xhud.

**564.** Tkun liema tkun l-età tax-xhud li sejjer jinġieb, hu jista' jinġieb bħala xhud, basta jkun jaf li hija ħaġa ħażina li wieħed jixhed il-falz.

Il-parti tista' tixhed. *Emendat: XV.1913.110.*

**565.** (1) Kull waħda mill-partijiet fil-kawża, ikun xi jkun l-interess tagħha, tista' tixhed, sew b'talba tagħha nfisha, kemm b'talba ta' waħda oħra mill-partijiet fil-kawża, inkella jekk imsejħa mill-qorti *ex officio*.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodici dwar ix-xhieda jgħoddu għall-partijiet fil-kawża.

Il-konjuġi, sħab f'unjoni ċivili u koabitanti jistgħu jixhdu fil-kawża tal-konjuġi, sieħeb jew koabitanti tiegħu. *Mižjud: XV.1913.111. Emendat: XV.2017.51.*

**566.** (1) Il-konjuġi jew sħab f'unjoni ċivili, jew koabitanti tal-parti f'kawża jistgħu jixhdu u jistgħu jkunu mġiegħla jixhdu f'dik il-kawża fuq talba ta' kull min ikun mill-partijiet:

Iżda -

(*a*) il-konjuġi, sieħeb f'unjoni ċivili jew koabitant ma jistax ikun imġiegħel jikxef ebda ħaġa li l-konjuġi, sieħeb f'unjoni ċivili jew koabitant ikun fada miegħu matul iż-żwieġ, unjoni ċivili jew koabitazzjoni, u viċiversa;

(*b*) il-konjuġi jew sieħeb f'unjoni ċivili jew koabitant ma

jistgħux ikunu mġiegħla jwieġbu għal ebda mistoqsija meta t-tweġiba tista' tissuġġetta lill-konjuġi tiegħu jew lis-sieħeb tiegħu f'unjoni ċivili jew koabitant tiegħu għall-proċess kriminali..

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi dwar ix-xhieda jgħoddu wkoll fil-każ tal-konjuġi, sħab f'unjoni ċivili jew koabitanti.

Interess ta' persuna f'kawża mhux ta' xkiel sabiex hija tinġieb bħala xhud f'kawża. *Emendat: XV.1913.112.*

**567.** Ebda eċċezzjoni kontra l-ammissjoni ta' xhud ma tista' tinġieb minħabba li x-xhud ikollu interess fil-kwistjoni li fuqha tintalab ix-xiehda tiegħu, jew fir-riżultat tal-kawża, bla ħsara ta' kull eċċezzjoni dwar il-kredibbiltà tiegħu.

Taħrik tax-xhieda. *Emendat: IX.1886.91.*

**568.** (1) Ix-xhieda jiġu mħarrkin biex jidhru bil-mezz ta' mandat maħruġ fuq rikors tal-parti li trid iġġibhom.

Meta l-kawża tista' titħalla għal darb'oħra sabiex jinġieb xhud.

(2) Ma jingħatax li kawża titħalla għal darb'oħra sabiex jiġu mħarrkin xhieda, jew minħabba li ma dehrux xhieda mħarrkin, ħlief -

(*a*) meta l-ħtieġa li jinġieb ix-xhud tinqala' waqt is-smigħ tal-kawża; jew

(*b*) meta r-rikors għat-taħrika tax-xhud ikun sar fi żmien li jħalli intervall biżżejjed għan-notifika tal-mandat lix-xhud, u biex igħaddi ż-żmien li qabel l-egħluq tiegħu x-xhud, skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 572, mhux fid-dmir li jidher; jew

(*ċ*) meta, b'nota, il-parti kuntrarja tagħti l-kunsens tagħha, bil-mod li jingħad fl-artikolu 150(1)(*ċ*).

Il-mandat tat-taħrika tax-xhud. *Emendat: XV.1913.113; XV.1983.9.*

**569.** (1) Il-mandat tat-taħrika tax-xhud għandu jkun fih l-ordni lix-xhud li jidher fil-lok u fil-ħin hemm fih imsemmija, biex jixhed, sew quddiem il-qorti, l-arbitri jew quddiem periti, jew quddiem wieħed jew iżjed mill-uffiċjali awtorizzati mil-liġi li jisimgħu xhieda.

Formula tal-mandat u x'għandu jkun fih.

(2) Il-mandat tat-taħrika tax-xhud għandu jkun skont il-formula li hemm għaldaqshekk. Il-parti li titlob il-ħruġ tal-mandat għandha ddaħħal fil-formula l-partikolaritajiet li għandu jkun fih il-mandat skont is-subartikolu (1) u fl-artikolu 570, u għandha tippreżenta l-mandat flimkien mat-talba għall-ħruġ tiegħu.

Taħrika lix-xhud biex iġib miegħu kotba, dokumenti, eċċ.

**570.** Bil-mandat ix-xhud jista' jiġi mħarrek li jġib miegħu kotba, dokumenti, jew ħwejjeġ oħra, li jkunu tal-partijiet fil-kawża jew ta' waħda minnhom, jew li jkun qiegħed jieħu ħsieb tagħhom ix-xhud jew li jkunu taħt il-kustodja tiegħu, inkella li, skont il-liġi, ix-xhud ikun fl-obbligu li jġib.

Talba għat-taħrika ta' xhud fil-qrati inferjuri. *Emendat: XV.1913.114; VIII.1990.3.*

**571.** It-talba għall-ħruġ ta' dan il-mandat fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta), u fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha inferjuri, tista' ssir bil-fomm.

Żmien għad-dehra tax-xhud.
*Emendat: XV.1913.115; XLIX.1981.6; VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.219.*

**572.** Xhud għandu jidher fil-qorti fil-jum u ħin stabbilit fit-taħrika sakemm huwa jkun ġie notifikat bl-imsemmija taħrika erbat ijiem qabel dak il-jum, liema żmien jibda għaddej mid-data tan-notifika tat-taħrika:

Iżda wkoll il-qorti tista', f'każijiet urġenti, tordna lil xhud sabiex dan jidher quddiemha minn jum għall-ieħor, jew minn siegħa għall-oħra, jew ukoll f'dak l-intervall ta' żmien li jista' jkun meħtieġ sabiex hu jidher quddiem il-qorti.

Ġurament dwar ir-rilevanza tax-xiehda ta' xhud li joqgħod fi Gożira oħra.
Tqegħid tal-ħlas li jmiss lix-xhud li jkun joqgħod fi Gożira oħra.

**573.** Ix-xhud li jkun joqgħod Malta ma jistax ikun imġiegħel jagħti x-xiehda tiegħu f'Għawdex, jew *vice versa*, jekk l-avukat tal-parti li titlob dik ix-xiehda, jew il-parti nfisha, meta din ma jkollha ebda avukat, ma jaħilfux li jidhrilhom illi x-xiehda hija rilevanti, u jekk ma tiġix imqiegħda f'idejn ir-reġistratur, fil-waqt stess tal-ħruġ tal-mandat, is-somma mehtieġa li skont il-liġi għandha tingħata bħala ħlas lix-xhud.

Meta persuna oħra tagħti xiehda minflok il-persuna mħarrka.
*Miżjud: XXIV.1995.220.*

**573A.** Kull uffiċjal jew impjegat ta' dipartiment tal-Gvern jew kull uffiċjal jew impjegat ieħor ta' xi korp li għandu personalità ġuridika distinta jista' jkun awtorizzat mill-persuna mħarrka biex jagħti xiehda minflokha dwar kull ħaġa li hu jkun jinsab iktar mgħarraf dwarha u jkollha x'taqsam mal-imsemmi dipartiment jew korp u li dwarha l-persuna l-ewwel imħarrka kienet mitluba sabiex tixhed:

Iżda l-persuna mħarrka għandha tagħti dik ix-xiehda hi nnifisha jekk hekk jingħad fit-taħrika.

Kull persuna preżenti fil-qorti tista' tiġi msejħa biex tixhed.

**574.** Kull persuna li tkun preżenti fil-qorti tista', fuq talba bil-fomm ta' waħda mill-partijiet, tiġi msejħa minnufih biex tixhed, daqs li kieku kienet imsejħa bis-saħħa ta' mandat ta' taħrika.

Piena għan-nuqqas ta' dehra ta' xhud imħarrek regolarment.

**575.** Jekk xhud, imħarrek regolarment, ma jidhirx meta jiġi msejjaħ, huwa jsir ħati ta' disprezz għall-awtorità tal-qorti u jiġi minnufih ikkundannat bħala tali; u l-qorti tista' wkoll, b'mandat ta' skorta jew ta' arrest, iġġiegħlu jidher biex jagħti x-xiehda tiegħu.

Setgħa tal-qorti li taħfer il-piena.

**576.** Fil-każ imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan, il-qorti tista', meta tinġieb raġuni tajba ta' sodisfazzjon tagħħa, taħfer il-piena.

Ix-xhud għandu jinsama' *viva voce*.
*Emendat: IX.1886.92; XV.1913.116.*

**577.** (1) Ħlief meta dan il-Kodiċi jiddisponi xort'oħra, l-eżami tax-xhieda fis-smigħ tal-kawżi għandu jsir fil-qorti bil-miftuħ u *viva voce*.

Lix-xhud ma tistax tingħata assistenza jew parir.

(2) Ix-xhieda ma jistgħux ikollhom l-assistenza jew il-parir ta' ħaddieħor.

Ġurament.

(3) Ix-xhieda qabel ma jixhdu għandhom jaħilfu, u l-ġurament, ħlief meta l-liġi tiddisponi xort'oħra, jiġi mogħti lilhom mir-reġistratur.

Mistoqsijiet diretti jew suġġestivi.

**578.** Lix-xhud, fl-eżami, ma jistgħux isiru, mingħajr il-permess tal-qorti għaldaqshekk, mistoqsijiet diretti jew suġġestivi.

Kontro-eżami.

**579.** Il-parti kuntrarja tista' tagħmel kontro-eżami lix-xhud; u f'dan il-kontro-eżami tista' tagħmel mistoqsijiet diretti jew suġġestivi.

**580.** (1) Fil-kontro-eżami, ix-xhud jista' jiġi mistoqsi biss dwar il-fatti li fuqhom ikun xehed fl-eżami, jew fuq ħwejjeġ li jistgħu jwaqqgħu l-kredibbiltà tax-xiehda tiegħu.

Mistoqsijiet fil-kontro-eżami.

(2) Meta l-parti li tagħmel il-kontro-eżami tkun trid tipprova bl-istess xhud xi ċirkostanza li ma jkollhiex x'taqsam mal-fatti li fuqhom tkun ingħatat ix-xiehda fl-eżami, tista', kemm-il darba l-qorti, għal raġuni tajba, ma tordnax xort'oħra, iġġib dan ix-xhud fiż-żmien li jmiss u teżaminah bħala xhud tagħha; u f'dak il-każ, il-qorti tista', fuq talba bil-fomm ta' din il-parti, tordna lix-xhud li ma jitbigħedx mill-qorti, biex jista' jiġi msejjaħ mill-ġdid u mistoqsi; u dik l-ordni tiswa daqs il-mandat ta' taħrika msemmi fl-artikolu 568(1).

**581.** Wara l-eżami u l-kontro-eżami ma jistgħux isiru mistoqsijiet oħra minn ebda waħda mill-partijiet; iżda, il-qorti, jew il-parti nfisha bil-permess tal-qorti, tista' tagħmel dawk il-mistoqsijiet li l-ħtieġa tagħhom tkun ġiet mit-tweġibiet mogħtija matul l-eżami jew il-kontro-eżami.

Mistoqsijiet li l-ħtieġa tagħhom tiġi mit-tweġib li jagħti x-xhud.

**582.** Il-qorti tista', f'kull waqt tal-eżami jew tal-kontro-eżami, tagħmel lix-xhud dawk il-mistoqsijiet li jidhrilha meħtieġa jew spedjenti.

Mistoqsijiet mill-qorti.

**583.** Ix-xhud jista' jiffriska l-memorja tiegħu b'kitba magħmula minnu nnifsu, jew minn ħaddieħor taħt id-direzzjoni tiegħu, fiż-żmien li fih il-fatt fil-kwistjoni jkun ġara, jew minnufih wara, jew f'kull żmien ieħor meta l-fatt kien frisk f'moħħu u huwa kien jaf li l-fatt kien ġie mfisser sewwa f'dik il-kitba; iżda f'dak il-każ, il-kitba għandha tiġi esibita u tista' taraha l-parti kuntrarja.

Ix-xhud jista' jiffriska l-memorja.

**584.** Il-parti li ġġib ix-xhud ma tistax tattakka l-kredibbiltà tiegħu bi provi tal-kondotta ħażina tiegħu, iżda hija tista' tikkontradiċih bi provi oħra, u tista' wkoll tipprova li f'okkażjonijiet oħra huwa kien għamel dikjarazzjonijiet li ma jaqblux max-xiehda li jkun qiegħed jagħti.

Il-parti li ġġib xhud ma tistax tattakka l-kredibbiltà tiegħu bi provi tal-kondotta ħażina tiegħu.

**585.** Il-parti tista' tattakka xhud imsejjaħ kontra tagħha, sew bi provi kuntrarji, kemm ukoll bi provi li x-xhud għandu ġeneralment fama li ma jgħidx is-sewwa.

Kif il-parti kuntrarja tista' tattakka xhud.

**586.** (1) Qabel ma tiġi attakkata l-kredibbiltà ta' xhud bi provi li f'okkażjonijiet oħra huwa kien għamel dikjarazzjonijiet li ma jaqblux max-xiehda tiegħu, għandhom jingħadu lilu dawk id-dikjarazzjonijiet biċ-ċirkostanzi taż-żmien, tal-lok u tal-persuni preżenti u huwa għandu jiġi mistoqsi jekk kienx għamel jew le dawk id-dikjarazzjonijiet; u għandu jiġi lilu mogħti li jispjegahom.

(2) Jekk dawk id-dikjarazzjonijiet kienu saru bil-miktub, għandhom jiġu murija lix-xhud qabel ma ssirlu ebda mistoqsija fuqhom.

Id-dikjarazzjonijiet li jkun għamel xhud f'okkażjonijiet oħra għandhom jingħadu lix-xhud meta l-kredibbiltà tiegħu tiġi attakkata bi provi ta' dawk id-dikjarazzjonijiet.

**587.** Ix-xhud għandu jwieġeb għal kull mistoqsija li l-qorti tippermetti li ssirlu; u l-qorti tista' ġġiegħlu jwieġeb billi tordna d-detenzjoni tiegħu sakemm ikun ħalef u wieġeb.

Ix-xhud għandu jwieġeb għal kull mistoqsija li l-qorti tippermetti li ssir.

Sigriet professjonali u sigriet tal-qrar. *Emendat: XXIV.1995.221; XVII.2003.20; X.2004.20.*

**588.** (1) L-avukat u l-prokuratur legali ma jistgħux, mingħajr il-kunsens tal-klijent, u s-saċerdot mingħajr il-kunsens tal-persuna li tkun għamlet il-qrara, jiġu mistoqsija fuq ħwejjeġ li jkunu ġew jafu, l-avukat jew il-prokuratur legali billi jkunu ġew fdati lilhom mil-klijent għall-finijiet tal-kawża, u s-saċerdot billi jkun ġie jafhom taħt is-sigriet tal-qrar jew bħala qrar.

(2) Ħlief bl-ordni tal-qorti, ebda *accountant*, tabib jew ħaddiem soċjali, psikologu jew *marriage counsellor* ma jista' jiġi mistoqsi fuq ħwejjeġ li jkun sar jaf mill-klijent tiegħu taħt sigriet professjonali jew li seta' sar jaf bihom fil-kapaċità professjonali tiegħu.

Dan il-privileġġ igħodd ukoll għall-interpreti.

(3) Dan il-privileġġ igħodd ukoll għall-interpretu li jkun ġie mqabbad sabiex jistgħu jsiru dawk il-ħwejjeġ sigrieti.

Mistoqsijiet li jistgħu jissuġġettaw lix-xhud għal proċess kriminali.

**589.** Ix-xhud ma jistax jiġi mġiegħel iwieġeb għal mistoqsijiet, meta t-tweġiba għalihom tkun tista' tissuġġettah għal proċess kriminali.

Setgħa mħollija lill-qorti dwar mistoqsijiet li jtellfu l-ġieh, eċċ. *Emendat: XI.1859.28; II.1940.11; XXIV.1990.222; XVI.2008.44.*

**590.** (1) Hu mħolli fid-diskrezzjoni tal-qorti li tiddeċidi, f'kull każ partikolari, meta xhud mhux obbligat iwieġeb xi mistoqsija partikolari, minħabba li t-tweġiba għal dik il-mistoqsija tista' ttelliflu l-ġieh, jew meta xhud m'għandux ikun imġiegħel jikxef ħwejjeġ li jistgħu jkunu ta' ħsara għas-servizz pubbliku.

Sigriet *ratione officii*.

(2) Ebda xhud ma jista' jiġi mġiegħel jiżvela xi informazzjoni miġjuba minn jew li għandha x'taqsam ma' xi dokument li għalih japplika l-artikolu 637(3).

Xhud preżenti waqt is-smigħ tal-kawża ma jistax jinġieb xhud. Setgħa tal-qorti.

**591.** Bħala regola, ebda persuna preżenti waqt is-smigħ ta' kawża ma tista' tinġieb bħala xhud fl-istess kawża; iżda hu mħolli fid-diskrezzjoni tal-qorti li, għal raġuni tajba, tiddispensa minn din ir-regola, f'każijiet partikolari.

Ix-xhieda jiġu mismugħin kull wieħed għalih. Konfront ta' xhud ma' ieħor. *Emendat: XI.1858.5; XV.1913.117.*

**592.** (1) Kull xhud għandu jiġu mismugħ għalih. Iżda, il-qorti tista' tippermetti li jsir il-konfront bejn żewġ xhieda jew iżjed; u f'dan il-każ kull wieħed minn dawn ix-xhieda jista' jkun mistoqsi quddiem ix-xhieda l-oħra.

Eżami tal-periti.

(2) Il-periti jiġu eżaminati kollha flimkien, barra minn meta l-qorti, f'xi każ partikolari, ma jidhriliex aħjar li tismagħhom kull wieħed għalih.

Xhieda torox-u-muti, eċċ.

**593.** (1) Jekk ix-xhud ikun trux-u-mutu imma jaf jikteb, il-mistoqsijiet għandhom isirulu bil-miktub; u f'dan il-każ il-mistoqsijiet u tweġibiet għandhom jinqraw pubblikament mir-reġistratur, u mbagħad jintrefgħu mal-atti tal-kawża.

(2) Jekk ix-xhud ikun trux-u-mutu u ma jkunx jaf jikteb, il-qorti tista' ssejjaħ bħala interpreti persuna li tista' tifhmu.

(3) Jekk ix-xhud ikun mutu imma mhux trux, jew bil-maqlub, il-qorti tmexxi l-eżami tiegħu kif jidhrilha l-aħjar sabiex tiżgura

ruħha illi x-xiehda tiġi meħuda sewwa.

**594.** (1) Is-sustanza tat-tweġibiet mogħtija mix-xhieda għandha tiġi mniżżla. Kull tweġiba li jista' jkollha b'mod sostanzjali mal-meritu tal-kawża għandha tiġi mniżżla kelma b'kelma:

Iżda fil-qrati inferjuri, ikun biżżejjed li n-notament tax-xiehda jitniżżel fil-qosor.

Notamenti tax-xiehda.
*Emendat: B'ordni fil-Kunsill, 1899, sez. 12. XV.1913.118; XVI.1929.7; XI.1932.3; XXXI.1934.53; XXXII.1965.8; XIX.1965.15; XI.1980. 3.*

(2) In-notament tax-xiehda hekk meħud għandu jinqara lix-xhud u, wara li jiġi ffirmat mir-reġistratur, l-oriġinal għandu jiġi mdaħħal fl-atti tal-kawża.

Qari tax-xiehda lix-xhud.

(3) Il-fatt li n-notament tax-xiehda ġie moqri lix-xhud għandu jiġi msemmi fit-tarf ta' dak in-notament, qabel ma jiġi ffirmat bħal ma jingħad hawn fuq.

Il-qari tax-xiehda għandu jiġi innutat.

(4) In-notament tax-xiehda għandu jinkiteb ċar u b'mod li jista' jinqara bit-*typewriter* jew bil-linka. Kull tibdil, korrezzjoni jew żjieda meħtieġa li jsiru fih qabel jew wara l-qari lix-xhud, għandhom isiru b'postilli fil-ġenb jew fit-tarf ta' dak in-notament, li għandhom ikunu ffirmati wkoll mir-reġistratur, u t-tħassir għandu jsir b'mod li l-kliem imħassar ikunu jistgħu jibqgħu jinqraw sewwa.

Tibdil, korrezzjonijiet jew żjieda.

(5) Il-fatt li fil-proċess ikun hemm in-notament tax-xiehdiet ma jimpedix li xhud li jkun ġie mismugħ quddiem il-qorti tal-ewwel grad jerġa jiġi msejjaħ quddiem il-qorti fi grad ta' appell, sew mill-partijiet jew b'ordni tal-qorti *ex officio.*

In-notament tax-xihdiet fil-proċess ma jinpedix li xhud jerġa jiġi msejjaħ quddiem il-qorti fi grad ta' appell.

**595.** (1) B'dak kollu li hemm fid-dispożizzjonijiet tal-aħħar artikolu qabel dan, il-qorti tista', fuq it-talba tal-parti l-waħda u l-oħra, jew, wara li tqis iċ-ċirkostanzi tal-każ *ex officio*, tordna li t-tweġibiet mgħotija mix-xhieda, jew is-sustanza tagħhom, jittieħdu bl-istenografija minn stenografi, maħturin għal hekk jew jiġu reġistrati b'mezzi elettromanjetiċi. In-noti tal-istenografat għandhom jittieħdu b'linka li ma titħassarx u jkunu ffirmati fuq kull paġna mill-istenografi u flimkien mat-traskrizzjoni għandhom, fl-oriġinal, jidħlu fl-atti tal-kawża. Ir-reġistrazzjoni elettromanjetika għandha tiġi traskritta taħt id-direzzjoni tar-reġistratur u t-traskrizzjoni għandha tidħol fl-atti tal-kawża. F'kull każ, it-traskrizzjoni tista' tkun miktuba bl-idejn jew bit-*typewriter* u għandha tinqara lix-xhud, matul is-seduta jew wara, mir-reġistratur li għandu jniżżel nota ta' dak il-qari fit-tarf tat-traskrizzjoni.

Ħatra ta' stenografi.
*Miżjud: XXXI.1934.54. Emendat: XII.1978.6.*

(2) Kemm-il darba x-xhud ikun irid jikkorreġi jew iżid xi ħaġa fix-xiehda kif traskritta, ir-reġistratur għandu jniżżel nota ta' din iż-żjieda jew korrezzjoni, u, f'dan il-każ, il-parti l-waħda jew l-oħra tista' terġa' ġġib ix-xhud quddiem il-qorti sabiex iwettaq iż-żjieda jew il-korrezzjoni.

(3) Ix-xhud jista' jkun imsejjaħ biex jidher quddiem ir-reġistratur b'ittra ffirmata mingħand dana, u d-dispożizzjonijiet ta'

dan il-Kodiċi dwar li x-xhieda jistgħu jiġu mġiegħla li jidhru, igħoddu għal kull xhud hekk imsejjaħ.

(4) Il-parti li ġġib ix-xhieda għandha tqiegħed f'idejn ir-reġistratur somma li tkun biżżejjed biex tagħmel tajjeb għad-drittijiet tal-istenografi jew għar-reġistrazzjoni.

Ħatra ta' interpreti. *Emendat: XV.1913.119; XXXI.1934.55; A.L. 46 tal-1965; XXIV.1995.223.*

**596.** (1) Jekk il-qorti ma tkunx tifhem l-ilsien li bih tingħata x-xiehda, hija taħtar interpretu kwalifikat bi spejjeż provviżorji tal-parti li ġġib ix-xhud.

Ġurament tal-interpretu.

(2) L-interpretu, meta jidħol għad-dmirijiet tal-kariga tiegħu, għandu jaħlef, quddiem il-qorti, li jfisser fedelment il-kliem tax-xhieda.

Ġurament tal-interpretu maħtur mill-qorti.

(3) L-interpretu maħtur mill-qorti jieħu l-ġurament ta' hawn fuq qabel is-smigħ tax-xhud.

Il-ġurament jingħata mir-reġistratur.

(4) Il-ġurament jiġi mogħti lill-interpretu mir-reġistratur.

Oppożizzjoni għall-interpretu.

(5) Kull interpretu jista' jiġi rrikużat għal raġuni tajba.

L-eżami u l-kontro-eżami ma jistax jiġi interrott.

**597.** L-eżami jew il-kontro-eżami tax-xhieda ma jistax jiġi interrott mingħajr il-permess tal-qorti.

Xiehda fuq kliem ħaddieħor. *Emendat: XV.1913.120.*

**598.** (1) Bħala regola, il-qorti ma tiħux qies ta' xiehda dwar fatti li x-xhud igħid li ġie jafhom mingħand ħaddieħor jew li qalhom ħaddieħor li jista' jinġieb biex jagħti xiehda fuq dawk il-fatti.

(2) Il-qorti tista', *ex officio*, jew fuq oppożizzjoni tal-parti, ma tħallix jew tiċħad li jsiru mistoqsijiet bi skop li jittieħdu xiehda bhal dawk.

(3) Iżda l-qorti tista' ġġiegħel lix-xhud li jsemmi l-persuna li mingħandha jkun sar jaf il-fatti li għalihom jirriferixxu dawk il-mistoqsijiet.

Meta xiehda fuq kliem ħaddieħor hija ammessa. *Emendat: XV.1913.121.*

**599.** Il-qorti tista', skont iċ-ċirkostanzi, tippermetti xiehda fuq kliem ħaddieħor u tieħu qies tagħha, meta dan l-istess kliem ħaddieħor ikollu, fih innifsu, importanza sostanzjali, fuq il-meritu tal-kawża jew ikun jagħmel parti mill-meritu; inkella meta dan ħaddieħor ma jkunx jista' jinġieb biex jixhed, u l-fatti jkunu tali li ma jkunux jistgħu jiġu ppruvati sewwa xort'oħra, l-aktar f'każijiet ta' twelid, ta' żwieġ, ta' mewt, ta' assenza, ta' servitù, ta' rjieħ ta' immobbli, ta' pussess, ta' drawwiet, ta' ġrajjiet storiċi pubbliċi, ta' reputazzjoni jew ta' fama, ta' kliem jew fatti ta' nies li mietu jew li jkunu assenti u li ma kellhom ebda interess li jgħidu jew jiktbu l-falz, u ta' fatti oħra ta' interess ġenerali jew pubbliku jew li jkunu magħrufa minn kulħadd.

Dikjarazzjonijiet *in articulo mortis*, eċċ. *Emendat: XV.1913.122.*

**600.** Jistgħu jinġiebu d-dikjarazzjonijiet magħmulin bil-miktub f'kull lok li jkun quddiem maġistrat, jew persuna oħra, sew *in articulo mortis* kemm fi żmien ieħor, sew quddiem il-partijiet kemm mhux quddiemhom, bil-ġurament jew mingħajru, basta li jiġi

ppruvat illi dawk id-dikjarazzjonijiet saru bil-ħsieb u f'ċirkostanzi tali li wieħed għandu jaħseb li min għamilhom ma riedx ibiddel issewwa, u li kieku seta' jiġi msejjaħ biex jixhed fil-kawża, kien ikun xhud kompetenti.

Arrest ta' min jixhed il-falz. *Emendat: VIII.1990.3.*

**601.** (1) Meta l-qorti jidhrilha li xhud sar ħati ta' xiehda falza, hija tordna li jiġi arrestat minnufih, u li, mingħajr dewmien, bil-mezz tar-reġistratur, tinbagħat kopja tal-atti lill-Qorti tal-Maġistrati, biex jitmexxa kif trid il-liġi.

Sospensjoni tal-kawża.

(2) F'dak il-każ, il-qorti tista', fuq talba bil-fomm ta' waħda mill-partijiet, tissospendi l-kawża li fiha x-xhud ikun xehed, sakemm jispiċċaw il-proċeduri kriminali kontra x-xhud, kemm-il darba dan ikun jista' jsir mingħajr ħsara tal-parti l-oħra u x-xiehda attakkata bħala falza tkun tali li x'aktarx ikollha importanza sostanzjali fuq il-meritu tal-kawża.

Żjieda jew korrezzjoni minn xhud jew interpreti. *Emendat: XXXI.1934.57.*

**602.** (1) Jekk ix-xhud, jew l-interpretu, f'kull żmien qabel l-eġħluq tas-smigħ tal-kawża, ikun irid jagħmel xi żjieda jew korrezzjoni, il-qorti tippermetti dik iż-żjieda jew korrezzjoni, u tagħtiha piż skont iċ-ċirkostanzi.

(2) Dik iż-żjieda jew korrezzjoni tiġi mniżżla u ċċertifikata kif jingħad fl-artikoli 594 u 595.

Kif issir il-prova tal-identità tal-persuna jew tal-ħaġa.

**603.** Biex issir il-prova tal-identità tal-persuna jew tal-ħaġa, mhux mehtieġ li x-xhud juri l-persuna minn fost persuni oħra, jew jagħżel il-ħaġa minn fost ħwejjeġ oħra, kemm-il darba l-qorti ma jkunx jidhrilha xieraq li tordna li jsir hekk.

Dmir tax-xhud li ma jitbigħedx.

**604.** Ebda xhud ma jista' jitbiegħed sakemm il-qorti ma tibgħatux.

każijiet li fihom xhud ma jistax jikkomunika ma xhud iehor.

**605.** Il-qorti tista', minn jeddha jew fuq talba tal-partijiet, timpedixxi li xhud li jkun ġa ġie mismugħ milli jikkomunika b'kull mod li jkun ma' xhud ieħor li għad irid jiġi mismugħ.

Smigħ ta' xhieda li jkunu sejrin jitilqu minn Malta, eċċ. *Emendat: X.1856.11. IV.1868.10; IX.1886.93; XV.1913.123; VIII.1990.3; XXIV.1995.224; XXXI.2002.155.*

**606.** (1) Meta persuna, li x-xiehda tagħha tkun trid tinġieb f'kawża pendenti, tkun sejra titlaq minn Malta jew tkun hekk marida jew imdaħħla fiż-żmien li tista' tmut jew issir inkapaċi li tixhed qabel iż-żmien li fih għandha tinsama' dik il-kawża, inkella ma tkunx tista' tidher fis-smigħ tal-kawża, il-qorti tista', minbarra minn fil-każijiet imsemmijin fl-artikolu 611, tinkariga assistent ġudizzjarju biex jisma' lil dik il-persuna; u f'dak il-każ, il-mistoqsijiet magħmulin lix-xhud, flimkien mat-tweġibiet li jagħti, għandhom jiġu mniżżla bil-miktub, u x-xhud għandu jiffirma x-xiehda jew jagħmel salib flok il-firma.

Kif issir it-talba għas-smigħ ta' dan ix-xhud.

(2) It-talba għas-smigħ tax-xhud kif jingħad fis-subartikolu (1), jekk tkun magħmula qabel il-ġurnata maħtura għas-smigħ jew għall-kontinwazzjoni tal-kawża, issir b'rikors u ir-rikorrent għandu jaħlef li għandu raġun jaħseb li x-xhud sejjer jitlaq minn Malta jew li ma jkunx kapaċi biex jidher quddiem il-qorti, skont il-każ; waqt is-smigħ tal-kawża din it-talba tista' ssir bil-fomm.

Smigħ ta' xhud mhux fil-Gżira li fiha l-qorti toqgħod.

(3) Jekk il-kawża tkun miexja quddiem waħda mill-qrati superjuri, jew quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta), u x-xhud li għandu jiġi mismugħ, kif jingħad f'dan l-artikolu, ikun fil-Gżira ta'

Għawdex jew Kemmuna, il-qorti tista' tinkariga assistent ġudizzjarju biex jisma' dak ix-xhud; u jekk il-kawża tkun miexja quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), u x-xhud li għandu jiġi mismugħ, kif jingħad hawn fuq, ikun fil-Gżira ta' Malta, il-qorti tista' tinkariga assistent ġudizzjarju biex jisma' dak ix-xhud.

L-assistent ġudizzjarju jista' jagħti l-ġurament.

(4) Fil-każijiet imsemmijin f'dan l-artikolu, il-ġurament jista' jiġi mogħti mill-assistent ġudizzjarju.

(5) Il-parti li titlob il-prova għandha, qabel l-esekuzzjoni tal-ordni tal-qorti, tqiegħed f'idejn ir-reġistratur somma biżżejjed biex tagħmel tajjeb għall-ispiża li jagħmel għall-esekuzzjoni ta' dak l-ordni; u fin-nuqqas ta' dan id-depożitu, il-qorti tista' tiddeċiedi l-kawża mingħajr dik il-prova.

L-assistent ġudizzjarju għandu jniżżel l-eċċezjonijiet dwar il-kompetenza jew il-kredibilità tax-xhieda.

**607.** L-assistent ġudizzjarju għandu jniżżel kull oġġezzjoni mressqa mill-partijiet dwar il-kompetenza jew il-kredibilità ta' xhud.

Is-smigħ tax-xhud taħt l-artikolu 606, jista' jiġi ordnat f'kull waqt tal-kawża.

**608.** Is-smigħ tax-xhud taħt l-artikolu 606, jista' jiġi ordnat f'kull waqt tal-kawża.

Ix-xiehda għandha tiġi iffirmata u issiġillata.
*Sostitwit: XXXI.2002.157.*

**609.** Ix-xihdiet meħuda kif jingħad fl-artikoli 606 u 607 għandhom jiġu wkoll iffirmati mill-assistent ġudizzjarju, u mbagħad għandhom jiġu ssiġġillati mir-Reġistratur, u mdaħħlin fl-atti tal-kawża.

Ix-xiehda tista' tittieħed għad li ma jkunx hemm ir-raġunijiet imsemmijin fl-artikolu 606.
*Mizjud: XV.1913.124.*
*Emendat: XXVII.1979. 19; XXIV.1995.226; XXXI.2002.158.*

**610.** (1) Id-dispożizzjoni tal-artikolu 606 tgħodd ukoll, għad li ma jkunx hemm ir-raġunijiet imsemmija f'dak l-artikolu, kull meta, f'kawża quddiem il-Qorti Ċivili, Prim'Awla, issir talba għaldaqshekk mill-partijiet kollha fil-kawża, bil-mezz ta' nota u wkoll meta l-qorti hekk tordna.

(2) F'dan il-każ, ma jgħoddux id-dispożizzjonijiet tal-aħħar parti tal-artikolu 606(1); iżda t-tweġibiet tax-xhieda għandhom jitniżżlu bil-mod li jingħad fl-artikolu 594(1), u x-xhud għandu jiffirma x-xiehda jew jagħmel salib flok il-firma u mbagħad jiffirmaha wkoll l-assistent ġudizzjarju, illi għandu jgħaddiha lir-reġistratur.

Eċċezzjonijiet kontra xhieda jew mistoqsijiet.

(3) Meta tinqala' kwistjoni quddiem l-assistent ġudizzjarju dwar il-kompetenza jew rilevanza ta' xhud, inkella jekk mistoqsija magħmula lil xhud hix ammissibbli jew rilevanti, l-assistent ġudizzjarju jiddeċiedi l-kwistjoni, u jżomm tagħha proċess verbal, bla ħsara tal-jedd tal-parti aggravata, meta x-xhud jew il-mistoqsija jiġu riġettati, li ġġib il-kwistjoni quddiem il-qorti.

(4) Kull dispożizzjoni oħra ta' dan il-Kodiċi dwar is-smigħ tax-xhieda quddiem il-qorti tgħodd għas-smigħ tax-xhieda taħt dan l-artikolu, sa fejn tista' tgħodd.

Smigħ mill-ġdid tax-xhud fil-qorti.

(5) Xejn f'dan l-artikolu ma jimpedixxi lill-qorti milli tordna, meta meħtieġ, minn jeddha jew fuq talba ta' waħda jew l-oħra mill-partijiet, li xhud mismugħ bil-mod li jingħad f'dan l-artikolu, jerġa' jinġieb u jerġa' jiġi mistoqsi quddiemha.

Smigħ ta' xhud li jkun sejjer isiefer, eċċ., meta x-xiehda tinħtieġ fil-qrati inferjuri.
*Emendat: X.1856.12; XV.1913.125, 126; XXIX.1939.3; A.L. 4 tal-1963; A.L. 46 tal-1965; XXXI.1966.2; LVIII.1974.68; VIII.1990.3; XXIV.1995.227; XXV.2019.22.*

**611.** (1) Meta x-xiehda msemmija fl-artikolu 606 tkun mitluba quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta), jew quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha inferjuri, ix-xhud jiġi mismugħ mill-maġistrat innifsu, iżda f'dan l-aħħar każ il-maġistrat għandu jniżżel ix-xiehda bil-miktub u jġiegħel lix-xhud jiffirmaha jew li jagħmel salib flok il-firma.

(2) Kull meta l-maġistrat tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) jkun ternporanjament assenti minn Għawdex bil-permess tal-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, jew, minħabba impediment leġittimu, ma jkunx jista' jaqdi d-dmirijiet tiegħu, ir-reġistratur ta' dik il-qorti jista' jiġi awtorizzat mill-Avukat tal-Istat li jieħu x-xiehda ta' kull persuna skont id-dispożizzjoni tal-artikolu 606 u li jagħti l-ġurament meħtieġ.

(3) B'danakollu, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 606(3) jgħoddu wkoll għall-qrati msemmija fis-subartikolu (1), meta x-xhud li għandu jinsama' ma jkunx jinsab fil-Gżira jew fil-Gżejjer li fiha jew fihom tkun toqgħod il-qorti li quddiemha x-xiehda tkun meħtieġa.

L-artikolu 606 jgħodd ukoll għall-każijiet li fihom xhud ma jkunx ġie ammess mill-qorti tal-ewwel grad.

**612.** (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 606 jgħoddu wkoll meta, għar-raġunijiet imsemmija f'dak l-artikolu, ikun hemm raġuni biżżejjed biex wieħed jaħseb illi xhud, li ma jkunx ġie ammess fil-qorti tal-ewwel grad, ma jkunx jista' jidher quddiem il-qorti fi grad ta' appell.

(2) F'dak il-każ, is-smigħ tax-xhud jiġi ordnat mill-qorti li quddiemha l-kawża tkun pendenti, iżda x-xiehda tibqa' magħluqa u ssiġillata sakemm il-qorti fi grad ta' appell tiddikjara li x-xhud huwa kompetenti.

Xiehda ta' persuna li toqgħod barra minn Malta.
*Emendat: XI.1977.2; VIII.1990.3; XXIV.1995.228.*
Sospensjoni tas-smigħ tal-kawża.

**613.** Meta l-parti turi b'sodisfazzjon ta' qorti superjuri jew tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri, illi x-xiehda ta' xhud li jinsab barra minn Malta hija indispensabbli għad-deċiżjoni ta' kawża pendenti quddiem waħda minn dawk il-qrati, dik il-qorti tista' tiddikjara b'digriet li hu meħtieġ l-eżami ta' dak ix-xhud, tista' tissospendi l-kawża wara li tkun imxiet skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 158 u tiddifferixxi l-kawża għal dak iż-żmien li matulu dik ix-xiehda tkun tista' tinkiseb.

Kif isir it-talba għar-rogatorja.
*Emendat: XV.1913.127; XXIV.1995.229.*
Produzzjoni tal-mistoqsijiet.

**614.** (1) It-talba għas-smigħ ta' dan ix-xhud għandha ssir b'rikors meta tiġi magħmula qabel is-smigħ tal-kawża, jew bil-fomm meta tiġi magħmula waqt is-smigħ tal-kawża; u fil-każ il-wieħed u l-ieħor il-parti li titlob is-smigħ ta' dan ix-xhud għandha ġġib il-mistoqsijiet magħmulin bil-miktub, u tagħti l-isem u l-indirizz tal-persuna li għandha tidher għaliha waqt is-smigħ tax-xhud.

Traduzzjoni tal-mistoqsijiet.

(2) Il-qorti ma tirċevix dawn il-mistoqsijiet jekk ma jkunx hemm magħhom traduzzjoni fl-ilsien tal-pajjiż li fih ix-xhud għandu jiġi mismugħ, kemm-il darba l-parti ma turix, b'sodisfazzjon tal-qorti, li din it-traduzzjoni mhix prattikabbli; f'liema każ, din iċ-ċirkostanza għandha titniżżel f'verbal fl-atti tal-kawża u għandha tiġi msemmija fl-ittra rogatorjali kkuntemplata fl-artikolu 618.

Traduzzjoni mwettqa bil-ġurament.

(3) Din it-traduzzjoni għandha tiġi ffirmata, u mwettqa bil-ġurament bħala eżatta quddiem ir-reġistratur, mill-persuna li tkun għamlitha.

Ġurament li għandha tieħu l-persuna li titlob l-ittra rogatorjali.

**615.** Il-parti li titlob is-smigħ ta' dan ix-xhud għandha twettaq bil-ġurament li taf, jew, li għandha informazzjoni illi għandha raġun biżżejjed biex taħseb li hija vera, li dan ix-xhud jinsab fil-lok imsemmi mill-istess parti, u li l-istess xhud jista' jiżgura l-verità tal-fatti miġjubin fil-mistoqsijiet.

Il-parti kuntrarja tista' taħtar rappreżentant tagħha.
*Emendat: XXIV.1995.230.*

**616.** Meta t-talba msemmija fl-artikolu 614 tiġi milqugħa, il-parti kuntrarja għandha l-jedd li taħtar persuna biex tidher għaliha waqt is-smigħ tax-xhud; l-isem u l-indirizz ta' din il-persuna għandu jingħata lill-qorti fiż-żmien mogħti fid-digriet.

Il-parti kuntrarja għandha jedd li tara l-mistoqsijiet.
*Sostitwit: XXIV.1995.231.*

**617.** Għandha tiġi notifikata lill-parti l-oħra jew lill-avukat tagħha kopja tal-mistoqsijiet imniżżlin bil-miktub.

L-ittra rogatorjali.

**618.** Meta jagħlaq iż-żmien imsemmi fl-artikolu 616, ir-reġistratur, fuq digriet mogħti għaldaqshekk mill-qorti, jikteb ittra rogatorjali indirizzata lil wieħed mill-imħallfin jew maġistrati tal-lok fejn is-smigħ tax-xhud għandu jsir, jew lil persuna jew persuni oħra kif jingħad fid-digriet, u jitlob lil dak l-imħallef, maġistrat jew persuna jew persuni oħra biex jisimgħu x-xhud b'ġurament; mal-ittra rogatorjali għandha tiġi mdaħħla kopja tad-digriet u tal-mistoqsijiet, u għandu jkun fiha l-isem tal-persuni maħtura mill-partijiet biex jidhru għalihom, u l-partikolaritajiet tagħhom.

L-ittra rogatorjali u d-dokumenti għandhom jinbagħtu lill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja.
*Emendat: A.L. 4 tal-1963; XXIV.1995.232; XXXI.2007.27.*

**619.** L-ittra rogatorjali msemmija fl-aħħar artikolu qabel dan, bid-dokumenti ta' magħha, għandha tiġi mir-reġistratur mibgħuta lill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, sabiex dan jibgħatha lill-awtorità kompetenti b'talba sabiex tagħtiha kors:

Iżda l-qorti tista' tiddispensa mill-ħtieġa ta' dan l-artikolu meta xi trattat, konvenzjoni, patt jew ftehim, bejn Malta u pajjiż ieħor jew li jkunu japplikaw għaż-żewġ pajjiżi li huma jew li dawk iż-żewġ pajjiżi jkunu parti fihom, ikunu jipprovdu għat-trasmissjoni diretta ta' ittri rogatorji bejn l-awtoritajiet ġudizzjarji.

Dmir tal-parti illi titlob il-prova b'rogatorja.

**620.** Il-parti li titlob din il-prova għandha tfittex illi l-awtorità jew il-persuna li tkun ġiet mitluba li tieħu din ix-xħieda, tesegwixxi s-smigħ tax-xhud skont l-ittra rogatorjali.

Kif għandu jsir l-eżami bil-mistoqsijiet.

**621.** Quddiem l-awtorità jew il-persuna mitluba li tieħu x-xiehda, il-mistoqsijiet għandhom isiru fuq il-mistoqsijiet mibgħuta mal-ittra rogatorjali, u, fil-kontro-eżami, għandhom isiru dawk il-mistoqsijiet l-oħra li jitlob li jsiru r-rappreżentant tal-parti kuntrarja; l-awtorità jew il-persuna mitluba biex tieħu x-xiehda tista' wkoll tagħmel dawk il-mistoqsijiet l-oħra illi, wara t-tweġibiet li jkunu ġew mogħtija, jidhrilha, jew ir-rappreżentant tal-parti li talbet il-prova juriha, li huma meħtieġa jew spedjenti.

Setgħa tal-persuna li għandha tieħu x-xiehda.

**622.** (1) Ir-rappreżentanti tal-partijiet, meta jiġu mgħarrfin mill-awtorità jew mill-persuna mitluba biex tieħu x-xiehda, għandhom imorru fil-lok u fil-jum mogħtijin għas-smigħ tax-xhud; u hu dmir tar-rappreżentant tal-parti li trid tipproduċi x-xhud li jieħu miegħu dan ix-xhud biex jiġi eżaminat; l-eżami tax-xhud għandu jitniżżel bil-miktub, u x-xhud għandu jiffirmah jew jagħmel salib flok il-firma, imbagħad tiffirmah ukoll l-awtorità jew il-persuna mitluba biex tieħu x-xiehda.

Avviż tal-lok u tal-jum tas-smigħ tax-xhud li jingħata lir-rappreżentanti tal-partijiet. L-eżami tax-xhud għandu jitniżżel bil-miktub. *Emendat: A.L. 4 tal-1963; XXIV.1995.223.*

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom jiġu mfissra fl-ittra rogatorjali, illi għandu jkollha fiha wkoll it-talba sabiex l-awtorità jew il-persuna fuq imsemmija tibgħat ix-xiehda, wara li tiġi meħuda, lill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, sabiex dan imbagħad jibgħatha lill-qorti.

Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom jiġu mfissra fl'ittra rogatorjali.

**622A.** (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 613 sa 622, meta tkun tenħtieġ tinstama' x-xiehda ta' xhud li jkun jinsab barra minn Malta, u dik il-persuna tkun għamlet affidavit dwar fatti li tkun taf bihom quddiem xi awtorità jew persuna oħra li jkollha jedd f'dak il-pajjiż fejn ikun joqgħod ix-xhud li tagħti ġuramenti, jew quddiem uffiċjal konsulari ta' Malta li jkun qed jaqdi dmirijietu fil-pajjiż fejn ikun joqgħod ix-xhud, dak l-affidavit kif debitament awtentikat ikun jista' jinġieb bi prova quddiem qorti f'Malta; u d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 623, 624 u 625 għandhom ikunu jgħoddu għal kull affidavit bħal dak.

Xiehda b'affidavit ta' xhud li joqgħod barra minn Malta. *Miżjud: XXIV.1995.234.*

(2) L-affidavit li jsir b'dak il-mod għandu jiġi notifikat lill-parti jew lill-partijiet l-oħra, u kull parti fil-kawża li tkun tixtieq tagħmel kontro-eżami ta' dak ix-xhud għandha tagħmel rikors quddiem il-qorti sabiex hija teżamina lil dak ix-xhud permezz ta' ittri rogatorji mhux aktar tard minn għoxrin jum minn notifika ta.' l-affidavit; u d-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi dwar ittri rogatorji għandhom ikunu hekk jgħoddu *mutatis mutandis*.

(3) Jekk ma jsirx rikors kif imsemmi qabel, ma għandux jitħalla li jsir kontra-eżami tax-xhud sakemm ma tkunx il-qorti nnifisha li tordna li jsir dan għal raġuni valida; u dak l-affidavit għandu jitqies minkejja n-nuqqas ta' kontro-eżami.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, jekk il-partijiet jaqblu, il-qorti tista', jekk jidhrilha xieraq tagħti provvedimenti oħra dwar kif għandu jitmexxa l-kontro-eżami skont kif jidhrilha xieraq fiċ-ċirkostanzi.

**622B.** (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 622A, il-qorti tista' jekk tqis li jkun hekk xieraq, tippermetti l-irrekordjar fuq tejp jew fuq *video* ta' xi xiehda meħtieġa minn xhud, skont kodiċijiet ta' prattika li l-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista', b'regolamenti, jippreskrivi.

Irrekordjar fuq tejp jew fuq *video* ta' xiehda. *Miżjud: XXXI.2002.159. Emendat: VIII.2017.7.*

(2) Il-Qorti tista' wkoll tippermetti li x-xhieda ta' xi xhud, ukoll jekk preżenti f'Malta, tingħata permezz ta' vidjokonferenza jew permezz ta' telekonferenza minn tali post kif il-Qorti tista' tordna u bla ħsara għal dawk il-kondizzjonijiet u direzzjonijiet kif il-Qorti jista' jidhrilha neċessarju:

Iżda l-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista',

b'regolamenti, jipprovdi għall-proċeduri, formalitajiet, modalitajiet jew restrizzjonijiet kollha li għandhom japplikaw għat-teħid ta' xhieda f'Malta fir-rigward ta' proċeduri f'Malta permezz ta' vidjokonferenza jew telekonferenza u meta l-Ministru jagħmel tali regolamenti, l-imsemmija regolamenti għandhom jgħoddu u kull kondizzjoni jew direttiva mogħtija mill-Qorti taħt dan is-subartikolu ma għandhiex tkun f'kunflitt ma' dawk ir-regolamenti.

Tqegħid mill-ġdid tal-kawża fuq il-lista.
*Emendat: XXIV.1995.235.*

**623.** Meta l-qorti tirċievi x-xiehda, jew jekk l-awtorità jew il-persuna mitluba biex tieħu x-xiehda tgħarraf li ma kienx possibbli li tieħu dik ix-xiehda, sew minħabba li x-xhud ma jkunx deher quddiemha, jew għal xi raġuni oħra; jew, meta fil-fehma tal-qorti, wara li hija tieħu qies ta' kemm ikun bogħod il-lok u ta' kull ċirkostanza oħra, ikun għadda żmien biżżejjed mingħajr ma tkun waslet ix-xiehda mitluba, il-qorti tista', minn jeddha jew fuq rikors tal-parti interessata, tordna li l-kawża tiġi mqiegħda fuq il-lista, mismugħa u deċiża.

F'liema waqt tal-kawża tista' tinġieb ix-xiehda meħuda bil-mezz ta' rogatorji.
*Emendat: XXIV.1995.236.*

**624.** (1) Ix-xiehda meħuda bħal ma jingħad fl-artikoli 613 sas-620 inklużivament tista' tinġieb bħala prova mhux biss fil-qorti tal-ewwel grad u fil-qorti fi grad ta' appell, iżda wkoll fil-qorti fi grad ta' appell biss, meta x-xiehda, għalkemm ordnata b'digriet tal-qorti tal-ewwel grad, tasal wara li l-kawża tkun għaddiet fi grad ta' appell.

(2) Din ix-xiehda tista' wkoll tinġieb, sew fil-qorti tal-ewwel grad kemm fil-qorti fil-grad ta' appell, meta l-kawża li fiha dik ix-xiehda tkun ġiet ordnata, tkun intemmet u mbagħad tkun reġgħet infetħet mill-ġdid skont il-liġi.

Qari tax-xiehda fil-qorti.
*Emendat: XXII.1976.4.*

**625.** (l) Ix-xihdiet tax-xhieda meħudin kif hemm imsemmi fl-artikoli 606, u 613 sas-624 għandhom jinqraw fis-smigħ tal-kawża, kemm-il darba fiż-żmien ta' dan is-smigħ, ix-xhieda hekk mismugħa jkunu mejta, jew ma jkunux jistgħu jidhru, jew ikunu miżmuma fil-bogħod b'xi maniġġ tal-parti l-oħra, jew ikunu neqsin minn Malta.

(2) Dawn ix-xihdiet, għalkemm meħuda waqt li tkun miexja l-kawża fil-qorti tal-ewwel grad, jistgħu jinġiebu wkoll fil-qorti fi grad ta' appell, meta jibqa' l-impediment imsemmi f'dan l-artikolu.

Smigħ ta' xhieda minn periti.
*Emendat: IX.1886.95; XXXI.1934.58.*

**626.** (1) Il-qorti, meta tagħti inkarigu lil periti, tista' tagħtihom is-setgħa li jisimgħu xhieda u li jagħtu l-ġurament.

Xhieda mismugħin minn periti jistgħu jinġiebu għas-smigħ quddiem il-qorti.

(2) Ix-xhieda mismugħin mill-periti jistgħu, bil-permess tal-qorti, jerġgħu jinġiebu biex jinsemgħu quddiem il-qorti; u l-qorti tista' wkoll tordna minn jeddha li dawk ix-xhieda jerġgħu jinġiebu quddiemha.

*Sub-titolu II*

FUQ IL-PROVA B'DOKUMENTI

**627.** Id-dokumenti msemmijin hawn taħt huma ammissibbli bi prova bla ma tkun meħtieġa ebda prova oħra tal-awtentiċità tagħhom, ħlief dik li tidher minnhom infishom, u jippruvaw dak li jkun fihom, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju:

Dokumenti li ma jinħtiġux prova oħra tal-awtentiċità tagħhom ħlief dik li tidher minnhom infishom.
*Emendat: A.L. 4 tal-1963; XI.1973.377; XXII.1976.4.*

(*a*) l-atti tal-Gvern ta' Malta, iffirmati mill-Ministru jew mill-kap tad-dipartiment li minnu jkunu ħarġu, jew, fl-assenza ta' dan, mid-deputat, assistent jew uffiċjal ieħor li jiġi warajh fil-grad, awtorizzat li jiffirma dawk l-atti;

(*b*) ir-reġistri ta' dipartiment tal-Gvern ta' Malta;

(*ċ*) l-atti pubbliċi kollha ffirmati mill-awtoritajiet kompetenti, u maħruġin fil-Gazzetta tal-Gvern;

(*d*) l-atti tal-Gvern ta' Malta, stampati bl-awtorità tal-Gvern u ppubblikati regolarment;

(*e*) l-atti u r-reġistri tal-qrati tal-ġustizzja u tal-qrati ekkleżjastiċi ta' Malta;

(*f*) iċ-ċertifikati maħruġin mill-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku u mir-Reġistratur tal-Artijiet;

(*g*) it-testimonjal magħmul taħt l-awtorità tal-Qorti tal-Kummerċ;

(*h*) id-dokumenti msemmija fl-artikolu 68, fis-subartikolu (3) tal-artikolu 95, fl-artikolu 227 u, safejn japplika l-artikolu 227, fl-artikolu 274 tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili kif provdut fl-imsemmija dispożizzjonijiet.

Kap. 234.

**628.** L-atti ta' Gvern barrani, jew ta' dipartiment ta' gvern barrani, jew ta' qrati ta' ġustizzja barranin, jew ta' stabbilimenti barranin, awtentikati, mir-rappreżentant diplomatiku jew konsulari tal-Gvern ta' Malta fil-pajjiż li fih ikunu ħarġu, jew minn persuna li tkun qed isservi f'servizz diplomatiku, konsulari, jew f'xi servizz ieħor barrani ta' xi pajjiż li b'arranġamenti tal-Gvern ta' Malta jkun qed jirrappreżenta l-interessi ta' dan il-Gvern f'dak il-pajjiż, jew minn awtorità oħra kompetenti, fil-pajjiż li fih ikunu ħarġu, huma wkoll ammissibbli bi prova bl-istess mod bħad-dokumenti msemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan.

Atti ta' gvernijiet barranin, eċċ.
*Emendat: XXII.1976.4.*

**629.** Huwa ammissibbli u jistgħu jippruvaw dak li jkun fihom, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, basta li tkun ippruvata l-awtentiċità tagħhom:

Atti li jinħtieġu l-prova tal-awtentiċità.
*Emendat: XI.1973.377.*

(*a*) l-atti u r-reġistri ta' stabbilimenti, jew korpi pubbliċi, awtorizzati jew magħrufa mil-liġi jew mill-Gvern;

(*b*) l-atti u r-reġistri tal-parroċċi dwar twelid, żwieġ, u mewt, u d-dispożizzjonijiet magħmula skont il-liġi quddiem kappillan;

(*ċ*) l-atti u r-reġistri tan-nutara pubbliċi ta' Malta;

(*d*) il-kotba tal-kummerċjanti, miżmumin skont il-liġi,

ġħall-prova biss tal-konvenzjonijiet jew ta' operazzjonijiet kummerċjali oħra;

(*e*) il-kotba tas-sensali pubbliċi miżmumin skont il-liġi, ġħall-prova ta' dak li jkun ġħadda bejn il-kontraenti f'affarijiet kummerċjali;

Kap. 234.

(*f*) id-dokumenti msemmija fl-artikolu 134(3), fl-artikolu 176(2) u fl-artikolu 190(6) tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili kif provdut fl-imsemmija dispożizzjonijiet.

Atti u reġistri ta' nutara ta' pajjiżi barranin.

**630.** L-atti u r-reġistri ta' nutara pubbliċi ta' pajjiżi barranin, awtentikati skont l-artikolu 628, huma ammissibbli bi prova u jistgħu jippruvaw dak li jkun fihom bl-istess mod bħall-atti msemmijin fl-artikolu 627.

Il-kotba tal-kummerċjanti, eċċ., jagħmlu prova kontra kummerċjanti, eċċ.

**631.** Il-kotba tal-kummerċjanti jagħmlu prova kontra l-kummerċjanti nfishom, u l-kotba tal-bastimenti kontra l-kaptani jew is-sidien tal-bastimenti, għad li dawk il-kotba ma jkunux miżmuma kif trid il-liġi.

Dikjarazzjoni tal-parti kontra tagħha nfisha, eċċ.

**632.** (1) Kull dikjarazzjoni magħmula mill-parti kontra tagħha nfisha, u kull kitba oħra li jkun fiha konfessjonijiet, konvenzjonijiet jew obbligi, jistgħu jinġiebu bi prova.

Oġġetti materjali.

(2) Tista' wkoll tinġieb bi prova kull kitba, stampata jew le, skrizzjoni, siġill, bandiera, strument jew għodda ta' arti jew sengħa, talja jew talja bi tqabbil, mappa, sinjal jew marka, li tista' tagħti informazzjoni, tifsir jew raġuni tal-fatti miġjuba fil-kawża.

Att pubbliku difettuż jista' jinġieb bi prova bħala kitba privata.

**633.** Kull att illi, minħabba inkompetenza jew inkapaċità tal-uffiċjal li kitbu, għamlu, jew ippubblikah, jew li, minħabba n-nuqqas ta' xi formalità meħtieġa mil-liġi, ma jkollux is-saħħa ta' att pubbliku, jista' jinġieb bi prova bħala kitba privata bejn il-partijiet, kemm-il darba l-partijiet ikunu ffirmawh jew immarkawh b'salib flok il-firma, jew jekk jiġi ppruvat li l-att ġie miktub jew iffirmat minn persuna oħra b'inkarigu tagħhom.

Regoli dwar provi fuq firem jew sinjali b'salib flok firem.
*Emendat: IX.1886.96; XV.1913.128; XII.1924.5; II.1947.2; XV.1983.10; XXI.1993.87; XXIV.1995.238.*

**634.** (1) Il-persuna li kontra tagħha tinġieb karta li milli jidher tkun iffirmata minnha nfisha, hija obbligata li tiddikjara b'mod pożittiv jekk il-kitba jew il-firma hix tagħha jew le, u, fin-nuqqas ta' din id-dikjarazzjoni, din il-kitba jew firma tkun magħduda, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, li hija l-kitba jew firma tagħha.

(2) Jitqiesu wkoll veri, bla ħsara tal-prova kuntrarja, il-firem u sinjali b'salib flok firem awtentikati minn avukat, nutar jew prokuratur legali, meta, fl-awtentikazzjoni, l-avukat, in-nutar jew il-prokuratur legali jiddikjara li ġew magħmula quddiemu u, meta l-persuna ma tkunx taf tiffirma isimha, quddiem żewġ xhieda ffirmati fl-istess att, u li huwa nnifsu żgura ruħu mill-identità tal-persuni li għamlu dik il-firma jew dak is-sinjal flok il-firma.

Kap. 16.

(3) Għall-finijiet tal-artikolu 1233(1)(*g*) tal-Kodiċi Ċivili jingħaddu wkoll veri, bla ħsara tal-prova kuntrarja, il-firem u s-sinjali flok firem awtentikati minn kappillan bil-mod li jingħad fis-subartikolu (2).

**635.** Meta hu meħtieġ li tiġi vverifikata l-kitba ta' min ikun kiteb jew iffirma dokument, dik il-prova tista' ssir -

Kif tista' tiġi ivverifikata l-kitba ta' min ikun kiteb, eċċ., dokument.

(*a*) billi l-kitba tiġi magħrufa minn min ikun kiteb jew iffirma d-dokument;

(*b*) b'xhieda li raw lill-persuna tikteb jew tiffirma d-dokument;

(*ċ*) b'xhieda illi, għalkemm ma rawx lill-persuna tikteb jew tiffirma d-dokument, ikunu jagħrfu l-kitba tagħha;

(*d*) bit-taqbil ta' kitba ma' oħra, jew b'ċirkostanzi oħra jew konġetturi;

(*e*) b'periti tal-kitba, meta tkun kitba diffiċli biex tiġi ivverifikata.

**636.** (1) Jistgħu jinġiebu bi prova kopji awtentiċi tad-dokumenti msemmijin fl-artikoli 627, 628 u fl-artikolu 629(*a*), (*b*), (*ċ*), u (*e*).

Kopji ta' dokumenti.

(2) Il-kopji jitqiesu awtentiċi, meta huma magħmula fil-forma li trid il-liġi mill-uffiċjal li jkun irċieva jew li jkun merfugħ għandu l-oriġinali, jew mill-persuna awtorizzata legalment għaldaqshekk.

Meta huma jitqiesu awtentiċi.

(3) Il-kopji awtentiċi jagħmlu prova xorta waħda bħall-oriġinali.

Il-kopji awtentiċi jagħmlu prova.

---

*Sub-titolu III*

FUQ IT-TALBA BIEX JINĠIEBU DOKUMENTI

**637.** (1) Tista' tintalab l-esibizzjoni ta' dokumenti li jkunu fil-pussess ta' ħaddieħor -

*Actio ad exhibendum. Emendat: XI.1859.29,30; VI.1880.27; XV.1913.129; II.1940.12; XXIV.1995.239; XVI.2008.44.*

(*a*) jekk id-dokumenti jkunu proprjetà tal-parti li titlob l-esibizzjoni tagħhom;

(*b*) jekk id-dokumenti jkunu sew tal-parti li titlob l-esibizzjoni tagħhom kemm tal-parti li kontra tagħha jintalbu;

(*ċ*) jekk il-parti li titlob l-esibizzjoni tad-dokumenti, għalkemm id-dokumenti ma jkunux tagħha jew ma jkollhiex sehem fihom, turi li għandha interess li jinġiebu mill-parti l-oħra fil-kawża;

(*d*) jekk il-pussessur tad-dokumenti, illi ma jkunx wieħed mill-partijiet fil-kawża, ma jaħlifx li, bla ħsieb li jgħin lill-parti l-waħda jew l-oħra, għandu raġunijiet speċjali tiegħu biex ma jġibx id-dokumenti;

(*e*) jekk id-dokumenti jkunu atti pubbliċi, jew atti maħsubin biex jagħmlu prova fl-interess tal-pubbliku ġenerali.

(2) Il-qorti tista' tordna li tinġieb biss dik il-parti ta' kotba jew dokumenti oħra li jkollha x'taqsam mal-kwistjoni fil-kawża.

Dokumenti privileġġati.

(3) Ma tistax tintalab il-produzzjoni ta' xi dokument li hu miżmum minn awtorità pubblika u -

(*a*) li hu dokument eżentat taħt l-artikoli 29, 30 jew 36(1) jew is-subartikoli (4) jew (5) tal-artikolu 32 tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni; jew

Kap. 496.

(*b*) li l-iżvelar tiegħu hu pprojbit minn xi liġi oħra.

(4) Meta ssir domanda għall-produzzjoni fil-qorti ta' dokument miżmum għand awtorità pubblika, u l-awtorità pubblika hija tal-fehma li s-subartikolu (3)(*a*) japplika għal dak id-dokument, l-awtorità pubblika għandha twieġeb għad-domanda bħallikieku dik id-domanda kienet talba għall-iżvelar tad-dokument taħt l-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni; u d-dispożizzjonijiet tat-Taqsimiet II u IV u tal-artikoli 39, 40 u 43 tal-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni għandhom japplikaw skond il-każ.

Kap. 496.

Kap. 9.

(5) Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 518 tal-Kodiċi Kriminali ma tistax tintalab l-esibizzjoni ta' proċessi verbali, atti ta' kompilazzjoni, jew dokumenti oħra dwar affarijiet kriminali, jekk il-proċess verbal, atti ta' kompilazzjoni, jew dokument ma jkunux iddepożitati fir-reġistru.

(6) F'dan l-artikolu "awtorità pubblika" għandu jkollha t-tifsira mogħtija lilha mill-Att dwar il-Libertà tal-Informazzjoni.

Kap. 496.

Id-dokumenti miżmuma minn amministratur jitqiesu li huma tal-persuna li tagħha jkun jamministra l-ħwejjeġ.

**638.** (1) Dawk li għandhom ħwejjiġhom amministrati minn ħaddieħor, jitqiesu li huma s-sidien tal-kotba jew dokumenti oħra li jkunu miżmuma mill-amministratur fl-esekuzzjoni tad-dmirijiet tiegħu.

Dokumenti dwar wirt, eċċ., jitqiesu ta' proprjetà komuni.

(2) Id-dokumenti dwar wirt, qsim, jew soċjetà, jew dwar affarijiet ta' debitur fallut, jitqiesu ta' proprjetà komuni.

Il-qorti għandha tiddeċiedi dwar l-interess tal-parti li titlob l-esibizzjoni ta' dokumenti.

(3) Imiss lill-qorti li tiddeċidi fuq l-interess tal-parti li titlob l-esibizzjoni ta' dokumenti, wara li tieħu qies tan-natura tal-kawża u tax-xorta tad-dokument li jintalab.

X'għandu jkun fiha t-talba għall-esibizzjoni ta' dokumenti.

**639.** It-talba għall-esibizzjoni ta' dokumenti għandha ssemmi x-xorta tad-dokumenti u l-partikolaritajiet kollha li jkun jista' jagħti fuqhom min jagħmel it-talba għal dik l-esibizzjoni.

Kif issir it-talba għall-esibizzjoni ta' dokumenti. *Emendat. XXIV.1995.240.*

**640.** Meta t-talba għall-esibizzjoni ta' dokumenti ssir minn waħda mill-partijiet fil-kawża kontra l-parti l-oħra, għandha ssir bħas-sejħa għas-subizzjoni tal-parti kuntrarja; u meta t-talba ssir kontra terzi persuni, għandha ssir b'rikors jew fit-taħrika biex jixhdu bħala xhieda.

Prova tal-pussess tad-dokumenti.

**641.** Fil-każijiet kollha, min jitlob l-esibizzjoni ta' dokument għandu jipprova li dan id-dokument jinsab għand il-persuna li mingħandha jitlob l-esibizzjoni.

Żmien li fih tista' tintalab l-esibizzjoni ta' dokumenti.

**642.** It-talba għall-esibizzjoni ta' dokumenti tista' ssir f'kull waqt tal-kawża, sakemm il-provi jkunu għadhom jistgħu jinġiebu.

**643.** Il-qorti tista' tqis bħala pprovat li d-dokument fih dak li twettaq il-parti li titolbu, jekk il-parti kuntrarja, għad li jkun hemm ordni tal-qorti, tonqos li ġġib dak id-dokument.

Prova indiretta li tinġibed meta l-parti tonqos li ġġib id-dokument.

---

*Sub-titolu IV*

FUQ IL-PERITI

**644.** Il-prova bil-mezz ta' perit jew periti tiġi ordnata fuq talba tal-partijiet jew ta' waħda minnhom, inkella mill-qorti minn jeddha.

Digriet għall-prova b'periti. *Emendat: XXIV.1995.241.*

**645.** (1) Il-qorti ma għandhiex taħtar perit biss bil-għan li jisma' x-xhieda bil-ġurament u jniżżel ix-xiehda tagħhom bil-miktub u jistabbilixxi l-fatti rilevanti.

X'għandu jkun fih id-digriet li bih jinħatru l-periti. *Emendat: XII.1985.14. Sostitwit: XXIV.1995.242.*

(2) Fid-digriet li bih jinħatar il-perit, il-qorti għandha -

(*a*) tfisser l-iskop tal-perizja;

(*b*) tiffissa l-ġurnata u l-ħin tal-aċċess tal-perit fuq il-lok meta jkun meħtieġ;

(*ċ*) tagħti direzzjonijiet lill-perit sabiex jagħraf jimxi fl-esekuzzjoni tad-dmirijiet tiegħu.

(3) Il-qorti tista' f'kull żmien, fuq talba tar-reġistratur jew minn jeddha, tordna lill-perit li jirritorna l-atti tal-kawża fil-pussess tiegħu lir-reġistratur u li jibqgħu hemmhekk għaż-żmien stabbilit f'dak l-ordni. Fil-każ li huwa ma jikkonformax ruħu mal-ordni tal-qorti, u mingħajr preġudizzju għal kull proċediment ieħor li jista' jsir kontrih, il-perit ikun ħati ta' disprezz lejn l-awtorità tal-qorti.

(4) Il-qorti tista' tordna lill-perit sabiex jattendi għas-smigħ tal-kawża u li jistaqsi lix-xhieda dawk il-mistoqsijiet li jidhrulu bħala meħtieġa jew rilevanti sabiex jikkonkludi r-rapport tiegħu.

(5) Meta jiġu preżentati *affidavits* fir-reġistru tal-qorti, il-perit għandu jiġi notifikat b'kopja ta' dawk l-*affidavits* qabel is-smigħ.

**646.** (1) Meta l-partijiet jiftehmu li jipproponu l-isem ta' perit, il-qorti taħtar il-perit li fuqu jkunu ftehmu l-partijiet.

Ħatra ta' perit. *Emendat: XXXI.1934.59. Sostitwit: XXIV.1995.243. Emendat: XVII.2003.20; X.2004.20.*

(2) Meta l-partijiet ma jiftehmux, il-qorti taħtar perit tal-għażla tagħha.

(3) Ebda ħaddiem soċjali jew psikologu li jkun diġà pprovda servizzi lil parti f'kawża inkluż bħala xhud espert *ex parte* skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 563A ma jista' jinħatar perit.

**647.** (1) Ebda persuna ma tista' tiġi maħtura bħala perit f'ebda kawża jew proċedura jekk ikollha ġa żewġ inkarigi x'taqdi u fuq ebda wieħed minnhom ma tkun ippreżentat ir-rapport finali tagħha; u kull ħatra li ssir b'kontravvenzjoni ta' dan l-artikolu tkun nulla:

Ebda persuna ma tista' tiġi maħtura għal iżjed minn żewġ perizji fi żmien wieħed. *Miżjud: IV.1934.2. Emendat: XV.1940.2; XXIV.1995.244.*

Eċċezzjonijiet.

Iżda, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jgħoddux -

(*a*) meta għal perizja fil-kawża jew proċedura tkun tinħtieġ ħila teknika speċjali u n-numru ta' dawk li jkollhom dik il-ħila teknika speċjali jkun wisq limitat; jew

(*b*) meta jinqala' l-bżonn illi l-istess perit, maħtur qabel, jiġi msejjaħ biex jagħti l-fehma tiegħu fuq kwistjonijiet ġodda li jitqanqlu fl-istess kawża jew proċedura;

(*ċ*) għall-ħatra ta' periti addizzjonali skont id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi.

Fil-każ imsemmi fil-paragrafu (*a*), il-qorti fid-digriet għandha tagħti r-raġuni li għaliha tkun ħatret lill-persuna msemmija fid-digriet.

(2) Ir-reġistratur għandu jżomm reġistrat kull ħatra ta' perit magħmula mill-qorti, bil-ġurnata li fiha l-perit jiġi maħtur u dik li fiha huwa jippreżenta r-rapport tiegħu.

Raġuni tajba għar-rikuża ta' perit. *Sostitwit: XXIV.1995.245.*

**648.** Jista' jiġi rikużat perit minn kull waħda mill-partijiet meta tintwera raġuni tajba lill-qorti.

Raġuni tajba ta' rikuża.

**649.** *Imħassar: XXIV.1995.246.*

Żmien għar-rikuża bla ma tingħata raġuni.

**650.** *Imħassar: XXIV.1995.246.*

Setgħa tal-qorti.

**651.** *Imħassar: XXIV.1995.246.*

Rikuża tal-perit maħtur mill-qorti. *Emendat: IV.1962.12.*

**652.** *Imħassar: XXIV.1995.246.*

Żmien għall-eċċezzjoni tar-rikuża minħabba raġuni tajba. *Emendat: XXIV.1995.247.*

**653.** Il-perit jista' jiġi rikużat għal raġuni tajba, f'kull żmien, sakemm ma jkunx ta r-rapport tiegħu, kemm-il darba l-parti li tirrikużah taħlef li ma kinitx taf b'dik ir-raġuni fiż-żmien tal-ħatra, u li hija qatt ma dehret quddiem il-perit u lanqas ma għamlet ebda att quddiemu, minn mindu ġiet taf b'dik ir-raġuni.

Kif għandha ssir ir-rikuża minħabba raġuni.

**654.** L-eċċezzjoni tar-rikuża għal raġuni li tkun teżisti u li tkun magħrufa fiż-żmien tal-ħatra tal-perit, tingħata bil-fomm fis-smigħ tal-kawża; u l-eċċezzjoni minħabba raġuni li tinqala' wara l-ħatra, jew, li għalkemm tkun teżisti qabel il-ħatra, ma tkunx magħrufa, tingħata bil-mezz ta' rikors, li bih tintalab il-ħatra ta' perit ieħor flok dak il-perit.

Smigħ tar-raġunijiet tar-rikuża. *Emendat: XV.1913.130; XXIV.1995.248.*

**655.** (1) Fuq dak ir-rikors, il-qorti tordna s-sospensjoni tal-proċeduri quddiem il-perit u tiffissa ġurnata għas-smigħ tar-raġunijiet tar-rikuża.

Mid-digriet m'hemmx appell.

(2) Mid-digriet tal-qorti li jilqa' jew jiċħad ir-rikuża ma jingħatax appell.

(3) Jekk il-qorti tilqa' r-rikuża, taħtar, bl-istess digriet, perit ieħor.

Ħatra ta' perit ġdid.

**656.** Id-digriet li jordna l-perizja għandu jiġi notifikat b'ordni tal-qorti lill-perit.

Notifika lill-perit bid-digriet tal-ħatra tiegħu.
*Emendat: XV.1913.130.*
*Sostitwit: XXIV.1995.249.*

**657.** (1) Il-perit li ma jaċċettax il-ħatra, għandu jagħti avviż ta' daqshekk bil-miktub lir-reġistratur, fi żmien jumejn min-notifika tad-digriet.

Perit li ma jaċċettax il-ħatra.
*Emendat: XV.1913.130.*

(2) Fin-nuqqas ta' dak l-avviż, il-perit jitqies li aċċetta l-ħatra.

Meta jitqies li l-perit aċċetta l-ħatra.

(3) Ir-reġistratur, wara li jinnota r-rifjut, għandu minnufih isejjaħ b'ittra lill-partijiet biex jidhru fil-ġurnata iffissata mill-qorti, sabiex, jekk il-qorti tilqa' r-rifjut tal-perit, issir ħatra ta' perit ieħor.

Dmirijiet tar-reġistratur.

**658.** Jekk il-perit maħtur mill-qorti jkun persuna awtorizzata mill-Gvern biex taġixxi bhala perit, jew biex teżerċita sengħa jew professjoni, u dak il-perit jirrifjuta, mingħajr raġuni tajba, li jaċċetta l-ħatra, jista' jiġi, mill-istess qorti li tkun ħatritu, interdett milli jaġixxi bħala perit fil-qrati superjuri jew inferjuri għal żmien ta' mhux aktar minn sitt xhur.

Piena lil xi persuni li ma jaċċettawx il-ħatra ta' periti mingħajr raġuni tajba.
*Emendat: XV.1913.130.*

**659.** Il-perit illi, wara li jkun aċċetta l-ħatra, jonqos, mingħajr ma jagħti raġuni tajba, li jidher fil-jum u fil-ħin stabbiliti għall-esekuzzjoni tal-perizja, jista' jiġi kkundannat għall-ispejjeż u għall-ħlas tad-danni.

Piena fil-każ li l-perit jonqos li jaqdi l-inkarigu.
*Emendat: XV.1913.130.*

**660.** Il-partijiet jew l-avukati jew prokuraturi legali tagħhom, skont il-każ, jistgħu, matul il-proċeduri quddiem il-periti, jagħmlu dawk l-osservazzjonijiet li jidhrilhom li fl-interess tagħhom għandhom jagħmlu, u dawn l-osservazzjonijiet għandhom jiġu msemmija mill-periti fir-rapport tagħhom.

Osservazzjonijiet tal-parti lill-periti.
*Emendat: XV.1913.130.*

**661.** Jekk għall-esekuzzjoni tal-inkargu tal-periti ma tkunx biżżejjed laqgħa waħda, il-periti jistgħu jagħmlu laqgħat oħra fil-ġranet u l-ħinijiet iffissati minnhom.

Laqgħat tal-periti.
*Emendat: XV.1913.130.*

**662.** Meta l-periti ma jkunux jistgħu, għal raġuni tajba, jesegwixxu l-inkarigu fiż-żmien li jkun ġie mogħti lilhom, jistgħu, qabel l-egħluq ta' dak iż-żmien, jitolbu żmien aktar b'dan iżda li l-qorti tista' għal raġunijiet tajbin u suffiċjenti, li għandhom jiġu mniżżlin, tagħti perjodu jew perjodi oħra ta' aktar żmien.

Żmien aktar għall-esekuzzjoni tal-inkarigu.
*Emendat: XV.1913.130; XXIV.1995.250.*

**663.** Il-perit illi, mingħajr raġuni tajba, jiddawwar jew jirrifjuta li jippreżenta r-rapport fiż-żmien li jkun ġie mogħti lilu l-ewwel darba jew kif imġedded, jitlef *ipso facto* l-ħatra, u l-qorti *ex officio* taħtar perit ieħor floku; f'dan il-każ hu ma jkollu ebda jedd għall-ħlas tad-dritt jew ta' dak li jkun nefaq u jkollu jwieġeb għall-ispejjeż u għad-danni.

Piena li tingħata lill-perit illi jiddawwar jew jirrifjuta mingħajr raġuni tajba li jippreżenta r-rapport.
*Emendat: XV.1913.130.*

Taħrik ta' xhieda quddiem il-periti. Piena li tingħata lix-xhud li jonqos li jidher. *Emendat: XV.1913.130.*

**664.** (1) Il-qorti toħroġ mandati ta' taħrik lix-xhieda biex jidhru quddiem il-periti, u jekk ix-xhieda jonqsu li jidhru, il-qorti, fuq rapport bil-miktub mill-periti, tipproċiedi kif hu stabbilit fl-artikolu 575.

(2) L-artikolu 569(2) jgħodd għall-mandati ta' taħrik tax-xhieda fuq imsemmija.

X'għandu jkun fih ir-rapport. *Emendat: XV.1913.130; XIX . 1965.16; XXIV.1995.251.*

**665.** (1) Ir-rapport tal-periti għandu jsemmi l-investigazzjenijiet li jkunu saru, u għandu jkun fih il-fehma tagħhom flimkien mar-raġunijiet.

X'għandu jiġi mdaħħal mar-rapport.

(2) Mar-rapport għandhom jiġu mdaħħla d-dokumenti miġjuba mill-partijiet u x-xiehda tax-xhieda.

Meta mar-rapport jistgħu jiġu miżjuda pjanti jew mudelli.

(3) Mar-rapport m'għandhomx jiġu miżjuda pjanti jew mudelli, jekk dawn ma jkunux ġew ordnati mill-qorti jew jekk għalihom il-partijiet ma jkunux taw il-kunsens tagħhom.

Il-firma tar-rapport mill-perit.

(4) Ir-rapport għandu jiġi ffirmat mill-perit jew mill-periti skont il-każ kemm-il darba l-qorti ma tipprovdix li jsir mod ieħor.

Ir-rapport għandu jinkiteb li jista' jinqara.

(5) Ir-rapport għandu jinkiteb ċar u li jista' jinqara, bit-*typewriter* jew bil-linka.

Intaxxar tad-dritt tal-periti. *Emendat: XV.1913.130; XXIV.1995.252.*

**666.** (1) Qabel il-jum mogħti għall-pubblikazzjoni tar-rapport, jew dak in-nhar stess, iżda qabel ma tissejjaħ il-kawża, il-perit għandu jippreżenta r-rapport miftuħ lir-reġistratur sabiex dan jintaxxa d-dritt tiegħu fuq it-Tariffi fl-Iskeda A li hawn ma' dan il-Kodiċi.

Ir-rapport ma jinfetaħx qabel ma jitħallas id-dritt.

(2) Il-perit, bla ħsara ta' fejn il-liġi tgħid xort'oħra, ma huwiex obbligat li jippubblika r-rapport tiegħu sakemm id-dritt intaxxat mir-reġistratur ma jkunx ġie mħallas lilu jew imqiegħed f'idejn ir-reġistratur; u r-reġistratur ma jista' jikkomunika lil ħadd ebda parti tar-rapport, sakemm ma jkunx sar il-ħlas jew id-depożitu fuq imsemmi, taħt piena li jħallas lill-perit id-dritt li jmiss lilu.

Ir-rapport għandu jiġi mdaħħal fl-atti tal-kawża.

(3) Kif isir il-ħlas jew id-depożitu hawn fuq imsemmi, ir-rapport għandu jiġi mdaħħal mir-reġistratur fl-atti tal-kawża, u wara jista' jarah kulħadd bħal kull att ieħor ta' dik il-kawża.

Appell tal-perit jew tal-parti mit-taxxa tad-dritt. Żmien għall-appell. *Emendat: XV.1913.130; XXXI.1934.60; XXIV.1995.253.*

**667.** (1) Mit-taxxa magħmula bħal ma jingħad fl-aħħar artikolu qabel dan, kull wieħed mill-periti u kull waħda mill-partijiet fil-kawża, jistgħu jappellaw lill-qorti li minnha l-periti ġew maħtura, ikun kemm ikun id-dritt li ġie intaxxat jew mitlub, fi żmien tmint ijiem mill-jum imsemmi fl-artikolu 672 jew, fil-każ li l-periti jkunu ġew iddispensati milli jidhru kif imsemmi f'dak l-artikolu, mill-jum li fih il-periti jew il-partijiet fil-kawża jkunu ġew imgħarrfin bit-taxxa b'ittra mingħand ir-reġistratur.

Forma tal-appell.

(2) Qabel id-deċiżjoni tal-kawża li fiha tkun ġiet ordnata l-perizja, dan l-appell jista' jsir b'nota.

(3) Wara d-deċiżjoni tal-kawża, l-appell isir b'rikors u għandu jinstama' mill-qorti b'mod sommarju.

(4) Jekk ikun jidher *prima facie* li l-appell huwa floku, il-qorti, wara li tisma' l-partijiet, tordna lir-reġistratur sabiex jintaxxa mill-ġdid id-dritt tal-periti.

Provvediment tal-qorti.

**668.** (1) Id-digriet li jordna l-perizja għandu jsemmi minn min fost il-partijiet għandu, provviżorjament, jiġi mħallas jew iddepożitat id-dritt tal-perit.

Ħlas provviżoriu tad-dritt tal-perit. *Emendat: IV.1862.13; XV.1913.130; XXIV.1995.254.*

(2) Meta l-ħatra tal-perit tkun mitluba mill-attur sabiex jipprova fatt li fuqu jkun irid jibbaża l-azzjoni tiegħu, id-dritt tal-perit għandu jiġi, provviżorjament, imħallas jew iddepożitat mill-attur stess.

(3) Fil-każijiet l-oħra kollha, hu mħolli fid-diskrezzjoni tal-qorti li tiddeċidi, wara li tieħu b'qies l-interess ta' kull waħda mill-partijiet fil-kawża jekk, u, fil-każ, f'liema proporzjoni, kull waħda mill-partijiet għandha tikkontribwixxi għall-ħlas tad-dritt tal-perit.

**669.** Il-qorti tista', fid-digriet li bih taħtar lill-perit jew f'kull żmien qabel ma l-perit jippreżenta r-rapport tiegħu lir-reġistratur, tordna lill-parti li jmissha provviżorjament tħallas id-dritt, biex tqiegħed f'idejn ir-reġistratur, fiż-żmien li jiġi mogħti mill-istess qorti, somma illi, fil-fehma tal-qorti, tkun bejn wieħed u ieħor daqs id-dritt li jista' jmiss lill-perit.

Il-qorti tista' tordna d-depożitu tad-dritt tal-perit. *Emendat: IV.1862.13; XV.1913.130. Sostitwit: XXIV.1995.255.*

**670.** Il-qorti tista' tiddeċiedi l-kawża mingħajr il-perizja jew indipendentement mill-provi miġjuba quddiem il-perit -

(*a*) meta l-perizja ma ssirx fiż-żmien mogħti l-ewwel darba jew kif imġedded, bi ħtija tal-parti li fl-interess tagħha l-perizja tkun ġiet ordnata; jew

(*b*) meta ma jkunx ġie mħallas jew iddepożitat id-dritt intaxxat lill-perit skont l-artikolu 666; jew

(*ċ*) meta ma jsirx id-depożitu msemmi fl-aħħar artikolu qabel dan.

każijiet li fihom il-qorti tista' tiddeċidi l-kawża mingħajr il-perizja. *Emendat: IV.1862.13; XV.1913.130. Sostitwit: XXIV.1995.256.*

**671.** (1) Fil-kawżi li fihom waħda mill-partijiet tkun ġiet mogħtija li tħarrek jew li tiddefendi ruħha bil-benefiċċju ta' għajnuna legali, il-perit għandu jedd għal dak is-sehem li jiġi mħallas mill-parti li tkun fil-kawża mingħajr dak il-benefiċċju:

Iżda l-perit għandu jedd jieħu is-sehem l-ieħor tad-dritt tiegħu jekk il-parti li ma tkunx fil-kawża bil-benefiċċju ta' għajnuna legali tibqa' telliefa fl-ispejjeż.

(2) Jekk iż-żewġ partijiet ikunu ġew mogħtija l-benefiċċju ta' għajnuna legali, l-perit, meta jkun tal-klassi msemmija fl-artikolu 658, għandu jippubblika r-rapport tiegħu, ukoll jekk ma jkunx tħallas tad-dritt; u fil-każ ta' periti oħra, id-dritt għandu jitħallas mill-Gvern.

Qsim tad-dritt tal-perit fil-kawżi li fihom jingħata lill-partijiet li jħarrku jew jiddefendu ruħhom bil-benefiċċju ta' għajnuna legali. *Emendat: XV.1913.130; XXIII.1971.23; XXIV.1995.257.*

**672.** (1) Fil-ġurnata mogħtija għall-pubblikazzjoni tar-rapport, il-perit għandu jidher il-qorti biex jaqra fil-pubbliku u jwettqu bil-ġurament, jekk ma jkunx mill-qorti ġie dispensat milli jidher.

(2) Il-ġurament jiġi mogħti lill-periti mir-reġistratur.

Pubblikazzjoni tar-rapport. *Emendat: IV.1862.14; XV.1913.130; XXIV.1995.258.*

Żmien lill-partijiet biex jeżaminaw ir-rapport.
*Emendat: XV.1913.130; XXIV.1995.259.*

**673.** Il-qorti għandha tagħti żmien lill-partijiet biex jeżaminaw ir-rapport u biex jagħmlu l-osservazzjonijiet tagħhom fuqu.

Perit addizzjonali.
*Sostitwit: XXIV.1995.260.*

**674.** (1) Il-qorti, b'talba ta' parti jew oħra, tista' tgħaddi għall-ħatra ta' periti addizzjonali li għandhom jagħmlu r-rapport tagħhom hekk kif jaslu għal deċiżjoni fuq il-perizja.

(2) Meta l-periti jaslu għall-konklużjonijiet tagħhom b'maġġoranza tal-voti, ir-rapport għandu jsemmi l-fatt li kien hemm membru li ma jaqbilx, f'hiex ma jaqbilx u għaliex.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet ta' dan is-Sub-titolu għandhom *mutatis mutandis* jgħoddu għal periti addizzjonali.

Medja tas-somom likwidati mill-periti.

**675.** Meta l-perizja hija dwar valutazzjoni jew likwidazzjoni, il-qorti, fil-każ il-wieħed u l-ieħor imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan, fuq talba ta' waħda mill-partijiet, tista' taħtar żewġ periti addizzjonali; u fuq ir-rapport tagħhom tordna li tittieħed il-medja tas-somom iffissati fir-rapporti kollha li ma jaqblux.

Meta ma jingħatax li jinħatru periti addizzjonali.

**676.** *Imħassar: XXIV.1995.261.*

Żmien għat-talba ta' periti addizzjonali.
*Emendat: XXXI.1934.61. Sostitwit: XXIV.1995.262.*

**677.** (1) It-talba għall-ħatra ta' periti addizzjonali għandha ssir b'nota ppreżentata fi żmien għaxart ijiem.

(2) Dak iż-żmien jibda għaddej mid-data tal-pubblikazzjoni tar-rapport. Jekk il-periti jkunu ġew dispensati milli jattendu quddiem il-qorti skont id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) tal-artikolu 672, dak iż-żmien għandu jibda jgħaddi mid-data tal-wasla għand il-parti jew għand il-prokuratur legali tiegħu ta' avviż iffirmat mir-reġistratur li jgħid li r-rapport ikun ġie pubblikat.

Ħatra ta' periti addizzjonali.

**678.** (1) Il-ħatra ta' periti addizzjonali, ikun kemm ikun in-numru tagħhom, issir mill-qorti, jekk il-partijiet ma jiftehmux fuq il-periti li jkollhom jinħatru.

Rikuża għal raġuni tajba.

(2) Il-periti addizzjonali jistgħu jiġu rrikużati għal raġuni tajba.

Ma jistgħux jinġiebu dokumenti jew xhieda ġodda wara r-rapport tal-periti.
*Emendat: XV.1913.130.*

**679.** Meta tiġi mogħtija lill-periti l-fakultà li jirċievu dokumenti jew li jisimgħu xhieda, ma jistgħux jinġiebu quddiem il-qorti dokumenti ġodda jew xhieda oħra dwar l-oġġett tal-perizja, ħlief fil-każijiet imsemmija fil-paragrafi (*a*), (*b*), (*ċ*), (*d*) u (*e*) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 150 u fil-paragrafi (*a*), (*b*) u (*d*) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 208.

Eżami tal-periti.
*Emendat: XV.1913.130; XXXI.1934.62.*

**680.** (1) Il-periti jistgħu jiġu eżaminati u kontro-eżaminati fuq ir-rapport tagħhom bl-istess mod tax-xhieda.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 594 u 595 igħoddu għat-tweġibiet li jagħtu l-periti.

**681.** Il-qorti mhix marbuta li taċċetta l-konklużjonijiet tar-rapporti tal-periti kontra l-konvinzjoni tagħha nfisha.

Il-qorti tista' ma taċċettax il-konklużjoni tar-rapport.
*Miżjud: XV.1913.130.*

**682.** Fil-qorti fi grad ta' appell, il-prova bil-mezz ta' periti ma tistax issir, ħlief fil-każijiet li ġejjin:

Meta tista' ssir il-prova b'periti fil-qorti fi grad ta' appell.
*Miżjud: XV.1913.130.*

(*a*) meta din il-prova ma tkunx saret fil-qorti tal-ewwel grad, u għaliha ma tkunx saret rinunzja espressa;

(*b*) meta l-oġġett tal-perizja, f'kollox jew f'parti, ikun divers minn dak li fuqu tkun saret il-perizja fil-qorti tal-ewwel grad, jew li dwaru kien hemm rinunzja;

(*ċ*) meta l-ordni mogħti lill-periti mill-qorti tal-ewwel grad ikun, fil-fehma tal-qorti fi grad ta' appell, nieqes jew mhux biżżejjed;

(*d*) meta l-qorti fi grad ta' appell ma ssibx fir-rapport materjal biżżejjed għad-deċiżjoni tal-kawża:

Iżda xejn f'dan l-artikolu ma jimpedixxi lill-qorti fi grad ta appell milli tordna lill-periti maħturin mill-qorti tal-ewwel grad biex jagħtu spjegazzjonijiet oħra.

---

*Sub-titolu V*

FUQ L-AĊĊESSI

**683.** Il-qorti tista', fuq talba tal-partijiet jew minn jeddha tordna aċċess fuq il-lok, kull meta jidhrilha li hu meħtieġ għad-deċiżjoni tal-kawża.

Aċċess fuq il-lok.

**684.** Fid-digriet li bih jiġi ordnat l-aċċess, il-qorti tiffissa l-jum u l-ħin tal-aċċess, u tista' tordna wkoll li jkunu preżenti perit wieħed jew tliet periti.

X'għandu jkun fih id-digriet li jordna l-aċċess.

**685.** Id-digriet għandu jiġi mgħarraf lill-partijiet u lill-perit jew periti bil-mod stabbilit fl-artikolu 656 u għall-finijiet hemm imsemmija.

Notifika tad-digriet lill-periti.
*Emendat: XXIV.1995.263.*

**686.** Meta l-aċċess għandu jsir barra mill-Gżira li fiha toqgħod il-qorti, fid-digriet jista' jiġi maħtur assistent ġudizzjarju sabiex jagħmel l-aċċess u jesegwixxi l-atti l-oħra kollha li jkollhom x'jaqsmu miegħu.

Ħatra ta' assistent ġudizzjarju għal aċċessi barra mill-ġurisdizzjoni tal-qorti.
*Emendat: XXXI.2002.160.*

**687.** *Imħassar: XXIV.1995.264.*

Il-preżenza ta' mħallef jew maġistrat wieħed hija biżżejjed.

**688.** (1) Fil-jum u fil-ħin stabbiliti, il-qorti tmur fuq il-lok tal-aċċess.

Il-qorti fuq il-lok tal-aċċess fiż-żmien mogħti għalih.

Preżenza tal-partijiet.

(2) F'dak l-aċċess jistgħu, jew, jekk ikunu msejħa għandhom, ikunu preżenti l-partijiet ukoll.

L-avukati, eċċ., jistgħu jidhru għall-partijiet.

(3) Il-partijiet, f'kull każ, jistgħu jkunu rappreżentati jew assistiti mill-avukati jew prokuraturi legali tagħhom.

Proċess verbal tal-aċċess.

**689.** Ir-reġistratur għandu jżomm proċess verbal tal-aċċess.

Inkarigi lill-periti

**690.** Il-qorti tordna lill-perit jew lill-periti, meta jidhrilha li hu meħtieġ, biex jagħmlu pjanti, u jgħidu l-kejl, id-distanza, u kull ħaġa oħra li l-qorti jidhrilha illi tista' tgħin l-iskop tal-aċċess.

Smigħ tax-xhieda.

**691.** Il-qorti tista' tisma' xhieda fuq il-lok tal-aċċess jew tħalli li tismagħhom waqt is-smigħ tal-kawża.

Spejjeż tal-aċċess.

**692.** Għall-ħlas jew depożitu tal-ispejjeż tal-aċċess, igħoddu d-dispożizzjonijiet dwar il-prova bil-mezz ta' periti.

---

*Sub-titolu VI*

FUQ IL-PROVA BL-AMMISSJONI JEW BIS-SUBIZZJONI TAL-PARTI KUNTRARJA

Ammissjoni fil-qorti jew barra mill-qorti.

**693.** Kull ammissjoni ta' fatt, sew bil-miktub kemm bil-fomm, magħmula fil-qorti kemm barra mill-qorti, tista' tittieħed bħala prova kontra l-parti li tagħmilha.

X'saħħa għandha bħala prova l-ammissjoni magħmula barra mill-qorti. *Emendat: IV.1862.15.*

**694.** (1) L-ammissjoni magħmula barra mill-qorti ma tagħmilx prova ħlief kontra l-parti li tagħmilha.

Ammissjoni bis-subizzjoni.

(2) L-ammissjoni bis-subizzjoni ta' waħda mill-partijiet tista' tagħmel prova ta' fatt ukoll kontra l-parti l-oħra fil-kawża.

Tista' tagħmel prova dik il-parti biss tal-ammissjoni li tistħoqq li tkun emmnuta.

(3) F'kull każ, tkun magħduda bħala li tagħmel prova, dik il-parti biss ta' ammissjoni li l-qorti jidhrilha li tistħoqq li tkun emmnuta.

Dikjarazzjoni, eċċ., tad-difensuri tista' titreġġa' lura f'kull waqt sas-sentenza.

**695.** (1) Kull dikjarazzjoni jew allegazzjoni, magħmula bil-fomm jew bil-miktub, minn avukat jew prokuratur legali, tista' titreġġa' lura bil-mezz ta' nota, f'kull waqt tal-kawża, ukoll fil-qorti fi grad ta' appell, qabel is-sentenza, basta li ma jiġix ippruvat illi l-avukat jew il-prokuratur legali kien għamel id-dikjarazzjoni jew allegazzjoni b'inkarigu speċjali tal-parti.

Il-preżentata biss tal-att mill-parti ma tagħmilx prova tal-inkarigu mill-parti lid-difensur.

(2) Il-preżentata biss ta' att fil-qorti mill-parti nfisha, mingħajr ċirkostanzi oħra, ma tagħmilx prova li l-avukat jew il-prokuratur legali għamel id-dikjarazzjoni jew l-allegazzjoni ta' fatt b'inkarigu speċjali tal-parti.

**696.** (1) Fil-qrati superjuri u fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri, l-attur li jkun irid jagħmel prova bis-subizzjoni tal-konvenut, għandu jsejjaħlu għaliha fl-iskrittura li biha jinbdew il-proċedimenti.

Subizzjoni tal-konvenut. *Emendat: XV.1913.131; XXXI.1934.63; VIII.1990.3; XXIV.1995.265.*

(2) Jekk l-attur jonqos li jsejjaħ lill-konvenut bil-mod li jingħad fis-subartikolu (1), għandu, mill-anqas jumejn qabel il-jum mogħti għas-smigħ tal-kawża, jippreżenta nota fir-reġistru sabiex il-konvenut jiġi mgħarraf, b'ittra tar-reġistratur, bis-subizzjoni mitluba.

(3) L-ittra għandha titlesta mill-attur u għandha tiġi ppreżentata flimkien man-nota.

**697.** Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) tal-aħħar artikolu qabel dan jgħoddu fil-każ li l-konvenut ikun irid is-subizzjoni tal-attur.

Subizzjoni tal-attur. *Emendat: XV.1913.132; XXIV.1995.266.*

**698.** (1) Jekk il-parti, li tagħha tintalab is-subizzjoni, tonqos li tidher fil-jum mogħti għas-smigħ tal-kawża, il-parti li titlob is-subizzjoni għandha, malli jiġu stabbiliti l-kwistjonijiet fil-kawża, tiddikjara li trid dik is-subizzjoni u tippreżenta kapitoli u dikjarazzjonijiet li għandhom jiġu formulati fl-affermattiv hekk li jkun jenħtiġielhom jingħataw risposta affermattiva, illi jiġu ssiġillati mir-reġistratur.

Kontumaċja tal-parti msejħa għas-subizzjoni. *Emendat: XV.1913.133,134; XXXI.1934.64; XXIV.1995. 267.*

(2) Jekk il-parti li lilha tingħata s-subizzjoni tonqos li tidher fil-jum li għalih il-qorti tħalli s-smigħ tal-kawża, mingħajr ma ġġib raġuni tajba li għaliha tkun naqset li tidher, il-kapitoli jitqiesu ammessi u aċċettati.

**699.** (1) Fil-qrati kollha ta' kompetenza ċivili, il-kapitoli jsiru bil-miktub.

Fil-qrati superjuri l-kapitoli jsiru bil-miktub. *Emendat: VIII.1990.3; XXIV.1995.268.*

(2) Il-kapitoli għandhom jiġu ppreżentati lill-qorti waqt is-smigħ tal-kawża għalbiex jiġu approvati.

Il-kapitoli għandhom jiġu approvati mill-qorti.

**700.** (1) Il-kapitoli għandhom ikunu ċari, fil-qosor, innumerati, u ffirmati mill-avukat jew prokuratur legali, skont ma jkun il-każ, jew mill-parti li tagħmilhom.

Il-kapitoli bil-miktub għandhom ikunu ċari, eċċ. *Emendat: XXIV.1995.269.*

(2) Fil-każijiet kollha, il-kapitoli li l-qorti jidhrilha li huma żejda jew li m'għandhiex tapprova, jistgħu jiġu mħassra jew miċħuda.

Tħassir ta' kapitoli żejda.

**701.** *Imħassar: XXIV.1995.270.*

Il-kapitoli jistgħu jkunu f'forma affermativa jew ta' mistoqsija.

Talba għas-subizzjoni fil-qrati inferjuri.
*Emendat: XV.1913.135; XXIII.1971.24; XII.1985.15; VIII.1990.3; XXIV.1995.271; A.L. 407 tal-2007.*

**702.** (1) Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) u fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha inferjuri, it-talba mill-attur għas-subizzjoni tal-konvenut issir fl-avviż imsemmi fl-artikolu 171.

(2) It-talba għas-subizzjoni mill-konvenut issir bil-fomm, sew qabel kemm ukoll waqt is-smigħ tal-kawża; u, meta din it-talba ssir qabel is-smigħ tal-kawża, l-attur jiġi msejjaħ għas-subizzjoni b'avviż.

Kontumaċja tal-parti msejħa għas-subizzjoni.

(3) Jekk il-parti, msejjħa għas-subizzjoni, ma tidhirx fil-jum mogħti għas-smigħ tal-kawża -

(*a*) il-kapitoli kif ikunu ġew imniżżlin mill-qorti jitqiesu mistqarra, kemm-il darba ma tinġiebx raġuni tajba li minħabba fiha l-parti tkun naqset li tidher, f'kull kawża barra minn kawża għal żgumbrament, jew tkeċċija minn beni immobbli, fejn il-pretenzjoni miġjuba quddiem il-qorti ma tkunx ta' aktar minn ħames mija u tnejn u tmenin euro u erbgħa u tletin ċenteżmu (582.34);

(*b*) il-qorti tħalli il-kawża għal darb'oħra li ma jkunx aktar tard minn ħmistax-il jum mid-data tas-seduta, jekk il-parti li titlob is-subizzjoni ma tirrinunzjax għall-istess, f'kull kawża għal żgumbrament jew tkeċċija minn beni immobbli, jew fejn il-pretenzjoni miġjuba quddiem il-qorti hija ta' iktar minn ħames mija u tnejn u tmenin euro u erbgħa u tletin ċenteżmu (582.34), u l-kapitoli kif ikunu ġew imniżżlin mill-qorti jitqiesu mistqarra kemm-il darba l-parti li tagħha tintalab is-subizzjoni, mingħajr ma tinġieb raġuni tajba għal dak in-nuqqas, terġa' tonqos li tidher fil-jum li għalih il-qorti tkun ħalliet il-kawża kif intqal.

Tweġiba għall-kapitoli.

**703.** Il-parti li lilha tingħata s-subizzjoni għandha twieġeb skont il-kapitoli.

B'liema lsien għandhom jitnizzlu t-tweġibiet.
*Emendat: XXXI.1934.65; II.1940.13. Sostitwit: XXXII.1965.8. Emendat: XXIV.1995.272.*
Kap. 189.

**704.** (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 2(*e*) tal-Att dwar Proċeduri Ġudizzjarji (Użu tal-Ilsien Ingliż), għandhom *mutatis mutandis* japplikaw għat-tweġibiet għall-kapitoli fil-qrati kollha.

(2) Dawn it-tweġibiet għandhom jiġu ċċertifikati mir-reġistratur u jagħmlu parti mill-proċess.

Mistoqsijiet oħra.

**705.** (1) Il-qorti tista' tagħmel, jew tippermetti lill-parti li titlob is-subizzjoni illi tagħmel, lill-parti li tkun qiegħda tagħti s-subizzjoni, kull mistoqsija li, għalkemm ma tkunx miktuba fil-kapitoli, jkollha x'taqsam mas-suġġett tal-kapitoli, jew issir sabiex jittieħdu tweġibiet veri u preċiżi dwar is-suġġett tal-kapitoli.

(2) It-tweġibiet għal dawk il-mistoqsijiet għandhom ukoll jiġu mniżżlin u ċċertifikati mir-reġistratur, u jiġu mdaħħlin fil-proċess.

**706.** (1) Meta l-parti msejħa għas-subizzjbni tkun impeduta leġittimament milli tidher fil-qorti, il-qorti tista', fuq talba tal-parti l-oħra, tordna li s-subizzjoni fuq il-kapitoli tiġi meħuda, fil-jum u fil-ħin imsemmijin fid-digriet, fid-dar tal-parti msejħa għas-subizzjoni, minn assistent ġudizzjarju; u dak id-digriet għandu jiġi notifikat lill-persuna jew persuni msejħa għas-subizzjoni. Il-parti li tkun qegħda titlob is-subizzjoni tal-parti l-oħra għandha tħallas għal dik in-notifika, salv kull dritt ta' ħlas lura ta' dawk l-ispejjeż skont kif il-qorti fl-aħħar taqsam l-ispejjeż.

Ħatra ta' assistent ġudizzjarju biex jirċievi t-tweġibiet fuq subizzjoni.
*Emendat: XV.1913.136; XXIV.1995.273; XXXI.2002.161.*

(2) Il-parti kuntrarja u l-avukati jew prokuraturi legali jistgħu jkunu preżenti.

Jista' jkun hemm il-partijiet, eċċ.

(3) It-tweġibiet għandhom jiġu mniżżla u ffirmati fit-tarf tagħhom mill-assistent ġudizzjarju.

It-tweġibiet jiġu mniżżla u iffirmati mill-assistent ġudizzjarju.

(4) Għall-każ ikkuntemplat f'dan l-artikolu, igħoddu d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 606(4) u (5).

Jgħodd għal dan l-artikolu l-artikolu 606(4) u (5).

**707.** (1) Meta s-subizzjoni għandha tingħata, fl-istess kawża, lil partijiet oħra li għalihom ma jkunx hemm l-impediment imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan, il-qorti tista' tordna illi s-subizzjonijiet ta' dawn il-partijiet l-oħra, jiġu meħuda, waħda wara l-oħra, fl-istess jum, mill-assistent ġudizzjarju, fid-dar tal-parti impeduta, minnufih wara s-subizzjoni ta' din il-parti, u bl-istess mod li jingħad f'dak l-artikolu; u dak id-digriet għandu jiġi notifikat lill-persuna jew persuni msejħa għas-subizzjoni. Il-parti li tkun qegħda titlob is-subizzjoni tal-parti l-oħra għandha tħallas għal dik in-notifika, salv kull dritt ta' ħlas lura ta' dawk l-ispejjeż skont kif il-qorti fl-aħħar tiddeċiedi.

Subizzjoni ta' persuni oħra li m'humiex impeduti.
*Emendat: XV.1913.137; XXIV.1995.274; XXXI.2002.162.*

(2) F'kull każ taħt dan l-artikolu, il-ġurament jista' jiġi mogħti mill-assistent ġudizzjarju.

**708.** Fil-każijiet imsemmija fl-aħħar żewġ artikoli qabel dan, meta l-kawża tkun quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta), jew quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha inferjuri, is-subizzjoni tiġi rċevuta mill-maġistrat li quddiemu tkun miexja l-kawża.

Fil-qrati inferjuri s-subizzjoni tiġi meħuda mill-maġistrat li joqgħod fil-kawza.
*Emendat: X.1856.13; VIII.1990.3; XXIV.1995.275.*

**709.** Fil-każijiet imsemmija fl-artikoli 706 u 707, jekk il-kawża tkun pendenti f'Malta u l-parti msejħa għas-subizzjoni tkun fil-Gżira ta' Għawdex jew Kemmuna, inkella, jekk il-kawża tkun pendenti f'Għawdex u l-parti msejħa għas-subizzjoni tkun fil-Gżira ta' Malta, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 606(3), (4) u (5) jgħoddu għall-persuna li għandha tirċievi s-subizzjoni u għall-ġurament li għandu jingħata, kif ukoll għall-persuna li għandha tħallas l-ispejjeż bil-quddiem.

L-artikolu 606(3), (4) u (5) jgħodd fil-każ li l-parti taħt is-subizzjoni tkun toqgħod barra mill-ġurisdizzjoni tal-qorti.
*Miżjud: IX.1886.97.*
*Emendat: XV.1913.138.*

**710.** *Imħassar: XXIV.1995.276.*

Jista' jiġi impedut li parti waħda tkun preżenti waqt is-subizzjoni tal-oħra.

Ma tistax tingħata subizzjoni lil persuna assenti.

**711.** Ma tistax tintalab is-subizzjoni ta' persuna assenti minn Malta.

Ħatra ta' assistent ġudizzjarju biex jirċievi s-subizzjoni tal-parti li aktarx tmut qabel il-jum tas-smigħ, eċċ.
*Emendat: VIII.1990.3; XXIV.1995.277; XXXI.2002.163.*

**712.** (1) Meta parti f'kawża quddiem il-qorti superjuri, jew quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri, tkun trid is-subizzjoni tal-parti l-oħra, u jkollha raġuni l-għaliex tibża' li fiż-żmien tas-smigħ tal-kawża, dik il-parti tista' tkun mejta jew ma tkunx tista' tidher minħabba li tkun assenti mill-pajjiż, jew minħabba mard, tista' titlob, b'rikors, il-ħatra ta' assistent ġudizzjarju biex jirċievi s-subizzjoni, bil-mod li jingħad fl-artikoli 706 u 707, basta li flimkien mat-talba tippreżenta l-kapitoli, u l-qorti jidhrilha li huma ammissibbli; u jekk il-qorti tilqa' t-talba tal-parti kif imsemmi qabel, dak id-digriet għandu jiġi notifikat lill-persuna jew persuni msejħa għas-subizzjoni. Il-parti li tkun qegħda titlob is-subizzjoni tal-parti l-oħra għandha tħallas għal dik in-notifika, salv kull dritt ta' ħlas lura ta' dawk l-ispejjeż skont kif il-qorti fl-aħħar tiddeċiedi.

(2) Meta l-impediment mistenni jkun minħabba assenza, il-qorti tiddestina l-lok fejn is-subizzjoni għandha tiġi meħuda.

Il-prova bis-subizzjoni tista' ssir f'kull waqt tal-kawża.

**713.** Il-prova bil-mezz tas-subizzjoni tista' f'kull każ issir sew qabel kemm wara li jinġiebu provi oħra, sew fil-qorti tal-ewwel grad kemm fil-qorti fi grad ta' appell.

Il-prova bis-subizzjoni ma tistax tiġi impeduta, għad li ma jkunx hemm provi oħra.

**714.** Il-prova bil-mezz tas-subizzjoni ma tistax tiġi impeduta, għad li ma jkun hemm ebda prova oħra biex tiġi ppruvata t-talba jew l-eċċezzjoni li fuqha s-subizzjoni tintalab.

Fuq hiex tista' tintalab is-subizzjoni.

**715.** (1) Is-subizzjoni tista' tintalab fuq il-kwistjoni kollha fil-kawża, jew fuq parti jew oħra minnha, kif ukoll fuq kull fatt partikolari li jkollu x'jaqsam mal-kawża.

(2) Fil-qorti fi grad ta' appell, is-subizzjoni tista' tintalab fuq fatti li ma jkunux inġiebu fil-kapitoli fil-qorti tal-ewwel grad; u l-qorti fi grad ta' appell tista' wkoll, fuq talba għaldaqshekk, tordna li tingħata spjegazzjoni tat-tweġibiet li jkunu ġew mogħtija fil-qorti tal-ewwel grad.

Il-parti msejħa għas-subizzjoni tista' tirriferixxi l-kapitoli lil min ipproponihom.

**716.** (1) Il-parti msejħa biex twieġeb għas-subizzjoni tista' tirriferixxi l-kapitoli, jew parti minnhom, għall-ġurament tal-parti li tipproponihom.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma jgħoddux kemm-il darba l-kapitolu ma jkunx dwar fatt proprju tal-parti li tipproponi dak il-kapitolu.

Għall-fini ta' dan l-artikolu kull att li l-parti li titlob is-subizzjoni kellha sehem fih jew li hija stess kienet taf bih jitqies li huwa fatt proprju ta' dik il-parti sew jekk tkun tidher fil-kawża fl-isem tagħha nfisha jew f'isem ħaddieħor.

Meta l-parti taħt subizzjoni tirrifjuta li twieġeb jew li tirriferixxi l-kapitoli.

**717.** (1) Meta l-parti msejħa għas-subizzjoni tirrifjuta li twieġeb għall-kapitoli, jew, fil-każijiet imsemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan, tonqos li tirriferihom għall-ġurament tal-parti l-oħra, il-kapitoli jitqiesu li ġew ippruvati favur il-parti li tkun

għamlithom.

(2) Jekk, fil-każijiet permessi mil-liġi, il-kapitoli jiġu riferiti għall-ġurament tal-parti li tkun għamlithom u din tirrifjuta li twieġeb għalihom, il-kapitoli jitqiesu li ġew ippruvati kontra tagħha.

Meta l-parti li titlob is-subizzjoni tirrifjuta li twieġeb għall-kapitoli riferiti lilha.

**718.** Il-parti li tagħmel jew tirriferixxi l-kapitoli ma tistax tirtirahom, jekk il-parti kuntrarja tiddikjara li hija lesta biex twieġeb.

Il-kapitoli ma jistgħux jiġu irtirati.

**719.** Il-parti li lilha jsiru l-kapitoli, meta tkun preżenti fis-smigħ tal-kawża, għandha tiddikjara minnufih jekk hix bi ħsiebha twieġeb għall-kapitoli jew hix bi ħsiebha tirriferihom lill-parti kuntrarja.

Obbligu tal-parti preżenti fil-qorti li tiddikjara jekk hix bi hsiebha twieġeb għall-kapitoli jew tirriferihom.

**720.** Meta l-provi li jinġiebu ma jkunux minnhom infishom biżżejjed biex jagħmlu l-prova meħtieġa, u l-qorti jkun jidhrilha li, jekk dawk il-provi jiġu msaħħin bil-ġurament tal-parti, ikunu, fil-fehma tagħha, jagħmlu l-prova meħtieġa, hija tista' timponi l-ġurament suppletorju.

Ġurament suppletorju.

**721.** Il-ġurament suppletorju jista' jingħata sew waqt is-smigħ tal-kawża kemm wara s-sentenza b'ordni espressa fis-sentenza.

Dak il-ġurament jista' jingħata qabel jew wara s-sentenza.

**722.** Is-sentenza li tordna l-ġurament suppletorju għandha tagħti ż-żmien li fih dak il-ġurament għandu jittieħed.

Is-sentenza għandha tagħti ż-żmien li fih għandu jittieħed il-ġurament suppletorju.

**723.** (1) Meta l-parti li tkun ippruvat *in genere* t-talba kif proposta, ma tkunx tista', bi ħtija jew minħabba l-qerq tal-parti l-oħra, tipprova l-ammont jew il-kwantità, f'kollox jew f'parti, li jkollha tieħu, tista', jekk il-qorti jidhrilha sewwa li tagħtiha, tkun ammessa għall-ġurament *in litem*.

Il-ġurament *in litem*.

(2) Il-parti tista' tkun ammessa wkoll għal dak il-ġurament, indipendentement minn ħtija jew qerq tal-parti kuntrarja, meta jkun hemm konġetturi biżżejjed biex jiġġustifikaw l-ammont jew il-kwantità mitluba mill-parti.

**724.** Il-parti li titlob li tkun ammessa għall-ġurament *in litem*, għandha ġġib lista li fiha jkunu mniżżla ħaġa ħaġa l-krediti jew l-oġġetti li jkollha tieħu, u l-ammont jew il-kwantità li fuqhom għandu jittieħed il-ġurament, flimkien ma' dikjarazzjoni li hija lesta biex taħlef li dak li fiha l-lista huwa veru, sew rigward l-eżistenza kemm ukoll rigward l-ammont jew il-kwantità tas-somom jew tal-oġġetti miġjubin fiha.

Il-parti ammessa għall-ġurament *in litem* għandha ġġib lista tas-somom, eċċ., li jkollha tieħu.

**725.** L-ammont jew il-kwantità mniżżlin fil-lista għandhom jiġu aċċettati mill-qorti, sa fejn, wara li tqis iċ-ċirkostanzi kollha tal-każ, jidhrilha sewwa:

Setgħa tal-qorti.

Iżda, il-qorti tista' titlob kull informazzjoni oħra u għaldaqshekk taħtar espert wieħed jew iżjed.

Il-każijiet li fihom jgħodd ukoll l-artikolu 606(3), (4) u (5).

**726.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 606(3), (4) u (5) jgħoddu wkoll fil-każijiet tal-ġuramenti msemmijin fl-artikoli 720 u 723, meta l-persuna li jkollha tieħu l-ġurament, tkun toqgħod barra mill-ġurisdizzjoni tal-qorti, superjuri jew inferjuri, li minnha l-ġurament ikun ġie ordnat.

Il-ġurament għandu jingħata mir-reġistratur. *Emendat: X.1856.14; XV.1913.140; XXIV.1995.278.*

**727.** Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 706, 707 u 708 u tal-aħħar artikolu qabel dan, il-ġuramenti msemmijin fl-artikoli ta' qabel ta' dan is-sub-titolu għandhom jingħataw mir-reġistratur.

---

## Titolu II

## FUQ L-EĊĊEZZJONIJIET

---

### *Sub-titolu I*

### FUQ L-EĊĊEZZJONIJIET IN ĠENERALI

Eċċezzjonijiet li jingħataw fir-risposta ġuramentata. *Emendat: XIII.1964.22. Sostitwit: XXIV.1995.279. Emendat: XXII.2005.60; A.L. 181 tal-2006.*

**728.** (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 731 fil-kawżi li jsiru b'rikors ġuramentat l-eċċezzjonijiet kollha sew jekk dilatorji jew dwar il-meritu għandhom jingħataw fir-risposta ġuramentata skont il-każ. Dawk l-eċċezzjonijiet li jolqtu l-meritu għandhom jingħataw bla ħsara ta' dawn l-eċċezzjonijiet dilatorji.

(2) Ebda eċċezzjoni oħra ma tista' tingħata f'waqt ieħor tal-kawża; b'dan li l-qorti tista' meta jsirilha rikors mill-konvenut jew appellat tippermetti li jingħataw iktar eċċezzjonijiet, jekk din tkun sodisfatta li kien hemm raġunijiet validi l-għaliex ma jkunux ingħataw fin-nota tal-eċċezzjonijiet jew fir-risposta.

Il-Qorti tista' tisma' l-meritu biex taqta' l-eċċezzjoni dilatoria.

**729.** Jekk il-qorti jidhrilha li, qabel ma tgħaddi 'l quddiem, għandha tieħu konjizzjoni biss tal-eċċezzjoni dilatorja, hija tista' tisma' mill-meritu dak li jista' jinfluwixxi fuq id-deċiżjoni tal-kwistjoni preliminari.

Xi eċċezzjonijiet għandhom jiġu deċiżi b'kapi għalihom. *Emendat: IX.1886.98.*

**730.** L-eċċezzjoni ta' inkompetenza jew ta' illeġittimità ta' persuna, u l-eċċezzjonijiet ta' transazzjoni, arbitraġġ, *res judicata*, preskrizzjoni jew nullità ta' atti, għandhom jiġu deċiżi b'kapi għalihom, qabel, jew flimkien mas-sentenza fuq il-meritu.

Eċċezzjonijiet li jistgħu jingħataw f'kull waqt tal-proċedimenti. *Sostitwit: XXIV.1995.280*

**731.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 728 ma jgħoddux għal dawk l-eċċezzjonijiet li jistgħu b'dispożizzjoni espressa ta' dan il-Kodiċi jingħataw f'kull waqt tal-proċedimenti, jew għal-eċċezzjonijiet li jinqalgħu waqt il-kawża.

Eċċezzjonijiet perentorji. *Emendat: IX.1886.99.*

**732.** (1) Bla ħsara dejjem tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi dwar il-produzzjoni tal-provi, l-eċċezzjonijiet perentorji jistgħu jingħataw ukoll fil-qorti fi grad ta' appell għalkemm ma jkunux ġew mogħtija fil-qorti tal-ewwel grad.

(2) B'dan kollu, l-eċċezzjoni ta' deżerzjoni ta' kawża titqies li

ġiet rinunzjata, jekk ma tingħatax qabel kull eċċezzjoni perentorja oħra.

**732A.** Mingħajr ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, fil-każijiet fejn il-liġi tippermetti lill-qorti li ex officio tagħti eċċezzjoni mingħajr ma tagħti dik l-eċċezzjoni qabel ma l-kawża titħalla għas-sentenza, mingħajr ma tippermetti lill-partijiet li jieħdu konjizzjoni ta' dik l-eċċezzjoni qabel ma tingħata s-sentenza, u mingħajr ma l-partijiet ikunu jistgħu jipproduċu provi jew jagħmlu sottomissjonijiet dwar l-eċċezzjoni, il-qorti m'għandhiex tagħti dik l-eċċezzjoni fis-sentenza tagħha iżda għandha tagħti dik l-eċċezzjoni fil-qorti bil-miftuħ jew permezz ta' digriet in camera u l-partijiet ikunu jistgħu jipproduċu provi u jagħmlu sottomissjonijiet verbali dwar l-eċċezzjoni qabel ma tingħata s-sentenza dwar l-eċċezzjoni mogħtija mill-qorti.

Eċċezzjonijiet *ex officio* mogħtija mill-qorti. *Miżjud: IV.2016.19.*

---

*Sub-titolu II*

FUQ IR-RIKUŻA TA' MĦALLFIN U MAĠISTRATI U FUQ IS-SURROGA

**733.** L-imħallfin ma jistgħux jiġu rrikużati u lanqas jistgħu jastjenu ruħhom milli joqogħdu f'kawża miġjuba quddiemhom fil-qorti li fiha huma maħtura biex joqogħdu, ħlief għal xi waħda mir-raġunijiet hawn wara msemmijin.

Rikuża jew astensjoni ta' mħallef. *Emendat: A.L. 148 tal-1975.*

**734.** (1) L-imħallef jista' jiġi rrikużat jew jista' jastjeni ruħu milli joqgħod fil-kawża -

Raġunijiet għal rikuża jew astensjoni ta' mħallef. *Emendat: XLVI.1973.108; XXIV.1995.281; IX.2004.11; VII.2007.22.*

(*a*) jekk ikun qarib mid-demm jew bi żwieġ, f'linja dritta, ma' waħda mill-partijiet;

(*b*) jekk ikun qarib mid-demm fil-grad ta' ħu, ziju jew neputi, pro-ziju jew pro-neputi jew kuġin, ta' waħda mill-partijiet, jew qarib bi żwieġ fi grad ta' ħu, ziju jew neputi, ta' waħda mill-partijiet;

(*ċ*) jekk ikun tutur, kuratur, jew werriet preżuntiv ta' waħda mill-partijiet; jew ikun jew kien prokuratur ta' waħda mill-partijiet fil-kawża; jekk ikun l-amministratur ta' stabbiliment jew soċjetà fil-kawża, jew jekk waħda mill-partijiet tkun il-werrieta preżuntiva tiegħu;

(*d*) (i) jekk ikun ta l-parir tiegħu, ittratta quddiem il-qorti jew kiteb dwar il-kawża jew dwar kull ħaġa oħra li għandha x'taqsam mal-kawża jew tiddependi minnha,

(ii) jekk il-kawża kienet ġa ġiet quddiemu bħala imħallef jew bħala arbitru:

Iżda dan ma jgħoddx għal deċiżjoni, mogħtija mill-imħallef, meta ma tkunx qatgħet definitivament il-meritu fil-kwistjoni bejn il-partijiet, u lanqas għal sentenza li teħles *ab observantia*,

(iii) jekk ikun ħareġ flus għall-kawża,

(iv) jekk ikun xehed, jew jekk waħda mill-partijiet tkun bi ħsiebha ssejjaħlu bħala xhud;

(*e*) jekk hu, jew il-mara tiegħu, jew ir-raġel tagħha, ikollhom interess dirett jew indirett dwar kif tinqatal-kawża;

(*f*) jekk l-avukat jew prokuratur legali li jkun qed jidher quddiem imħallef ikun ibnu jew bintu stess, ir-raġel tagħha jew il-mara tiegħu jew axxendent tiegħu;

(*g*) jekk l-avukat jew prokuratur legali li jkun qed jidher quddiem imħallef ikun ħu jew oħt l-istess ġudikant;

(*h*) jekk l-imħallef jew ir-raġel tagħha jew il-mara tiegħu jkollhom kawża pendenti kontra xi waħda mill-partijiet fil-kawża jew ikun kreditur jew debitur ta' xi parti fil-kawża b'mod li jista' raġonevolment jagħti lok ta' suspett ta' interess dirett jew indirett li jista' jinfluwenza l-eżitu tal-kawża.

(2) L-imħallef jista' jiġi rikużat jew jista' jastjeni ruħu milli joqgħod f'kawża meta l-kawża tkun ġa ġiet quddiemu u hu jkun tkellem fuq l-istess merti ta' dik il-kawża meta kien qed joqgħod bħala mħallef fil-Qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja.

Astensjoni ta' mħallef. Dikjarazzjoni miktuba jew bil-fomm fil-qorti bil-miftuħ.

**735.** (1) Kull imħallef li jkun jaf li dwaru hemm waħda mir-raġunijiet ta' rikuża msemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan, għandu, qabel is-smigħ tal-kawża, jagħmel dikjarazzjoni fuq daqshekk, jew bil-fomm fil-qorti bil-miftuħ, u f'dak il-każ għandha titniżżel nota ta' dik id-dikjarazzjoni, fl-atti tal-kawża, jew bil-miktub, u f'dak il-każ, id-dikjarazzjoni għandha titqiegħed fir-reġistru qabel il-ġurnata tas-smigħ tal-kawża, u biha għandhom jiġu mgħarrfin il-partijiet.

L-imħallef jista' jisma' u jiddeċidi l-kawża jekk il-partijiet jagħtu l-kunsens tagħhom.

(2) Iżda l-imħallef jista' jisma' u jiddeċidi l-kawża jekk il-partijiet jagħtu espressament il-kunsens tagħhom, kemm-il darba hu, taħt iċ-ċirkostanzi partikolari tal-każ, ma jidhirlux li għandu jastjeni ruħu għad li jkun hemm dak il-kunsens.

Dmir tal-imħallef li jiffirma rikors ġuramentat u mandat għad li xort'oħra ma jkunx jista' joqgħod fil-kawża.
*Emendat: XXII.2006.61.*

**736.** Ebda waħda mir-raġunijiet ta' rikużi msemmijin fl-artikolu 734 ma żżomm lill-imħallef milli jiffirma, meta meħtieġ, rikorsi, sew ġuramentati sew le, u mandati.

L-eċċezzjoni tar-rikuża għandha ssir fil-qorti bil-miftuħ.

**737.** L-eċċezzjoni ta' rikuża ta' mħallef għandha tingħata mill-partijiet fil-qorti bil-miftuħ, u għandhom jingħadu r-raġunijiet tagħha, u, meta meħtieġ, għandhom ukoll jiġu ppruvati.

Deċiżjoni fuq l-eċċezzjoni ta' rikuża jew ta' astensjoni.

**738.** (1) Meta l-qorti hija kkostitwita minn imħallef wieħed u kontra dan l-imħallef tiġi mogħtija l-eċċezzjoni ta' rikuża, għandu jiddeċidi huwa nnifsu fuq ir-raġunijiet tal-eċċezzjoni, u kontra din id-deċiżjoni ma jingħatax appell, u, jew jastjeni ruħu u jiddigrieta li hemm lok għas-surroga ta' mħallef ieħor, inkella jissokta jisma' l-kawża, skont kif ikun iddeċida.

(2) Fil-każijiet li fihom il-qorti hija kkostitwita b'iżjed minn imħallef wieħed, l-imħallfin kollha, u fosthom l-imħallef irrikużat, jiddeċidu fuq l-eċċezzjoni ta' rikuża, u meta hemm dubju jekk ir-raġuni miġjuba għall-astensjoni hix tajba jew le, l-imħallfin kollha, fosthom l-imħallef li jkun ġieb dik ir-raġuni, jiddeċidu fuq ir-raġuni ta' rikuża jew ta' astensjoni.

Meta l-eċċezzjoni ta' rikuża ta' mħallef mhix ammissibbli.

**739.** Ma tistax tingħata l-eċċezzjoni ta' rikuża ta' mħallef meta r-rikużant, jekk ikun l-attur, ikun ġa fisser it-talba tiegħu fis-smigħ tal-kawża, jew, jekk ikun il-konvenut, ikun ġa ta l-eċċezzjonijiet tiegħu, kemm-il darba r-raġuni tar-rikuża ma tkunx inqalgħet wara, jew ir-rikużant, jew l-avukat tiegħu, ma jiddikjarax bil-ġurament li ma kienx jaf b'dik ir-raġuni jew li ma ndunax b'dik ir-raġuni fiż-żmien li jmiss.

Dispożizzjonijiet li jgħoddu għall-maġistrati. *Emendat: IV.1905.2; XV.1913.141; XXIV.1995.282.*

**740.** Id-dispożizzjonijiet ta' dan is-sub-titolu jgħoddu għall-maġistrati tal-qrati inferjuri.

---

*Sub-titolu III*

FUQ L-EĊĊEZZJONI TA' INKOMPETENZA

Eċċezzjoni ta' inkompetenza. Meta tista' tingħata. *Emendat: IV.2016.20; XXXII.2018.13.*

**741.** L-eċċezzjoni tal-inkompetenza tal-qorti tista' tingħata -

(*a*) meta l-kawża ma tkunx ta' ġurisdizzjoni tal-qrati ta' Malta;

(*b*) meta, għalkemm ta' ġurisdizzjoni tal-qrati ta' Malta, il-kawża tinġieb quddiem qorti diversa minn dik li għandha tieħu konjizzjoni tagħha:

Iżda jekk il-qorti tikkunsidra li l-eċċezzjoni hi ġustifikata, il-qorti għandha, permezz ta' digriet *in camera*, li ma jkunx appellabbli, tordna li l-atti tal-proċeduri jiġu trasferiti lill-qorti, bord jew tribunal li l-qorti tikkunsidra li għandhom jieħdu konjizzjoni ta' dik il-kawża:

Iżda wkoll jekk il-qorti, bord jew tribunal li lilhom ikunu ġew trasferiti l-atti tal-proċeduri jikkunsidraw li ma għandhomx ġurisdizzjoni biex jieħdu konjizzjoni tal-kawża lilhom trasferita, il-qorti, bord jew tribunal ieħor għandhom, fi żmien għaxart ijiem minn meta jkunu rċevew l-atti tal-proċeduri jew minn meta jkun sar l-ewwel smigħ quddiemhom, jibagħtu l-atti tal-proċeduri lill-qorti tal-appell li hi kompetenti li tieħu konjizzjoni ta' appelli minn sentenzi tal-qorti, bord jew tribunal ieħor, liema qorti għandha, fi żmien tletin ġurnata u permezz ta' digriet in camera, tiddeċiedi liema qorti, bord jew tribunal ieħor għandhom jieħdu konjizzjoni tal-kawża;

(*ċ*) meta hu mogħti lill-konvenut il-benefiċċju li jiġi msejjaħ quddiem qorti partikolari.

(*d*) Kull referenza għal "qorti" fl-ewwel sentenza u fil-paragrafu (b) ta' dan l-artikolu għandha titqies li tinkludi

wkoll referenza għal Bord jew Tribunal imwaqqaf b'liġi, b'dan illi meta kawża tinbeda quddiem Bord jew Tribunal din tkun tista' wkoll tiġi trasferita għas-smigħ quddiem qorti skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (*b*) ta' dan l-artikolu. Meta kawża tiġi trasferita skont il-paragrafu (*b*) il-Qorti, Bord jew Tribunal li quddiemhom tinstema' l-kawża jkunu jistgħu jagħtu dawk l-ordnijiet u provvedimenti kollha meħtieġa, soġġetti għal dawk it-termini u kondizzjonijiet kif jidhrilhom xieraq, sabiex is-smigħ tal-kawża jkompli skont il-ħtiġijiet formali u proċesswali, inkluż dwar ħlas ta' spejjeż, li jkunu japplikaw quddiem dik il-Qorti, Bord jew Tribunal.

Persuni li jaqgħu taħt il-ġurisdizzjoni tal-Qrati Ċivili ta' Malta.
*Emendat: XXII.1976.4; VIII.1981.7. Sostitwit: XXIV.1995.283. Emendat: III.2004.41.*

**742.** (1) Bla ħsara ta' fejn il-liġi tiddisponi espressament xort'oħra, il-Qrati Ċivili ta' Malta mingħajr ebda distinzjoni jew privileġġ, għandhom ġurisdizzjoni biex jisimgħu u jiddeċiedu l-kawżi kollha li jirrigwardaw il-persuni hawn taħt imsemmija:

(*a*) ċittadini ta' Malta, sakemm ma jkunux stabbilew id-domiċilju tagħhom band'oħra;

(*b*) kull persuna, sakemm jew għandha d-domiċilju tagħha jew tkun toqgħod jew tkun qegħda Malta;

(*ċ*) kull persuna, f'kawża dwar ħwejjeġ li qegħdin jew li jinsabu f'Malta;

(*d*) kull persuna li tkun ikkuntrattat obbligazzjoni f'Malta, iżda għall-kawżi biss li għandhom x'jaqsmu ma' dik l-obbligazzjoni u kemm-il darba dik il-persuna tkun tinsab Malta;

(*e*) kull persuna illi, għalkemm tkun ikkuntrattat obbligazzjoni f'pajjiż ieħor, tkun ftehmet li għandha tesegwixxi dik l-obbligazzjoni f'Malta, jew tkun ikkuntrattat obbligazzjoni illi bilfors għandu jkollha effett f'Malta, kemm-il darba, f'kull każ, dik il-persuna tkun tinsab Malta;

(*f*) kull persuna, għal kull obbligazzjoni li tkun ikkuntrattat favur ċittadin ta' Malta jew persuna li tinsab Malta jew korp li jkollu personalità ġuridika distinta jew assoċjazzjoni ta' persuni inkorporati jew li jiffunzjonaw f'Malta, meta s-sentenza tista' tkun esegwita f'Malta;

(*g*) kull persuna li tkun b'mod espress jew taċitu volontarjament qagħdet jew qablet li toqgħod għall-ġurisdizzjoni tal-qorti.

(2) Il-ġurisdizzjoni tal-qrati ta' kompetenza ċivili mhijiex eskluża mill-fatt li qorti barranija tkun qegħda tittratta l-istess kawża jew kawża li għandha x'taqsam magħha. Meta qorti barranija jkollha ġurisdizzjoni konkorrenti, il-qrati jistgħu fid-diskrezzjoni tagħhom, jilliberaw lill-konvenut mill-osservanza tal-ġudizzju jew iwaqqfu l-proċedimenti f'każ li l-azzjoni, jekk titkompla Malta, tkun vessatorja, oppressiva jew inġusta għall-konvenut.

(3) Il-ġurisdizzjoni tal-qrati ta' kompetenza ċivili mhijiex eskluża mill-fatt li jkun hemm xi ftehim ta' arbitraġġ bejn il-partijiet, sew jekk il-proċedimenti ta' arbitraġġ ikunu nbdew jew le, f'liema każ il-qorti, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' kull liġi li tirregola l-arbitraġġ, għandha twaqqaf il-proċedimenti mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4) u għas-setgħa li għandha l-qorti li tagħti kull ordni jew direttiva.

(4) Meta ssir talba minn persuna li tkun parti fi ftehim ta' arbitraġġ, il-qrati jistgħu joħorġu kull att kawtelatorju, f'liema każ, jekk dik il-parti tkun għadha ma ressqitx it-talba tagħha quddiem arbitru, it-termini stabbiliti f'dan il-Kodiċi li fihom għandha tinbeda l-azzjoni dwar it-talba għandhom ikunu ta' għoxrin jum mid-data tal-ħruġ tal-att kawtelatorju.

(5) Att kawtelatorju maħruġ skont ma hemm fis-subartikolu ta' qabel dan għandu jitneħħa:

(*a*) jekk dik il-parti li jinħareġ kontriha tagħmel dak id-depożitu jew tagħti dik il-garanzija li tkun biżżejjed sabiex tiżgura d-drittijiet jew it-talbiet imsemmija fl-att; jew

(*b*) jekk min japplika jonqos milli jressaq it-talba tiegħu, sew quddiem l-arbitru jew quddiem il-qorti, fit-terminu imsemmi ta' għoxrin jum; jew

(*ċ*) meta jiskadi ż-żmien, oriġinali jew imġedded, tal-att partikolari skont dan il-Kodiċi; jew

(*d*) għal raġuni tajba, fuq rikors tad-debitur, kif il-qorti tista' tqis xieraq fiċ-ċirkostanzi.

(6) Meta dispożizzjoni issir taħt xi liġi oħra jew f'xi Regolament tal-Unjoni Ewropea fejn tintgħamel dispożizzjoni differenti minn dik li tinsab f'dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ma għandhomx japplikaw dwar l-affarijiet li jaqgħu taħt dik id-dispożizzjoni l-oħra u għandhom biss japplikaw għal affarijiet li dwarhom dik id-dispożizzjoni l-oħra ma tapplikax.

Ma jistgħux isiru proċedimenti kontra l-President ta' Malta. *Miżjud: XXIV.1995.284.*

**742A.** Ebda proċedimenti ċivili ma jistgħu jittieħdu kontra l-President ta' Malta dwar dak li jkun għamel fil-qadi tal-funzjonijiet tal-kariga tiegħu.

Ġurisdizzjoni *in rem* kontra vapuri jew bastimenti. *Miżjud: XIV.2006.78.*

**742B.** Bla ħsara ta' fejn il-liġi espressament tiddisponi xort'oħra, il-qrati ċivili f'Malta għandhom ġurisdizzjoni *in rem* kontra vapuri jew bastimenti fit-talbiet marittimi li ġejjin:

(*a*) kull pretensjoni għall-pussess, l-proprjetà jew it-titolu għal jew ta' vapur jew għall-proprjetà ta' xi sehem fih;

(*b*) kull kwistjoni li tinħoloq bejn komproprjetarji ta' vapur dwar l-proprjetà, il-pussess, it-tħaddim jew id-dħul ta' dak il-vapur;

(*ċ*) kull pretensjoni rigward ipoteka navali, ipoteka jew piż fuq vapur jew fuq xi sehem fih;

(*d*) kull pretensjoni li tinħoloq mill-kuntratt tal-bejgħ tal-

vapur;

(*e*) kull pretensjoni għal ħsara li tkun saret lil vapur;

(*f*) kull pretensjoni dwar ħsara magħmula jew ikkawżata minn vapur, kemm f'kolliżjoni kif ukoll xort'oħra;

(*g*) kull pretensjoni għal telf ta' ħajja jew korriment tal-persuna magħmulin, kemm fuq l-art kif ukoll fil-baħar, minn vapur jew li jiġru f'konnessjoni mat-tħaddim ta' xi vapur jew li jiġu sofferti bħala konsegwenza ta' xi difett f'vapur jew fit-tagħmir jew apparat tiegħu jew bħala konsegwenza ta' xi għemil ħażin, negliġenza jew ommissjoni ta' -

(i) is-sidien, in-noleġġaturi jew il-persuni li jkollhom il-pussess jew il-kontroll ta' vapur; jew

(ii) il-kaptan jew l-ekwipaġġ ta' vapur, jew kull persuna oħra li s-sidien, in-noleġġaturi jew il-persuni li jkollhom il-pussess jew il-kontroll ta' vapur huma responsabbli għall-għemil ħażin, negliġenza jew ommissjoni ta' dik il-persuna,

li jkun għemil, att ta' negliġenza jew ommissjoni fin-navigazzjoni jew immaniġġar tal-vapur, fit-tagħbija, ġarr jew ħatt ta' merkanzija, fi jew mill-vapur, jew fl-imbark, ġarr jew żbark ta' persuni fuq, fi jew mill-vapur;

(*h*) kull pretensjoni għat-telf ta' jew ħsara lill-merkanzija, inklużi l-bagalji, li tinġarr fuq vapur;

(*i*) kull pretensjoni li tinħoloq minn xi ftehim li jirrigwarda l-ġarr ta' merkanzija abbord jew l-użu jew il-kiri ta' vapur, kemm permezz ta' *charter party* jew xort'oħra;

(*j*) kull pretensjoni ta' natura ta' operazzjonijiet ta' salvataġġ jew xi ftehim ta' salvataġġ inkluż, jekk ikun applikabbli, l-kumpens speċjali li għandu x'jaqsam ma' operazzjonijiet ta' salvataġġ rigward vapur li bih innifsu jew bil-merkanzija tiegħu hedded li jagħmel ħsara lill-ambjent;

(*k*) kull pretensjoni dwar -

(i) ħsara jew theddida ta' ħsara kkawżata mill-vapur lill-ambjent, il-linja tal-kosta jew interessi relatati;

(ii) miżuri li jittieħdu biex jipprevjenu, inaqqsu jew ineħħu dik il-ħsara; u għall-kumpens għal dik il-ħsara;

(iii) l-ispejjeż, li jkunu fil-fatt saru jew li jkunu ser isiru, għall-miżuri raġonevoli biex l-ambjent jerġa' jinġieb kif kien;

(iv) telf li jkunu sofrew jew li x'aktarx ser isofru terzi f'konnessjoni ma' dik il-ħsara; u

(v) għall-ħsara, spejjeż jew telf ta' għamla simili

ħal dawk elenkati fis-subparagrafi (i) sa (iv);

(*l*) kull pretensjoni dwar in-nefqa jew l-ispejjeż li ħandhom x'jaqsmu mat-tlugħ, it-tneħħija, l-irkuprar, il-qirda ta' vapur jew l-operazzjoni biex ma jkunx ta' ħsara, liema vapur jkun ħereq, innawfraga, inkalja jew ġie abbandunat, inkluża kull ħaġa li tkun qiegħda jew kienet abbord dak il-vapur, u n-nefqa jew l-ispejjeż li ħandhom x'jaqsmu maż-żamma ta' vapur abbandunat u l-manteniment tal-ekwipaġġ tiegħu;

(*m*) kull pretensjoni li ħandha x'taqsam ma' rmonk rigward vapur;

(*n*) kull pretensjoni li ħandha x'taqsam ma' pilutaġġ rigward vapur;

(*o*) kull pretensjoni rigward merkanzija, materjal, proviżjonijiet, *bunkers*, provvisti u neċessitajiet forniti lil vapur ħat-tħaddim, immaniġġar, żamma u manutenzjoni tiegħu;

(*p*) kull pretensjoni rigward il-kostruzzjoni, il-kostruzzjoni mill-ġdid, it-tiswija, il-konversjoni jew l-ekwipaġġar ta' vapur;

(*q*) kull pretensjoni rigward drittijiet u spejjeż tal-port, tal-baċir jew driitijiet oħra portwali;

(*r*) kull pretensjoni mill-kaptan, mill-uffiċjali, jew minn membru tal-ekwipaġġ, jew mill-ekwipaġġ ta' vapur, għas-salarji u flejjes oħra dovuti lilhom rigward l-impjieg tagħhom fuq il-vapur inklużi l-ispejjeż ta' rimpatrijazzjoni u kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali li jitħallsu f'isimhom;

(*s*) kull pretensjoni magħmula mill-kaptan, mill-persuna li timbarka l-merkanzija, min-noleġġatur jew mill-aġent rigward infieq magħmul minnhom għall-vapur jew għas-sidien tiegħu;

(*t*) kull pretensjoni dwar kummissjonijiet, sensarija, jew drittijiet ta' aġenzija li jitħallsu rigward il-vapur, minn jew f'isem is-sid tal-vapur jew id-*demise charterer*;

(*u*) kull pretensjoni li tinħoloq minn att li hu jew li hu pretiż li hu att ta' avarija ġenerali;

(*v*) kull pretensjoni li tinħoloq minn kambju marittimu;

(*w*) kull pretensjoni dwar il-konfiska jew il-kundanna ta' vapur jew ta' merkanzija li qed tinġarr jew inġarret jew li jkun sar attentat biex tinġarr f'vapur jew biex jingħata lura vapur jew merkanzija bħal dik wara li jkunu nqabdu;

(*x*) kull pretensjoni dwar *premia* tal-assigurazzjoni, inklużi *mutual insurance calls*, rigward il-vapur li jitħallsu minn jew f'isem is-sid tal-vapur jew id-*demise charterer*;

(*y*) kull pretensjoni għal drittijiet u spejjeż oħra dovuti lir-Reġistratur Ġenerali ta' Bastimenti u Baħrin li jinħolqu skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili, u kull pretensjoni għal drittijiet ta' tunnellaġġ.

Kap. 234.

Azzjoni *in rem* fil-każijiet imsemmijin fl-artikolu 742B(*a*) sa (*ċ*).
*Miżjud: XIV.2006.78.*

**742Ċ.** Fil-każijiet imsemmijin fl-artikolu 742B(*a*) sa (*ċ*), l-azzjoni *in rem* tista' ssir fil-qrati ċivili ta' Malta kontra l-vapur li dwaru titqajjem il-pretensjoni jew il-kwistjoni.

Azzjoni *in rem* fil-każijiet imsemmijin fl-artikolu 742B(*d*) sa (*y*).
*Miżjud: XIV.2006.78.*
Kap. 234.

**742D.** Ħlief għal dawk il-każijiet li jiġbdu fuqhom privileġġ speċjali skont l-artikolu 50 tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili, u li, skont l-artikolu 37D(3) tal-istess Att, jibqgħu jseħħu l-bejgħ volontarju ta' bastiment sa sena wara l-bejgħ, fil-każijiet imsemmijin fl-artikolu 742B(*d*) sa (*y*), azzjoni *in rem* tista' ssir fil-qrati ċivili ta' Malta kontra -

(*a*) dak il-vapur jew bastiment, fejn il-persuna li tkun responsabbli fi pretensjoni għal azzjoni *in personam* ("il-persuna rilevanti") kienet, meta nħolqot il-kawża għall-azzjoni, sid jew noleġġatur ta', jew kellha fil-pussess jew taħt il-kontroll tagħha, il-vapur jew il-bastiment, jekk fiż-żmien meta tinġieb l-azzjoni l-persuna rilevanti tkun sid jew sid benefiċjarju ta' dak il-vapur jew in-noleġġatur taħt *bareboat charter* ta' dak il-vapur;

(*b*) kull bastiment ieħor li tiegħu, fiż-żmien meta tinġieb l-azzjoni, il-persuna rilevanti tkun is-sid jew is-sid benefiċjarju rigward l-ishma kollha f'dak il-bastiment.

Ġurisdizzjoni *in rem* kontra inġenji tal-ajru.
*Miżjud: VIII.2010.61.*
*Emendat: LII.2016.30.*

**742E.** (1) Bla ħsara għal fejn il-liġi tiddisponi xort'oħra, il-qrati ċivili ta' Malta għandu jkollhom ġurisdizzjoni *in rem* kontra inġenji tal-ajru fil-pretensjonijiet li ġejjin:

(*a*) kull pretensjoni għas-sjieda jew it-titolu għal jew ta' inġenji tal-ajru, jew għas-sjieda ta' xi sehem fih;

(*b*) kull pretensjoni għall-pussess ta' inġenji tal-ajru;

(*ċ*) kull pretensjoni rigward ipoteka jew garanzija internazzjonali reġistrata skont l-Att dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru

(*d*) kull pretensjoni li tagħti lok għal privileġġ speċjali skont l-artikolu 42(1) tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru;

Kap. 503.

(*e*) kull pretensjoni bbażata fuq dritt li ma jkunx konsenswali jew garanzija li tkun ġiet reġistrata fir-Reġistru Internazzjonali skont l-artikolu 42(2) tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru u l-Ewwel Skeda li tinsab ma' dak l-Att li għaliha s-sid tal-inġenji tal-ajru jkun responsabbli *in personam*;

Kap. 503.

(*f*) kull pretensjoni ta' natura ta' operazzjonijiet ta' salvataġġ dwar inġenji tal-ajru;

(*g*) kull pretensjoni li għandha x'taqsam ma' rmonk fir-rigward ta' inġenji tal-ajru;

(*h*) kull pretensjoni li għandha x'taqsam ma' pilutaġġ fir-rigward ta' inġenji tal-ajru.

(2) Ir-referenza fis-subartikolu (1)(*f*) għal pretensjonijiet ta' natura ta' operazzjonijiet ta' salvataġġ tinkludi referenza għal dawk il-pretensonijiet għal servizzi mogħtija biex tiġi salvata l-ħajja minn inġenji tal-ajru jew biex tiġi preservata l-merkanzija, it-tagħmir jew it-tifrik kif, taħt l-artikolu 14 tal-Att dwar l-Avjazzjoni Ċivili, huma awtorizzati li jsiru b'rabta ma' inġenji tal-ajru. Kap. 232.

(3) Għall-finijiet tas-subartikolu (1)(*g*) u (*h*), "rmonk" u "pilutaġġ" ifissru rmonk u pilutaġġ waqt li l-inġenji tal-ajru jkun fil-baħar.

Azzjoni *in rem*. *Miżjud: VIII.2010.61. Emendat: LII.2016.31.*

**742F.** (1) Azzjoni *in rem* tista' ssir kontra inġenji tal-ajru rilevanti fil-qrati ċivili ta' Malta dwar talba msemmija fl-artikolu 742E meta:

(*a*) it-talba tkun dwar dak l-inġenji tal-ajru;

(*b*) il-persuna li tkun responsabbli fi pretensjoni għal azzjoni *in personam* ("il-persuna rilevanti") kienet, fiż-żmien meta qamet il-kawża għall-azzjoni, is-sid jew il-kerrej ta', jew fil-pussess jew fil-kontroll ta', l-inġenji tal-ajru, jekk fiż-żmien li tkun ittieħdet l-azzjoni l-persuna rilevanti tkun jew is-sid jew is-sid benefiċjarju ta' jew il-kerrej ta' dak l-inġenji tal-ajru taħt ftehim kummerċjali *dry lease*; u

(*ċ*) jiġi sodisfatt il-limitu rilevanti għall-ħruġ ta' mandat ta' arrest kif previst fl-artikolu 865E.

(2) Minkejja s-subartikolu ta' qabel dan, f'każ ta' pretensjoni skont l-artikolu 742E(1)(*e*), (*g*) u (*h*) fir-rigward ta' inġenji tal-ajru, azzjoni *in rem* tista' ssir fil-qrati ċivili ta' Malta kontra l-inġenji tal-ajru biss jekk, fiż-żmien meta ssir l-azzjoni, l-inġenji tal-ajru jkun proprjetà benefiċjarja tal-persuna li tkun responsabbli għall-pretensjoni f'azzjoni *in personam*.

Ġurisdizzjoni *in rem* kontra l-magni tal-inġenji tal-ajru. *Miżjud: LII.2016.31.*

**742G.** Ħlief kif previst mod ieħor mil-liġi, il-qrati ċivili ta' Malta għandu jkollhom ġurisdizzjoni *in rem* fuq magni ta' inġenji tal-ajru fil-pretensjonijiet li ġejjin:

(*a*) kwalunkwe pretensjoni għas-sjieda, jew titolu għal jew ta' magna ta' inġenju tal-ajru, jew għas-sjieda ta' xi sehem fiha;

(*b*) kwalunkwe pretensjoni għal pussess tal-magna ta' inġenju tal-ajru;

(*ċ*) kwalunkwe pretensjoni fir-rigward ta' garanzija internazzjonali f'magna li fiha tkun reġistrata jew rikonoxxuta garanzija internazzjonali skont l-Att dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru; Kap. 503

(*d*) kwalunkwe pretensjoni li tagħti lok għal privileġġ speċjali fuq magna skont l-artikolu 42(1) tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru; Kap. 503

(*e*) kwalunkwe pretensjoni bbażata fuq dritt mhux konsenswali reġistrat jew interess reġistrat fir-Reġistru Internazzjonali skont l-Ewwel Skeda u l-artikolu 42(2) tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru.

Kap. 503

Azzjoni *in rem* fil-każijiet imsemmija taħt l-artikolu 742G.
*Miżjud: LII.2016.31.*

**742H.** (1)Azzjoni *in rem* tista' titressaq kontra l-magna ta' inġenju tal-ajru relevanti quddiem il-qrati ċivili ta' Malta fuq pretensjoni msemmija fl-artikolu 742G meta:

(*a*) il-pretensjoni tqum b'rabta ma' dik il-magna ta' inġenju tal-ajru;

(*b*) il-persuna li tkun responsabbli fir-rigward ta' pretensjoni għal azzjoni *in personam* ("il-persuna relevanti") kienet, meta qamet il-kawża tal-azzjoni, is-sid jew sid il-kera ta', jew fil-pussess jew kontroll tal-magna ta' inġenju tal-ajru, jekk fil-ħin meta tressqet l-azzjoni l-persuna relevanti tkun jew is-sid jew sid benefiċjarju ta' dik il-magna ta' inġenju tal-ajru jew sid il-kera ta' dik il-magna ta' inġenju tal-ajru taħt ftehim ta' kiri mingħajr ekwipaġġ; u

(*ċ*) il-limitu minimu relevanti għall-ħruġ ta' mandat ta' arrest tal-inġenju tal-ajru jew il-qbid ta' magna ta' inġenju tal-ajru kif previst fl-artikolu 865E jkun issodisfat.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu preċedenti, f'każ ta' pretensjoni skont l-artikolu 742E(1)(*e*) fir-rigward ta' magna ta' inġenju tal-ajru, azzjoni *in rem* tista' titressaq quddiem il-qrati ċivili ta' Malta kontra l-magna ta' inġenju tal-ajru biss jekk, fil-ħin meta tkun tressqet l-azzjoni, is-sid benefiċjarju tagħha tkun il-persuna li tkun responsabbli fir-rigward tal-pretensjoni f'azzjoni *in personam*.".

Jaqa' wkoll taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati ta' kompetenza ċivili kull min hu rikonvenut.
*Emendat: XXIV.1995.285.*

**743.** (1) Jaqa' wkoll taħt il-ġurisdizzjoni tal-qrati ta' kompetenza ċivili, kull min ikun rikonvenut f'kawża proposta minnu.

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jgħoddu fil-każijiet imsemmijin fl-artikolu 402.

Meta r-rikonvenzjoni tista' ssir f'qorti kompetenti oħra ta' Malta.

**744.** Id-dispożizzjonijiet tal-aħħar artikolu qabel dan jgħoddu wkoll meta r-rikonvenzjoni għal raġunijiet oħra, ma tistax tiġi proposta quddiem il-qorti li fiha l-attur ikun ippropona t-talba tiegħu; f'dan il-każ, it-talba tal-konvenut, jekk tkun konnessa mat-talba tal-attur għal xi waħda mir-raġunijiet imsemmijin fl-artikolu 396, tista' ssir quddiem kull qorti oħra kompetenti f'Malta.

Regoli tal-kompetenza bejn qorti u oħra f'Malta.
*Emendat: XLVI.1973.108; XXII.1976.4; XXIV.1995.286; XXIII.2017.25; XXXIV.2025.4.*

**745.** Għall-kompetenza bejn qorti u oħra ta' Malta, minħabba residenza preżunta tal-partijiet li jkunu assenti jew inkapaċi, jew tal-korpi magħquda jew kull korp ieħor li jkollu personalità ġuridika distinta meta l-kawża ma tkunx, għal raġunijiet oħra, ta' kompetenza esklużiva ta' waħda mill-qrati hawn fuq imsemmija, għandhom jitħarsu r-regoli li ġejjin:

(*a*) iċ-ċittadini ta' Malta, u l-persuni l-oħra kollha li għandhom id-domiċilju f'Malta, meta huma neqsin

minn Malta, jitqiesu li għandhom ir-residenza fil-lok li fih kienu joqogħdu l-aħħar f'Malta;

(*b*) kull persuna oħra, li m'għandhiex id-domiċilju f'Malta, fil-każijiet ikkuntemplati fl-artikolu 742(1)(*ċ*) u (*f*), jitqiesu li għandhom ir-residenza fil-lok fejn tkun qiegħda jew tinsab il-ħaġa, għad li l-kawża ma tkunx, għal dik ir-raġuni, fil-kompetenza esklużiva tal-qorti ta' dak il-lok;

(*ċ*) minuri suġġett għas-setgħa tal-ġenituri jitqies li għandu r-residenza fil-lok fejn il-ġenitur li jeżerċita dik is-setgħa jkun joqgħod;

(*d*) il-persuni taħt tutela jew kurazija jitqiesu li għandhom ir-residenza fil-lok fejn joqgħod it-tutur jew il-kuratur, jew wieħed mit-tuturi jew kuraturi;

(*e*) il-korpi magħquda jew kull korp ieħor li jkollu personalità ġuridika distinta jitqiesu li għandhom ir-residenza fil-lok fejn joqgħod wieħed jew ieħor mir-rappreżentanti tagħhom;

(*f*) dawk li jkollhom prokuraturi jew aġenti f'Malta, u dawk li hu lilhom permess li jistgħu jkunu atturi u konvenuti fil-persuna ta' prokuratur jew ta' aġent, jitqiesu li għandhom ir-residenza fil-lok li fih joqgħod il-prokuratur jew l-aġent jew wieħed mill-prokuraturi jew aġenti, meta dawna jkunu iżjed minn wieħed, fil-każ li l-kawża ssir kontra l-prokuratur jew l-aġent;

(*g*) rigward wirt battal, il-qorti kompetenti hija dik tal-lok fejn il-mejjet kien joqgħod l-aħħar, jekk dan il-lok ikun magħruf; u meta dan il-lok ma jkunx magħruf, il-qorti kompetenti hija dik tal-lok fejn tkun qiegħda jew tinsab il-ħaġa, inkella, meta ma jkun hemm ebda proprjetà, il-qorti tal-lok fejn joqgħod l-attur.

Eċċezzjoni tal-inkompetenza minħabba l-valur tal-oġġett fil-kawża.

**746.** Meta l-eċċezzjoni tal-inkompetenza tal-qorti tiddependi mill-valur tal-oġġett fil-kawża, għandhom jitħarsu r-regoli miġjubin fl-artikoli li ġejjin.

Valur inċert jew indeterminat. *Emendat: II.2012.9.*

**747.** (1) Il-valur inċert jew indeterminat, jitqies dejjem li jaqbeż il-kompetenza tal-qorti ta' ġurisdizzjoni limitata.

Valur li ma jistax jiġi determinat.

(2) Jitqiesu dejjem bħala li għandhom valur li ma jistax jiġi determinat -

(*a*) il-kawżi dwar jeddijiet onorifiċi, prerogativi jew preċedenzi;

(*b*) il-kawżi dwar filjazzjoni, adozzjoni, interdizzjoni jew inabilitazzjoni ta' persuni b'diżordni mentali jew kundizzjoni oħra, li tagħmilhom inkapaċi li jieħdu ħsieb ħwejjiġhom, imġienen jew berbieqa; jew dwar tuteli jew kuraziji, jew, b'mod ġenerali, dwar l-istat tal-persuna;

(*ċ*) il-kawżi li fihom il-valur tal-ħaġa ma jirriżultax mit-talba tal-attur, u lanqas ma jista' jiġi determinat bil-

mod imsemmi fl-artikoli li ġejjin.

Meta l-valur tal-oġġett fil-kawża hu determinat mit-talba.

**748.** Il-valur tal-oġġett fil-kawża hu determinat mit-talba-

(*a*) meta t-talba hija għall-ħlas ta' somma determinata;

(*b*) meta t-talba hija għall-ħaġa li l-valur tagħha hu determinat fit-titolu li jagħti kawża għall-azzjoni, jew f'xi kitba oħra li torbot lill-partijiet, jew bil-fehma ta' kulħadd, jew bil-prezz kurrenti.

Regoli dwar kif jiġi determinat il-valur ta' immobbli, jew ta' jedd perpetwu għal ċnus, eċċ.

**749.** (1) Il-valur ta' immobbli, meta mhux determinat bil-mod imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan, jiġi determinat mir-renta netta tas-sena li taħbat l-aħħar qabel multiplikata ħamsa u għoxrin darba.

(2) Ir-regola miġjuba fis-subartikolu (1) tgħodd ukoll biex jiġi determinat -

(*a*) il-valur tal-jedd perpetwu għaċ-ċnus, renti, jew ħlasijiet oħra ta' kull sena;

(*b*) il-valur tal-oġġett fil-kawża dwar it-telf tal-jedd ta' enfitewsi jew dwar it-tmiem ta' enfitewsi.

Regoli dwar kif jiġi determinat il-valur tal-jedd temporanju għall-ħlasijiet ta' ċnus, eċċ.

**750.** Il-valur tal-jedd temporanju għaċ-ċnus, renti, jew ħlasijiet oħra ta' kull sena, jiġi determinat mill-ammont totali tar-renta netta għaż-żmien li jkun fadal, billi r-renta ta' kull sena tiġi ikkalkulata, meta ma tistax tiġi determinata xort'oħra, fuq ir-renta tas-sena ta' qabel.

Kif jiġi determinat il-valur ta' jedd li jkun vitalizju jew għal żmien indeterminat.

**751.** Jekk il-jedd imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan ikun vitalizju, jew għal żmien indeterminat, il-valur jiġi determinat mir-renta netta tas-sena ta' qabel immultiplikata għaxar darbiet.

Kif jiġi determinat il-valur fil-kawżi ta' manteniment. *Sostitwit: XXIV.1995.287.*

**752.** Fil-kawżi ta' manteniment il-valur tat-talba jkun l-ekwivalenti tal-ammont ta' manteniment mitlub bħala dovut għal ħames snin.

Kif jiġi determinat il-valur dwar obbligazzjonijiet li għandhom jitħallsu f'rati, jew fil-kawżi biex wieħed isostni jew jattakka obbligazzjonijiet.

**753.** (1) Fil-kawżi li jirrigwardaw l-esekuzzjoni ta' obbligazzjonijiet li għandhom jitħallsu f'rati, il-valur jiġi determinat mis-somma mitluba għar-rata jew għar-rati magħluqa sal-ġurnata tat-talba.

(2) Meta t-talba hija magħmula biex issostni jew tattakka obbligazzjoni, il-valur jiġi determinat mis-somma kollha tal-obbligazzjoni.

Regola dwar obbligazzjoni attakkata *ope exceptionis*.

**754.** Ir-regola miġjuba fis-subartikolu (2) tal-aħħar artikolu qabel dan, tgħodd ukoll meta l-parti tattakka l-obbligazzjoni bil-mezz ta' eċċezzjoni:

Iżda f'dan il-każ il-qorti, jekk tiddikjara ruħha inkompetenti, tħalli l-ispejjeż tal-kawża għad-deċiżjoni tal-qorti li quddiemha, wara dik id-dikjarazzjoni, tinġieb il-kawża.

Kif jiġi determinat valur f'kawżi dwar kuntratti ta' kiri,

**755.** Fil-kawżi dwar l-eżistenza jew il-validità ta' kuntratti ta' kiri, inkella dwar it-tmiem tagħhom qabel iż-żmien miftiehem, il-

valur jiġi stabbilit -

(*a*) fl-ewwel każ, billi jingħadd il-kera taż-żmien kollu li għalih, bħal ma tippretendi l-parti, il-kuntratt għandu jibqa' jseħħ; u

(*b*) fit-tieni każ, billi jingħadd il-kera għaż-żmien kollu li jkun fadal biex jispiċċa l-kuntratt.

f'kawżi ta' żgumbrament ta' kerrej.

**756.** (1) Ir-regola miġjuba fil-paragrafu (*b*) tal-aħħar artikolu qabel dan tgħodd għall-kawżi ta' żgumbrament ta' kerrej minħabba li jkun baqa' lura fil-ħlas tal-kera, jew għal raġuni leġittima oħra.

(2) Meta l-iżgumbrament jintalab wara li jagħlaq iż-żmien tal-kiri, il-valur jiġi determinat mill-kera ta' sena, inkella, fil-każ li l-kera ta' sena ta' bini hu mqassam f'rati, mill-kera ta' rata waħda.

Regoli li għandhom jitħarsu meta ebda żmien determinat ma jkun miftiehem, jew meta l-konvenut jallega żmien determinat.

**757.** (1) Fil-kawżi msemmijin fl-aħħar żewġ artikoli qabel dan, meta ma jiġix allegat li l-kiri sar għal żmien determinat, jekk il-kiri jkun ta' bini, il-valur jiġi determinat mis-somma tal-kera ta' kull rata, jew, jekk il-kiri jkun ta' raba', mill-qbiela ta' sena.

(2) Meta l-konvenut jallega li l-kiri sar għal żmien determinat, u minħabba f'hekk il-qorti tiddikjara ruħha inkompetenti, igħoddu dwar ir-riserva tal-ispejjeż id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 754.

Kif jiġi determinat il-valur f'kawżi ta' għoti ta' kontijiet.

**758.** (1) Fil-kawżi dwar għoti ta' kontijiet ta' amministrazzjoni ta' somom ta' flus, il-valur tal-oġġett fil-kawża jiġi determinat mill-ammont ta' dawk is-somom.

(2) Jekk l-amministrazzjoni tkun ta' beni immobbli, il-valur tal-oġġett fil-kawża jiġi determinat mir-renta ta' sena, mingħajr tnaqqis ta' xejn, multiplikata għas-snin kollha miġjubin fit-talba tal-attur.

Talba għall-ħlas ta' somom diversi li għandhom jingħataw għal-raġunijiet diversi.

**759.** Jekk l-attur jitlob il-ħlas ta' diversi somom bħala li għandhom jingħataw lilu għal raġunijiet diversi, il-valur jiġi determinat mill-ogħla somma, bla ma jitqiesu s-somom iżgħar.

Kawżi dwar kapitali u mgħaxijiet.

**760.** (1) Fil-kawżi dwar kapitali u mgħaxijiet, il-valur jiġi determinat mis-somom tal-kapitali u tal-imgħaxijiet flimkien.

(2) Jekk l-attur, mistoqsi mill-qorti jew mill-konvenut, ma jkunx irid igħid kemm għadda żmien mill-aħħar darba li ħa l-ħlas tal-imgħaxijiet, il-valur, għal dawk li huma mgħaxijiet, jiġi determinat billi tingħadd is-somma tagħhom miż-żmien tal-ftehim dwar dawk l-imgħaxijiet.

Stima bil-mezz ta' periti.

**761.** Fil-każijiet kollha mhux ikkontemplati fl-artikoli ta' qabel ta' dan is-sub-titolu, il-valur inċert jista' jiġi determinat bi stima ta' periti jew b'dikjarazzjoni tal-attur li huwa lest biex jaċċetta somma ta' flus minflok il-ħaġa li jkun hemm kwistjoni fuqha.

Ħatra ta' perit.

**762.** (1) L-istima fil-każ imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan, issir minn perit wieħed biss.

Meta l-partijiet ma jaqblux fuq il-perit li għandu jinħatar.

(2) Meta l-partijiet ma jiftehmux fuq il-perit li għandu jiġi maħtur, il-perit jiġi magħżul u maħtur mill-qorti.

Il-perit jista' jiġi rikużat għal raġuni tajba.

(3) Il-perit li jiġi hekk maħtur mill-qorti ma jistax jiġi rikużat ħlief għal raġuni tajba.

Mill-istima ma hemmx appell.

(4) Kontra l-istima tal-perit m'hemmx appell.

Kif jiġi determinat il-valur biex jinsab liema hija l-qorti li quddiemha għandu jinġieb l-appell mis-sentenzi tal-qorti ta' Għawdex fil-kompetenza tagħha superjuri. *Emendat: XIII.1925.5; XXIII.1971.25; VIII.1990.3.*

**763.** (1) Sabiex jinsab quddiem liema qorti jista' jitressaq l-appell minn sentenza tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), fil-każijiet li fihom il-valur tal-ħaġa ma jistax jiġi determinat ħlief minn stima ta' periti, dik l-istima għandha ssir kif jingħad fl-aħħar artikolu qabel dan, fuq digriet tal-istess Qorti tal-Maġistrati, b'talba, imqar bil-fomm, tal-partijiet jew ta' waħda minnhom, magħmula fi żmien sitt ijiem tax-xogħol minn dak in-nhar tas-sentenza.

(2) Ir-rapport għandu jiġi mill-perit imwettaq bil-ġurament quddiem ir-reġistratur, u mdaħħal fl-atti tal-kawża.

(3) It-talba għal din l-istima tista' wkoll issir waqt is-smigħ tal-kawża.

(4) In-nuqqas ta' stima magħmula skont is-subartikolu (1) fiż-żmien hemmhekk stabbilit m'għandhux ikun kawża ta' nullità tal-appell jekk, wara li ssir stima skont ordni tal-qorti li quddiemha jkun tressaq l-appell, jirriżulta illi l-oġġett tal-pretensjoni jaqa', minħabba l-valur tiegħu, taħt il-ġurisdizzjoni ta' dik il-qorti bħala qorti ta' appell.

Stima magħmula minn periti maħtura mill-partijiet.

**764.** L-istima magħmula minn perit wieħed jew iżjed maħturin bi ftehim tal-parti l-waħda u l-oħra u mwettqa bil-ġurament tal-perit jew tal-periti quddiem ir-reġistratur, għandha, għall-finijiet tal-artikoli 761 u 763, l-istess effett daqs l-istima tal-perit maħtur mill-qorti.

Il-frottijiet, eċċ., ma jingħaddux fit-tiqjis tal-valur.

**765.** Sabiex jiġi determinat il-valur tal-oġġett li fuqu jkun hemm il-kwistjoni, m'għandu jittieħed ebda qies tal-frottijiet, taż-żieda b'aċċessjoni, tad-danni jew tal-imgħaxijiet, li jkun hemm matul il-kawża.

Il-valur determinat biex tinsab il-kompetenza tal-qorti, jiswa ta' bażi għat-taxxa tal-ispejjeż ġudizzjarji.

**766.** Il-valur determinat sabiex tinsab il-kompetenza tal-qorti ma jistax jiswa ta' bażi għal ebda ħaġ'oħra ħlief għat-taxxa tal-ispejjeż ġudizzjarji.

*Privilegium fori. Emendat: XV.1913.142.*

**767.** Il-benefiċċju msemmi fl-artikolu 741(*ċ*) hu mogħti lill-persuni li joqogħdu fil-Gżira ta' Malta rigward il-qrati ta' dik il-Gżira, u lil dawk li joqogħdu fil-Gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna rigward il-qorti ta' dawk il-Gżejjer.

Regoli dwar il-kompetenza meta wħud mill-konvenuti joqogħdu f'Malta u wħud mill-konvenuti joqogħdu f'Għawdex jew Kemmuna.

**768.** (1) Meta l-għadd tal-konvenuti li joqogħdu f'Malta huwa akbar minn dak tal-konvenuti li joqogħdu fil-Gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna, kull wieħed mill-konvenuti li joqgħod Malta jista' jiċħad il-kompetenza tal-qorti ta' Għawdex; u meta l-għadd tal-konvenuti li joqogħdu fil-Gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna huwa akbar minn dak tal-konvenuti li joqogħdu f'Malta, kull wieħed mill-konvenuti li joqgħod fil-Gżira ta' Għawdex jew ta' Kemmuna jista' jiċħad il-kompetenza tal-qorti ta' Malta.

(2) Meta waħda mill-partijiet tiċħad b'eċċezzjoni l-kompetenza tal-qorti, dik il-qorti ssir inkompetenti għall-partijiet kollha.

Kif jispiċċa l-*privilegium fori* meta l-għadd tal-konvenuti li joqogħdu f'Malta jkun daqs ta' dawk li joqogħdu f'Għawdex u Kemmuna,

**769.** Meta l-għadd tal-konvenuti li joqogħdu fil-Gżira ta' Malta huwa daqs dak tal-konvenuti li joqogħdu fil-Gżejjer ta' Għawdex u Kemmuna, il-*privilegium fori* jispiċċa.

jew meta l-obbligazzjoni għandha tiġi esegwita fi Gżira partikolari.

**770.** Il-*privilegium fori* jispiċċa wkoll, fil-każ li l-kawża tkun dwar obbligazzjoni li, skont il-ftehim, kellha tiġi esegwita fi Gżira partikolari.

Il-*privilegium fori* ma jistax jintalab mill-werriet meta l-awtur tiegħu ma kienx jista' jitolbu.

**771.** Il-*privilegium fori* ma jistax jintalab mill-werriet, meta, għar-raġuni msemmija fl-aħħar artikolu qabel dan, ma setgħax ikun mitlub mill-awtur tiegħu.

Rinunzja espressa jew taċita tal-*privilegium fori*.

**772.** Dan il-privileġġ jista' jiġi rrinunzjat u meta ma jiġix mitlub jitqies li ġie rrinunzjat. Il-kontumaċja tal-parti titqies bħala talba għal dak il-privileġġ.

Il-lok fejn tkun qiegħda l-ħaġa ma jaffetwax il-kompetenza. Kompetenza *ratione depositi.*

**773.** Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 745(*b*) u (*h*), jekk qorti partikolari f'Malta hija kompetenti, ma ssirx inkompetenti minħabba l-lok fejn tkun qiegħda l-ħaġa f'Malta:

Iżda f'kawża dwar żbank ta' depożiti, hija kompetenti biss il-qorti li taħt l-awtorità tagħha jkunu ġew iddepożitati l-flus jew ħwejjeġ oħra.

Meta l-inkompetenza għandha tiġi ddikjarata mill-qorti *ex officio*. *Emendat: XV.1913.144. Sostitwit: XXIV.1995.288.*

**774.** Fin-nuqqas ta' eċċezzjoni ta' inkompetenza, il-qorti għandha, *ex officio*, tiddikjara l-inkompetenza tagħha -

(*a*) meta l-kawża mhix ta' ġurisdizzjoni tal-qrati ta' kompetenza ċivili ta' Malta u l-konvenut jew ikun baqa' kontumaċi jew ikun assenti rappreżentat fil-kawża minn kuraturi maħtura skont l-artikolu 929; jew

(*b*) meta, minħabba x-xorta jew il-valur tal-ħaġa li tkun fil-kwistjoni, il-kawża ma tkunx ta' kompetenza ta' dik il-qorti; jew

(*ċ*) meta f'kawżi ta' żbank ta' depożiti, il-flus jew ħwejjeġ oħra jkunu ddepożitati taħt l-awtorità ta' qorti oħra:

Iżda, fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu (*b*), l-eċċezzjonijiet ta' inkompetenza ma jistgħux jingħataw u lanqas ma jistgħu jiġu dikjarati *ex officio*, f'qorti fi grad ta' appell.

Konflitt ta' deċiżjonijiet fuq il-kompetenza. *Emendat: XV.1913.145; XXIV.1995.289.*

**775.** Fil-każ li żewġ qrati jew iżjed jiddikjaraw ruħhom rispettivament inkompetenti biex jieħdu konjizzjoni ta' kawża partikolari, li, b'dan kollu, tkun ta' kompetenza ta' waħda minn dawk il-qrati, imiss lill-Qorti tal-Appell li tiddeċiedi liema waħda minn dawk il-qrati hija l-qorti kompetenti, ukoll jekk ma jkunx sar appell, fil-forma ordinarja, mid-deċiżjonijiet ta' dawk il-qrati, lill-Qorti tal-Appell fuq imsemmija.

Proċedura. *Emendat: XV.1913.145.*

**776.** Meta l-kawża ma tkunx inġiebet quddiem il-Qorti tal-Appell bil-mezz ta' appell fil-forma ordinarja, jista' f'kull żmien, għall-finijiet tal-aħħar artikolu qabel dan, isir rikors lill-Qorti tal-Appell, u din il-qorti wara li tisma' l-partijiet, għandha tiddeċiedi liema minn dawk il-qrati hija l-qorti kompetenti.

Il-qorti tal-ewwel grad li tiġi iddikjarata kompetenti mill-Qorti tal-Appell għandha tisma' u tiddeċiedi l-kawża. *Emendat: XV.1913.145.*

**777.** Il-qorti tal-ewwel grad, li tiġi iddikjarata bħala l-qorti kompetenti mill-Qorti tal-Appell għandha tisma' u tiddeċiedi l-kawża.

Kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni *ratione materiae. Emendat: XV.1913.146; XXXI.1934.66. Sostitwit: XXIII.1971.26.*

**778.** *Imħassar: XXIV.1995.290.*

Kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni ċivili jew kummerċjali quddiem il-qorti ta' Għawdex fil-kompetenza tagħha superjuri. *Miżjud: XV.1913.147. Emendat: VIII.1990.3.*

**779.** *Imħassar: XXIV.1995.290.*

---

*Sub-titolu IV*

FUQ L-EĊĊEZZJONI TA' ILLEĠITTIMITÀ TAL-ATTUR JEW TAL-KONVENUT

Eċċezzjoni dwar l-illeġittimità tal-attur jew tal-konvenut.

**780.** L-eċċezzjoni dwar l-illeġittimità tal-attur jew tal-konvenut tista' tingħata, meta l-wieħed jew l-ieħor huwa inkapaċi skont il-liġi biex joqgħod f'kawża, inkella biex iħarrek jew jiġi mħarrek fl-isem u fl-interess ta' ħaddieħor, mingħajr ma jkun awtorizzat skont il-liġi għaldaqshekk.

Inkapaċità ta' persuni bħala atturi jew konvenuti. *Emendat: XV.1913.148; XLVI.1973.108; Emendat: II.2012.10; XXXIV.2025.5.*

**781.** M'humiex kapaċi biex joqogħdu f'kawża bħala atturi jew bħala konvenuti:

(*a*) il-minuri, ħlief fil-persuna tal-ġenitur li jkun qed jeżerċita s-setgħa tal-ġenituri, jew, fin-nuqqas ta' dan, fil-persuna ta' tutur jew kuratur;

(*b*) il-persuni b'diżordni mentali jew kundizzjoni oħra, li tagħmilhom inkapaċi li jieħdu ħsieb ħwejjiġhom, jew imġienen, u kull persuna oħra li ma jkollhiex l-eżerċizzju jew l-amministrazzjoni libera tal-jeddijiet li fuqhom tkun il-kawża, ħlief fil-persuna ta' dak li skont il-liġi jkollu f'idejh dik l-amministrazzjoni, jew ta' kuratur *ad litem*.

Eċċezzjonijiet. *Sostitwit: XLVI.1973.108. Emendat: XXXIV.2025.6.*

**782.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 781 ma għandhomx japplikaw għal -

(*a*) xi minuri, jekk dan ikun fil-kummerċ bil-kunsens tal-ġenitur li jkun qed jeżerċita s-setgħa tal-ġenituri għad li l-kawża ma tkunx fuq affarijiet tal-kummerċ, jew meta dak il-ġenitur ikun ta espressament il-kunsens tiegħu

sabiex il-minuri jista' jħarrek jew jiġi mħarrek mingħajr l-assistenza tiegħu;

(*b*) xi minuri f'kawżi kontra l-imsemmi ġenitur, basta li dak il-minuri jkollu kuratur *ad litem*.

Ħatra ta' kuratur *ad litem*. *Emendat: XLVI.1973.108.*

**783.** (1) Fil-każijiet imsemmijin f'dan is-sub-titolu, il-kuratur *ad litem* jista' jiġi maħtur mill-istess qorti illi quddiemha l-kawża tkun ġiet imressqa, jew tkun sejra tiġi mressqa, fuq rikors ta' kull min ikollu interess.

(2) Ir-rikors għall-ħatra ta' kuratur biex jidher għal minuri li jkun irid iħarrek, jista' jsir minn kull persuna.

(3) Ir-rikors għall-ħatra ta' kuratur ma jiġix milqugħ mill-qorti, jekk il-parti li għaliha tintalab il-ħatra ta' kuratur tkun ġa ipprovduta b'tutur jew b'kuratur, ħlief meta l-kawża tkun kontra dak it-tutur jew kuratur.

Awtorizzazzjoni tal-qorti minflok il-kunsens tal-ġenitur. *Emendat: XLVI.1973.108. Sostitwit: XXXIV.2025.7.*

**784.** Jekk il-ġenitur li jkun qiegħed jeżerċita s-setgħa tal-ġenituri, minħabba assenza jew għal raġunijiet oħra, ma jkunx jista' jew jirrifjuta li jidher għall-wild tiegħu, jew ma jkunx jista' jew ma jkunx irid jagħti l-kunsens tiegħu lill-wild tiegħu sabiex iħarrek, l-awtorizzazzjoni meħtieġa tista' tingħata mill-qorti ta' ġuriżdizzjoni volontarja, jekk tali qorti jkun jidhrilha xieraq li tagħti tali awtorizzazzjoni.

Awtorizzazzjoni ġenerali mogħtija mill-qorti lill-wild taħt l-età. *Emendat: XLVI.1973.108; XXXIV.2025.8.*

**785.** (1) Fil-każ imsemmi fl-artikolu 784, il-qorti ta' ġurisdizzjoni volontarja tista' tagħti lill-wild awtorizzazzjoni ġenerali biex toqgħod f'kawżi sew f'dawk li jkunu miexja kemm f'dawk li għad iridu jsiru.

(2) Il-qorti tista' tagħti dik l-awtorizzazzjoni taħt dawk il-provvedimenti li jidhrilha meħtieġa taħt iċ-ċirkostanzi.

Ma tistax tingħata kontra l-prokuratur tad-Djoċeżan ta' Malta l-eċċezzjoni tal-illeġittimità, *Emendat: XI.1859.31; A.L. 46 tal-1965; LVIII.1974.68; XXIV.1975.2; VIII.1990.3; XXIV.1995.291. XXV.2019.23.*

**786.** (1) L-eċċezzjoni tal-illeġittimità tal-persuna li tidher jew tkun konvenuta fl-isem jew fl-interess ta' ħaddieħor ma tistax tingħata kontra l-ekonomu jew uffiċjal ieħor li jkun qiegħed jaqdi funzjoni ekwivalenti fil-Kurja Arċiveskovili ta' Malta u fil-Kurja Veskovili ta' Għawdex, jew kontra waħda mill-persuni msemmijin fil-paragrafu (*a*) tas-subartikolu (1) tal-artikolu 180.

jew Avukat Ġenerali jew Avukat tal-Istat

(2) Lanqas tista' tingħata din l-eċċezzjoni kontra l-Avukat Ġenerali jew kontra l-Avukat tal-Istat fil-każijiet li fihom huma awtorizzati b'mod speċjali mil-liġi li jidhru, jew meta huma awtorizzati mill-awtorità kompetenti li jidhru f'kawżi li jinteressaw l-ordni pubbliku, sa fejn għandu x'jaqsam l-interess pubbliku.

jew kontra uffiċjal pubbliku f'Għawdex.

(3) Lanqas tista' tingħata din l-eċċezzjoni kontra uffiċjal li jkun inkarigat minn xi parti tas-servizz pubbliku f'Għawdex, u li jidher quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) dwar affarijiet li jkollhom x'jaqsmu mal-inkarigu tiegħu, iżda dan kemm-il darba l-kap tad-dipartiment, illi taħtu jkun l-uffiċjal minħabba dak l-inkarigu, ikun joqgħod Malta; f'dawn il-każijiet, igħoddu għal dan

l-uffiċjal id-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi dwar il-kapijiet tad-dipartimenti.

Meta ma tingħatax l-eċċezzjoni tal-illeġittimità. *Mużjud: XXIV.1995.292.*

**786A.** Ma tistax tingħata l-eċċezzjoni tal-illeġittimità kontra xi waħda mill-persuni msemmija fl-artikolu 181A(2) fil-każ ta' korp li jkollu personalità ġuridika distinta, u fil-każ ta' persuna msemmija fl-artikolu 187(7) fil-każ ta' bastiment jew biċċa oħra tal-baħar.

Nullità tal-atti magħmulin minn persuni jew kontra persuni inkapaċi. *Emendat: XLVI.1973.108; XXXIV.2025.9.*

**787.** (1) Kull att ġudizzjarju li jsir minn persuna jew kontra persuna inkapaċi li toqgħod f'kawża u li ma tkunx awtorizzata regolarment għaldaqshekk, huwa null.

(2) In-nullità minħabba minorità ma tistax tinġieb 'il quddiem ħlief mill-minuri stess, jew mill-werriet tiegħu.

(3) In-nullità minħabba n-nuqqas tal-kunsens tal-ġenitur, ma tistax tinġieb 'il quddiem ħlief mill-ġenitur; ma tistax lanqas tinġieb 'il quddiem mill-ġenitur wara li l-wild tiegħu ma jibqax suġġett għas-setgħa tal-ġenituri.

Meta l-att null isir jiswa. *Emendat: IV.1862.16; XLVI.1973.108; XXXIV.2025.10.*

**788.** Id-difett tan-nullità jiġi rrimedjat jekk il-ġenitur li jeżerċita s-setgħa tal-ġenituri, jew il-kuratur, illi jidher minrajh jew għax imsejjaħ fil-kawża, japprova l-atti.

---

*Sub-titolu V*

FUQ L-EĊĊEZZJONI TA' NULLITÀ TA' ATTI ĠUDIZZJARJI

Eċċezzjoni ta' nullità ta' atti ġudizzjarji. *Emendat: XXIV.1995.293.*

**789.** (1) L-eċċezzjoni ta' nullità tal-atti ġudizzjarji tista' tingħata -

(*a*) jekk in-nullità hija iddikjarata mil-liġi espressament;

(*b*) jekk l-att jinħareġ minn qorti mhux kompetenti;

(*ċ*) jekk fl-att ikun hemm vjolazzjoni tal-forma meħtieġa mil-liġi, ukoll jekk mhux taħt piena ta' nullità, kemm-il darba dik il-vjolazzjoni tkun ġiebet, lill-parti li titlob in-nullità, preġudizzju illi ma jistax jissewwa xort'oħra ħlief billi l-att jiġi annullat;

(*d*) jekk l-att ikun nieqes minn xi partikolarità essenzjali espressament meħtieġa mil-liġi:

Iżda dik l-eċċezzjoni ta' nullità kif maħsuba fil-paragrafi (*a*), (*ċ*), u (*d*) ma tkunx tista' tingħata jekk dak in-nuqqas jew vjolazzjoni jkunu jistgħu jissewwew taħt kull dispożizzjoni oħra tal-liġi.

(2) L-eċċezzjoni ta' nullità ta' att, taħt is-subartikolu (1)(*ċ*), ma tistax tingħata, meta l-parti li tagħtiha tkun baqgħat tagħmel jew, għad li tkun taf biha, tkun ħalliet li jibqgħu jsiru atti oħra wara, mingħajr ma teċċepixxi dik in-nullità.

**790.** Meta quddiem qorti fi grad ta' appell tinġieb 'il quddiem eċċezzjoni tan-nullità tas-sentenza appellata, dik l-eċċezzjoni ma għandhiex tintlaqa' jekk is-sentenza tkun ġusta fis-sustanza tagħha, ħlief jekk l-eċċezzjoni tkun ibbażata fuq nuqqas ta' ġurisdizzjoni jew fuq nuqqas ta' ċitazzjoni, jew fuq illeġittimità ta' persuna jew fuq li s-sentenza tal-ewwel qorti hija *extra petita* jew *ultra petita* jew fuq kull difett ieħor li jippreġudika l-jedd ta' smigħ xieraq.

Meta l-eċċezzjoni tan-nullità tas-sentenza ma tistax tintlaqa'. *Sostitwit: XXIV.1995.294.*

---

*Sub-titolu VI.*

FUQ L-EĊĊEZZJONIJIET FIL-KAWŻI TA' SPOLL

**791.** (1) Il-konvenut f'kawża ta' spoll magħmula fi żmien xahrejn minn dak in-nhar li jkun sar l-ispoll, ma jista' jagħti ebda eċċezzjoni li mhix dilatorja, qabel ma jkun raġa' qiegħed il-ħaġa fl-istat ewlieni u raġa' qiegħed għal kollox fl-istat ta' qabel il-parti li tkun batiet l-ispoll, f'dak iż-żmien illi, skont iċ-ċirkostanzi, jiġi mogħti lilu fis-sentenza, bla ħsara ta' jeddijiet oħra tiegħu.

Eċċezzjonijiet f'kawżi ta' spoll. *Emendat: X.1856.16; XVI.2006.26.*

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jgħoddu wkoll fil-każ ta' kerrej li jbati l-ispoll tad-detenzjoni tal-ħaġa lilu mikrija, sew minn sid il-kera kemm minn terza persuna.

(3) Il-qorti għandha teżamina biss il-fatt tal-pussess jew tad-detenzjoni, u l-fatt tal-ispoll.

(4) F'kawża ta' spoll ix-xiehda tax-xhieda li tkun ingħatat fi proċeduri kriminali għal reat taħt l-artikolu 85 tal-Kodiċi Kriminali dwar l-istess għemil li dwaru tkun il-kawża tista' tinġieb bħala prova fil-kawża mingħajr ħsara għad-dritt tal-parti l-oħra għall-kontroeżami.

Kap. 9.

---

*Sub-titolu VII.*

FUQ L-EĊĊEZZJONI TA' *LIS ALIBI PENDENS* JEW TA' KONNESSJONI TA' KAWŻA MA' OĦRA.

**792.** Meta titressaq kawża quddiem qorti kompetenti, wara li tkun tressqet kawża oħra fuq l-istess oġġett quddiem qorti kompetenti oħra, il-kawża mressqa l-aħħar tista' tiġi mibgħuta lil dik il-qorti l-oħra.

*Lis alibi pendens.*

**793.** (1) Meta bejn żewġ kawżi jew iżjed imressqin quddiem qorti waħda jkun hemm konnessjoni ta' suġġett, jew, meta d-deċiżjoni ta' waħda tista' tolqot d-deċiżjoni tal-oħra jew tal-oħrajn, il-qorti tista' tordna li d-diversi kawżi jiġu mismugħin flimkien.

Konnessjoni ta' kawża ma' oħra. *Emendat: IX.1886.100.*

(2) Il-kawżi mismugħin flimkien fil-qorti tal-ewwel grad, jistgħu jiġu hekk ukoll mismugħin fil-qorti fi grad ta' appell, mingħajr ma jkun jinħtieġ ordni ieħor tal-qorti.

Quddiem il-qorti fi grad ta' appell.

(3) Iżda, sew fil-qorti tal-ewwel grad kemm fil-qorti fi grad ta' appell, għandha tingħata f'kull kawża sentenza separata, u kull sentenza għandu jkun fiha l-motivi tagħha, jew riferenza għall-

Sentenza separata f'kull kawża.

motivi tas-sentenza ta' waħda mill-kawżi l-oħra li jkunu ġew mismugħin flimkien.

Żmien għall-eċċezzjoni. *Emendat: XI.1973.377; XXIV.1995.357.*

**794.** (1) L-eċċezzjoni *lis alibi pendens* jew ta' konnessjoni ta' kawża ma' oħra tista' tingħata f'kull żmien sas-sentenza.

(2) Il-qorti għandha tiddeċidi l-eċċezzjoni; u, meta l-eċċezzjoni ma tiġix milqugħa, il-qorti tista' fl-istess ħin tiddeċidi l-meritu tal-kawża.

Kap. 234.

(3) Meta jkun sar rikors fil-Qorti Ċivili, Prim'Awla, skont l-artikolu 355 tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili, id-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu għandhom japplikaw biss safejn ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dak l-artikolu.

---

*Sub-titolu VIII*

FUQ L-EĊĊEZZJONI TA' ESKUSSJONI

L-eċċezzjoni ta' eskussjoni. *Emendat: IV.1868.11.*

**795.** Il-konvenut li jagħti l-eċċezzjoni tal-eskussjoni, għandu jippreżenta fis-smigħ tal-kawża, jew qabel, lista li jkun fiha miġjuba ħaġa b'ħaġa l-beni li jkollha f'Malta l-parti li tagħha tintalab l-eskussjoni, u li jkunu biżżejjed għall-ħlas tal-kreditu tal-attur.

Depożitu tal-ispejjeż meħtieġa għall-eskussjoni. *Emendat: IV.1868.11.*

**796.** Meta l-eċċezzjoni tal-eskussjoni tiġi milqugħa, il-konvenut għandu, fiż-żmien li tagħtih il-qorti, iqiegħed, favur l-attur, somma li tiġi iffissata wkoll mill-qorti, għall-ispejjeż meħtieġa għall-eskussjoni, u għandu jobbliga ruħu li jagħti lill-attur kull somma oħra li tkun tinħtieġ għal dak l-iskop.

Twaqqif tal-kawża. *Emendat: IV.1868.11.*

**797.** Wara li jiġu mitmuma l-obbligi msemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan, il-qorti għandha tordna li t-tmexxija tal-kawża li fiha tkun ingħatat l-eċċezzjoni tal-eskussjoni, tiġi mwaqqfa *sine die*, jew għal żmien determinat, skont iċ-ċirkostanzi.

Meta l-konvenut jonqos mill-obbligi. *Emendat: IV.1868.11.*

**798.** Jekk, għall-kuntrarju, il-konvenut jonqos li jesegwixxi, fiż-żmien fuq stabbilit, xi wieħed mill-obbligi hawn fuq imsemmija, il-kawża tiġi deċiża, bla ma jittieħed qies tal-eċċezzjoni tal-eskussjoni.

Il-kawża titmexxa 'l quddiem jekk il-kreditu tal-attur ma jiġix imħallas kollu. *Emendat: IV.1868.11; VII.1880.15.*

**799.** (1) Id-dispożizzjonijiet tal-aħħar artikolu qabel dan igħoddu wkoll, meta l-attur ma jirnexxilux jitħallas għal kollox tal-kreditu tiegħu mill-beni miġjuba fil-lista msemmija fl-artikolu 795.

(2) Iżda f'dak il-każ, jista' jiġi mogħti permess lill-konvenut li jindika beni oħra, jekk hu juri għas-sodisfazzjon tal-qorti, illi, fiż-żmien tad-digriet li bih ġiet imwaqqfa l-kawża, ma kienx jaf bl-eżistenza ta' dawk il-beni l-oħra.

Eskussjoni ta' beni oħra. *Emendat: IV.1868.11.*

**800.** Jekk jingħata permess lill-konvenut li jindika beni oħra, igħoddu d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 796 sas-799.

**801.** (1) Il-konvenut jista' jirnnunzja għall-eċċezzjoni tal-eskussjoni minnu mogħtija, u jitlob li l-kawża tiġi deċiża għad illi l-attur ikun beda l-proċeduri tal-eskussjoni.

Rinunzja għall-eċċezzjoni. *Emendat: XI.1859.32; IV.1868.11.*

(2) Iżda, f'dak il-każ, l-ispejjeż li jkunu saru fil-proċeduri tal-eskussjoni għandu jbatihom il-konvenut.

Responsabbiltà għall-ispejjeż.

---

*Sub-titolu IX*

FUQ L-EĊĊEZZJONI TA' FALSIFIKAZZJONI

**802.** L-eċċezzjoni ta' falsifikazzjoni tista' tingħata mhux biss mill-parti li tagħha jingħad li hu d-dokument, iżda wkoll minn dawk kollha illi kontra tagħhom jinġieb dak id-dokument.

Eċċezzjoni ta' falsifikazzjoni.

**803.** Jekk il-kawża tista' tiġi deċiża mingħajr id-dokument attakkat bħala falz, il-qorti għandha tiddeċidi l-meritu, bla ma tqis l-eċċezzjoni ta' falsifikazzjoni.

Meta l-kawża tista' tiġi deċiża bla ma titqies l-eċċezzjoni.

**804.** L-eċċezzjoni ta' falsifikazzjoni għandha tiġi deċiża indipendentement mill-azzjoni kriminali.

L-eċċezzjoni tiġi deċiża indipendentement mill-azzjoni kriminali.

**805.** Meta l-qorti, f'kull waqt li jkun tal-kawża, ikollha raġuni tajba biex tissuspetta li dokument huwa falz, għandha *ex officio* tordna l-arrest tal-persuna suspetta tal-falsifikazzjoni u tibgħatha quddiem il-Qorti tal-Maġistrati, sabiex isir kontra tagħha l-proċediment skont il-liġi.

Arrest tal-persuna suspetta ta' falsifikazzjoni. *Emendat: VIII.1990.3.*

---

Titolu III

FUQ IT-TRASFUŻJONI TAL-ĠUDIZZJU MINĦABBA MEWT, EĊĊ.

**806.** Il-werriet jew l-esekutur ta' waħda mill-partijiet, li tmut matul il-kawża, jew kull wieħed ieħor li jkollu nteress, jista' jitlob b'rikors li l-atti tal-kawża jgħaddu fil-persuna tiegħu, sabiex jissokta l-kawża minflok il-parti mejta.

Meta waħda mill-partijiet tmut.

**807.** (1) Jekk ebda persuna ma tagħmel rikors fejn titlob li l-kawża titkompla f'isimha, minflok il-parti li tkun mietet, il-parti l-oħra tista', b'rikors, titlob li l-kawża tgħaddi fil-persuna tal-werriet jew werrieta preżuntivi tal-parti li tkun mietet, jekk ikunu magħrufa.

Kontinwazzjoni tal-kawża mill-werriet preżuntiv jew minn kuraturi. *Sostitwit: XXIV.1995.295.*

(2) Dak ir-rikors għandu b'ordni tal-qorti jiġi notifikat lill-werriet preżuntiv jew werrieta preżuntivi li jkollhom żmien xahar li fih ikunu jridu jiddikjaraw jekk humiex bi ħsiebhom ikomplu l-kawża.

(3) Jekk ma ssirx dik id-dikjarazzjoni, l-qorti għandha *ex officio* tgħaddi biex taħtar kuratur *ad litem* sabiex dan jirrappreżenta l-interessi tal-mejjet fil-kawża skont l-artikolu 809.

(4) Meta ma jkun magħruf ħadd li jista' jirrappreżenta l-mejjet, dak ir-rikors jista' jkun fih biss it-talba għall-ħatra ta' kuraturi biex ikomplu l-kawża.

(5) Il-kuratur għandu jieħu dawk il-passi kollha meħtieġa biex jidentifika u jsib fejn ikunu l-eredi preżuntivi tal-mejjet u meta dawn jiġu hekk identifikati u misjuba, l-kuratur għandu jitlob lill-qorti sabiex tinnotifikhom dwar il-kawża pendenti u l-qorti għandha tordnalu jew tordnalhom jiddikjaraw fi żmien speċifikat jekk humiex lesti li jkomplu l-kawża.

Il-kontumaċja ma ġġibx ir-rinunzja tal-werriet, eċċ., għall-wirt, eċċ. *Sostitwit: XXIV.1995.296.*

**808.** In-nuqqas tad-dehra tal-werriet jew tal-esekutur sabiex jissokta l-kawża ma timplikax ir-rinunzja għall-wirt jew għall-esekutorija; u sew il-werriet kif ukoll l-esekutur, wara li jġib prova lill-qorti dwar it-titolu tiegħu, jista' f'kull żmien b'rikors jassumi it-tkomplija tal-kawża, u jwaqqaf l-effett tal-ħatra tal-kuraturi għall-proċeduri li jsiru wara. Ir-rikors għandu jiġi notifikat lill-kuraturi u lill-partijiet l-oħra fil-kawża li jistgħu jippreżentaw risposta għalih f'dak iż-żmien li l-qorti tistabbilixxi.

Notifika tal-bandu lill-werriet preżuntiv. *Emendat: XXIV.1995.297.*

**809.** Il-bandu għall-ħatra tal-kuraturi għandu jiġi nnotifikat lill-werriet preżuntiv jew lill-werrieta preżuntivi, jekk ikunu magħrufin; u jekk ma jkunux magħrufin dawk il-bandi għandhom jiġu pubblikati darbtejn f'mill-inqas żewġ gazzetti ta' kuljum, b'intervall ta' ġimgħa bejn pubblikazzjoni u oħra, bi spejjeż tar-rikorrent u mingħajr il-ħtieġa ta' ebda notifika.

Aċċettazzjoni tal-kurazija.

**810.** (1) Tista' wkoll il-parti, illi jkun għad ma ddikjaratx jekk tridx taċċetta l-wirt jew l-esekutorija, tidher biex taċċetta l-ħatra bħala kuratur u tissokta l-kawża f'dik il-kwalità.

Il-qorti tista' taħtar kuratur tal-elenku.

(2) Il-qorti tista', meta jidhrilha xieraq, iżżid mal-werriet jew mal-esekutur, kuratur minn fost l-avukati tal-elenku msemmi fl-artikolu 91.

Bdil tal-partijiet minħabba f'raġunijiet oħra. *Miżjud: XXIV.1995.298.*

**810A.** Fil-każ ta' xi bdil ieħor tal-partijiet f'kawża għal raġuni oħra li ma tkunx il-mewt *pendente lite* ta' xi parti fil-kawża, min ikun jixtieq jidħol fil-kawża għandu jippreżenta rikors li fih jitlob awtorizzazzjoni sabiex jassumi l-atti tal-kawża flimkien ma' jew minflok dik il-parti li hekk għandha x'taqsam, u s-sentenza tkun ukoll torbot lil dik il-parti li tkun assumiet l-atti tal-kawża.

Kontinwazzjoni tal-kawża fin-nuqqas ta' rikors jew ta' kuratur. *Miżjud: XVII.2012.6.*

**810B.** Meta, fi żmien sitt xhur mill-mewt *pendente lite* ta' xi parti f'kawża, ma jkun sar ebda rikors minn xi persuna sabiex tkompli l-kawża minflok il-mejjet, jew fejn matul dan iż-żmien ebda rikors ma jkun ġie intavolat minn xi parti fil-kawża sabiex jintalab li l-kawża tkompli ssir f'isem l-eredi preżunt jew preżunti tal-mejjet, il-kawża għandha tkompli f'isem il-mejjet u kwalunkwe sentenza li tingħata f'tali kawża tkun eżegwibbli kontra l-eredi tal-mejjet:

Iżda minkejja li jkun għadda l-perjodu ta' sitt xhur stipulat f'dan l-artikolu, kwalunkwe persuna interessata li għaliha jirreferi l-artikolu 807 kif ukoll il-parti l-oħra fil-kawża tista', sa dak iż-żmien li l-kawża tiġi differita għas-sentenza jew wara s-sentenza fil-każ li l-persuna jew il-parti msemmija tippreżenta rikors tal-appell, tutilizza d-dispożizzjonijiet tal-imsemmija artikoli 806 u

807 rispettivament:

Iżda wkoll ebda sentenza mogħtija fir-rigward ta' parti mejta m'għandha titqies bħala nulla jew difettuża minħabba l-fatt biss li l-perjodu ta' sitt xhur imsemmi f'dan l-artikolu ma jkunx laħaq għadda sal-mument meta l-kawża tmur għas-sentenza.

---

## Titolu IV

### FUQ IR-RITRATTAZZJONI

Ritrattazzjoni ta' kawża deċiża. *Emendat: XI.1859.33; IX.1886.101; XXII.2005.62; VII.2007.23.*

**811.** Kawża deċiża b'sentenza mogħtija fi grad ta' appell jew mill-Qorti Ċivili, Prim Awla, fil-ġurisdizzjoni kostituzzjonali tagħha, tista', fuq talba ta' waħda mill-partijiet li jkollha interess, tiġi ritrattata, wara li qabel xejn tiġi mħassra dik is-sentenza, għal waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin:

Raġunijiet għar-ritrattazzjoni.

(*a*) jekk is-sentenza tkun ittieħdet bil-qerq ta' waħda mill-partijiet bi ħsara tal-oħra;

(*b*) jekk ir-rikors ġuramentat ma jkunx ġie notifikat lill-parti telliefa, basta li din il-parti, għad li ma tkunx ġiet innotifikata, ma tkunx dehret fis-smigħ tal-kawża;

(*ċ*) jekk waħda mill-partijiet fil-kawża ma tkunx persuna leġittima, kemm-il darba ma tkunx ġiet mogħtija u deċiża l-eċċezzjoni ta' illeġittimità;

(*d*) jekk is-sentenza tkun ġiet mogħtija minn qorti nkompetenti minħabba n-nuqqas ta' ġurisdizzjoni kif imsemmi fl-artikolu 741(*a*), basta li qabel ma tkunx ġiet mogħtija u deċiża l-eċċezzjoni tal-inkompetenza;

(*e*) jekk is-sentenza tkun applikat il-liġi ħażin;

għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, jitqies li kien hemm applikazzjoni ħażina tal-liġi, fil-każ biss li d-deċiżjoni, meta l-fatt kien tassew kif stabbilit fis-sentenza attakkata, ma tkunx skont il-liġi, basta li l-kwistjoni ma tkunx dwar interpretazzjoni ta' liġi, li fuqha l-qorti tkun espressament tat deċiżjoni;

(*f*) jekk is-sentenza tkun ġiet mogħtija fuq ħaġa mhix imdaħħla fit-talba;

(*g*) jekk bis-sentenza jkun ġie mogħti iżjed minn dak li ntalab;

(*h*) jekk is-sentenza tkun kuntrarja għal sentenza oħra ta' qabel, deċiża bejn l-istess partijiet, fuq l-istess oġġett, u li għaddiet f'ġudikat, basta li l-eċċezzjoni ta' *res judicata* ma tkunx ġiet mogħtija u deċiża;

(*i*) jekk fis-sentenza jkun hemm dispożizzjonijiet kontra xulxin;

(*j*) jekk is-sentenza tkun ġiet deċiża fuq provi li, b'sentenza mogħtija wara, jiġu ddikjarati foloz, jew, li

jkunu ġew hekk iddikjarati b'sentenza mogħtija qabel, iżda l-parti telliefa ma kinitx taf b'dan il-fatt;

(*k*) jekk, wara s-sentenza, ikun instab dokument deċiżiv, u li l-parti li ġġibu ma kinitx taf bih, inkella, illi, bil-mezzi li tagħti l-liġi, ma setgħatx iġġibu, qabel dik is-sentenza;

(*l*) jekk is-sentenza kienet l-effett ta' żball li jidher mill-atti jew mid-dokumenti tal-kawża.

Għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, jitqies li hemm dak l-iżball, fil-każ biss li d-deċiżjoni tkun ibbażata fuq is-suppożizzjoni ta' xi fatt li l-verità tiegħu tkun bla ebda dubju eskluża, jew fuq is-suppożizzjoni li ma jeżistix xi fatt, li l-verità tiegħu tkun stabbilita pożittivament, basta li, fil-każ il-wieħed u l-ieħor, il-fatt ma jkunx punt ikkontestat illi jkun ġie deċiż bis-sentenza.

Ritrattazzjoni ta' kawżi deċiżi mill-qorti tal-ewwel grad.
*Emendat: IX.1886.101.*

**812.** Ir-ritrattazzjoni ta' kawża deċiża b'sentenza mogħtija minn qorti tal-ewwel grad, u li għaddiet f'ġudikat, tista' tingħata wkoll, fuq talba tal-partijiet li jkollhom interess, f'kull wieħed mill-każijiet imsemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan, basta li l-parti tkun ġiet taf bil-fatti illi minħabba fihom titlob ir-ritrattazzjoni, wara li jkun għalaq iż-żmien tal-appell.

Sa fejn tista' ssir ir-ritrattazzjoni.
*Emendat: XI.1859.34; IX.1886.101.*

**813.** Ir-ritrattazzjoni ma tingħatax ħlief għal xi waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 811 u ma tingħatax ħlief għal dawk il-kapi tas-sentenza attakkata illi dwarhom tkun teżisti xi waħda minn dawk ir-raġunijiet kif ukoll għall-kapi l-oħra li jkunu dipendenti minnhom.

Il-qorti li quddiemha għandha ssir it-talba għar-ritrattazzjoni.
*Emendat: XI.1859.35; IV.1865.3; IX.1886.101. Sostitwit: XXIV.1995.299.*

**814.** Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-Sub-titolu II tat-Titolu II ta' It-Tielet Ktieb ta' dan il-Kodiċi, it-talba għar-ritrattazzjoni għandha ssir quddiem il-qorti li tkun tat is-sentenza attakkata, u jistgħu joqogħdu fiha l-istess imħallfin jew maġistrati.

Kif issir it-talba għar-ritrattazzjoni.
*Emendat: IX.1886.101; VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.300; XXII.2005.63.*

**815.** Fil-qrati superjuri u fil-qrati inferjuri, it-talba għar-ritrattazzjoni, f'qorti tal-ewwel grad, għandha ssir b'rikors ġuramentat, u quddiem il-qorti fi grad ta' appell, b'rikors; flimkien mal-preżentata tar-rikors għandha tingħata l-garanzija għall-ispejjeż skont l-artikolu 249.

X'għandu jkun fih ir-rikors ġuramentat.
*Emendat: IX.1886.101; XXIV.1995.301; XXII.2005.64.*

**816.** Fir-rikors ġuramentat jew le, l-attur għandu jsemmi wieħed wieħed il-kapi tas-sentenza li jkun irid jattakka, u r-raġunijiet għar-ritrattazzjoni fil-kliem li huma miġjuba fl-artikolu 811, u għandu jsemmi d-dispożizzjonijet ta' dak l-artikolu li jgħoddu għal dawk ir-raġunijiet. Barra minn dan, l-attur għandu jfisser, fil-qosor u biċ-ċar, il-fatti li minnhom tirriżulta kull waħda minn dawk ir-raġunijiet; u meta r-raġuni hija l-applikazzjoni ħażina tal-liġi, l-attur għandu jsemmi l-liġi li kien imissha ġiet applikata.

**817.** *Imħassar: XXIV.1995.302.*

Meta t-talba ssir b'ċitazzjoni. *Emendat: IX.1886.101.*

**818.** (1) Iż-żmien li fih tista' ssir it-talba għar-ritrattazzjoni huwa ta' tliet xhur, u jibda jgħodd -

Iż-żmien li fih tista' ssir it-talba għar-ritrattazzjoni. *Emendat: IX.1886.101; XXIV.1995.303.*

(*a*) fil-każijiet imsemmijin fl-artikolu 811(*a*) u (*k*), mill-ġurnata li fiha jinkixef il-qerq, jew jinsab id-dokument;

(*b*) fil-każ imsemmi fil-paragrafu (*b*), mill-ġurnata li fiha l-attur ikun ġie jaf bis-sentenza;

(*ċ*) fil-każijiet imsemmija fil-paragrafu (*j*), jekk il-falsità tkun, fuq talba jew kwerela tal-istess attur, ġiet iddikjarata wara s-sentenza attakkata, mill-ġurnata ta' dik id-dikjarazzjoni, u jekk tkun ġiet iddikjarata wara dik is-sentenza, iżda fuq talba jew kwerela ta' ħaddieħor, jew jekk tkun ġiet iddikjarata qabel, mill-ġurnata li l-attur ikun ġie jaf b'dik id-dikjarazzjoni;

(*d*) f'kull każ ieħor, minn dak in-nhar tas-sentenza attakkata.

(2) Ma tista' tintalab f'ebda każ ritrattazzjoni wara li jgħaddu ħames snin minn meta tkun ingħatat l-ewwel sentenza.

**819.** (1) Iż-żmien imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan huwa perentorju.

Iż-żmien ma jiġġeddidx u jimxi kontra minuri, eċċ. *Emendat: IX.1886.101; XI.1977.2.*

(2) Dak iż-żmien jimxi xorta waħda wkoll kontra l-minuri u l-interdetti.

**820.** (1) Meta t-talba għar-ritrattazzjoni tiġi milqugħa bit-tħassir tas-sentenza attakkata, il-kawża tiġi mismugħa mill-ġdid fil-meritu, fl-istess ġurnata jew f'oħra li tiddestina l-qorti.

Jekk it-talba għar-ritrattazzjoni tiġi milqugħa, jitmexxa 'l quddiem bis-smigħ mill-ġdid. *Emendat: IX.1886.101.*

(2) Iżda, fuq talba għar-ritrattazzjoni għandha tingħata dejjem sentenza separata.

Is-sentenza għar-ritrattazzjoni tingħata b'sentenza separata.

**821.** It-talba għar-ritrattazzjoni ma tistax issir iżjed minn darba waħda, ħlief għal raġunijiet li jinqalgħu wara l-ewwel talba.

Ir-ritrattazzjoni ma tistax tintalab iżjed minn darba waħda. Eċċezzjonijiet. *Emendat: IX.1886.101.*

**822.** (1) Bit-talba għar-ritrattazzjoni jista' jinqeda kull wieħed mill-konvenuti illi, sew fit-tweġiba għal-libell jew għall-petizzjoni, inkella b'nota ippreżentata qabel il-ftuħ tas-smigħ ta' dik it-talba, ikun ammetta t-talba.

It-talba għar-ritrattazzjoni jista' jinqeda biha l-konvenut. *Emendat: IX.1886.101.*

(2) F'dak il-każ, il-konvenut jista' jissokta l-proċeduri, għalkemm min ikun għamel dik it-talba jirrinunzja għaliha.

It-talba għar-ritrattazzjoni ma żżomx l-esekuzzioni tas-sentenza. *Emendat IX.1886.101; XXII.1963.8; XXIV.1995.304; XXII.2005.65.*

**823.** (1) It-talba għar-ritrattazzjoni ma twaqqafx l-esekuzzjoni tas-sentenza attakkata.

Setgħa tal-qorti.

(2) B'dak kollu li hemm fid-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), il-qorti li quddiemha tintalab ritrattazzjoni tista', ad istanza, b'rikors kemm quddiem il-Qorti tal-Appell kemm quddiem il-qorti tal-ewwel grad, tal-parti li tagħmel dik it-talba, tordna t-twaqqif ta' esekuzzjoni tas-sentenza jekk -

(*a*) flimkien mat-talba tagħha dik il-parti tagħti garanzija tajba għall-esekuzzjoni tas-sentenza, jekk ma tiġix imħassra, magħduda dik il-garanzija kif imsemmija fl-artikolu 266(10); u

(*b*) jiġi muri għas-sodisfazzjon tal-qorti illi l-esekuzzjoni tas-sentenza aktarx tikkaġuna preġudizzju akbar lil dik il-parti milli t-twaqqif tal-esekuzzjoni tkun tikkaġuna lill-parti kuntrarja.

(3) Il-garanzija msemmija fis-subartikolu (2)(*a*), meta tingħata, għandha fil-każijiet kollha taħdem bħala twaqqif ta' esekuzzjoni ta' sentenza li tordna l-arrest jew priġunerija tad-debitur.

(4) Il-preżentata tar-rikors li jkun fih it-talba għat-twaqqif tal-esekuzzjoni tas-sentenza attakkata ma għandhiex taħdem bħala twaqqif ta' esekuzzjoni ta' dik is-sentenza kemm-il darba, wara rikors f'dak is-sens, il-qorti ma tordnax għal raġuni tajba dak it-twaqqif ta' esekuzzjoni.

(5) Meta l-esekuzzjoni ta' sentenza tkun ġiet awtorizzata bis-sentenza attakkata ma għandhomx japplikaw id-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (2), (3) u (4).

(6) Appell minn sentenza li tiċħad it-talba għat-twaqqif ta' esekuzzjoni tas-sentenza attakkata ma għandu f'ebda każ jaħdem bħala twaqqif tal-esekuzzjoni ta' din l-aħħar sentenza.

Ma tingħatax ritrattazzjoni kontra sentenza ta' ritrattazzjoni. *Emendat: IX.1886.101.*

**824.** Ir-ritrattazzjoni ma tingħatax kontra sentenza mogħtija f'ġudizzju ta' ritrattazzjoni.

Żbalji ta' kalkolu fis-sentenza. *Emendat: XV.1913.152.*

**825.** (1) Id-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu ma jimpedux lill-qorti, fuq rikors ta' waħda mill-partijiet, li għandu jiġi nnotifikat lill-parti l-oħra, milli tikkorrieġi b'digriet, f'kull żmien, xi żball ta' kalkolu li jkun sar fis-sentenza.

Żbalji fil-kliem.

(2) Lanqas ma jimpedixxu lill-qorti milli tikkorreġi żbalji fil-kliem użat fis-sentenza, jew milli tbiddel espressjonijiet li ma jkunux ċari, jew li jistgħu jiftiehmu xort'oħra minn dak li kif jidher ċar riedet tfisser il-qorti, kemm-il darba jsir rikors għaldaqshekk fi żmien tletin ġurnata minn dak in-nhar tas-sentenza, u f'dak il-każ, iż-żmien mogħti minn dan il-Kodiċi għall-appell mis-sentenza li

tkun ġiet hekk ikkorreġġuta, jibda jgħaddi minn dak in-nhar tad-digriet mogħti fuq it-talba għall-korrezzjoni.

---

## Titolu V

### FUQ L-ESEKUZZJONI TA' SENTENZI TA' TRIBUNALI TA' PAJJIŻI BARRA MINN MALTA

Kif japplikaw dan it-Titolu u Regolamenti tal-Unjoni Ewropea. *Mižjud: III.2004.42.*

**825A.** Meta Regolamenti tal-Unjoni Ewropea jipprovdu, dwar affarijiet regolati taħt dan it-Titolu, b'mod li jkun differenti milli hemm f'dan it-Titolu, dawk ir-regolamenti għandhom jipprevalixxu, u d-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom biss japplikaw meta ma jkunux inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dawk ir-regolamenti jew f'affarijiet li ma jaqgħux fl-ambitu ta' dawk ir-regolamenti.

Esekuzzjoni ta' sentenzi ta' tribunali barra minn Malta. *Emendat: XXII.2005.66.* Kap. 52.

**826.** Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Esekuzzjoni Reċiproka ta' Sentenzi ta' Tribunali Ingliżi, is-sentenzi mogħtija minn qorti kompetenti ta' pajjiż barra minn Malta, u li jkunu saru ġudikat, jistgħu jiġu esegwiti mill-qorti kompetenti ta' Malta, bħas-sentenzi mogħtija f'Malta, fuq rikors b'talba biex tiġi ordnata l-esekuzzjoni ta' dawk is-sentenzi.

X'eżami għandha tagħmel il-qorti. *Emendat: XV.1913.153; XXIV.1995.305.*

**827.** (1) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu li jiġi minnufih qabel dan ma għandhomx iseħħu:

(*a*) jekk is-sentenza li tagħha tintalab l-esekuzzjoni tista' tkun attakkata għal xi waħda mir-raġunijiet imsemmija fl-artikolu 811;

(*b*) f'każ ta' sentenza mogħtija fil-kontumaċja, jekk il-partijiet ma kienux kontumaċi skont il-liġi barranija;

(*ċ*) jekk is-sentenza fiha xi dispożizzjonijiet kuntrarji għall-ordni pubbliku jew għal-liġi pubblika interna ta' Malta.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, l-eċċezzjoni ta' inkompetenza minħabba nuqqas ta' ġurisdizzjoni tal-qorti li tat is-sentenza, tista' tingħata taħt id-dispożizzjoni tal-artikolu 811(*d*), ukoll jekk dik il-qorti tkun iddeċidiet fuq l-eċċezzjoni tal-inkompetenza, fil-każ ta' azzjoni kontra persuna li ma taqax taħt il-ġurisdizzjoni ta' dik il-qorti sew minħabba d-domiċilju jew ir-residenza tagħha, kemm-il darba dik il-persuna ma tkunx qagħdet minrajha għal dik il-ġurisdizzjoni.

Effetti tar-reġistrazzjoni tas-sentenza fir-Reġistru Pubbliku.

**828.** Is-sentenza li biha tiġi ordnata l-esekuzzjoni ta' sentenza oħra mogħtija minn qorti ta' pajjiż barra minn Malta, kif tiġi irreġistrata fl-Uffiċċju tar-Reġistru Pubbliku, tipproduċi, minn dak in-nhar li tiġi hekk irreġistrata, ipoteka għall-kreditu kkanonizzat bis-sentenza li tagħha tiġi ordnata l-esekuzzjoni.

---

Titolu VI

FUQ L-ATTI KAWTELATORJI

DISPOSIZZJONIJIET ĠENERALI

Wieħed jista' jqiegħed fiż-żgur il-jeddijiet tiegħu bil-mezz ta' atti kawtelatorji.

**829.** Kull persuna tista', mingħajr ma hu meħtieġ li qabel ikun hemm deċiżjoni, tqiegħed fiż-żgur il-jeddijiet tagħha bil-mezz ta' wieħed jew iżjed mill-atti kawtelatorji hawn taħt imsemmija, illi, wara li jiġu mħarsa minn dik il-persuna l-kondizzjonijiet li jrid dan il-Kodiċi, jiġu maħruġa u esegwiti taħt ir-responsabbiltà tagħha.

Atti kawtelatorji. *Emendat: IV.1862.17; XI.1973.377; XII.1985.16; XXXIX.1986.2; XVII.1991.82; XXIV.1995.306. Sostitwit: XIV.2006.79. Emendat: XV.2008.27; VIII.2010.61.*

**830.** (1) L-atti kawtelatorji msemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan huma:

(*a*) il-mandat ta' deskrizzjoni;

(*b*) il-mandat ta' qbid;

(*ċ*) il-mandat ta' qbid fuq azjenda kummerċjali;

(*d*) il-mandat ta' sekwestru;

(*e*) il-mandat ta' impediment tas-safar;

(*f*) il-mandat ta' arrest ta' bċejjeċ tal-baħar;

(*g*) mandat ta' arrest ta' inġenji tal-ajru;

(*h*) il-mandat ta' inibizzjoni.

Kap. 234.

(2) (*a*) Bla ħsara għaddispożizzjonijiet tal-artikolu 870 u tal-artikolu 357 tal-Att dwar il-Bastimenti Merkantili, dawk l-atti msemmijin fis-subartikolu (1) jiġu mħassra, kemm-il darba l-parti li kontra tagħha l-att ikun ġie maħruġ, tagħmel depożitu jew tagħti garanzija illi, fl-opinjoni tal-qorti, skont iċ-ċirkostanzi tal-każ, ikunu biżżejjed biex iqiegħdu fiż-żgur il-jeddijiet jew il-pretensjonijiet imsemmija fl-att, jew jekk jintwera li l-att ġudizzjarju li bih tiġi aċċettata r-responsabbiltà kif imsemmi fis-subartikolu (3) ġie preżentat fir-reġistru xieraq.

(*b*) Minkejja li jkun sar depożitu jew ingħatat garanzija kif imsemmi qabel, it-termini stabbiliti f'dan it-Titolu fuq il-kreditur sabiex iressaq l-azzjoni tiegħu għandhom jibqgħu jgħoddu.

(*ċ*) Dawk it-termini għandhom jibdew għaddejjin minn meta jinħareġ att kawtelatorju, u nuqqas tal-kreditur li jagħmel kawża fit-termini mogħtija jagħti jedd lid-debitur li jiżbanka d-depożitu jew iħassar il-garanzija.

Kap. 104.

(3) Meta jkun inħareġ att kawtelatorju kontra xi persuna, jew b'mod jolqot xi proprjetà ta' dik il-persuna, sabiex titqiegħed fiż-żgur talba għal danni, u kumpannija tal-assigurazzjoni reġistrata lokalment jew *bureau* lokali, kif imfisser fl-Ordinanza dwar l-Assigurazzjoni ta' Vetturi tal-Mutur għar-Riskji ta' Terzi Persuni, dik il-persuna jew dik il-kumpannija għandha permezz ta' att ġudizzjarju, ippreżentat fir-reġistru tal-istess qorti, fi żmien għaxart ijiem minn meta tiġi mitluba mill-assigurat tagħha, tiddikjara li qed taċċetta r-responsabbiltà biex tħallas is-somom kollha li jistgħu

jkunu dovuti għal dawk id-danni, rigward it-talba magħmula f'dak l-att jekk il-persuna tinsab li hi responsabbli għal dawk id-danni -

(*a*) l-assiguratur jew l-uffiċċju lokali, kif ikun il-każ, ikunu responsabbli li jħallsu s-somom kollha li jistgħu jkunu dovuti għal danni li jiġu kaġunati kif imsemmi;

(*b*) it-talba għal dawk id-danni tista' titmexxa kontra l-assiguratur jew l-uffiċċju lokali direttament; u

(*ċ*) l-att kawtelatorju kontra l-persuna jkun rexiss.

(4) Ebda att kawtelatorju kif provdut fis-subartikolu (3) ma jinħareġ kontra l-assigurat jekk il-persuna li bi ħsiebha toħroġ il-mandat tkun taf li l-assiguratur jew l-uffiċċju lokali jkun ħareġ għall-assigurat ċertifikat tal-assigurazzjoni validu li jaċċetta r-responsabbiltà għall-ħlas tad-danni; u f'dak il-każ it-talba għal dawn id-danni tista' titmexxa kontra l-assiguratur jew l-uffiċċju lokali jew l-aġent, skont il-każ, direttament.

Rikors għal ħruġ ta' mandat. *Emendat: XV.1913.154; XIV.1980.5; XXIV.1995.307. Sostitwit: XIV.2006.80.*

**831.** (1) It-talba għall-ħruġ ta' xi wieħed mill-atti msemmija għandha ssir b'rikors imħejji mir-rikorrenti u għandu jkun fiha, taħt il-piena tan-nullità tal-att, minbarra partikolaritajiet oħra li jistgħu jkunu ordnati b'regolamenti:

(*a*) l-oriġini u x-xorta tad-debitu jew il-pretensjoni li wieħed ikun irid iqiegħed fiż-żgur; u

(*b*) fejn id-dritt imfittex li jkun assikurat bl-att huwa dejn, jew talba li tista' tkun sodisfatta bil-ħlas ta' ammont ta' flus, l-ammont li għalih tammonta t-talba.

Jekk il-kawża tkun diġà ġiet ippreżentata fil-qorti, dik it-talba tista' tispeċifika u tinkludi l-ispejjeż ġudizzjarji kollha.

(2) Ir-rikors għandu jiġi konfermat mir-rikorrent bil-ġurament:

Iżda meta f'rikors ikun hemm iktar minn rikorrent wieħed li jkun qiegħed jitlob il-ħruġ ta' xi wieħed mill-atti kawtelatorji msemmija fl-artikolu 830(1) kontra l-istess intimat, il-ġurament għandu jittieħed minn għall-inqas wieħed mir-rikorrenti.

(3) Il-mandati maħruġin jew l-ordnijiet imsemmijin fl-artikolu 830 għandhom jinħarġu mill-qorti:

Iżda meta fil-fehma tar-Reġistratur, il-firma tal-imħallef jew tal-maġistrat li għandu s-setgħa li joħroġ mandat ta' qbid jew mandat ta' sekwestru jew mandat ta' impediment tas-safar ma tistax tinkiseb fi żmien raġonevoli u illi d-dewmien jista' jkun ta' preġudizzju, l-imsemmi mandat jew ordni jistgħu jiġu maħruġa bil-firma tar-Reġistratur personalment wara li qabel ikun ġie awtorizzat verbalment jagħmel hekk mill-imħallef jew mill-maġistrat. F'dan il-każ, l-imħallef jew il-maġistrat għandu jżid il-firma tiegħu stess taħt dik tar-Reġistratur malli jkun jista' biex jikkonferma li jkun ta l-awtorizzazzjoni verbali tiegħu msemmija jew, jekk ma huwiex possibbli għar-Reġistratur li jikseb dik l-awtorizzazzjoni verbali, ir-Reġistratur għandu taħt l-awtorità tiegħu joħroġ dak il-mandat jew dik l-ordni bil-firma tiegħu, b'dan illi dak il-ħruġ għandu jiġi ratifikat mill-imħallef jew mill-

maġistrat kemm jista' jkun malajr.

Meta l-jedd huwa dwar ħlas ta' somma ta' flus. *Emendat: XXIV.1995.308*

**832.** Meta l-jedd li wieħed irid iqiegħed fiż-żgur bil-mandat ikun kreditu, jew pretensjoni li tista' tkun sodisfatta bi ħlas ta' somma ta' flus, ir-rikorrent fid-dikjarazzjoni bil-ġurament imsemmija fl-aħħar artikolu qabel dan, għandu jgħid kemm hija bejn wieħed u ieħor, fil-fehma tiegħu, is-somma tal-kreditu jew pretensjoni tiegħu, u jekk tkun ġiet preżentata kawża fil-qorti, dik it-talba tista' tispeċifika u tinkludi l-ispejjeż ġudizzjarji, taħt piena tan-nullità tal-mandat.

Għoti tal-ġurament. *Emendat: XXIV.1995.309; XV.2008.18.* Kap. 79.

**833.** Il-ġurament imsemmi f'dan it-Titolu jista' jingħata mir-reġistratur jew minn prokuratur legali maħtur bħala Kummissjunarju b'Setgħa li jagħti Ġurament taħt l-Ordinanza dwar Kummissjunarji b'Setgħa li jagħtu Ġurament.

Preżentata ta' mandati kawtelatorji flimkien mal-ittra uffiċjali. *Miżjud: XV.2008.19. Emendat: XII.2009.14.*

**833A.** Meta tiġi preżentata u konfermata bil-ġurament ittra uffiċjali skont l-artikolu 166A, jistgħu minnufih wara jiġu preżentati u konfermati bil-ġurament il-mandati kawtelatorji msemmijin fl-artikolu 830(1)(*a*), (*b*) u (*d*):

Iżda meta tiġi preżentata dik l-ittra uffiċjali, ir-rikorrent għandu jippreżenta rikors ġuramentat jew rikors jew talba, skont il-każ, fi żmien għoxrin ġurnata mid-data tal-preżentata ta' nota ta' kontestazzjoni sħiħa jew parzjali jew inkella fi żmien sittin ġurnata mid-data tal-ħruġ ta' mandat, jekk ma jkunx hemm nota ta' kontestazzjoni, skont liema data tiġi l-ewwel:

Iżda wkoll ma jkun hemm l-ebda ħtieġa ta' rikors ġuramentat jew rikors jew talba, skont il-każ, f'każ li l-mandat kawtelatorju jiġi kkonvertit f'wieħed eżekuttiv jew jiġi mneħħi permezz ta' kontro-mandat.

Ittra li tkun intbagħtet skont l-artikolu 34 tal-Att dwar il-Medjazzjoni. *Miżjud: VIII.2017.7.* Kap. 474.

**833B.** Meta tkun inbagħtet ittra skont l-artikolu 34 tal-Att dwar il-Medjazzjoni, jistgħu jiġu preżentati wkoll il-mandati kawtelatorji msemmija fl-artikolu 830(1)(*a*), (*b*) u (*d*):

Iżda meta dik l-ittra tiġi preżentata skont l-artikolu 34 tal-Att dwar il-Medjazzjoni, ir-rikorrent għandu xorta waħda jannetti kopja ta' dik l-ittra fl-atti tal-mandat kawtelatorju, u dak il-mandat għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet ta' Titolu VI tat-Tielet Ktieb ta' dan il-Kodiċi.

Preżentazzjoni ta' mandat kawtelatorju ma' ittra ġudizzjarja għall-eżekuzzjoni ta' kambjali u *promissory notes* maħruġa skont il-Kodiċi tal-Kummerċ. *Miżjud: XXVII.2021.2.*

**833Ċ.** Fejn ittra ġudizzjarja tkun ġiet ippreżentata biex tirrendi l-kambjali jew *promissory notes* eżegwibbli skont il-proviso tal-artikolu 253(e), jistgħu jiġu ppreżentati l-mandati kawtelatorji msemmija fl-artikolu 830(1)(a), (b) u (d):

Iżda meta din l-ittra tiġi ppreżentata biex tirrendi l-kambjali jew *promissory notes* eżegwibbli skont il-proviso tal-artikolu 253(e), l-applikant għandu jehmeż kopja ta' dik l-ittra fl-atti tal-mandat kawtelatorju, u tali mandat għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tat-Titolu VI tat-Tielet Ktieb ta' dan il-Kodiċi.

**833D.** Fejn ittra ġudizzjarja tkun ġiet ippreżentata skont l-artikolu 466, jistgħu jiġu ppreżentati l-mandati kawtelatorji msemmija fl-artikolu 830(1)(a), (b) u (d):

Preżentazzjoni ta' mandat kawtelatorju ma' ittra ġudizzjarja ppreżentata skont l-artikolu 466. *Miżjud: XXVII.2021.2.*

Iżda meta din l-ittra tiġi ppreżentata skont l-artikolu 466, l-applikant għandu jehmeż kopja ta' dik l-ittra fl-atti tal-mandat kawtelatorju, u tali mandat għandu jkun konformi mad-dispożizzjonijiet tat-Titolu VI tat-Tielet Ktieb ta' dan il-Kodiċi.

**834.** L-uffiċjal eżekuttiv għandu, minnufih malli jkun jista', jagħti lir-rikorrent, lill-avukat jew prokuratur legali li l-firma tiegħu tkun tidher fuq ir-rikors, avviż bil-miktub li l-mandat ikun ġie eżegwit.

Avviż tal-esekuzzjoni tal-mandat. *Emendat: XIX.1965.17; VIII.1990.3. Sostitwit: XIV.2006.83.*

**835.** *Imħassar: XIV.2006.84.*

L-artikolu 834 ma jgħoddx għall-qrati inferjuri. *Emendat: XV.1913.155; XXIII.1971.27; VIII.1990.3; XXIV.1995.310; A.L. 407 tal-2007.*

**836.** (1) Mingħajr ebda preġudizzju għal kull jedd ieħor taħt dan il-Kodiċi jew kull liġi oħra, l-intimat li jkun inħareġ att kawtelatorju kontrih jista' jagħmel rikors lill-qorti li tkun ħarġet l-att kawtelatorju, jew inkella, jekk tkun saret kawża, jista' jagħmel rikors lill-qorti li tkun qegħda tittratta dik il-kawża li fih jitlob li l-att kawtelatorju jiġi revokat, sew għal kollox jew f'parti minnu, għal xi waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin:

Kontro-mandat. *Emendat: XV.1913.156; XIV.1980.6. Sostitwit: XXIV.1995.311. Emendat: XXII.2005.67; A.L. 407 tal-2007; XIV.2006.85; XII.2009.15.*

(*a*) li l-att kawtelatorju m'għadux iktar fis-seħħ;

(*b*) li waħda mill-ħtiġiet tal-liġi għall-ħruġ tal-att kawtelatorju ma tkunx għadha fil-fatt teżisti;

(*ċ*) li jkun hemm garanzija xierqa oħra sabiex tissodisfa l-pretensjoni ta' min ikun talab il-ħruġ tal-att kawtelatorju sew bil-ħruġ ta' att kawtelatorju ieħor, jew inkella jekk dik il-garanzija oħra tista' għas-sodisfazzjon tal-qorti tassigura biżżejjed il-pretensjoni; jew

(*d*) jekk jintwera li l-ammont mitlub ma jkunx *prima facie* ġustifikat jew ikun eċċessiv; jew

(*e*) jekk il-garanzija mogħtija titqies mill-qorti li tkun biżżejjed; jew

(*f*) jekk jintwera li fiċ-ċirkostanzi ma jkunx raġonevoli li jinżamm fis-seħħ l-att kawtelatorju jew parti minnu jew li dan l-att jew parti minnu mhuwiex aktar meħtieġ jew ġustifikabbli.

(2) Il-persuna li tagħmel ir-rikors skont is-subartikolu (1) għandha, flimkien mar-rikors, tippreżenta bil-miktub is-sottomissjonijiet kollha li tkun trid tagħmel flimkien mad-dokumenti kollha li jsostnu t-talba li tkun trid tippreżenta.

(3) Ir-rikors, ħlief għal xi rikors skont is-subartikolu (1)(*a*), għandu jiġi notifikat lill-parti kontra li tista', fi żmien sebat ijiem min-notifika, tippreżenta nota li jkun fiha s-sottomissjonijiet kollha li tixtieq tagħmel flimkien mad-dokumenti kollha li jsostnu t-talba li tkun trid tippreżenta.

(4) Il-qorti għandha tiddeċiedi dwar ir-rikors b'urġenza jew *in camera* jew wara s-smigħ tal-avukati tal-partijiet, jekk jidhrilha xieraq, iżda ma tiġix iffissata iktar minn seduta waħda għal dan il-għan.

(5) Ma għandu jsir ebda appell u kontestazzjoni minn digriet li jilqa' rikors imsemmi fis-subartikolu (1), u dan id-digriet ikun finali u irrevokabbli; u barra l-każ kontemplat fis-subartikolu (1)(*a*) ebda att kawtelatorju bħal dak ma jista' jinħareġ biex jiggarantixxi l-pretensjoni kontra l-persuna li kontriha l-att kawtelatorju hekk revokat ikun inħareġ, kemm-il darba fir-rikors għall-ħruġ ta' dak l-att kawtelatorju bħal dak ir-rikorrent ma jiddikjarax li jkunu nqalgħu ċirkostanzi minn meta ġie revokat l-att kawtelatorju ta' qabel, li jiġġustifikaw il-ħruġ ta' att kawtelatorju ġdid bħal dak li jkun ġie revokat, u d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom, ma' dan, japplikaw għal dak l-att kawtelatorju maħruġ mill-ġdid bis-saħħa ta' dak ir-rikors.

(6) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 831(4) għandhom jgħoddu għad-digriet maħruġ taħt is-subartikolu (1)(*a*).

(7) Minkejja li tiġi depożitata fir-reġistru tal-qorti garanzija xierqa sabiex tiġi sodisfatta t-talba tal-persuna li, fuq talba tagħha, l-att kawtelatorju jkun inħareġ, il-qorti li tkun ħarġet il-kontromandat taħt id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu tkun għadha tista', fuq talba li ssir b'rikors minn persuna li jkollha interess, tinvestiga jekk l-att kawtelatorju relattiv setax isir jew le u l-qorti tista' wkoll tordna t-tnaqqis tal-ammont tal-garanzija depożitata jew tiddikjara l-att kawtelatorju kontra l-liġi, f'liema każ tal-aħħar għandha tagħti dawk l-ordnijiet li jidhrilha xierqa, inkluż, jekk ikun il-każ, ir-radd lura tal-garanziji lid-debitur.

(8) Il-qorti tista' tikkundanna lir-rikorrent li jkun inħareġ att kawtelatorju fuq talba tiegħu sabiex iħallas penali ta' mhux inqas minn elf mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (1,164.69) u mhux iżjed minn sitt elef disa' mija u tmienja u tmenin euro u tnax-il ċenteżmu (6,988.12) li jmorru għand il-persuna li kontriha jkun inħareġ l-att kawtelatorju, f'kull każ minn dawn li ġejjin:

(*a*) jekk ir-rikorrent, mingħajr raġuni valida, ma jagħmilx il-kawża dwar it-talba fiż-żmien stabbilit bil-liġi;

(*b*) jekk, fit-talba tal-konvenut għat-tneħħija tal-att kawtelatorju, l-attur jonqos milli jiġġustifika li l-att kawtelatorju kellu jinħareġ jew illi fi żmien ħmistax-il jum qabel ma jkun sar ir-rikors għall-ħruġ tal-att kawtelatorju, huwa jkun b'xi mod talab lill-konvenut li jħallas id-dejn, jew, jekk id-dejn ma jkunx wieħed likwidu, sabiex jipprovdi sigurtà biżżejjed:

Iżda d-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu ma għandhomx japplikaw meta jintwera li kien hemm raġunijiet ta' urġenza għall-ħruġ tal-mandat;

(*ċ*) jekk iċ-ċirkostanzi tad-debitur kienu tali li ma jagħtux lok għal xi dubju raġonevoli dwar il-likwidità tiegħu u dwar il-kapacità finanzjarja tiegħu li jħallas it-talbiet tar-rikorrent, u din il-qagħda tad-debitur kienet magħrufa sew;

(*d*) jekk it-talba tar-rikorrent tkun waħda li ssir b'malizzja, tkun frivola jew vessatorja.

(9) Fil-każijiet li jaqgħu taħt is-subartikolu ta' qabel dan, il-qorti tista', meta jsirilha rikors mill-persuna li kontriha jkun inħareġ l-att kawtelatorju, tikkundanna lir-rikorrent li fuq talba tiegħu jkun inħareġ il-mandat kawtelatorju sabiex iħallas dawk id-danni lil dik il-persuna li hija setgħet ġarrbet bil-ħruġ tal-mandat, u f'kawżi bħal dawk il-qorti għandha tara u tuża l-iskritturi tal-proċedimenti tal-att kawtelatorju u ta' kull proċediment ieħor li joħroġ jew jitnissel minnu, u dawk l-iskritturi għandhom jitqiesu bħala prova ammissibbli għall-finijiet ta' din l-azzjoni.

Atti kawtelatorji li ma jistgħux jiġu maħruġa mill-qrati inferjuri.
*Emendat: XI.1859.36; I.1880.4; XV.1913.157; XXIII.1971.28; A.L. 148 tal-1975; XII.1985.17; VIII.1990.3; XXIV.1995.312; XV.2008.29; XI.2018.26.*

**837.** (1) Il-mandati ta' deskrizzjoni jew ta' impediment tas-safar sabiex tittieħed is-subizzjoni tal-parti kuntrarja ma jistgħux jiġu maħruġa mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha inferjuri.

Mandati li ma jistgħux jinħarġu kontra l-Gvern.

(2) Ma jistgħux jiġu maħruġa mandati ta' qbid jew ta' sekwestru biex jitqiegħdu fiż-żgur jeddijiet jew pretensjonijiet kontra l-Gvern ta' Malta.

Persuni li kontra tagħhom ma jistgħux jinħarġu ċerti mandati.

(3) Ma jista' jiġi maħruġ ebda mandat ta' qbid jew ta' sekwestru, biex jitqiegħdu fiż-żgur jeddijiet jew pretensjonijiet kontra l-persuni msemmijin fis-subartikolu (4)(*a*), l-anqas ebda mandat ta' impediment tas-safar biex jitqiegħdu fiż-żgur jeddijiet jew pretenzjonijiet kontra persuni msemmijin fil-paragrafi (*b*) u (*ċ*) tal-istess subartikolu.

(4) Il-persuni li għalihom jirreferi s-subartikolu (3) huma:

(*a*) in-nies tal-forzi armati ta' xi pajjiż jew dawk ta' xi bastiment li jkun mikri għal kollox fis-servizz tal-Gvern ta' Malta meta dawn in-nies ikunu jinsabu f'Malta mal-forza jew bastiment li miegħu jkunu jagħmlu;

(*b*) il-kaptani, il-baħrin, jew nies oħra tal-baħar ingaġġati regularment, meta l-bastiment li jkunu fuqu ngaġġati jkun irċieva l-karti tas-safar; u

(*ċ*) l-inġinieri ta' kull grad, li jkunu fis-servizz ta'

bastiment tal-istim.

Thassir ta' mandat maħruġ kontra l-liġi.

(5) (*a*) Kemm-il darba jiġi maħruġ u eżegwit kontra l-liġi mandat kontra waħda mill-persuni hawn fuq imsemmija, jista' jiġi mitlub li jitneħħa l-istess mandat u kull ħaġa li tkun saret b'eżekuzzjoni tiegħu billi b'rikors li jagħmel għaldaqshekk, juri r-raġuni li għaliha ma jaqax taħt dak il-mandat, bil-mezz ta' ċertifikat, dokument jew prova oħra ta' sodisfazzjon tal-imħallef jew maġistrat li jkun ħareġ il-mandat.

(*b*) Il-ħelsien ta' persuna mill-mandat jista' jintalab ukoll bil-mod kif jingħad hawn fuq mill-uffiċjal kmandant tal-bastiment li fuqu l-persuna tkun ingaġġata, jew mill-uffiċjal kmandant tal-forzi, riġment jew tal-kumpanija li magħhom tkun tagħmel dik il-persuna, jew minn kull awtorità oħra jew uffiċjal superjuri militari, navali jew tal-forzi tal-ajru.

(6) Ma jistgħux jiġu maħruġa mandati kawtelatorji ta' qbid, ta' qbid fuq azjenda kummerċjali jew mandati ta' sekwestru biex jitqiegħdu fiż-żgur jeddijiet jew pretensjonijiet kontra xi persuna għal danni għal libell jew malafama oħra taħt xi liġi.

Atti kawtelatorji. *Miżjud: IX.1886.102. Sostitwit: XIV.2006.87.*

**838.** Il-qorti tista', malli jsirilha rikors ta' waħda mill-partijiet innotifikat lill-oħra, tagħti kull ordni kif ikun meħtieġ sabiex il-ħwejjeġ deskritti fl-att kawtelatorju ma jitħassrux jew ma jitgħarrqux jew ma tiġrilhomx ħsara.

Garanzija għall-ħlas ta' penali, eċċ. *Miżjud: XXIV.1995.313.*

**838A.** Il-qorti tista', meta tintwera kawża ġusta għal dan, malli ssirilha talba b'rikors mill-persuna li kontriha jkun inħareġ att kawtelatorju, tordna lil dik il-parti li tkun talbet il-ħruġ tal-att kawtelatorju sabiex tagħti, fi żmien stabbilit mill-qorti, garanzija xierqa għall-ħlas tal-penali li tista' tiġi mposta u ta' danni u imgħax, u, fin-nuqqas, li tneħħi l-att kawtelatorju.

Il-mandati kawtelatorji jibqgħu fis-seħħ sakemm il-kawża tgħaddi f'ġudikat. *Miżjud: XXXI.2002.172. Emendat: XIV.2006.88; XV.2008.30. Sostitwit: XII.2009.16. Emendat: XXVII.2021.3.*

**838B.** (1) Sakemm ma jiġix imħassar mill-Qorti jew irtirat mill-parti li toħroġ il-mandat, kull mandat kawtelatorju għandu jibqa' fis-seħħ sa ħmistax-il ġurnata wara li l-kawża tgħaddi f'ġudikat.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), mandati kawtelatorji maħruġin skont l-artikolu 830(1) isiru eżekuttivi wara li kawża tgħaddi f'ġudikat jew meta, skont l-artikolu 166B, l-artikolu 253(e) u l-artikolu 466, dik l-ittra uffiċjali, kambjala jew *promissory note* ssir titolu eżekuttiv, b'dan illi:

(*a*) fil-każ ta' mandat maħruġ skont l-artikolu 830(1)(*b*), (*ċ*), (*d*) u (*f*), il-kreditur għandu jippreżenta nota fi żmien ħmistax (15)-il ġurnata mill-ottjeniment tat-titolu eżekuttiv fl-atti tal-istess mandat u jitlob li jestendi jew inaqqas l-effetti tal-mandat għas-somma ekwivalenti għall-ispejjeż legali, l-imgħaxijiet u s-sorte skont it-titolu eżekuttiv ottenut, liema nota għandha tiġi notifikata lid-debitur, u dawk kollha li għandhom interess;

(*b*) fil-każ ta' mandat maħruġ skont l-artikolu 830(1)(*a*) u (*e*), il-kreditur għandu jippreżenta rikors skont id-

dispożizzjonijiet tal-artikolu 388E fi żmien ħmistax-il ġurnata minn meta l-kawża tkun għaddiet f'ġudikat.

---

*Sub-titolu I*

FUQ IL-MANDAT TA' DESKRIZZJONI

Skop tal-mandat.

**839.** Il-mandat ta' deskrizzjoni jista' jinħareġ biex iqiegħed fiżżgur jedd fuq ħwejjeġ mobbli, li, sabiex dak il-jedd jista' jiġi eżerċitat, ir-rikorrent ikollu interess li dawk il-ħwejjeġ mobbli jibqgħu fil-lok u fl-istat li fih ikunu jinsabu.

Kif jiġi esegwit il-mandat.

**840.** (1) Il-marixxall jagħmel l-esekuzzjoni tal-mandat ta' deskrizzjoni billi jiddeskrivi l-ħwejjeġ ħaġa ħaġa, u jsemmi n-numru u x-xorta tagħhom.

(2) Hu għandu wkoll isemmi l-użin, jew il-kejl, u l-valur, meta r-rikorrent jagħmel talba għaldaqshekk fir-rikors għall-ħruġ tal-mandat, jew wara, b'nota; f'dak il-każ il-valur jiġi ndikat bi stima ta' perit wieħed jew iżjed maħturin mill-qorti.

Responsabblltà ta' min ikollu f'idejh il-ħwejjeġ deskritti bil-mandat.

**841.** Il-ħwejjeġ hekk deskritti jibqgħu f'idejn il-persuna li jkunu jinsabu għandha, u dik il-persuna hija responsabbli ta' irfigħ sewwa tagħhom, u għal dan l-effett issirilha twissija espressa fil-mandat.

Setgħa tal-qorti.

**842.** Il-qorti, fuq rikors ta' waħda mill-partijiet innotifikat lill-parti l-oħra, tista' tagħti kull provvediment li jkun jidhrilha meħtieġ sabiex il-ħwejjeġ deskritti ma jitħassrux jew ma jitgħarrqux jew ma tiġrilhomx ħsara oħra.

Żmien li fih ir-rikorrent għandu jagħmel il-kawża.
*Emendat: XII.1924.6; XXVII.1977.3; XXIV.1995.314; XXII.2005.68. Sostitwit: XIV.2006.89.*

**843.** (1) Ir-rikorrent għandu jagħmel il-kawża għall-jedd imsemmi fil-mandat fi żmien għoxrin jum mill-ħruġ tal-mandat:

Iżda fejn il-ħruġ ta' mandat jintalab minn xi parti minn koppja kontra l-parti l-oħra u l-parti li toħroġ il-mandat tkun bdiet il-proċeduri quddiem il-qorti, il-perjodu hawn fuq imsemmi jibda' jgħodd mill-ġurnata li fiha tiġi awtorizzata tipproċedi mill-qorti imma l-mandat jieqaf milli jkollu effett immedjatament jekk il-proċeduri jiġu rtirati jew abbandunati.

(2) Jekk ir-rikorrent jonqos milli jagħmel il-kawża mingħajr raġuni tajba, l-effetti tal-mandat jieqfu u huwa jkun responsabbli għad-danni u l-imgħaxijiet kollha.

Tiġdid taż-żmien.

**844.** Jekk il-parti li kontra tagħha jkun ġie esegwit il-mandat, b'nota ippreżentata fir-reġistru, tagħti lir-rikorrent żmien itwal minn dak imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan, il-mandat jibqa' jseħħ għaż-żmien itwal li jiġi hekk mogħti.

Applikabbilità tal-artikoli 275, 276 u 279.
*Sostitwit: XV.2006.90. Emendat: VII.2007.30.*

**845.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 275, 276 u 279 għandhom jgħoddu għall-eżekuzzjoni ta' mandat ta' deskrizzjoni.

---

*Sub-titolu II*

FUQ IL-MANDAT TA' QBID

Mandat ta' qbid.
*Emendat: XI.1859.37; IX.1886.103; XII.1924.7; XXXI.1934.67; XXVII.1977.4; XLIX.1981.6; XXIV.1995.315. Sostitwit: XIV.2006.91. Emendat: VII.2007.30.*

**846.** (1) Il-mandat ta' qbid ta' ħwejjeġ mobbli, barra mill-partikolaritajiet imsemmija fl-artikolu 282, għandu jkun fih ordni lir-Reġistratur li jaqbad mingħand id-debitur l-oġġetti jew l-oġġett imsemmi mil-lok hemm indikat.

Kunsinnatarju uffiċjali.

(2) Fuq talba għall-elevazzjoni tal-oġġetti maqbuda l-qorti għandha taħtar kunsinnatarju uffiċjali.

Applikabilità tal-artikoli 275 sa 293, 842 sa 844.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli minn 275 sa 293 u tal-artikoli 842, 843 u 844, jgħoddu għall-mandat ta' qbid.

Kreditu għandu jiġi kkanonizzat b'sentenza qabel il-bejgħ fl-irkant bil-qorti.
*Emendat: XXIV.1995.316; XIV.2006.92.*

**847.** Il-bejgħ fl-irkant bil-qorti tal-ħwejjeġ maqbuda ma jistax isir qabel ma l-kreditu jew il-pretensjoni jiġu kkanonizzati b'sentenza jew b'titolu eżekuttiv:

Iżda fil-każ ta' oġġetti li jitħassru jew assi li jiddeterjoraw oħra, il-qorti tista', meta jsirilha rikors mill-attur f'kawża li tkun pendenti quddiem il-qorti, tordna l-bejgħ tal-oġġetti *pendente lite* jekk il-qorti jidhrilha wara li jsirilha rikors minn kreditur li d-debitur huwa fallut jew inkella li huwa improbabbli li ser ikompli fil-kummerċ u jżomm dak l-oġġett. Sabiex il-qorti tasal għall-konklużjoni tagħha hija għandha tqis iċ-ċirkostanzi kollha marbutin mal-każ magħduda x-xorta ta' pretensjoni jekk ikun hemm, u dawk l-azzjonijiet l-oħra kollha meħuda mid-debitur biex jiżgura l-pretensjoni tiegħu, jew inkella sabiex iżomm sħiħ dak l-oġġett.

Fil-qrati inferjuri t-talba biex jiġi ikkanonizzat il-kreditu ssir flimkien mat-talba għall-ħruġ tal-mandat.
*Emendat: XV.1913.158, 159; XXIII.1971.29; XII.1985.18; VIII.1990.3; A.L. 407 tal-2007; XIV.2006.93.*

**848.** Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 466 u 467 għal dawk li huma krediti tal-Gvern, fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha inferjuri, il-mandat ta' qbid ma jiġix maħruġ kemm-il darba l-mandat ma jsirx flimkien ma' talba sabiex il-kreditu jew il-pretensjoni jiġu kanonizzati b'sentenza u sakemm il-kreditu jew il-pretensjoni ma jkunux iktar minn elf, mija u erbgħa u sittin euro u disgħa u sittin ċenteżmu (€1,164.69), jew it-talba għall-ħruġ ta' dak il-mandat hi għal xi ħaġa li, kif jingħad, hi l-proprjetà tal-persuna li tkun qed toħroġ il-mandat.

---

*Miżjud: XIV.2006.94.*

*Sub-Titolu III*

FUQ IL-MANDAT TA' QBID TA' AZJENDA KUMMERĊJALI

Skop tal-mandat.
*Miżjud: XIV.2006.94.*

**848A.** (1) Mandat ta' qbid kawtelatorju ta' azjenda kummerċjali jista' jinħareġ unikament biex jitqiegħdu fiż-żgur dejn jew pretensjonijiet li bil-bejgħ in parti jew totali tal-azjenda msemmija

jistgħu jiġu skartatati u, għal dan il-għan, ma jistax jinħareġ mandat ieħor kontra l-azjenda, jekk mhux dan il-mandat.

(2) L-effett ta' mandat ta' qbid kawtelatorju ta' azjenda kummerċjali huwa li jippreserva l-assjem sħiħ tal-assi ta' azjenda, inklużi l-liċenzi u l-avvjament, jordna li l-istess ma tiġix mibjugħa in parti jew totalment u fl-istess ħin iżommha għaddejja fin-negozju, iżda f'kull każ il-qorti ma għandhiex tilqa' talba għal mandat jekk tkun sodisfatta li hemm mezzi oħra għall-kawtela tal-ammont pretiż.

(3) Il-qorti m'għandhiex toħroġ mandat bħal dak jekk ma tkunx sodisfatta li dak il-mandat huwa meħtieġ sabiex jitħarsu l-jeddijiet tar-rikorrent, u li dak ir-rikorrent prima facie jidher li għandu dawk il-jeddijiet.

(4) Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 840, 842, 843, 844 u 848 jgħoddu għal dan il-mandat.

Il-qorti għandha taħtar amministratur u espert.
*Miżjud: XIV.2006.94.*

**848B.** (1) Fuq talba għall-ħruġ ta' dan il-mandat il-qorti għandha, wara li tisma' l-partijiet, taħtar amministratur u biex tagħmel dan għandha tqis jekk għandhiex tippermetti li l-azjenda tibqa' tiġi ġestita mid-debitur jew mill-persuni inkarigati mid-debitur bl-assistenza ta' amministratur, inkella li jiġi nominat amministratur li fl-opinjoni tal-qorti jkollu l-kwalifiki meħtieġa sabiex imexxi u jamministra l-azjenda waħdu.

(2) Il-qorti għandha tinkariga espert skont l-artikolu 89 u tippreviġi terminu qasir u perentorju li fih huwa għandu jippreżenta lista ġuramentata tal-valur tal-assjem kollu, ħaġa b'ħaġa, li jikkomponi l-azjenda kummerċjali.

(3) L-amministratur nominat għandu jieħu f'idejh l-azjenda kummercjali u jkollu ddritt li jbiegħ u jinnegozja fil-ġestjoni ordinarja, iżda għal kull deċiżjoni ta' natura straordinarja huwa għandu jagħmel talba għall-awtorizzazzjoni tal-qorti.

(4) L-amministratur, jekk jidhirlu li l-azjenda ser titlef fil-valur tagħha fis-suq, jista' jagħmel talba lill-qorti sabiex jew tawtorizzah li jbiegħ l-azjenda kollha jew partijiet minnha.

(5) L-amministratur maħtur taħt dan l-artikolu għandu dritt għal dak il-ħlas li l-qorti fid-diskrezzjoni tagħha jidhrilha li lilu jmiss, meta jitqiesu l-valur tal-azjenda u l-ħidma marbuta mal-ġestjoni tan-negozju.

---

*Sub-titolu III*

*Emendat: XIV.2006.95.*

FUQ IL-MANDAT TA' SEKWESTRU

Mandat ta' sekwestru kawtetatorju.
*Emendat: IX.1886.104; XXVII.1977.5; XXIV.1995.317; XIV.2006.96.*

**849.** L-effetti tas-sekwestru kawtelatorju huma l-istess bħal dawk tas-sekwestru esekuttiv, u d-dispożizzjonijiet tal-artikoli mit-375 sat-383 inklużivament, u tal-artikoli 842, 843, 844, 846 u 848 jgħoddu għal dan il-mandat:

Iżda meta s-sekwestrarju huwa bank, mandat ta' sekwestru

kawtelatorju ma japplikax għal flus li jkollhom jitħallsu mill-bank fl-eżekuzzjoni ta' xi garanzija mogħtija mill-bank li huwa jħallas fuq it-talba tal-persuna li favur tagħha tkun saret il-garanzija bankarja; u f'kull każ bħal dak, minkejja l-mandat ta' sekwestru, il-bank ikollu s-setgħa li jħallas jew xort'oħra jiddisponi minn dawk il-flus bħala ħielsa mill-mandat ta' sekwestru u jkollu d-dritt ukoll li jirtira dawk il-flus minn kull qorti jew post ieħor, jew mingħand kull persuna, fejn, jew għand min, ikunu tqiegħdu jew ġew depożitati, u jkun id-dmir tar-Reġistratur ta' dik il-qorti jew tal-persuna oħra li jkollha fil-pussess tagħha jew taħt il-kontroll tagħha dawk il-flus, li tagħtihom lura minnufih lill-bank.

Kemm idum iseħħ il-mandat ta' sekwestru. *Emendat: XXXI.1934.68; XXIV.1995.318.*

**850.** *Mħassar bl-Att XXXI.2002.179.*

Sekwestru ġudizzjarju. *Emendat: XIV.2006.97.*

**851.** (1) Il-qorti tista', f'kull waqt tal-kawża, tordna, fuq talba ta' waħda mill-partijiet, jew *ex officio*, is-sekwestru ġudizzjarju.

Mhix meħtieġa d-dikjarazzjoni dwar ix-xorta, eċċ., tal-kreditu.

(2) Għal dan is-sekwestru mhix meħtieġa d-dikjarazzjoni bil-ġurament msemmija fl-artikolu 831(2).

Żmien li fih idum iseħħ.

(3) Is-sekwestru li jkun ġie hekk ordnat jibqa' jseħħ sakemm ma jiġix imħassar mill-qorti.

Setgħa tal-qorti.

(4) B'dan is-sekwestru l-qorti tista' tordna li l-oġġett li dwaru jkun hemm il-kawża, jiġi ddepożitat jew ikkunsinnat għand terza persuna illi tobbliga ruħha li trodd l-oġġett, wara t-tmiem tal-kawża jew fiż-żmien mogħti mill-qorti, lil dak li lilu l-qorti tordna li l-oġġett għandu jintradd.

Is-sekwestru ordnat fuq immobbli.

**852.** Is-sekwestru msemmi fl-aħħar artikolu qabel dan jista' jiġi ordnat ukoll fuq immobbli, meta l-kwistjoni tkun fuq il-pussess jew fuq il-proprjetà tal-immobbli jew meta jkun meħtieġ sabiex jitqiegħdu fiż-żgur jew jitħarsu l-jeddijiet ta' min jista' jkollu interess.

Sekwestratarju ġudizzjarju.

**853.** (1) Is-sekwestratarju jiġi magħżul jew bil-kunsens tal-partijiet interessati, inkella mill-qorti *ex officio.*

Obbligi.

(2) Is-sekwestratarju hu suġġett għall-istess obbligi bħad-depożitarju.

Ħlas.

**854.** Is-sekwestratrarju maħtur taħt l-artikolu 851 għandu jedd għal dak il-ħlas li l-qorti fid-diskrezzjoni tagħha jidhrilha li lilu jmiss.

*Sub-titolu V*

*Miżjud: XIV.2006.100. Emendat: VII.2007.34.*

DWAR IL-MANDAT TA' ARREST TA' BĊEJJEĊ TAL-BAĦAR

Skop tal-mandat. *Mħassar: XIV.2006.99. Miżjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34. Emendat: XXXVII.2021.42.*

**855.** (1) Mandat ta' arrest kawtelatorju ta' bċejjeċ tal-baħar 'il fuq minn għaxar metri jista' jinħareġ unikament biex jitqiegħdu fiż-żgur dejn jew pretensjonijiet, kemm *in personam* kif ukoll *in rem*, li bit-tluq tal-imsemmija biċċa tal-baħar jistgħu jiġu skartati u ma jistax jinħareġ mandat ieħor kontra biċċa tal-baħar, bl-eċċezzjoni ta' mandat ta' żgumbrament jew ta' tkeċċija, jekk mhux mandat ta' arrest, u kemm jekk din il-biċċa tal-baħar tkun fuq il-baħar kemm jekk le:

Iżda mandat ta' arrest kawtelatorju jista' wkoll jinħareġ mill-Qorti fiċ-ċirkostanzi provduti taħt l-artikolu 1526(5) tal-Kodiċi Ċivili sabiex jiżgura, f'każ ta' nuqqas, id-drittijiet ta' sid-il-kera kontra kerrej u d-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom japplikaw għall-imsemmi mandat ta' arrest, *mutatis mutandis*:

Kap. 16.

Iżda wkoll għall-għanijiet tal-artikolu 843, sid il-kera għandu jkun obligat li jġib l-applikazzjoni kkontemplata fl-artikolu 1526(5) tal-Kodiċi Ċivili fi żmien għoxrin (20) ġurnata mill-mandat ta' arrest.

Kap. 16.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 843 jgħoddu għal dan il-mandat.

Il-mandat ikollu effett li kemm jaqbad kif ukoll jissekwestra l-biċċa tal-baħar. *Mħassar: XIV.2006.99. Miżjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34. Emendat: XXXI.2019.9.*

**856.** (1) Il-mandat ta' arrest ikollu l-effett li jaqbad il-biċċa tal-baħar tal-fuq minn għaxar metri mingħand id-debitur kif ukoll li jissekwestra l-istess għand l-awtorità li f'idejha tinsab. Il-Qorti għandha wkoll tordna li li l-istess awtorità ma tirrilaxxax il-biċċa tal-baħar jew li tippermetti lid-debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess fis-sħiħ jew in parti jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet fuq l-istess u l-Qorti għandha tordna lill-persuna indikata mill-parti li toħroġ il-mandat, biex tinnotifika kopja tal-mandat kif provdut fis-subartikolu (3), kif ukoll biex taqbad id-dokumentazzjoni u ċertifikati xierqa minn fuq abbord il-biċċa tal-baħar.

(2) Il-mandat huwa eżegwit għall-effetti kollha tal-liġi mannotifika tal-uffiċjal eżekuttiv tal-awtorità li f'idejha jew taħt issetgħa jew kontroll tagħha tinsab il-biċċa tal-baħar.

(3) Kopja tal-mandat ta' arrest għandha tiġi notifikata lill-persuna li l-vapur jew il-bastiment tagħha jkun ġie arrestat, il-kaptan jew persuna oħra li tkun responsabbli għal dak il-vapur jew bastiment, jew l-aġent ta' dak il-vapur jew bastiment:

Iżda illi għal dan il-għan, il-persuna li toħroġ il-mandat għandha tindika fil-post xieraq tal-mandat id-dettalji neċessarji tal-persuna li ser tkun qed tinnotifika b'kopja tal-mandat imsemmija f'dan is-subartikolu lill-kaptan jew persuna oħra li tkun responsabbli għal dak il-vapur jew bastiment.

(4) Kull dokumentazzjoni u ċertifikazzjoni maqbuda minn fuq abbord il-biċċa tal-baħar kif provdut fis-subartikolu (1), għandha, fi żmien ġurnata tax-xogħol, tiġi mqiegħda f'idejn ir-reġistratur.

L-awtorità li tinsab f'idejha l-biċċa tabaħar titqies bħala kunsinnatarju uffiċjali.
*Mħassar: XIV.2006.99. Miżjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34. Emendat: XV.2008.31; XV.2009.49.*

**857.** (1) L-awtorità li tinsab f'idejha jew taħt il-kontroll tagħha tinsab il-biċċa tal-baħar li kontra tagħha ħareġ dan il-mandat ta' arrest għandha tieħu l-miżuri neċessarji sabiex l-ordni tal-qorti tinġieb għall-attenzjoni ta' terzi.

(2) Għall-finijiet ta' dan il-mandat l-Awtorità għat-Trasport f'Malta jew kull awtorità oħra li tista' minn żmien għal żmien tiġi hekk nominata mill-Ministru titqies bħala l-awtorità li jkollha f'idejha jew taħt is-setgħa jew kontroll tagħha l-vapur jew il-bastiment arrestat.

(3) Bastiment jitqies li jkun taħt is-setgħa u l-kontroll tal-Awtorità għat-Trasport f'Malta hekk kif dak il-bastiment jidħol fl-ibħra territorjali ta' Malta.

(4) L-ispejjeż kollha li jkunu meħtieġa għall-preservazzjoni tal-vapur jew bastiment arrestat għandhom, mill-mument meta l-mandat ta' arrest jiġi notifikat lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jitħallsu mill-parti li toħroġ il-mandat, mingħajr ħsara għad-dritt li tiġbor lura dawk l-ispejjeż flimkien mal-pretensjoni tiegħu.

Il-mandat jinħareġ fuq il-formula xierqa.
*Mħassar: XIV.2006.99. Miżjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34.*

**858.** (1) Mandat ta' arrest jinħareġ b'rikors fuq il-formula preskritta mill-Ministru responsabbli għal-ġustizzja, liema formula għandu jkun fiha digriet tal-qorti li permezz tiegħu jingħataw u jinħarġu l-ordnijiet neċessarji.

(2) L-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti jkollu s-setgħa li jieħu, mingħajr preġudizzju għal dawk id-direttivi li jistgħu jingħataw mill-Qorti jew mir-Reġistratur tal-Qrati, dawk il-miżuri kollha li jistgħu jitqiesu meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-mandat ta' arrest.

Il-mandat jista' jintalab għal kreditu ta' mhux inqas minn €7,000.
*Mħassar: XIV.2006.99. Miżjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34. Emendat: XV.2008.31; XII.2009.17.*

**859.** Il-mandat ta' arrest jista' jintalab quddiem, u jingħata minn, il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza inferjuri tagħha jew il-Prim' Awla tal-Qorti Ċivili biex jitqiegħed fiż-żgur kreditu jew pretensjoni oħra ta' mhux anqas minn sebat elef euro.

X'għandu jkun fih ir-rikors.
*Mħassar: XIV.2006.99. Miżjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34. Emendat: XXXI.2019.9.*

**860.** Ir-rikors għall-ħruġ ta' mandat ta' arrest għandu, taħt piena ta' nullità, jindika b'mod ċar dawk id-dettalji li jistgħu jgħinu fl-identifikazzjoni tal-vapur jew bastiment, l-awtorità li f'idejha jew taħt is-setgħa jew kontroll tagħha l-vapur jew il-bastiment arrestat jinsab, kif ukoll il-lok fejn qiegħed il-vapur jew bastiment u d-dettalji tal-persuna li tkun ser twettaq in-notifika tal-mandat kif provdut fl-artikolu 856(1).

**861.** Jekk jinsab li l-mandat ġie miksub mir-rikorrent fuq talba magħmula b'qerq, il-penali skont l-artikolu 836(8) ma għandhiex tkun ta' inqas minn ħdax-il elf u sitt mitt euro.

Penali għal min jagħmel it-talba għall-mandat bil-qerq.
*Emendat: A.L. 407 tal-2007. Mħassar: XIV.2006.99. Miżjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34.*

**862.** Il-qorti tista', meta tinġieb raġuni tajba, fuq talba b'rikors magħmula mill-persuna li kontra l-vapur jew il-bastiment tagħha ġie maħruġ il-mandat, mill-kaptan tal-vapur jew tal-bastiment, jew minn persuna oħra li jkollha l-inkarigu tiegħu, jew mill-aġent, tordna lill-parti li titlob il-ħruġ tal-mandat li ġġib, fiż-żmien li jiġi mogħti mill-qorti, garanzija tajba f'ammont ta' mhux inqas minn ħdax-il elf u sitt mitt euro, għall-ħlas tal-penali, id-danni u l-imgħaxijiet u, fin-nuqqas ta' dan, tħassar il-mandat.

Garanzija għall-ħlas ta' penali, eċċ.
*Mħassar: XIV.2006.99. Miżjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34.*

**863.** (1) Ebda mandat ma għandu jinħareġ kontra vapur jew bastiment mikrija għal kollox fis-servizz tal-Gvern ta' Malta jew inkarigati mis-servizz postali jew mill-Gvern ta' Malta jew minn xi gvern ieħor.

(2) Ebda mandat ma jista' jinħareġ kontra xi vapur tal-gwerra.

(3) Wara li jkun sar l-arrest ta' vapur jew bastiment f'xi port f'Malta u meta jsir rikors mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, qorti tista', jekk tkun sodisfatta li minħabba fix-xorta tal-merkanzija jew it-tul jew il-pixka tiegħu u, jew ċirkostanzi oħra li jolqtu s-sigurtà, it-tniġġiż, in-navigazzjoni jew manuvrar fil-port, ikun jaqbel li l-vapur jew il-bastiment jitlaq mill-port mingħajr dewmien, tordna li l-vapur jew bastiment għandu jiġi mċaqlaq minn dak il-port lejn xi ankraġġ ieħor fl-ibħra territorjali.

(4) Wara l-arrest ta' vapur jew bastiment f'xi port jew fl-ibħra territorjali ta' Malta, u wara li jsir rikors mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, qorti tista', jekk tkun sodisfatta li minħabba fix-xorta tal-merkanzija tal-vapur jew bastiment u, jew ċirkostanzi oħra li jolqtu s-sigurtà jew it-tniġġiż, ikun jaqbel li l-vapur jew il-bastiment jitlaq mill-port u, jew mill-ibħra territorjali ta' Malta, tħassar il-mandat ta' arrest u tordna li l-vapur jew bastiment għandu jitlaq minn Malta u l-ibħra territorjali tagħha mingħajr dewmien.

Vapuri jew bastimenti li kontrihom ma jistax jinħareġ mandat.
*Mħassar: XIV.2006.99. Miżjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34. Emendat: XV.2009.49.*

**864.** Il-qorti tista' tordna l-bejgħ ta' vapur jew bastiment arrestat *pendente lite* jekk il-qorti jidhrilha, wara li jsir rikors mill-kreditur, li d-debitur huwa fallut jew inkella li huwa improbabbli li ser ikompli fil-kummerċ u jżomm dak l-attiv. Sabiex il-qorti tasal għall-konklużjoni tagħha hija għandha tqis iċ-ċirkostanzi kollha marbutin mal-każ, magħduda x-xorta ta' pretensjoni tal-attur, l-eċċezzjonijiet miġjuba kontra din il-pretensjoni, jekk ikun hemm, u dawk l-azzjonijiet l-oħra kollha meħuda mid-debitur biex jiżgura l-pretensjoni tiegħu, jew inkella sabiex iżomm sħiħ dak l-attiv.

Ordni għall-bejgħ ta' vapur jew bastiment *pendente lite*.
*Emendat: A.L. 407 tal-2007. Mħassar: XIV.2006.99. Miżjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34.*

Responsabbiltà *in solidum*. *Mħassar: XIV.2006.99. Mižjud: XIV.2006.100. Enumerat mill-ġdid: VII.2007.34.*

**865.** (1) Jekk, minkejja l-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta' mandat ta' arrest kawtelatorju, vapur jew bastiment jitneħħa mill-ġurisdizzjoni tal-qorti bi ksur tal-mandat ta' arrest, is-sid, in-noleġġatur taħt *bareboat charter* jew persuna oħra li jkollha l-pussess tal-vapur jew bastiment meta jsir dak il-ksur ikunu responsabbli *in solidum* għal penali ta' mija u sittax-il elf u erba mija u sebgħin euro li jitħallsu lill-parti li toħroġ il-mandat.

(2) Ir-responsabbiltà għall-ħlas tal-penali taħt dan l-artikolu hija mingħajr preġudizzju għal kull sanzjoni oħra possibbli taħt id-dispożizzjonijiet tat-Titolu XVII tat-Tielet Ktieb ta' dan il-Kodiċi.

---

(*L-artikoli 866 sa 870, it-tnejn inklużi, ġew revokati bl-Att XIV.2006.99*)

---

*Sub-titolu IV A*

DWAR IL-MANDAT TA' ARREST TA' INĠENJI TAL-AJRU

Skop tal-mandat. *Mižjud: VIII.2010.61. Emendat: LII.2016.32; XXXVII.2021.43.*

**865A.** (1) Mandat ta' arrest kawtelatorju ta' inġenji tal-ajru jista' jinħareġ unikament biex jitqgħiedu fiż-żgur dejn jew pretensjonijiet, kemm *in personam* jew *in rem* li bit-tluq tal-imsemmi inġenji tal-ajru jistgħu jiġu skartati u ma jkun jista' jinħareġ ebda mandat ieħor kontra l-inġenji tal-ajru jekk mhux mandat ta' arrest:

Kap. 16.

Iżda mandat ta' arrest kawtelatorju jista' wkoll jinħareġ mill-Qorti fiċ-ċirkostanzi provduti taħt l-artikolu 1526(5) tal-Kodiċi Ċivili sabiex jiżgura, f'każ ta' nuqqas, id-drittijiet ta' sid-il-kera kontra kerrej u d-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu għandhom japplikaw għall-imsemmi mandat ta' arrest, *mutatis mutandis*:

Kap. 16.

Iżda wkoll li għall-għanijiet tal-artikolu 843, sid il-kera għandu jkun obligat li jġib l-applikazzjoni kkontemplata fl-artikolu 1526(5) tal-Kodiċi Ċivili fi żmien għoxrin (20) ġurnata mill-mandat ta' arrest.

(2) (*a*) Mandat ta' arrest kawtelatorju jista' jinħareġ fuq inġenju tal-ajru li miegħu tkun imqabbda magna ta' inġenju tal-ajru sabiex jiġu protetti dejn jew pretensjoni, kemm jekk *in personam* jew *in rem* li tista' tiġi mfixkla bit-tluq tal-imsemmi inġenju tal-ajru bil-magna ta' inġenju tal-ajru, u sakemm il-magna ta' inġenju tal-ajru tkun imqabbda ma' inġenju tal-ajru ebda mandat ieħor ma jista' jinħareġ kontra l-inġenju tal-ajru jew il-magna ta' inġenju tal-ajru ħlief jekk ikun mandat ta' arrest. Dak il-mandat ta' arrest jista' jinħareġ minkejja l-fatt li l-inġenju tal-ajru jkun il-proprjetà ta' persuna differenti minn sid il-magna ta' inġenju tal-ajru.

(*b*) Meta jinħareġ mandat ta' arrest ta' dak it-tip għal inġenju tal-ajru fir-rigward ta' xi magna mqabbda mal-inġenju tal-ajru, il-persuna li jkollha l-pussess jew il-

kontroll tal-inġenju tal-ajru tista', mingħajr permess tal-Qorti, tieħu dawk l-azzjonijiet kollha li jistgħu jkunu fis-setgħa tagħha biex tneħħi l-magna mill-inġenju tal-ajru sabiex tkun tista' tkompli bl-operazzjonijiet tal-inġenju tal-ajru. Il-persuna li jkollha pussess jew kontroll tal-inġenju tal-ajru għandha tkun obbligata li tpoġġi l-magna taħt awtorità tal-marixxall tal-qorti li jeżegwixxi l-mandat oriġinali u tinnotifika lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta u meta tittieħed dik l-azzjoni l-qorti għandha teħles immedjatament l-inġenju tal-ajru mill-effetti tal-mandat, liema mandat għandu jkompli japplika biss għall-magna relevanti mingħajr il-ħtieġa ta' xi proċedura oħra mill-pretendent.

Fil-każ ta' xi oppożizzjoni, il-qorti għandha, fuq talba, toħroġ dawk l-ordnijiet kollha li jistgħu jkunu meħtieġa.

(*ċ*) mingħajr preġudizzju għad-drittijiet imsemmija fis-subartikoli preċedenti, meta magna ta' inġenju tal-ajru ma tkunx imqabbda ma' inġenju tal-ajru, mandat ta' qbid kawtelatorju kif deskritt fl-artikolu 846 jew, jekk tkun fil-pussess jew taħt il-kontroll ta' terza persuna, mandat ta' sekwestru kawtelatorju jista' jinħareġ kif deskritt fl-artikolu 849 fir-rigward ta' magna ta' inġenju tal-ajru mingħajr ma jaffettwa b'ebda mod xi inġenju tal-ajru li miegħu tista' tkun marbuta, kummerċjalment, taħt xi kuntratt jew f'xi reġistru.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 843 jgħoddu għal dan il-mandat.

(4) Għall-finijiet ta' dan il-Kodiċi, il-kliem "inġenji tal-ajru" jinkludu -

(*a*) id-*data*, manwali u r-*records* tekniċi kollha, u

(*b*) il-qafas tal-inġenji tal-ajru, l-apparat, il-makkinarju u l-aċċessorji kollha bħala aċċessorji li jkunu jappartjenu lill-inġenji tal-ajru, li jkunu abbord jew li jkunu tneħħew temporanjament minnu,

(*ċ*) jekk f'Malta, il-magni li jkunu proprjetà tas-sid tal-inġenji tal-ajru kemm jekk ikunu mwaħħla mal-inġenji tal-ajru u kemm jekk ma jkunux, kif ukoll magni oħra li jieħdu post il-magni mwaħħla mal-inġenji tal-ajru u li jkun hemm il-ħsieb li jintużaw fuq l-inġenji tal-ajru u li jkunu l-proprjetà tas-sid tal-inġenji tal-ajru iżda li temporanjament ma jkunux imwaħħla mal-inġenji tal-ajru,

iżda ma għandhomx jinkludu magna li tkun imwaħħla mal-inġenji tal-ajru u li ma tkunx tas-sid tal-inġenji tal-ajru, u dik il-magna tkun soġġetta għal dawk l-ordnijiet tal-qorti li jkunu xierqa għall-protezzjoni tad-drittijiet tas-sid tal-magna u għat-tħaddim mingħajr periklu tal-inġenji tal-ajru skont il-ftehim relatat ma' magna bħal dik.

(5) (*a*) Qorti li tkun adita bi proċeduri relatati mal-ħruġ ta' mandat ta' arrest ta' inġenju tal-ajru, għandha tkun kompetenti wkoll li tisma' kwalunkwe rikors u toħroġ kwalunkwe ordni dwar ir-rikors tas-sid ta' kwalunkwe magna li tista' tkun imqabbda mal-inġenju tal-ajru u li ma tkunx tappartjeni lis-sid tal-inġenju tal-ajru.

(*b*) Is-sid ta' magna li ma tkunx tappartjeni lis-sid tal-inġenju tal-ajru li miegħu jkunu mqabbda l-magni u li jista' jkun ġie arrestat kif imsemmi qabel għandu jkun intitolat li jintervjeni fi kwalunkwe proċedura relatata mal-arrest tal-inġenju tal-ajru u li jagħmel kwalunkwe rikors u sottomissjoni lill-qorti adita bil-mandat ta' arrest sabiex iħares id-drittijiet u l-interessi tiegħu marbuta mal-magna.

(*ċ*) Kull qorti li tirċievi rikors mis-sid ta' magna skont dan is-subartikolu għandha tordna minnufih in-notifika ta' dak ir-rikors lill-persuna li jkollha l-pussess jew il-kontroll tal-inġenju tal-ajru u tiddeċiedi dwar kull rikors ta' din ix-xorta b'ħeffa u sa mhux aktar tard minn jumejn tax-xogħol minn meta jsiru dawk ir-rikorsi.

(*d*) F'dan is-subartikolu t-terminu "sid" ta' magna għandu jinkludi kull *mortgagee* jew detentur ta' xi garanzija internazzjonali jew garanzija reali oħra fuq il-magna.

(6) (*a*) Kull qorti adita bil-proċeduri relatati ma' mandat ta' arrest, qbid jew sekwestru maħsub biex japplika fir-rigward ta' magna ta' inġenju tal-ajru li tkun imqabbda ma' inġenju tal-ajru li jkun il-proprjetà ta' persuna differenti, għandha jkollha wkoll il-kompetenza li tittratta kwalunkwe rikors għall-ħarsien tad-drittijiet u l-interessi ta' sid l-inġenju tal-ajru.

(*b*) Is-sid ta' dak l-inġenju tal-ajru għandu jkun intitolat li jintervjeni u jagħmel sottomissjonijiet lill-qorti li tkun qiegħda tittratta mandat ta' arrest, qbid jew sekwestru maħsub li japplika b'rabta ma' magna ta' inġenju tal-ajru sabiex iħares id-drittijiet u l-interessi tiegħu.

(*ċ*) Qorti m'għandhiex tikkunsidra l-inkapaċità tal-inġenju tal-ajru li jopera mingħajr il-magna relevanti bħala raġuni tajba u suffiċjenti biex tiċħad it-talba għall-ħruġ jew ir-revoka tal-mandat maħsub biex japplika b'rabta ma' magna ta' inġenju tal-ajru.

(*d*) Kull qorti li tirċievi xi rikors mis-sid ta' inġenju tal-ajru skont dan is-subartikolu għandha tordna minnufih in-notifika ta' dak ir-rikors lil sid il-magna u tiddeċiedi dwar kull rikors ta' din ix-xorta b'ħeffa u sa mhux aktar tard minn jumejn tax-xogħol minn meta jsir dak ir-rikors.

L-effett li għandu jkollu l-mandat.
*Miżjud: VIII.2010.61.*
*Emendat: LII.2016.33.*

**865B.** (1) Il-mandat ta' arrest ikollu l-effett li jaqbad l-inġenji tal-ajru mingħand id-debitur kif ukoll li jissekwestra l-istess għand l-Awtorità għat-Trasport f'Malta li f'idejha jinsab, kif ukoll li jordna li l-istess Awtorità ma tirrilaxxax l-imsemmi inġenji tal-ajru jew li tippermetti lid-debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess fis-sħiħ jew in parti jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet fuq l-istess.

(2) Il-mandat huwa eżegwit għall-effetti kollha tal-liġi man-notifika lill-uffiċjal eżekuttiv tal-awtorità li f'idejha jew taħt is-setgħa jew kontroll tagħha jkun jinsab l-inġenji tal-ajru.

(3) Kopja tal-mandat ta' arrest għandha tiġi notifikata lill-persuna li l-inġenji tal-ajru tagħha jkun ġie arrestat, jew il-kmandant tal-inġenji tal-ajru jew persuna oħra li tkun responsabbli għal dak l-inġenji tal-ajru jew l-aġent ta' dak l-inġenji tal-ajru.

4) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), meta magni ta' inġenji tal-ajru ma jkunux il-proprjetà tas-sid tal-inġenju tal-ajru, l-effett tal-mandat ta' arrest japplika għall-magna biss sal-punt li r-rikors għal mandat ta' arrest jiddikjara espressament li l-mandat huwa maħsub ukoll li jopera b'rabta mal-magna u f'kull każ ieħor għandu jiġi preżunt li jekk il-magni ma jkunux il-proprjetà tas-sid tal-inġenju tal-ajru, il-mandat mhuwiex maħsub li jestendi għall-magni u l-Awtorità għat-Trasport jew il-qorti għandhom jaġixxu fuq dik il-preżunzjoni jekk dan jintalab minn sid il-magni li jipprovdi wkoll prova sodisfaċenti tat-titolu tiegħu fuq il-magni.

F'dan is-subartikolu t-terminu "sid" ta' magna għandu jinkludi kwalunkwe *mortgagee* jew detentur ta' garanzija internazzjonali jew garanzija reali oħra fuq il-magna.

L-awtorità li jinsab f'idejha l-inġenji tal-ajru titqies bħala kunsinnatarju uffiċjali.
*Miżjud: VIII.2010.61.*

**865Ċ.** (1) L-awtorità li f'idejha jew taħt il-kontroll tagħha jkun jinsab l-inġenji tal-ajru li kontra tiegħu jkun ħareġ dak il-mandat ta' arrest għandha tieħu l-miżuri meħtieġa sabiex l-ordni tal-qorti tinġieb għall-attenzjoni ta' terzi.

(2) Għall-finijiet ta' dan il-mandat l-Awtorità għat-Trasport f'Malta jew kull awtorità oħra li tista' minn żmien għal żmien tiġi hekk nominata mill-Ministru titqies bħala l-awtorità li jkollha f'idejha jew taħt is-setgħa jew kontroll tagħha l-inġenji tal-ajru.

(3) Inġenji tal-ajru jitqies li jkun taħt is-setgħa u l-kontroll tal-Awtorità għat-Trasport f'Malta hekk kif dak l-inġenji jidħol fl-ispazju tal-ajru ta' Malta.

(4) L-ispejjeż kollha li jkunu meħtieġa għall-preservazzjoni tal-inġenji tal-ajru arrestat għandhom, mill-mument meta l-mandat ta' arrest jiġi notifikat lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jitħallsu mill-parti li tkun ħarġet il-mandat, mingħajr ħsara għad-dritt li tiġbor lura dawk l-ispejjeż flimkien mal-pretensjoni tagħha.

Il-mandat jintalab fuq il-formula xierqa.
*Miżjud: VIII.2010.61.*

**865D.** (1) Mandat ta' arrest jintalab b'rikors fuq il-formula preskritta mill-Ministru responsabbli għall-Ġustizzja, liema formula għandu jkun fiha digriet tal-qorti li permezz tiegħu jingħataw u jinħarġu l-ordnijiet meħtieġa.

(2) L-uffiċjal eżekuttiv tal-qorti jkollu s-setgħa li jieħu, mingħajr preġudizzju għal dawk id-direttivi li jistgħu jingħataw mill-Qorti jew mir-Reġistratur tal-Qrati, dawk il-miżuri kollha li jistgħu jitqiesu meħtieġa għall-eżekuzzjoni tal-mandat ta' arrest.

Mandat ma jistax ikun taħt ċerti valuri. *Mižjud: VIII.2010.61. Sostitwit: LII.2016.34.*

**865E.** (1) Mandat jista' jintalab u jinkiseb quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta) jew quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-ġurisdizzjoni inferjuri tagħha jew quddiem il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili bħala garanzija għal dejn jew kwalunkwe pretensjoni oħra soġġett għal dawn il-limitazzjonijiet:

(*a*) inġenji tal-ajru:

(i) f'kull każ l-ammont tal-pretensjoni m'għandux ikun għal inqas minn sebat elef euro;

(ii) fil-każ ta' inġenju tal-ajru li jintuża għat-trasport pubbliku bl-ajru ta' passiġġieri jew merkanzija:

(*aa*) għal inġenji tal-ajru awtorizzati li jġorru inqas minn għaxar passiġġieri, il-pretensjoni għandha tkun għal mhux inqas minn mitejn u ħamsin elf euro; u

(*bb*) għal inġenji tal-ajru awtorizzati li jġorru aktar minn għaxar passiġġieri il-pretensjoni għandha tkun għal mhux inqas minn miljun euro;

(b) magni:

(i) jekk il-magna ma tkunx imqabbda mal-inġenju tal-ajru l-pretensjoni għandha tkun għal mhux inqas minn sebat elef euro;

(ii) jekk il-magna tkun imqabbda ma' inġenju tal-ajru msemmi fil-paragrafu (*a*)(ii)(*aa*) il-pretensjoni għandha tkun għal mhux inqas minn ħamsin elf euro;

(iii) jekk il-magna tkun imqabbda ma' inġenju tal-ajru msemmija fil-paragrafu (*a*)(ii)(*bb*) u l-magna ma tkunx il-proprjetà ta' sid l-inġenju tal-ajru, il-pretensjoni għandha tkun għal mhux inqas minn mitt elf euro; u

(iv) jekk il-magna tkun imqabbda ma' inġenju tal-ajru msemmija fil-paragrafu (*a*)(ii)(*bb*) u l-magna tkun il-proprjetà ta' sid l-inġenju tal-ajru, il-pretensjoni għandha tkun għal mhux inqas minn miljun euro.

(2) Il-limitazzjonijiet fuq l-ammont tal-pretensjoni ddikjarati f'dan l-artikolu m'għandhomx japplikaw għal:

(*a*) kwalunkwe pretensjoni li ssir minn detenturi ta' *mortgage* jew garanzija internazzjonali jew garanzija reali meta dak il-*mortgage* jew garanzija jkunu ġew reġistrati jew rikonoxxuti taħt it-Taqsima IV jew skont it-Taqsima VI tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru; jew

(*b*) kwalunkwe pretensjoni li ssir mid-detenturi ta' xi

garanzija internazzjonali għall-pussess mill-ġdid ta' magna ta' inġenju tal-ajru meta dak l-interess ikun ġie rreġistrat skont it-Taqsima VI tal-Att dwar ir-Reġistrazzjoni ta' Inġenji tal-Ajru.

(3) F'dan l-artikolu referenza għall-ammont tal-pretensjoni hija referenza għall-kapital dovut u ebda referenza m'għandha ssir għal xi imgħax akkumulat jew li jkun qiegħed jakkumula jew għal spejjeż oħrajn.

X'għandu jkun fih ir-rikors.
*Miżjud: VIII.2010.61. Sostitwit: LII.2016.35.*

**865F.** Ir-rikors għall-ħruġ ta' mandat ta' arrest għandu, *ad validatem*, jiddikjara b'mod ċar dawk id-dettalji li jistgħu jippermettu l-identifikazzjoni tal-inġenji tal-ajru jew il-magna ta' inġenju tal-ajru, l-isem tal-Awtorità li f'idejha jew li taħt is-setgħa jew kontroll tagħha jkunu jinsabu l-inġenju tal-ajru arrestat jew il-magna ta' inġenju tal-ajru, kif ukoll il-post fejn ikunu jinsabu l-inġenju tal-ajru jew il-magna ta' inġenju tal-ajru.

Penali għal min jagħmel it-talba għall-mandat bil-qerq.
*Miżjud: VIII.2010.61. Emendat: LII.2016.36.*

**865G.** (1) Jekk jinsab li l-mandat ġie miksub mir-rikorrent fuq talba magħmulha b'qerq, il-penali skont l-artikolu 836(8) ma għandhiex tkun inqas minn il-valur kummerċjali ta' kirja li l-inġenju tal-ajru jew il-magna ta' inġenju tal-ajru tista' tattira, minkejja li l-inġenju tal-ajru jew magna ma jkunux soġġetti għal kirja attwali, u skont it-tip, il-valur u l-operat tal-inġenju tal-ajru, jew magna, u li f'ebda każ m'għandu jkun inqas minn ħdax-il elf u sitt mitt euro.

(2) Il-qorti għandha tqis biss il-valur ta' kiri ta' kuljum u ebda tip ieħor ta' danni.

Garanzija għall-ħlas ta' penali, eċċ.
*Miżjud: VIII.2010.61.*

**865H.** Il-qorti tista', meta tinġieb raġuni tajba, fuq talba b'rikors magħmula mill-persuna li kontra l-inġenji tal-ajru tagħha jkun ġie maħruġ il-mandat, jew mill-kmandant tal-inġenji tal-ajru, jew minn persuna oħra li jkollha l-inkarigu tiegħu, jew mill-aġent, tordna lill-parti li titlob il-ħruġ ta' mandat li jġib, fiż-żmien li jiġi mogħti mill-qorti, garanzija tajba f'ammont ta' mhux inqas minn ħdax-il elf u sitt mitt euro, għall-ħlas tal-penali, id-danni u l-imgħaxijiet u, fin-nuqqas ta' dan, tħassar il-mandat.

Inġenji tal-ajru li kontrih ma jistax jinħareġ mandat.
*Miżjud: VIII.2010.61.*

**865I.** (1) Ebda mandat ma għandu jinħareġ kontra inġenji tal-ajru mikri għal kollox fis-servizz tal-Gvern ta' Malta.

(2) Ebda mandat ma għandu jinħareġ kontra inġenji tal-ajru tal-gwerra.

(3) Wara li jkun sar l-arrest ta' inġenji tal-ajru f'xi ajruport u meta jsir rikors mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, qorti tista' jekk tkun sodisfatta li minħabba fix-xorta tal-merkanzija, jew ċirkostanzi oħra li jolqtu s-sigurtà, it-tniġġiż, in-navigazzjoni tal-ajru, ikun jaqbel li l-inġenji tal-ajru jħalli l-ajrudrom jew l-ajruport mingħajr dewmien, tordna li l-inġenji tal-ajru jitlaq mingħajr dewmien jew tordna li l-inġenji tal-ajru jiġi mċaqlaq minn dak l-ajruport lejn post ieħor f'Malta u jekk dan ma jkunx possibbli, li jitlaq minn Malta.

(4) Wara l-arrest ta' inġenji tal-ajru f'xi ajruport jew ajrudrom jew fl-ispazju tal-ajru ta' Malta, u wara li jsir rikors mill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, qorti tista', jekk tkun sodisfatta li minħabba fix-xorta tal-merkanzija tal-inġenji tal-ajru, jew ċirkostanzi oħra li jolqtu s-sigurtà jew tniġġiż, ikun jaqbel li l-inġenji tal-ajru jitlaq

mill-ajruport jew mill-ispazju tal-ajru ta' Malta, tħassar il-mandat ta' arrest u tordna li l-inġenji tal-ajru jitlaq minn Malta u l-ispazju tal-ajru tagħha mingħajr dewmien.

Ordni għall-bejgħ ta' inġenji tal-ajru *pendente lite*. *Miżjud: VIII.2010.61.*

**865J.** Il-qorti tista' tordna l-bejgħ ta' inġenji tal-ajru arrestat *pendente lite* jekk il-qorti jkun jidhrilha, wara li jsir rikors mill-kreditur, li d-debitur ikun fallut jew inkellha li jkun improbabbli li hu jkun ser ikompli fil-kummerċ u jżomm dak l-attiv. Sabiex il-qorti tasal għall-konklużjoni tagħha hija għandha tqis iċ-ċirkostanzi kollha marbutin mal-każ, magħduda x-xorta ta' pretensjoni tal-attur, l-eċċezzjonijiet miġjuba kontra dik il-pretensjoni, jekk ikun hemm, u dawk l-azzjonijiet l-oħra kollha meħuda mid-debitur biex jiżgura l-pretensjoni tiegħu, jew inkella sabiex iżomm sħiħ dak l-attiv.

Responsabbiltà *in solidum*. *Miżjud: VIII.2010.61.*

**865K.** (1) Jekk, minkejja l-ħruġ u l-eżekuzzjoni ta' mandat ta' arrest kawtelatorju, inġenji tal-ajru jitneħħa mill-ġurisdizzjoni tal-qorti bi ksur tal-mandat ta' arrest, is-sid, il-kerrej jew persuna oħra li jkollha l-pussess tal-inġenji tal-ajru meta jsir dak il-ksur ikunu responsabbli *in solidum* għall-penali ta' mija u għoxrin elf euro li jitħallsu lill-parti li toħroġ il-mandat.

(2) Ir-responsabbiltà għall-ħlas tal-penali taħt dan l-artikolu hija mingħajr preġudizzju għal kull sanzjoni oħra possibbli taħt id-dispożizzjonijiet tat-Titolu XVII tat-Tielet Ktieb ta' dan il-Kodiċi.

---

*Sub-titolu V*

FUQ IL-MANDAT TA' INIBIZZJONI

Skop tal-mandat. *Emendat: VIII.1981.8; XXIV.1995.320. Sostitwit: XIV.2006.102.*

**873.** (1) L-iskop tal-mandat ta' inibizzjoni hu dak li jżomm persuna milli tagħmel kwalunkwe ħaġa li tkun li tista' tkun ta' preġudizzju għall-persuna li qed titlob il-mandat.

Eżami tal-qorti.

(2) Il-qorti m'għandhiex toħroġ tali mandat jekk ma tkunx sodisfatta li dak il-mandat huwa meħtieġ sabiex jitħarsu l-jeddijiet tar-rikorrent, u li dak ir-rikorrent *prima facie* jidher li għandu dawk il-jeddijiet.

(3) Il-qorti m'għandha toħroġ ebda mandat bħal dak kontra l-Gvern jew awtorità mwaqqfa bil-Kostituzzjoni jew xi persuna li jkollha kariga pubblika fil-kariga uffiċjali tagħha kemm-il darba l-awtorità jew il-persuna li kontra tagħha jintalab il-mandat ma tikkonfermax fil-qorti bil-miftuħ li l-ħaġa li qed tintalab li tiġi miżmuma tkun fil-fatt maħsuba li ssir, u l-qorti tkun sodisfatta, wara li tisma' l-ispjegazzjonijiet mogħtija, li kemm-il darba ma jinħariġx il-mandat, il-preġudizzju li jinħoloq lil min ikun qed jitlob il-mandat ikun sproporzjonat meta mqabbel mal-istess għemil tal-ħaġa li qed tintalab li tiġi miżmuma.

(4) Jekk jiġi ppruvat permezz ta' rikors għas-sodisfazzjon tal-qorti li wara l-ħruġ tal-mandat ta' inibizzjoni l-persuna inibita aġixxiet direttament jew indirettament bi ksur tal-ordni tal-qorti, il-

qorti għandha, mingħajr preġudizzju dwar kull azzjoni lilha kompetenti, fuq talba tar-rikorrent, tikkundanna lill-persuna li kontriha jkun inħareġ il-mandat sabiex tirrimedja dak li jkun sar bi ksur tiegħu u fin-nuqqas tawtorizza lir-rikorrent biex jagħmel dawk ix-xogħlijiet kollha rimedjali li l-qorti tista' tordnalu jagħmel bi spejjeż tal-persuna inibita.

Mandat sabiex jiżgura dejn jew pretensjoni. *Sostitwit: XIV.2006.102. Emendat: A.L. 407 tal-2007; XII.2009.18; IV.2016.21.*

**874.**[*] (1) Mandat ta' inibizzjoni jista' jintalab ukoll minn kreditur biex jiżgura dejn, jew kull pretensjoni oħra li tkun tammonta għal mhux inqas minn ħdax-il elf sitt mija u sitta u erbgħin euro u sitta u tmenin ċenteżmu (11,646.86). L-iskop ta' dan il-mandat hu biex iżomm lid-debitur milli jbigħ, jittrasferixxi jew jiddisponi *inter vivos* mill-proprjetà li tiġi indikata fir-rikors b'titolu oneruż jew gratuwitu jew b'xi mod joħloq piż jew drittijiet reali u, jew personali; iżda dak il-mandat ma jgħoddx għall-kostituzzjoni ta' xi dritt fuq, jew trasferiment ta', proprjetà li jsir skont ordni tal-qorti, jew fuq garanziji bankarji u ittri ta' kreditu.

(2) Meta mandat jipprojbixxi l-bejgħ, it-trasferiment jew it-tneħħija oħra ta' proprjetà immobbli, ir-rikors għandu jkun fih il-partikolaritajiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-persuna li jinħareġ kontriha u li huma meħtieġa mil-liġi dwar ir-reġistrazzjoni ta' trasferiment ta' proprjetà immobbli minn dik il-persuna fir-Reġistru Pubbliku. Fejn il-mandat jirreferi għall-immobbli speċifiċi, dawn għandhom jiġu deskritti fir-rikors, bil-mod provdut fl-Att dwar ir-Reġistru Pubbliku, dwar noti tal-iskrizzjoni, jiġifieri li din għandha sseħħ b'referenza għad-*data* ġeografika inkwistjoni. Meta r-rikors jirreferi għal proprjetà immobbli speċifika għandu wkoll ikollu meħmuż miegħu abbozz sħiħ tan-nota ta' iskrizzjoni biex tiġi reġistrata fir-Reġistru Pubbliku.

Kap. 56.

(3) Il-mandat imsemmi fis-subartikolu (2) għandu, meta jinħareġ u bi spejjeż tar-rikorrent, jiġi notifikat mir-Reġistratur, fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa lid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku u lir-Reġistratur tal-Artijiet jew lill-awtorità li tiġi desinjata mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja li għandhom minnufih jiktbuh f'reġistru li jżommu għaldaqshekk. Dawn ir-reġistri għandu jkollhom indiċi u jista' jarahom kulħadd. Dan il-mandat għandu jiġi notifikat ukoll lil kull min hekk jitniżżel mir-rikorrent.

(4) Malli ssir ir-reġistrazzjoni tal-mandat kif imsemmi fis-subartikolu (2) mid-Direttur tar-Reġistru Pubbliku, kull bejgħ, trasferiment jew tneħħija sussegwenti ta' ħwejjeġ immobbli li għalihom jirreferi l-mandat ikun null u bla ebda effett.

(5) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 836, il-mandat imsemmi fis-subartikolu (2) għandu, kemm-il darba ma jiġix revokat jew ma jibqax iseħħ iktar fi żmien qabel, jibqa' jseħħ għal perjodu ta' sena mid-data meta tingħata s-sentenza finali favur il-kreditur fil-kawża tiegħu biex jiġbor lura d-debitu jew il-pretensjoni msemmija fis-subartikolu (1).

*L-Avviż Legali *42 tal-2016*, li ġab fis-seħħ emendi magħmulin għal dan l-artikolu permezz tal-artikolu 21 tal-Att *IV tal-2016*, jipprovdi li d-dispożizzjonijiet tal-imsemmi artikolu 21 għandhom japplikaw biss għal talbiet, għall-ħruġ ta' mandati, li jkunu magħmulin wara l-15 ta' Frar, 2016.

(6) Meta mandat jipprojbixxi l-bejgħ jew trasferiment ta' ishma f'soċjetà kummerċjali għandu jiġi wkoll notifikat ir-Reġistratur tal-Kumpanniji u mid-data tal-imsemmija notifika kull trasferiment ta' ishma jkun null.

(7) Ma tista' tittieħed ebda azzjoni kontra r-Reġistratur għal nuqqas ta' osservanza ta' xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu ħlief fuq il-bażi ta' atti volontarji magħmula b'*mala fede* jew b'negligenza gravi.

Eżekuzzjoni tal-mandat. *Sostitwit: XIV.2006.102. Emendat: XV.2008.20.*

**875.** (1) Ir-rikors għandu jiġi notifikat lill-parti opposta li, fi żmien għaxart ijiem, għandha tippreżenta risposta:

Iżda l-qorti tista', f'każijiet urġenti, tirriduċi l-perijodu msemmi f'dan is-subartikolu. Fin-nuqqas ta' oppożizzjoni, il-qorti tista' tilqa' t-talba.

(2) Il-qorti tista' għall-ewwel toħroġ proviżorjament mandat għal żmien qasir taħt dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet li jidhrilha li jkun jeħtieġ skont il-każ u sussegwentement tipprovdi definittivament.

(3) Il-qorti għandha, wara li tappunta għas-smigħ, tiddeċiedi dan ir-rikors, wara li tisma' kull xhieda li jidhrilha xierqa, u dan fl-iqsar żmien possibbli iżda mhux aktar tard minn xahar mill-ġurnata li ġie preżentat u maħluf il-mandat u l-partijiet ġew debitament notifikati.

Mandat f'każi ta' separazzjoni personali jew divorzju. *Miżjud: XXI.1983.87. Emendat: XXIV.1995.321. Sostitwit: XXXI.2002.185. Emendat: A.L. 218 tal-2012.*

**876.** (1) Meta parti fiż-żwieġ tkun għamlet jew tkun se tagħmel quddiem il-Qorti Ċivili kawża għal separazzjoni personali, il-parti tista' titlob lil dik il-qorti li toħroġ mandat ta' inibizzjoni:

(*a*) kontra l-parti l-oħra fiż-żwieġ fejn ma tħallix lil dik il-parti l-oħra li tbiegħ, tneħħi, tittrasferixxi jew tiddisponi *inter vivos* sew b'titolu oneruż jew gratuwitu xi ishma f'xi soċjetà kummerċjali jekk dawn l-ishma jkunu parti mill-komunjoni tal-akkwisti; jew

(*b*) kontra xi soċjetà li fiha l-parti l-oħra jkollha maġġoranza tal-ishma li jkunu tal-komunjoni tal-akkwisti milli tbiegħ, tneħħi, titrasferixxi jew xort'oħra tiddisponi sew b'titolu oneruż jew gratuwitu, xi proprjetà immobbli jew jeddijiet marbutin magħha li tkun proprjetà ta' dik is-soċjetà kummerċjali; jew

(*ċ*) kontra l-parti l-oħra fiż-żwieġ milli tagħmel xi dejn jew garanzija li tkun ta' piż fuq il-komunjoni tal-akkwisti.

(2) It-talba msemmija fis-subartikolu (1) tista' ssir f'kull żmien wara li r-rikors ikun ippreżentat quddiem il-Qorti Ċivili u sakemm tingħata s-sentenza finali għal dik l-azzjoni ta' separazzjoni jew divorzju. It-talba tista' wkoll issir fejn hi l-parti l-oħra li għamlet ir-rikors.

(3) Mandat maħruġ taħt dan l-artikolu ma japplikax għall-kostituzzjoni ta' xi jedd fuq, jew tneħħija jew trasferiment ta' xi beni li jsir fuq ordni tal-qorti.

(4) Meta l-mandat ikun notifikat kif imiss, kull obbligazzjoni

msemmija fis-subartikolu (1)(*ċ*) li ssir wara din in-notifika minn dik il-parti fiż-żwieġ li kontra tagħha jkun inħareġ il-mandat favur il-persuna notifikata tkun nulla u mingħajr effett, u dan bla ħsara għal xi responsabbiltà għal xi disprezz għall-awtorità tal-qorti skont dan il-Kodiċi.

(5) Il-parti taż-żwieġ li kontra tagħha jinħareġ il-mandat kif ukoll kull soċjetà msemmija fil-mandat u kull persuna li turi interess jistgħu f'kull żmien b'rikors jitolbu lill-qorti biex tirrevoka jew tibdel il-mandat taħt dan l-artikolu.

Artikoli li jgħoddu għal dan il-mandat. *Miżjud: XIV.2006.102. Emendat: VII.2007.24.*

**876A.** Id-dispożizzjonijiet tal-artikoli 829 sa 844 jgħoddu għall-mandat ta' inibizzjoni.

Mandat biex iwaqqaf persuna milli tieħu persuna ta' taħt l-età barra minn Malta. *Miżjud: XXIV.1995.322. Emendat: IV.1996.10; XXXI.2002.186; XII.2009.19.*

**877.** (1) Mandat ta' inibizzjoni jista' wkoll jinħareġ biex iżomm persuna milli tieħu persuna ta' taħt l-età barra minn Malta.

(2) Il-mandat għandu jiġi notifikat lill-persuna jew persuni li jkollhom, jew li jista' jkollhom, il-kustodja legali jew attwali tal-persuna ta' taħt l-età u jkun jordnalhom biex ma jiħdux, jew iħallu lil xi ħadd jieħu, lil dik il-persuna ta' taħt l-età barra minn Malta.

(3) Il-mandat għandu jiġi wkoll notifikat:

(*a*) lill-uffiċjal inkarigat mill-ħruġ ta' passaporti b'ordni biex ma joħroġx, u/jew jikkonsenja, passaport li fih ikun hemm imdaħħal il-persuna ta' taħt l-età u biex ma jdaħħalx isem dik il-persuna taħt l-età fil-passaport tar-rappreżentanti legali tagħha jew fil-passaport ta' persuna oħra; u

(*b*) lill-Kummissarju tal-Pulizija b'ordni biex ma jħallix lil dik il-persuna ta' taħt l-età titlaq minn Malta.

Notifika tal-mandat.

(4) Jekk, qabel in-notifika tal-mandat lill-uffiċjal inkarigat mill-ħruġ tal-passaporti, ikun diġà inħareġ passaport f'isem il-persuna ta' taħt l-età jew isem il-minorenni kien diġà mdaħħal fil-passaport ta' ħaddieħor, dak l-uffiċjal għandu jaġixxi biex jirtira l-passaport li fih tkun imdaħħla dik il-persuna ta' taħt l-età u kull passaport ieħor li fih ikun imdaħħal isem il-persuna ta' taħt l-età, u biex iħassar isem dik il-persuna minn dak il-passaport.

Xi jkun fih il-mandat.

(5) Il-mandat għandu jkun fih l-isem u l-kunjom tal-persuna ta' taħt l-età u kull partikolarità oħra, kif jista' jkun preskritt f'regolamenti, b'mod li min jiġi notifikat bil-mandat ikun jista' jagħraf sew min hi l-persuna ta' taħt l-età.

Disprezz lejn l-awtorità tal-qorti.

(6) Kull min ikun ġie notifikat bil-mandat u, b'mod dirett jew mhux dirett, jieħu l-persuna ta' taħt l-età, jew jippermetti li dik il-persuna tittieħed barra minn Malta, ikun ħati ta' disprezz lejn l-awtorità tal-qorti.

(7) Il-mandat li l-effett tiegħu ma jkunx spiċċa għal raġunijiet oħra, jibqa' jseħħ għal sena li tibda għaddejja minn dak in-nhar li jinħareġ, kemm-il darba, f'dan iż-żmien, ma jiġix mogħti lir-rikorrent, fuq rikors tiegħu, it-tiġdid taż-żmien.

(8) It-tiġdid ta' dak iż-żmien jista' jingħata iżjed minn darba waħda, iżda ma jistax jingħata għal żmien itwal minn sena kull darba.

(9) Id-digriet li bih jingħata t-tiġdid taż-żmien għandu jkun fih imsemmi sa liema ġurnata l-mandat għandu jibqa' jseħħ.

(10) Id-digriet li bih jingħata t-tiġdid taż-żmien għandu jkun notifikat lill-persuni msemmijin fis-subartikoli (2) u (3).

(11) Ebda waħda mill-persuni hekk notifikati ma tinkorri ebda responsabbiltà jekk, wara li jagħlaq iż-żmien hawn fuq imsemmi, oriġinali jew imġedded, u qabel ma jiġi lilha nnotifikat id-digriet tat-tiġdid taż-żmien, taġixxi bħallikieku l-mandat ma baqax iseħħ.

(12) In-nuqqas ta' talba għat-tiġdid taż-żmien mhuwiex ta' impediment għall-ħruġ ta' mandat ġdid.

*Sub-titolu VI*

FUQ IL-MANDAT TA' ARREST FUQ SUSPETT TA' ĦARBA

*L-artikoli 876 sat-888, it-tnejn inklużi, ġew mħassrin bl-Att Nru. XII tal-1985.*

---

## Titolu VII

*Emendat: IV.1868.12.*

## FUQ IL-PROTEST U L-ITTRA UFFIĊJALI

Protest u ittra uffiċjali. *Emendat: IV.1868.13; IX.1886.105.*

**889.** (1) L-iskop tal-protest huwa dak li bih wieħed jagħmel sejħa jew dikjarazzjoni solenni biex iqiegħed lil ħaddieħor f'mala fidi jew biex iżomm sħaħ il-jeddijiet tiegħu nnifsu.

(2) Iżda, meta l-liġi trid li din is-sejħa jew dikjarazzjoni ssir b'att ġudizzjarju mingħajr ma tgħid f'liema forma, din is-sejħa jew dikjarazzjoni tista' ssir b'ittra uffiċjali.

(3) Meta l-liġi ma tgħidx il-mod li bih din is-sejħa jew dikjarazzjoni għandha ssir, din is-sejħa jew dikjarazzjoni tista' ssir bil-fomm.

Il-protest jew l-ittra uffiċjali jibdew iseħħu minn dak in-nhar tan-notifika. *Emendat: IV.1868.14.*

**890.** Il-protest jew l-ittra uffiċjali jibdew iseħħu minn dak in-nhar tan-notifika.

Att li jikser il-preskrizzjoni jseħħ mill-ġurnata tal-preżentata. *Emendat: IV.1868.14.*

**891.** (1) Iżda, meta l-protest jew l-ittra uffiċjali jkunu magħmula biex jiksru ż-żmien tal-preskrizzjoni, huma jibdew iseħħu mill-ġurnata tal-preżentata, basta li, jekk in-notifika ma ssirx fi żmien it-tmint ijiem ta' wara, il-parti li tkun ippreżentat il-protest jew l-ittra uffiċjali tagħmel rikors għall-ħruġ fil-Gazzetta tal-Gvern ta' avviż, iffirmat mir-reġistratur, li jkun fih miġjuba s-sustanza ta' dak l-att, u li dak l-avviż jiġi ppubblikat fil-Gazzetta tal-Gvern fi żmien xahar li jibda jgħodd mill-ġurnata tal-preżentata

tal-att.

(2) Meta t-talba għall-ħruġ tal-avviż fil-Gazzetta tal-Gvern ma ssirx fi żmien qabel biżżejjed biex il-pubblikazzjoni tkun tista' ssir fil-ġurnata li fiha soltu toħroġ il-Gazzetta, kif stabbilit mill-Gvern, din il-Gazzetta għandha, mill-aktar fis li jista' jkun, tiġi maħruġa, bl-avviż hawn fuq imsemmi, f'ġurnata oħra, fuq talba u bi spejjeż tal-parti li tkun ippreżentat il-protest jew l-ittra uffiċjali.

(3) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jgħoddu wkoll jekk l-att li jikser iż-żmien tal-preskrizzjoni jkun mandat.

**892.** Il-Kawtiela t'Anġlu hija mneħħija.

Il-Kawtiela t'Anġlu. *Emendat: IX.1886.106.*

---

## Titolu VIII

### FUQ IL-GARANZIJA

**893.** Kull garanzija meħtieġa mil-liġi, jew ordnata mill-qorti, inkella mitluba f'ċedola ta' depożitu jew f'xi att ieħor, ma titqiesx tajba, fl-affarijiet kontenzjużi, għall-iskop li għalih għandha tingħata, ħlief meta -

Garanzija.

Meta titqies tajba.

(*a*) il-garanti jiġi aċċettat mill-parti nteressata; jew

(*b*) ikun għalaq iż-żmien li fih is-solvibbiltà tal-garanti tista' tiġi attakkata, u l-parti li ġġib il-garanzija tkun għaddiet għal atti oħra, jew tkun insistiet sabiex tottjeni l-oġġett li għalih il-garanzija tkun inġiebet; jew

(*ċ*) il-garanti, fil-każ ta' oppożizzjoni, jiġi ddikjarat tajjeb mill-qorti, fuq talba tal-parti li ġġib il-garanzija kontra l-parti li tkun għamlet l-oppożizzjoni għaliha; jew

(*d*) l-isem tal-garanti jingħata fis-sentenza, fiċ-ċedola jew f'att ieħor, li bihom tiġi ordnata jew mitluba l-garanzija.

**894.** (1) Ħlief meta l-liġi tistabbilixxi proċedura oħra il-garanzija għandha tinġieb b'nota jew b'rikors u fihom għandu jkun hemm l-isem u l-kunjom tal-garanti, il-professjoni, is-sengħa jew stat ieħor tiegħu, u l-lok fejn joqgħod u numru ta' dokument ta' identifikazzjoni legalment validu jew dokument ta' identifikazzjoni uffiċjali ieħor; dawk in-nota jew ir-rikors għandhom jiġu nnotifikati lill-partijiet interessati, illi, fiż-żmien mogħti lilhom mill-qorti, skont iċ-ċirkostanzi ta' kull każ partikolari, għandhom jiddikjaraw jekk jaċċettawx jew jirrifjutawx il-garanti hekk miġjub.

Kif għandha tinġieb il-garanzija jew kif għandha ssir oppożizzjoni għaliha. *Emendat: XV.1913.160. Sostitwit: XXIV.1995.323. Emendat: IV.1996.11; XXII.2005.69; A.L. 426 tal-2012.*

(2) L-oppożizzjoni għall-garanti tista' ssir b'nota jew fit-tweġiba għar-rikors.

(3) Meta l-garanzija tinġieb fi proċeduri b'rikors, ġuramentat jew le, il-garanti jista' jiġi msemmi fir-rikors, ġuramentat jew le.

Meta tiġi attakkata bhala mhix tajba l-garanzija.
*Sostitwit: XII.1942.2.*

**895.** (1) Meta tiġi attakkata bħala mhux tajba il-garanzija ordnata jew mitluba għall-iżbank tal-prezz jew ta' biċċa mill-prezz ta' beni immobbli, il-garanzija, meta ma tkunx ta' bank lokali jew kumpanija ta' sigurtà b'aġent lokali, approvati f'kull każ mill-qorti għaldaqshekk, ma tiġix iddikjarata tajba kemm-il darba ma jiġix ippruvat, fi proċeduri li jsiru kontra l-parti li tkun attakkat il-garanzija, li l-garanti miġjub għandu beni immobbli biżżejjed f'Malta biex jagħmlu tajjeb għad-dejn jew għall-obbligazzjoni li għalihom ikun obbliga ruħu.

(2) B'danakollu, il-parti li tkun trid tiżbanka l-prezz kollu jew biċċa mill-prezz imsemmi hawn fuq, tista', minflok ma ġġib il-garanzija meħtiega mil-liġi jew ordnata mill-qorti jew mitluba f'ċedola ta' depożitu jew f'xi att ieħor, jew, jekk il-garanzija miġjuba tkun ġiet attakkata, minflok ma ġġib garanzija ġdida, titlob li, għas-spejjeż tagħha u taħt kondizzjonijiet oħra li l-qorti jidhrilha li għandha tagħmel, il-qorti taħtar avukat sabiex ifittex il-provenjenza tal-immobbli mibjugħ u jirrapporta dwar jekk hemmx raġunijiet tajba l-għaliex ix-xerrej għandu jibża' li jista' jbati evizzjoni jew molestja fil-pussess paċifiku tal-immobbli, u f'dak il-każ jekk mir-rapport tal-avukat ikun jidher, għas-sodisfazzjon tal-qorti, illi t-titolu għall-proprjetà huwa titolu tajjeb u li m'hemmx raġuni tajba l-għaliex ix-xerrej għandu jibża' li jista' jbati evizzjoni jew molestja fil-pussess paċifiku tal-immobbli, il-qorti għandha, wara li tisma' x-xerrej, tordna illi l-ipoteka magħmula mill-parti li trid tiżbanka l-prezz, ukoll jekk din il-parti ma jkollhiex beni immobbli, tkun fiha nfisha garanzija biżżejjed tajba għall-iżbank tal-prezz, mingħajr ma jitqiesu l-kondizzjonijiet li jkunu għall-ewwel intalbu sabiex ikun jista' jsir l-iżbank.

(3) Jekk il-garanzija mitluba ma tkunx għall-prezz ta' beni immobbli, il-qorti, meta ssir prova għas-sodisfazzjon tagħha, tista' tiddikjara illi l-garanzija miġjuba hija biżżejjed tajba mingħajr ma jkun jinħtieġ li l-garanti jkollu beni immobbli tiegħu.

Garanzija għall-ispejjeż ġudizzjarji.
*Emendat: IX.1886.108; XV.1913.161.*

**896.** (1) Il-garanzija għall-ispejjeż tal-kawża, mhix meħtieġa ħlief fil-każijiet imsemmija f'dan il-Kodiċi.

Fl-ispejjeż jidħlu d-drittijiet tar-reġistru.

(2) Fl-ispejjeż tal-kawża jidħlu wkoll id-drittijiet tar-reġistru.

Rifjut tal-garanzija.

(3) Il-garanzija miġjuba tista' tiġi rrifjutata, sew mir-reġistratur kemm ukoll mill-parti kuntrarja.

Kif isir ir-rifjut tal-garanzija.
*Emendat: XV.1913.162. Sostitwit: XXIV.1995.324.*

**897.** Ir-rifjut tal-garanzija għall-ispejjeż jista' jsir mill-parti kuntrarja fit-tweġiba, jew, fil-każijiet ta' rikonvenzjoni, fir-replika. Dan ir-rifjut tal-garanzija jista' jsir ukoll bi protest, basta li, għal dawk li huma kawżi fil-qorti tal-ewwel grad, il-protest jiġi ppreżentat fiż-żmien stabbilit għar-replika.

Il-protest ma jwaqqafx iż-żmien għall-preżentata tal-iskritturi.

**898.** Il-protest imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan ma jwaqqafx iż-żmien stabbilit għall-preżentata tal-iskritturi.

**899.** Jekk iż-żmien għall-preżentata tal-iskrittura jiġi mġedded, jew jinħelsu l-effetti tal-kontumaċja, ma jitqies f'ebda każ li ġie b'daqshekk ukoll imġedded jew mogħti mill-ġdid iż-żmien li fih, skont l-artikolu 897, tista' tiġi rrifjutata il-garanzija għall-ispejjeż.

It-tiġdid taż-żmien għall-preżentata tal-iskrittura, eċċ., ma jitqiesx imġedded ukoll għaż-żmien stabbilit għar-rifjut tal-garanzija.

**900.** (1) Meta r-rifjut tal-garanzija għall-ispejjeż isir regolarment, il-parti li ġġib il-garanzija għandha tiġi nnotifikata b'dak ir-rifjut; u qabel ma l-kawża tiġi mqiegħda fuq il-lista għas-smigħ, il-parti għandha jew iġġib garanzija ġdida, jew tippreżenta rikors sabiex tiġi approvata l-garanzija miġjuba, jew sabiex tkun ammessa għall-garanzija bil-ġurament, jekk ikun hemm lok għal din ix-xorta ta' garanzija.

Notifika tar-rifjut lill-parti li ġġib il-garanzija. Garanzija ġdida mill-parti, eċċ. *Emendat: XXIV.1995.325.*

(2) Din il-garanzija l-ġdida għandha tiġi nnotifikata bħal ma jingħad hawn fuq, u tista' wkoll tiġi rrifjutata fl-ewwel att li jkollu jiġi ppreżentat mill-parti li tirrifjutaha, fiż-żmien stabbilit għall-preżentata ta' dak l-att jew bi protest, fiż-żmien li jaqbel maż-żmien imsemmi fl-artikolu 897.

Il-garanzija l-ġdida għandha tiġi innotifikata lill-parti kuntrarja.

**901.** Il-fatt li t-talba miġjuba fir-rikors imsemmi fl-aħħar artikolu qabel dan, ma tiġix milqugħa, ma jkunx ta' xkiel għall-esibizzjoni ta' garanzija oħra; iżda din il-garanzija tista' dejjem tiġi rrifjutata, fiż-żmien hawn fuq imsemmi, wara li tiġi nnotifikata lill-parti nteressata.

Tista' tingħata garanzija ġdida, jekk il-garanzija ta' qabel tkun ġiet iddikjarata mhix tajba. *Emendat: XXIV.1995.326.*

**902.** (1) Meta r-rifjut tal-garanzija għall-ispejjeż isir wara li l-kawża tiġi mqiegħda fuq il-lista għas-smigħ, inkella, meta n-notifika tar-rifjut issir anqas minn jumejn qabel ma l-kawża tiġi hekk imqiegħda fuq il-lista, il-parti li toffri l-garanzija tista', fil-ġurnata tas-smigħ tal-kawża, titlob bil-fomm li, qabel il-bidu tas-smigħ, jiġi permess lilha li tipprova s-solvibbiltà tal-garanti.

Meta r-rifjut tal-garanzija jsir wara li l-kawża titqiegħed għas-smigħ.

(2) Meta ż-żmien għar-rifjut tal-garanti jagħlaq wara li l-kawża tiġi mqiegħda fuq il-lista għas-smigħ, ir-rifjut jista' jsir bil-fomm qabel il-bidu tas-smigħ tal-kawża, u f'dak il-każ, il-parti li toffri l-garanzija tista' titlob żmien ta' mill-anqas jumejn sabiex tipprova s-solvibbiltà tal-garanti.

Meta ż-żmien għar-rifjut jagħlaq wara li l-kawża titqiegħed għas-smigħ.

(3) Fil-każ il-wieħed u l-ieħor, meta ma ssirx din il-prova, għandhom jitħarsu d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 200 sal-209, inklużivament.

Meta l-parti li toffri l-garanzija ma tippruvax li dik il-garanzija hi tajba.

**903.** Ir-rifjut tal-garanzija għall-ispejjeż mir-reġistratur isir bi protest fiż-żmien imsemmi fl-artikoli 897 u 900:

Rifjut tal-garanzija mir-reġistratur. *Miżjud: XV.1913.163.*

Iżda fil-każijiet imsemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan, ir-rifjut isir bil-fomm, bħal ma jingħad fis-subartikolu (2) ta' dak l-artikolu.

**904.** (1) Jista' jingħata lill-attur jew lill-appellant il-benefiċċju tal-garanzija bil-ġurament, meta huwa juri *prima facie* li għandu *probabilis causa litigandi*, u jaħlef li ma rnexxilux iġib dik il-garanzija meħtieġa skont il-liġi.

Garanzija bil-ġurament. *Emendat: XXIV.1995.327.*

(2) Il-qorti, fis-smigħ tar-rikors li bih jintalab biex il-garanzija

tiġi mogħtija bil-ġurament, tista' tidħol fil-meritu, sa fejn dan jista' jiswa għad-deċiżjoni tal-kwistjoni dwar il-garanzija bil-ġurament.

Regoli speċjali dwar il-garanzija. *Emendat: XV.1913.164; A.L. 148 tal-1975.*

**905.** Fin-nuqqas ta' dispożizzjonijiet partikolari li jgħidu l-kuntrarju dwar il-garanziji, għandhom jitħarsu dawn ir-regoli li ġejjin:

(*a*) il-Gvern ta' Malta hu meħlus minn kull garanzija ordnata jew mitluba;

(*b*) il-knejjes jew istituti piji jew korpi magħquda oħra, fi ħwejjeġ li fihom il-waħda jew l-oħrajn ikollhom x'jaqsmu, jistgħu bl-awtorizzazzjoni meħtieġa, jagħtu l-garanzija bl-ipoteka tal-beni tagħhom, minflok kull garanzija oħra li tkun ordnata jew mitluba;

(*ċ*) fil-każ ta' depożitu li jkun ġej mill-prezz tal-bejgħ ta' immobbli, ir-rikorrent li jitlob l-iżbank ta' dak id-depożitu, jista' jaqla' l-awtorizzazzjoni li jagħti l-garanzija bl-ipoteka ta' ħwejġu jekk jipprova li jissodisfa għal kollox lill-qorti, fi proċeduri kontra l-parti li favur tagħha l-garanzija tkun ġiet ordnata jew mitluba, li għandu, f'Malta, beni immobbli biżżejjed biex jagħmlu tajjeb għas-somma li għandha titqiegħed fiż-żgur; l-ispejjeż ta' dawk il-proċeduri jbatihom l-attur, bla ħsara tal-jedd tiegħu, jekk ikollu, li jieħu lura dawk l-ispejjeż minn kull min jista' jkun responsabbli għalihom;

(*d*) meta l-garanti wara li jiġi aċċettat ma jibqax solvibbli, għandu jingħata ieħor;

(*e*) (i) il-garanti għandu jagħmel l-obbligazzjoni tiegħu fir-reġistru tal-qorti kompetenti;

(ii) l-obbligazzjoni tal-garanzija għandha tiġi ffirmata wkoll mid-debitur prinċipali, meta hu għandu jobbliga ruħu espressament, ukoll fil-każ ta' garanzija li tingħata b'ġurament jew b'ipoteka;

(iii) l-obbligazzjoni tal-wieħed u tal-ieħor tissuġġettah għall-arrest tal-persuna;

(*f*) il-garanti jista', f'kull żmien, jeħles mill-obbligazzjoni tiegħu, billi minfloku jġib garanzija oħra tajba;

(*g*) l-obbligazzjonijiet hawn fuq imsemmija kif ukoll il-garanzija b'ipoteka msemmija fil-paragrafi (*b*) u (*ċ*), jistgħu jiġu, bi ħsieb ta' kull persuna li jkollha interess, irreġistrati fir-Reġistru Pubbliku.

## Titolu IX

### FUQ IR-RINUNZJA GĦALL-ATTI

Rinunzja għall-atti. *Emendat: XXVII.1979.20; XXIV.1995.328.*

**906.** (1) Kull waħda mill-partijiet tista', b'nota ffirmata minnha jew mill-avukat tagħha, f'kull waqt tal-kawża sas-sentenza definitiva, tirrinunzja għall-atti illi hija tkun ippreżentat.

(2) Jekk fil-jum stabbilit għall-kawża kif imsemmi fl-artikolu 152, l-avviż imsemmi fl-artikolu 152(2) ma jkunx ġie notifikat lill-parti, lill-avukat jew lill-prokuratur legali tiegħu, u dik in-notifika tkun baqgħet ma saritx għal iktar minn xahar mid-data stabbilita għall-ewwel smiegħ tal-kawża, il-qorti għandha tiddifferixxi dik il-kawża *sine die*.

Effetti tar-rinunzja. *Emendat: IX.1886.109.*

**907.** (1) Ir-rinunzja ġġib l-istess effetti tad-deżerzjoni.

Ħlas tal-ispejjeż qabel ma terġa' tinġieb l' quddiem l-azzjoni.

(2) Il-parti li tirrinunzja għall-atti għandha tħallas l-ispejjeż tal-kawża u hija ma tistax tibda kawża oħra għall-istess ħaġa, qabel ma tkun fil-fatt ħallset dawk l-ispejjeż lill-parti l-oħra.

Rinunzja b'kondizzjoni. *Emendat: IX.1886.109.*

**908.** Meta r-rinunzja ma tkunx bla kondizzjoni, il-parti l-oħra tista' ma taċċettahiex u tista' titlob li l-kawża tiġi mismugħa u deċiża.

Id-dokumenti miġjuba fl-atti ta' qabel għandhom jiġu mdaħħla fl-atti l-ġodda. *Emendat: XXIV.1995.329.*

**909.** Meta l-parti li tirrinunzja għall-atti tkun trid tagħmel kawża mill-ġdid għall-istess ħaġa, kull dokument jew prova oħra miġjuba fl-atti ta' qabel, jiġi, fuq talba tagħha, imdaħħal fl-atti tal-kawża l-ġdida; u meta l-kawża l-ġdida titressaq, jew tkun ġiet imressqa, quddiem qorti oħra, kull wieħed minn dawk id-dokumenti jew provi oħra, fuq talba li ssir għaldaqshekk b'rikors, għandu jiġi mibgħut lil dik il-qorti l-oħra.

Effetti tar-rinunzja għall-appell minn xi wħud mill-appellanti.

**910.** Meta żewġ persuni jew iżjed li jkollhom l-istess interess ikunu għamlu appell minn sentenza, u xi wħud minnhom jirrinunzjaw għall-appell tagħhom, il-partijiet li jissoktaw l-appell ma jistgħux jitolbu li l-ishma ta' dawk illi jkunu rrinunzjaw għall-appell jiġu, f'dik il-kawża, mogħtija lilhom b'żieda mas-sehem tagħhom kif ikunu talbuh fil-bidu.

---

## Titolu X

### FUQ IL-BENEFIĊĊJU SABIEX WIEĦED IĦARREK JEW JIDDEFENDI RUĦU B'GĦAJNUNA LEGALI

*Sostitwit: XXIII.1971.38.*

Għajnuna legali bla ħlas. *Emendat: XXXI.1934.76; XXIII.1971.39; VIII.1990.3. Sostitwit: XXIV.1995.330. Emendat: III.2002.158; IX.2004.9.*

**911.** (1) It-talba għall-benefiċċju sabiex wieħed iħarrek jew jiddefendi ruħu bil-benefiċċju ta' għajnuna legali f'kull qorti msemmija fl-artikoli 3 u 4, f'kull arbitraġġ fejn l-arbitraġġ ikun obbligatorju bil-liġi u quddiem kull tribunal ieħor fejn il-benefiċċju ta' għajnuna legali bla ħlas huwa mogħti skont il-liġi, għandha ssir b'rikors fil-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili.

(2) Iżda, dik it-talba tista' wkoll issir bil-fomm lill-Avukat għal Għajnuna Legali.

(3) Id-digriet li bih jingħata l-benefiċċju tal-għajnuna legali għandu jkun jgħodd għall-qrati kollha u għal kull tribunal imsemmi fis-subartikolu (1).

(4) L-Avukat għal Għajnuna Legali għandu jagħti servizz professjonali lil kull min iqis li għandu jedd għall-benefiċċju ta' għajnuna legali, u qabel ma huma jiksbu dan il-benefiċċju, iħejji u jippreżenta kull att ġudizzjarju li jista' jkun ta' xorta urġenti. Għandha tiġi segwita din il-proċedura li ġejja:

(*a*) l-Avukat għal Għajnuna Legali għandu jippreżenta rikors fil-qorti kompetenti magħmul f ismu fejn jitlob li jiġi awtorizzat jippreżenta atti ġudizzjarji speċifiċi f'isem persuna jew persuni li jkunu qed jitolbu l-għajnuna legali, billi huwa jqis il-kwistjoni bħala waħda urġenti;

(*b*) il-qorti kompetenti għandha mbagħad tilqa' dik it-talba sakemm ma jkunx hemm raġunijiet serji għaliex ma għandhiex tagħmel dan;

(*ċ*) wara li l-atti ġudizzjarji jitħallew jiġu preżentati, l-Avukat għal Għajnuna Legali għandu jimxi skont il-proċedura normali li twassaI għall-ħatra ta' avukat u prokuratur legali *ex officio* skont ma hemm provdut f'dan it-Titolu, jew li dawn ma jinħatrux:

Iżda jekk il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili sussegwentement teskludi l-benefiċċju għal għajnuna legali, dan ma jġibx in-nullità ta' xi att ġudizzjarju li jkun ġie preżentat b'dak il-benefiċċju iżda għandu biss itemm għaż-żmien ta' wara l-benefiċċju tal-għajnuna legali mogħti kif imsemmi qabel, u l-qorti tista' tordna li min ikun tneħħielu dak il-benefiċċju jkollu jħallas l-ispejjeż kollha li jkunu saru.

(5) Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja għandu jipprovdi dawk il-faċilitajiet li jistgħu jkunu meħtieġa għall-amministrazzjoni xierqa tal-benefiċċju tal-għajnuna legali.

(6) Għandu jkun hemm Avukat għal Għajnuna Legali u l-kliem "Avukat għal Għajnuna Legali" f'dan il-Kodiċi jew f'kull liġi oħra jinkludu lil kull avukat, uffiċjal jew uffiċjal pubbliku ieħor li jinħatru mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja biex iwettqu, taħt it-tmexxija tal-Avukat għal Għajnuna Legali, kull funzjoni li tappartjeni lill-Avukat għal Għajnuna Legali jew għall-amministrazzjoni tal-benefiċċju tal-għajnuna legali.

Kondizzjonijiet sabiex jingħata l-benefiċċju ta' għajnuna legali. *Emendat: IX.1886.111; XVI.1922.6; XXXI.1934.77. Sostitwit: XXIII.1971.40; XXIV.1995.331. Emendat: IV.1996.12; A.L. 407 tal-2007; VIII.2022.2.*

**912.** Ebda talba bħal dik imsemmija fl-artikolu 911 ma tintlaqa' sakemm ir-rikorrent ma jaħlifx, meta jsir rikors, quddiem ir-reġistratur, u meta ssir talba bil-fomm, quddiem l-Avukat għal Għajnuna Legali -

(*a*) illi hu jidhirlu li għandu jedd tajjeb biex iħarrek jew jiddefendi ruħu, jew li jkompli jew ikun parti fi proċedimenti; u

(*b*) illi, minbarra l-oġġett fil-kawża, hu ma għandu ebda xorta ta' proprjetà li l-valur nett tagħhom jammonta għal, jew ikun aktar minn, tlettax-il elf euro (€13,000), jew dik is-somma li l-Ministru responsabbli għall-ġustizzja minn żmien għal ieħor jista' b'ordni fil-Gazzetta jiffissa, bla ma jitqiesu dawk l-oġġetti tad-dar ta' kuljum li huma raġonevolment meħtieġa għall-użu tar-rikorrent u tal-familja tiegħu, u li l-qliegħ tiegħu fis-sena huwa inqas mill-paga minima nazzjonali stabbilita għal persuni li jkunu għalqu t-tmintax-il sena, jew dik is-somma li l-Ministru responsabbli għall-ġustizzja minn żmien għal ieħor jista' b'ordni fil-Gazzetta jiffissa:

Iżda fil-kalkolu tal-valur nett imsemmi, ma għandu jittieħed ebda qies tar-residenza prinċipali tar-rikorrent jew ta' kull proprjetà oħra, immobbli jew mobbli, li dwarha jkun hemm kwistjoni fil-qorti, ukoll jekk dik il-proprjetà l-oħra ma tkunx tagħmel parti mill-kwistjoni li dwarha jkun hemm proċeduri li għalihom ikun qiegħed jintalab il-benefiċċju ta' għajnuna legali:

Iżda wkoll fil-kalkolu tal-valur nett imsemmi għandu jittieħed kont tal-kera mħallsa għall-proprjetà użata bħala r-residenza prinċipali, mal-preżentazzjoni ta' kuntratt reġistrat skont il-liġi u rċevuti ta' ħlas rilevanti; u għandu jittieħed kont tal-manteniment li tħallas lill-konjuġi l-ieħor u t-tfal, maħruġa permezz ta' ordni mill-Qorti, mal-preżentazzjoni ta' evidenza rilevanti tal-ħlas:

Iżda wkoll, fil-kalkolu tal-qliegħ iż-żmien ta' komputazzjoni għandu jkun il-perijodu ta' tnax-il xahar li jiġu qabel it-talba għall-benefiċċju ta' għajnuna legali.

Meta ma japplikax l-artikolu 912. *Miżjud: XI.1980.4.*

**913.** (1) Id-dispożizzjonijiet tal-aħħar artikolu qabel dan ma għandhomx japplikaw għall-għoti ta' għajnuna legali lil xi persuna li tibda azzjoni għall-korrezzjoni jew għat-tħassir ta' xi reġistrazzjoni, jew għar-reġistrazzjoni ta' xi att tat-twelid, taż-żwieġ jew tal-mewt.

(2) Meta xi azzjoni bħal dik tiġi miċħuda, l-qorti għandha tneħħi dak il-benefiċċju lil dik il-persuna li tkun ingħatat li tipproċedi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali, u, kemm-il darba ma jkunx hemm raġuni xierqa biex isir kontra, tordnalha li tħallas l-ispejjeż kollha tal-kawża.

Eżami mill-avukat għal Għajnuna Legali tat-talba għall-għajnuna legali bla ħlas. *Emendat: IX.1886.112; XXXI.1934.78; XXIII.1971.41; XXIV.1995.332.*

**914.** (1) Meta t-talba ssir b'rikors, il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili tibgħat dan ir-rikors lill-Avukat għal Għajnuna Legali sabiex jeżaminaha sommarjament u jirrapportalha jekk ir-rikorrent għandux raġunijiet tajba biex jibda proċedimenti jew biex jagħmel difiża tiegħu nnifsu, u meta t-talba ssir bil-fomm lill-Avukat għal Għajnuna Legali, dan għandu jgħaddi dritt għal dak l-eżami u rapport:

Iżda, dak l-eżami ma jkunx meħtieġ meta t-talba biex jingħata l-benefiċċju ta' għajnuna legali ssir mill-konvenut fil-qorti tal-ewwel grad, jew mill-appellat fil-qorti fi grad ta' appell, u dan il-konvenut jew appellat għandu dejjem jingħata li jiddefendi ruħu b'dak il-benefiċċju wara li jieħu l-ġurament preskritt fl-artikolu 912.

Eżami dwar ir-rikonvenzjoni.

(2) Meta l-konvenut ikun irid jipproponi rikonvenzjoni kontra l-attur, l-eżami hawn fuq imsemmi jsir dwar dik ir-rikonvenzjoni.

Taħrik ta' xhieda sabiex jiġu mismugħa mill-Avukat għal Għajnuna Legali.

(3) Meta l-Avukat għal Għajnuna Legali jidhirlu li hu meħtieġ li jisma' xhieda, hu għandu jitlob lill-Qorti Ċivili, Prim'Awla, sabiex dawn ix-xhieda jiġu mħarrkin biex jidhru quddiemu.

Il-mandat tat-taħrik jinħareġ bla ħlas.

(4) Il-mandat tat-taħrik tax-xhieda jiġi maħruġ bla ħlas.

Ġurament lix-xhieda.

(5) L-Avukat għal Għajnuna Legali, qabel ma jieħu x-xiehda tax-xhieda, għandu jagħti l-ġurament lix-xhieda.

Meta x-xhud jonqos li jidher.

(6) Jekk xhud, regolarment imħarrek, jonqos li jidher, il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, fuq rapport bil-miktub tal-Avukat għal Għajnuna Legali, għandha timxi bil-mod li jingħad fl-artikolu 575.

Notifika tat-talba lill-parti kuntrarja. *Emendat: IX.1886.113; XXXI.1934.79; XXIII.1971.42; XXIV.1995.333.*

**915.** *Mħassar bl-Att IX.2004.10.*

Tiġdid taż-żmien għar-rapport tal-Avukat għal Għajnuna Legali. *Emendat: XXIII.1971.43; XXIV.1995.334.*

**916.** Meta f'xi każ partikolari, ix-xorta tal-eżami li jkollu jagħmel l-Avukat għal Għajnuna Legali tkun tali li tinħtieġ żmien itwal, hu għandu jagħmel rikors lill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, u din tista' tagħtih dak iż-żmien ieħor li jkun jidhrilha xieraq.

Digriet li bih tigi milqugħa jew miċħuda t-talba għall-għajnuna legali. *Emendat: XXIII.1971.44. Sostitwit: XXIV.1995.335.*

**917.** Meta r-rapport tal-Avukat għal Għajnuna Legali jkun favur ir-rikorrent, dan jiġi ammess għall-benefiċċju li jkun talab; iżda jekk ir-rapport ikun kuntrarju, dan għandu jiġi eżaminat mill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili li tagħti liż-żewġ partijiet l-opportunità li jagħmlu s-sottomissjonijiet tagħhom, qabel ma tiddeċiedi jekk għandhiex taċċetta r-rapport kuntrarju jew li tiċħad ir-rapport u tilqa' t-talba.

L-avukat u l-prokuratur legali maħtura għall-parti bil-benefiċċju ta' għajnuna legali. *Emendat: XXIII.1971.45; XXIV.1995.336.*

**918.** Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili taħtar għall-parti li lilha jiġi mogħti l-benefiċċju li timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali, l-avukat u l-prokuratur legali li lilhom ikun imiss skont l-elenku msemmi fl-artikolu 91, u din il-parti jista' jkollha, għal raġuni tajba, titlob lill-qorti permezz tal-Avukat għal Għajnuna Legali li tissostitwixxi lill-avukat jew prokuratur legali b'avukat jew

prokuratur legali ieħor tal-elenku:

Iżda jekk il-parti tingħata li tappella bil-benefiċċju ta' għajnuna legali minn sentenza tal-ewwel grad, hija għandha tkompli tiġi moqdija mill-avukat u mill-prokuratur legali li jkunu ġew maħtura għaliha kif ġa ingħad.

**919.** (1) Persuna ma tingħatax li timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali -

(*a*) meta fl-istess kawża u mill-istess qorti t-talba għall-benefiċċju tal-garanzija b'ġurament jew għal xi benefiċċju ieħor ikun li jkun tkun ġiet miċħuda minħabba li r-rikorrent ma kellux *probabilis causa litigandi* fl-azzjoni li huwa jrid jissokta; inkella

(*b*) meta għall-istess azzjoni, t-talba ta' dik il-parti biex timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali tkun ġa ġiet qabel miċħuda mill-istess qorti minħabba nuqqas ta' *probabilis causa litigandi.*

(2) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu jgħoddu biss sakemm iċ-ċirkostanzi dwar in-nuqqas ta' *probabilis causa litigandi* jibqgħu l-istess.

każijiet li fihom l-għajnuna legali ma tistax tingħata. *Emendat: XXIII.1971.46.*

**920.** (1) Il-persuna li tingħata li timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali hija meħlusa mill-ħlas ta' kull dritt u milli ġġib garanzija għall-ispejjeż; iżda l-attur, jew il-konvenut illi jkun mexa fl-istess kawża fil-mezz ta' rikonvenzjoni, skont ma jkun il-każ, għandu jagħti garanzija b'ġurament li jħallas l-ispejjeż, jekk ikollu minn fejn, lill-parti kuntrarja, kemm-il darba jiġi hekk deċiż.

Il-persuna bil-benefiċċju ta' għajnuna legali hija meħlusa mill-ħlas ta' drittijiet, eċċ. *Emendat: XXIII.1971.47.*

(2) Meta l-parti li timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali tkun telliefa fl-ispejjeż, ir-reġistratur ma jista' f'ebda każ jitlob, minn għand il-parti rebbieħa, id-drittijiet li jmissu r-reġistru.

Meta l-parti li timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali tkun telliefa fl-ispejjeż.

**921.** Meta l-parti li tingħata li timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali tirbaħ il-kawża, hija għandha, milli tieħu jew milli ddaħħal mill-prezz li jġibu fl-irkant il-ħwejjeġ mobbli jew immobbli mibjugħin b'esekuzzjoni tas-sentenza, tħallas id-drittijiet tar-reġistru, tal-avukat, tal-prokuratur legali, u, meta jkun hemm, tal-kuraturi u tal-periti, bla ħsara tal-jedd li teħodhom lura mingħand il-parti li tkun ġiet ikkundannata għall-ħlas ta' dawk id-drittijiet.

Meta l-parti li timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali tirbaħ il-kawża. *Emendat: XXIII.1971.48.*

**922.** (1) Huma nulli l-atti kollha li jiġu ppreżentati mill-parti li tkun qed timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali jekk dawk l-atti ma jkunux skont it-termini tal-ammissjoni għal dak il-benefiċċju.

Nullità tal-atti li jsiru mhux skont il-benefiċċju mogħti. *Emendat: IX.1886.114; XXXI.1934.80; XXIII.1971.49.*

(2) Iżda, l-avukat li jkun maħtur għall-parti li tkun ingħatat li timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali jista' jagħmel it-talba f'mod ieħor milli fit-termini tal-ammissjoni jekk ikun jidhirlu li hu spedjenti fl-interess ta' dik il-parti, basta li ma jbiddilx fis-sustanza tagħhom il-pretensjonijiet li jkunu ġew ammessi fir-rapport tal-Avukat għal Għajnuna Legali.

L-avukat jista' jagħmel it-talba f'mod ieħor milli fit-termini tal-ammissjoni.

Meta jista' jitneħħa l-benefiċċju.
*Emendat: XVI.1922.5; XXIII.1971.50. Sostitwit: XXIV.1995.337.*

**923.** (1) Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili għandha tneħħi dak il-benefiċċju lill-persuna li tkun ingħatat li timxi bil-benefiċċju ta' għajnuna legali meta jiġi ppruvat illi kellha kapital jew qliegħ li kien aktar minn dak stabbilit għall-għoti tal-għajnuna legali.

Il-persuna li titlef il-benefiċċju tista' tiġi kkundannata għal disprezz għall-awtorità tal-qorti.

(2) Jekk jiġi pruvat li dik il-persuna xjentement kellha dak il-kaptial jew qliegħ meta kienet ingħatat il-benefiċċju tal-għajnuna legali jew inkella illi xjentement dik il-persuna kellha dak il-kapital jew qliegħ iktar minn dak stabbilit għall-għoti tal-għajnuna legali iżda dan baqa' ma ġiex rappurtat minnha lill-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili, din l-istess qorti tista' tikkundanna lill-parti bħala ħatja ta' disprezz għall-awtorità tal-qorti:

Iżda l-imsemmija qorti ma għandha tagħmel ebda proċedimenti għal disprezz għall-awtorità tal-qorti meta jkunu jistgħu jinbdew proċedimenti legali għal ġurament falz kontra dik il-persuna, u l-qorti msemmija tkun ordnat li dik il-persuna għandha tiġi minnufih arrestata, u tibgħat kopja tal-atti mingħajr dewmien u permezz tar-reġistratur lill-Qorti tal-Maġistrati, sabiex ikunu jistgħu jinbdew proċedimenti skont il-liġi.

(3) Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili għandha wkoll tneħħi dak il-benefiċċju lil dak ir-rikorrent li jkun qiegħed jillitiga b'mod vessatorju.

(4) Fil-każijiet kollha li fihom ir-rikorrent għall-għajnuna legali ikun tneħħielu dak il-benefiċċju, huwa jkun personalment responsabbli għall-ispejjeż kollha tal-proċedimenti li kien ikollu jbati li kieku ma kienx ingħatalu dak il-benefiċċju ta' għajnuna legali.

Piena għall-avukat jew prokuratur legali li jirrifjuta jagħti l-għajnuna tiegħu bla raġuni tajba.
*Emendat: XXIII.1971.51; XXIV.1995.338.*

**924.** Jekk l-avukat jew il-prokuratur legali maħtur għal persuna li tkun ingħatat il-benefiċċju ta' għajnuna legali, ma jkunx irid, mingħajr raġuni tajba, jieħu f'idejh jew jissokta l-kawża, il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili tista' tikkundanna lil dak l-avukat jew prokuratur legali li jħallas l-ispejjeż meħtieġa għall-kawża, taħt piena tal-interdizzjoni mill-eżerċizzju tal-professjoni tiegħu għal żmien mhux iżjed minn xahar.

Dmirijiet ta' avukat jew prokuratur legali.
*Emendat: XXIII.1971.52. Sostitwit: XXIV.1995.339. Emendat: XXII.2005.70; VII.2007.25.*

**925.** (1) L-avukat jew prokuratur legali assenjat lil min jingħata l-benefiċċju tal-għajnuna legali għandu:

(*a*) jaġixxi fl-aħjar interess ta' min ikun ingħata l-benefiċċju tal-għajnuna legali, u ma għandu jitlob l-ebda forma ta' ħlas minn dik il-parti;

(*b*) jidher fil-qorti meta tissejjaħ il-kawża ta' min ikun ingħata l-benefiċċju tal-għajnuna legali;

(*ċ*) jagħmel is-sottomissjonijiet neċessarji u jippreżenta n-noti meħtieġa, rikorsi, risposti, avviżi, rikorsi, u kull skrittura oħra hekk kif jenħtieġ skont ic-ċirkostanzi.

(2) L-avukat jew il-prokuratur legali jibqgħu responsabbli għal kawża lilu assenjata kif imsemmi qabel sakemm din tkun ġiet definittivament konkluża, ukoll jekk ikun skada iż-żmien tal-ħatra tiegħu.

**926.** Kumpanniji reġistrati skont l-Att dwar il-Kumpanniji m'humiex intitolati għall-benefiċċju tal-għajnuna legali.

Kumpanniji m'humiex intitolati għall-benefiċċju tal-għajnuna legali.
*Miżjud: XXIII.1971.53.*
*Emendat: A. L. 148 tal-1975.*
*Mħassar: XXIV.1995.340.*
*Miżjud: VII.2007.26.*
Kap. 386.

**927.** *Imħassar: XXIV.1995.340.*

Talba u għoti ta' benefiċċju ta' għajnuna legali.
*Miżjud: XXIII.1971.53.*

**928.** *Imħassar: XXIV.1995.340.*

Applikabbiltà ta' artikoli ta' qabel.
*Miżjud: XXIII.1971.53.*

---

## Titolu X A

*Miżjud: A.L. 342 tal-2005.*

### FUQ L-GĦAJNUNA LEGALI (TILWIM TRANSKONFINI)

**928A.** Għall-finijiet ta' dan it-Titolu -

Tifsir.
*Miżjud: A.L. 342 tal-2005; Emendat: A.L.45 tal-2019.*

"id-Direttiva" tfisser id-dispożizzjonijiet tad-Direttiva tal-Kunsill 2002/8/KE tas-27 ta' Jannar, 2003 sabiex jittejjeb l-aċċess għall-ġustizzja f'tilwimiet transkonfini billi jiġu stabbiliti regoli komuni minimi dwar l-għajnuna legali għal dawk it-tilwimiet;

"Stat Membru" tfisser kull Stat minn dawk imsemmija fit-tifsira "it-Trattat" li hemm fl-artikolu 2(1) tal-Att dwar l-Unjoni Ewropea eskluża d-Danimarka;

Kap. 460.

"tilwima transkonfini" tfisser tilwima li fiha l-parti li tkun qegħda tapplika għall-għajnuna legali fil-kuntest tad-Direttiva jkollha d-domiċilju jew fejn tkun abitwalment residenti, kif stabbilit bl-Artikolu 59 tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 44 tal-2001, fi Stat Membru li ma jkunx Malta jew fejn tkun ser tiġi infurzata d-deċiżjoni, bl-eċċezzjoni ta' tilwimiet li jirrelataw ma' obbligi ta' manteniment;

**928B.** (1) L-għajnuna legali għandha tingħata lil rikorrenti li jkunu involuti f'tilwima transkonfini u li ma jkunux, jew biss f'parti jew għalkollox, kapaċi jħallsu l-ispejjeż tal-proċedimenti minħabba fil-qagħda ekonomika tagħhom.

Dritt għal għajnuna legali.
*Miżjud: A.L. 342 tal-2005.*

(2) Rikorrenti li jkunu rċevew l-għajnuna legali fi Stat Membru li ma jkunx Malta dwar proċedimenti quddiem qorti f'dak l-Istat Membru l-ieħor, ikollhom jedd jirċievu l-għajnuna legali f'Malta jekk ikunu bi ħsiebhom imexxu għar-rikonoxximent jew l-infurzar tas-sentenza f'Malta.

(3) L-għajnuna legali tapplika għal:

(*a*) pariri li jingħataw qabel il-litigazzjoni bil-għan li jintlaħaq ftehim qabel ma jinbdew il-proċedimenti legali;

(*b*) assistenza u rappreżentanza legali fil-qorti, ukoll fl-

istadju tal-appell, kemm bl-ispejjeż tal-proċedimenti ta' min jirċievi kemm mingħajrhom;

(*ċ*) l-ispejjeż tal-parti opposta li kieku min jirċievi jkun tilef il-kawża u kien ikun hekk obbligat li jħallas dawk l-ispejjeż kieku kien domiċiljat jew soltu residenti fl-Istat Membru fejn tkun qegħda tiltaqa' l-qorti;

(*d*) l-infurzar ta' strumenti awtentiċi fi Stat Membru ieħor;

(*e*) proċeduri extra ġudizzjarji taħt il-kondizzjonijiet imfissra fid-Direttiva jekk ikun hemm ħtieġa legali biex il-partijiet jagħmlu użu minnhom jew jekk il-partijiet fit-tilwima jiġu ordnati mill-qorti li jirrikorru għalihom.

(4) L-għajnuna legali għandha tiġi mogħtija jew miċħuda mill-awtorità kompetenti meta l-qorti tkun qegħda tagħmel is-seduta tagħha f'Malta u mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li mhux Malta meta l-qorti tkun qegħda tagħmel is-seduta tagħha f'pajjiż li mhux Malta.

(5) Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (4), rikorrent għall-għajnuna legali ma jistax jiġi mċaħħad milli jingħata għajnuna legali jekk iġib prova li ma jistax iħallas l-ispejjeż tal-proċedimenti minħabba f'differenzi li joħorġu fl-għoli tal-ħajja bejn l-Istat Membru ta' domiċilju jew ir-residenza tas-soltu, u l-forum.

Ħatra tal-awtorità kompetenti. *Miżjud: A.L. 342 tal-2005.*

**928Ċ.** Għall-finijiet tad-Direttiva, l-awtorità kompetenti f'Malta hi l-Avukat għal Għajnuna Legali kif imfisser fl-artikolu 911(6).

Funzjonijiet tal-awtorità kompetenti. *Miżjud: A.L. 342 tal-2005.*

**928D.** Ikun id-dmir tal-awtorità kompetenti:

(*a*) li tagħmilha tal-awtorità li tirċievi jew twassal rikorsi għall-għajnuna legali;

(*b*) li tgħin lir-rikorrent sabiex jiġi żgurat li r-rikors ikollu miegħu d-dokumenti ta' sostenn kollha li jkun jaf bihom dak ir-rikorrent bħala meħtieġa sabiex ir-rikors ikun jista' jiġi deċiż;

(*ċ*) bħala awtorità li twassal, li tgħin lir-rikorrent sabiex jipprovdi t-traduzzjoni tar-rikors u tad-dokumenti ta' sostenn meħtieġa meta jiġi ppreżentat ir-rikors għand l-awtoritajiet fi Stat Membru ieħor;

(*d*) bħala awtorità li tirċievi, li tivvaluta s-sitwazzjoni ekonomika ta' persuna fil-kuntest tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 912, inkluż ammont tar-riżorsi ta' persuni li jkunu finanzjarjament jiddependu mir-rikorrent;

(*e*) li tagħti jew tiċħad l-għajnuna legali;

(*f*) li tqis, meta tkun qegħda tieħu deċiżjoni fuq il-merti ta' rikors u mingħajr preġudizzju għall-paragrafu (*d*), l-importanza tal-każ individwali għar-rikorrent u tista' wkoll tqis ix-xorta tal-każ meta r-rikorrent ikun qiegħed jitlob li jingħata kumpens għal danni li sofra għar-reputazzjoni tiegħu iżda li ma jkun sofra ebda telfien materjali jew finanzjarju, jew meta r-rikors

ikun dwar talba li toriġina direttament mis-sengħa tar-rikorrent jew mill-professjoni ta' persuna li timpjega lilha nnifisha;

(*g*) li żżomm lir-rikorrent mgħarraf bl-ipproċessar tar-rikors, u meta r-rikors jiġi miċħud kemm għalkollox kemm biss f'parti, li tagħti r-raġunijiet tagħha għal dik iċ-ċaħda;

(*h*) li tiddeċiedi jekk min ikun qiegħed jirċievi l-għajnuna legali ikollux iħallas lura għalkollox jew biss parti mill-għajnuna mogħtija jekk l-għajnuna finanzjarja tiegħu tkun tjiebet b'mod sostanzjali jew jekk id-deċiżjoni li għandha tingħata l-għajnuna legali kienet ittieħdet abbażi ta' informazzjoni mhux preċiża li tkun ġiet mogħtija minn min jirċievi dik l-għajnuna, u li tiġbor lura kull ħlas lura li jkun hekk dovut.

Proċedura. *Miżjud: A.L. 342 tal-2005.*

**928E.** (1) Rikorsi għall-għajnuna legali minn persuni domiċiljati jew soltu residenti f'Malta jistgħu jiġu ppreżentati jew:

(*a*) lill-awtorità kompetenti f'Malta, hawn iżjed 'il quddiem imsejħa "l-awtorità li twassal"; jew

(*b*) lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn tiltaqa' l-qorti jew fejn tkun ser tiġi inforzata d-deċiżjoni, hawn iżjed 'il quddiem imsejħa "l-awtorità li tirċievi".

(2) Ir-rikorsi għall-għajnuna legali għandhom isiru skont dawk il-formoli li jistgħu jiġu ordnati mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja b'Ordni fil-Gazzetta.

(3) L-awtorità kompetenti f'Malta tista' tiddeċiedi li tirrifjuta li twassal rikors lill-awtorità li tirċievi ta' Stat Membru ieħor jekk dan ikun bid-dieher:

(*a*) infondat; jew

(*b*) joħroġ 'il barra mill-iskop tad-Direttiva.

Meta rikors għal twassil jiġi miċħud għalkollox jew biss f'parti, għandhom jingħataw ir-raġunijiet għal dak iċ-ċħid, u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 917

(4) Mingħajr preġudizzju għas-subartikolu (3), meta l-awtorità kompetenti f'Malta tirċievi talba għall-għajnuna legali li jkollha x'taqsam ma' proċedimenti li jkunu għaddejin quddiem qorti fi Stat Membru li ma jkunx Malta, hija għandha tibgħat ir-rikors lill-awtorità kompetenti li tirċievi fl-Istat Membru l-ieħor fi żmien ħmistax-il ġurnata minn meta jiġi riċevut ir-rikors magħmul kif imiss f'xi waħda mil-lingwi tal-Istat Membru tal-awtorità kompetenti li tirċievi, flimkien mad-dokumenti ta' sostenn, tradotti meta dan ikun meħtieġ, f'xi waħda minn dawk il-lingwi.

(5) Ir-rikorrent għall-għajnuna legali għandu jkun mgħarraf b'kollox dwar l-ipproċessar tar-rikors.

(6) Meta l-awtorità kompetenti f'Malta tiċħad milli tagħti l-għajnuna legali, hija għandha tgħarraf lir-rikorrent bir-raġunijiet għal dak iċ-ċħid, u għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 917.

Spejjeż.
*Miżjud:*
*A.L. 342 tal-2005.*

**928F.** (1) L-għajnuna legali li tingħata mill-awtorità kompetenti f'Malta, meta din tkun qegħda tagħmilha ta' awtorità li tirċievi, għandha tkun tkopri dawn l-ispejjeż li ġejjin:

(*a*) l-interpretazzjoni;

(*b*) it-traduzzjoni ta' dokumenti meħtieġa mill-qorti jew mill-awtorità kompetenti u ppreżentati lil min jirċievi, li jkunu meħtieġa biex ikun jista' jiġi deċiż il-każ;

(*ċ*) spejjeż tal-ivvjaġġar li jkollu jħallas ir-rikorrent meta tkun meħtieġa l-preżenza fiżika fil-qorti tal-persuni involuti fit-trattazzjoni tal-każ tar-rikorrent, u l-qorti tkun sodisfatta li l-persuni involuti ma jkunu jistgħu jiġu mismugħa għas-sodisfazzjon tal-qorti b'ebda mezz ieħor.

(2) L-għajnuna legali li tingħata mill-awtorità kompetenti f'Malta meta din tkun qegħda taġixxi bħala awtorità li twassal għandha tkun tkopri dawn l-ispejjeż li ġejjin:

(*a*) spejjeż li jkollhom x'jaqsmu mal-assistenza ta' avukat lokali jew ta' persuna oħra li jkollha jedd li tagħti pariri legali, li jsiru mill-awtorità kompetenti sakemm ir-rikors għall-għajnuna legali jkun ġie milqugħ fl-Istat Membru fejn il-qorti tkun qegħda tagħmel is-seduti tagħha;

(*b*) it-traduzzjoni tar-rikors u tad-dokumenti ta' sostenn meħtieġa meta r-rikors jiġi ppreżentat lill-awtoritajiet ta' dak l-Istat Membru fejn il-qorti tkun qegħda tagħmel is-seduti tagħha.

Spejjeż oħra.
*Miżjud:*
*A.L. 342 tal-2005.*

**928G.** Għandhom jitħallsu lura lill-awtorità kompetenti l-ispejjeż li jkollhom x'jaqsmu mat-traduzzjoni tar-rikors u d-dokumenti ta'sostenn li jsiru mill-awtorità kompetenti wara li jkun sar rikors għall-għajnuna legali minn persuna domiċiljata jew li tkun soltu residenti f'Malta, jekk ir-rikors jiġi miċħud mill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru li ma jkunx Malta fejn il-qorti tkun qegħda tagħmel is-seduti tagħha.

Mixxellanji.
*Miżjud:*
*A.L. 342 tal-2005.*

**928H.** Dokumenti li jiġu mwassla mill-awtorità kompetenti jkunu eżenti minn kull liġi jew xi formalità oħra bħal dik.

---

## Titolu X B

*Miżjud:*
*A.L.45 tal-2019.*

## TA' GĦAJNUNA LEGALI F'TILWIMIET TRANSKONFINALI LI JIRRELATAW MA' OBBLIGI TA' MANTENIMENT

Interpretazzjoni.

**928I.** (1) Għall-finijiet ta' dan it-Titolu:

"Awtorità Ċentrali" tfisser id-Direttur kif maħtur skont l-Ordni dwar l-Obbligi Internazzjonali ta' Manteniment. jew dik l-awtorità oħra li l-Ministru jista' jaħtar b'avviż minn żmien għal żmien;

"deċiżjoni" tfisser deċiżjoni fi kwistjonijiet relatati ma' obbligi ta' manteniment mogħtija minn qorti ta' Stat Kontraenti, tkun xi

tkun id-deċiżjoni, inkluż digriet, ordni, sentenza jew mandat ta' eżekuzzjoni, kif ukoll deċiżjoni minn uffiċjal tal-qorti li tiddetermina l-infiq jew l-ispejjeż;

"il-Konvenzjoni" tfisser il-Konvenzjoni tal-Aja dwar l-Irkupru Internazzjonali tal-Manteniment għat-Tfal u Forom Oħra ta' Manteniment tal-Familja, konkluża fit-23 ta' Novembru 2007;

"kreditur" tfisser kwalunkwe individwu li huwa dovut manteniment jew li jallega li huwa dovut; L.S. 460.25.

"ir-Regolament" tfisser ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 4/2009 tat-18 ta' Diċembru 2008 dwar il-ġurisdizzjoni, il-liġi applikabbli, ir-rikonoxximent u l-eżekuzzjoni tad-deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni f'materji relatati ma' obbligi ta' manteniment;

"Stat Kontraenti" jfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea jew Stat Kontraenti tal-Konvenzjoni, skont il-każ;

"Stat Kontraenti rikjedenti" jfisser l-Istat Kontraenti li l-Awtorità Ċentrali tiegħu tagħmel applikazzjoni skont il-Kapitolu VII tar-Regolament jew skont il-Kapitolu III tal-Konvenzjoni;

"Stat Kontraenti rikjest" ifisser l-Istat Kontraenti li l-Awtorità Ċentrali tiegħu tirċievi applikazzjoni skont il-Kapitolu VII tar-Regolament jew skont il-Kapitolu III tal-Konvenzjoni;

"Stat Membru mitlub" tfisser l-Istat Membru li l-Awtorità Ċentrali tiegħu tirċievi applikazzjoni skont il-Kapitolu VII tar-Regolament;

"Stat Membru li jippreżenta talba" ifisser l-Istat Membru li l-Awtorità Ċentrali tiegħu tagħmel applikazzjoni skont il-Kapitolu VII tar-Regolament.

(2) Għall-finijiet ta' dan it-Titolu, il-kelma "qorti" tinkludi l-awtoritajiet amministrattivi tal-Istati Kontraenti b'kompetenza fi kwistjonijiet relatati mal-obbligi ta' manteniment skont ir-Regolament jew il-Konvenzjoni, skont il-każ.

Applikazzjoni għal għajnuna legali.

**928J.** (1) Applikazzjoni għal għajnuna legali magħmula minn partit għal tilwima koperta mir-Regolament jew mill-Konvenzjoni li huwa resident f'Malta, li hija l-Istat Kontraenti rikjedenti, għandha tiġi sottomessa lill-Awtorità Ċentrali li għandha tibgħat tali applikazzjoni lill-Awtorità Ċentrali tal-Istat Kontraenti rikjest.

(2) Meta applikant għal għajnuna legali li huwa parti fil-kawża koperta mir-Regolament jew mill-Konvenzjoni huwa residenti fi Stat Kontraenti ieħor, li huwa l-Istat Kontraenti rikjedenti, l-Awtorità Ċentrali għandha tirċievi u tibgħat dik l-applikazzjoni lill-Avukat għall-Għajnuna Legali.

Rinunzja ta' tariffi.

**928K.** L-Avukat għall-Għajnuna Legali u r-Reġistratur, kif applikabbli, għandhom jirrinunzjaw kull tariffa li tappartjeni għad-dispożizzjoni tal-għajnuna msemmija fl-Artikolu 45 tar-Regolament, inkluż fir-rigward tar-reġistrazzjoni ta' kwalunkwe att, fir-rigward ta' kull applikazzjoni li ssir minn kreditur skont l-Artikolu 56 tar-Regolament jew skont il-Kapitolu III tal-Konvenzjoni rigward obbligi ta' manteniment li jirriżultaw minn relazzjoni bejn il-ġenitur u l-wild

lejn persuna taħt l-età ta' 21 sena:

Iżda, fir-rigward ta' applikazzjonijiet minbarra dawk għar-rikonoxximent jew ir-rikonoxximent u d-dikjarazzjoni tal-eżekutorjetà tad-deċiżjonijiet, jew għall-infurzar tad-deċiżjonijiet mogħtija jew rikonoxxuti f'Malta bħala l-Istat Kontraenti rikjedut, l-Avukat għall-Għajnuna Legali u, jew ir-Reġistratur jistgħu jirrifjutaw li japplikaw dan l-Artikolu jekk jikkunsidraw li, fuq il-merti, l-applikazzjoni jew kwalunkwe appell jew eżami mill-ġdid huma bla bażi:

Iżda wkoll, fejn applikant, kif imsemmi f'dan l-artikolu, li jkun irċieva għajnuna legali bla ħlas, ikun tilef il-każ, l-Avukat għall-Għajnuna Legali u r-Reġistratur huma intitolati jirkupraw l-ispejjeż irrinunzjati, sakemm is-sitwazzjoni finanzjarja tal-applikant tkun tippermetti hekk.

---

## Titolu XI

### FUQ IL-KURATURI

Meta l-kuraturi jiġu maħtura fil-qrati superjuri jew fil-qorti ta' Għawdex fil-kompetenza tagħha superjuri. *Emendat: XXIII.1971.54; XV.1983.11; XII.1985.24; VIII.1990.3; XXIV.1995.341; II.2012.11.*

**929.** Barra mill-każijiet li fihom dan il-Kodiċi jipprovdi espressament għall-ħatra ta' kuraturi, il-qorti tista' wkoll taħtar kuraturi biex jidhru u jiddefendu fil-qrati superjuri jew fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri -

(*a*) fl-interess ta' nies assenti, jew taħt l-età li ma jkunux rappreżentati skont il-liġi, jew ta' persuni b'diżordni mentali jew kundizzjoni oħra, li tagħmilhom inkapaċi li jieħdu ħsieb ħwejjiġhom, jew ta' interdetti, jew ta' persuni inċerti li jistgħu jiġu msejħa għal fedekommess jew għal wirt battal li ħadd ma jidher għalih skont il-liġi, jew ta' persuni li 'l quddiem jistgħu jiġu msejħa għal dan il-fedekommess jew wirt; jew

(*b*) fl-interess ta' persuna li ma jkunx magħruf jekk hix ħajja jew li tkun maħsuba mejta, meta, għall-eżerċizzju ta' azzjoni, ikun meħtieġ li tissejjaħ dik il-persuna b'att ġudizzjarju; jew

(*c*) fl-interess ta' persuna maħsuba mejta, meta persuna oħra tkun trid tidħol fil-jeddijiet ta' dik il-persuna; jew

Kap. 168.

(*d*) fl-interess ta' kull soċjetà kummerċjali reġistrata jew stabbilita taħt l-Ordinanza dwar Soċjetajiet Kummerċjali jew kull liġi oħra li tissostitwixxi l-istess Ordinanza jew kull għaqda ta' persuni jew organizzazzjoni oħra jekk il-persuna jew il-persuni li jkunu mogħtija r-rappreżentanza tas-soċjetà jew tal-għaqda jew tal-organizzazzjoni jkunu assenti minn Malta jew jekk ebda persuna jew persuni kif imsemmija, jew biżżejjed persuni ma jkunu mogħtija dik ir-rappreżentanza.

**930.** (1) Il-kuraturi jiġu maħtura mill-qorti kompetenti fuq talba b'rikors ippreżentat flimkien mal-att li bih tinġieb 'il quddiem il-kawża; f'dak il-każ, il-post tal-ismijiet tal-kuraturi jitħalla vojt fl-att li bih tinġieb 'il quddiem il-kawża, u jkun dmir tar-reġistratur, wara li ssir il-ħatra tal-kuraturi, li jdaħħal isimhom fl-att, qabel ma jmexxih.

Ħatra ta' kuraturi qabel jew matul il-kawża.

(2) Il-ħatra tal-kuraturi tista' ssir ukoll, fuq rikors, matul iż-żmien li l-kawża tkun pendenti, inkella, b'talba bil-fomm fis-smigħ tal-kawża, meta din il-ħatra ssir meħtieġa wara li tkun bdiet il-kawża.

(3) Il-preżentata ta' dan ir-rikors twaqqaf il-mixi ta' kull żmien li għandu x'jaqsam mal-atti tal-proċedura.

**931.** (1) Il-qorti, wara d-digriet tal-ħatra tal-kuraturi, toħroġ bandi, illi għandhom jiġu mwaħħla fid-daħla tal-edifizzju fejn il-qorti toqgħod.

Ħruġ tal-bandi. Twaħħil u notifika tal-bandi. *Sostitwit: XV.1983.12. Emendat: XXIV.1995.342.*

(2) Kopja ta' dawn il-bandi flimkien ma' kopja tal-iskrittura jew verżjoni qasira tagħha għandha tiġi nnotifikata lil wieħed mill-eqreb qraba tal-persuna li għandu jkollha kuratur li jidher għaliha jew li għall-wirt tagħha tintalab il-ħatra ta' kuraturi, u jekk ebda qarib ma jkun magħruf, din il-kopja għandha tiġi notifikata lil xi ħadd ieħor magħruf bħala li hu jew li kien ħabib tal-persuna li għandha interess.

(3) Meta l-persuna li tkun qed titlob il-ħatra ta' kuraturi kif imsemmi fis-subartikolu (2), ma tkun taf b'ebda qarib jew ħabib, il-qorti tista' tordna li minflok in-notifika msemmija fis-subartikolu (2) kopja tal-bandi flimkien ma' kopja tal-iskrittura jew verżjoni qasira tagħha tiġi pubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern u f'għallanqas żewġ gazzetti ta' kuljum bi spejjeż għall-applikant.

**932.** (1) Il-bandu għandu jkun fih miġjuba t-talba għall-ħatra ta' kuraturi u d-digriet tal-qorti, flimkien ma' sejħa għal kull min ikun irid jaċċetta l-ħatra ta' kuratur, biex jidher fir-reġistru fi żmien sitt ijiem u jiddikjara, b'nota, li jaċċetta dik il-ħatra.

X'għandu jkun fih il-bandu. *Emendat: XXIV.1995.343.*

(2) Fil-bandu għandu jingħad ukoll illi, fin-nuqqas ta' dik id-dikjarazzjoni, il-qorti tgħaddi għall-ħatra ta' kuraturi *ex officio*.

**933.** Meta tidher persuna illi, b'nota iffirmata minnha, toffri ruħha li taċċetta l-ħatra ta' kuratur, il-qorti tista', meta jidhrilha li jkun ta' ġid għall-interess li għalih il-kuratur għandu jidher, twettaq bħala kuratur lill-persuna illi tkun hekk dehret.

Twettiq tal-persuna li toffri ruħha b'kuratur.

**934.** Jekk ħadd ma jidher fiż-żmien ta' sitt ijiem fuq imsemmi, inkella, jekk il-qorti ma twettaqx bħala kuratur lill-persuna li tkun dehret, il-qorti taħtar bħala kuraturi avukat u prokuratur legali minn dawk imniżżlin fl-elenku msemmi fl-artikolu 91.

Ħatra ta' kuraturi *ex officio*. *Emendat: XXIV.1995.343.*

**935.** Il-persuna li tidher wara l-bandu, jekk tiġi mwettqa bħala kuratur, ma jkollhiex jedd għall-ħlas tal-ispejjeż ħlief fil-każ li l-kawża tintrebaħ bl-ispejjeż.

Il-persuna mwettqa bħala kuratur m'għandhiex jedd għall-ispejjeż.

Dmirijiet tal-kuraturi.
*Sostitwit: XXIV.1995.344.*

**936.** (1) Il-kuraturi għandhom jagħmlu l-ħila tagħhom kollha għad-difiża tal-interessi li għalihom ikunu jidhru. Id-dmirijiet tal-kuraturi għandhom jinkludu dan li ġej:

(*a*) li jinvestigaw sewwa dwar il-jeddijiet tal-persuni li jirrappreżentaw u li jidentifikaw dawn il-jeddijiet;

(*b*) li jieħdu l-miżuri kollha meħtieġa biex jittutelaw il-jeddijiet imsemmija qabel;

(*ċ*) li jikkuntattjaw minnufih lill-persuna jew persuni li jkunu qed jirrappreżentaw, jekk l-indirizz ikun magħruf, u jekk mhux magħruf għandhom jagħmlu dak kollu li jistgħu jagħmlu biex isiru jafu l-indirizzi tagħhom, magħduda l-pubblikazzjoni bl-awtorità tal-qorti ta' avviż f'gazzetta tal-lokal fejn l-aħħar kien magħruf jew kienu magħrufin;

(*d*) li jgħarrfu lill-persuna jew persuni li jkunu qed jirrappreżentaw b'kull att ġudizzjarju u x'ikun fih;

(*e*) li jiksbu t-tagħrif kollu meħtieġ sabiex jiddefendu kull interess tal-persuna jew persuni li jkunu jirrappreżentaw;

(*f*) li jkomplu jittutelaw l-interessi tal-persuna jew persuni li jirrappreżentaw dwar kull ħaġa pendenti minkejja li ż-żmien tal-ħatra taħt l-artikoli 89 jew 90 jista' jkun skada; u

(*g*) li jżommu lill-qorti regolarment mgħarrfa b'kull azzjoni meħuda fit-twettiq tad-dmirijiet tagħhom.

(2) Il-kuraturi għandhom iwieġbu għal kull danni u imgħaxijiet li jista' jkun hemm minħabba t-traskuraġni tagħhom.

Dmirijiet tal-prokuratur legali maħtur bħala kuratur.

**937.** Il-prokuratur legali maħtur bħala kuratur għandu jfittex li jġib lill-avukat l-informazzjonijiet dwar kull fatt li l-avukat jitolbu, jippreżenta l-iskritturi, jidher fis-smigħ tal-kawża, u jagħti lill-avukat kull assistenza oħra meħtieġa.

Ħlas li jmiss lill-kuraturi.
*Emendat: IX.1886.115.*
*Sostitwit: XXIV.1995.345.*

**938.** Il-kuraturi maħtura mill-elenku għandhom jedd għall-ispejjeż meħtieġa magħmulin minnhom u għall-ħlas tad-drittijiet lilhom spettanti respettivament li, skont it-Tariffi fl-Iskeda A li hawn ma' dan il-Kodiċi, soltu jmisshom l-avukat u l-prokuratur legali fil-kawża:

Iżda l-qorti tista' fuq talba tal-kuratur tordna li jitħallas ammont proviżorju akkont tiegħu u bil-quddiem lill-kuratur mill-persuna li tkun qegħda titlob il-ħatra tiegħu sabiex minnu jitħallsu l-ispejjeż li l-kuratur jindika li jkun ser jagħmel:

Iżda wkoll meta l-qorti tneħħi kuratur fil-każ ta' mġieba ħażina jew negligenza skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 96, il-qorti għandha tordna li ebda drittijiet kif imsemmija qabel ma għandhom jitħallsu lill-kuratur, jew li jitħallas biss sehem speċifikat minnhom, mingħajr preġudizzju għal kull dritt ieħor li jkollha l-persuna li kien qed jirrappreżenta għal danni li tkun ġarrbet.

**939.** Meta jinħatru kuraturi sabiex jieħdu ħsieb ta' bastimenti jew ta' merkanzija, il-qorti għandha taħtar persuni esperti fl-oġġett tal-kurazija, iżda jekk wara jinqalgħu xi kawżi, il-qorti, ma' dak il-kuratur, għandha taħtar wieħed mill-avukati tal-elenku msemmi fl-artikolu 91.

Ħatra bħala kuraturi ta' persuni esperti fl-oġġett tal-kurazija.

**940.** Fil-Qorti tal-Maġistrati (Malta) u fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha inferjuri, il-ħatra ta' kuraturi *ad litem* issir fuq talba bil-fomm tal-parti, skont il-proċeduri miġjubin fl-artikoli 931, 932, u 933.

Ħatra ta' kuraturi *ad litem* fil-qrati inferjuri. *Emendat: XV.1913.165; VIII.1990.3.*

**941.** Meta, fil-każijiet imsemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan, ħadd ma jidher minrajh biex jidħol għall-kurazija, inkella, meta l-qorti jidhrilha li m'għandhiex twettaq bħala kuratur il-persuna li tkun dehret, hija għandha taħtar bħala kuratur avukat jew prokuratur legali, ukoll jekk mhux mill-elenku msemmi fl-artikolu 91.

Setgħa tal-qorti. *Emendat: IX.1886.116.*

**942.** Il-proċedura stabbilita f'dan it-Titolu għandha wkoll tiġi mħarsa fil-qorti fi grad ta' appell u fil-kawżi ta' ritrattazzjoni, meta tkun meħtieġa l-ħatra ta' kuraturi.

Proċeduri taħt dan it-Titolu dwar il-ħatra ta' kuraturi jgħoddu għall-qorti fi grad ta' appell u fir-ritrattazzjoni.

---

## Titolu XII

## FUQ ID-DEPOŻITI

**943.** (1) Id-depożiti irregolari ta' flus fil-qrati superjuri jew inferjuri jsiru b'ċedola li għandha tiġi ppreżentata fir-reġistru bil-għadd tal-flus fil-lok maħtur mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja b'avviż fil-Gazzetta tal-Gvern.

Depożiti irregolari (jiġifieri depożiti ta' flus kurrenti skont il-liġi f'Malta) . *Emendat: VIII.1903.3; XV.1913.166; A.L. 4 tal-1963. XXXI.1966.2; VIII.1990.3; XXIV.1995.357.*

(2) Kopja taċ-ċedola ta' depożitu għandha tiġi nnotifikata lill-persuni interessati kollha.

(3) Iċ-ċedola ta' depożitu għandha tkun iffirmata minn avukat jew prokuratur legali, skont il-każ:

Iżda fil-Qorti Ċivili, Prim'Awla u fil-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-kompetenza tagħha superjuri, u fil-qrati inferjuri, hija biżżejjed il-firma tal-parti li tagħmel id-depożitu.

(4) Il-Gvern iwieġeb għal dawn id-depożiti.

**944.** (1) Bla ħsara ta' fejn il-liġi tgħid xort'oħra, il-flus hekk imqiegħda ma jistgħux jiġu żbankati, kollha jew biċċa minnhom, mingħajr ma jiġu mħarsa l-kondizzjonijiet magħmulin fiċ-ċedola ta' depożitu, ħlief jekk l-iżbank isir b'esekuzzjoni ta' sentenza li tkun għaddiet f'ġudikat jew wara kunsens espress tal-persuni interessati.

Kondizzjonijiet għall-iżbank. *Emendat: IX.1886.117; XV.1913.167; XXII.2005.71.*

Meta d-depożitu jsir mill-uffiċjal esekutur.

(2) Iżda, meta d-depożitu jkun sar mill-marixxall jew minn uffiċjal esekutur ieħor illi f'idejh, fil-waqt tal-esekuzzjoni ta' mandat maħruġ bis-saħħa ta' sentenza jew ta' titolu esekuttiv ieħor, id-debitur ikun qiegħed is-somma msemmija fil-mandat, kollha jew biċċa minnha, bil-kondizzjoni li din is-somma għandha tiġi ddepożitata, il-kreditur esekutant ikun jista' jiżbanka, fuq talba tiegħu bil-miktub jew bil-fomm, kemm-il darba d-debitur, fi żmien ħmistax-il ġurnata mill-esekuzzjoni tal-mandat, ma jġibx 'il quddiem, b'rikors ġuramentat, ir-raġunijiet tiegħu li għalihom dik is-somma m'għandhiex, kollha jew biċċa minnha, tiġi żbankata mill-kreditur.

Żmien għall-oppożizzjoni tal-iżbank.

Tiġdid taż-żmien.

(3) Iż-żmien ta' ħmistax-il ġurnata hawn fuq imsemmi jista' jiġi mġedded għal ħmistax-il ġurnata oħra, għal raġuni tajba, fuq talba tad-debitur b'rikors.

Dmirijiet tar-reġistratur dwar żbank ta' flus.
*Miżjud: IX.1886.118. Sostitwit: XXIV.1995.346. Emendat: II.1996.78.*

**945.** (1) Meta depożitu jiġi żbankat, kollu jew biċċa minnu, b'akkont jew b'saldu ta' kreditu li jkun ġej minn sentenza, jew minn att pubbliku ieħor, ir-reġistratur għandu, fuq talba u bi spejjeż ta' kull min ikollu interess jagħmel nota ta' dak l-iżbank fil-ġenb tas-sentenza, u jibgħat nota ta' dak l-iżbank lin-nutar jew uffiċjal ieħor li jkun irċieva l-att ta' dak il-kreditu jew li tiegħu jkun il-konservatur.

Tnaqqis u tħassir ta' jeddijiet ta' preferenza leġittimi.

(2) Meta il-kreditu msemmi fis-subartikolu (1) huwa mqiegħed fiż-żgur minn xi wieħed mill-jeddijiet ta' preferenza imsemmija fl-artikolu 1996 tal-Kodiċi Ċivlli, kull parti li jkollha interess tista' ġġib fis-seħħ it-tnaqqis jew it-tħassir tar-reġistrazzjoni relattiva bil-mod provdut fl-artikoli 2065 u 2066 tal-Kodiċi imsemmi qabel. In-nota relattiva għandha tiġi ffirmata minn min ikun jeħtieġ li din tiġi reġistrata jew minn avukat, nutar jew prokuratur legali.

X'inhu aktar meħtieġ għar-reġistrazzjoni.

(3) Ikun meħtieġ qabel ma ssir ir-reġistrazzjoni li tintehmeż man-nota ta' tnaqqis jew tħassir kopja awtentikata tan-nota ta' żbank imsemmija fis-subartikolu (1).

Pretensjoni dwar depożitu għandha s-saħħa ta' sekwestru.
*Emendat: XV.1913.168; XXIV.1995.347; XXII.2005.72.*

**946.** (1) Meta tinġieb 'il quddiem pretensjoni b'rikors ġuramentat dwar depożitu li jkun jeżisti f'waħda mill-qrati, ir-reġistratur għandu, fuq talba tal-parti, jagħmel nota tagħha fuq iċ-ċedola ta' depożitu, u dik il-pretensjoni, fuq dik it-talba, ikollha saħħa ta' sekwestru sakemm id-deċiżjoni fuq dik il-pretensjoni ma tgħaddix f'ġudikat, bla ħsara tad-dispożizzjonijiet dwar l-esekuzzjoni tas-sentenzi appellati.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) jgħoddu wkoll fil-każ li l-pretensjoni fuq id-depożitu tinġieb b'rikors, kemm-il darba r-rikorrent jagħmel talba lir-reġistratur sabiex jagħmel nota ta' dak ir-rikors fuq iċ-ċedola ta' depożitu.

(3) It-talba msemmija f'dan l-artikolu ssir b'nota.

Depożitu magħmul b'ċedola ta' rkupru konvenzjonali li jista' jiġi meħud lura.
*Emendat: II.1940.14; IV.1961.12.*

**947.** Id-depożiti magħmulin b'ċedola ta' rkupru konvenzjonali, jistgħu, wara rinunzja għall-jedd tal-irkupru konvenzjonali, jiġu meħudin lura mid-depożitant, mingħajr ma jkun meħtieġ il-kunsens tal-parti li kontra tagħha kien intalab il-jedd tal-irkupru konvenzjonali, ukoll jekk din il-parti tkun laħqet ġiet innotifikata bid-depożitu, basta li ma tkunx iddikjarat b'att ġudizzjarju, li

taċċetta l-irkupru konvenzjonali.

Depożiti ta' ħwejjeġ oħra barra minn flus kuntanti. *Emendat: XV.1913.169.*

**948.** (1) Id-depożiti li ma jkunux ta' flus kuntanti jsiru bil-mod li jingħad fl-artikolu 943 iżda għandhom jiġu mfissra ħaġa ħaġa fiċ-ċedola.

(2) Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 951, dawn id-depożiti jibqgħu taħt il-kustodja tar-reġistratur.

(3) L-istess regola għandha tiġi mħarsa jekk id-depożitu jsir mill-marixxall b'esekuzzjoni ta' mandat tal-qorti.

Regoli dwar il-lok ta' depożiti ta' ħwejjeġ oħra barra minn flus kuntanti. *Emendat: IV.1862.20; XV.1913.170; A.L. 4 tal-1963; XXXI.1966.2.*

**949.** (1) Il-qrati jistgħu jagħmlu regoli speċjali dwar il-lok li fih għandhom jitqiegħdu d-depożiti msemmijin fl-aħħar artikolu qabel dan, u dwar l-irfigħ kif imiss tal-ħwejjeġ iddepożitati.

(2) Meta l-ħwejjeġ maqbuda jkunu hekk kbar jew hekk numerużi illi jieħdu ħafna wisa', inkella, jekk ma jkunx hemm iżjed post fil-lok maħtur mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, id-depożitant għandu, bi spejjeż tiegħu, jaħseb għal lok ieħor li jkun jogħġob lir-reġistratur, bla ħsara tal-jedd, f'kull każ bħal dan, jekk ikun hemm, li jieħu lura dawk l-ispejjeż, mingħand il-parti li favur tagħha jkun sar id-depożitu, jew mingħand oħrajn li jkollhom interess.

Depożiti ta' ħwejjeġ oħra barra minn flus kuntanti, li għandhom jittieħdu lura f'xi każijiet. *Emendat: VIII.1901.1; XV.1913.171.*

**950.** (1) Jekk il-partijiet interessati fid-depożiti msemmijin fl-artikolu 948, jonqsu li jagħmlu l-atti meħtieġa sabiex jiġi dispost mill-ħwejjeġ iddepożitati, il-qorti tista' wara għaxar snin minn dak in-nhar tad-depożitu, jekk dan ikun ta' ġjoji jew ta' oġġetti ta' metall prezzjuż, inkella, wara tliet snin, jekk ikun ta' ħwejjeġ oħra, fuq rikors tar-reġistratur, tordna li, dawk li jkollhom interess u li jkunu msemmijin fiċ-ċedola jiġu msejħa b'ittra mir-reġistratur, sabiex, fiż-żmien li l-qorti jidhrilha xieraq li għandha tagħti, huma jagħmlu l-atti meħtieġa; u l-qorti tista', jekk huma jonqsu li jagħmlu dawn l-atti, tordna li l-ħwejjeġ jiġu meħuda lura minn sidhom, inkella li jiġu mibjugħin f'irkant fil-qorti; f'dan l-aħħar każ, il-prezz tal-bejgħ għandu jiġi mqiegħed il-qorti.

(2) Il-prezz hekk imqiegħed jitqies, għall-finijiet kollha tal-liġi, bħallikieku huwa l-ħaġa nfisha li tkun ġiet mibjugħa.

(3) Is-sejħa msemmija fis-subartikolu (1), meta ma tistax issir xort'oħra, tista' ssir b'mezz ta' avviż pubbliku li għandu jitwaħħal fid-daħla tal-edifizzju fejn il-qorti toqgħod, u maħruġ f'gazzetta waħda jew iżjed, li waħda minnhom għandha fil-każijiet kollha tkun il-Gazzetta tal-Gvern.

Depożiti regolari (Jiġifieri: depożiti ta' flus mhux kurrenti skont il-liġi f'Malta, ta' oġġetti tad-deheb jew tal-fidda, eċċ.). *Emendat: XV.1885.1; IX.1886.119; A.L. 4 tal-1963; XXXI.1966.2.*

**951.** (1) Id-depożiti regolari ta' flus mhux kurrenti skont il-liġi f'Malta, ta' oġġetti tad-deheb jew tal-fidda, ta' ġawhar jew ġjoji, għandhom isiru fil-lok maħtur mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja b'avviż fil-Gazzetta tal-Gvern; u l-Gvern iwieġeb għal dawn id-depożiti bħal kull persuna oħra li f'idejha jsir depożitu regolari.

Tisrif ta' flus stranġieri fi flus kurrenti skont il-liġi.

(2) Meta dawn id-depożiti regolari jkunu ta' flus mhux kurrenti skont il-liġi f'Malta, dawn il-flus, egħluq iż-żmien ta' erba' xhur minn dak in-nhar tad-depożitu għandhom jiġu, mill-uffiċjal li jkollu l-kustodja tagħhom, imsarrfa fi flus kurrenti skont il-liġi, bil-kambju tal-ġurnata fiż-żmien ta' dak it-tisrif, u għandhom jiġu ittrasferuti fil-lok maħtur għad-depożiti irregolari; u għall-finijiet kollha tal-liġi, jitqiesu bħala depożiti irregolari mill-ġurnata li jiġu hekk imsarrfa u ittrasferuti fil-lok hawn fuq imsemmi.

Dmirijiet tar-reġistratur.

(3) Hekk kif isir dak it-tisrif tal-flus u t-trasferiment tagħhom fil-lok hawn fuq imsemmi, l-uffiċjal li jkun għamel dan, għandu jagħti avviż bil-miktub lir-reġistratur li jkun irċieva ċ-ċedola ta' depożitu tagħhom; u r-reġistratur għandu, fil-ġenb ta' dik iċ-ċedola, iniżżel nota ta' dak it-tisrif u trasferiment, u jsemmi s-somma li t-tisrif ikun ġieb.

---

## Titolu XIII

### FUQ IL-BENEFIĊĊJU TAĊ-*CESSIO BONORUM*

*L-artikoli 952 sa 959 ġew imħassrin bl-Att XXIV.1995.348.*

---

## Titolu XIV

### FUQ L-INTERVENT U SEJĦA TA' PERSUNA F'KAWŻA

Intervent f'kawża *in statu et terminis.*

**960.** Kull min juri b'sodisfazzjon tal-qorti li huwa għandu interess f'kawża li tkun miexja bejn partijiet oħra, jista' fuq rikors, jiġi mdaħħal *in statu et terminis*, bħala parti fil-kawża, f'kull waqt tagħha, sew fil-qorti tal-ewwel grad kemm fil-qorti fi grad ta' appell; iżda dan l-intervent fil-kawża ma jwaqqafx il-proċeduri tagħha.

Sejħa ta' terza persuna fil-kawża.

**961.** Tista' wkoll terza persuna, b'digriet tal-qorti, f'kull waqt tal-kawża qabel is-sentenza, tiġi msejħa f'kawża miexja bejn partijiet oħra fil-qorti tal-ewwel grad, sew fuq talba ta' waħda mill-partijiet kemm ukoll mingħajr dik it-talba.

Effetti tas-sejħa tat-terza persuna fil-kawża. *Emendat: XIII.1964.23; XXIV.1995. 349; XXII.2005.73.*

**962.** It-terza persuna msejħa fil-kawża għandha tiġi nnotifikata bir-rikors, ġuramentat jew le, u, għall-finijiet kollha, titqies bħala kull konvenut ieħor; u bħala tali għandha l-jedd li tippreżenta kull skrittura, li tagħti kull eċċezzjoni, u li tinqeda b'kull benefiċċju ieħor illi l-liġi tagħti lill-konvenut; u tista', skont iċ-ċirkostanzi, tiġi meħlusa jew ikkundannata, daqs li kieku mill-ewwel il-kawża kienet proposta kontra tagħha.

---

## Titolu XV

## FUQ ID-DEŻERZJONI TAL-KAWŻI

Eġħluq tal-proċedura bil-miktub. *Emendat: IX.1886.120; XXXI.1934.81; XXIV.1995.350; IV.1996.13; XXII.2005.74; VIII.2007.29.*

**963.** (1) Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (3) u tal-artikoli 416 u 420, il-proċedura bil-miktub, f'kull kawża, għandha tiġi magħluqa, fil-qorti tal-ewwel grad, fiż-żmien perentorju ta' sitt xhur, u, fil-qorti fi grad ta' appell, fiż-żmien perentorju ta' sena.

Minn meta jibda għaddej iż-żmien fil-qorti tal-ewwel grad u fil-qorti fi grad ta' appell.

(2) Fil-qorti tal-ewwel grad, iż-żmien jibda għaddej minn dak in-nhar tal-preżentata tar-rikors ġuramentat, u, fil-qorti fi grad ta' appell, minn dak in-nhar tal-preżentata tar-rikors tal-appell għat-tħassir jew tibdil tas-sentenza appellata.

Setgħa tal-qorti.

(3) Jekk, ukoll jekk ikunu għaddew iż-żminijiet perentorji msemmijin fis-subartikolu (1), jinsab li l-proċeduri bil-miktub f'kawża m'humiex magħluqa, il-qorti għandha għal darba waħda biss tagħti dawk l-ordnijiet li jidhrilha xierqa sabiex l-istess proċeduri jingħalqu kemm jista' jkun malajr u sabiex jiġi evitat illi l-kawża tmur deżerta minħabba f'xi nuqqas ta' notifika jew minħabba f'xi nuqqas ta' twettiq ta' xi proċedura jew formalità.

(3A) Id-deżerzjoni ta' kawża għandha tiġi dikjarata b'digriet mogħti fil-qorti bil-miftuħ jekk, wara li jkunu ngħataw l-ordnijiet imsemmijin fis-subartikolu (3), il-proċeduri bil-miktub jibqgħu ma jingħalqux.

Il-proċedura bil-miktub titqies magħluqa jekk il-parti li ma tkunx ġiet innotifikata b'att tidher fis-smigħ tal-kawża.

(4) B'dak kollu li hu miġjub fis-subartikolu (3), il-proċeduri bil-miktub għandhom jitqiesu magħluqa kemm-il darba l-parti, li ma tkunx ġiet innotifikata b'att meħtieġ għall-eġħluq tal-proċess, tidher waqt is-smigħ tal-kawża u ma tagħtix l-eċċezzjoni li l-proċeduri bil-miktub ma ġewx magħluqa u tgħaddi jew xjentement tħalli lil ħaddieħor jgħaddi għal atti oħra bla ma tagħti dik l-eċċezzjoni.

Jekk il-proċeduri bil-miktub ma jiġux magħluqa il-kawża titqies deżerta.

(5) Bla ħsara tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 732(2), kawża, li l-proċeduri bil-miktub tagħha ma jiġux magħluqa, minkejja l-ordnijiet mogħtija mill-Qorti skont is-subartikolu (3), fiż-żmien hawn fuq imsemmi:

(*a*) meta l-kawża tkun quddiem qorti tal-ewwel grad, din għandha titqies bħala kawża li tkun tqegħdet fuq il-lista ta' kawżi għas-smigħ u li sussegwentement b'ordni tal-qorti, tkun tħalliet għal data mhux speċifikata, u d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 964 sa 967 għandhom ikunu japplikaw għaliha; u

(*b*) meta l-kawża tkun quddiem qorti tat-tieni grad, din għandha titqies bħala kawża deżerta.

Effetti tad-deżerzjoni.

(6) Bid-deżerzjoni ta' kawża fil-qorti tal-ewwel grad il-proċediment jispiċċa iżda ma jispiċċax il-jedd għall-azzjoni. Fil-qorti fi grad ta' appell, bid-deżerzjoni jispiċċa l-appell, u s-sentenza appellata ssir ġudikat.

Kawżi mħollijin *sine die* jew xort'oħra mwaqqfa. *Emendat: XI.1859.40; IX.1886.120; XV.1913.173; XIII.1964.24. Sostitwit: LII.1981.3. Emendat: VIII.1990.3; XXIV.1995.351. Sostitwit: XXXI.2002.188. Emendat: XXXII.2021.12.*

**964.** (1) Kull kawża li jkun hemm f'qorti ta' ġurisdizzjoni ċivili li, wara li tkun ġiet mressqa għas-smigħ, tiġi, b'ordni tal-qorti, differita *sine die* jew xort'oħra sospiża għandha titqies bħala deżerta sakemm ma tiġix appuntata mill-ġdid mill-qorti fiż-żmien perentorju ta' tliet (3) xhur minn meta tkun hekk ġiet differita jew sospiża jew ikun ġie ppreżentat fil-qorti rikors, f'dak il-perjodu, biex tiġi appuntata mill-ġdid:

Iżda meta l-kawża tkun ġiet sospiża sakemm tiġi deċiża kawża oħra, iż-żmien jibda għaddej mid-data meta din is-sentenza tkun mogħtija.

(2) Kawża tiġi appuntata mill-ġdid jew mill-qorti fuq il-mozzjoni tagħha stess jew wara rikors ta' waħda mill-partijiet.

Meta l-kawżi jitqiesu deżerti. *Emendat: IX.1886.120. Sostitwit: LII.1981.4. Emendat: XXIV.1995.352.*

**965.** *Mħassar bl-Att XXXI.2002.189.*

Setgħa tal-qorti li ġġedded iż-żmien. It-tiġdid taż-żmien jintalab b'ċitazzjoni. *Emendat: XI.1859.41; IX.1886.120; LII.1981.5.*

**966.** *Mħassar bl-Att XXXI.2002.189.*

Jum li fih tiġri d-deżerzjoni. *Emendat: IX.1886.120; XXXI.2002.190.*

**967.** Id-deżerzjoni, taħt l-artikoli 963 u 964, titqies li ġrat fil-jum li fih jagħlaq iż-żmien stabbilit f'dawk l-artikoli; u r-reġistratur jista' jitlob minn dak in-nhar il-ħlas tad-drittijiet li jmissu lir-reġistru skont it-Tariffa A fl-Iskeda A li hawn ma' dan il-Kodiċi.

---

## Titolu XVI

### FUQ L-ARBITRAĠĠ

Arbitraġġ. *Emendat: IX.1886.121. Sostitwit: II.1996.78. Emendat: A.L. 218 tal-2012; XXIII.2017.27.* Kap. 387.

**968.** (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), każ li jkun jirrigwarda kwistjoni li fuqha jkun hemm tilwima li tkun inġiebet quddiem qorti ta' kompetenza ċivili f'Malta tista' fuq talba tal-partijiet kollha titqiegħed għal deċiżjoni b'arbitraġġ, bis-saħħa tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Arbitraġġ, u d-dispożizzjonijiet ta' dak l-Att għandhom ikunu japplikaw għal dak il-każ.

(2) Kull meta tilwima titqiegħed għall-arbitraġġ u din tkun tolqot kwistjonijiet ta' stat persunali inklużi dawk li għandhom x'jaqsmu mal-firda tal-miżżewġin, mad-divorzju jew l-annullament taż-żwieġ tagħhom, jew il-każ ikun dwar ħwejjeġ jew jeddijiet li ma jkunux jistgħu jikkostitwixxu l-meritu ta' kuntratt, sew b'mod assolut jew fin-nuqqas ta' formalitajiet meħtieġa bil-liġi, dik is-

sottomissjoni tkun nulla.

**969.** Hu null l-att ta' arbitraġġ magħmul minn amministratur, jew minn kull min ma jistax jiddisponi liberament mill-ħaġa li fuqha tkun il-kwistjoni.

Nullità ta' att ta' arbitraġġ.
*Miżjud: IX.1886.121.*

**970.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Forma tal-att ta' arbitraġġ.
*Miżjud: IX.1886.121.*
*Emendat: XV.1913.174.*
*Sostitwit: XV.1983.13.*
*Emendat: XXIV.1995.353.*

**971.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Xhieda għandhom jinstamgħu mill-arbitri.
*Miżjud: IX.1886.121.*
*Sostitwit: XV.1983.14.*

**972.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Il-persuni taħt tutela jew kurazija ma jistgħux jagħmluha ta' arbitri.
*Emendat: XLVI.1973.108.*

**973.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

**974.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Żmien li fih idum iseħħ l-att tal-arbitraġġ.

**975.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Tiġdid taż-żmien tal-arbitraġġ.
*Emendat: XV.1913.175.*

**976.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Setgħa tal-partijiet li jġiegħlu lill-arbitri li jiddikjaraw fi żmien stabbilit jekk aċċettawx il-ħatra.

**977.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

L-aċċettazzjoni tal-arbitri għandha ssir bil-miktub.
*Emendat: IX.1886.122; XV.1983.15.*

**978.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

L-arbitru li jirrifjuta li jaqdi l-inkarigu mingħajr raġuni tajba jwieġeb għad-danni.

**979.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Il-partijiet jistgħu f'xi każijiet, jarġgħu lura mill-att ta' arbitraġġ.

It-talba tal-parti biex tarġa lura mill-att ta' arbitraġġ issir b'ċitazzjoni.

**980.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Formalitajiet u żminijiet li għandhom jitħarsu fit-tmexxija tal-arbitraġġ.

**981.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

L-arbitri għandhom jiddeċidu skont ir-regoli tal-liġi.
*Emendat: IX.1886.123.*

**982.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Avviż lill-partijiet tal-pubblikazzjoni tad-deċiżjoni tal-arbitri.
*Miżjud: IX.1886.123.*

**983.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Id-deċiżjoni tal-arbitri tittieħed bil-maġġoranza tal-voti. X'għandu jkun fiha.
*Miżjud: IX.1886.123.*

**984.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Depożitu tal-oriġinal tad-deċiżjoni tal-arbitri, eċċ.
*Miżjud: IX.1886.123.*

**985.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Tħassir jew nullità tad-deċiżjoni tal-arbitri.
*Emendat: IX.1886.124; XV.1983.16.*

**986.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

Meta l-arbitraġġ ma jibqax iseħħ.
*Emendat: IX.1886.126.*

**987.** *Imħassar bl-Att II.1996.78.*

---

## Titolu XVII

### FUQ IR-RISPETT LI GĦANDU JINĠIEB LILL-QORTI

Il-bon-ordni tas-seduta.
*Emendat: XV.1913.176; A.L. 148 tal-1975.*

**988.** (1) Imiss lill-imħallfin u lill-maġistrati rispettivament li jġiegħlu li jinżamm il-bon-ordni waqt is-seduti tal-qrati li fihom joqogħdu.

Il-bon-ordni ġewwa l-edifizzju tal-qrati.

(2) Imiss ukoll lill-imħallfin u lill-maġistrati rispettivament illi jipprovdu għall-manteniment tal-bon-ordni u tad-dekor ġewwa l-edifizzju tal-qrati li fihom joqogħdu.

Imġieba mhux xierqa *in facie curiae.*

**989.** Ħadd ma jista' f'seduta tal-qorti, jagħmel esklamazzjonijiet ta' approvazzjoni jew ta' diżapprovazzjoni, jew

b' xi mod ieħor ifixkel l-attenzjoni tal-qorti.

**990.** F'każ ta' mġieba ħażina taħt l-aħħar artikolu qabel dan, l-imħallef jew maġistrat li lilu jmiss li jġiegħel li jinżamm il-bon ordni waqt is-seduti bil-miftuħ tal-qorti, skont l-artikolu 988, jista' jikkundanna lill-kontravventur - Piena lill-kontravventur. *Emendat: XII.1978.7.*

(*a*) biċ-ċanfir;

(*b*) bit-tkeċċija mill-qorti;

(*ċ*) bl-arrest għal mhux aktar minn erbgħa u għoxrin siegħa f'lok ġewwa l-edifizju fejn il-qorti toqgħod;

(*d*) bl-ammenda jew bil-multa msemmija fil-Kodiċi Kriminali. Kap. 9.

**991.** L-imħallef jew maġistrat imsemmi fl-artikolu 988 jista' jikkundanna minnufih għall-piena tal-ammenda, tal-multa, jew tad-detenzjoni skont il-Kodiċi Kriminali kull min, bi kliem jew eġħmil mhux xieraq waqt is-seduta, jagħmel xi att ta' disprezz tal-qorti, jew jinsulta lil xi persuna oħra. Piena għal kliem jew eġħmil mhux xieraq jew għal insulti *in facie curiae.* Kap. 9.

**992.** Meta xi att bħal hawn fuq imsemmi jkun jikkostitwixxi reat li jaqa' taħt id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, l-imħallef jew maġistrat jista' jordna l-arrest tal-ħati, jagħmel proċess verbal tal-fatt, u jibgħat lill-arrestat quddiem il-Qorti tal-Maġistrati għall-proċeduri meħtieġa skont il-liġi. Jekk l-att ikun jikkostitwixxi reat kriminali. Kap. 9.

**993.** L-avukat, il-prokuratur legali, jew uffiċjal ieħor tal-qorti, illi jagħmel xi wieħed mill-atti msemmijin fl-artikolu 991, jew 994, jista', fil-każijiet gravi, jiġi wkoll ikkundannat minnufih mill-imħallef jew maġistrat għall-interdizzjoni mill-eżerċizzju tal-professjoni jew kariga tiegħu għal żmien ta' mhux iżjed minn xahar. Meta l-att ta' disprezz isir minn avukat, eċċ. *Emendat: XII.1978.8.*

**994.** (1) Ħadd ma jista' juża f'xi skrittura jew waqt is-smigħ tal-kawża xi kliem inġurjuż jew offensiv jew xi kliem li jkun xorta oħra oġġezzjonabbli, kemm-il darba dak il-kliem ma jkunx meħtieġ għall-finijiet li għalihom l-iskrittura tkun maħsuba skont il-liġi jew għall-kawża li fiha jintuża, u ħadd ma jista' mingħajr il-permess minn qabel tal-qorti, jipproduċi xi dokument li jkun fih xi kliem bħal dak. Użu ta' kliem, eċċ. projbit. *Sostitwit: XII.1978.9; XI.1980.5.*

(2) Kull persuna li tikser xi waħda mid-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu jew li tippreżenta jew tipproduċi jew li tipprova tippreżenta jew tipproduċi xi skrittura jew dokument li jkun fih kliem ipprojbit b'dan l-artikolu, u kull persuna li tkun iffirmat xi skrittura bħal dik, tkun ħatja ta' disprezz tal-qorti u l-qorti għandha tikkundannaha għall-piena taċ-ċanfir jew ta' ammenda jew multa jew ta' detenzjoni skont il-Kodiċi Kriminali. Kap. 9.

(3) Meta minkejja d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 184 tkun ġiet ippreżentata skrittura jew ikun ġie prodott dokument li jkun fihom kliem ipprojbit b'dan l-artikolu, il-qorti għandha, *ex officio* jew fuq talba tal-parti offiża, tordna li l-iskrittura kollha jew id-dokument kollu jiġu sfilzati mir-reġistru tal-qorti jew mill-proċess, u l-iskrittura jew id-dokument jitqiesu għall-finijiet kollha bħallikieku qatt ma ġew ippreżentati jew prodotti.

(4) Meta jkun jista' jiġi muri lill-qorti li l-ksur tad-dispożizzjonijiet ikun ta' xorta ħafifa u ma jkunx sar bir-rieda u jkun jista' jiġi rrimedjat b'mod xieraq billi l-kliem ipprojbit jitħassru, il-qorti tista', minflok li tapplika d-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, tordna li l-imsemmi kliem jinqata' barra.

Piena għal inġurji lill-uffiċjali tal-qorti.

**995.** L-uffiċjali, il-periti jew uffiċjali oħra tal-qorti, illi jiġu inġurjati waqt l-esekuzzjoni ta' mandati, jew waqt il-qadi tad-dmirijiet tagħhom, għandhom jagħmlu rapport tal-fatt lill-imħallef jew maġistrat, u l-ħati jista' jiġi mill-imħallef jew maġistrat ikkundannat għall-ammenda, għall-multa, jew għad-detenzjoni, bla ħsara ta' kull piena oħra li tista' tiġi mogħtija mill-qorti kompetenti, u li għaliha l-ħati jkun suġġett jekk il-fatt ikun jikkostitwixxi reat iżjed gravi, skont il-liġi.

Eċċess mill-avukati, eċċ. *Emendat: XV.1913.177; II.1947.4,5; VIII.1981.9.* Imġieba ħażina lejn avukati, eċċ.

**996.** L-imħallef jew il-maġistrat għandu jrażżan kull eċċess li jsir minn avukat, prokuratur legali, jew uffiċjal ieħor, fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu; l-imħallef jew il-maġistrat għandu wkoll jagħti lill-avukat, prokuratur legali jew uffiċjal ieħor il-libertà kollha fil-qadi tad-dmirijiet tiegħu sakemm hija tkun kompatibbli mal-liġi, u għandu jikkundanna *ex officio* bil-pieni msemmija fl-artikoli 990 u 991, skont iċ-ċirkostanzi, kull imġieba ħażina li quddiemu ssir lill-avukat, prokuratur legali jew uffiċjal ieħor, fil-waqt li jkun jaqdi d-dmirijiet tiegħu.

Disprezz lejn l-awtorità tal-qorti. *Sostitwit: XXXI.2002.191. Emendat: A.L. 407 tal-2007.*

**997.** (1) Fi proċedimenti istitwiti għal xi att jew ommissjoni li tammonta għal disprezz lejn l-awtorità tal-qorti, il-ħati jista', mal-kundanna, jiġi kkundannat għal priġunerija għal żmien sa xahar jew għal multa ta' mhux inqas minn mitejn u tnejn u tletin euro u erbgħa u disgħin ċenteżmu (232.94) iżda mhux iktar minn elfejn tliet mija u disgħa u għoxrin euro u sebgħa u tletin ċenteżmu (2,329.37) jew għall-multa u l-priġunerija flimkien.

(2) Il-qorti tista', ukoll jekk tkun tat xi piena lil min jagħmel ir-reat, tordnalu t-tneħħija ta' kull diżordni jew inkonvenjent li bih ikun sar ir-reat fi żmien biżżejjed għal dan il-għan iżda f'ebda każ iktar minn tliet xhur mid-data tas-sentenza, li tiġi stabbilita mill-qorti; u jekk min jagħmel ir-reat jonqos milli jħares xi ordni bħal dak fiż-żmien hekk stabbilit, hu jeħel penali ta' ammenda ta' mhux inqas minn tlieta u għoxrin euro u disgħa u għoxrin ċenteżmu (23.29) u mhux iktar minn mija u sittax-il euro u sebgħa u erbgħin ċenteżmu (116.47) kif il-qorti tistabbilixxi, għal kull ġurnata li matulha jkompli n-nuqqas wara li jgħaddi ż-żmien imsemmi.

Mandat ta' skorta jew ta' arrest tal-ħati.

**998.** Meta, fil-każijiet imsemmijin f'dan it-Titolu, l-akkużat, imħarrek bl-ordni tal-imħallef jew maġistrat, ma jidhirx, l-istess imħallef jew maġistrat jista' jġiegħlu jidher biex iwieġeb għall-akkuża, bil-mezz ta' mandat ta' skorta jew ta' arrest.

Lok ta' kustodja għal nies ikkundannati għad-detenzjoni.

**999.** L-ikkundannati għad-detenzjoni mill-imħallef jew maġistrat, jiġu miżmuma fil-ħabs li jkun hemm ġewwa l-edifizzji tal-qorti, jew fil-ħabs maħtur mil-liġi għall-kustodja ta' persuni kkundannati għal dik il-piena minn qorti ta' ġurisdizzjoni kriminali.

**1000.** Il-qorti tista' tbiddel jew taħfer il-piena mogħtija minnha.

Il-qorti tista' tbiddel jew taħfer il-piena.
*Emendat: XXIV.1995.354.*

**1001.** L-ammendi u l-multi jmorru favur il-Gvern ta' Malta.

L-ammendi u l-multi jmorru favur il-Gvern.
*Emendat: XII.1978.10.*

**1002.** Meta l-ammenda jew il-multa ma titħallasx, l-ikkundannat jiskonta l-piena f'detenzjoni jew fi priġunerija, bħal kif jingħad fil-Kodiċi Kriminali.

Meta piena ta' flus tiġi skuntata f'detenzjoni jew priġunerija.
Kap. 9.

**1003.** (1) Mis-sentenzi mogħtija taħt l-artikoli 990 jew 991 ma hemmx appell, u dawk is-sentenzi jistgħu jiġu esegwiti minnufih.

M'hemmx appell minn sentenzi mogħtija għal disprezz *in facie curiae.*
*Emendat: XV.1913.178; XIII.1964.25.*

(2) Fil-każijiet l-oħra kollha, mis-sentenzi mogħtija taħt dan it-Titolu, minn qorti, li ma tkunx il-Qorti tal-Appell jew il-Qorti Kostituzzjonali, jista' jsir appell lill-Qorti tal-Appell. Dak l-appell għandu jsir b'rikors, li għandu jiġi ppreżentat fi żmien jumejn minn dak in-nhar tas-sentenza.

Jedd ta' appell f'każijiet oħra.

(3) L-appell iwaqqaf l-esekuzzjoni tas-sentenza.

L-appell iwaqqaf l-esekuzzjoni tas-sentenza.

(4) Is-sentenzi mogħtija taħt dan it-Titolu ma jagħmlux parti mill-atti tal-kawża, li matul is-smigħ tagħha dawk is-sentenzi jkunu ġew mogħtija.

Is-sentenza ma tagħmilx parti mill-proċess.

**1003A.** Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan it-Titolu, f'kull proċediment għal disprezz lejn l-awtorità tal-qorti, ir-Reġistratur għandu jibda, kif jiġi ordnat mill-Qorti, il-proċedimenti meħtieġa u għall-finijiet u effetti kollha tal-liġi huwa għandu jitqies bħala l-attur.

Ir-Reġistratur jitqies bħala attur fi proċedimenti għal disprezz.
*Miżjud: XXIV.1995.355.*
*Emendat: IV.1996.14.*

---

## Titolu XVIII

### FUQ L-ISPEJJEŻ ĠUDIZZJARJI

**1004.** (1) L-ispejjeż għandhom jiġu ntaxxati u mħallsa skont it-Tariffi fl-Iskeda A li tinsab ma' dan il-Kodiċi u skont regolamenti magħmula mill-Ministru responsabbli għal ġustizzja taħt dan l-artikolu.

Taxxa tal-ispejjeż ġudizzjarji.
*Emendat: IV.1865.4; XV.1913.179; A.L. 4 tal-1963; XXXI.1966.2.*
*Sostitwit: XXXI.1980.8.*

(2) Regolamenti magħmula mill-Ministru taħt dan l-artikolu jistgħu -

(*a*) jemendaw, iżidu ma', jirrevokaw jew jissostitwixxu t-Tariffi kollha jew uħud mit-Tariffi fl-imsemmija Skeda A;

(*b*) jipprovdu dwar il-ħlas ta' spejjeż u b'mod partikolari iżda mingħajr ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ntqal qabel -

(i) jiżguraw li dawn jitħallsu meta jkunu dovuti;

(ii) jinħtieġu l-ħlas jew id-depożitu ta' xi spejjeż bħal dawk jew xi parti minnhom, skont kif preskritt bir-regolamenti; u

(iii) jipprovdu għal dawk il-konsegwenzi, effetti u penalitajiet dwar xi nuqqas li jitħallsu l-ispejjeż jew xort'oħra nuqqas li jitħarsu r-regolamenti, kif preskritt fihom.

Il-prokuratur tal-parti assenti, iwieġeb għall-ħlas tad-drittijiet tar-reġistru u tal-ispejjeż.

**1005.** (1) Meta l-parti kkundannata għal-ħlas tad-drittijiet tar-reġistru, jew għall-ħlas tal-ispejjeż tal-parti l-oħra, tkun, fiż-żmien tas-sentenza, rappreżentata fil-kawża, minħabba li tkun nieqsa minn Malta, minn mandatarju maħtur minnha, ir-reġistratur u dik il-parti l-oħra jistgħu jitolbu l-ħlas ta' dawk id-drittijiet jew spejjeż, mingħand il-mandatarju hawn fuq imsemmi, daqs li kieku dak il-mandatarju kien ġie hu nnifsu u *in solidum* flimkien mal-persuna li ħatritu, ikkundannat għall-ħlas ta' dawk id-drittijiet jew ta' dawk l-ispejjeż.

(2) Ir-reġistratur u l-parti li jkollha tieħu l-ispejjeż jistgħu jeżerċitaw il-jedd mogħti lilhom bħal ma jingħad hawn fuq, għalkemm il-persuna li tkun ħatret il-mandatarju fuq imsemmi tkun tinsab f'Malta, sew qabel jew fiż-żmien li jintalab il-ħlas ta' dawk id-drittijiet jew spejjeż.

Meta r-reġistratur jista' jitlob id-drittijiet tar-reġistru mingħand il-konvenut. *Miżjud: XV.1913.180.*

**1006.** Meta konvenut ikun tellief fl-ispejjeż tal-kawża, inkella jkun ikkundannat iħallas kull biċċa li tkun, mid-drittijiet li jmissu lir-reġistru, ir-reġistratur jista' jaġixxi, direttament u *in solidum*, kontra tiegħu, għall-ħlas ta' dawk id-drittijiet, kollha jew ta' biċċa minnhom, skont f'kemm il-konvenut ikun tellief.

---

## Titolu XIX

### FUQ IL-FORMULI

Formuli. *Emendat: XXVII.1979.21.*

**1007.** (1) Fil-qrati superjuri, l-atti kollha għandhom jiġu magħmula skont il-formuli miġjuba fl-Iskeda B li hemm ma' dan il-Kodiċi.

(2) Fil-qrati inferjuri, għandhom jitħarsu, sakemm jistgħu jgħoddu għalihom, il-formuli tal-qrati superjuri, billi jsir fihom dawk il-korrezzjonijiet jew tibdil li jagħmilhom jaqblu għall-qrati inferjuri.

(3) Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' b'regolamenti jemenda, jissostitwixxi jew iżid mal-formuli li jinsabu fl-Iskeda B li hemm ma' dan il-Kodiċi.

**1008.** Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 1009, meta, taħt dan il-Kodiċi, att għandu jsir mill-parti interessata skont il-formula stabbilita, dik il-formula għandha tiġi mogħtija mir-reġistratur, jew uffiċjal ieħor maħtur mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja, bi ħlas ta' dritt li jkun miġjub fuqha stess.

Xiri ta' formuli. *Miżjud: XV.1913.181. Emendat: A.L. 4 tal-1963; XXXI.1966.2; IV.1996.15.*

---

DISPOSIZZJONIJIET TA' TĦASSIR

**1009.** Kull użu jew drawwa kuntrarja jew mhux kompatibbli mad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi m'għandux ikollhom effett.

Kull użu kuntrarju m'għandux ikollu effett.

**1009A.** Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' jagħmel regolamenti li jipprovdu għal jew jippermettu -

Proċeduri b'mezzi elettroniċi. *Miżjud: XXIV.1995.356.*

(i) egħmil ta' atti ġudizzjarji permezz ta' tagħmir elettroniku,

(ii) it-trasmissjoni u n-notifika permezz ta' mezzi elettroniċi,

dwar atti ġudizzjarji, proċedimenti tal-qorti, dokumentazzjoni u notifiki, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak imsemmi qabel, dawk ir-regolamenti jistgħu jipprovdu għal -

(*a*) l-għamla ta' atti ġudizzjarji li jintgħamlu b'mezzi elettroniċi;

(*b*) it-trasmissjoni, preżentata u notifika ta' atti, b'tagħmir elettroniku u dwar il-mod kif dawk il-modifiki għandhom jiġu dokumentati bi prova;

(*ċ*) żamma ta' *records* tal-qorti b'mezzi elettroniċi u l-mod kif dawk ir-*records* għandhom jiġu awtentikati u kif għandhom jinħarġu kopji minnhom u jiġu awtentikati;

(*d*) id-drittijiet li jistgħu jintalbu għar-rigward tal-użu ta' dawk il-mezzi elettroniċi għar-rigward tal-egħmil, trasmissjoni, preżentata jew notifika ta' atti ġudizzjarji, u għall-egħmil ta' kopji ta' *records* tal-qorti; u

(*e*) kull ħaġa oħra konsegwenzjali jew inċidentali għal dan inklużi dawk id-dispożizzjonijiet transitorji li l-Ministru jistgħu jidhrulu li jkunu meħtieġa jew spedjenti u li għandhom x'jaqsmu ma' dan kollu.

**1009B.** Il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja jista' jagħmel regolamenti għall-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet ta' dan il-Kodiċi u, b'mod ġenerali, biex iġib fis-seħħ id-dispożizzjonjiet ta' dan il-Kodiċi.

Regolamenti. *Miżjud: XXXI.2002.193.*

---

SKEDA A

(Artikoli 75, 179, 666, 967 u 1004)

TARIFFI MSEMMIJA FIL-KODIĊI TA' ORGANIZZAZZJONI U PROĊEDURA ĊIVILI

TARIFFA A

*Emendata: XI.1859.42; IX.1886.128; Not. tal-Gvern Nru. 136 tal-1919; Nru. 475 tal-1929; Nru. 549 tal-1939; Nru. 653 tal-1942; Nru. 139 tal-1949; A.L. 49 tal-1980; A.L. 99 tal-1980. Sostitwita: A.L. 102 tal-1980. Emendata: A.L. 56 tal-1981; XIII.1983.4, 5; A.L. 3 tal-1986; A.L. 28 tal-1988; VIII.1990.3; A.L. 116 tal-1992; A.L. 91 tal-1995; A.L.124 tal-1996. Sostitwita: A.L. 142 tal-2000. Emendata: A.L. 197 tal-2000; A.L. 8 tal-2001; XVIII.2002.10; A.L. 277 tal-2005; XXII.2005.75; A.L. 181 tal-2006. Sostitwita: A.L. 407 tal-2007. Emendata: A.L. 371 tal-2011; A.L. 224 tal-2014. Sostitwita: A.L. 36 tal-2015. Emendata: A.L. 69 tal-2015; XLV.2016.5. A.L. 327 tal-2017; XVI.2019 72; A.L.137 tal-2020; XLIV.2021.23.*

**Drittijiet li jitħallsu rigward is-smigħ tal-kawżi fir-Reġistri tal-Qrati Superjuri u fil-Qrati tal-Maġistrati f'Malta u f'Għawdex, eskluża l-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja**

1 (a) F'kawżi dwar separazzjoni personali, divorzju, annullament, manteniment, filjazzjoni, paternità, sekwestru jew kustodja ta' minuri, li għandhom x'jaqsmu mal-istat ċivili ta' persuna, li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tal-bniedem, jew li għandhom x'jaqsmu mal-elezzjonijiet ġenerali, u fil-kawżi possessorji u ta' jattanza jew li jirrigwardaw ħsara personali, talbiet għall-ħlas ta' pagi jew talbiet għal terminazzjoni inġusta ta' impieg, id-drittijiet kollha preskritti f'din it-Tariffa, bl-eċċezzjoni tat-tariffa msemmija fil-paragrafu 3, għandhom jitnaqqsu bi ..... 50%:

Iżda fil-każ ta' kawżi dwar korrezzjoni jew tħassir ta' reġistrazzjoni abbażi tal-artikolu 253 tal-Kap. 16 ..... €20

(b) L-istess ikun il-każ dwar l-esekuzzjoni ta' konvenju jew ta' wegħda ta' trasferiment kemm ta' ħwejjeġ mobbli kemm immobbli.

(ċ) Ebda dritt ma jitħallas għal kull att preżentat minn kuratur *ex officio* li jkun qed jaġixxi bħala hekk, salv rimbors mill-attur fl-aħħar tal-proċeduri.

2 (1) Għall-preżentata ta' kull petizzjoni, rikors ġuramentat jew att ieħor tal-proċedura li jkun fihom talba biex tinbeda proċedura kontenzjuża f'Qorti ta' Prima Istanza u li titlob deċiżjoni minn Imħallef jew Maġistrat, kif ukoll għall kull risposta, tweġiba jew xi att ieħor ta' proċedura b'risposta għalihom u li hu maħsub biex jikkontesta, totalment jew parzjalment, it-talba magħmula ..... €120

Iżda d-dritt fuq imsemmi jinkludi il-preżentata ta' kull att ieħor tal-proċedura u servizzi tal-Qorti (inklużi, iżda mhux limitati għall-preżentata ta' mandati għall-eżami ta' xhieda, l-eżami nnifsu, drittijiet għar-reġistrazzjoni, traskrizzjonijiet u kopji, is-servizzi ta' assistenti ġudizzjarji, drittijiet sabiex jintbagħtu l-inkartamenti tal-kawżi, taxxi tal-ispejjeż u kopji tas-sentenza) li huma meħtieġa wara li tinbeda kawża permezz ta' dak l-att sa u inkluża s-sentenza finali, iżda mhux magħdudin id-drittijiet dovuti għan-notifika tal-atti u drittijiet dovuti lil periti jew esperti nominati mill-Qorti jew drittijiet li l-Qorti tista' tkun meħtieġa li tħallas lil terzi persuni.

(2) Għall-preżentata ta' kull petizzjoni, rikors ġuramentat jew xi att legali ieħor li bih tinbeda proċedura kontenzjuża f'Qorti tal-Appell u li titlob deċiżjoni minn Imħallef, kif ukoll għal kull risposta, tweġiba jew xi att ieħor tal-proċedura b'risposta għalihom u li hu maħsub biex jikkontesta, totalment jew parzjalment, l-appell ..... €200

Iżda r-risposti tal-appell li ma jkunx fihom appelli inċidentali, jitħallas dritt ta' ..... €80

Iżda ebda dritt ma għandu jiġi intaxxat taħt dan il-paragrafu għal xi appell ippreżentat skont xi liġi oħra li diġà tipprovdi għad-dritt li għandu jitħallas għal appell bħal dak:

Iżda wkoll id-drittijiet fuq imsemmija għandhom jinkludu l-preżentata tal-atti l-oħra kollha tal-proċedura u servizzi tal-Qorti (inklużi, iżda mhux limitati għall-preżentata ta' mandati għall-eżami ta' xhieda, l-eżami nnifsu, drittijiet għar-reġistrazzjoni, traskrizzjonijiet u kopji, is-servizzi ta' assistenti ġudizzjarji, sabiex jintbagħtu l-inkartamenti tal-kawżi, taxxi tal-ispejjeż u kopji tas-sentenza) li huma meħtieġa wara li jinbeda l-appell permezz ta' dak l-att sa u inkluża s-sentenza finali, iżda mhux magħdudin id-drittijiet dovuti għan-notifika tal-atti u drittijiet dovuti lil periti jew esperti nominati mill-Qorti jew drittijiet li l-Qorti tista' tkun meħtieġa li tħallas lil terzi persuni.

(3) Ma għandu jitħallas ebda dritt taħt dan il-paragrafu għall-preżentata ta' xi nota ta' ammissjoni ta' talba sakemm it-talba tkun ammessa kollha u mingħajr kondizzjoni qabel ma ssir xi kontestazzjoni dwarha.

3 (1) B'żieda mad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 2, mal-preżentata ta' xi petizzjoni, rikors jew xi att ieħor tal-proċedura li jkun fihom talba li biha tinbeda proċedura kontenzjuża f'Qorti ta' Prima Istanza u li titlob deċiżjoni minn Imħallef jew Maġistrat, u meta d-dritt tar-reġistru jkun jista' jiġi intaxxat fuq valur stabbilit jew fuq valur li jista' jiġi stabbilit skont il-liġi jew mill-att innifsu, ikunu dovuti wkoll dawn id-drittijiet li ġejjin:

(a) sa l-ewwel €7,000, għal kull €100 jew parti minnha ..... €3.90

(b) dwar kull valur 'il fuq minn €7,000 sa €10,000, għal kull €100jew parti minnha ..... €2.75

(ċ) dwar kull valur 'il fuq minn €10,000 sa €25,000, għal kull €100 jew parti minnha ..... €2.50

(d) dwar kull valur 'il fuq minn €25,000 sa €100,000, għal kull €100 jew parti minnha ..... €1.90

(e) dwar kull valur 'il fuq minn €100,000 sa €200,000 għal kull €100 jew parti minnha ..... €1.20

(f) dwar kull valur 'il fuq minn €200,000 għal kull €100 jew parti minnha ..... €0.90

Iżda d-drittijiet stabbiliti fis-subparagrafi (a) sa (f) ta' dan il-paragrafu għandhom jinkludu wkoll dikjarazzjoni, li tista' tkun meħtieġa, u kull digriet li jingħata f'kawża sas-sentenza finali.

(2) (a) B'żieda mad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1, mal-preżentata ta' xi nota tal-eċċezzjonijiet, tweġiba jew xi att ieħor tal-proċedura preżentat bħala risposta għal talba u li jkun maħsub biex jikkontesta, kompletament jew parzjalment, talba magħmula f'Qorti ta' Prima Istanza, għandhom jiġu intaxxati wkoll id-drittijiet imsemmija fis-subparagrafu (1) ta' dan il-paragrafu, iżda dawn għandhom jitnaqqsu bi ..... 50%

(b) s-somma li għandha titħallas skont is-subparagrafu (a) ta' dan il-paragrafu tkun trid titħallas mhux aktar tard mill-ġurnata ta' qabel smigħ tal-ewwel seduta fil-kawża, u f'każ li l-ħlas ma jsirx dak l-att jitqies li ma sarx.

(ċ) Għall-komputazzjoni ta' dan l-ammont, ir-Reġistratur għandu, flimkien mal-att notifikat li għalih ikun qed isir l-att, jinforma lill-persuna l-ammont li għandu jitħallas u sa meta.

(d) Fil-każ ta' proċedimenti sommarji speċjali jew proċedimenti fil-Qorti tal-Maġistrati jew proċedimenti oħra fejn l-att tal-proċedura jiġi preżentat fil-Qorti u mhux fir-reġistru, id-drittijiet għandhom jiħallsu mhux aktar tard mill-ġurnata ta' qabel il-ġurnata tas-seduta wara li jiġi preżentat l-att u jekk ma jsirx dan il-ħlas, dak l-att tal-proċedura jitqies bħala li ma jkunx sar.

(e) Id-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (ċ) m'għandhomx japplikaw għall-eventwalitajiet imsemmija fis-subparagrafu (d).

(3) Kull kontro-talba li jkun hemm f'att tal-proċedura msemmi fis-subparagrafi (1) jew (2) ta' dan il-paragrafu tiġi meqjusa bħala talba ġdida, u d-drittjiet murija fis-subparagrafi (1) u (2) ta' dan il-paragrafu għandhom jitħallsu fuq il-kontro-talba u r-risposta għaliha.

(4) F'każwżi dwar separazzjoni personali, divorzju, annullament, manteniment, filjazzjoni, paternità, sekwestru jew kustodja ta' minuri, li għandhom x'jaqsmu mal-istat ċivili ta' persuna, li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tal-bniedem, jew li għandhom x'jaqsmu mal-elezzjonijiet ġenerali, f'każwżi possessorji u ta' jattanza u f'każwżi li jirrigwardaw ħsara personali, talbiet għall-ħlas ta' pagi jew talbiet għal terminazzjoni inġusta ta' impieg, il-każwżi dwar l-esekuzzjoni ta' konvenju jew ta' wegħda ta' trasferiment kemm ta' ħwejjeġ mobbli kemm immobbli, każwżi ta' spoll li fihom jiġi mitlub li jsiru xogħlijiet taħt is-superviżjoni tal-Qorti, d-drittijiet imsemmija f'dan il-paragrafu ma japplikawx iżda jitħallas dritt ta' darba ta' ..... €100

(5) Meta jsir appell id-drittijiet stabbiliti fis-subparagrafu (1) ta' dan il-paragrafu għandhom jiżdiedu b'terz iżda l-ebda drittijiet ma għandhom jitħallsu skont is-subparagrafu (2) ta' dan il-paragrafu.

(6) Ebda dritt ma jitħallas taħt dan il-paragrafu għal xi appell ippreżentat skont xi liġi oħra li diġà tipprovdi għad-dritt li għandu jitħallas għal appell bħal dak.

(7) F'każ ta' appelli ppreżentati skont xi liġi oħra li għalihom ma jkunx hemm stabbilit dritt skont dik il-liġi, inklużi appelli ppreżentati skont l-artikoli 41 u 75 tal-Att dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp (Kap. 504), id-drittijiet stabbiliti f'dan il-paragrafu ma japplikawx iżda jitħallas dritt ta' darba ta' ..... €120

4 (1) Meta l-valur tat-talba ma jkunx ċert jew likwidu, u ma jistgħux jiġu intaxxati d-drittijiet skont il-paragrafu 3, il-valur tat-talba jiġi intaxxat skont ir-regoli li ġejjin:

(a) F'kawżi mibdija mill-Gvern jew minn Awtorità jew Korporazzjoni Pubblika fejn it-talba tkun għall-ħlas ta' penali li għandha kemm massimu kif ukoll minimum stabbiliti bil-liġi, il-valur li għandu jiġi intaxxat ikun il-massimu tal-penali stabbilita bil-liġi.

(b) F'kawżi li għandhom x'jaqsmu mad-diviżjoni ta' proprjetà, kemm *inter vivos* kif ukoll *causa mortis*, u indipendentement jekk id-diviżjoni nnifisha tiġix mitluba jew le, u f'kawżi li għandhom x'jaqsmu mas-suċċessjoni, l-attur jista', flimkien mat-talba tiegħu, jissottometti lista tal-proprjetà li tagħha tkun qed tintalab id-diviżjoni jew li tkun involuta fis-suċċessjoni, flimkien ma' dikjarazzjoni ffirmata u maħlufa minn perit f'każ ta' beni immobbli u minn stimatur kompetenti f'każ ta' beni mobbli, li jiċċertifikaw il-valur ta' dik il-proprjetà, u l-valur jiġi intaxxat skont l-ammont totali ta' dik l-istima:

Iżda f'ebda każ id-dritt intaxxat ma għandu jkun inqas minn €700

(ċ) F'kawżi dwar ħlasijiet ta' kull sena, assenjazzjonijiet u każijiet simili, id-dritt intaxxat għandu jkun ..... €700

(d) F'kawżi dwar il-gradwazzjoni ta' krediturі, proċeduri ta' falliment jew fil-konkorsi, l-attur għandu, flimkien mat-talba tiegħu, jissottometti stima minn awditur ċertifikat tal-attiv u l-passiv li jiffurmaw il-qofol tat-talba, u l-valur li għandu jiġi intaxxat ikun l-ogħla ammont bejn l-attiv u l-passiv:

Iżda f'ebda każ id-dritt intaxxat ma għandu jkun inqas minn ..... €700

(e) F'kawżi fejn it-talba tkun biex il-Qorti tiddikjara li l-attur ikollu xi dritt ta' proprjetà jew fuq il-proprjetà kontra persuna oħra, huwa għandu jissottometti dikjarazzjoni maħlufa li turi l-ammont bejn wieħed u ieħor li jaħseb li jkun jista' jitlob jekk jiġi stabbilit id-dritt tiegħu u l-valur li għandu jiġi intaxxat ikun il-valur dikjarat mill-attur:

Iżda f'ebda każ id-dritt intaxxat ma għandu jkun inqas minn ..... €250

(f) F'kawżi fejn it-talba tkun biex il-Qorti tiddikjara li l-attur ikollu xi dritt kontra xi persuna oħra, liema dritt wieħed għandu raġonevolment jassumi li jiġi segwit minn likwidazzjoni tal-ammont dovut, ukoll jekk dik il-likwidazzjoni ma tkunx ġiet mitluba fit-talba, l-attur għandu, flimkien mat-talba tiegħu, jissottometti dikjarazzjoni maħlufa li turi l-ammont bejn wieħed u ieħor li jaħseb li jkun jista' jitlob jekk jiġi stabbilit id-dritt tiegħu u l-valur li għandu jiġi intaxxat ikun il-valur dikjarat mill-attur:

Iżda f'ebda każ id-dritt intaxxat ma għandu jkun inqas minn ..... €700

(2) Meta, minkejja r-regoli li hemm fis-subparagrafu (1) ta' dan il-paragrafu, il-valur jibqa' mhux ċert jew mhux likwidu, id-dritt intaxxat għandu jkun mhux inqas minn ..... €700

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu, jekk, wara s-sentenza finali, il-Qorti tkun iddikjarat jew illikwidat ammont bħala l-valur tal-kawża u dak il-valur hu ċert jew għandu jiġi determinat skont il-liġi, u d-drittijiet intaxxati fuq dak il-valur ikunu ogħla mill-ammont imħallas bħala drittijiet tar-reġistru, ir-Reġistratur tal-Qrati jista' jitlob id-differenza mill-parti li tkun għamlet il-kawża; u jekk fi tmiem il-proċeduri l-valur jibqa' ma jiġix dikjarat jew mhux determinat mill-partijiet jew mill-imsemmija Qorti, id-drittijiet ikunu stabbiliti skont il-minimu miżjuda (€600), salv id-dritt tar-reġistratur li joħroġ taxxa addizzjonali jekk u meta jkun il-każ

(4) Kawża li titlob in-nullità tal-ħruġ ta' mandat kawtelatorju jew mandat eżekuttiv jew li titlob il-ħruġ ta' kontro-mandat għandha, indipendentement mill-att li jintuża biex tinbeda l-kawża, tiġi intaxxata bħallikieku kienet rikors għall-ħruġ ta' kontro-mandat.

(5) Kawża li titlob dikjarazzjoni dwar punt ta' liġi jew ta' fatt, id-dritt intaxxat għandu jkun ..... €650

(6) (a) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 3 u 4 u b'żieda mad-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 2, għall-kawżi mibdija skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u tar-regolamenti magħmula taħtu, tal-Att dwar il-Kompetizzjoni u r-Regolamenti dwar il-Kontroll ta' Konċentrazzjonijiet, id-dritt intaxxat għandu jkun dak ta' sitt mija u ħamsin euro (€650).

(b) Fil-każ ta' appelli minn sentenzi mogħtija skont l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur u tar-regolamenti magħmula taħtu, l-Att dwar il-Kompetizzjoni u r-Regolamenti dwar il-Kontroll ta' Konċentrazzjonijiet, is-subparagrafu (7) tal-paragrafu 3 għandu japplika *mutatis mutandis*.

5 (1) F'każijiet ta' transazzjoni jew ta' ċessjoni ta' kawża f'Qorti ta' Prima Istanza:

wara kontestazzjoni tat-talba iżda qabel l-ewwel smigħ tal-kawża, id-drittijiet kollha mħallsa skont il-paragrafu 3 jew 4 jiġu mnaqqsa bi ..... 75%

wara l-ewwel smigħ tal-kawża iżda mhux aktar tard mit-tielet seduta, id-drittijiet kollha intaxxati skont il-paragrafu 3 jew 4 jiġu mnaqqsa bi ..... 50%

wara t-tielet smigħ tal-kawża, iżda qabel ma l-kawża titħalla għas-sentenza, id-drittijiet kollha mħallsa skont il-paragrafi 3 u 4 jiġu mnaqqsa bi .. 25%

(2) F'każ ta' transazzjoni jew ta' ċessjoni ta' kawża f'Qorti tal-Appell, it-tnaqqis stabbilit fis-subparagrafu ta' qabel ta' dan il-paragrafu jiġi wkoll applikat, iżda limitat għal dawk id-drittijiet imħallsa biss li għandhom x'jaqsmu mal-proċedura fl-appell.

(3) Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 3 ta' din it-Tariffa għandhom jiġu intaxxati wkoll mal-preżentata ta' rikors lill-Qorti biex wieħed jippreżenta nota tal-eċċezzjonijiet, tweġiba jew att ieħor tal-proċedura ppreżentat bħala risposta għal talba u maħsub biex jikkontesta, kemm totalment jew parzjalement, talba magħmula f'Qorti ta' Prima Istanza jew f'Qorti tal-Appell, iżda f'każ ta' sentenza ta' ħelsien mill-osservanza d-drittijiet kollha intaxxati skont il-paragrafi 2 sa 4 għandhom jiġu mnaqqsa bi .... 50%

6 (1) Għal kull notifika ta' att tal-proċedura inklużi l-ispejjeż li jsiru fl-eżekuzzjoni ta' dik in-notifika, ikunu dovutu dawn id-drittijiet li ġejjin:

(i) dritt tar-reġistru ..... €6.00

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv li jeżegwixxi n-notifika ..... €1.20

Iżda jekk in-notifika għandha ssir barra mill-ħinijiet normali tax-xogħol, id-drittijiet imsemmija f'dan il-paragrafu għandhom jiżdiedu b'100%; u jekk in-notifika għandha ssir lill-konsulent legali tal-parti fl-edifiċċju tal-Qorti, il-ħlas ikun ta' żewġ euro u tlieta u tletin ċenteżmu (€2.33) għal kollox.

(2) Mingħajr ħsara għal kull ħaġa li hemm f'din it-Tariffa, jekk in-notifika ta' xi att għandha tiġi eżegwita personalment minn uffiċjal eżekuttiv tal-Qorti, f'dawk il-każijiet fejn il-liġi tippermetti li n-notifika ssir mod ieħor, ikunu dovuti għal kull notifika dawn id-drittijiet addizzjonali li ġejjin:

(i) dritt tar-reġistru ..... €25

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv li jeżegwixxi n-notifika ..... €7

(3) Id-drittijiet stabbiliti fis-subparagrafu (2) ma japplikawx meta n-notifika għandha ssir personalment minn uffiċjal eżekuttiv tal-Qorti skont xi liġi, u f'dawn il-każijiet stabbiliti fis-subparagrafu (1) ta' dan il-paragrafu għandhom japplikaw.

7 Għal kull att ieħor tal-proċedura stabbilit fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, iżda li ma hemmx provdut dritt għalih f'dawn it-Tariffi ..... €20

8 Għall-ftuħ tar-reġistru wara l-ħinijiet tax-xogħol tar-reġistru:

(i) dritt tar-reġistru ..... €120

(ii) dritt dovut lid-deputat reġistratur li jattendi ..... €50

(iii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv li jeżegwixxi n-notifika ..... €35

Iżda meta s-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika tordna l-għeluq tal-qorti skont l-Att dwar is-Saħħa Pubblika, id-drittijiet stabbiliti f'din il-partita ma għandhomx japplikaw għall-kawżi msemmija fil-partiti 1(a) u (ċ) ta' din it-Tariffa; bl-eċċezzjoni ta' kawżi li għandhom x'jaqsmu mal-istat ċivili ta' persuna, li għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet tal-bniedem, jew li għandhom x'jaqsmu mal-elezzjonijiet ġenerali, u f'kawżi possessorji u ta' jattanza jew li jirrigwardaw ħsara personali, talbiet għal ħlas ta' pagi jew talbiet għal terminazzjoni inġusta ta' impjieg; f'każ li l-ftuħ tar-reġistru jintalab fi kwalunkwe ġurnata tax-xogħol matul il-ħinijiet tal-ftuħ stabbiliti bil-liġi.

8a Għal kull avviż tal-Qrati li jrid jiġi ppubblikat fil-Gazzetta, ikun xi jkun it-tul tiegħu, ir-Reġistratur tal-Qrati għandu jiġbor dritt ta' erba' euro u sitta u sittin ċenteżmu (€4.66).

9 (1) Ħlief fejn jingħad mod ieħor, id-drittijiet kollha dovuti għandhom jitħallsu flimkien mal-preżentata tal-att relattiv u r-Reġistratur ma jaċċettax għall-preżentata xi att tal-proċedura li ma jkollux miegħu d-dritt relattiv.

(2) L-intaxxar li jsir mir-Reġistratur tal-ammont ta' drittijiet li għandu jitħallas ikun finali.

(3) Fl-intaxxar tad-drittijiet imniżżla f'din it-Tariffa ma jittieħed ebda qies ta' frazzjon ta' €1.

10 (1) Il-Qorti tista', meta tagħti s-sentenza, tordna li l-attur jew l-konvenut f'kawża jħallas spejjeż addizzjonali lir-Reġistratur tal-Qrati f'ammont ta' mhux anqas minn €500 u mhux iżjed minn €3,000, jekk il-Qorti jidhrilha li l-att tal-proċedura li bih inbdiet il-kawża jew l-att tal-proċedura b'risposta kienu fiergħa jew vessatorji, jew li xi waħda mill-partijiet tkun tawlet il-proċeduri mingħajr bżonn, u f'dan il-każ din is-somma ma tkunx tista' tintalab lura mill-parti l-oħra.

(2) Il-Qorti tista' wkoll, fis-sentenza tagħha, tirreferi lill-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja lill-avukat tal-attur jew tal-konvenut, jekk il-Qorti jidhrilha li l-avukat kien responsabbli, totalment jew parzjalment, għall-att tal-proċedura fieragħ jew vessatorju, jew biex itawwal il-proċeduri.

11 (1) Ir-Reġistratur għandu jara li taxxa tal-ispejjeż tinżamm fl-inkartament ta' kull kawża u għandu jniżżel minnufih fit-taxxa l-ħlasijiet kollha magħmula lir-Reġistratur u l-ħlasijiet kollha dovuti lill-avukati u l-prokuraturi legali tal-partijiet, u l-partijiet, l-avukati tagħhom u l-prokuraturi legali tagħhom ikollhom dritt għal kopja tat-taxxa f'kull ħin.

(2) Fi żmien xahar mill-għoti tas-sentenza finali, ir-Reġistratur għandu jara li titħejja taxxa tal-ispejjeż finali u kopja tagħha tintbagħat lill-partijiet u lill-avukati u prokuraturi legali tagħhom.

(3) Għall-preżentata ta' kull rikors fejn tintalab ir-ritassa jew l-approvazzjoni ta' ratizzazzjoni ta' spejjeż rilaxxata taħt dan l-inċiż għandu jitħallas id-dritt ta' €50.

12 Rigward kawżi li ġew preżentati qabel il-bidu fis-seħħ ta' din it-Tariffa ir-Reġistratur għandu, meta tispiċċa l-kawża, jew wara transazzjoni jew iċ-ċessjoni tagħha, jintaxxa d-drittijiet dovuti skont din it-Tariffa, u jnaqqas mit-taxxa dawk l-ammonti mħallsa sa dak in-nhar, u kull differenza fl-ammonti li tkun favur ir-Reġistratur tkun dovuta mill-parti stabbilita f'din it-Tariffa:

Iżda dan il-paragrafu ma japplikax għal xi kawża -

(i) li, fid-data li din it-Tariffa tiġi fis-seħħ, tkun tħalliet għas-sentenza;

(ii) li, wara li din it-Tariffa tiġi fis-seħħ, iżda mhux aktar tard mit-30 ta' Settembru 2015, tkun saret transazzjoni mingħajr ebda kondizzjoni dwarha jew tkun twaqqfet mingħajr ebda kondizzjoni:

Iżda wkoll kull ftehim reġistrat fl-inkartament tal-kawża li jiddikjara li l-partijiet ftiehmu li jwaqqfu l-kawża u jirriferuha għad-deċiżjoni finali u vinkolanti taċ-Ċentru ta' Malta dwar l-Arbitraġġ, jitqies, għall-finijiet ta' dan il-paragrafu, bħala transazzjoni mingħajr ebda kondizzjoni jew waqfien mingħajr ebda kondizzjoni:

Iżda wkoll persuna li taġixxi bħala mandatarju ta' persuna oħra f'kawża għandha, jekk tirrinunzja għall-mandat tagħha mhux aktar tard mit-30 ta' April, 2015, tkun suġġetta għal drittijiet kalkolati skont din it-Tariffa kif fis-seħħ fil-31 ta' Diċembru, 2014.

*Sostitwita:*
*A.L. 102 tal-1980.*
*Emendata:*
*XIII.1983.4;*
*A.L. 91 tal-1995.*
*Sostitwita:*
*A.L. 124 tal-1996;*
*A.L. 142 tal-2000.*
*Emendata:*
*A.L. 197 tal-2000;*
*A.L. 8 tal-2001;*
*A.L. 277 tal-2005;*
*A.L. 290 tal-2005.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*
*Emendata:*
*A.L. 371 tal-2011.*
*Sostitwita:*
*A.L. 36 tal-2015.*
*Emendata:*
*A.L.137 tal-2020.*

TARIFFA B

**Drittijiet li jitħallsu għal Atti u Servizzi Ġudizzjarji mhux konnessi mas-smigħ tal-kawżi fir-Reġistri tal-Qrati Superjuri u fil-Qrati tal-Maġistrati f'Malta u f'Għawdex, eskluża l-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja**

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Għall-preżentata ta' kull ittra uffiċjali jew protest ġudizzjarju, iżda eskluži d-drittijiet għal xi notifika meħtieġa ..... | €15 |
| | Iżda meta l-ittra uffiċjali hija meħtieġa skont it-termini tal-artikoli 166A u 253(*b*) u (*e*) tal-Kap. 12 ... | €30 |
| 2 | Għal kull ċertifikat meħtieġ li jiġi maħruġ mir-Reġistratur ..... | €20 |
| 3 | Għall-awtentikazzjoni ta' nota biex tiġi mniżżla fir-Reġistru Pubbliku ..... | €25 |
| 4 | Għat-twaħħil tas-siġill tal-Qorti, meta dan hu meħtieġ mil-liġi jew ordnat mill-Qorti ..... | €20 |
| | Iżda ma jkun dovut ebda dritt meta s-siġill ikun meħtieġ fuq xi att ġudizzjarju. | |
| 5 | Għal kull kopja, awtentikata jew le, għal kull paġna .... | €0.35 |
| | Iżda ma jkun dovut ebda dritt meta l-kopji jiġu provduti mill-persuna li tippreżenta l-att oriġinali, jew meta l-kopji huma mitluba minn ordni tal-Qorti. | |
| 6 | Għal kull traduzzjoni meħtieġa bil-liġi jew mill-qorti: | |
| | dritt tar-reġistru ..... | €40 |
| | dritt tat-traduttur jew interpretu ..... | minn €10 sa €100 |
| 7 | Għal kull riċerka fl-arkivji tal-Qorti, għal kull kawża individwali. | €5 |
| | u għal kull kopja taġħha, kemm awtentikata jew le, għal kull paġna ..... | €0.35 |
| 8 | Sabiex jingħata affidavit mhux in konnessjoni ma' proċeduri fil-Qorti ..... | €7 |
| 9 | Għad-depożitu ta' flus fil-Qorti, għal kull ċedola ta' depożitu jew ta' tpaċija, jiġi intaxxat dritt ekwivalenti għal ..... | 2% |
| | tal-flus li għandhom jiġu depożitati bħala tpaċija jew irkupru konvenzjonali, iżda dan id-dritt ma jinkludix in-notifika taċ-ċedola lil terzi persuni msemmija fiċ-ċedola, u sakemm f'ebda każ dan id-dritt ma għandu jkun inqas minn ..... | €25 |
| | Iżda meta dan id-depożitu jew skeda ta' depożitu huma meħtieġa bil-liġi, għandu jitħallas dritta ta' €25 minflok id-dritt ta' 2%. | |

10 Għad-depożitu fil-Qorti ta' oġġetti li ma jkunux flus, eskluża n-notifika taċ-ċedola lil terzi persuni msemmija fiċ-ċedola ..... €50

11 Għar-riċerka u viżjoni ta' kull rikors ta' żbank ta' flus jew ta' oġġetti depożitati fil-Qorti, iżda eskluża n-notifika tar-rikors lil terzi persuni msemmija fir-rikors u kull tweġiba għalih ..... €20

12 Għall-ftuħ tar-reġistru wara l-ħinijiet tax-xogħol tar-reġistru:

(i) dritt tar-reġistru ..... €120

(ii) dritt dovut lid-deputat reġistratur li jattendi ..... €50

(iii) dritt dovut lil kull uffiċjal eżekuttiv meħtieġ biex tiġi eżegwita n-notifika ..... €35

Iżda meta s-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika tordna l-għeluq tal-qorti skont l-Att dwar is-Saħħa Pubblika, id-drittijiet stabbiliti f'din il-partita ma għandhomx japplikaw għall-kawżi msemmija fil-partiti 16(a) u (ċ) ta' din it-Tariffa; bl-eċċezzjoni ta' kawżi li għandhom x'jaqsmu mal-istat ċivili ta' persuna, li għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet tal-bniedem, jew li għandhom x'jaqsmu mal-elezzjonijiet ġenerali, u f'kawżi possessorji u ta' jattanza jew li jirrigwardaw ħsara personali, talbiet għal ħlas ta' pagi jew talbiet għal terminazzjoni inġusta ta' impjieg; f'każ li l-ftuħ tar-reġistru jintalab fi kwalunkwe ġurnata tax-xogħol matul il-ħinijiet tal-ftuħ stabbiliti bil-liġi.

13 (1) Għal kull notifika ta' att tal-proċedura, inklużi l-ispejjeż li jsiru għall-eżekuzzjoni ta' dik in-notifika, jkunu dovuti d-drittijiet li ġejjin:

(i) dritt tar-reġistru ..... €6

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv li jeżegwixxi n-notifika ..... €1.20

Iżda jekk in-notifika għandha ssir barra mill-ħinijiet normali tax-xogħol, id-drittijiet imsemmija f'dan il-paragrafu għandhom jiżdiedu b'100%; u jekk in-notifika għandha ssir lill-konsulent legali tal-parti, il-ħlas ikun ta' żewġ euro u tlieta u tletin ċenteżmu (€2.33) għal kollox.

(2) Minkejja kull ħaġa li hemm f'din it-Tariffa, jekk in-notifika ta' xi att għandha tiġi eżegwita personalment minn uffiċjal eżekuttiv tal-Qorti, f'dawk il-każijiet fejn il-liġi tippermetti li n-notifika ssir mod ieħor, ikunu dovuti għal kull notifika d-drittijiet addizzjonali li ġejjin:

(i) dritt tar-reġistru ..... €25

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv li jeżegwixxi n-notifika ..... €7

(3) Id-drittijiet stabbiliti fis-subparagrafu (2) ma japplikawx meta n-notifika għandha ssir personalment minn uffiċjal eżekuttiv tal-Qorti skont xi liġi, u f'dawn il-każijiet stabbiliti fis-subparagrafu (1) ta' dan il-paragrafu għandhom japplikaw.

14 Għal kull att ieħor tal-proċedura stabbilit fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, iżda li ma hemmx provdut dritt għalih f'dawn it-Tariffi ..... €30

15 (1) Id-drittijiet kollha dovuti għandhom jitħallsu filwaqt tal-preżentata tal-att relattiv u r-Reġistratur ma jaċċettax għall-preżentata xi att tal-proċedura li ma jkollux miegħu d-dritt relattiv.

(2) L-intaxxar li jsir mir-Reġistratur tal-ammont ta' drittijiet li għandu jitħallas ikun finali.

(3) Fl-intaxxar tad-drittijiet imniżżla f'din it-Tariffa ma jittieħed ebda qies ta' xi frazzjoni ta' €1.

16 (a) F'kawżi dwar separazzjoni personali, divorzju, annullament, manteniment, filjazzjoni, paternità, sekwestru jew kustodja ta' minuri, li għandhom x'jaqsmu mal-istat ċivili ta' persuna, li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tal-bniedem, jew li għandhom x'jaqsmu mal-elezzjonijiet ġenerali, u f'kawżi possessorji u ta' jattanza jew li jirrigwardaw ħsara personali, talbiet għall-ħlas ta' pagi jew talbiet għal terminazzjoni inġusta ta' impieg, id-drittijiet kollha preskritti f'din it-Tariffa għandhom jitnaqqsu bi ..... 50%

L-istess ikun il-każ fil-kawżi dwar l-esekuzzjoni ta' konvenju jew ta' wegħda ta' trasferiment kemm ta' ħwejjeġ mobbli jew immobbli.

(b) Ebda dritt ma jitħallas għal kull att preżentat minn kuratur *ex officio* li jkun qed jaġixxi bħala hekk.

TARIFFA Ċ

**Drittijiet li jiġu intaxxati għall-atti preżentati fil-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja**

*Emendata: IV.1862.21; Not. tal-Gvern Nru. 162 tal-1917; Nru. 549 tal-1939; Sostitwita: A.L. 102 tal-1980. Emendata: XIII.1983.4; VIII.1990.3. Sostitwita: A.L. 142 tal-2000. Emendata: A.L. 197 tal-2000; A.L. 8 tal-2001. Sostitwita: A.L. 407 tal-2007; A.L. 36 tal-2015.*

1 Għal kull rikors preżentat u għal kull risposta għalih, li ma jkunx rikors jew risposta msemmija f'xi wieħed mill-paragrafi li ġejjin ta' din it-Tariffa ..... €15

Iżda d-dritt fuq imsemmi jinkludi l-preżentata ta' kull att ieħor tal-proċedura u servizzi tal-Qorti (magħdudin, iżda mhux limitati għal, l-preżentata ta' kull att tal-proċedura, l-eżami tax-xhieda, it-tħejjija u l-publikazzjoni ta' avviżi, bandi u editti, kopji ta' digrieti, l-intaxxar tad-drittijiet u affarijiet bħal dawn) meħtieġa wara li jinbdew il-proċeduri permezz ta' dak ir-rikors sa, u inkluż, id-digriet finali, iżda eskluži xi drittijiet dovuti lil periti jew esperti nominati mill-Qorti, jew xi drittijiet li l-Qorti tista' tkun meħtieġa li tħallas lil terzi persuni.

2 Għall-preżentata ta' kull testment sigriet ..... €50

3 Għal kull obbligazzjoni magħmula fl-atti tal-Qorti:

(i) meta l-valur tal-assi ma jkunx iżjed minn €5,000 ..... €50

(ii) meta l-valur tal-assi ma jkunx iżjed minn €20,000 ..... €80

(iii) meta l-valur tal-assi ma jkunx iżjed minn €100,000 ..... €200

(iv) meta l-valur tal-assi jkun iżjed minn €100,000 ..... €300

4 Għal kull rapport ta' perizja dwar tassazzjoni ta' drittijiet:

(i) dritt tar-reġistru ..... €50

(ii) dritt dovut lill-perit nominat mill-Qorti .... €120

Iżda l-Qorti tista' tordna li jitħallas dritt ogħla lill-perit nominat mill-Qorti jekk jidhrilha li x-xogħol involut hekk jeħtieġ.

5 Għall-eżami ta' kontijiet:

(i) dritt tar-reġistru ..... €70

(ii) dritt dovut lill-espert nominat mill-Qorti.. €250

Iżda l-Qorti tista' tordna li jitħallas dritt ogħla lill-espert nominat mill-Qorti jekk jidhrilha li x-xogħol involut hekk jeħtieġ.

6 Għal kull kurazija f'każi ta' kwittanza jew f'okkażjoni ta' editti:

(i) dritt tar-reġistru ..... €20

(ii) dritt dovut lill-kuratur nominat mill-Qorti €50

Iżda l-Qorti tista' tordna li jitħallas dritt ogħla lill-kuratur nominat mill-Qorti jekk jidhrilha li x-xogħol involut hekk jeħtieġ.

7 Għall-ftuħ tar-reġistru wara l-ħinijiet tax-xogħol tar-reġistru:

(i) dritt tar-reġistru ..... €60

(ii) dritt dovut lid-deputat reġistratur li jattendi ..... €25

(iii) dritt dovut lil kull uffiċjal eżekuttiv li jeżegwixxi n-notifika ..... €15

8 (1) Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 5 ta' din it-Tariffa jinkludu l-preżentata ta' kull att tal-proċedura sussegwenti, spejjeż ta' trasport għal uffiċjali eżekuttivi tal-Qorti, il-preżentata ta' stimi jew perizji minn esperti nominati mill-Qorti, il-publikazzjoni tal-bandi u avviżi fil-Gazetta tal-Gvern, u kull servizz ieħor tal-Qorti li għandu x'jaqsam ma' dawn u li mhux eskluż speċifikatament b'din it-Tariffa.

(2) Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 5 ta' din it-Tariffa ma jinkludux drittijiet u spejjeż dovuti lil esperti nominati mill-Qorti u lil terzi persuni, liema drittijiet u spejjeż jiġu intaxxati separatament.

9 Għal kull notifika jew att ieħor tal-proċedura stabbilit fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, iżda li ma hemmx provdut dritt għalih f'dawn it-Tariffi ..... €15

Iżda drittijiet għal servizzi jew atti li ma hemmx provdut speċifikatament għalihom f'din it-Tariffa, iżda li hemm provdut għalihom f'Tariffi oħra, għandhom jiġu intaxxati skont dawk it-Tariffi, iżda għandhom jitnaqqsu bi ..... 75%

10 (1) Għal kull notifika ta' att tal-proċedura, inklużi l-ispejjeż li jsiru għall-eżekuzzjoni ta' dik in-notifika, jiġu intaxxati d-drittijiet li ġejjin:

(i) dritt tar-reġistru ..... €2.50

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv li jeżegwixxi n-notifika ..... €0.60

(2) Minkejja kull ħaġa li hemm f'din it-Tariffa, jekk in-notifika ta' xi att għandha tiġi eżegwita personalment minn uffiċjal eżekuttiv tal-Qorti, f'dawk il-każijiet fejn il-liġi tippermetti li n-notifika ssir mod ieħor, ikunu dovuti għal kull notifika dawn id-drittijiet addizzjonali li ġejjin:

(i) dritt tar-reġistru ..... €25

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv li jeżegwixxi n-notifika ..... €5

(3) Id-drittijiet stabbiliti fis-subparagrafu (2) ma japplikawx meta n-notifika għandha ssir personalment minn uffiċjal eżekuttiv tal-Qorti skont xi liġi, u f'dawn il-każijiet stabbiliti fis-subparagrafu (1) ta' dan il-paragrafu għandhom japplikaw.

(4) Fil-każ ta' ittri-ċirkulari meħtieġa bil-liġi id-drittijiet ta' hawn fuq għandhom jiġu mnaqqsa ..... 50%

11 (1) Id-drittijiet kollha dovuti għandhom jitħallsu filwaqt tal-preżentata tal-att relattiv u r-Reġistratur ma jaċċettax għall-preżentata xi att tal-proċedura li ma jkollux miegħu d-dritt relattiv.

(2) L-intaxxar li jsir mir-Reġistratur tal-ammont ta' drittijiet li għandu jitħallas ikun finali.

(3) Fl-intaxxar tad-drittijiet imniżżla f'din it-Tariffa ma jittieħed ebda qies ta' xi frazzjoni ta' €1.

12 Ebda dritt ma jitħallas taħt din it-Tariffa għal kull att preżentat minn kuratur *ex officio* li jkun qed jaġixxi bħala hekk jew minn organizzazzjoni volontarja iskritta fir-Reġistru ta' Organizzazzjonijiet Volontarji taħt l-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji meta tippreżenta rikors taħt l-Att dwar ir-Reġistrazzjoni tal-Minuri.

*Emendata: VII.1880.10; Not. tal-Gvern Nru. 340 tal-1916; Nru. 393 tal-1934; Nru. 249 tal-1941; Nru. 653 tal-1942; Nru. 139 tal-1949. Sostitwita: A.L. 78 tal-1971, A.L. 102 tal-1980. Emendata: XIII.1983.4. Sostitwita: A.L. 3 tal-1986. Emendata: A.L. 28 tal-1988; VIII.1990.3; A.L. 116 tal-1992; A.L. 91 tal-1995. Sostitwita: A.L. 124 tal-1996; A.L. 142 tal-2000. Emendata: A.L. 197 tal-2000; A.L. 8 tal-2001; A.L.277 tal-2005. Sostitwita: A.L. 407 tal-2007. Emendata: A.L. 371 tal-2011; A.L. 79 tal-2012. Sostitwita: A.L. 36 tal-2015. Emendata: XLV.2016.6.; LII.2016.37; A.L.137 tal-2020.*

## TARIFFA D

### Drittijiet li jitħallsu għal Atti Kawtelatorji u Eżekuttivi u għal Bejgħ fl-Irkant bil-Qorti fir-Reġistri tal-Qrati Superjuri u fil-Qrati tal-Maġistrati f'Malta u f'Għawdex, eskluża l-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja

1 Għall-preżentata ta' mandat ta' inibizzjoni:

(i) dritt tar-reġistru ..... €150

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv meħtieġ biex jeżegwixxi n-notifika, għal kull notifika €7

2 Għall-preżentata ta' mandat ta' impediment tas-safar tat-tfal: €60

dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv meħtieġ biex jeżegwixxi n-notifika, għal kull notifika ..... €7

3 Għall-preżentata ta' kull mandat ieħor:

(i) dritt tar-reġistru ..... €50

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv meħtieġ biex jeżegwixxi n-notifika, għal kull notifika ..... €7

4 Għall-preżentata ta' kull kontro-mandat:

(i) dritt tar-reġistru ..... €20

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv meħtieġ biex jeżegwixxi n-notifika, għal kull notifika ..... €7

5 (1 (a)) Għall-preżentata ta' kull rikors għal bejgħ ta' immobbli fl-irkant bil-Qorti inkluż rikors biex tiġi ri-appuntat bejgħ fl-irkant bil-Qorti li kien ġie sospiż:

(i) dritt tar-reġistru ..... €200

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv meħtieġ biex jeżegwixxi n-notifika, għal kull notifika ..... €7

(b) Għall-preżentata ta' kull rikors għall-bejgħ fl-irkant ta' mobbli, inkluż rikors biex jiġi ri-appuntat bejgħ fl-irkant bil-Qorti li kien ġie sospiż:

(i) dritt tar-reġistru ..... €65

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv meħtieġ biex jeżegwixxi n-notifika, għal kull notifika ..... €7

(ċ) Ma jitħallasx ebda dritt għas-sospensjoni ta' bejgħ fl-irkant bil-Qorti jew biex jiġi ri-appuntat bejgħ fl-irkant bil-Qorti li s-sospensjoni tiegħu kienet dovuta għal xi notifika meħtieġa bil-liġi li ma tkunx saret jew li tkun ġiet sospiża mill-qorti wara talba mid-debitur.

(2) Id-drittijiet dovuti skont is-subparagrafu (1) għandhom jinkludu is-servizzi, drittijiet u spejjeż kollha meħtieġa sa ma jsir il-bejgħ fl-irkant innifsu, minbarra d-drittijiet dovuti għan-notifika ta' kull att ġudizzjarju, liema drittijiet għandhom jiġu ntaxxati separatament.

(3) Għall-ħżin, fi proprjetà tal-Gvern, ta' ħwejjeġ mobbli li għandhom jinbiegħu f'irkant bil-Qorti, għal kull jum ..... €30

Iżda r-rikorrent għandu, flimkien mal-preżentata tar-rikors għall-bejgħ fl-irkant bil-Qorti, jiddepożita somma li tkun daqs l-ammont li jitħallas għall-ħżin ta' sebat ijiem, liema somma tiġi aġġustata wara l-liberazzjoni tal-bejgħ jew is-sospensjoni tal-irkant.

(4) Għal-liberazzjoni ta' xi ħaġa mobbli jew beni immobbli wara bejgħ fl-irkant bil-Qorti, għal kull €100 ..... 1%

Iżda f'ebda każ ma għandu d-dritt intaxxat ikun inqas minn ..... €120

Iżda wkoll kull irkantatur liċenzjat jew sensal għandu, fuq bejgħ magħmul b'irkant fil-Qorti, jitħallas id-drittijiet li ġejjin.

(a) fil-każ ta' rkant ta' immobbli, ta' jeddijiet mgħaqqdin ma' immobbli, ta' bastimenti jew ta' azjendi kummerċjali .....

żero punt tnejn fil-mija tal-prezz tal-oġġett mibjugħ, mingħand ir-rikorrent li jkun talab li jsir il-bejgħ bl-irkant biss; u

(b) fil-każ ta' irkant ta' mobbli ....

żero punt wieħed fil-mija tal-prezz tal-oġġett mibjugħ, mingħand ir-rikorrent li jkun talab li jsir il-bejgħ bl-irkant biss:

Iżda wkoll il-partijiet jistgħu jiftiehmu, bil-miktub, li l-irkantatur pubbliku jew is-sensal, kif ikun il-każ, jitħallas drittijiet differenti, li ma jkunux inqas minn dawk previsti fil-paragrafi (a) u (b), u f'dawk il-proporzjonijiet li jistgħu hekk jiftiehmu bil-miktub.

6 Għall-ftuħ tar-reġistru mhux fil-ħinijiet tax-xogħol tar-reġistru:

(i) dritt tar-reġistru ..... €120

(ii) dritt dovut lid-deputat reġistratur li jattendi €50

(iii) dritt dovut lil kull uffiċjal eżekuttiv meħtieġ biex jeżegwixxi n-notifika ..... €35

Iżda meta s-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika tordna l-għeluq tal-qorti skont l-Att dwar is-Saħħa Pubblika, id-drittijiet stabbiliti f'din il-partita ma għandhomx japplikaw għall-kawżi msemmija fil-partiti 11(a) u (ċ) ta' din it-Tariffa; bl-eċċezzjoni ta' kawżi li għandhom x'jaqsmu mal-istat ċivili ta' persuna, li għandhom x'jaqsmu mad-drittijiet tal-bniedem, jew li għandhom x'jaqsmu mal-elezzjonijiet ġenerali, u f'kawżi possessorji u ta' jattanza jew li jirrigwardaw ħsara personali, talbiet għal ħlas ta' pagi jew talbiet għal terminazzjoni inġusta ta' impjieg; f'każ li l-ftuħ tar-reġistru jintalab fi kwalunkwe ġurnata tax-xogħol matul il-ħinijiet tal-ftuħ stabbiliti bil-liġi.

7 (1) Bla ħsara għas-subparagrafu (2) ta' dan il-paragrafu, id-drittijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4 ta' din it-Tariffa jinkludu l-ispejjeż kollha u n-notifiki meħtieġa in konnessjoni mal-eżekuzzjoni tal-att tal-proċedura relattiv, kull assistenza mill-pulizija li l-uffiċjal eżekuttiv jista' jeħtieġ fl-eżekuzzjoni tal-att, il-preżentata ta' stimi jew perizji minn esperti nominati mill-Qorti u l-pubblikazzjoni ta' bandi u avviżi fil-Gazzetta.

(2) Id-drittijiet imsemmija fil-paragrafi 1 sa 4 ta' din it-Tariffa ma jinkludux drittijiet u spejjeż dovuti lil esperti nominati mill-Qorti u lil terzi persuni, liema drittijiet u spejjeż jiġu intaxxati separatament.

8 Għal kull att ieħor tal-proċedura stabbilit fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, iżda li ma hemmx provdut dritt għalih f'dawn it-Tariffi ..... €20

9 Għal kull notifika, mhux diġà msemmija f'din it-Tariffa, ta' att tal-proċedura, inklużi l-ispejjeż li jsiru għall-eżekuzzjoni ta' dik in-notifika, ikunu dovuti d-drittijiet li ġejjin:

(i) dritt tar-reġistru ..... €7

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv li jeżegwixxi n-notifika ..... €2.35

Iżda jekk in-notifika għandha ssir barra mill-ħinijiet normali tax-xogħol, id-drittijiet imsemmija f'dan il-paragrafu għandhom jiżdiedu b'100%.

10 Minkejja kull ħaġa li hemm f'din it-Tariffa, jekk in-notifika għandha tiġi eżegwita personalment minn uffiċjal eżekuttiv tal-Qorti, f'dawk il-każijiet fejn il-liġi tippermetti li n-notifika ssir mod ieħor, ikunu dovuti għal kull notifika d-drittijiet addizzjonali li ġejjin:

(i) dritt tar-reġistru ..... €25

(ii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv li jeżegwixxi n-notifika ..... €7

11 (a) F'kawżi dwar separazzjoni personali, divorzju, annullament, manteniment, filjazzjoni, paternità, sekwestru jew kustodja ta' minuri, li għandhom x'jaqsmu mal-istat ċivili ta' persuna, li għandhom x'jaqsmu ma' drittijiet tal-bniedem, jew li għandhom x'jaqsmu mal-elezzjonijiet ġenerali, u f'kawżi li jirrigwardaw ħsara personali, talbiet għall-ħlas ta' pagi jew talbiet għal terminazzjoni inġusta ta' impieg, kawżi possessorji u ta' jattanza u l-kawżi dwar l-eżekuzzjoni ta' konvenju jew ta' wegħda ta' trasferiment kemm ta' ħwejjeġ mobbli jew immobbli, id-drittijiet kollha preskritti f'din it-Tariffa għandhom jitnaqqsu bi ..... 50%

(b) Ebda dritt ma jitħallas għal kull att preżentat minn kuratur *ex officio* li jkun qed jaġixxi bħala hekk.

11A Għall-preżentata ta' mandat maħruġ għall-fini li tiġi infurzata deċiżjoni tat-Tribunal għal Talbiet tal-Konsumaturi, id-drittijiet kollha preskritti f'din it-Tariffa għandhom jitnaqqsu bi ..... 50%

12 (1) Id-drittijiet kollha dovuti għandhom jitħallsu filwaqt tal-preżentata tal-att relattiv, u r-Reġistratur ma jaċċettax għall-preżentata xi att tal-proċedura li ma jkollux miegħu d-dritt relattiv.

(2) L-intaxxar li jsir mir-Reġistratur tal-ammont ta' drittijiet li għandu jitħallas ikun finali.

(3) Fl-intaxxar tad-drittijiet imniżżla f'din it-Tariffa ma jittieħed ebda qies ta' xi frazzjoni ta' €1.

(4) Għall-preżentata ta' kull rikors fejn tintalab irritassa jew l-approvazzjoni ta' ratizzazzjoni ta' taxxa rilaxxata taħt dan l-artikolu għandu jitħallas id-dritt ta' ..... €50

13. Drittijiet għall-approvazzjoni mill-Qorti ta' bejgħ skont is-Subtitolu V tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb (Fuq il-Bejgħ Approvat mill-Qorti għal Vapuri, Bastimenti u Inġenji tal-Ajru) -għandu jitħallas dritt tar-reġistru, ikkalkulat fuq il-valur tal-bejgħ tal-attiv li jkun qiegħed jinbiegħ:

| | |
|---|---|
| Fuq l-ewwel 1,000,000 Euro | 1% |
| Minn 1,000,001 Euro sa 5,000,000 Euro | 0.5% |
| Minn 5,000,001 Euro sa 10,000,000 Euro | 0.1% |
| Aktar minn 10,000,000 Euro | 0.01% |

---

*Emendata: VII.1856.4,5,6,7; IV.1868.15; Not. tal-Gvern: Nru. 136 tal-1919; Nru. 137 tal-1919; Nru. 475 tal-1929; Nru. 393 tal-1934; Nru. 653 tal-1942. Sostitwita: A.L. 7 tal-1968. Emendata: A.L. 9 tal-1968; A.L. 78 tal-1971. Sostitwita: A.L. 102 tal-1980. Emendata: XIII.1983.4; A.L. 3 tal-1986; A.L. 1 tal-1987; VIII.1990.3. Sostitwita: A.L. 121 tal-1996. Emendata: A.L. 154 tal-1996; XXXI.2002.194; A.L. 277 tal-2005; A.L. 290 tal-2005; XXII.2005.75. Sostitwita: A.L. 407 tal-2007. Emendata: XXIII.2009.15. A.L. 371 tal-2011; A.L. 224 tal-2014.*

## TARIFFA E

**Drittijiet li jitħallsu lill-Avukati, Prokuraturi Legali u Kuraturi "*ex officio*"**

€

**1.** (*a*) Għal kull nota ta' aċċettazzjoni ta' bandi u għal kull protest kontra l-garanzija miġjuba għall-ispejjeż, anke jekk dak il-protest ma jkunx preżentat separatament ..... 11.65

(*b*) Għal kull nota meħtieġa li tiġi preżentata skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi tal-Kummerċ, Kap. 13 ..... 11.65

(*ċ*) Għal kull nota ta' osservazzjonijiet preżentata f'xi qorti .....minn 46.59
sa 232.94

**2.** (*a*) Għal kull rikors għal taħrik ta' xhieda .... 6.99

(*b*) Għall kull rikors għall-bejgħ ta' immobbli (inklużi riċerka fir-Reġistru Pubbliku, l-ordnar ta' ċertifikati ta' ipoteka, u l-eżami ta' atti li għandhom x'jaqsmu magħhom) ..... minn 23.29
sa 69.88

(*ċ*) Għal kull rikors ieħor ..... minn 11.65
sa 58.23

(*d*) Għal kull rikors preżentat wara l-ħinijiet tal-uffiċċju jew nhar ta' Ħadd jew f'vakanza pubblika, għandu jiġi intaxxat dritt addizzjonali ta' ..... 58.23

**3.** Għal kull rikors preżentat fil-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja:

(i) jekk ikollu x'jaqsam mad-dħul ta' minuri fi skola industrijali jew fi skola approvata ..... 6.99

(ii) jekk ikollu x'jaqsam mal-kandidatura ta' legat taż-żwieġ jew mat-tiġdid ta' awtorizz-azzjoni mogħtija qabel, jew mal-intaxxar ta' drittijiet ..... 11.65

(iii) fil-każijiet l-oħra kollha (inkluži noti ta' aċċettazzjoni jew rinunzja ta' wirt) ..... 23.29

Iżda għandu jiġi intaxxat dritt addizzjonali meta l-għemil tar-rikors, u/jew il-preparazzjoni u/jew il-preżentata tad-dokumenti relattivi, jitolbu aktar xogħol minn dak ordinarjament meħtieġ.

**4.** Għal kull attendenza f'seduti quddiem il-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja ..... 23.29

**5.** (*a*) Għal kull ċedola ta' depożitu, anke jekk dak id-depożitu jsir b'ċedola ta' rkupru jew warajha:

(i) meta l-valur ma jeċċedix €465.87..... 11.65

(ii) meta l-valur jeċċedi €465.87 id-dritt għandu jiżdied b'wieħed fil-mija (1%) għal kull €100 addizzjonali jew parti minnha;

(*b*) Għal kull ċedola ta' tpaċija jew ta' rkupru:

(i) meta l-valur ma jeċċedix €465.87 11.65

(ii) meta l-valur jeċċedi €465.87 id-dritt għandu jiżdied b'wieħed fil-mija għal kull €100 addizzjonali jew parti minnha.

Dawn id-drittijiet jinkludu l-parir dwar id-dritt ta' talba, tpaċija, jew tal-eżerċizzju ta' rkupru.

**6.** (*a*) Għall-kitba ta' ittri uffiċjali, sew jekk preżentata sew jekk le ..... 23.29

(*b*) Għall-kitba ta' protest ġudizzjarju, sew jekk preżentata sew jekk le ..... 23.29

(*ċ*) Għall-kitba ta' affidavit ..... minn 4.66

sa 34.94

Iżda kull ittra uffiċjali preżentata taħt l-artikoli 166A u 253(*b*) u (*e*) tal-Kapitolu 12 fejn dik l-ittra uffiċjali issir titolu eżekuttiv, id-dritt ikun dak ta' 40% ta' dak li huwa stabbilit fl-artikolu 13, iżda fejn tiġi ppreżentata nota ta' ammissjoni dan jiġi ridott għal 30%.

**7.** Għall-kitba ta' kull protest ipotekarju..... 23.29

Iżda għandu jiġi intaxxat dritt għall-eżami ta' reġistrazzjoni ta' ipoteka u tal-atti relattivi, wara li jittieħed kont tal-għadd ta' reġistrazzjonijiet u atti eżaminati, l-importanza tagħhom u/jew l-ammont involut ..... minn 23.29

sa 69.88

**8.** Għal kull attendenza, quddiem perit, quddiem assistent ġudizzjarju u għal kull attendenza fi spezzjon *in faciem loci*, sew jekk ordnata mill-qorti sew jekk meħtieġa mill-klijent:

(i) jekk l-attendenza ma ddumx iżjed minn siegħa u nofs ..... 23.29

(ii) jekk iddum iżjed minn siegħa u nofs, u kemm-il darba din iċ-ċirkostanza tkun espressament notata fi proċess verbal iffirmat mill-perit, mill-assistent ġudizzjarju jew mid-Deputat Reġistratur, skont il-każ, id-dritt għandu jiżdied b'€23.29 għal kull siegħa addizzjonali jew parti minn siegħa.

**9.** Meta l-attendenza msemmija fil-paragrafu 8 ssir barra mill-Belt Valletta d-dritt ikun ..... 27.95

**10.** Jekk l-attendenza msemmija fl-aħħar paragrafu minnufih qabel dan iddum iżjed minn siegħa u nofs, u kemm-il darba din iċ-ċirkostanza tkun espressament notata fi proċess verbal iffirmat mill-perit, mill-assistent ġudizzjarju jew mid-Deputat Reġistratur, skont il-każ, id-dritt għandu jiżdied b'€23.29 għal kull siegħa addizzjonali jew parti minn siegħa.

**11.** (1) Għall-kitba jew eżami ta' kuntratt għall-pubblikazzjoni minn Nutar Pubbliku, inklużi d-drittijiet għall-parir, riċerki għall-passività u trasferimenti, tfittix ta' provenjenza ta' immobbli, u attendenza fil-pubblikazzjoni:

jekk il-valur tal-oġġett tal-kuntratt in kwistjoni -

(i) ma jeċċedix €465.87 ..... minn 11.65

sa 23.29

(ii) jeċċedi €465.87 iżda ma jeċċedix €6,988.12, għal kull €100 jew parti minnha ..... 4.66

(iii) jeċċedi €6,988.12 u ma jeċċedix €58,234.33, għal kull €100 jew parti minnha iktar minn dak l-eċċess ..... 2.33

(2) Meta, in konnessjoni mal-kitba jew mal-eżami ta' kuntratt li għandu jkun pubblikat minn Nutar Pubbliku, Avukat ma jagħmilx is-servizzi kollha msemmija fis-sub-paragrafu (1) ta' dan il-paragrafu, id-drittijiet għandhom jiġu intaxxati fuq il-bażi ta' dak is-sub-paragrafu, billi jittieħed kont biss tas-servizzi attwalment moqdija kemm-il darba l-Avukat ma jassumix responsabbiltà professjonali għall-kuntratt, f'liema każ jitħallas id-dritt stabbilit f'dak is-sub-paragrafu.

(3) Jekk il-valur tal-interess konċernat ikun jeċċedi €58,234.33 jew jekk il-valur tal-interess konċernat ma jkunx espress fi flus, ma jkun hemm ebda Tariffa.

| | |
|---|---|
| **12.** Lill-kuraturi nominati biex jattendu għall-pubblikazzjoni ta' kuntratt f'isem nies assenti jew kontumaċi għall-attendenza u għall-eżami tal-kuntratt, u lil kull persuna li bi dritt mogħti lilha mill-Qorti skont l-Att dwar il-Bastimenti Merkantili, Kap. 234, tittrasferixxi xi bastiment jew sehem fih ..... minn | €69.88 |
| sa | €582.34 |
| **13.** Għal kull sentenza definittiva: | |
| (i) dwar l-ewwel €1,164.69 jew parti minnha ..... | €46.59 bħala l-inqas dritt jew 10% skont liema jkun l-ogħla |
| (ii) dwar kull valur 'il fuq mill-ewwel €1,164.69 sa €23,293.73 għal kull €232.94 ..... | €6.99 |
| (iii) dwar kull valur 'il fuq minn €23,293.73 għal kull €232.94 ..... | 2.33 |
| Iżda d-dritt fuq it-talbiet imsemmija fin-Nru. 7 (*b*) tat-Tariffa A, għandu jkun intaxxat fuq nofs il-massimu iffissat bil-liġi għall-penali ikkontemplata fiha. | |
| **14.** Meta dikjarazzjoni li jkun fiha deċiżjoni ta' xi punt ta' liġi jew ta' fatt, ikollha x'taqsam ma' valur determinat jew determinabbli skont il-liġi jew mill-proċess, id-dritt relattivament għal dik id-deċiżjoni jkun intaxxat skont il-paragrafu 13, fuq il-valur hekk stabbilit. | |
| **15.** (*a*) Għal kull dikjarazzjoni oħra meħtieġa li jkun fiha d-deċiżjoni ta' xi punt ta' liġi jew ta' fatt ..... .....minn | 23.29 |
| sa | 232.94 |
| (*b*) Għal kull sentenza definittiva f'kawża għal rimedju li ssir taħt il-Kapitolu IV tal-Kostituzzjoni jew taħt il-Kapitolu 319 jew meta jintalab l-annullament ta' att amministrattiv minħabba f'kontestazzjoni magħmula skont l-artikolu 469A tal-Kapitolu 12, jew għall-investigazzjoni ta' talba skont l-artikolu 466 tal-Kapitolu 12, jew għal kontestazzjoni dwar ħwejjeġ maqbuda taħt il-Kapitolu 37, jew għall-ħlas jew ħlas lura ta' xi taxxa, imposta jew dazju jew għal appelli ppreżentati skont l-artikoli 41 u 75 tal-Att dwar l-Ambjent u l-Ippjanar tal-Iżvilupp (Kap. 504) ..... minn | 46.59 |
| sa | 698.81 |

**16.** F'kawżi ta' diviżjoni ta' proprjetà, indipendentement mill-ġhadd ta' talbiet li jkun hemm fir-rikors ġhandu jiġi intaxxat dritt wieħed biss *ad valorem* bħal fil-paragrafu 13 fuq l-akbar somma bejn l-attiv u l-passiv tal-proprjetà li ġhandha tiġi maqsuma - iżda f'kawża ta' diviżjoni ta' proprjetà *causa mortis* dak id-dritt ġhandu jiġi intaxxat fuq il-valur stabbilit kif intqal qabel ta' kull assi partikolari li ġhandu jiġi maqsum bejn il-partijiet, salv li dak id-dritt ma ġhandu fl-ebda każ ikun anqas minn ..... 116.47

**17.** F'kawżi ta' diviżjoni ta' proprjetà meta d-diviżjoni tal-proprjetà kollha involuta ma tkunx tista' ssir ħlief permezz ta' liċitazzjoni, kemm-il darba dik it-talba ssir fir-rikors u tiġi konfermata fis-sentenza finali, id-drittijiet dovuti lil kull Avukat fil-kawża ġhandhom ikunu intaxxati bir-rata ta' wieħed fil-mija (1%) fuq il-valur tal-proprjetà f'liċitazzjoni salv li fl-ebda każ dak id-dritt ma ġhandu jkun iżjed minn dak intaxxat fil-paragrafu 13 jew anqas minn ..... 116.47

**18.** F'kawżi dwar ħlasijiet ta' kull sena, assenjazzjonijiet u każijiet simili, jekk l-ammont ikun indeterminat, id-dritt ikun intaxxat kif provdut fil-paragrafu 13 fuq l-ammont mogħti fis-sentenza finali, iżda fl-ebda każ dak id-dritt ma ġhandu jkun anqas minn ..... 116.47

**19.** F'kawżi ta' manteniment, id-dritt ikun nofs fil-mija (½%) fuq l-ammont ta' manteniment li ġhandu jitħallas taħt is-sentenza ġhal perijodu ta' ġhaxar snin, salv li jekk l-ordni jkun jirriferixxi ġhal manteniment provvisorju d-dritt ġhandu jkun ..... minn 11.65

sa 34.94

**20.** F'kawżi ta' filjazzjoni, f'kawżi oħra li ġhandhom x'jaqsmu mal-istat ta' individwi u f'kawżi li jirriferixxu ġhal separazzjoni jew divorzju ta' persuni miżżewġa irrispettivament min-numru ta' dikjarazzjonijiet involuti, iżda salv id-dritt relattiv ġhal kull deċiżjoni dwar xi punt ta' liġi jew ta' fatt li jikkonċerna valur determinat jew determinabbli, jingħata dritt ..... minn 81.53

sa 174.70

**21.** F'kawżi dwar il-gradwazzjoni ta' krediturі, d-dritt minimu jkun ..... 116.47

Iżda -

(i) meta jkun hemm kontestazzjoni tat-talba sew dwar l-ammont jew dwar il-gradwazzjoni d-dritt ikun bħal fil-paragrafu 13;

(ii) meta jkun hemm ammissjoni tat-talba, iżda dik it-talba ma tirriżultax minn titolu esekuttiv preċedenti, id-dritt ġhandu jkun bħal fil-paragrafi 28, 29, 30 u 31, skont il-każ.

**22.** Lill-avukat tal-parti li tagħmel depożitu ġhandu jingħata dritt ta' ..... 23.29

Iżda jekk ikun hemm kontestazzjoni dwar l-ammont depożitat, għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet li hemm fil-paragrafu 13.

**23.** Fi proċeduri ta' falliment jew insolvenza, meta ma jkun hemm ebda kontestazzjoni dwar il-prova ta' talba, id-dritt dwar dik il-prova ta' talba għandu jkun dak stabbilit għal dikjarazzjoni.

**24.** Fil-konkorsi kollha, imsemmija fl-artikolu 428 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, Kap. 12, għandu jiġi intaxxat dritt kif provdut fil-paragrafi 13, 18 u 36.

**25.** F'kawżi dwar il-validità ta' rkupru konvenzjonali jew dwar l-esekuzzjoni ta' wegħda ta' trasferiment, il-valur fil-kawża għall-finijiet li hemm fil-paragrafu 13 ikun il-valur tal-proprjetà rkuprata jew tal-proprjetà li dwarha tkun saret il-wegħda ta' trasferiment.

**26.** Għal kull digriet f'kawża.....minn 11.65

sa 116.47

**27.** F'każ ta' sentenza ta' ħelsien mill-osservanza tal-ġudizzju, jekk is-sentenza tiġi mogħtija fuq eċċezzjonijiet li jolqtu l-meritu prinċipali tal-kawża, jingħata lill-Avukat id-dritt stabbilit fil-paragrafu 13; f'kull każ ieħor jingħata nofs l-imsemmi dritt.

**28.** Meta kawża ma titkompliex fil-qorti tal-ewwel grad jew ta' grad ta' appell:

(i) wara li r-rikors ikun ġie ppreżentat, jingħata lill-Avukat tal-attur terz tad-dritt stabbilit fil-paragrafu 13 meta l-kawża tkun taxxabbli *ad valorem*;

(ii) wara li l-eċċezzjonijiet jew ir-risposta jkunu tlestew, jingħata lill-Avukat tal-konvenut terz tad-dritt stabbilit fil-paragrafu 13 meta l-kawża tkun taxxabbli *ad valorem.*

**29.** F'każ ta' transazzjoni jew ċessjoni f'xi stadju ieħor tal-proċeduri wara li tibda l-kontestazzjoni iżda qabel is-smigħ tal-kawża, jew fil-każ ta' ammissjoni f'kull stadju qabel ma jibda s-smigħ tal-kawża, jingħataw nofs id-drittijiet stabbiliti fil-paragrafu 13 meta l-kawża tkun taxxabbli *ad valorem.*

**30.** Jekk it-transazzjoni jew iċ-ċessjoni jew l-ammissjoni jsiru wara li jibda s-smigħ tal-kawża, jingħataw żewġ terzi tad-dritt stabbilit fil-paragrafu 13 meta l-kawża tkun taxxabbli *ad valorem.*

**31.** Jekk it-transazzjoni jew iċ-ċessjoni jew l-ammissjoni jsiru wara li kawża tkun ġiet differita għas-sentenza, jingħata d-dritt kollu stabbilit fil-paragrafu 13, meta l-kawża tkun taxxabbli *ad valorem*.

**32.** (*a*) Jekk ikun imqabbad iżjed minn Avukat wieħed mill-istess parti fl-istess kawża, kull wieħed mill-Avukati jkun intitolat għad-dritt sħiħ stabbilit:

Iżda l-parti li tirbaħ il-kap tal-ispejjeż, għalkemm tkun qabbdet iżjed minn Avukat wieħed, ma jkollhiex dritt li titlob lill-parti telliefa iżjed minn dritt wieħed sħiħ.

(*b*) Meta f'kawża jkun hemm żewġ atturi jew iżjed jew żewġ konvenuti jew iżjed, kull waħda mill-partijiet ikollha dritt għall-Avukat jew Avukati tagħha anke jekk il-meritu huwa l-istess dwar l-atturi kollha jew dwar il-konvenuti kollha; u l-parti kundannata li tħallas l-ispejjeż tkun marbuta li tħallas id-drittijiet xierqa tal-Avukati kollha tan-naħa tar-rebbieħa sakemm ebda parti waħda ma titlob spejjeż ta' aktar minn Avukat wieħed.

**33.** Jekk Avukat jitlaq lill-klijent jew jiġi abbandunat mill-klijent:

(i) wara li r-rikors jew ir-risposta tkun ġiet preżentata, ikollu jedd għal terz tad-dritt normali;

(ii) wara l-istadji ta' hawn fuq iżda qabel ma tiġi differita l-kawża għas-sentenza, jkun intitolat għal żewġ terzi tad-dritt normali.

**34.** Id-dritt dovut lill-Avukat li jkun imqabbad wara li l-ewwel wieħed ikun abbandunat mill-klijent jew wara li l-ewwel Avukat ikun abbanduna lill-klijent qabel ma tiġi deċiża l-kawża jkun daqs id-differenza bejn id-dritt sħiħ u d-dritt intaxxat mill-ewwel Avukat. Id-dritt li għandu jitħallas lit-tielet Avukat jew Avukat ieħor li jiġi wara, għandu dejjem ikun ta' terz tad-dritt sħiħ.

**35.** F'kull każ li jaqa' taħt il-paragrafi 33 u 34, il-parti li tqabbad iżjed minn Avukat wieħed, wieħed wara l-ieħor, li tkun fin-naħa rebbieha, ma tistax titlob lill-parti telliefa iżjed minn dritt wieħed sħiħ.

**36.** Id-drittijiet dovuti lill-Avukati dwar servizzi professjonali li jeħtieġu sottomissjonijiet miktuba, li ma jkunux dawk imsemmija fil-paragrafu 6, jekk dawn is-sottomissjonijiet ikunu preparati iżda ma jkunux ġew preżentati, ikunu dawk stabbiliti fil-paragrafu 15.

**37.** Dwar is-servizzi professjonali li jissemmew fil-paragrafi 13, 14, 27 sa 31, 33 u 34 id-dritt minimu jkun €46.59.

**38.** Fuq appell id-drittijiet li hemm fil-paragrafi 13 sa 36 inklużi, għandhom jiżdiedu b'terz.

**39.** Dwar kawżi quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-ġurisdizzjoni tagħha superjuri, għandhom jiġu intaxxati l-istess drittijiet stabbiliti dwar kawżi quddiem il-Qrati Superjuri u d-dispożizzjonijiet li hemm fil-paragrafu 38 ta' din it-Tariffa għandhom japplikaw ukoll.

**40.** Il-Prokuraturi Legali għandhom jirċievu terz tad-drittijiet stabbiliti b'din it-Tariffa għall-Avukati dwar dawk l-atti ġudizzjarji li jkunu ffirmati minnhom u minn Avukat u dwar is-servizzi msemmija fil-paragrafi 7 u 8. Iżda ebda dritt ma għandu jiġi intaxxat lilhom għal xi servizz imsemmi fil-*proviso* tal-paragrafu 3. Għal dawk l-atti ġudizzjarji li ma jeħtiġux ukoll il-firma ta' Avukat u li jkunu iffirmati minn Prokuratur Legali biss, id-dritt ikun bħal dak dovut lill-Avukat.

**41.** (*a*) Id-drittijiet ta' kuraturi uffiċjali jkunu dawk stabbiliti f'din it-Tariffa.

(*b*) Il-kuraturi uffiċjali meta notifikati b'kopja ta' att ġudizzjarju, li in konnessjoni miegħu ma humiex mistennija li jippreżentaw sottomissjoni miktuba, jieħdu l-istess dritt dovut lill-Avukat u Prokuratur Legali għall-istess att ġudizzjarju.

**42.** Dritt addizzjonali ta' €58.23 għandu jiġi intaxxat għal kull attendenza, meta Avukat ikun meħtieġ li jidher quddiem Qorti Superjuri għal xi sottomissjonijiet f'ħin meta r-Reġistru jkun ordinarjament magħluq.

**43.** Avukati u Prokuraturi Legali, meta meħtieġa li jidhru quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Malta), jew quddiem il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) fil-ġurisdizzjoni tagħha inferjuri, jieħdu d-drittijiet li ġejjin:

| | |
|---|---|
| (*a*) għal kull deċiżjoni ta' kull punt ta' liġi jew ta' fatt li jkun hemm fis-sentenza: | |
| meta l-ammont involut ma jkunx iżjed minn €1,164.69 ..... | €46.59 jew 10% skont liema jkun l-ogħla |
| dwar kull valur li jkun iżjed minn €1,164.69, għal kull €100 ..... | 3.00 |
| (*b*) Fil-każ ta' ammissjoni, transazzjoni jew ċessjoni tal-kawża f'kull stadju tal-proċedimenti, għandhom ikunu japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-paragrafi 28 sa 31..... | |
| (*ċ*) Għall-kitba ta' rikors jew ta' avviż li ma tkunx saret il-preżentata tagħhom ..... | 23.29 |
| (*d*) Għal kull taħrika tax-xiehda u rikors relattiv ..... | 6.99 |
| (*e*) Għal kull mandat, kontro-mandat, rikors jew nota ta' kunsens ..... | 11.65 |
| (*f*) Għal kull ċedola ta' depożitu: | |
| meta l-valur ma jeċċedix €465.87 | 11.65 |
| meta l-valur jeċċedi €465.87 iżda mhux iżjed minn €2,329.27 għandu jitħallas dritt addizzjonali ta' 1% fuq iż-żejjed. | |

(*g*) Għal nota ta' insinwa ta' sentenza jew ta' xi titolu ieħor esekuttiv ..... 11.65

(*h*) Għal kull attendenza quddiem perit jew assistent ġudizzjarju u għal kull attendenza *in faciem loci* ..... 23.29

(*i*) Għal kull attendenza quddiem qorti għas-smigħ ta' kawża f'ħin meta r-Reġistru jkun ordinarjament magħluq iżda mhux waqt seduta ordinarja, jew nhar ta' Ħadd jew vakanza pubblika, b'żieda għad-drittijiet imsemmija f'dan il-paragrafu, għandu jiġi intaxxat dritt addizzjonali ta' €23.29 għal kull attendenza.

**44.** (*a*) Id-drittijiet taxxabbli lill-Avukati li jkunu nominati bħala Periti Legali għal kull opinjoni trattata fir-rapport għandhom ikunu sa massimu ta' €116.47 għal kull punt ta' dritt li jiġi deċiż. Kull kalkolu jew komputazzjoni ta' ammont biex jingħata bħala danni jew kumpens mill-Qrati għandu jitqies bħala opinjoni, u l-massimu taxxabbli għal dik l-opinjoni għandu jkun €232.94. Il-kriterju għandu jkun ix-xogħol involut u qatt l-ammont stmat mill-Perit Legali.

(*b*) Id-drittijiet ta' hawn fuq għandhom japplikkaw ukoll għall-Avukati li jkunu nominati biex jagħmlu rapport lill-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja, kif ukoll għar-reviżjoni ta' kontijiet.

**45.** Għal kull kopja li għandha tiġi preżentata mal-oriġinal, għan-notifika kif preskritt fis-subartikolu (2) tal-artikolu 174 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili ..... 4.66

**46.** F'kull każ meta dritt varjabbli huwa muri f'din it-Tariffa b'minimu u b'massimu, id-dritt li għandu jitħallas f'każ partikolari għandu jkun stabbilit mir-Reġistratur, skont il-kriterji stabbiliti fil-Kodiċi ta' Etika u Mġieba għall-Avukati:

Iżda fl-intaxxar tad-drittijiet dovuti lil xi avukat li jkun ta servizz professjonali lil xi persuna li tkun ġiet ammessa għall-benefiċċju tal-għajnuna legali, id-dritt għandu dejjem jiġi intaxxat fil-minimu tiegħu:

Iżda wkoll id-drittijiet kollha bħal dawk hekk intaxxati jkunu suġġetti għar-reviżjoni mill-Qorti kompetenti fuq talba ta' kull persuna interessata skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 64 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

**47.** (*a*) Id-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' din it-Tariffa m'għandhomx iżommu lil Avukat jew Prokuratur Legali u l-klijent, milli jilħqu ftehim fuq dritt, jew il-bażi ta' kif għandu jiġi stabbilit id-dritt li jkun differenti minn dak hekk stabbilit b'din it-Tariffa, u f'kull każ bħal dak għandu japplika d-dritt miftiehem jew il-bażi li fuqu dan ikollu jiġi stabbilit, li ma tkunx bażi projbita bil-liġi, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dawn is-subparagrafi li ġejjin:

Iżda, f'kull każ, l-Avukat jew Prokuratur Legali għandu jinforma lill-klijent dwar id-dritt, jew il-bazi kif għandu jiġi stabbilit id-dritt qabel ma jiġi provdut is-servizz.

(*b*) Ebda ħaġa li tinsab fis-sub-paragrafu (*a*) ta' dan il-paragrafu m'għandha tolqot l-intaxxar ta' drittijiet bejn il-partijiet involuti f'atti jew proċedimenti ġudizzjarji jew dwar xogħol *extra*-ġudizzjarju minn Avukati jew Prokuraturi Legali li jkollhom jitħallsu mill-parti l-oħra, li għandhom jiġu regolati esklusivament skont il-paragrafi ta' qabel ta' din it-Tariffa.

(*ċ*) Minkejja s-sub-paragrafu (*a*) ta' dan il-paragrafu avukat ma jistax jistabbilixxi d-drittijiet tiegħu bi ftehim f'ammont ogħla jew inqas minn dawk stabbiliti f'din it-Tariffa dwar xi ħaġa li titnissel mill-Kapitolu IV tal-Kostituzzjoni, l-Ewwel Ktieb tal-Kap. 16, Kap. 5, Kap. 255 u Kap. 319 tal-Liġijiet ta' Malta; u dwar atti għat-trasferiment ta' proprjetà immobbli meta l-valur ma jkunx jeċċedi €58,234.33.

(*d*) Dritt li jintalab minn avukat taħt ftehim kif hemm imsemmi fis-sub-paragrafu (*a*) ta' dan il-paragrafu għandu jkun suġġett għal reviżjoni mill-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali stabbilit bl-Att tal-1994 dwar Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, fuq talba tal-klijent u li tiġi preżentata fi żmien xahar mid-data tal-ftehim.

(*e*) Dak il-Kumitat jista' jnaqqas id-dritt mitlub kif imsemmi qabel jekk, wara li jitqiesu il-kriterji relattivi msemmija fil-Kodiċijiet ta' Etika u Mġieba rispettivi għall-Avukati u għall-Prokuraturi Legali, il-Kumitat jikkunsidra d-dritt bħala wieħed mhux raġonevoli.

(*f*) Għall-għanijiet ta' dan il-paragrafu, ftehim li jkollu x'jaqsam mad-drittijiet għandu jsir bil-miktub.

**48.** (*a*) Dritt li jintalab minn Avukat jew minn Prokuratur Legali dwar xi ħaġa li ma taqax taħt din it-tariffa għandha tkun suġġetta għal reviżjoni li ssir mill-Kumitat għall-Avukati u Prokuraturi Legali wara li jsirlu talba għalhekk mill-klijent, liema talba trid issir fi żmien xahar mid-data tal-ftehim jew, jekk ma jkun hemm ebda ftehim, mid-data tal-kont mibgħut mill-Avukat jew mill-Prokuratur Legali.

(*b*) Dak il-Kumitat jista' jnaqqas id-dritt mitlub kif fuq imsemmi jekk, minħabba fil-kriterji relattivi stipulati fil-Kodiċijiet ta' Etika u Mġieba rispettivi għall-Avukati u għall-Prokuraturi Legali, il-Kumitat jikkunsidra id-dritt bħala wieħed mhux raġonevoli.

---

*Emendata: IV.1862.22; IV.1905.7: Sostitwita: A.L. 7 tal-1968; A.L. 102 tal-1980. Emendata: XIII.1983.4. Sostitwita: A.L. 121 tal-1996.*

## TARIFFA F

**Drittijiet li għandhom jiġu intaxxati lill-Imħallfin u Maġistrati Supplenti**

*(Revokata bl-Att XXXI.2002.195.)*

---

*Emendata: VII.1856.8,9; IV.1862.23; XXXI.1934.82. Sostltwita: A.L. 102 tal-1980. Emendata: XIII.1983.4. Sostitwita: A.L. 407 tal-2007.*

## TARIFFA G

**Drittijiet li jitħallsu lill-komputisti u periti oħra**

€

**1.** Id-dritt tal-komputisti għandu jiġi ntaxxat bil-wieħed fil-mija (1%) fuq l-ammont tal-kwistjoni li fuqha jsir l-eżami suġġett għal minimu ta' €11.65 u massimu ta' €2,329.37.

**2.** Lil periti oħra, għal kull stima:

| | |
|---|---|
| fuq l-ewwel €1,164.69 jew parti minnha ..... | 11.65 |
| fuq kull ammont 'il fuq mill-ewwel €1,164.69 għal kull €100 jew parti minnha ..... | 1.00 |

Iżda f'ebda każ m'għandu d-dritt ikun iżjed minn €1,164.69.

**3.** Fid-drittijiet miġjubin fin-numri ta' qabel ta' din it-Tariffa, hemm imdaħħla r-rimunerazzjoni tar-rapport, tal-kontijiet, tal-prospetti, tas-seduti u tal-attendenzi fil-qorti jew f'postijiet oħra meta jinħtieġ; iżda ma hemmx imdaħħlin fihom l-ispejjeż li jkunu meħtieġa biex jaqdu x-xogħol tagħhom.

**4.** Meta, minħabba x-xorta partikolari tal-każ, jidher ġust illi, barra mid-drittijiet hawn fuq miġjuba, għandu jingħata lill-perit jew espert dritt barrani, il-qorti tista' fid-diskrezzjoni tagħha, wara li tisma' lill-partijiet interessati, tintaxxa dak id-dritt barrani.

Il-qorti tista' tiffissa minn qabel dan id-dritt barrani fid-digriet li bih tinnomina l-perit jew espert jew b'digriet ieħor, imma qatt xort'oħra milli b'digriet.

**5.** It-taxxa magħmula mir-reġistratur tista' tiġi appellata minn kull perit jew parti kif hemm preskritt bl-artikolu 667 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

**6.** Id-drittijiet li jmissu lill-periti taxxaturi fil-Qorti ta' Ġurisdizzjoni Volontarja jkunu regolati skont in-Nru. 13 tat-Tariffa Ċ.

---

TARIFFA J

**Drittijiet li jitħallsu għal Testimonjali jew proċeduri għal Avarija**

*Miżjuda: Not. tal-Gvern: Nru. 549 tal-1939. Emendata: Not. tal-Gvern: Nru. 653 tal-1942. Sostitwita: A.L. 7 tal-1968; A.L. 102 tal-1980. Emendata: XIII.1983.4. Sostitwita: A.L. 121 tal-1996; A.L. 142 tal-2000. Sostitwita: A.L. 407 tal-2007; A.L. 36 tal-2015.*

1 Għall-proċeduri meħtieġa wara l-preżentata ta' xi rikors dwar testimonjal jew dwar proċeduri ta' avarija sal-preżentata tar-rapport:

(i) dritt tar-reġistru ..... €200

(ii) dritt dovut lill-avukat ..... €240

(iii) dritt dovut lill-Imħallef delegat ..... €120

(iv) dritt dovut lid-deputat reġistratur ..... €60

(v) dritt dovut lil min jagħmel it-traduzzjoni, jekk meħtieġa ..... €60

(vi) dritt dovut lill-iskrivan għat-traskrizzjoni tat-testimonjal u tax-xhieda, jekk meħtieġa ..... €50

(vii) dritt dovut lill-uffiċjal eżekuttiv tal-Qorti ..... €35

2 Meta t-testimonjal jiġi miktub barra l-bini tal-Qrati tal-Ġustizzja, id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 jiżdiedu bi ..... 25%

Iżda jekk it-testimonjal jiġi miktub abbord ta' bastiment 'l barra minn port id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' din it-Tariffa jiżdiedu bi ..... 50%

3 Meta t-testimonjal jiġi miktub f'xi ħin wara l-4.00 pm u qabel id-9.00 am, id-drittijiet imsemmija fil-paragrafu 1 ta' din it-Tariffa jiżdiedu bi ..... 50%

4 (1) It-testimonjal għandu jinkiteb bl-Ingliż.

(2) Għandu jiġi impjegat interpretu meta d-dikjarazzjoni ssir jew ix-xiehda tingħata f'ilsien li l-Imħallef delegat ma jkunx jifhem.

*Emendata:*
*Not. tal-Gvern:*
*Nru. 203 tal-1920;*
*Nru. 78 tal-1929.*
*Sostitwita:*
*A.L. 7 tal-1968.*
*Emendata:*
*XIII.1983.4;*
*A.L. 1 tal-2000;*
*XVIII.2002.10;*
*XXXI.2002.196.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*
*Emendata:*
*XXIII.2009.16;*
*A.L. 447 tal-2010.*

## TARIFFA K

### Drittijiet li jitħallsu lill-Periti

**1.** *Kejl ta' Raba'*

(*a*) Kejl mingħajr pjanta li turi l-irjieħ biss:

| | Art Pjana | Art Imtarġa jew Art Pjana b'siġar u/jew b'ostakoli oħra | Art Imtarġa b'siġar u/jew b'ostakoli |
|---|---|---|---|
| Jekk l-area ma teċċedix 4496 metri kwadri..... | €9.32 | €11.65 | €13.98 |
| Jekk l-area teċċedi 4496 metri kwadri iżda ma teċċedix 8992 metri kwadri ..... | €16.31 | €20.96 | €23.29 |
| Jekk l-area teċċedi 8992 metri kwadri iżda ma teċċedix 13488 metri kwadri.... | €23.29 | €30.28 | €37.27 |
| Jekk l-area teċċedi 13488 metri kwadri iżda ma teċċedix 17984 metri kwadri.... | €34.94 | €41.93 | €51.25 |
| Jekk l-area teċċedi 17984 metri kwadri iżda ma teċċedix 26976 metri kwadri.... | €46.59 | €53.58 | €69.88 |
| Jekk l-area teċċedi 26976 metri kwadri għal kull 1124 metri kwadri addizjonali jew parti minnhom għandhom jiżdiedu..... | €1.75 | €2.33 | €2.91 |

(*b*) Kejl bi pjanta dettaljata:

(i) Jekk l-area ma teċċedix 8992 metri kwadri d-drittijiet speċifikati fis-sub-paragrafu (*a*) għandhom jiżdiedu b'€2.33 għal kull 1124 metri kwadri jew parti minnhom.

(ii) Jekk l-area teċċedi 8992 metri kwadri id-drittijiet speċifikati fis-sub-paragrafu (*a*) għandhom jiżdiedu b'€2.33 għal kull 1124 metri kwadri għall-ewwel 8992 metri kwadri u b'€1.16 għal kull 1124 metri kwadri addizzjonali jew parti minnhom.

(*ċ*) Kejl ta' toroq inklużi pjanti li juru l-konfini:

F'dan is-sub-paragrafu l-kelma "triq" tfisser kull triq u tinkludi kull triq, sqaq, pjazza jew post ieħor ta' passaġġ pubbliku.

Għal kull 46 metri jew parti minn 46 metri tat-tul tat-triq murija fil-pjanta ..... €4.66

(*d*) Livelli:

Meta punti ta' livell b'kontorni jew mingħajr kontorni jkunu meħtieġa d-drittijiet li jitħallsu skont is-sub-paragrafi (*a*), (*b*) u (*ċ*) għandhom jiżdiedu bi:

150% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta' 1.5 metri

100% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta' 3 metri

90% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta' 6 metri

80% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta' 9 metri

70% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta' 12 metri

60% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta'15 metri

50% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta' 18 metri

40% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta' 21.5 metri

30% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta' 24.5 metri

20% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta' 27.5 metri

10% jekk il-livelli jittieħdu f'intervalli ta' 30.5 metri

**2.** *Kejl u Pjanti ta' Bini*

(*a*) Bini ta' ordinament sempliċi u regolari fil-pjanta:

(i) jekk ta' mhux iżjed minn 6 arei ..... €5.82

(ii) jekk ta' iżjed minn 6 arei, id-dritt ta' ħawn fuq għandu jiżdied b'€1.16 għal kull area addizzjonali

(*b*) Bini b'ħitan irregolari:

Id-drittijiet speċifikati fis-sub-paragrafu (*a*) għandu jiżdied b'ħamsin fil-mija (50%).

Nota: Id-drittijiet ta' ħawn fuq għandhom ikunu dwar sular wieħed biss.

Għall-kejl u pjanta ta' kull sular ieħor id-drittijiet għandhom jitnaqqsu b'ħamsin fil-mija (50%).

(*ċ*) Bini ta' karattru speċjali:

Għal kull 9 metri kwadri jew parti minn 9 metri kwadri tal-area totali ..... €0.58

**3.** *Pjanti ta' Siti ta' Bini u Diviżjoni Relattiva fi Bċejjeċ għal Bini*

Għall-kejl ta' sit ta' bini, għall-preparazzjoni ta' pjanti dettaljati u għat-tqassim tas-sit fi bċejjeċ għall-bini:

(i) jekk l-area ma teċċedix 878 metri kawdri .. €11.65

(ii) jekk l-area teċċedi 878 metri kwadri, għal kull 439 metri kwadri addizzjonali jew parti minn 439 metri kwadri ..... €6.99

**4.** *Kejl ta' Tħaffir u ta' Mili b'Terrapien*

Sa 14 metri kubi, għal kull 3 metri kubi jew parti minnhom ..... €1.40

'Il fuq minn 14 u sa 28.5 metri kubi, għal kull 3 metri kubi jew parti minnhom ..... €1.11

'Il fuq minn 28.5 metri kubi, għal kull 3 metri kubi jew parti minnhom ..... €0.82

**5.** *Kejl ta' Xogħlijiet jew Kontijiet tax-Xogħol*

| | |
|---|---|
| (*a*) Għal kejl ta' xogħol inkluż l-apprezzament | 2% |
| (*b*) Għal kontijiet tax-xogħlijiet dettaljati b'negozju inkluż l-apprezzament ..... | 2½% |
| (*ċ*) Għal kejl ta' xogħlijiet u apprezzamenti li jeħtieġ kalkoli barra mill-kejl ta' kwantitajiet attwalment eżistenti u l-istima tal-prezzijiet relattivi ..... | 3% |

**6.** *Stimi*

(*a*) Raba'

| | |
|---|---|
| Jekk il-valur ma jeċċedix €232.94 ..... | €6.99 |
| Jekk il-valur jeċċedi €232.94 iżda mhux €465.87 ..... | €9.08 |
| Jekk il-valur jeċċedi €465.87 iżda mhux €698.81 ..... | €11.88 |
| Jekk il-valur jeċċedi €698.81 iżda mhux €931.75 ..... | €13.98 |
| Jekk il-valur jeċċedi €931.75 iżda mhux €1,164.69 ... | €16.07 |
| Jekk il-valur jeċċedi €1,164.69 iżda mhux €1,397.62 | €17.47 |
| Jekk il-valur jeċċedi €1,397.62 iżda mhux €1,630.56 | €18.87 |
| Jekk il-valur jeċċedi €1,630.56 iżda mhux €1,863.50 | €20.27 |
| Jekk il-valur jeċċedi €1,863.50 iżda mhux €2,096.44 | €21.66 |
| Jekk il-valur jeċċedi €2,096.44 iżda mhux €2,329.37 | €23.06 |

Jekk il-valur jeċċedi €2,329.37 id-dritt għandu jiżdied bi €0.30 għal kull €100 jew parti minn €100.

(b) Bini

| | |
|---|---|
| Jekk il-valur ma jeċċedix €232.94 | €6.99 |
| Jekk il-valur jeċċedi €232.94 iżda mhux €465.87 ..... | €7.57 |
| Jekk il-valur jeċċedi €465.87 iżda mhux €698.81 ..... | €8.39 |
| Jekk il-valur jeċċedi €698.81 iżda mhux €931.75 ..... | €9.43 |
| Jekk il-valur jeċċedi €931.75 iżda mhux €1,164.69 ... | €10.48 |
| Jekk il-valur jeċċedi €1,164.69 iżda mhux €1,397.62 | €11.53 |
| Jekk il-valur jeċċedi €1,397.62 iżda mhux €1,630.56 | €12.58 |
| Jekk il-valur jeċċedi €1,630.56 iżda mhux €1,863.50 | €13.63 |
| Jekk il-valur jeċċedi €1,863.50 iżda mhux €2,096.44 | €14.68 |
| Jekk il-valur jeċċedi €2,096.44 iżda mhux €2,329.37 | €15.84 |

Jekk il-valur jeċċedi €2,329.37 id-dritt għandu jiżdied bi €0.30 għal kull €100 jew parti minn €100.

(*ċ*) Proprjetà enfitewtika u proprjetà suġġetta għall-użufrutt, piżijiet u servitujiet.

Id-dritt dovut ikun stmat skont il-valur tal-proprjetà bħala franka.

Fl-istima tad-direct dominju perpetwu ta' fond jew ta' kull piż perpetwu, id-dritt ikun stmat skont il-paragrafu 15.

(*d*) Użufrutt

Fl-istima ta' użufrutt id-dritt ikun stmat fuq il-valur tal-proprjetà bħala franka biżżieda ta' dritt kif provdut fis-sub-paragrafu (*b*) tal-paragrafu 15.

(*e*) Porzjonijiet ta' fondi

Fil-valutazzjoni ta' porzjoni mhux diviża ta' fond, sew jekk franka jew enfitewtika jew suġġettata għall-użufrutt, servitù jew piż, id-dritt għandu jiġi stmat kif hemm fis-sub-paragrafu (*a*) u (*b*) ta' dan il-paragrafu jew fuq il-bażi ta' erbgħa fil-mija (4%) fuq il-valur tal-porzjoni hekk valutata, liema dritt ikun l-anqas, iżda f'ebda każ id-dritt li jitħallas ma għandu jkun anqas minn €6.99.

Nota: Id-drittijiet speċifikati f'dan il-paragrafu jinkludu kull drittijiet għal stimi u qisien li jkunu meħtieġa biex wieħed jasal għall-valur finali.

**7.** *Diviżjoni ta' Proprjetà*

Id-dritt li jitħallas ikun kwart tad-dritt stabbilit għall-istima iżda ma għandux ikun iżjed minn €34.94 għal kull pjan ta' qsim ta' proprjetà.

**8.** *Stima tal-Valur ta' Tiġrif jew Benefikati*

Għal preparazzjoni ta' skeda, bi stima tal-valur jew mingħajrha, id-dritt ikun daqs ħamsa fil-mija (5% ) fuq l-ammont stmat:

Iżda jekk tkun meħtieġa biss stima tal-valur, id-dritt ikun tnejn fil-mija (2%) tal-ispiża stmata.

F'ebda każ id-dritt ma għandu jkun anqas minn €6.99.

**9.** *Stima ta' Ħsara li ma tkunx Tiġrif*

Għal preparazzjoni ta' skeda dettaljata u ħlas tal-ammont, id-dritt ikun daqs ħamsa fil-mija (5%) tal-ammont stmat:

Iżda d-dritt dwar xogħlijiet ripetuti ta' natura identika għandu jiġi mnaqqas b'sittin fil-mija (60%) għal kull xogħol ħlief l-ewwel wieħed.

F'ebda każ id-dritt ma għandu jkun anqas minn €6.99.

**10.** *Disinji u Fabrikazzjoni ta' Bini*

Għat-teħid ta' istruzzjonijiet tal-klijent, preparazzjoni ta' skizzijiet ta' disinji, għemil ta' stimi approssimattivi tal-ispiża b'qis kubu jew xort'oħra, għas-sottomissjoni ta' applikazzjonijiet għall-bini u/ jew liċenzi oħra, preparazzjoni ta' disinji u speċifikazzjonijiet ta' xogħol, għoti ta' sorveljanza ġenerali, ħruġ ta' ċertifikati ta' ħlas u ċertifikazzjoni ta' kontijiet, id-dritt dwar xogħlijiet ġodda għandu jkun stmat kif ġej:

| | |
|---|---|
| Jekk l-ispiża tax-xogħol magħmul ma jeċċedix €232.94 | 10% tal-ispiża |
| Jekk l-ispiża tax-xogħol magħmul jeċċedi €232.94 iżda ma jeċċedix €698.81 ..... | 9 % tal-ispiża |
| Jekk l-ispiża tax-xogħol magħmul jeċċedi €698.81 iżda ma jeċċedix €1,164.69 ..... | 8 % tal-ispiża |
| Jekk l-ispiża tax-xogħol magħmul jeċċedi €1,164.69 iżda ma jeċċedix €2,329.37 ..... | 7% tal-ispiża |
| Jekk l-ispiża tax-xogħol magħmul jeċċedi €2,329.37 ..... | 6% tal-ispiża |

Fil-każ ta' alterazzjonijiet f'bini eżistenti il-perċentaġġ li għandu jitħallas għandu jiżdied b'ħamsin fil-mija (50%) fuq ir-rata għal xogħlijiet ġodda.

Noti: (1))Id-drittijiet speċifikati f'dan il-paragrafu ma għandhomx ikopru s-sorveljanza kostanti tax-xogħol iżda dik is-sorveljanza biss li tista' teħtieġ għall-fini tar-responsabbiltà professjonali tal-perit skont kull liġi relattiva li tkun f'xi żmien isseħħ u li tista' tinħtieġ biex jiġi żgurat illi x-xogħlijiet ikunu qed jiġu magħmula in ġenerali skont il-kuntratt.

(2) Iżda dawk id-drittijiet għandhom ikopru r-responsabbiltà tal-perit biex jiġi żgurat illi ebda devjazzjoni, alterazzjoni, żieda għal jew ommissjoni sostanzjali minn disinn approvat ma jsir mingħajr ma jkun jaf u mingħajr kumpens tal-klijent, u biex jiġi nfurmat il-klijent jekk l-ispiża awtorizzata totali x'aktarx tiġi eċċeduta jew jekk il-perijodu kuntrattat aktarx jiġi varjat.

(3) Meta jkun miftiehem bejn il-perit u l-klijent biex iżommu s-servizzi ta' konsulenti, id-dritt tal-perit għandu jiġi ridott b'terz tad-drittijiet tal-ispiża tax-xogħlijiet li dwarhom is-servizzi tal-konsulenti jiġu miżmuma.

**11.** *Drittijiet meta l-perit jabbanduna lill-Klijent jew jiġi Abbandunat mill-Klijent jew Xogħlijiet Jibqgħu mhux Magħmula*

1. Jekk proġett imsemmi fil-paragrafu 10 ta' din it-Tariffa jew parti minnu jkun abbandunat jew jekk il-perit jabbanduna l-klijent jew ikun abbandunat mill-klijent:

(*a*) wara li l-perit ikun ħa l-istruzzjonijiet tal-klijent, ipprepara l-iskizz tad-disinji preliminari biżżejjed biex juru l-interpretazzjoni tal-perit dwar l-istruzzjonijiet tal-klijent u wara li jkun għamel stima approssimattiva tal-prezz tal-proġett, id-dritt għandu jammonta għal terz ($^1/_3$) tad-drittijiet speċifikati fil-paragrafu 10;

(*b*) wara li l-perit ikun ħa l-istruzzjonijiet tal-klijent, ipprepara l-iskizz tad-disinji, għamel stima approssimattiva tal-ispiża, issottometta applikazzjonijiet għal liċenzi għal bini u/jew liċenzi oħra, u pprepara disinji u speċifikazzjonijiet tax-xogħol id-dritt għandu jammonta għal żewġ terzi ($^2/_3$) tad-dritt speċifikat fil-paragrafu 10.

2. Il-perit li jkun ġie mqabbad wara li ieħor qablu jkun ġie abbandunat jew ikun abbanduna lill-klijent tiegħu kif intqal fuq ikun intitolat għal:

(*a*) ħamsa minn sitta ($^5/_6$) tad-drittijiet speċifikati fil-paragrafu 10 fil-każ kontemplat fis-sub-paragrafu 1 (*a*) ta' dan il-paragrafu;

(*b*) nofs (½) tad-drittijiet speċifikati fil-paragrafu 10 fil-każ kontemplat fis-sub-paragrafu 1 (*b*) ta' dan il-paragrafu.

**12.** *Materjal Qadim jew Materjal u Servizzi Provduti mill-Klijent*

Meta xogħol ta' bini ikun ġie esegwit kollu jew f'parti b'materjal qadim jew il-materjal, xogħol u/jew trasport ikunu provduti kollha jew f'parti mill-klijent, id-dritt tal-perit għandu jiġi kalkolat bħallikieku x-xogħol ikun ġie esegwit kollu b'materjal ġdid u bħallikieku l-materjal, xogħol u/jew it-trasport ikun ġie mħallas kollu bil-prezz korrenti.

**13.** *Servizzi mhux inklużi fil-Paragrafi 10 u 11*

Drittijiet addizzjonali għandhom jitħallsu għal:

(*a*) kejl ta' siti jew bini u teħid ta' livelli;

(*b*) alterazzjoni ta' disinji jew preparazzjoni ta' disinji ġodda u għal servizzi oħra li jsiru meħtieġa minn varjazzjonijiet jew żidiet mitluba mill-klijent wara li d-disinji oriġinali ikunu ġew approvati minnu;

(*ċ*) stima tal-kumpens dovut biex ħitan diviżorji jsiru komuni;

(*d*) kejl u apprezzament ta' xogħlijiet esegwiti.

**14.** *Strutturi Indeterminati Statikament*

F'każijiet li jinvolvu d-disinn ta' strutturi indeterminati statikament jew membri strutturali indeterminati statikament, dritt ta' tnejn fil-mija (2%) fuq il-prezz ta' dawk l-istrutturi jew membri strutturali għandu jitħallas b'żieda tad-drittijiet li għandhom jitħallsu skont il-paragrafu 10 ta' din it-Tariffa.

**15.** *Drittijiet Mixxellanji*

(*a*) Għal servizz żgħir mhux provdut għalih xort'oħra ..... €1.54

(*b*) Għal servizz importanti mhux provdut għalih xort oħra ..... €4.66

(*ċ*) Drittijiet bil-ħin:

F'każijiet meta jkun miftiehem bejn il-perit u l-klijent illi d-dritt għandu jkun fuq bażi ta' ħin, id-dritt għandu jkun €3.49 is-siegħa, iżda, meta l-perit jeħtieġ l-għajnuna ta' assistent, id-dritt għandu jiżdied b'€0.93 is-siegħa.

(*d*) Drittijiet għat-traġitt:

Minn Malta għal Għawdex u viċe versa jew minn Għawdex għal Malta u viċe versa ..... €6.99

(*e*) Spejjeż li jirrigwardaw dmirijiet fil-Qorti:

(i) spejjeż għat-trasport għal attendenza *in faciem loci* ..... €6.99

(ii) ittapjar u stampar ta' verbali, għal kull paġna A4, għall-ewwel kopja ..... €0.70

u għal kull kopja addizzjonali ..... €0.23

(iii) għall-ħruġ ta' kull avviż ta' seduta jew attendenza *in faciem loci* lill-avukati u l-partijiet ..... €1.16

**16.** Drittijiet pagabbli lill-periti maħtura mill-Qorti bħala esperti tal-Qorti, inklużi periti maħtura mill-Bord ta' Arbitraġġ skont l-artikolu 25(3) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kap. 88), għal kull opinjoni trattata fir-rapport għandhom ikunu sa massimu ta' €116.47 għal kull punt ta' dritt li jiġi deċiż. Kull kalkolu jew komputazzjoni ta' ammont biex jingħata bħala danni jew kumpens mill-Qrati għandu jitqies bħala opinjoni, u l-massimu taxxabbli għal dik l-opinjoni għandu jkun €232.94. Il-kriterju għandu jkun ix-xogħol involut u qatt l-ammont stmat mill-perit ġudizzjarju:

Iżda d-dritt pagabbli għal kull rapport m'għandu fl-ebda każ jeċċedi elfejn euro (€2000).

Drittijiet pagabbli lis-*surveyors* maħtura mill-Qorti għandhom jiġu stmati skont il-paragrafi li ġejjin iżda d-dritt pagabbli għal kull rapport m'għandu fl-ebda każ jeċċedi erba' mija u ħamsin euro (€450):

Iżda l-Qorti tista', meta tiġi mitluba, ukoll verbalment, mill-perit jew *surveyor* jew mill-periti maħtura mill-Bord ta' Arbitraġġ skont l-artikolu 25(3) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kap. 88), wara li tisma' fil-qosor lill-partijiet interessati kollha, tagħti lill-perit jew *surveyor* xi dritt addizjonali jekk id-dritt kif stmat ikun meqjus baxx wisq, meta jitqies ix-xogħol li jkun ġie eżegwit:

Iżda wkoll għandu jitħallas dritt lill-periti imsemmija hawn fuq, inklużi periti maħtura mill-Bord ta' Arbitraġġ skont l-artikolu 25(3) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kap. 88), maħtura bħala periti ġudizzjarji kif ġej:

(*a*) għal kull seduta li ssir -

(i) għall-ewwel siegħa jew parti minnha ..... €24

(ii) għal kull siegħa addizzjonali jew parti minnha ..... €24

(*b*) għal kull attendenza *in faciem loci* li ssir -

(i) għall-ewwel siegħa jew parti minnha ..... €32

(ii) għal kull siegħa addizzjonali jew parti minnha ..... €24

**17.** Perit, meta jkun ordnat mill-Qorti jew meħtieġ minn klijent biex jidher quddiem xi assistent ġudizzjarju jew perit ġudizzjarju, jew għal attendenza *in faciem loci*, għandu jitħallas dawn id-drittijiet:

(i) għall-ewwel siegħa jew parti minnha ..... €35

(ii) għal kull siegħa addizzjonali jew parti minnha ..... €32

**18.** Id-drittijiet murija f'din it-Tariffa għandhom, fil-każijiet kollha, ikunu minbarra l-prezz tal-kopji ta' dokumenti, spejjeż ta' traġitt u l-ispejjeż l-oħra kollha mhux ġa provdut għalihom.

**19.** L-espert nominat mill-qorti, inkluži periti maħtura mill-Bord ta' Arbitraġġ skont l-artikolu 25(3) tal-Ordinanza dwar l-Akkwist ta' Artijiet għal Skopijiet Pubbliċi (Kap. 88), ma jkunx intitolat għal xi dritt għal servizzi dwar il-preżentazzjoni tar-rapport jew il-konferma tal-istess bil-ġurament, iżda jekk, wara li jkun ippreżenta r-rapport u kkonfermah bil-ġurament, ikun meħtieġ jattendi l-qorti, ikun intitolat għal dritt ta' attendenza skont il-partita (f) tal-Iskeda A li tinsab mal-Ordinanza dwar id-Drittijiet tax-Xhieda.

**20.** (*a*) Id-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' din it-Tariffa m'għandhomx iżommu lil Perit u l-klijent, milli jilħqu ftehim fuq dritt, jew il-bażi ta' kif għandu jiġi stabbilit id-dritt li jkun differenti minn dak hekk stabbilit b'din it-Tariffa, u f'kull każ bħal dak għandu japplika d-dritt miftiehem jew il-bażi li fuqu dan ikollu jiġi stabbilit, li ma tkunx bażi projbita bil-liġi, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dawn is-subparagrafi li ġejjin:

Iżda, f'kull każ, il-Perit għandu jinforma lill-klijent dwar id-dritt, jew il-bażi ta' kif għandu jiġi stabbilit id-dritt qabel ma jiġi provdut is-servizz.

(*b*) Għall-għanijiet ta' dan il-paragrafu, ftehim li jkollu x'jaqsam mad-drittijiet għandu jsir bil-miktub.

## TARIFFA L

*Miżjuda:*
*Not. tal-Gvern:*
*Nru. 199 tal-1944.*
*Sostitwita:*
*A.L. 102 tal-1980.*
*Emendata:*
*XIII.1983.4.*
*Sostitwita:*
*A.L. 121 ta l-1996;*
*A.L. 407 tal-2007;*
*A.L. 36 tal-2015.*

**Drittijiet li għandhom jitħallsu għal proċediment taħt l-artikolu 257 tal-Kodi`i Ċivili, Kap. 16**

| | |
|---|---|
| Dritt tar-reġistru għall-preżentata ta' kull rikors jew nota ..... | €10 |
| Għal taħrikiet ta' xhieda - għal kull xhud ..... | €0.40 |
| Għal kull kopja ta' kull rikors jew nota - għal kull faċċata ..... | €0.35 |
| Lill-avukat jew prokuratur legali - għal kull rikors jew nota ..... | €7 |
| Għal servizzi oħra dwar dawn il-proċedimenti .. minn | €7 |
| sa | €30 |

## SKEDA B

(Artikolu 1007)

FORMULI

*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007;*

Nru. l.
Rikors ta'
minuri biex jaġixxi
b'kuratur.

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

.....
.....
*kontra*
.....
.....

Rikors ta' hawn fuq imsemmi.

Bil-qima jgħid:-

IIli, fil-fehma ta' nies kompetenti, huwa assistit minn jedd tajjeb biex jaġixxi kontra hawn fuq imsemmi, sabiex , iżda, billi huwa minuri, għaliex għandu biss l-età ta' jitlob għaldaqshekk bil-qima lil din il-Qorti li tagħtih li jimxi għall-jeddijiet tiegħu bil-mezz ta' kuratur maħtur minn din il-Qorti.

(*Digriet tal-Qorti*)

Il-Qorti,

Wara li rat ir-rikors ta' ,

Taħtar lil bħala kuratur ta' , sakemm dan idum ta' età minuri, fil-kawża msemmija f'dan ir-rikors.

Illum,

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 2
Rikors ta'
terza persuna
għall-ħatra ta'
kuratur biex
jidher għal
wieħed minuri.

*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

.....

.....

*kontra*

.....

.....

Rikors ta'

Bil-qima jgħid:-

IIli, bħal ma hu ġie mgħarraf, hu assistit minn jedd tajjeb biex jaġixxi kontra , sabiex , iżda, billi huwa minuri, għaliex għad għandu biss l-età ta' , ir-rikorrent, għaldaqshekk, bil-qima jitlob lil din il-Qorti li taħtar kuratur sabiex jipproponi t-talbiet meħtieġa fl-isem tal-minuri hawn fuq imsemmi.

(*Digriet tal-Qorti*)

Il-Qorti,

Wara , eċċ.,

Illum,

(*Firma tar-Reġistratur*)

*Emendata: XVI.1922.5. Sostitwita: A.L. 42 tal-1982. Emendata: A.L. 190 tal-1995; A.L. 153 tal-1996. Sostitwita: A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 3

Rikors biex wieħed iħarrek/ jiddefendi ruħu bil-benefiċċju ta' għajnuna legali.

Fil-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili

.....

.....

*kontra*

.....

.....

Rikors tal-imsemmi

Bil-qima jgħid:-

Li fit-talba minn/kontra għal hu jikkwalifika biex iħarrek/jiddefendi ruħu bil-benefiċċju tal-għajnuna legali.

Ir-rikorrent, għaldaqstant bil-qima jitlob lil din il-Qorti tilqa' t-talba biex ikun jista' jħarrek/jiddefendi ruħu bil-benefiċċju tal-għajnuna legali, u l-imsemmi rikorrent jiddikjara bil-ġurament li fil-fehma tiegħu l-imsemmija talba/difiża hi ġusta, u li minbarra l-oġġett fil-kawża, hu ma għandu ebda xorta ta' proprjetà (bla ma jitqiesu l-ilbiesi ta' kuljum) li l-valur nett tagħha jammonta għal mhux aktar minn tlett elef lira, bla ma jitqiesu dawk l-oġġetti tad-dar ta' kuljum li huma raġonevolment meħtieġa għall-użu tar-rikorrent u tal-familja tiegħu, u l-qliegħ tiegħu fis-sena huwa inqas mill-paga minima nazzjonali stabbilita għal persuni li jkunu għalqu t-tmintax-il sena; u fil-kalkolu tal-valur nett imsemmi, ma jkun ittieħed ebda qies tar-residenza prinċipali tar-rikorrent jew ta' kull proprjetà oħra, immobbli jew mobbli, li dwarha jista' jkun hemm kwistjoni fil-qorti, ukoll jekk dik il-proprjetà l-oħra ma tkunx tagħmel parti mill-kwistjoni li dwarha jkun hemm proċeduri li għalihom ikun qiegħed jintalab il-benefiċċju ta' għajnuna legali; u fil-kalkolu tal-qliegħ, iż-żmien ta' komputazzjoni ġie kkalkulat fuq il-perijodu ta' tnax-il xahar li jiġu qabel it-talba għall-benefiċċju ta' għajnuna legali.

(*Digriet tal-Qorti*)

Il-Qorti,

Wara, eċċ.,

Tordna li dan ir-rikors jiġi mibgħut lill-Avukat għal Għajnuna Legali biex jeżamina u jirrapporta jekk ir-rikorrent għandux raġuni tajba biex jaġixxi.

Illum ,

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 4
Rikors għal digriet dwar proċeduri ta' konkors.

*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

Rikors ta' għall-proċeduri bejn il-krediturі ta'

Bil-qima jgħid:-

Illi fir-Reġistru ta' din il-Qorti hemm imqiegħda s-somma ta' b'ċedola ppreżentata minn fil-

Illi r-rikorrent bħala kreditur tal-imsemmi jippretendi dik is-somma, iżda ma jistax joħodha għaliex hemm oħrajn li jippretenduha wkoll (jew jidhrilhom li għandhom interess fiha) b'mod li hemm issa lok għall-ftuħ ta' konkors fuq dak id-depożitu bejn il-krediturі tal-imsemmi

Għaldaqshekk ir-rikorrent jitlob bil-qima li din il-Qorti tordna l-ħruġ ta' avviż dwar dan il-konkors.

(*Digriet tal-Qorti*)

Il-Qorti,

Tilqa' t-talba, u taħtar il-ġurnata ta' għad-dehra ta' dawk li għandhom interess fis-smigħ tal-kawża, u tordna lir-Reġistratur li joħroġ l-avviż imsemmi fl-artikolu 416 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Illum,

(*Firma tar-Registratur*)

*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 5

Avviż wara d-Digriet ta' hawn fuq.

AVVIŻ

Reġistru tal-
Illum

B'dan l-avviż hu mgħarraf kull wieħed li jista' jkollu interess, illi fir-Reġistru tal- (*ikteb l-isem tal-Qorti*) , tinsab is-somma ta' li ġiet imqiegħda minn b'ċedola tal- favur ta' ; u illi b'digriet tal- fuq rikors ta' il-Qorti ordnat il-pubblikazzjoni tal-konkors fuq id-depożitu u ħatret il-ġurnata ta' għad-dehra tal-interessati u għas-smigħ tal-kawża.

Għalhekk kull min jidhirlu li għandu interess, huwa msejjaħ biex iġib 'il quddiem il-jeddijiet tiegħu fuq depożitu hawn fuq imsemmi bil-mezz ta' rikors, fiż-żmien ta' mid-data ta' hawn fuq, għall-effetti kkontemplati fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 6 - Ċitazzjoni

*Revokata bl-Att XXII.2005.76.*

*Emendata:*
*XXXI.1934.83;*
*A.L. 46 tal-1965.*
*Sostitwita:*
*XXII.1976.2;*
*A.L. 95 tal-1979.*
*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*

*Emendata:*
*A.L. 46 ta1965.*
*Sostitwita:*
*XXII.1976.2;*
*A.L. 96 tal-1981.*
*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 7

Taħrika għas-smigħ ta' kawża.

REPUBBLIKA TA' MALTA

Lil ..... Marixxall tal-Qrati

BILLI ngħalqu l-proċeduri bil-miktub f'kawża quddiem il-Qorti

(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

BEJN

il-Qorti ffissat is-smigħ ta' din il-kawża għal

Int, għaldaqshekk, ordnat, li billi tagħti kopja ta' din lil kull wieħed mill-attur u konvenut jew lil ħaddieħor għalihom, skont il-liġi, tħarrikhom biex jidhru fi quddiem l-imsemmija Qorti, meta f'dak il-jum tiġi mismugħa u deċiża l-kawża hawn fuq imsemmija.

Barra minn dan, inti ordnat li twissi, bl-istess mod lill-attur u konvenut fuq imsemmija illi, jekk huma, billi jibqgħu kontumaċi jonqsu u ma jidhrux fil-lok, jum u ħin imsemmijin, din il-Qorti tgħaddi, fl-assenza tagħhom biex tagħti d-deċiżjoni tagħha skont il-ħaqq, fuq talba tal-imsemmi dak in-nhar stess, jew f'jum ieħor wara, kif jiġi ordnat mill-Qorti.

U wara li tkun għamilt dan, jew jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' din it-taħrika, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-imsemmija Qorti (*ikteb l-isem tal-Qorti*), bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi, ta' din il-Qorti.

Illum,

Nru. 8

*Emendata: A.L. 46 tal-1965. Sostitwita: XXII.1976.2; A.L. 96 tal-1981. Emendata: XXIV.1995.358; A.L. 190 tal-1995; A.L. 153 tal-1996. Sostitwita: A.L. 407 tal-2007.*

Mandat għat-taħrik ta' xhieda u/jew biex jinġiebu dokumenti quddiem il-Qorti/quddiem perit.

Fil- (*ikteb l-isem tal-Qorti*)

Fil-kawża fl-ismijiet

.....

.....

*kontra*

.....

.....

Rikors ta'

Jintalab bir-rispett il-ħruġ ta' mandat ta' taħrik ta' xhieda fil-kawża msemmija hawn fuq kontra l-persuna imsemmija aktar 'l isfel u għas-seduta u ħin indikati, u/jew ġġib magħha d-dokumenti msemmija aktar 'l isfel.

Isem u indirizz tal-persuna biex titħarrek b'xhud:

Dokumenti li għandha ġġib magħha:

Jum u ħin li fih għandha tidher u fejn:

Avukat Prokuratur Legali

Illum,

Ippreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 8

Mandat għat-taħrik ta' xħieda
u/jew biex jinġiebu dokumenti
quddiem il-Qorti/quddiem perit.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI mir-rikors preżentat hawn fuq fil-kawża imsemmija li qiegħda quddiem din il-Qorti tinħtieġ ix-xiehda tal-persuna indikata;

Inti ordnat, għaldaqshekk, li tħarrek lill-istess persuna sabiex tidher fil-jum u ħin kif indikati, u li terġa' tidher f'kull jum u ħin ieħor li għalih l-istess kawża tiġi mħollija sabiex tagħti x-xiehda tagħha f'dik il-kawża u/jew li ġġib magħha d-dokumenti indikati.

Għandek ukoll twissi lill-istess persuna illi jekk ma tobdix din it-taħrika teħel il-pieni li hemm stabbiliti għad-disprezz tal-Qorti, u tista' tiġi mġiegħla tidher b'mandat ta' skorta jew ta' arrest, u tbati l-konsegwenzi l-oħra kollha li għalihom, skont il-Kodiċi tal-Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili tista' tkun suġġetta minħabba dak in-nuqqas.

U wara li tkun għamilt dan, billi tagħti jew tibgħat kopja ta' dan il-mandat lill-persuna indikata jew lil ħaddieħor għalih, skont il-liġi, jew jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*ikteb l-isem tal-Qorti*)

bix-xiehda ta' Duttur tal-liġi,
ta' din il-Qorti.

Illum,

Nru. 9

Mandat ta' qbid
għal ammenda jew multa,
jew ta' arrest kontra
xhieda li jonqsu li
jidhru biex jixhdu u/
jew biex iġibu magħhom
dokumenti.

*Emendata:*
*A.L. 46 tal-1965;*
*XIII.1983.4;*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 18 tal-1996;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

REPUBBLIKA TA' MALTA

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI b'digriet tal-(*isem tal-Qorti*) mogħti fil- ,
ġie kkundannat għall-ammenda (*jew multa*) ta' €
(*jew għad-detenzjoni jew għall-priġunerija għal* )
minħabba li naqas jidher bħala xhud fil-kawża
kontra

aħna, għaldaqshekk, nordnawlek illi, mingħajr dewmien ta' xejn, taqbad minn għand l-imsemmi , rahan li jiswa daqs is-somma hawn fuq imsemmija biż-żieda tal-ispejjeż ta' dan il-mandat, inkella, jekk ma jkunx hemm ħwejjeġ suġġetti għall-qbid, illi tieħu lill-imsemmi il-ħabs li qiegħed għall-ikkundannati għad-detenzjoni (*jew priġunerija*) biex jinżamm hemm għaż-żmien fuq imsemmi ta' kemm-il darba ma jħallasx is-somma hawn fuq imsemmija.

U wara li tkun għamilt dan, eċċ.,

(*kif hemm fil-Formula Nru. 8*) .

*Emendata:*
*A.L. 46 tal-1965.*
*Sostitwita:*
*XXII.1976.2.*
*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 10

Mandat ta' Skorta kontra xhud li naqas jidher biex jixhed u/jew biex iġib miegħu dokumenti.

REPUBBLIKA TA' MALTA

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI il-Qorti (*ikteb l-isem tal-Qorti*) b'digriet mogħti fi ordnat li minħabba li naqas jidher bħala xhud quddiem din il-Qorti fil-kawża bejn u , inġieb quddiem din il-Qorti biex jixhed u/jew iġib dokumenti fis-seduta ta'

Int, għaldaqshekk, ordnat li ġġib quddiem din il-Qorti lil , hawn fuq imsemmi, u li iżżomm sakemm huwa jagħti x-xiehda tiegħu u/jew iġib id-dokumenti jew sakemm din il-Qorti tordna l-ħelsien tiegħu.

U wara li tkun għamilt dan, jew jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*ikteb l-isem tal-Qorti*) hawn fuq imsemmija, bix-xieħda ta' Duttur tal-Liġi, tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum,

Nru. 11

Obbligazzjoni tal-garanti fil-każijiet imsemmija mil-liġi għal xi mandati.

*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Jien, hawn taħt iffirmat, nidħol garanti *in solidum* ta' għal kull somma li jista' jiġi kkundannat iħallas bħala penali, jew għal xi ħaġa oħra, skont il-liġi, minħabba l-esekuzzjoni tal-mandat li ġie mitlub minnu, u niddikjara bil-ġurament li fil-fehma tiegħi jien garanti tajjeb biex nesegwixxi din l-obbligazzjoni tiegħi.

*Emendata:*
*XIII.1925.6;*
*A.L. 46 tal-1965.*
*Sostitwita:*
*XXII.1976.2.*
*A.L. 96 tal-1981.*
*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 12

Mandat ta' Sekwestru.

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Sekwestrant) .....

.....

*kontra*

(Sekwestrat) .....

.....

Rikors ta'

Jitlob bir-rispett:

Illi din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' sekwestru f'idejn is-sekwestratarju jew sekwestratarji kif jissemma hawn isfel, kontra s-sekwestrat għall-kreditu infraskritt u għall-ispejjeż ta' din il-proċedura, in kawtela tal-kreditu hawn taħt indikat in esekuzzjoni tat-titolu esekuttiv hawn imsemmi kif konfermat hawn taħt bil-ġurament.

Kreditu: { Sorti / Imgħax / Spejjeż

Kawżali/Titolu esekuttiv:

Sekwestratarju/i

Avukat

Prokuratur Legali

Illum,

Ikkonfermat bil-ġurament quddiemi wara li qrajtlu l-kontenut, u fil-preżenza ta' bħala xhud tal-identità, u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

23ċ

Nru. 12

Mandat ta' Sekwestru.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI ġie preżentat ir-rikors ta' hawn fuq, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ordnijiet infraskritti;

Inti, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat illi, b'kopja li tagħti ta' dan il-mandat, l-ewwel lis-sekwestratarji hawn fuq imsemmija, u mbagħad lis-sekwestrat fuq imsemmi, iġġiegħel lill-istess sekwestratarji li jżommu għandhom bħala issekwestrata sakemm jagħlaq iż-żmien li fih il-mandat jibqa' jseħħ skont il-liġi, jew, sakemm jingħata Ordni ieħor, jew li jqiegħdu fir-Reġistru ta' din il-Qorti, mill-imsemmija ħwejjeġ jew flus tas-sekwestrat kwantità (jew somma) biżżejjed sabiex biha titħallas it-talba tas-sekwestrant hawn fuq imsemmi, flimkien mal-ispejjeż ta' dan il-mandat taħt piena tad-danni u l-imgħaxijiet kemm-il darba jinkiser dan l-ordni.

U wara li tkun għamilt dan, jew jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek minnufih tgħarraf lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*) hawn fuq imsemmija

bix-xhieda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, 20

*Emendata:*
*A.L. 46 tal-1965.*
*Sostitwita:*
*XXII.1976.2.*
*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 13

Sejħa għad-depożitu
wara notifika ta'
Mandat ta' Sekwestru.

REPUBBLIKA TA' MALTA

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI, bis-saħħa ta' Mandat ta' Sekwestru maħruġ mill-Qorti, u li ġie esegwit fil-
ġiet issekwestrata għand bħala li
għandu f'idejh ħwejjeġ u/jew flus ta'
kwantità minn dawk il-ħwejjeġ u/jew flus biżżejjed biex jitħallas id-dejn tal-istess lejn

U billi l-istess
wera illi għalaq iż-żmien li fih għandhom jiġu ikkunsinjati l-ħwejjeġ u/jew flus li ġew hekk issekwestrati;

U billi issa ġiet magħmula talba sabiex l-istess
kun imġiegħel iqiegħed fir-Reġistru ta' din il-Qorti l-ħwejjeġ u/ jew flus li ġew hekk issekwestrati għand

Int, għaldaqshekk, ikkmandat li tordna lill-istess
biex iqiegħed fir-Reġistru ta' din il-Qorti, fi żmien jumejn min-notifika ta' dan il-Mandat, il-ħwejjeġ u/jew flus hawn fuq imsemmija, issekwestrati għand u twissih illi, jekk fiż-żmien hawn fuq imsemmi, ma għamilx dan id-depożitu jitmexxa kontra tiegħu skont il-liġi.

U wara li tkun għamilt dan, billi tagħti kopja ta' dan lill-istess
jew, lil ħaddieħor għalih, skont il-liġi jew, jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' din l-Ordni inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti minn din il-Qorti

bix-xhieda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum,

*Emendata:*
*A.L. 46 tal-1965.*
*Sostitwita:*
*XXII.1976.2;*
*A.L. 96 tal-1981.*
*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 14

Mandat ta' Impediment
ta' tluq ta' Bastiment.

Fil- (*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Rikorrenti) .....

.....

*kontra*

(Intimat) .....

.....

Rikors ta'

Jingħad bil-qima u jiġi kkonfermat bil-ġurament: -

Illi l-esponenti jrid jikkawtela l-kreditu infraskritt kontra l-persuna/bastiment intimat/a;

Illi bis-safar tal-bastiment fuq riferit il-kreditu tal-esponenti jista' jiġi eluż;

Għaldaqstant, jintalab bir-rispett li din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' impediment ta' tluq tal-bastiment imsemmi hawn fuq għall-kreditu infraskritt u għall-ispejjeż tal-preżenti proċedura.

Kreditu:

Kawżali/Titolu esekuttiv: -

Avukat

Prokuratur Legali

Illum,

Ikkonfermat bil-ġurament quddiemi wara li qrajtlu il-kontenut, u fil-preżenza ta'
bħala xhud tal-identità u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 14

Mandat ta' Impediment
ta' Tluq ta' Bastiment.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI Nru. .....

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI ġie preżentat ir-rikors hawn anness, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ordnijiet infraskritti;

Int għaldaqstant, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat li żżomm it-tluq tal-bastiment hemm imsemmi, sakemm tiġi mogħti ordni ieħor, u li, għaldaqshekk, tagħmel dak kollu li hu meħtieġ.

Int ikkmandat, ukoll, li, b'kopja li tagħti ta' dan il-mandat, tordna lil Kaptan tal-imsemmi bastiment, sabiex iżomm it-tluq tal-bastiment, u lill-Kontrollur tad-Dwana biex ma jagħtix il-karti tat-tluq ta' dak il-bastiment u, jekk qatt dawn ikunu ġa ġew mogħtija, li joħodhom lura taħt piena li jħallas id-danni u l-imgħaxijiet lill-imsemmi rikorrent.

Fl-aħħarnett, int mgħarraf illi, jekk ma tiġix mogħti ordni ieħor ġdid, dan il-mandat jispiċċa li jseħħ fi żmien sitt xhur mil-lum.

U meta tagħmel dan, jew jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, 20

*Emendata:*
*A.L. 46 tal-1965.*
*Sostitwita:*
*XXII.1976.2;*
*A.L. 96 tal-1981.*
*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 15

Mandat ta' Qbid.

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Kreditur) .....

.....

*kontra*

(Debitur) .....

.....

Rikors ta'

Jintalab bil-qima u jiġi kkonfermat bil-ġurament:

Illi din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' qbid kontra l-imsemmi debitur għas-somma/għall-oġġetti hawn isfel imsemmija u għall-ispejjeż ta' din il-proċedura, in kawtela tal-kreditu hawn taħt indikat/in esekuzzjoni tat-titolu esekuttiv hawn isfel imsemmi.

Kreditu: { Sorti / Imgħax / Spejjeż

Avukat

Prokuratur Legali

Illum,

Ikkonfermat bil-ġurament quddiemi wara li qrajtlu l-kontenut, u fil-preżenza ta' bħala xhud tal-identità, u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 15

Mandat ta' Qbid.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI ġie preżentat ir-rikors ta' hawn fuq, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għal ordni infraskritt;

Inti għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat li, mingħajr ebda dewmien taqbad mingħand id-debitur hawn fuq imsemmi rahan li jiswa daqs id-dejn/l-oġġetti imsemmija fir-rikors flimkien mal-ispejjeż ta' dan il-mandat kemm-il darba ma jsirx il-ħlas jew ma titqiegħedx fir-Reġistru ta' din il-Qorti l-oġġetti/s-somma msemmija bħal dejn:

U wara li tkun għamilt dan, jew jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek minnufih tgħarraf lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum,

Nru. 16

Mandat "*in factum*"

*Emendata:*
*A.L. 46 tal-1965.*
*Sostitwita:*
*XXII.1976.2.*
*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

REPUBBLIKA TA' MALTA

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI b'sentenza mogħtija mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

fi ,
ġie kkundannat
favur

U billi
fisser li l-istess ma għamilx dak li ġie lilu ordnat b'dik is-sentenza;

Int, għaldaqshekk, ordnat li, mingħajr dewmien ta' xejn, tieħu l-ħabs ta' lill-istess sabiex jinżamm hemm sakemm din il-Qorti tagħti ordnijiet oħra.

U wara li tkun għamilt dan, billi tagħti kopja ta' dan il-mandat lill-istess jew, lil ħaddieħor għalih, skont il-liġi, jew, jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum,

*Emendata A.L. 46 tal-1965. Sostitwita: XXII.1976.2; A.L. 96 tal-1981. Emendata: A.L. 190 tal-1995; A.L. 153 tal-1996. Sostitwita: A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 17

Mandat ta' Żgumbrament.

Fil- (*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Rikorrenti) .....

.....

*kontra*

(Intimat) .....

.....

Rikors ta'

Jintalab bil-qima:-

Illi din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' żgumbrament kontra l-intimat (mill-fond infraskritt) in esekuzzjoni tas-sentenza infraskritta, u billi l-intimat naqas li jagħmel dan sallum.

Fond:

Sentenza:

Avukat

Prokuratur Legali

Illum,

Ippreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 17

Mandat ta'
Żgumbrament.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI bis-sentenza mogħtija minn dina l-Qorti, kif imsemmi fir-rikors ta' hawn fuq, hemm l-ordni għall-iżgumbrament tal-intimat mill-fond imsemmi, u billi l-istess intimat naqas li jagħmel dan sallum;

Int, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ikkmandat li tiżgombra effettivament lill-intimat mill-fond imsemmi fir-rikors, billi tħallih battal favur l-istess rikorrenti u tordna wkoll lill-intimat imsemmi billi tagħtih kopja ta' dan il-mandat, li ma jfixkilx/ifixklux lill-istess rikorrenti fit-tgawdija libera tal-fond imsemmi, taħt il-pieni li hemm għal disprezz tal-Qorti.

U wara li tagħmel dan, jew jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek minnufih tgħarraf lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum,

*Emendata:*
*A.L. 46 tal-1965;*
*LVIII.1974. 68.*
*Sostitwita:*
*XXII.1976.2.*
*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*
*Emendata:*
*XXV.2019.24.*

Nru. 18

Mandat ta' Deskrizzjoni
wara talba tal-Avukat tal-Istat
f'każijiet ta'
wirt battal.

REPUBBLIKA TA' MALTA

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI kif uriena l-Avukat tal-Istat, miet fil-u l-werrieta tiegħu, b'testment jew leġittimi, m'humiex magħrufa;

U billi l-istess Avukat tal-Istat talab il-ħruġ ta' mandat ta' deskrizzjoni tal-ħwejjeġ tal-istess fl-interess ta' kull min jista' jkollu jedd;

Int, għaldaqstant, ordnat tmur fejn kien soltu joqgħod l-imsemmi u f'kull post ieħor fejn hu magħruf li hemm ħwejjeġ tiegħu, tniżżel ħaġa b'ħaġa l-ħwejjeġ kollha tal-wirt tiegħu u tqiegħed il-ħwejjeġ mobbli kollha ta' dak il-wirt f'din il-Qorti.

U wara li tkun għamilt dan, jew jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi, tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum,

*Emendata:*
*A.L. 46 tal-1965.*
*Sostitwita:*
*XXII.1976.2;*
*A.L. 96 tal-1981.*
*Emendata:*
*A.L. 190 tal-1995;*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 19

Kontromandat.

Fil- (*ikteb l-isem tal-Qorti*)

Wara l-mandat ta' .....

..... Nru. .....

maħruġ f' .....

fl-ismijiet:-

.....

.....

*kontra*

.....

.....

Rikors ta'

Jintalab bil-qima:-

Illi din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ tal-opportun kontromandat għar-raġuni infraskritta.

Raġuni:-

Avukat

Prokuratur Legali

Illum,

Ippreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 19

Kontromandat.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxall tal-Qrati

BILLI, wara l-esekuzzjoni tal-mandat li għalih jirreferi r-rikors ta' hawn fuq, hemm raġunijiet skont il-liġi għala l-istess mandat m'għandux jibqa' jseħħ;

Inti, għaldaqshekk, ikkmandat u ordnat twaqqaf minnufih l-effetti tal-mandat fuq imsemmi, billi tagħti kopja ta' dan lil kull wieħed li kien ġie nnotifikat b'dak il-mandat.

U wara li tkun għamilt dan, jew jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek minnufih tgħarraf lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum,

*Miżjuda:*
*A.L. 190 tal-1995.*
*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 20

Mandat ta' Deskrizzjoni.

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Rikorrent) .....

.....

*kontra*

(Intimat) .....

.....

Rikors ta'

Jingħad bil-qima u jiġi kkonfermat bil-ġurament:-

Illi l-esponenti jrid jikkawtela kontra l-persuna intimata l-ħwejjeġ mobbli hawn taħt elenkati u sabiex ikun jista' jeżerċita d-drittijiet tiegħu huwa għandu interess li dawk il-ħwejjeġ mobbli jibqgħu fil-lok u fl-istat li fih jinsabu;

Għaldaqstant, l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' deskrizzjoni ta' (*hawn ikteb il-ħwejjeġ mobbli li jridu jiġu deskritti u l-lok fejn dawn jinsabu*) .

Avukat

Prokuratur Legali

Illum, jum ta' 20

Ikkonfermat quddiemi bil-ġurament wara li qrajtlu l-kontenut, u fil-preżenza ta' bħala xhud tal-identità, u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 20

Mandat ta' Deskrizzjoni.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxal tal-Qrati

BILLI ġie ppreżentat ir-rikors ta' hawn fuq, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għal ordni infraskritt;

Inti, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat illi, b'kopja li tagħti ta' dan il-mandat lill-imsemmi intimat, inti għandek tiddeskrivi l-ħwejjeġ mobbli kollha fid-dettal ħaġa ħaġa u ssemmi n-numru u x-xorta tagħhom;

Inti wkoll ikkmandat li tordna lill-intimat sabiex ikompli jżomm għandu l-ħwejjeġ mobbli hekk deskritti u li tavżah li huwa responsabbli tal-irfigħ sewwa tagħhom, taħt il-pieni li thedded il-liġi għal min jonqos;

U wara li tagħmel dan, u jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-eżekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)
bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

*Mižjuda:*
*A.L. 190 tal-1995.*
*Sostitwita:*
*A.L. 12 tal-1996.*
*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 21

Mandat ta' Inibizzjoni.

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Rikorrent) .....

.....

*kontra*

(Intimat) .....

.....

Rikors ta'

Jingħad bil-qima u jiġi kkonfermat bil-ġurament:-

Illi l-esponenti għandu interess li jitħarsu l-jeddijiet tal-esponenti;

Illi l-esponenti, sabiex jikkawtela d-drittijiet tiegħu, jixtieq iżomm l-intimat milli (*hawn ikteb il-ħwejjeġ li jrid jiġi miżmum milli jagħmel*);

Illi l-esponenti se jiġi ppreġudikat jekk l-intimat ma jiġix inibit kif ingħad;

Għaldaqstant, l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni sabiex iżommu milli jkompli jagħmel l-ħwejjeġ hawn fuq imsemmija.

Avukat

Prokuratur Legali

Illum, jum ta' 20

Ikkonfermat quddiemi bil-ġurament wara li qrajtlu l-kontenut, u fil-preżenza ta' bħala xhud tal-identità, u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 21

Mandat ta' Inibizzjoni.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxal tal-Qrati

BILLI ġie ppreżentat ir-rikors ta' hawn fuq, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ordnijiet infraskritti;

Inti, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat illi, b'kopja li tagħti ta' dan il-mandat lill-imsemmi intimat, inti għandek iżżomm lill-intimat milli jagħmel il-ħwejjeġ imsemmija fl-imsemmi rikors li huma ta' ħsara għar-rikorrent, taħt il-pieni li thedded il-liġi għal min jonqos;

U wara li tagħmel dan, u jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-eżekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)
bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

Nru. 22

*Mižjuda:*
*A.L. 190 tal-1995.*
*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Mandat ta' Inibizzjoni
f'każ ta' separazzjoni
personali li jmexxi
l-parti l-oħra fiż-żwieġ.

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Rikorrent) .....

.....

*kontra*

(Intimat) .....

.....

Rikors ta'

Jingħad bil-qima u jiġi kkonfermat bil-ġurament:-

Illi l-esponenti (*hawn ikteb* "*għamel*" *jew* "*se jagħmel*") quddiem il-qorti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża kawża għas-separazzjoni personali;

Illi l-esponenti jixtieq li l-qorti toħroġ mandat ta' inibizzjoni kontra l-intimat sabiex jikkawtela d-drittijiet tiegħu:

(*a*) fejn ma tħallix lill-imsemmi intimat li jbiegħ, ineħħi, jittrasferixxi jew jiddisponi *inter vivos* sew b'titolu oneruż jew gratuwitu xi ishma f'xi soċjetà kummerċjali jekk dawk l-ishma jkunu parti mill-komunjoni tal-akkwisti, u b'mod partikolari (*hawn ikteb id-dettalji tas-soċjetà jew soċjetajiet kummerċjali*); u

(*b*) fejn ma tħallix lill-intimat milli jagħmel xi dejn jew garanzija li tkun ta' piż fuq il-komunjoni tal-akkwisti;

Għaldaqstant, l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni in kwistjoni kontra l-intimat.

Avukat

Prokuratur Legali

Illum, jum ta' 20

Ikkonfermat quddiemi bil-ġurament wara li qrajtlu l-kontenut, u fil-preżenza ta' bħala xhud tal-identità, u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 22

Mandat ta' Inibizzjoni
f'każ ta' separazzjoni
personali li jinibixxi
l-parti l-oħra fiż-żwieġ.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxal tal-Qrati

BILLI ġie preżentat ir-rikors ta' hawn fuq, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ordnijiet infraskritti;

Inti, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat illi, b'kopja li tagħti ta' dan il-mandat lill-intimat, għandek iżżomm lill-istess intimat milli jbiegħ, ineħħi, jittrasferixxi jew jiddisponi *inter vivos* sew b'titolu oneruż jew gratuwitu xi ishma f'xi soċjetà kummerċjali jekk dawk l-ishma jkunu parti mill-komunjoni tal-akkwisti, u milli jagħmel xi dejn jew garanzija li tkun ta' piż fuq il-komunjoni tal-akkwisti;

Inti ordnat li tinnotifika lill-intimat illi dan il-mandat ma japplikax għall-kostituzzjoni ta' xi jedd fuq, jew tneħħija jew trasferiment ta' xi beni li jsir fuq ordni ta' xi qorti;

Int ikkmandat ukoll sabiex tesegwixxi dan il-mandat minnufih u li tinibixxi lill-intimat milli jkompli jagħmel dawk il-ħwejjeġ imsemmija fl-imsemmi rikors li huma ta' ħsara għar-rikorrent, taħt il-pieni li thedded il-liġi għal min jonqos;

U wara li tagħmel dan, u jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-eżekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)
bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

Nru. 22A

*Miżjuda:*
*A.L. 372 tal-2011.*

Mandat ta' Inibizzjoni
f'każ ta' divorzju li tmexxi
l-parti l-oħra fiż-żwieġ.

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Rikorrent) .....

.....

*kontra*

(Intimat) .....

.....

Rikors ta'

Jingħad bil-qima u jiġi kkonfermat bil-ġurament:-

Illi l-esponenti (*hawn ikteb* "*għamel*" *jew* "*se jagħmel*") quddiem il-qorti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża kawża għad-divorzju;

Illi l-esponenti jixtieq li l-qorti toħroġ mandat ta' inibizzjoni kontra l-intimat sabiex jikkawtela d-drittijiet tiegħu:

(*a*) fejn ma tħallix lill-imsemmi intimat li jbiegħ, ineħħi, jittrasferixxi jew jiddisponi *inter vivos* sew b'titolu oneruż jew gratuwitu xi ishma f'xi soċjetà kummerċjali jekk dawk l-ishma jkunu parti mill-komunjoni tal-akkwisti, u b'mod partikolari (*hawn ikteb id-dettalji tas-soċjetà jew soċjetajiet kummerċjali*); u

(*b*) fejn ma tħallix lill-intimat milli jagħmel xi dejn jew garanzija li tkun ta' piż fuq il-komunjoni tal-akkwisti;

Għaldaqstant, l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni in kwistjoni kontra l-intimat.

Avukat

Prokuratur Legali

Illum, jum ta' 20

Ikkonfermat quddiemi bil-ġurament wara li qrajtlu l-kontenut, u fil-preżenza ta' bħala xhud tal-identità, u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 22A

Mandat ta' Inibizzjoni
f'każ ta' divorzju li jinibixxi
l-parti l-oħra fiż-żwieġ.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxal tal-Qrati

BILLI ġie preżentat ir-rikors ta' hawn fuq, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ordnijiet infraskritti;

Inti, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat illi, b'kopja li tagħti ta' dan il-mandat lill-intimat, għandek iżżomm lill-istess intimat milli jbiegħ, ineħħi, jittrasferixxi jew jiddisponi *inter vivos* sew b'titolu oneruż jew gratuwitu xi ishma f'xi soċjetà kummerċjali jekk dawk l-ishma jkunu parti mill-komunjoni tal-akkwisti, u milli jagħmel xi dejn jew garanzija li tkun ta' piż fuq il-komunjoni tal-akkwisti;

Inti ordnat li tinnotifika lill-intimat illi dan il-mandat ma japplikax għall-kostituzzjoni ta' xi jedd fuq, jew tneħħija jew trasferiment ta' xi beni li jsir fuq ordni ta' xi qorti;

Int ikkmandat ukoll sabiex tesegwixxi dan il-mandat minnufih u li tinibixxi lill-intimat milli jkompli jagħmel dawk il-ħwejjeġ imsemmija fl-imsemmi rikors li huma ta' ħsara għar-rikorrent, taħt il-pieni li thedded il-liġi għal min jonqos;

U wara li tagħmel dan, u jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-eżekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)
bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

Nru. 23

*Miżjuda:*
*A.L. 190 tal-1995.*
*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Mandat ta' Inibizzjoni
f'każ ta' separazzjoni personali
li jinibixxi soċjetà kummerċjali.

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Rikorrent) .....

.....

*kontra*

(Intimat) .....

.....

Rikors ta'

Jingħad bil-qima u jiġi kkonfermat bil-ġurament:-

Illi l-esponenti (*hawn ikteb* "*għamel*" *jew* "*se jagħmel*") quddiem il-qorti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża kawża għas-separazzjoni personali;

Illi l-intimat għandu l-maġġoranza tal-ishma li tappartjeni lill-komunjoni tal-akkwisti fis-soċjetà/soċjetajiet kummerċjali (*hawn ikteb id-dettalji tas-soċjetà jew soċjetajiet kummerċjali*)

Illi sabiex jikkawtela d-drittijiet tiegħu, l-esponenti jixtieq li l-qorti toħroġ mandat ta' inibizzjoni kontra l-intimat jew l-intimati milli jbiegħ jew ibiegħu, jneħħi jew ineħħu, jittrasferixxi jew jittrasferixxu jew xort'oħra jiddisponi jew jiddisponu sew b'titolu oneruż jew gratuwitu, xi proprjetà immobbli jew jeddijiet marbutin magħha li tkun proprjetà tal-intimat jew tal-intimati u b'mod partikolari (*hawn ikteb id-dettalji tal-proprjetà immobbli rikjesti mill-Att dwar ir-Reġistru Pubbliku*)

Għaldaqstant, l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni kontra l-imsemmija soċjetà jew soċjetajiet kummerċjali.

Avukat

Prokuratur Legali

Illum, jum ta' 20

Ikkonfermat quddiemi bil-ġurament wara li qrajtlu l-kontenut, u fil-preżenza ta' bħala xhud tal-identità, u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 23

Mandat ta' Inibizzjoni
f'każ ta' separazzjoni personali
li jinibixxi soċjetà kummerċjali.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxal tal-Qrati

BILLI ġie ppreżentat ir-rikors ta' hawn fuq, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ordnijiet infraskritti;

Inti, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat illi, b'kopja li tagħti ta' dan il-mandat lil (*hawn ikteb id-dettalji tas-soċjetà jew soċjetajiet kummerċjali*), għandek iżżomm lill-istess intimat jew intimati milli jbiegħ jew ibiegħu, ineħħi jew ineħħu, jittrasferixxi jew jitrasferixxu u jiddisponi jew jiddisponu *inter vivos* sew b'titolu oneruż jew gratuwitu xi proprjetà immobbli jew jeddijiet marbutin magħha li tkun proprjetà tal-intimat jew intimati;

Inti ordnat li tinnotifika lill-intimat illi dan il-mandat ma japplikax għall-kostituzzjoni ta' xi jedd fuq, jew tneħħija jew trasferiment ta' xi beni li jsir fuq ordni ta' xi qorti;

Int ikkmandat ukoll sabiex tesegwixxi dan il-mandat minnufih u li tinibixxi lill-intimat jew intimati milli jkompli jagħmel jew ikomplu jagħmlu dawk il-ħwejjeġ imsemmija fl-imsemmi rikors li huma ta' preġudizzju għar-rikorrent, taħt il-pieni li thedded il-liġi għal min jonqos;

U wara li tagħmel dan, u jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-eżekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

Nru. 23A

*Miżjuda:*
*A.L. 372 tal-2011.*

Mandat ta' Inibizzjoni
f'każ ta' divorzju
li jinibixxi soċjetà kummerċjali.

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Rikorrent) .....

.....

*kontra*

(Intimat) .....

.....

Rikors ta'

Jingħad bil-qima u jiġi kkonfermat bil-ġurament:-

Illi l-esponenti (*hawn ikteb* "*għamel*" *jew* "*se jagħmel*") quddiem il-qorti ta' ġurisdizzjoni kontenzjuża kawża għad-divorzju;

Illi l-intimat għandu l-maġġoranza tal-ishma li tappartjeni lill-komunjoni tal-akkwisti fis-soċjetà/soċjetajiet kummerċjali (*hawn ikteb id-dettalji tas-soċjetà jew soċjetajiet kummerċjali*)

Illi sabiex jikkawtela d-drittijiet tiegħu, l-esponenti jixtieq li l-qorti toħroġ mandat ta' inibizzjoni kontra l-intimat jew l-intimati milli jbiegħ jew ibiegħu, jneħħi jew ineħħu, jittrasferixxi jew jittrasferixxu jew xort'oħra jiddisponi jew jiddisponu sew b'titolu oneruż jew gratuwitu, xi proprjetà immobbli jew jeddijiet marbutin magħha li tkun proprjetà tal-intimat jew tal-intimati u b'mod partikolari (*hawn ikteb id-dettalji tal-proprjetà immobbli rikjesti mill-Att dwar ir-Reġistru Pubbliku*)

Għaldaqstant, l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni kontra l-imsemmija soċjetà jew soċjetajiet kummerċjali.

Avukat

Prokuratur Legali

Illum, jum ta' 20

Ikkonfermat quddiemi bil-ġurament wara li qrajtlu l-kontenut, u fil-preżenza ta' bħala xhud tal-identità, u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 23A

Mandat ta' Inibizzjoni
f'każ ta' divorzju
li jinibixxi soċjetà kummerċjali.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxal tal-Qrati

BILLI ġie ppreżentat ir-rikors ta' hawn fuq, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ordnijiet infraskritti;

Inti, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat illi, b'kopja li tagħti ta' dan il-mandat lil (*hawn ikteb id-dettalji tas-soċjetà jew soċjetajiet kummerċjali*), għandek iżżomm lill-istess intimat jew intimati milli jbiegħ jew ibiegħu, ineħħi jew ineħħu, jittrasferixxi jew jitrasferixxu u jiddisponi jew jiddisponu *inter vivos* sew b'titolu oneruż jew gratuwitu xi proprjetà immobbli jew jeddijiet marbutin magħha li tkun proprjetà tal-intimat jew intimati;

Inti ordnat li tinnotifika lill-intimat illi dan il-mandat ma japplikax għall-kostituzzjoni ta' xi jedd fuq, jew tneħħija jew trasferiment ta' xi beni li jsir fuq ordni ta' xi qorti;

Int ikkmandat ukoll sabiex tesegwixxi dan il-mandat minnufih u li tinibixxi lill-intimat jew intimati milli jkompli jagħmel jew ikomplu jagħmlu dawk il-ħwejjeġ imsemmija fl-imsemmi rikors li huma ta' preġudizzju għar-rikorrent, taħt il-pieni li thedded il-liġi għal min jonqos;

U wara li tagħmel dan, u jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-eżekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

Nru. 24

*Mižjuda:*
*A.L. 190 tal-1995.*
*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Mandat ta' Inibizzjoni biex iwaqqaf persuna milli tieħu minuri barra minn Malta.

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Rikorrent) .....

.....

*kontra*

(Intimat) .....

.....

Rikors ta'

Jingħad bil-qima u jiġi kkonfermat bil-ġurament:-

Illi l-esponenti għandu interess illi l-minuri hawn taħt imsemmi ma jittiħidx barra minn Malta;

Illi l-intimat huwa/hija/huma persuna/persuni li għandu/ għandha/għandhom, jew li jista'/tista'/jistgħu ikollu/ikollha/ ikollhom il-kustodja legali jew attwali tal-imsemmi minuri;

Għaldaqstant, l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni kontra l-intimat jew l-intimati fejn huwa/hija/huma jiġi/tiġi/jiġu ordnat/i milli jieħu/tieħu/jieħdu jew jippermetti/tippermetti/jippermettu lil xi ħadd jieħu/tieħu/jieħdu l-imsemmi minuri barra minn Malta;

Dettalji tal-minorenni (*hawn ikteb l-isem u kunjom il-persuna ta' taħt l-età u kull dettal ieħor, inklużi d-data u l-lok tat-twelid u l-ismijiet tal-ġenituri sabiex minnhom wieħed jagħraf sew l-identità tal-minorenni*)

Avukat

Prokuratur Legali

Illum, jum ta' 20

Ikkonfermat quddiemi bil-ġurament wara li qrajtlu l-kontenut, u fil-preżenza ta' bħala xhud tal-identità, u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 24

Mandat ta' Inibizzjoni
biex iwaqqaf persuna
milli tieħu minuri barra
minn Malta.

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxal tal-Qrati

BILLI ġie preżentat ir-rikors ta' hawn fuq, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ordnijiet infraskritti;

Inti, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat illi, b'kopja li tagħti ta' dan il-mandat lill-intimat, għandek iżżomm lill-istess intimat/intimati milli jieħu/tieħu/jieħdu jew jippermetti/ tippermetti/ jippermettu li tittieħed barra minn Malta il-persuna ta' taħt l-età, taħt il-pieni li thedded il-liġi għal min jonqos;

Int ikkmandat ukoll li tordna, b'kopja li tagħti ta' dan, lill-Uffiċjal inkarigat mill-għoti tal-Passaporti biex ma joħroġx jew jikkonsenja passaport li fih ikun hemm imdaħħal il-persuna ta' taħt l-età u biex ma jdaħħalx isem dik il-persuna taħt l-età fil-passaport tar-rappreżentant legali tagħha jew fil-passaport ta' persuna oħra, u, jekk qabel in-notifika tal-mandat lill-uffiċjal inkarigat mill-għoti tal-passaporti, ikun diġà inħareġ passaport f'isem il-persuna ta' taħt l-età jew isem il-minorenni kien diġà mdaħħal fil-passaport ta' ħaddieħor, dak l-Uffiċjal għandu jaġixxi biex jirtira l-passaport li fih tkun imdaħħla dik il-persuna ta' taħt l-età u kull passaport ieħor li fih ikun imdaħħal isem il-persuna ta' taħt l-età, u biex iħassar isem dik il-persuna minn dak il-passaport, taħt il-piena hawn fuq imsemmija, u li tordna b'kopja oħra ta' dan, lill-Kummissarju tal-Pulizija biex ma jħallix lill-imsemmija persuna ta' taħt l-età titlaq minn Malta, taħt il-piena hawn fuq imsemmija, taħt il-pieni li thedded il-liġi għal min jonqos;

Fl-aħħarnett, int mgħarraf illi jekk int ma tiġix mogħti ordni ġdid, dan il-mandat jispiċċa li jseħħ fi żmien sena mil-lum;

U wara li tagħmel dan, u jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-eżekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)
bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

Nru. 25

Mandat ta' Inibizzjoni
(fejn it-talba teċċedi
€11,646.86).

*Miżjuda:*
*A.L. 190 tal-1995.*
*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Fil-(*ikteb l-isem tal-Qorti*)

(Rikorrent) .....

.....

*kontra*

(Intimat) .....

.....

Rikors ta'

Jingħad bil-qima u jiġi kkonfermat bil-ġurament:-

Illi l-esponenti sabiex jikkawtela l-kreditu hawn taħt imsemmi kontra l-intimat, umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti li tordna l-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni kontra l-intimat sabiex jinżamm milli jbiegħ, ineħħi, jittrasferixxi jew jiddisponi *inter vivos* sew b'titolu oneruż jew gratuwitu xi proprjetà, u b'mod partikolari (*hawn ikteb id-dettalji tal-proprjetà immobbli kif stipulati mill-Att dwar ir-Reġistru Pubbliku*)

Għaldaqstant, l-esponenti umilment jitlob lil din l-Onorabbli Qorti jogħġobha tordna l-ħruġ ta' mandat ta' inibizzjoni in kwistjoni kontra l-intimat.

Kreditu:

Titolu:

Avukat

Prokuratur Legali

Illum, jum ta' 20

Ikkonfermat quddiemi bil-ġurament wara li qrajtlu l-kontenut, u fil-preżenza ta' bħala xhud tal-identità, u ppreżentat minn

(*Firma tar-Reġistratur*)

Nru. 25

Mandat ta' Inibizzjoni
(fejn it-talba
teċċedi €11,646.86).

REPUBBLIKA TA' MALTA

MANDAT TAL-QORTI

Lil Marixxal tal-Qrati

BILLI ġie ppreżentat ir-rikors ta' hawn fuq, u jirrikorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ordnijiet infraskritti;

Inti, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ordnat illi, b'kopja li tagħti ta' dan il-mandat lill-intimat, għandek iżżomm lill-istess intimat milli jbiegħ, ineħħi, jittrasferixxi jew jiddisponi *inter vivos* sew b'titolu oneruż jew gratuwitu kull proprjetà;

Inti ordnat li tinnotifika lill-intimat illi dan il-mandat ma japplikax għall-kostituzzjoni ta' xi jedd fuq, jew tneħħija jew trasferiment ta' xi beni li jsir fuq ordni ta' xi qorti;

Int ikkmandat ukoll sabiex tesegwixxi dan il-mandat minnufih u li żżomm lill-intimat milli jkompli jagħmel dawk il-ħwejjeġ imsemmija fl-imsemmi rikors li huma ta' ħsara għar-rikorrent, taħt il-pieni li thedded il-liġi għal min jonqos;

U wara li tagħmel dan, u jekk tiltaqa' ma' xi xkiel fl-eżekuzzjoni ta' dan il-mandat, inti għandek tgħarraf minnufih lil din il-Qorti.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)
bix-xiehda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

Nru. 26

Ordni tal-Qorti
għall-qadi tad-dmir
ta' Assistent Ġudizzjarju.

*Miżjuda:*
*A.L. 122 tal-1996.*
*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

## REPUBBLIKA TA' MALTA

Lid-Duttur tal-Liġi ..... Assistent Ġudizzjarju.

Billi fil-kawża quddiem din il-Qorti (*ikteb l-isem tal-Qorti*) ..... Ċitazzjoni Nru ..... bejn l-attur ..... u l-konvenut ..... tinħtieġ in-nomina ta' Assistent Ġudizzjarju sabiex:

*(*a*) jaċċerta u jistabilixxi l-kwistjonijiet ta' fatt jew ta' liġi li jkun hemm f'kawża, kif ukoll dawk il-fatti jew punti ta' liġi li jkun hemm f'kawża li dwarhom il-partijiet ikunu jaqblu, u li jipprova iwassal lill-partijiet għal ftehim dwar il-kwistjonijiet li jkun hemm fil-kawża, u li jagħmel rapport dwar dan kollu lill-Qorti;

*(*b*) jieħu x-xiehda ta' kull persuna li tinġieb b'xhud waqt kull procediment;

*(*ċ*) jieħu kull affidavit fuq kull ħaġa;

*(*d*) jirċievi dokumenti prodotti ma' kull xiehda, affidavit jew dikjarazzjoni, inklużi b'mod partikolari xiehda, affidavit jew dikjarazzjoni kif imsemmija fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili;

* (*e*) .....

.....

Inti, għaldaqshekk, ordnat illi skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 97A tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili twettaq inkarigu ta' Assistent Ġudizzjarju fil-kawża fuq imsemmija bis-setgħat kollha mogħtija lilek mil-liġi, b'dan li int għandek iżżomm l-ewwel seduta tiegħek fi ..... ..... 20 ..... fi ..... a.m/p.m. fi ..... u wara tippreżenta r-rapport tiegħek u x-xiehda mismugħa, jekk ikun hemm, fl-istess Qorti mhux aktar tard mill-jum li għalih se tiġi mħollija din il-kawża.

.....

Mħallef tal-Qorti
hawn fuq imsemmija.

Illum ..... ta' ..... 20 .....

23ċ

*Ħassar kif meħtieġ

*Miżjuda:*
*A.L. 122 tal-1996.*
*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 27

Taħrika għas-smigħ
ta' proċeduri/xiehda
quddiem Assistent Ġudizzjarju.

## REPUBBLIKA TA' MALTA

Lil ..... Marixxal tal-Qrati.

Billi fil-kawża quddiem din il-Qorti (*ikteb isem tal-Qorti*) ..... Ċitazzjoni Nru. ..... bejn l-attur ..... u l-konvenut ..... il-Qorti tat ordni lid-Duttur tal-Liġi ..... ..... sabiex jaqdi d-dmirijiet ta' Assistent Ġudizzjarju billi:

*(*a*) jaċċerta u jistabilixxi l-kwistjonijiet ta' fatt jew ta' liġi li jkun hemm f'kawża, kif ukoll dawk il-fatti jew punti ta' liġi li jkun hemm f'kawża li dwarhom il-partijiet ikunu jaqblu, u li jipprova jwassal lill-partijiet għal ftehim dwar il-kwistjonijiet li jkun hemm fil-kawża, u li jagħmel rapport dwar dan kollu lill-Qorti;

*(*b*) jieħu x-xiehda ta' kull persuna li tinġieb b'xhud waqt kull proċediment;

*(*ċ*) jieħu kull affidavit fuq kull ħaġa;

*(*d*) jirċievi dokumenti prodotti ma' kull xiehda, affidavit jew dikjarazzjoni, inkluży b'mod partikolari xiehda, affidavit jew dikjarazzjoni kif imsemmija fil-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili;

* (*e*) .....

.....

U billi l-istess Qorti iffissat is-smigħ ta' dawn il-proċeduri/xiehda għal ..... ..... 20 ..... fi ..... a.m/p.m. fi ..... quddiem l-Assistent Ġudizzjarju fuq imsemmi;

*Ħassar kif meħtieġ

Inti, għaldaqshekk ordnat illi billi tagħti kopja ta' din lil kull wieħed mill-attur u l-konvenut hawn fuq imsemmija, jew lil ħaddieħor għalihom, skont il-liġi, tħarrikom biex jidhru fil-post, jum u ħin imsemmija quddiem l-Assistent Ġudizzjarju fuq imsemmi, meta f'dak il-jum jinstemgħu l-proċeduri/xiehda u jsir rapport dwarhom lill-Qorti.

Barra minn dan, inti ordnat li twissi, bl-istess mod lill-attur u l-konvenut fuq imsemmija illi, jekk huma, billi jibqgħu kontumaċi jonqsu u ma jidhrux fil-lok, jum u ħin imsemmijin, jew fi kwalunkwe jum ieħor wara li jiġi hekk iffissat mill-Assistent Ġudizzjarju, huwa jgħaddi biex jirrapporta dan il-fatt lill-istess Qorti li tipprovdi skont il-liġi.

U wara li tkun għamilt dan, jew jekk tiltaqa' ma xi xkiel fl-esekuzzjoni ta' din it-taħrika, inti għandek tgħarraf minnufih lill-Assistent Ġudizzjarju fuq imsemmi.

.....

Duttur tal-Liġi

Assistent Ġudizzjarju

tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum ..... ta' ..... 20 .....

*Mižjuda:*
*A.L. 122 tal-1996.*
*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 28

Ordni għat-taħrika
ta' xhud mogħti minn
Assistent Ġudizzjarju.

**REPUBBLIKA TA' MALTA**

Fi (*ikteb l-isem tal-Qorti*)

Ċitazzjoni Nru: .....

pendenti quddiem id-Duttur tal-Liġi

.....

Assistent Ġudizzjarju, fl-ismijiet:

.....

.....

vs.

.....

.....

Lix-xhud: .....

Indirizz: .....

Bis-saħħa ta's-setgħat mogħtija bis-subartikolu (4) tal-artikolu 97A tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, qiegħed nordnalek biex tidher quddiemi fil-post, jum u ħin hawn taħt imsemmija biex tagħti x-xiehda tiegħek fil-kawża hawn fuq imsemmija:

Jum u ħin: .....

Post fejn għandek tidher: .....

Dokumenti li għandek iġġib miegħek: .....

.....

.....

Inwissik b'dan illi jekk tonqos milli tidher fil-post, jum u ħin hawn fuq imsemmija, inti tista' teħel il-pieni li hemm stabbiliti għad-disprezz tal-Qorti, u tista' tiġi mġiegħel tidher quddiemi b'ordni ta' skorta jew ta' arrest, u tbati l-konsegwenzi l-oħra kollha li għalihom, skont il-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, tista' tkun suġġett minħabba dak in-nuqqas.

.....

Duttur tal-Liġi

Assistent Ġudizzjarju

tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum ..... ta' ..... 20 .....

Nru. 29

*Mużjuda:*
*A.L. 122 tal-1996.*
*Emendata:*
*A.L. 153 tal-1996.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Ordni għat-taħrika
ta' xhieda u sabiex jinġiebu
dokumenti quddiem
Assistent Ġudizzjarju.

Fi (*ikteb l-isem tal-Qorti*)

Ċitazzjoni Nru: .....

pendenti quddiem id-Duttur tal-Liġi

.....

Assistent Ġudizzjarju, fl-ismijiet:

.....

.....

vs.

.....

.....

Rikors ta' .....

Jintalab bir-rispett il-ħruġ ta' ordni ta' taħrik ta' xhieda fil-kawża msemmija hawn fuq kontra l-persuna msemmija aktar 'l isfel u għas-seduta u ħin indikati, u ġġib magħha d-dokumenti hawn taħt imsemmija:

Persuna biex titħarrek b'xhud:.....

Indirizz:.....

Jum, ħin u lok li fih għandha tidher: .....

Dokumenti li għandha ġġib magħha: .....

.....

.....

Avukat: .....

Prokuratur Legali: .....

Illum ..... ta' ..... 19 .....

Ippreżentat minn .....

(*Firma tar-Reġistratur*)

## REPUBBLIKA TA' MALTA

## ORDNI MAGĦMUL MINN ASSISTENT ĠUDIZZJARJU

Lix-xhud/xiehda indikat/i fir-rikors

Bis-saħħa tas-setgħat mogħtija bis-subartikolu (4) tal-artikolu 97A tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, qiegħed nordna lil kull persuna indikata bħala xhud fir-rikors biex tidher quddiemi fil-post, jum u ħin hemm imsemmija biex tagħti x-xiehda tagħha fil-kawża hawn fuq imsemmija.

Imwissi b'dan illi jekk xhud jonqos milli jidher fil-post, jum u ħin imsemmija, dan jista' jeħel il-pieni li hemm stabbiliti għad-disprezz tal-Qorti, u jista' jinġiegħel jidher quddiemi b'ordni ta' skorta jew ta' arrest, u jbati l-konsegwenzi l-oħra kollha li għalihom, skont il-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jista' jkun suġġett minħabba dak in-nuqqas.

.....

Duttur tal-Liġi

Assistent Ġudizzjarju

tal-Qorti hawn fuq imsemmija

Illum ..... ta' ..... 20 .....

Nru. 30

Ordni ta' Skorta
maħruġ minn Assistent Ġudizzjarju
kontra xhud li naqas
jidher kif ordnat.

*Miżjuda:*
A.L. 122 tal-1996.
*Emendata:*
A.L. 153 tal-1996.
*Sostitwita:*
A.L. 407 tal-2007.

## REPUBBLIKA TA' MALTA

## ORDNI MAGĦMUL MINN ASSISTENT ĠUDIZZJARJU

Fi (*ikteb l-isem tal-Qorti*)

Ċitazzjoni Nru: .....

pendenti quddiem id-Duttur tal-Liġi

.....

Assistent Ġudizzjarju, fl-ismijiet:

.....

.....

vs.

.....

.....

Lil ..... Marixxall tal-Qrati.

Billi b'ordni mogħti minni fil- ..... il-persuna ..... ġiet ordnata tidher quddiemi bħala xhud fil-post, jum u ħin imsemmija fl-istess ordni;

U billi l-imsemmija persuna naqset li tidher kif ordnata;

B'dan, għalhekk, wara li rajt is-subartikolu (4) tal-artikolu 97A tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, nordnalek li ġġib quddiemi lill-persuna fuq imsemmija, u li żżommha sakemm tagħti x-xiehda tagħha fil-jum, ħin u post hawn taħt imsemmija, jew sakemm ma nagħtikx ordni ieħor.

Jum u ħin: .....

Post fejn ix-xhud għandu jidher: .....

Dokumenti li għandu jġib miegħu: .....

.....

.....

.....

Duttur tal-Liġi

Assistent Ġudizzjarju

tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum ..... ta' ..... 20 .....

Indirizz tax-xhud: .....

.....

*Mżjuda:*
*A.L. 383 tal-2003.*
*Emendata:*
*A.L. 68 tal-2006.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

Nru. 31

Rikors Nru.: .....

Ħruġ: Illum .....

Notif.: Ippreżentata mill-.....

Kopja:

Reġistratur

QORTI TAL-MAĠISTRATI (MALTA)

QORTI TAL-MAĠISTRATI (GĦAWDEX)

--

AVVIŻ

B'dan int imsej tid quddiem il-Qorti hawn fuq imsemmija f'

fid- biex twieġ għat-talba ta'

u tgħid il-għaliex ma għand tkun ikkundannat

u, jekk ton li tid fil-jum u siegħa hawn fuq imsemmijin, il-Qorti tiddeċiedi skont il-Liġi.

Maħruġ .....

Reġistratur

Nru. 32

*Mżjuda:*
*A.L. 36 tal-2009.*
*Emendata:*
*XV.2009.49.*
*Sostitwita:*
*XXXI.2019.11.*

Mandat ta' Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar
'il fuq minn għaxar (10) metri tul (Kawtelatorju)

Fil-..... Nru tal-Mandat.....

Rikorrent .....

.....

.....

vs

Intimat .....

.....

.....

Rikors ta' .....

Jingħad bir-rispett u bil-ġurament ta' ..... jikkonferma:-

Illi r-rikorrent irid iqiegħed fiż-żgur dejn jew pretensjonijiet, *in personam* jew *in rem*, li bit-tluq tal-biċċa tal-baħar li qed tissemma f'dan ir-rikors jistgħu jiġu skartati;

Illi d-dejn jew pretensjoni huwa s-segwenti:-

Illi d-dettalji tal-imsemmija biċċa tal-baħar li tagħha qed jintalab l-arrest huma s-segwenti:-

- Isem:- .....

- Dettalji ta' identifikazzjoni tal-biċċa tal-baħar:-

1.

2.

3.

4.

- Lok fejn tinsab l-imsemmija biċċa tal-baħar .....

- Awtorità: Awtorità għat-Trasport f'Malta .....

Illi d-dettalji tal-persuna indikata mir-rikorrent sabiex jinnotifika kopja ta' dan il-mandat kif provdut fis-subartikolu (3) tal-artikolu

856 huma kif ġej:-

Isem sħiħ tal-persuna jew tal-kumpannija: .....

Numru tal-karta ta' identità jew numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpannija: .....

Indirizz: .....
.....

Illi r-rikorrent jikkonferma li l-persuna msemmija hawn fuq aċċettat li tagħmel din in-notifika.

Illi, bit-tluq minn Malta tal-biċċa tal-baħar fuq riferita, id-dejn jew pretensjoni tar-rikorrent jista' jiġi eluż;

Għaldaqstant, ir-rikorrent qed jitlob bir-rispett lil din l-Onorabbli Qorti sabiex tordna l-ħruġ tal-Mandat ta' Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar kontra l-imsemmija biċċa tal-baħar għal kreditu hawn indikat, u bl-ispejjeż tal-preżenti proċedura.

Avukat Prokuratur Legali

Ikkonfermat bil-ġurament quddiemi wara illi qrajt il-kontenut, lilu jew lilha.

Ippreżentat minn:-

Deputat Reġistratur

Nru 32

Mandat ta' Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar
'il fuq minn għaxar (10) metri tul (Kawtelatorju)

**Ordni tal-Qorti**
**Repubblika ta' Malta**

Nru tal-Mandat .....

Billi ġie ppreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ħruġ ta' Mandat ta' Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta jew kwalunkwe awtorità oħra hekk nominata mill-Ministru skont l-artikolu 857 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12) u li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha hija l-biċċa tal-baħar li kontra tagħha nħareġ dan il-mandat ta' arrest sabiex iżżomm il-biċċa tal-baħar u ma tirrilaxxax din il-biċċa tal-baħar jew tippermetti lid-debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess biċċa tal-baħar, fis-sħiħ jew in parti, jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet tal-istess lil xi persuna;

Tordna lill-istess awtorità sabiex tieħu l-miżuri neċessarji kollha biex l-ordni tal-Qorti tinġieb għall-attenzjoni ġenerali ta' terzi;

Tordna lill-Uffiċjal Eżekuttiv sabiex jeżegwixxi dan il-mandat billi tinnotifikah minnufih lill-awtorità li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha hija l-biċċa tal-baħar li kontra tagħha nħareġ dan il-mandat ta' arrest u lill-persuna msemmija mir-rikorrent sabiex tinnotifika kopja tal-mandat kif stipulat fis-subartikolu (3) tal-artikolu 856 sakemm din il-persuna ma tkunx l-istess Uffiċjal Eżekuttiv li qiegħed jeżegwixxi dan il-mandat;

Tordna lill-persuna msemmija mir-rikorrent sabiex tinnotifika kopja tal-mandat kif stipulat fis-subartikolu (3) tal-artikolu 856 lill-persuna li l-vapur jew il-bastiment tagħha jkun ġie arrestat, il-kaptan jew persuna oħra li tkun responsabbli għal dak il-vapur jew bastiment, u televa d-dokumenti u ċertifikati appożiti minn fuq abbord il-biċċa tal-baħar, liema dokumenti u ċertifikati għandhom, fi żmien ġurnata (1) tax-xogħol, jitqiegħdu mill-istess persuna f'idejn ir-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali.

Mogħti mill-Qorti (*isem il-Qorti)*
u bix-xhieda ta' Duttur tal-Liġi
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum jum ta' 20

*Sostitwita: XXXI.2019.11.*

Nru 33

Mandat Eżekuttiv ta' Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar
'il fuq minn għaxar (10) metri tul

Fil- ..... Nru tal-Mandat .....

Rikorrent .....
.....
.....

vs

Intimat.....
.....
.....

Rikors ta' .....

Jingħad bir-rispett:-

Illi r-rikorrent huwa fil-pussess ta' titolu eżekuttiv u jixtieq jeżegwih fuq il-biċċa tal-baħar hawn taħt imsemmija, liema eżekuzzjoni tista' tiġi eluża bit-tluq tal-biċċa tal-baħar li qed tissemma f'dan ir-rikors;

Illi t-titolu eżekuttiv huwa s-segwenti:-

Illi d-dettalji tal-imsemmija biċċa tal-baħar li tagħha qed jintalab l-arrest huma s-segwenti:-

- Isem:- .....

- Dettalji ta' identifikazzjoni tal-biċċa tal-baħar:-

1.

2.

3.

4.

- Lok fejn tinsab l-imsemmija biċċa tal-baħar .....

- Awtorità: Awtorità għat-Trasport f'Malta .....

Illi d-dettalji tal-persuna indikata mir-rikorrent sabiex jinnotifika kopja ta' dan il-mandat kif provdut fis-subartikolu (3) tal-artikolu 856 huma kif ġej:-

Isem sħiħ tal-persuna jew tal-kumpannija: .....

Numru tal-karta ta' identità jew numru ta' reġistrazzjoni tal-kumpannija: .....

Indirizz: .....
.....

Illi r-rikorrent jikkonferma li l-persuna msemmija hawn fuq aċċettat li tagħmel din in-notifika.

Għaldaqstant, ir-rikorrent qed jitlob bir-rispett lil din l-Onorabbli Qorti sabiex tordna l-ħruġ tal-Mandat Eżekuttiv ta' Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar kontra l-imsemmija biċċa tal-baħar għal kreditu hawn indikat, u (1) tordna l-bejgħ tal-imsemmija biċċa tal-baħar jew (2) tiffissa terminu illi fih l-intimat għandu jħallas l-ammont dovut, kif jidhrilha xieraq din il-Qorti, bl-ispejjeż tal-preżenti proċedura.

Avukat Prokuratur Legali

Ippreżentat minn:-.....

Deputat Reġistratur

*Sostitwita:* XXXI.2019.11.

Nru. 33

Mandat Eżekuttiv ta' Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar
'il fuq minn għaxar (10) metri tul
(Digriet ta' Ħlas)

**Ordni tal-Qorti**
**Repubblika ta' Malta**

Nru tal-Mandat .....

Billi ġie ppreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ħruġ tal-ordnijiet infraskritti;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna illi l-intimat għandu żmien ..... jum, sabiex iħallas l-ammont dovut kif mitlub, b'dan illi dan il-mandat għandu jibqa' definittivament iseħħ sakemm il-ħlas tal-ammont sħiħ isir;

Tordna lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jew kwalunkwe awtorità oħra hekk nominata mill-Ministru li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha hija l-biċċa tal-baħar li kontra tagħha nħareġ dan il-mandat sabiex iżżomm il-biċċa tal-baħar u ma tirrilaxxax din il-biċċa tal-baħar jew tippermetti lid-debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess biċċa tal-baħar, fis-sħiħ jew in parti, jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet tal-istess lil xi persuna;

Tordna lill-istess awtorità sabiex tieħu l-miżuri neċessarji kollha biex l-ordni tal-qorti tinġieb għall-attenzjoni ġenerali ta' terzi;

Tordna lill-Uffiċjal Eżekuttiv sabiex jeżegwixxi dan il-mandat billi jinnotifikah minnufih lill-awtorità li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha hija l-biċċa tal-baħar li kontra tagħha nħareġ dan il-mandat ta' arrest, u lill-persuna msemmija mir-rikorrent sabiex tinnotifika kopja tal-mandat kif stipulat fis-subartikolu (3) tal-artikolu 856 sakemm din il-persuna ma tkunx l-istess Uffiċjal Eżekuttiv li qiegħed jeżegwixxi dan il-mandat;

Tordna lill-persuna msemmija mir-rikorrent sabiex tinnotifika kopja tal-mandat kif stipulat fis-subartikolu (3) tal-artikolu 856 lill-persuna li l-vapur jew il-bastiment tagħha jkun ġie arrestat, il-kaptan jew persuna oħra li tkun responsabbli għal dak il-vapur jew bastiment, u televa d-dokumenti u ċertifikati appożiti minn fuq abbord il-biċċa tal-baħar, liema dokumenti u ċertifikati għandhom, fi żmien ġurnata (1) tax-xogħol, jitqiegħdu mill-istess persuna f'idejn ir-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

u bix-xhieda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

Nru 33

Mandat Eżekuttiv ta' Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar
'il fuq minn għaxar (10) metri tul
(Digriet ta' Bejgħ bl-irkant, bil-qorti -
mogħti wara l-ħruġ ta' Digriet ta' Ħlas)

**Ordni tal-Qorti**
**Repubblika ta' Malta**

Nru tal-Mandat .....

Billi ġie ppreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ħruġ tal-ordnijiet infraskritti;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna l-bejgħ bl-irkant bil-qorti tal-imsemmija biċċa tal-baħar indikata fir-rikors promotur;

Tordna lir-Reġistratur sabiex jaħtar dawk l-esperti skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 89 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12) li jistgħu jkunu meħtieġa;

Tiffissa l-ġurnata, ħin u lok tal-bejgħ bil-qorti tal-biċċa tal-baħar kif ġej:-

Tordna lill-Uffiċjal Eżekuttiv sabiex jeżegwixxi dan il-mandat billi jinnotifikah minnufih lill-awtorità li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha hija l-biċċa tal-baħar li kontra tagħha nħareġ dan il-mandat ta' arrest, u lill-persuna msemmija mir-rikorrent kif stipulat fis-subartikolu (3) tal-artikolu 856 sakemm din il-persuna ma tkunx l-istess Uffiċjal Eżekuttiv li qiegħed jeżegwixxi dan il-mandat;

Tordna lill-persuna msemmija mir-rikorrent sabiex tinnotifika kopja tal-mandat kif stipulat fis-subartikolu (3) tal-artikolu 856 lill-persuna li l-vapur jew il-bastiment tagħha jkun ġie arrestat, il-kaptan jew persuna oħra li tkun responsabbli għal dak il-vapur jew bastiment, u wara li tagħmel dan għandha tinforma personalment lir-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali, dwar dak li tkun wettqet.

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

u bix-xhieda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

---

Nru 33

Mandat Eżekuttiv ta' Arrest ta' Bċejjeċ tal-Baħar
'il fuq minn għaxar (10) metri tul
(Digriet ta' Bejgħ bl-irkant, bil-qorti -
mogħti mingħajr il-ħruġ ta' Digriet ta' Ħlas)

**Ordni tal-Qorti**
**Repubblika ta' Malta**

Nru tal-Mandat .....

Billi ġie ppreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-liġi għall-ħruġ tal-ordnijiet infraskritti;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna l-bejgħ bl-irkant bil-qorti tal-imsemmija biċċa tal-baħar indikata fir-rikors promotur;

Tordna lir-Reġistratur sabiex jaħtar dawk l-esperti skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 89 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12) li jistgħu jkunu meħtieġa;

Tordna illi l-istimi magħmula mill-espert/i għandhom jiġu ppreżentati fi żmien ..... ġurnata;

Tordna lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jew kwalunkwe awtorità oħra hekk nominata mill-Ministru li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha hija l-biċċa tal-baħar li kontra tagħha nħareġ dan il-mandat ta' arrest sabiex iżżomm il-biċċa tal-baħar u ma tirrilaxxax din il-biċċa tal-baħar jew tippermetti lid-debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess biċċa tal-baħar, fis-sħiħ jew in parti, jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet tal-istess lil xi persuna;

Tordna lill-istess awtorità sabiex tieħu l-miżuri neċessarji kollha biex l-ordni tal-qorti tinġieb għall-attenzjoni ġenerali ta' terzi;

Tordna lill-Uffiċjal Eżekuttiv sabiex jeżegwixxi dan il-mandat billi jinnotifikah minnufih lill-awtorità li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha hija l-biċċa tal-baħar li kontra tagħha nħareġ dan il-mandat ta' arrest, u lill-persuna msemmija mir-rikorrent sabiex tinnotifika kopja tal-mandat kif stipulat fis-subartikolu (3) tal-artikolu 856 sakemm din il-persuna ma tkunx l-istess Uffiċjal Eżekuttiv li qiegħed jeżegwixxi dan il-mandat;

Tordna lill-persuna msemmija mir-rikorrent sabiex tinnotifika kopja tal-mandat kif stipulat fis-subartikolu (3) tal-artikolu 856 lill-persuna li l-vapur jew il-bastiment tagħha jkun ġie arrestat, il-kaptan jew persuna oħra li tkun responsabbli għal dak il-vapur jew bastiment, u televa d-dokumenti u ċertifikati appożiti minn fuq

abbord il-biċċa tal-baħar, liema dokumenti u ċertifikati għandhom, fi żmien ġurnata (1) tax-xogħol, jitqiegħdu mill-istess persuna f'idejn ir-Reġistratur, Qrati Ċivili u Tribunali;

Tiffissa l-ġurnata, ħin u lok tal-bejgħ bil-qorti tal-biċċa tal-baħar kif ġej:-

Mogħti mill-Qorti (*isem tal-Qorti*)

u bix-xhieda ta' Duttur tal-Liġi,
tal-Qorti hawn fuq imsemmija.

Illum, jum ta' 20

Nru. 34
Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra

*Mižjuda:*
*A.L. 158 tal-2012.*

li jammonta għal mhux anqas minn sebat' elef euro
(KAWTELATORJU)

Fil ..... Mandat Nru. .....

Rikorrent .....
.....
.....

vs

Intimat .....
.....
.....

Rikors ta' .....

Jingħad bir-rispett u bil-ġurament ta'
.....:-

Jikkonferma:-

Illi l-esponent/i irid iqiegħed fiż-żgur pretensjonijiet jew dejn, in personam jew in rem, li bit-tluq tal-inġenji tal-ajru li qed tissemma f'tali rikors jistgħu jiġu skartati;

Illi l-pretensjoni jew id-dejn huma s-segwenti:-

Illi l-inġenji tal-ajru li tagħha qed jintalab l-arrest huwa s-segwenti:-

- Isem:- .....
- Dettalji ta' identifikazzjoni tal-inġenji tal-ajru

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

- Lok fejn qiegħed l-inġenji tal-ajru .....
- Awtorità: Awtorità għat-Trasport f'Malta .....

Illi bit-tluq tal-inġenji tal-ajru fuq isemmi, id-dejn jew il-pretensjoni tal-esponent jistgħu jiġu eluži;

Għaldaqstant, qed jintalab bir-rispett lil din l-Onorabbli Qorti sabiex tordna l-ħruġ tal-Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru għall-kreditu hawn fuq infraskritt fuq l-inġenji tal-ajru hawn fuq indikat, bl-ispejjeż tal-preżenti proċedura.

..... .....
Avukat Prokuratur Legali

Ikkonfermat bil-ġurament quddiemi wara illi qrajt il-kontenut, li ġie ppreżentat minn:-

Nru. 34
Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru

in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn sebat' elef euro
(KAWTELATORJU)

*Ordni tal-Qorti*

Repubblika ta' Malta

Mandat Nru .....

Billi ġie ippreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-Liġi għall-ħruġ ta' Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta jew l-Awtorità hekk nominata mill-Ministru u li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat ta' Arrest sabiex iżżomm l-inġenji tal-ajru u ma tirrilaxxax l-inġenji tal-ajru jew tippermetti lid-debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess inġenji tal-ajru, fis-sħiħ jew in parti, jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet tal-istess;

Tordna lill-istess Awtorità sabiex tieħu l-miżuri neċessarji sabiex l-ordni tal-Qorti tinġieb għall-attenzjoni ta' terzi;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jeżegwixxi dan il-Mandat billi jinnotifikah minnufih lill-Awtorità li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat ta' Arrest;

Tordna lill-Uffiċjali Eżekuttiv sabiex jinnotifika kopja tal-Mandat lill-persuna li tagħha l-inġenji tal-ajru qed ikun arrestat, jew il-kmandant jew persuna oħra li tkun responsabbli għall-inġenji tal-ajru, jew l-aġent ta' dak l-inġenji tal-ajru;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jagħmel dak kollu neċessarju biex jassikura l-eżekuzzjoni tal-Mandat, fosthom il-qbid u elevazzjoni tad-dokumentazzjoni tal-inġenji tal-ajru meħtieġa.

Mogħti mill-Qorti

Illum ta'

Nru. 35

*Miżjuda:*
*A.L. 158 tal-2012.*

MANDAT EŻEKUTTIV ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn sebat' elef euro

Fil ..... Mandat Nru. .....

Rikorrent .....
.....
.....

vs

Intimat .....
.....
.....

Rikors ta' .....

Jingħad bir-rispett u bil-ġurament ta'
.....:-

Jikkonferma:-

Illi l-esponent/i huwa fil-pussess ta' titolu eżekuttiv u jixtieq jeżegwih fuq l-inġenji tal-ajru hawn imsemmi, liema eżekuzzjoni tiġi eluża bit-tluq tal-inġenji tal-ajru li qed tissemma f'tali rikors;

Illi t-titolu eżekuttiv huwa s-segwenti:-

Illi l-inġenji tal-ajru li tagħha qed tintalab l-arrest huwa s-segwenti:-

- Isem:- .....
- Dettalji ta' identifikazzjoni tal-inġenji tal-ajru

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

- Lok fejn qiegħed l-inġenji tal-ajru .....
- Awtorità: Awtorità għat-Trasport f'Malta .....

Għaldaqstant, qed jintalab bir-rispett lil din l-Onorabbli Qorti sabiex tordna l-ħruġ tal-Mandat Eżekuttiv ta' Inġenji tal-Ajru għall-kreditu hawn infraskritt fuq l-inġenji tal-ajru hawn fuq indikat, u (1) tordna l-bejgħ tal-imsemmi inġenji tal-ajru jew (2) tiffissa terminu illi fih l-intimat għandu jħallas l-ammont dovut, kif jidhrilha xierqa din il-Qorti, bl-ispejjeż tal-preżenti proċedura.

..... .....
Avukat Prokuratur Legali

Ikkonfermat bil-ġurament quddiemi wara illi qrajt il-kontenut, li ġie ppreżentat minn:-

Nru. 35
MANDAT EŻEKUTTIV ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn sebat' elef euro

(*Digriet ta' Ħlas*)

*Ordni tal-Qorti*

Repubblika ta' Malta

Mandat Nru. .....

Billi ġie ppreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-Liġi għall-ħruġ ta' Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna illi l-intima għandu żmien ..... sabiex iħallas l-ammont dovut kif mitlub, b'dan illi l-Mandat fuq imsemmi jibqa' definittivament iseħħ sabiex dan il-ħlas isir;

Tordna lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jew l-Awtorità oħra hekk nominate mill-Ministru li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat ta' Arrest sabiex iżżomm l-inġenji tal-Ajru u ma tirrilaxxax l-inġenji tal-ajru jew tippermetti lid-Debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess inġenji tal-ajru, fis-sħiħ jew in parti, jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet tal-istess;

Tordna lill-istess Awtorità sabiex tieħu l-miżuri neċessarji sabiex l-ordni tal-Qorti tinġieb għall-attenzjoni ta' terzi;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jeżegwixxi dan il-Mandat billi jinnotifikah minnufih lill-Awtorità li f'idejha jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat ta' Arrest;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jinnotifika kopja tal-Mandat lil persuna li tagħha l-inġenji tal-ajru qed ikun arrestat, jew il-kmandant jew il-persuna oħra li tkun responsabbli, għall-inġenji tal-ajru, jew l-aġent ta' dak l-inġenji tal-ajru;

Tordna lill-Uffiċjal Eżekuttiv sabiex jagħmel dak kollu neċessarju sabiex jassikura l-eżekuzzjoni tal-Mandat, fosthom il-qbid u elevazzjoni ta' dokumentazzjoni tal-inġenji tal-ajru meħtieġa.

Mogħti mill-Qorti

Illum ta'

Nru. 35
MANDAT EŻEKUTTIV ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn sebat' elef euro

(*Digriet ta' Bejgħ bl-irkant -*
*mogħti wara l-ħruġ ta' Digriet ta' Ħlas*)

## *Ordni tal-Qorti*

Repubblika ta' Malta

Mandat Nru .....

Billi ġie ppreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-Liġi għall-ħruġ ta' Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna l-bejgħ bl-irkant tal-Qorti tal-inġenji tal-ajru indikat fir-rikors promotur;

Tordna lir-Reġistratur sabiex jaħtar dawk l-esperti skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 89 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12) li jistgħu jkunu meħtieġa;

Tiffissa l-ġurnata, ħin u lok tal-bejgħ tal-inġenji tal-ajru kif ġej-

Tordna lir-Reġistratur sabiex jinnotifika dan id-digriet lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jew l-Awtorità hekk nominata mill-Ministru u li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat Eżekuttiv ta' Arrest kif ukoll lill-persuna li tagħha l-inġenji tal-ajru qed ikun arrestat, jew il-kmandant jew persuna oħra li tkun responsabbli għal inġenji tal-ajru, jew l-aġent ta' dak l-inġenji tal-ajru.

Mogħti mill-Qorti

Illum ta'

Nru. 35
MANDAT EŻEKUTTIV ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn sebat' elef euro

(*Digriet ta' Bejgħ bl-irkant -*
*mogħti mingħajr il-ħruġ ta' Digriet ta' Ħlas*)

## *Ordni tal-Qorti*

Repubblika ta' Malta

Mandat Nru .....

Billi ġie ippreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-Liġi għall-ħruġ ta' Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna l-bejgħ bl-irkant bil-Qorti tal-inġenji tal-ajru indikat fir-rikors promotur;

Tordna lir-Reġistratur sabiex jaħtar dawk l-esperti skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 89 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12) li jistgħu jkunu meħtieġa;

Tordna illi l-istimi magħmula mill-esperti għandhom jiġu ppreżentati fi żmien ..... ġurnata;

Tordna lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jew l-Awtorità oħra hekk nominata mill-Ministru li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat ta' Arrest sabiex iżżomm l-inġenji tal-ajru u ma tirrilaxxax l-inġenji tal-ajru jew tippermetti lid-Debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess inġenji tal-ajru, fis-sħiħ jew in parti, jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet tal-istess;

Tordna lill-istess Awtorità sabiex tieħu l-miżuri neċessarji biex l-ordni tal-Qorti tinġieb għall-attenzjoni ta' terzi;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jeżegwixxi dan il-Mandat billi jinnotifikah minnufih lill-Awtorità li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-mandat ta' arrest;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jagħmel dak kollu neċessarju biex jassikura l-eżekuzzjoni tal-Mandat, fosthom il-qbid u elevazzjoni tad-dokumentazzjoni tal-inġenji tal-ajru.

Tiffissa ġurnata, ħin u lok tal-bejgħ tal-inġenji tal-ajru kif ġej:-

Tordna lir-Reġistratur sabiex jinnotifika dan id-digriet lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jew l-Awtorità oħra hekk nominata mill-Ministru u li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat Eżekuttiv ta' Arrest kif ukoll lill-persuna li tagħha l-inġenji tal-ajru qed ikun arrestat, jew il-kmandant jew persuna oħra li tkun responsabbli għall-inġenji tal-ajru, jew l-aġent ta' dak l-inġenji tal-ajru.

Mogħti mill-Qorti

Illum ta'

*Miżjuda:*
*A.L. 158 tal-2012.*

Nru. 36
Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn miljun euro
(KAWTELATORJU)

Fil ..... Mandat Nru. .....

Rikorrent .....
.....
.....

vs

Intimat .....
.....
.....

Rikors ta' .....

Jingħad bir-rispett u bil-ġurament ta'
.....:-

Jikkonferma:-

Illi l-esponent/i irid iqiegħed fiż-żgur pretensjonijiet jew dejn, in personam jew in rem, li bit-tluq tal-inġenji tal-ajru li qed tissemma f'tali rikors jistgħu jiġu skartati;

Illi d-dejn jew pretensjoni huwa s-segwenti:-

Illi l-inġenji tal-ajru li tagħha qed tintalab l-arrest huwa s-segwenti:-

- Isem:- .....
- Dettalji ta' identifikazzjoni tal-inġenji tal-ajru

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

- Lok fejn qiegħed l-inġenji tal-ajru .....
- Awtorità: Awtorità għat-Trasport f'Malta .....

Illi bit-tluq tal-inġenji tal-ajru fuq isemmi, id-dejn jew il-pretensjoni tal-esponent jistgħu jiġu elużi;

Għaldaqstant, qed jintalab bir-rispett lil din l-Onorabbli Qorti sabiex tordna l-ħruġ tal-Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru għall-kreditu hawn fuq infraskritt fuq l-inġenji tal-ajru hawn fuq indikat, bl-ispejjeż tal-preżenti proċedura.

..... .....
Avukat Prokuratur Legali

Ikkonfermat bil-ġurament quddiemi wara illi qrajt il-kontenut, li ġie ppreżentat minn:-

Nru. 36
Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn miljun euro
(KAWTELATORJU)

*Ordni tal-Qorti*

Repubblika ta' Malta

Mandat Nru .....

Billi ġie ippreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-Liġi għall-ħruġ ta' Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta jew l-Awtorità hekk nominata mill-Ministru u li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat ta' Arrest sabiex iżżomm l-inġenji tal-ajru u ma tirrilaxxax l-inġenji tal-ajru jew tippermetti lid-debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess inġenji tal-ajru, fis-sħiħ jew in parti, jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet tal-istess;

Tordna lill-istess Awtorità sabiex tieħu l-miżuri neċessarji sabiex l-ordni tal-Qorti tinġieb għall-attenzjoni ta' terzi;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jeżegwixxi dan il-Mandat billi jinnotifikah minnufih lill-Awtorità li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat ta' Arrest;

Tordna lill-Uffiċjali Eżekuttiv sabiex jinnotifika kopja tal-Mandat lill-persuna li tagħha l-inġenji tal-ajru qed ikun arrestat, jew il-kmandant jew persuna oħra li tkun responsabbli għall-inġenji tal-ajru, jew l-aġent ta' dak l-inġenji tal-ajru;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jagħmel dak kollu neċessarju biex jassikura l-eżekuzzjoni tal-Mandat, fosthom il-qbid u elevazzjoni tad-dokumentazzjoni tal-inġenji tal-ajru meħtieġa.

Mogħti mill-Qorti

Illum ta'

*Miżjuda:*
*A.L. 158 tal-2012.*

Nru. 37
MANDAT EŻEKUTTIV ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn miljun euro

Fil ..... Mandat Nru. .....

Rikorrent .....
.....
.....

vs

Intimat .....
.....
.....

Rikors ta' .....

Jingħad bir-rispett u bil-ġurament ta'
.....:-

Jikkonferma:-

Illi l-esponent/i huwa fil-pussess ta' titolu eżekuttiv u jixtieq jeżegwih fuq l-inġenji tal-ajru hawn imsemmi, liema eżekuzzjoni tiġi eluża bit-tluq tal-inġenji tal-ajru li qed tissemma f'tali rikors;

Illi t-titolu eżekuttiv huwa s-segwenti:-

Illi l-inġenji tal-ajru li tagħha qed tintalab l-arrest huwa s-segwenti:-

- Isem:- .....
- Dettalji ta' identifikazzjoni tal-inġenji tal-ajru

1. .....
2. .....
3. .....
4. .....

- Lok fejn qiegħed l-inġenji tal-ajru .....
- Awtorità: Awtorità għat-Trasport f'Malta .....

Għaldaqstant, qed jintalab bir-rispett lil din l-Onorabbli Qorti sabiex tordna l-ħruġ tal-Mandat Eżekuttiv ta' Inġenji tal-Ajru għall-kreditu hawn infraskritt fuq l-inġenji tal-ajru hawn fuq indikat, u (1) tordna l-bejgħ tal-imsemmi inġenji tal-ajru jew (2) tiffissa terminu illi fih l-intimat għandu jħallas l-ammont dovut, kif jidhrilha xierqa din il-Qorti, bl-ispejjeż tal-preżenti proċedura.

.....
Avukat Prokuratur Legali

Ikkonfermat bil-ġurament quddiemi wara illi qrajt il-kontenut, li ġie ppreżentat minn:-

Nru. 37
MANDAT EŻEKUTTIV ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn miljun euro

(*Digriet ta' Ħlas*)

## *Ordni tal-Qorti*

Repubblika ta' Malta

Mandat Nru. .....

Billi ġie ppreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-Liġi għall-ħruġ ta' Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna illi l-intima għandu żmien ..... sabiex iħallas l-ammont dovut kif mitlub, b' dan illi l-Mandat fuq imsemmi jibqa' definittivament iseħħ sabiex dan il-ħlas isir;

Tordna lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jew l-Awtorità oħra hekk nominate mill-Ministru li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat ta' Arrest sabiex iżżomm l-inġenji tal-Ajru u ma tirrilaxxax l-inġenji tal-ajru jew tippermetti lid-Debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess inġenji tal-ajru, fis-sħiħ jew in parti, jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet tal-istess;

Tordna lill-istess Awtorità sabiex tieħu l-miżuri neċessarji sabiex l-ordni tal-Qorti tinġieb għall-attenzjoni ta' terzi;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jeżegwixxi dan il-Mandat billi jinnotifikah minnufih lill-Awtorità li f'idejha jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat ta' Arrest;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jinnotifika kopja tal-Mandat lil persuna li tagħha l-inġenji tal-ajru qed ikun arrestat, jew il-kmandant jew il-persuna oħra li tkun responsabbli, għall-inġenji tal-ajru, jew l-aġent ta' dak l-inġenji tal-ajru;

Tordna lill-Uffiċjal Eżekuttiv sabiex jagħmel dak kollu neċessarju sabiex jassikura l-eżekuzzjoni tal-Mandat, fosthom il-qbid u elevazzjoni ta' dokumentazzjoni tal-inġenji tal-ajru.

Mogħti mill-Qorti

Illum ta'

Nru. 37
MANDAT EŻEKUTTIV ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn miljun euro

(*Digriet ta' Bejgħ bl-irkant -*
*mogħti wara l-ħruġ ta' Digriet ta' Ħlas*)

## *Ordni tal-Qorti*

Repubblika ta' Malta

Mandat Nru .....

Billi ġie ppreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-Liġi għall-ħruġ ta' Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna l-bejgħ bl-irkant tal-Qorti tal-inġenji tal-ajru indikat fir-rikors promotur;

Tordna lir-Reġistratur sabiex jaħtar dawk l-esperti skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 89 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12) li jistgħu jkunu meħtieġa;

Tiffissa l-ġurnata, ħin u lok tal-bejgħ tal-inġenji tal-ajru kif ġej-

Tordna lir-Reġistratur sabiex jinnotifika dan id-digriet lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jew l-Awtorità hekk nominata mill-Ministru u li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat Eżekuttiv ta' Arrest kif ukoll lill-persuna li tagħha l-inġenji tal-ajru qed ikun arrestat, jew il-kmandant jew persuna oħra li tkun responsabbli għal inġenji tal-ajru, jew l-aġent ta' dak l-inġenji tal-ajru.

Mogħti mill-Qorti

Illum ta'

Nru. 37
MANDAT EŻEKUTTIV ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru
in kawtela ta' dejn jew kull pretensjoni oħra
li jammonta għal mhux anqas minn miljun elef euro

(*Digriet ta' Bejgħ bl-irkant -*
*mogħti mingħajr il-ħruġ ta' Digriet ta' Ħlas*)

## *Ordni tal-Qorti*

Repubblika ta' Malta

Mandat Nru .....

Billi ġie ippreżentat il-fuq imsemmi rikors, kopja tiegħu hawn annessa, u jinkorru l-elementi meħtieġa skont il-Liġi għall-ħruġ ta' Mandat ta' Arrest ta' Inġenji tal-Ajru;

Għalhekk din il-Qorti qiegħda:-

Tordna l-bejgħ bl-irkant bil-Qorti tal-inġenji tal-ajru indikat fir-rikors promotur;

Tordna lir-Reġistratur sabiex jaħtar dawk l-esperti skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 89 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12.) li jistgħu jkunu meħtieġa;

Tordna illi l-istimi magħmula mill-esperti għandhom jiġu ppreżentati fi żmien ..... ġurnata;

Tordna lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jew l-Awtorità oħra hekk nominata mill-Ministru li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat ta' Arrest sabiex iżżomm l-inġenji tal-ajru u ma tirrilaxxax l-inġenji tal-ajru jew tippermetti lid-Debitur milli b'xi mod jitlaq mill-pussess tiegħu l-istess inġenji tal-ajru, fis-sħiħ jew in parti, jew li jagħti jew iċedi xi drittijiet tal-istess;

Tordna lill-istess Awtorità sabiex tieħu l-miżuri neċessarji biex l-ordni tal-Qorti tinġieb għall-attenzjoni ta' terzi;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jeżegwixxi dan il-Mandat billi jinnotifikah minnufih lill-Awtorità li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-mandat ta' arrest;

Tordna lill-Uffiċċjal Eżekuttiv sabiex jagħmel dak kollu neċessarju biex jassikura l-eżekuzzjoni tal-Mandat, fosthom il-qbid u elevazzjoni tad-dokumentazzjoni tal-inġenji tal-ajru.

Tiffissa ġurnata, ħin u lok tal-bejgħ tal-inġenji tal-ajru kif ġej:-

Tordna lir-Reġistratur sabiex jinnotifika dan id-digriet lill-Awtorità għat-Trasport f'Malta, jew l-Awtorità oħra hekk nominata mill-Ministru u li f'idejha tinsab jew taħt il-kontroll tagħha huwa l-inġenji tal-ajru li kontra tagħha inħareġ dan il-Mandat Eżekuttiv ta' Arrest kif ukoll lill-persuna li tagħha l-inġenji tal-ajru qed ikun arrestat, jew il-kmandant jew persuna oħra li tkun responsabbli għall-inġenji tal-ajru, jew l-aġent ta' dak l-inġenji tal-ajru.

Mogħti mill-Qorti

Illum ta'

*Miżjuda:* *XXXVII.2021.44.*

Formula Nru. 38

Mandat ta' żgumbrament jew ta' tkeċċija minn bċejjeċ tal-baħar jew inġenji tal-ajru

Fil- (daħħal l-isem tal-Qorti)

(Applikant) .....

Kontra

(Intimat) .....

Rikors ta'

Jintalab bir-rispett:-

Illi dina l-Qorti tordna l-mandat ta' żgumbrament jew ta' tkeċċija kontra l-intimat, inkluż kwalsiasi operatur, kerrej jew xi okkupanti oħra, li jinkludu membri tal-persunali tagħhom (minn inġenju tal-ajru jew xi biċċa tal-baħar) fl-eżekuzzjoni tan-notifika ta' terminu msemmi hawnhekk, u fejn l-intimat naqas milli jagħmel dan.

Dettalji tal-inġenju tal-ajru jew tal-biċċa tal-baħar:

Dettalji tal-avviż ta' tmiem:

Il-post fejn tali ingenju tal-ajru jew il-biċċa tal-baħar ikun instab;

L-Awtorità: L-Awtorità għat-Trasport f'Malta

Avukat:

Prokoratur Legali:

Illum, jum ta' 20

Ippreżentat minn

Firma tar-Reġistratur

Nru. 38

*Mżjuda:* *XXXVII.2021.44.*

Mandat ta' żgumbrament jew ta' tkeċija minn bċejjeċ tal-baħar jew inġenji tal-ajru

Mandat tal-Qorti

Repubblika ta' Malta

Lill-Marixxall tal-Qorti

FEJN b'avviż tat-terminu tal-kirja, kif imsemmi fir-rikors hawn fuq, l-intimat kien ikkundannat li jħalli l-inġenju tal-ajru jew il-biċċa tal-baħar, u fejn l-intimat s'issa naqas milli jagħmel;

Int, għaldaqshekk, fuq ir-rikors imsemmi, ikkmandat li tiżgombra effettivament lill-intimat mill-inġenju tal-ajru jew biċċa tal-baħar imsemmi fir-rikors, billi tħallih battal favur l-istess rikorrenti u tordna wkoll lill-intimat imsemmi, billi tagħtih kopja ta' dan il-mandat, li ma jfixkilx/ifixklux lill-istess rikorrenti fit-tgawdija libera tal-inġenju tal-ajru jew biċċa tal-baħar imsemmija, taħt il-pieni li hemm għal disprezz tal-qorti.

U wara l-eżekuzzjoni, jew malli tiltaqa' ma' kwalunkwe ostaklu fl-eżekuzzjoni, trid tirrapporta minnufih lill-Qorti.

Mogħti mill- (isem tal-Qorti)

U bix-xhieda ta' Duttur tal-Liġi tal-Qorti hawn imsemmija

Illum, jum ta' 20

*Mižjuda:*
*XXIV.1995.359.*
*Sostitwita:*
*A.L. 407 tal-2007.*

SKEDA Ċ

(ARTIKOLU 249)

(1) ..... Bank Ltd. jidħol bħala garanti solidali tal-appellant (2) ..... għall-ispejjeż tal-appell fil-kawża (3) ..... sa l-ammont ta' (4) ..... euro (€ ) u dan għall-fini u skont it-termini tal-artikolu 249 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, Kap. 12.

Din il-garanzija tibqa' sseħħ sa sitt xhur minn meta l-imsemmi appell jiġi deċiż, jew jiġi ċedut jew imur deżert u għalhekk tispiċċa jekk ma jkun hemm l-ebda talba bil-miktub dwarha fl-imsemmi żmien ta' sitt xhur.

Qabel ma jagħmel xi ħlas taħt din il-garanzija l-Bank jista' jitlob li jinġieb ċertifikat tar-Reġistratur li juri d-data ta' meta l-appell ikun ġie deċiż, ċedut jew deżert, kif ukoll id-dokumentazzjoni neċessarja għall-prova tat-talba għall-ħlas.

Illum ta' 20

(5) .....

għall- Bank Ltd.

(1) Isem tal-Bank garanti

(2) Dettalji tal-appellant

(3) Okkju tal-kawża appellata

(4) Ammont tal-garanzija

(5) Firmatarju għall-Bank